

감평사단기 부동산학원론

CONTENTS

PART 01 부동산학 총론

CHAPTER 01 부동산학의 기본원리 8

- 제1절 부동산학의 이해 8
- 제2절 부동산학의 연구대상과 연구분야 9
- 제3절 부동산학의 접근방법 10
- 제4절 부동산활동 12

CHAPTER 02 부동산의 개념과 분류 17

- 제1절 부동산의 개념 17
- 제2절 부동산의 분류 24

CHAPTER 03 부동산의 특성 28

- 제1절 토지의 특성 28
 - 01 자연적 특성 28
 - 02 인문적 특성 31
 - 03 기타의 특성 34
- 제2절 건물의 특성 36
- 제3절 부동산의 법적성격 37

PART 02 부동산학 각론

CHAPTER 01 부동산 경제론 42

- 제1절 수요이론 42
- 제2절 공급이론 48
- 제3절 거미집 이론 53

CHAPTER 02 부동산 시장론 56

- 제1절 부동산시장 56
- 제2절 부동산시장과 자본시장과의 관계 61
- 제3절 효율적 시장과 정보론 68
- 제4절 부동산 경기변동 71
- 제5절 부동산 입지론 83
- 제6절 지역경제기반분석 101
- 제7절 도시내부구조이론 105
- 제8절 지대 및 지가이론 111
 - 01 지대론 개관 111
 - 02 농경지 지대이론 112
 - 03 도시지가이론 117

CHAPTER 03 부동산 정책론 122

- 제1절 부동산 문제 122
- 제2절 부동산 정책 127
 - 01 정부의 시장개입 127
 - 02 외부효과 129
 - 03 토지정책 132
 - 04 지역지구제 137
 - 05 주택정책 139
 - 06 임대주택정책 140
 - 07 여과과정 143
 - 08 분양가 규제와 분양가 자율화 146

09 선분양제도와 후분양제도	148
10 조세정책	149
CHAPTER 04 부동산 투자론	155
제1절 부동산투자이론	155
제2절 부동산 투자와 기초적 금융수학	159
제3절 부동산 투자의 위험과 수익	169
제4절 부동산 투자의 위험분석	173
제5절 부동산 투자와 포트폴리오 이론	177
제6절 현금수지분석	182
제7절 부동산투자분석기법	185
제8절 어림셈법	189
제9절 레버리지 효과(지렛대효과)	193
CHAPTER 05 부동산 금융론	195
제1절 부동산 금융의 의의	195
제2절 부동산저당대출	198
제3절 부동산증권화	207
01 저당유동화	207
02 자산유동화증권(ABS)	208
03 주택저당증권(MBS)	210
04 한국주택금융공사법	215
05 부동산투자회사(REITs)	216
제4절 공급자금	223
CHAPTER 06 부동산 개발 및 관리론	227
제1절 부동산 이용	227
제2절 부동산 관리	232
제3절 부동산 개발	241
제4절 부동산 마케팅	256

CHAPTER 07 부동산 중개론	260
제1절 부동산중개위임계약	260
제2절 부동산중개과정	262
제3절 부동산중개수수료	265

PART 03 감정평가론

CHAPTER 01 감정평가에 관한 기초이론	270
제1절 부동산평가의 기본이해	270
제2절 감정평가의 분류	275
CHAPTER 02 부동산의 가격이론	282
제1절 부동산가격의 기초	282
제2절 가격발생요인	294
제3절 가격형성요인	298
제4절 부동산 가격제원칙	304
01 부동산 가격제원칙의 개관	304
02 가격제원칙의 내용	305
03 최유효이용의 원칙	317
CHAPTER 03 지역분석 및 개별분석	327
제1절 지역분석	327
제2절 지역분석의 대상지역	331
제3절 인근지역의 Age-cycle	336
제4절 개별분석	339

CONTENTS

CHAPTER 04 감정평가의 방식	342	CHAPTER 06 부동산 가격공시제도	445
제1절 감정평가 3방식의 개관	342	제1절 토지가격공시제도	445
01 감정평가3방식 개관	342	01 표준지공시지가	445
02 감정평가 3방식의 병용	346	02 개별공시지가	450
03 시산가액조정	349	제2절 주택가격공시제도	453
제2절 비교방식	353	01 단독주택가격의 공시	453
01 사례의 수집	353	02 공동주택가격의 공시	456
02 사례의 정상화	356		
03 비교분석의 방법 및 수정방법	358		
04 배분법	364		
제3절 원가방식	365		
01 원가법 개관	365		
02 재조달원가	370		
03 감가수정	375		
제4절 수익방식	382		
01 수익환원법 개관	382		
02 순수익	387		
03 영업경비	392		
04 환원율	394		
05 환원방법과 자본회수법	403		
06 잔여환원법	407		
07 저당지분환원법(Ellwood법)	412		
08 할인현금수지분석법(DCF법)	415		
제5절 임료의 평가	419		
01 임료평가의 개관	419		
02 임대사례비교법	424		
03 적산법	426		
CHAPTER 05 감정평가의 절차	429		
제1절 감정평가의 절차	429		
01 감정평가의 절차	429		
02 평가보고서	437		
제2절 물건별 감정평가방법	440		

MEMO





Part 01

부동산학 총론

부동산학의 기본원리

제1절 부동산학의 이해

1. 부동산학의 정의

부동산학은 학자마다 세부적인 정의는 다르나 결국 인간과 부동산의 관계개선을 목적으로 한다. 대체적으로 인간이 부동산을 대상으로 전개하는 부동산활동의 능률화를 통해서 부동산문제를 해결·개선하기 위한 종합적 학문이라는 점에서는 의견이 일치하고 있다.

- (1) 부동산활동의 능률화의 원리 및 그 응용기술을 개척하는 종합응용과학이다.(김영진)
- (2) 부동산현상을 정확하게 인식하고 바람직한 부동산활동을 전개하기 위해 부동산의 기술적·경제적·법률적 제 측면을 기초로 하여 연구하는 종합응용과학이다.(이창석)

2. 부동산학의 성격

(1) 종합과학

부동산은 다양한 학문분야(경제학, 법학, 공학 등)에서 부동산과 관련된 것들을 모아 체계화시킨 것으로 종합과학의 성격을 가진다.

(2) 응용사회과학(실천과학)

부동산학은 이론적 연구성과를 현실 부동산 문제에 적용시켜 부동산문제를 해결하고자 하는 응용학문이다. 또한 인간이 살아가는 환경인 부동산에 대해 연구하므로 사회과학이다.

(3) 경험과학

부동산은 추상적인 학문이 아니라 현실의 부동산활동을 대상으로 하는 구체적인 경험과학이다.

즉 우리가 경험하는 부동산현상에서 어떤 가설을 추출하고 이를 경험과 이론으로 검증함으로써 그 사실을 설명하는 이론을 구성한다.

(4) 규범과학

부동산학은 부동산문제의 해결을 목적으로 하기에 여기에는 옳고 그름의 가치판단 문제가 개입되게 된다. 즉 어떤 부동산행위가 이 사회에 바람직한 것인가 여부를 판단하게 된다. 여기에는 공익과 사익의 조화, 효율성과 형평성의 조화 등이 문제된다.

제2절 부동산학의 연구대상과 연구분야**1. 부동산학의 연구대상****(1) 부동산활동**

인간이 부동산을 대상으로 전개하는 관리적 측면에서의 여러 가지 행위를 말한다. 이때의 관리란 인간에게 주어진 지구(토지의 집합)라는 부동산을 이용하고 개발, 보존하는 인간의 제반 활동의 의미를 갖는다. 부동산활동을 통해 인간과 부동산과의 관계를 개선하고자 하는 것이 부동산학의 목적이다.

(2) 부동산현상

인간과 인간의 삶의 터전인 부동산 사이에서 일어나는 여러 가지 현상을 의미한다. 부동산현상은 인간의 부동산활동으로부터 나타나기도 하지만, 부동산 자체의 속성으로부터 발생하기도 한다.

부동산활동	부동산현상
① 의미: 인간이 부동산을 대상으로 전개하는 관리적 측면에서의 여러 가지 행위를 말한다.	① 의미: 부동산에서 비롯되는 모든 현상, 즉 기술 · 경제 · 제도 및 기타 제 현상을 의미한다.
② 주체 - 사적주체: 개인, 기업(사익활동) - 공적주체: 정부, 지방자치단체(공익활동) - 제3섹터: 사적주체와 공적주체가 공동으로 사업을 시행하는 경우	② 유형 - 운동으로서 부동산현상 - 지역적 현상(전이현상): 부동산현상이 지역 상호간에 옮겨가는 현상 - 개별적 현상: 지역적 현상을 중심으로 하여 개별적 부동산을 따라 나타나는 현상

2. 부동산학의 연구분야**(1) 부동산결정분야**

부동산에 대한 인간의 의사결정이 중시되는 분야로서 부동산투자자와 부동산개발, 부동산금융이 포함되며, 부동산정책도 결정분야에 포함된다는 주장이 있다. 이 분야에 속하는 부동산활동의 공통요소는 바로 의사결정이다. 투자를 할 것인가, 자금을 대출할 것인가, 개발을 할 것인가 또는 그렇지 않을 것인가는 부동산에 있어서 가장 기본적인 의사결정 사항이 된다.

(2) 부동산결정의 지원분야

부동산투자자, 개발업자 등과 같은 의사결정자들에게 전문적인 서비스를 제공하는 역할, 즉 지원기능을 수행하는 분야이다.

(3) 부동산학의 기초분야

부동산결정분야나 지원분야에 속하는 활동들에 대해 기초적인 이론과 지식을 제공하는 기능을 한다. 부동산의 특성, 법적 성질, 세금, 부동산시장, 도시지역, 기초적 금융수학 등에 관한 이해는 부동산활동을 수행함에 있어 필수적이라 할 수 있다.

부동산의 실무적 분야		부동산의 이론적 분야
부동산결정분야	부동산결정지원분야	부동산학의 기초분야
부동산금융 부동산개발 부동산투자 부동산정책 및 계획	부동산관리 부동산평가 부동산건설링 부동산마케팅	부동산세금 부동산수학 부동산 관련법

제3절 부동산학의 접근방법

1. 부동산학의 접근방법

(1) 연구범위에 따른 분류

분산식 접근방법	주변과학에 의하여 부동산을 부분적으로 다루는 접근방법으로 이러한 접근은 부동산학의 존재를 인정하지 않고 주변학문을 부분적으로 인용하는 방법이다.
중점식 접근방법	부동산 및 부동산활동의 특정 측면(감정평가, 중개, 투자활동 등)에만 중점을 두고 부동산연구를 행하는 방법이다.
종합식 접근방법	부동산을 법률·경제·기술 등의 복합개념으로 이해하고, 그러한 측면의 이론을 토대로 부동산학이론을 구축하는 것이다. 부동산활동과 직간접으로 관련 있는 주변과학을 최대한으로 종합하여 부동산학 고유의 응용 제 분야에 대한 이론을 개발하고 실무활동의 능률화에 대비하는 접근방법이다. 우리나라 부동산학을 단기간에 발전시킨 접근방법이다.

(2) 다양한 접근방법

행태과학적 접근방법	부동산활동에 내재하는 인간요인에 착안하여 부동산 행태를 중심으로 부동산활동의 본질을 규명하려는 방법이다. 즉 인간의 가치관, 태도 등이 부동산활동을 결정한다는 관점에서 전개된다.
의사결정론적 접근방법	인간은 합리적 존재로서 자신의 이익을 극대화한다고 전제하고, 부동산행동을 지배하는 인간의 의사결정과정을 중시한다.
법·제도적 접근방법	부동산관련 법률과 정책 및 조직에 관한 연구를 중심으로 하며, 부동산시장에 대한 광범위한 공적개입을 전제로 한다.

(3) 부동산학의 복합개념

부동산학 연구를 위한 복합개념이란 부동산활동이나 부동산현상 등을 법률적, 기술적, 경제적 개념으로 이해하여 체계화한 것을 말한다.

기술적 측면	건물의 설계, 사공, 설비, 자재, 측량과 토지의 지질, 지형, 지반, 토양 등	유형적 측면
경제적 측면	부동산의 가격과 관련된 측면으로 수요와 공급, 부동산경기, 부동산투자, 수익성 등	무형적 측면
법률적 측면	소유권 등의 권리관계, 등기관계, 지역지구제, 거래규제 등	

2. 부동산학의 지도이념

(1) 일반이념

- ① 부동산학에서 추구하는 가치를 민간부문에 한정하여 볼 때 최우선가치는 효율성이다. 그러나 부동산은 그 사회성·공공성이 높은 재화이기 때문에 사회전체적으로 형평성도 중요하다. 따라서 부동산학의 일반적인 이념은 효율성과 형평성의 조화에 초점을 두어야 한다.
- ② 토지의 최우효이용은 자유시장경제체제에서의 효율성을, 토지소유권의 가장 폭넓은 배분은 토지소유의 형평성을 의미하는 것이다.

미국 리얼터협회(NAR: National Association of REALTORS)의 윤리강령(code of ethics) 서문은 부동산학이 추구하는 이념을 잘 나타내고 있다.

“토지란 모든 것의 아래에 있는 것이다. 자유주의적 제도와 우리들 문명의 생존과 성장은 토지의 현명한 활용과 소유권의 폭넓은 배분에 달려있다. 우리는 국가와 국민들의 이익이 토지의 최우효이용을 요구하며, 토지소유권의 가장 폭넓은 배분을 요구하고 있다는 사실을 인식해야 한다.”

(2) 부동산학의 지도이념

공익과 사익의 조화원리	법률적 측면의 지도이념으로 공익과 사익은 조화를 이루어야 한다는 것이다. 부동산 사법에서는 소유권 보장적 측면이 강조되고, 부동산 공법에서는 소유권 제한적 측면이 강조됨으로써 상충적 측면이 있기도 하므로 사익과 공익의 조화가 필요하다.	법률적 측면
효율적 관리의 원리	수요와 공급의 시장경제원리에 의해 희소한 부동산자원을 효율적으로 배분해야 한다는 원리이다.	경제적 측면
공간 및 환경가치 증대의 원리	기술혁신에 의하여 부동산이라는 유한한 공간 및 환경의 응용가치를 증대시켜야 한다는 원리이다.	기술적 측면

제4절 부동산활동

1. 부동산활동의 개요

(1) 의의

- ① **정의:** 부동산을 대상으로 전개하는 관리적 측면에서의 인간의 모든 행위를 말한다.
- ② **내용과 목적**
 - ㉠ 인간의 어떠한 부동산활동은 부동산현상에 영향을 미치게 된다. 따라서 바람직한 부동산현상의 존재를 위해서는 인간의 노력이 필요하며 이때 부동산의 자연적 · 인문적 특성이 작용하게 된다.
 - ㉡ 부동산활동의 목적은 부동산이용을 통한 가치창출의 극대화에 있다.
- ③ **주체**

사적주체	개인과 기업을 의미한다. 사적주체는 이윤의 극대화를 목표로 활동한다.
공적주체	정부와 지방자치단체, 공사 등이 포함된다. 공적주체는 공익추구를 목표로 활동한다.
제3섹터	사적주체와 공적주체가 공동으로 사업을 시행하는 경우(복합주체, 제3개발업자 등)

(2) 부동산활동의 분류(김영진 교수의 분류)

① 소유활동

소유활동이란 부동산을 사용가치의 측면에서 파악할 때의 활동으로 부동산이용활동, 부동산관리활동, 부동산개발활동이 포함되며 소유활동의 능률화를 위해서는 최유효이용의 원칙을 지도원리로 한다.

② 거래활동

부동산을 교환가치의 측면에서 파악할 때의 활동으로 부동산의 취득·처분활동, 부동산권리 분석활동, 부동산중개활동, 부동산금융활동 등이 포함된다. 거래활동의 능률화를 위해서는 거래질서의 확립을 그 지도원리로 한다.

③ 부동산 정책 및 행정활동

㉠ 정부의 부동산 정책으로 이론이 중요시되는 활동으로, 국토 및 토지대책, 지가대책, 주택대책, 토지자원의 보전대책, 부동산 거래질서 확립대책 등이 포함된다.

㉡ 정책활동과는 반대로 부동산 소유활동이나 거래활동에서는 기술이 중요시된다.

(3) 우리나라 표준산업분류체계에 따른 분류(11차 개정)

대분류	중분류	소분류	세분류
부동산업	부동산임대 및 공급업	부동산임대업	주거용 건물 임대업 비주거용 건물 임대업 기타 부동산 임대업
		부동산개발 및 공급업	주거용 건물 개발 및 공급업 비주거용 건물 개발 및 공급업 기타 부동산 개발 및 공급업
	부동산 관련 서비스업	부동산 관리업	주거용 부동산 관리업 비주거용 부동산 관리업
		부동산 중개, 자문 및 감정평가업	부동산 중개 및 대리업 부동산 투자 자문업 부동산 감정 평가업 부동산 분양 대행업

2. 부동산활동의 속성과 일반원칙

(1) 부동산활동의 속성

① 과학성과 기술성

- 체계화된 지식으로 부동산활동의 원리를 설명할 때에는 과학성이 인정되고, 그것을 실무활동에 응용하는 기술면에서는 기술성이 인정된다.

② 사회성 · 공공성 및 사익성

- 토지는 개인의 재산권으로서 이익추구의 대상인 동시에 국토공간으로서 공동체의 생활터전이 되는 공공성도 가지고 있다.
- 헌법 제23조 제2항은 “재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.”고 규정하여 부동산과 관련된 공익과 사익의 적절한 조화를 강조하고 있다.

③ 정보활동

- 토지에는 부동산의 특성이 있고 부동산현상을 둘러싼 환경에는 통제 불가능한 요인들이 많기 때문에 정보가 중요하다. 따라서 부동산활동은 정보활동이다.

④ 배려의 장기성

- 부동산의 영속성으로 인하여 부동산활동시 장기적 배려하에 실행해야 한다. 또한 토지이용은 비가역성이 있어 한 번 잘못된 이용은 되돌리기 어려우므로 신중하고 장기적인 고려가 필요하다.

⑤ 윤리성

- ㉠ **의의:** 부동산윤리란 전문인으로서 부동산업자 및 관계자들이 준수해야 할 윤리를 의미한다.

㉡ **부동산윤리의 유형**

- ㉠ **고객윤리:** 부동산업자와 의뢰인간의 관계에서 지켜야 할 윤리로서 부동산윤리의 중심을 이룬다.
- ㉡ **조직윤리**
 - ㉢ **동업자와의 관계:** 부동산업자는 부동산윤리를 준수하지 않음으로써 동업자에게 불리한 결과를 빚지 않도록 노력해야 한다.
 - ㉣ **동업자단체와의 관계:** 부동산업자는 해당되는 동업자단체에 가입하여 그 일원으로써 단체의 역할 · 기능 · 지시사항 등에 성실하게 협력하여야 한다.
- ㉢ **고용윤리:** 부동산업자가 그의 종업원으로 하여금 법률규정은 물론, 해당되는 윤리규정을 준수하도록 충분한 감독을 하여야 한다.
- ㉣ **공중윤리:** 부동산업자와 직접적인 의뢰관계 등의 업무관계가 없는 공중에 대해서도 전문직업인으로서의 직업윤리가 요구된다.

추가자료 윤리규제방법

법률적 규제	정부기관이 법률의 규정을 통해서 직접 규제업무를 담당하는 경우로서 신속하나 사회적 비용을 증가시키기도 한다.
자율적 규제	전문가 스스로 윤리규범을 지키는 것으로 가장 이상적인 방법이나 강제성이 부족하여 효과가 불확실하다.
절충적 규제	양 방법을 혼용하는 방식이다. 양 방식의 장점만 채택할 수 있으나, 오히려 양 방식의 단점만 나타나는 문제가 발생할 수 있다.

제1편

⑥ 대인활동 및 대물활동

부동산활동은 부동산이라는 물건을 대상으로 하는 대물활동이자, 부동산활동의 주체인 인간을 상대로 하는 대인활동이다.

⑦ 공간활동

부동산학이나 부동산활동에서는 부동산을 3차원적인 공간개념으로 인식해야 하는 것으로, 부동산활동은 지하, 지표, 지상의 3차원인 공간을 대상으로 하는 공간활동이다.

⑧ 전문성

부동산활동은 고도의 학문적 지식과 경험을 기반으로 하기 때문에 높은 전문성이 요구된다. 전문성은 이론수준의 차이, 주의의무의 차이, 신뢰도의 차이, 윤리수준의 차이 등에 따라 구분된다.

1차수준의 활동	가장 낮은 수준의 지식과 정보를 요하는 활동으로서 부동산에 관한 전문적 지식이 없는 일반인이 행하는 활동이다. (예 소유자의 감정평가활동)
2차수준의 활동	부동산을 일상의 업무활동으로 다루는 사람에 의한 활동이기는 하지만 전문가에 의한 활동이 아닌 경우이다. (예 공인중개사의 감정평가활동)
3차수준의 활동	해당 분야에 대한 전문직업인이 행하는 활동을 의미하는 것으로, 가장 높은 전문적 수준을 갖는다. (예 감정평가의 평가활동)

⑨ 입장활동

부동산의 고정성으로 인하여 현장을 직접 방문하는 입장활동이 반드시 필요하다. 부동산활동은 대물활동의 성격을 가지고 있고, 물리적 상태의 확인을 소홀히 하는 경우 책임문제가 발생할 수 있다.

⑩ 복합개념

부동산학이나 부동산활동은 부동산의 기술·법률·경제적 측면을 고려한 복합개념의 부동산을 대상으로 전개하는 것이므로, 부동산활동에 있어서의 사고방식은 복합개념을 토대로 한다.

(2) 부동산학의 일반원칙

① 능률성의 원칙

부동산학은 부동산활동의 능률화를 추구하는 학문이므로 능률성은 가장 중요한 부동산학이나 부동산활동의 이념이 된다. 이는 부동산실무활동의 능률성, 부동산학이론의 개발 및 그 전달 과정의 능률성 등을 말한다.

② 안전성의 원칙

- ㉠ 부동산활동에 있어서 일련의 활동에 대한 안전성을 강력하게 의식하여야 한다는 원칙이다.
- ㉡ 안전성은 능률성과 상충되는 관계에 있다. 즉 안전성을 추구하면 능률성이 저하되고, 능률성을 추구하면 안전성이 저하된다.(상호견제관계)

③ 경제성의 원칙

- ㉠ 부동산활동은 합리적인 인간의 활동이므로 경제원칙에 입각하여 이루어져야 한다는 원칙이다.
- ㉡ 경제원칙이란 최소의 비용으로 최대의 효과를 추구하는 행동원리를 의미하는 것으로 인간의 모든 활동에 있어서 기초가 되는 원칙이다. 효율성의 원칙이라고도 한다.

④ 공정성의 원칙(최근에 추가)

부동산은 사회성 · 공공성이 큰 재화이기 때문에 부동산활동은 사적활동이든 공적활동이든 인간과 부동산의 관계개선을 위하여 공정하게 이루어져야 한다는 원칙이다. 이를 포함하는 학자도 있다.

추가자료

1. 권리분석의 특별원칙: ① 능률성의 원칙 ② 안전성의 원칙 ③ 증거주의 ④ 탐문주의의 원칙
2. 감정평가의 특별원칙: ① 능률성의 원칙 ② 안전성의 원칙 ③ 전달성의 원칙

Chapter 2

부동산학의 개념과 분류

제1편

제1절 부동산의 개념

1. 부동산 용어

- ① 부동산이란 <토지와 그 정착물>을 말하는데 표현에는 학자들 간에 다소 차이가 있다. <토지와 그 부착물> 또는 <토지와 그 부속물>이라고도 하며, <토지와 그 개량물>이라고도 한다.
- ② 부동산이란 토지를 포함하여 토지와 연결되고 있거나 토지와 접촉하고 있는 모든 것을 가리키며, <토지개량물>이란 인공의 힘이 가미되어 토지 위에 설치된 물건이다.

2. 복합개념의 부동산과 복합부동산

(1) 복합개념의 부동산

토지경제학자 바로웨(Barlowe)는 부동산이란 공간, 자연, 생산요소, 소비재, 위치, 자산, 자본이라고 설명하였으며, 기타 많은 학자들도 부동산을 다양한 관점에서 연구하고 있다. 이들 연구에서 부동산에 대한 개념은 다음과 같은 복합측면의 개념으로 정리할 수 있다.

- ① **기술적 측면**: 물리적 측면에서 부동산은 자연 또는 공간, 위치, 환경, 자원, 우주 등으로 인식된다. 건축이나 토목, 측량 등의 부동산활동에서는 물리적 측면을 중요시한다.
- ② **경제적 측면**: 경제적 측면에서 부동산은 자산, 자본, 생산요소, 소비재(상품) 등으로 인식된다. 부동산의 이용, 투자, 평가, 금융, 개발, 입지선정 등의 부동산활동에 있어서는 경제적 개념을 중요시한다.
- ③ **법률적 측면**: 협의의 부동산(토지와 그 정착물)과 광의의 부동산 등으로 인식된다. 부동산의 매매, 교환, 임대차 등의 부동산활동에 있어서는 법률적 개념을 중요시한다.

(2) 복합부동산

토지와 그 토지 위에 정착물이 각각 독립된 거래의 객체이면서도 마치 하나로 결합된 상태로 다루어져 부동산활동의 대상으로 삼을 때를 말한다. 따라서 부동산 거래시에는 하나의 부동산으로 거래가 이루어지며, 감정평가시에는 일괄평가를 한다.

유사용어로 <복합건물>은 주상복합건물과 같이 여러 용도가 혼재되어 있는 건물을 말한다.

3. 물리적 개념의 부동산

(1) 자연

- ① 토지는 자연물이다. 자연물로서 토지는 일광, 강수량, 바람, 토양 등 여러 가지 자연환경의 구성요소와의 관계에서 그 개념을 명확하게 규정할 수 있으며, 토지가 자연의 의미로 쓰일 때 가장 넓은 의미로 정의된다.

(2) 환경

- ① 부동산은 크게는 자연의 한 부분이지만 작게는 물리·사회·경제의 여러 상황이나 조건하에 놓여 있다. 이를 환경이라 하며, 토지는 그 위치가 고정되어 있기 때문에 인간은 해당 토지 위에서 일어나는 자연환경의 변화나 충격으로부터 도피할 수 없다.

(3) 공간

- ① **의의:** 토지는 공간(space)이다. 공간으로서의 토지는 국가성립의 기초이며, 인간에게 생활의 터전을 제공한다. 또한 토지를 소유한다는 것은 단지 지표공간만을 소유한다는 것이 아니라, 경제적 가치가 있는 한 지하공간과 공중공간까지도 소유한다는 것을 의미한다.

② 부동산의 3차원 공간

- ㉠ 부동산은 수평공간, 공중공간, 지중공간의 3차원 공간으로 구성되어 있으며, 공간으로서의 부동산의 개념은 부동산의 특성 중 <영속성>과 밀접한 관련이 있다.
- ㉡ 공간으로서의 토지는 지표뿐만 아니라 지하와 공중을 포함하는 입체공간을 의미한다.
- ㉢ 부동산의 공간개념은 건물의 고층화, 집합건물의 등장으로 그 중요성이 높아지고 있으며 고가도로, 지하철, 터널 등은 입체공간의 개념과 관계가 있다.
- ㉣ 부동산의 재산가치는 3차원의 공간개념인 수평공간, 지중공간, 공중공간의 가격으로 평가한다.

(4) 위치

① 의의

- ㉠ 위치란 어떤 특정장소가 갖는 시장성·지형·지세·여타 자원 등을 포함하는 개념이며 토지는 그 용도에 따라 위치의 중요성이 달라진다.
- ㉡ 어떤 특정위치는 특정한 가격을 발생시키며 대부분 토지이용은 이 위치와 접근성에 따라 결정된다.
- ㉢ 부동산의 절대적 위치는 부동산의 특성 중 <부동성>과 상대적인 위치는 <인접성>과 밀접한 관련이 있다.

② 절대적 위치와 상대적 위치

- ㉠ 절대적 위치란 지리적 좌표로 결정되는 토지의 위치를, 상대적 위치란 주변의 토지이용 상황에 따라 결정되는 위치를 말한다.
- ㉡ 절대적 위치를 물리적 위치, 상대적 위치를 경제적 위치라고도 한다.
- ㉢ 토지이용에 있어 물리적 위치보다 경제적 위치가 더 중요하다.

③ 위치가치

- ㉠ 마샬(A. Marshall)은 도시에 있어서의 위치의 중요성을 강조하고 <위치가치>의 개념을 도입하였다. 즉, 도시토지의 가치는 <위치가치>를 화폐단위로 나타낸 것으로 보았다.
- ㉡ 부동산의 위치가치는 부지의 선정주체 · 용도 · 규모에 따라 그 가치의 높고 낮음이 다양하게 부여된다.

4. 경제적 개념의 부동산

(1) 자산

- ① 자산이란 토지 · 건물 · 금전 따위의 재산을 말한다. 따라서 부동산은 개인이나 기업에 있어 가장 중요한 재산 중의 하나이며, 다른 재산과 마찬가지로 사용, 수익, 처분의 대상이 된다.
- ② 부동산은 사용가치(소유 · 이용의 대상)와 교환가치(거래 · 투자의 대상)를 모두 보유하므로 자산 증식의 주요 수단이 된다.
- ③ 부동산은 실물자산으로서 인플레이발생시 구매력을 방어(인플레이헷지)하는 기능을 한다.

(2) 자본

자본이란 생산과정에서 가치를 증식할 목적으로 투하된 가치총액을 말하며, 토지 역시 자본이나 자본 증식 수단으로 본다.

(3) 생산요소

- ① 생산요소란 재화의 생산과정에 투입 · 결합되는 경제자원이며 토지는 자본, 노동과 더불어 3대 생산요소 중의 하나이다.
- ② 토지는 인간생활에 필요한 재화를 생산하는 생산재로서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 생산요소로서의 토지는 재화생산에 필요한 부지를 제공할 뿐만 아니라, 에너지나 광물질, 건축자재와 같은 원료를 공급하고 있다.

(4) 소비재

- ① 소비재란 인간이 욕망을 충족하기 위하여 일상생활에서 직접 소비하는 재화를 말하며, 부동산은 생산재인 동시에 소비재이다.
- ② 토지는 인간생활에 필요한 재화를 생산하는 필수불가결한 생산요소일 뿐만 아니라, 생활의 편의를 제공하는 최종 소비재이기도 하다.

추가자료 슈바베지수와 가격소득비(PIR)

1. 가구의 생계비 중에서 식비가 차지하는 비율을 엥겔지수(Engel Index)라 하고, 주거비가 차지하는 비율을 슈바베지수라 한다.

$$\text{슈바베지수} = \frac{\text{주거비}}{\text{가계소득}} \times 100$$

2. 가격소득비(PIR: price to income ratio): 가계소득에 대한 주택가격의 배수이다.

$$\text{가격소득비} = \frac{\text{주택가격}}{\text{가계소득}}$$

3. 주택부담능력

- (1) 슈바베지수와 가격소득비가 높을수록 가구의 주택부담능력은 떨어진다.
- (2) 미국에서는 슈바베지수가 25%를 상회하거나, 사고자 하는 주택의 가격소득비가 2.5를 넘게 되면, 주택부담능력이 위험 수위를 초과한 것으로 간주한다.

4. 주거비 상승률과 소득증가율

- (1) 그동안 주거비의 상승률은 소비자물가지수(consumer price index)의 상승률을 초과하여 왔다. 비록 그렇다고 하더라도 소득증가율이 주거비 상승률을 상회하는 경우에는 심각한 문제를 제기하지 않는다.
- (2) 주거비의 상승률이 소득증가율을 초과하게 되면, 가구의 주택부담능력은 악화되게 된다.

(5) 상품

- ① 부동산이 소비재인 만큼 이것은 상품이다. 부동산은 이미 전형적인 상품이며 타 상품과 비교할 때 훨씬 비싼 가격을 갖는 상품이다.
- ② 부동산 그 자체는 지표에 고정되어 움직이지 않는 상품이나 거래대상은 <추상적인 부동산권리>로서 유통되며, 이것은 부동산과 화폐의 교환이며, 소유권과 화폐의 교환형태로 나타난다.(방경식)

5. 법률적 개념의 부동산

(1) 협의의 부동산(민법상의 부동산)

- ① 민법 제99조 제1항에서 규정한 <토지 및 그 정착물>을 말한다.
- ② 토지소유자는 법률의 범위 내에서 토지를 사용*수익*처분할 수 있으며, 소유권은 정당한 이익이 있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다.
- ③ 흙, 지하수, 암반, 논둑 등은 토지의 구성부분이므로 토지소유권에 포함된다.
- ④ 그러나 지하에 매장된 미채굴광물은 광업법상 광업권의 목적이 되어 토지소유권에 포함되지 않는다.

(2) 토지정착물

① 개념

- ㉠ 원래는 동산이지만 토지에 항구적 목적으로 설치되거나 부착됨에 따라 부동산의 일부가 된 물건이다.
- ㉡ 토지의 일부로 다루어지는 종속정착물과 독립된 객체로 다루어지는 독립정착물로 구분된다.

② 종속정착물

- ㉠ 토지의 일부로 취급된다.(부동산매매시 함께 소유권 이전)
- ㉡ 교량, 돌담, 도로의 포장, 터널, 수목, 미분리과실, 농작물, 축대, 철도, 구거 등

③ 독립정착물

- ㉠ 토지와 독립된 부동산으로 취급된다.
- ㉡ 건물 : 건물은 법률적으로 독립된 부동산으로 인정되며 등기할 수 있다.
- ㉢ 명인방법을 갖춘 미분리과실 : 원래 미분리과실은 수목의 일부에 불과하나, 명인방법을 갖춘 때에는 독립된 부동산으로 취급된다.
- ㉣ 수목의 집단 : 명인방법을 갖춘 수목의 집단이나 <입목에 관한 법률>에 의하여 소유권보존등기를 한 입목은 토지와 독립된 거래의 객체가 된다.
- ㉤ 농작물 : 농작물은 원칙적으로 토지의 일부로 본다. 따라서 매년 경작의 노력을 요하지 않는 나무, 자연식생, 다년생 식물 등은 종속정착물로 본다. 그러나 정당한 권원에 의해 타인토지에서 경작*재배한 농작물은 토지와 독립된 객체로 다루어지고 경작자의 소유에 속한다. 또한 판례에 따르면 정당한 권원없이 타인의 토지에서 경작*재배된 성숙된 농작물도 경작자의 소유라고 본다.

(3) 부동산정착물

- ① 원래는 동산이었던 것이 토지 및 건물에 항구적으로 설치되거나 부착되어 부동산화된 것을 말한다.
- ② 부동산정착물로 인정되면 부동산의 일부로 취급되어, 매매시 매수인에게 소유권이 이전된다.
(불분명할 경우 정착물로 간주)

- ③ 가식 또는 이식 중인 수목, 임차인이 설치한 임차인정착물, 경작수확물, 판자집, 신문가판대, 공중전화박스, 비닐하우스 등은 부동산정착물로 보지 않고 동산으로 본다.

④ 정착물(fixture)의 구분기준

㉠ 물건이 부동산에 부착된 방법

- ㉠ 물리적 손상 유무: 부착된 물건이 물리적 · 기능적으로 건물에 아무런 손상을 주지 않고 제거될 수 있으면 비정착물, 그렇지 않으면 정착물로 취급된다.
- ㉡ 물리적으로 아무런 손상 없이 건물로부터 제거할 수 있어도, 제거되면 건물의 효용이 지장을 받게 된다면 동산으로 간주되지 않고 부동산 정착물로 간주된다.

㉡ 물건의 성격

- ㉠ 특별히 구축되거나 고안된 것: 정착물
- ㉡ 주물과 종물의 관계
물건의 성격이 주물과 종물과의 관계에 있을 때, 주물이 정착물이면 종물도 정착물로 간주된다.

㉢ 물건을 설치한 의도(부동산의 가치증진여부)

- ㉠ 임대아파트에 설치되어 있는 가스스토브: 임대가치의 증진을 위한 것, 정착물로 취급
- ㉡ 일반가정에 있는 가스스토브: 정착물X

㉣ 거래당사자의 관계

- ㉠ 임차인 정착물: 부동산정착물X
- ㉡ 매도인과 매수인일 경우: 쌍방의 관계가 매도인과 매수인일 경우, 정착물인지 여부가 불분명한 물건은 일단 정착물로 간주되어 매수인에게 넘어간다.

핵심정리

1. 제거하여도 건물의 기능 및 효용의 손실이 없는 부착된 물건은 동산으로 취급한다.
2. 정착물은 당사자들 간의 합의나 쓰임새, 관계 등에 따라 주물 또는 종물로 구분될 수 있다.
3. 정착물은 사회 · 경제적인 면에서 토지에 부착되어 계속적으로 이용된다고 인정되는 물건이다.
4. 정착물은 토지와 서로 다른 부동산으로 간주되는 것과 토지의 일부로 간주되는 것으로 나눌 수 있다.
5. 좁은 의미의 부동산은 토지 및 그 정착물을 말한다.
6. 정착물은 건물, 소유권보존등기된 입목, 명인방법을 구비한 수목, 권원에 의하여 타인의 토지에서 재배되고 있는 농작물을 포함한다.

(4) 준부동산(=의제부동산)**① 개념**

준부동산이란 물건변동을 등기나 등록수단으로 공시하고 있는 동산이나, 동산과 부동산의 결합물을 말한다. 준부동산을 의제부동산이라고도 한다. 준부동산은 감정평가의 대상이 되며, 저당권의 목적이 될 수 있다.

② 종류

- ㉠ 공장재단
- ㉡ 광업재단
- ㉢ 입목(입목에 관한 법률에 의해 소유권보존등기를 한 입목)
- ㉣ 광업권, 어업권
- ㉤ 20톤 이상의 선박
- ㉥ 자동차, 항공기, 건설기계

(5) 광의의 부동산

협의의 부동산과 준부동산을 합쳐 광의의 부동산이라고 한다.

제2절 부동산의 분류

1. 토지의 분류

(1) 부동산활동에 따른 토지의 분류

① 택지(宅地)

- ㉠ 택지는 지상에 건축물이 있거나 건축물을 바로 설치할 수 있도록 기반시설이 완비된 토지를 말한다. 즉, 주거용, 상업용, 공업용 등으로 이용 중이거나 이용 가능한 토지를 말한다.
- ㉡ <건축법>상 대지의 개념과 유사하며, 공장도 건축이 가능하므로 <공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률>상 대지보다 넓은 개념으로 사용된다.(공장용지에서 차이)
- ㉢ 비택지는 택지가 아닌 토지로서, 농지나 임지 등을 의미한다.

② 대지(垞地)

- ㉠ 대지는 <공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률>상 지목이 <대>인 토지로서 택지에 해당된다.
- ㉡ <건축법>에서 <대지>라 함은 <공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률>에 의하여 각 필지로 구획된 토지를 말하며, 보통 건축물을 지을 수 있는 한 필지의 토지를 말한다.
따라서 지목이 <대>인 토지뿐만 아니라 학교용지, 공장용지, 종교용지 등에도 건축물을 지을 수 있으며, 지목이 <전>이나 <답>이라면 건축이 불가능하나 형질변경을 통하여 건축이 가능해지면 바로 <대지>가 된다. 따라서 <공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률>에서 지목이 <대>인 토지와 건축법상 <대지>가 반드시 일치하는 것은 아니다.

③ 부지(敷地)

- ㉠ 부지는 하천부지, 학교부지, 도로부지 등과 같이 일정한 목적에 제공되고 있는 토지이며, 건축용지 이외의 용지에도 사용되는 포괄적인 용어이다.
- ㉡ 대지, 택지, 부지 중 가장 넓은 의미의 토지는 부지이다.

④ 후보지와 이행지

- ㉠ **후보지(예정지)**: 택지지역, 농지지역, 임지지역 상호간에 다른 지역으로 전환되고 있는 지역의 토지를 말한다. 즉 농지가 택지로 변화하고 있는 경우, 농지는 택지후보지가 되며, 임지가 농지로 변화하고 있는 경우 임지는 농지후보지가 된다.
- ㉡ **이행지**: 택지간(주거용, 상업용, 공업용), 농지간(전, 답, 과수원), 임지간(용재림, 신탄림) 용도가 변화하고 있는 토지를 말한다. 즉, 용도지역 내에서 지역 간 용도변경이 진행되고 있는 토지이며, 만약, 주거용지가 상업용지로 용도가 변화하고 있다면, 이것은 이행지가 된다.

⑤ 나지와 건부지, 공지

- ㉠ **나지**: 나지란 지상에 건물 등 시설물이 없는 토지로서 최유효이용 상태로 평가한다.
 <나지>는 토지에 건물 기타 정착물이 없고 지상권 등 토지에 사용·수익을 제한하는 사법상의 권리가 설정되어 있지 않은 토지를 말한다. 또한 건축물이 없고 지목이 대인 토지를 나대지라고 하며, 일본에서는 나지를 다시 갱지와 저지로 구분하고 있다.
- ㉡ **갱지(更地)**: 지상에 건축물이 없는 토지로서 공법상의 규제는 있으나 사법상의 규제는 없는 토지이다. 따라서 제한이 가장 적은 토지로 상대적으로 이용가치가 가장 높다.
- ㉢ **저지(低地)**: 지상에 건축물이 없는 토지로서 공법상의 규제와 사법상의 규제를 모두 받는 토지이다.
- ㉣ **건부지**: 지상에 건축물이 있는 경우로 건물, 구축물 등의 부지로 사용되는 택지를 말한다.
- ㉤ **건부감가**: 지상건물이 최유효이용이 아닌 경우, 나지가격을 상한으로 한다.
- ㉥ **건부증가**: 건축규제가 강화되는 경우 기존 건물부지의 가치증가현상, 나지가격 상회
- ㉦ **공지(空地)**: 건축법에서는 대지에서 건축물의 바닥면적을 제외한 부분을 공지라 하며, 건폐율이 강화될수록 공지면적이 넓어진다. 주차장, 화단 등으로 사용된다.

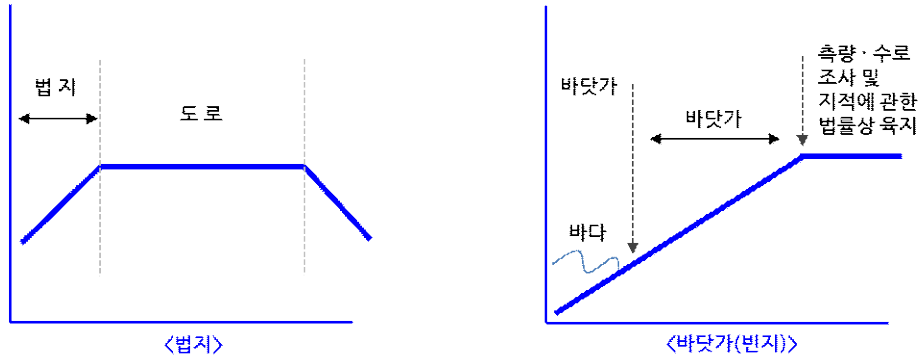
⑥ 필지(筆地)와 획지(劃地)

필 지	획 지
- 하나의 지번이 붙은 토지의 등록단위 - 물권(소유권)의 효력이 미치는 범위 - 법률적(등기법, 공간정보법(구)지적법) 개념	- 제조건이 비슷하고 가격수준이 비슷한 일단의 토지 - 부동산 현상과 활동의 단위 - 경제적·부동산학적 개념

• 필지와 획지의 관계

- ㉧ 1필지가 1획지가 되는 경우: 개별평가
- ㉨ 한 개의 필지가 여러 개의 획지로 나누어지는 경우: 구분평가
- ㉩ 여러 개의 필지가 하나의 획지가 되는 경우: 일괄평가
- ㉪ **맹지와 대지(袋地)**
- ㉫ **맹지**: 도로와 전혀 연결이 되지 않는 토지로 맹지상태에서는 건축허가가 나지 않는다.
- ㉬ **대지**: 타인의 토지에 둘러 싸여 있으나, 좁은 통로에 의해 접속 면을 갖는 자루형의 토지이다.
- ㉭ **법지(法地)와 빈지(濱地, 바닷가)**
- ㉮ **법지**: 법으로는 소유권이 인정되어 있으나 활용실익이 적은 토지이다.
- ㉯ 택지의 유효지표면 경계와 인접지 또는 도로면과의 경사된 토지부분을 말한다.
- ㉰ 법지는 토지의 붕괴를 막기 위하여 경사를 이루어 놓은 것으로 측량면적에는 포함되지만 사용할 수 없는 면적이고, 면적측량은 수평투영식으로 산출하므로 법지는 윗집의 토지면적에 포함된다.

- ㉞ **빈지(바닷가)**: 일반적으로 바다와 육지 사이의 해변에 있는 토지를 말하며, 사용·수익의 대상이 되나, 소유권이 인정되지 않는 토지이다.
- ④ 공유수면관리법에서는 만조수위선에서 지적공부에 등록된 지역까지의 사이를 빈지라고 한다.
- ⑤ 공유수면관리법상의 빈지는 1999.2.8 법률 제5914호로 개정 되면서 <바닷가>라는 용어로 바뀌었으며, <국유재산법>상의 행정재산에 속하는 것으로 사법상 거래의 대상이 되지 아니한다.



⑨ 포락지와 선하지

- ㉟ **포락지**: 개인의 사유지로서 지반이 절토되어 무너져 내려 하천으로 변한 토지를 말한다. 바다나 하천은 국유로서 포락지는 등기부상의 소유자와 관계없이 국유이다.
- ㊱ **선하지**: 고압전선 아래의 토지로 보통 선하지 감가를 행한다.

추가자료 포락지 · 법지 · 빈지의 비교

구분	포락지	법지	빈지
등기부	존재	존재	부존재
소유권	불인정	인정	불인정
사용실익	없음	없음	있음

⑩ 소지와 원지

- ㉡ **소지**: 택지 등으로 개발되기 이전의 자연적 상태 그대로의 토지를 말한다.
- ㉢ **원지(raw land)**: 생산요소의 일종으로, 원료로 투입되는 토지를 말한다.

⑪ 공한지, 유휴지, 휴한지

- ㉠ 공한지: 주로 도시토지로서 지가상승을 기대하고 장기간 방치하는 토지
- ㉡ 유휴지: 바람직하지 못하게 놀리고 있는 토지
- ㉢ 휴한지: 농지 등 정상적으로 쉬게 하는 토지

⑫ 한계지: 택지이용의 최원방권의 토지

2. 주택의 구분

(1) 단독주택

단독주택	1건물에 1세대가 거주
다중주택	㉠ 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 되어 있는 것 ㉡ 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 것 ㉢ 바닥면적의 합계가 660㎡ 이하(부설 주차장 면적은 제외)이고, 층수가 3층 이하인 것(1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외한다.)
다가구주택	㉠ 주택으로 쓰는 층수가 3개층 이하일 것 ㉡ 바닥면적의 합계가 660㎡ 이하일 것 ㉢ 19세대 이하가 거주할 수 있을 것
공관	정부기관의 고위관리가 사용하는 주택

(2) 공동주택

구분	층수	연면적
다세대주택	4개 층 이하	660㎡ 이하
연립주택	4개 층 이하	660㎡ 초과
아파트	5개 층 이상	—
기숙사	—	—

도시형생활주택

300세대 미만의 국민주택규모로 대통령령으로 정하는 주택으로 단지형 연립주택*단지형 다세대주택*원룸형 주택 등이 있다.

부동산의 특성

제1절 토지의 특성

01 자연적 특성

1. 고정성(부동성, 비이동성)

(1) 의의

토지의 위치는 인간의 힘으로 이동시킬 수 없다는 지리적 위치의 절대성으로 부동산 고유문제를 파생시키는 주된 특성이다.

(2) 파생현상

- ① 부동산과 동산의 구별기준이 된다.
- ② 부동산 활동 및 현상을 국지화 및 입장활동화한다.
- ③ 추상적 · 불완전 부동산시장, 정보활동화
- ④ 법규의 복잡성 야기
- ⑤ 지역분석의 필요성을 야기
- ⑥ 위치가격
- ⑦ 외부효과
- ⑧ 견본거래가 불가능(부동산중개업이 필요)
- ⑨ 입지선정이 중요, 위치지대를 발생, 부동산가격은 권리이익의 가격

2. 부증성(비생산성, 유한성 등)

(1) 의의

토지는 생산비나 노동량을 투입하여도 물리적인 그 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성이 있다. 택지조성이나 수면매립은 물리적인 양이 증가하기보다 토지이용의 전환 내지 효율성의 증가라는 측면에서 파악하여야 한다.

(2) 파생현상

- ① 토지문제의 기본적인 원인
- ② 건물의 공급능력에 한계, 토지이용집약화
- ③ 수요자경쟁을 유발
- ④ 지가상승요인이 된다.
- ⑤ 생산비 법칙X(예외. 조성지, 매립지 등)
- ⑥ 공급곡선 단기에 완전비탄력적

3. 영속성(비소모성, 불괴성)**(1) 의의**

물리적 측면에서 보아 사용이나 시간의 경과 등에 의해서 마모나 마멸되지 않는다는 특성이다.

(2) 파생현상

- ① 토지에 감가상각이론의 적용을 배제시킨다. 따라서 원칙적으로 감가상각이론은 상각자산은 건물, 기계 등에 적용된다.
- ② 가치보존수단으로서 중요성을 가짐으로써 투기심리 또는 투자심리를 유발한다.
- ③ 소유와 이용의 분리를 가능하게 한다.(가격과 임료) 임대차 기간동안의 사용가치가 임료이고, 전내용연수(영구환원) 동안의 사용가치가 가격이 된다.
- ④ 부동산활동에 장기적 배려가 필요케 한다. 토지이용의 비가역성이 있으므로 현재 토지이용의 결정시 장기적 배려가 필요하다. 이를 위해 예측·변동의 원칙의 활용이 필요하다.
- ⑤ 부동산은 사용으로 인해 마모되는 것이 아니므로 신규공급(유량공급)과 재고공급(저량공급)으로 공급이 구분된다.
- ⑥ 토지는 지속적인 이용을 해야 하므로 관리활동의 중요성이 부각된다.
- ⑦ 부동산에서 발생하는 이득을 운영이득과 자본이득으로 구분되게 한다.
- ⑧ 부동산학에서 가치와 가격을 구별하게 하고, 가치라는 용어를 주로 사용하게 한다.

4. 개별성**(1) 의의**

개별성이란 물리적으로 완전히 동일한 토지는 없다는 것이다. 이는 지리적 위치가 고정되어있으므로 다른 토지와 물리적으로 대체할 수 없다는 점에 기인하고 있는 것이다.

(2) 파생현상

- ① 부동산의 현상을 개별화하는 이론적 근거가 되며, 개별요인분석을 요하는 근거가 된다.
- ② 표본추출 및 부동산의 비교를 어렵게 한다.
- ③ 일물일가의 법칙을 배제시킨다.
- ④ 부동산학 이론의 일반화를 어렵게 한다.
- ⑤ 원칙적으로 대체의 원칙이 적용제한 받는다. 또한 부동산의 정보수집이 어려워 거래비용이 높아진다.



기출문제

1. 부동산의 특성을 설명하시오.(74.토.20점)
2. 토지자연적 특성 중 개별성에 대하여 간단히 설명하시오.(74.공.5점)
3. 토지의 자연적 특성에 대하여 설명하시오.(76.공.10점)
4. 부동산의 특성이 부동산 가격과 부동산 시장에 작용하는 관계를 설명하고, 그에 따른 부동산감정평가의 필연성에 대하여 논하시오.(90.감.50점)
5. 토지는 지리적 위치의 고정성으로 인하여 강한 개별성을 갖는다. 이와 관련한 부동산 가격원칙과 파생적 특징을 설명하시오.(98.감.10점)

02 인문적 특성

1. 용도의 다양성

(1) 의의

부동산은 여러 가지 용도에 제공될 수 있다는 특성이다. 다양한 용도간에 경합 · 전환 · 병존이 이루어지며 최유효이용을 모색하게 한다.

(2) 내용

① 용도간 경합 · 전환 · 병존

규모와 이용방법이 다양하므로 토지 간 경합이 일어나며 농지에서 택지로 혹은 그 반대로의 전환 가능성이 상존한다. 또한 1개의 부동산에 2개 이상의 용도의 병존도 가능하다.

② 부증성과의 관계

부증성으로 인한 절대적 희소성을 용도의 다양성을 통해 상대적 희소성으로 완화시킨다.

③ 최유효이용의 성립근거

부증성으로 인하여 토지부족문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 토지를 가장 효율적으로 이용하는 최유효이용을 모색하게 된다. 따라서 부증성과 용도의 다양성은 최유효이용의 성립근거가 된다.

(3) 파생현상

- ① 토지이용의 우선순위에 대한 중요성이 요구된다.
- ② 적지론의 근거가 된다.
- ③ 가격다원설의 논리적 근거를 제시한다.
- ④ 용도전환 및 이행을 통해 경제적 공급을 가능하게 한다. 후보지와 이행지와 같은 개념은 절대적인 토지의 공급이 아니라 용도의 전환을 의미한다.
- ⑤ 경제적 공급의 성립근거가 된다. 국토 전체적인 측면에서 부동산의 부존량은 일정하나(거시적 관점, 고전학파) 개별 용도의 관점에서는 용도의 전환 등을 통하여 그 공급량을 변화(미시적 관점, 신고전학파)시킬 수 있다. 이를 통해 비로소 공급곡선이 탄력성을 가지게 된다. 다만 공급의 장기성이 소요된다.

2. 병합분할의 가능성

(1) 의의

토지는 이용목적에 따라 그 면적을 인위적으로 분할 · 병합하여 사용할 수 있다는 특성이다.

이와 같은 물리적 분할이외에도 권리 및 기간의 분할도 가능하다.

(2) 내용

- ① 최유효이용과의 관계: 효과적인 토지의 병합과 분할이 행해져야 토지가 최유효이용이 된다.
- ② 물리적 분할은 토지크기의 분할을 말하고, 권리측면에서의 분할은 소유권과 소유권이외의 권리로 나뉘는 것을 말하며, 전 기간의 대가인 가격과 용역기간동안의 대가인 임료로 나뉘는 것은 기간의 분할을 뜻한다.

(3) 파생현상

- ① 규모의 경제 개념의 적용이 가능하다.
- ② 플로티지(Plottage)현상(합필가치)을 발생시켜 한정가격의 성립근거가 된다.
- ③ 기여의 원칙과 한정가격 개념의 제시근거가 된다.

플로티지(합병증가)현상

주변에 인접한 토지와 합병하여 토지의 유용성을 증대시킴으로서 발생하는 가치상승분을 말한다.
이는 합병 후 토지가 면적, 형상, 도로접면조건 등에서 상태가 양호해지기 때문이다.

3. 사회적 · 경제적 · 행정적 위치의 가변성

(1) 의의

부동산의 인문적 환경으로서 사회적 · 경제적 · 행정적 위치가 시간이 흐름에 따라 변한다는 특성이다. 즉 인문적인 측면에서 토지는 결코 부동 · 불변이 아니라는 것으로 이러한 가변성이 부동산가격에 큰 영향을 미친다.

(2) 내용

- ① 사회적 위치의 가변성: 주거형태의 악화, 슬럼화, 공장의 전입, 공공시설의 이전 등으로 인한 사회적 환경의 악화 또는 개선 등 지역요인이 변화하는 것
- ② 경제적 위치의 가변성: 도로, 철도, 전철, 항만, 역 등의 신설, 이전, 축소, 확장 등으로 인한 시가지의 변화, 발전, 쇠퇴 등을 들 수 있다.
- ③ 행정적 위치의 가변성: 부동산에 대한 정부의 정책과 행정 등의 변동으로 부동산활동이나 가격이 직접 · 간접으로 영향을 받음으로써 부동산의 위치가 변화하는 것을 말한다. 토지제도, 토지이용활

동의 규제상태, 토지세제상태, 토지 및 건축물의 구조, 방화 등이 있다.

(3) 파생현상

- ① 장기적 배려가 요구되며, 예측과 변동의 원칙의 성립근거가 된다.
- ② 감정평가시 기준시점의 확정과 시점수정의 필연성이 제기된다.

부동산의 특성 정리

구 분	부동산활동	부동산가격	부동산시장	가격제원칙	평가3방식
고정성	임장, 정보활동 국지화	위치가격 잉여가치	추상적 시장 국지적 시장	적합 수익배분	사례수집범위 지역분석 토지잔여법
부증성	최/사 필요성	수요자 경쟁가격	시장의 불완전 수급조절곤란	최유효이용 경쟁	원가방식 적용배제
영속성	장기적배려 관리중요성	가격의 정의 교환/임료분리	투자 · 투기대상	예/변원칙 최/사원칙	직접환원법근거 토지감가 배제
개별성	개별적 활동	일물일가배제 가격형성 · 감가 · 수익의 개별화	건본거래 불가능 상품의 비표준화 개별적 시장	최/사원칙 대체원칙 제약	개별분석 사정보정필요
용도의다양성	최/사 성립근거	가격다원론 장기적배려	경제적 공급가능 용도별시장	대체 · 경쟁 최/사원칙	컨설팅 개별분석
병합 · 분할의 가능성	최/사	한정가격 병합분할로 인한 증감가	당사자만의 합리적 시장형성	기여원칙 수익 채증채감 수익배분	효용의 증감가 기여도 파악
사.경.행 위치의 가변성	정보활동 장기적 배려	가격의 이중성	파생수요	예측변동	시점수정필요 지역분석

03 기타의 특성

1. Improvements의 효용가변성

(1) 의의

- ① Improvements란 토지에 정착 또는 흡수되어 토지의 효용을 증대시키는 건축물 구조물 및 택지조성비 등을 말한다.

(2) Improvements의 유형 및 토지와와의 관계

- ① Improvements on land(토지상에 부가물)

토지와 별개의 부가물로서 건축물, 건물 등이 이에 속하며 이들은 토지와 별개로 평가의 대상이 된다.

- ② Improvements to land(토지에의 부가물)

그 가치가 토지에 화체되어 독립한 평가의 대상이 되지 않는 부가물로서 다리, 도로포장, 담장, 배수로, 상하수도 등이 이에 속한다.

(3) 토지가격과 관계

토지는 Improvements와의 유기적 결합을 통해 최대 효용을 발휘하게 된다. 즉 어떤 Improvements가 설치되었는가에 따라 토지가치는 변동한다.(건부감가의 발생가능)

(4) 가격원칙과의 관계

내부적 측면의 원칙(균형, 수익체증체감, 수익배분, 기여)을 통해 Improvements의 투자적절성을 판단할 수 있다.

(5) 평가 시 유의사항

Improvements가 최우효이용에 미달하는 경우 인근지역의 표준적 이용에 적합하다면 물리적 · 기능적 감가로 족하나 적합하지 못한다면 추가로 경제적 감가를 해야 한다.

2. 고가성

(1) 의의

부동산의 경제가치가 다른 재화에 비해 고가여서 저소득층의 시장참여가 제한되는 속성을 말한다.

(2) 해결방안

- ① 부동산증권화를 통해 거액의 부동산을 다수의 소액지분증권으로 나누어 팔면 저소득층도 부동산을 구매할 수 있다.
- ② 금융기관의 대출금리, 대출조건 등을 완화하여 구매력을 상승시켜 줄 수 있다.

3. 인접성**(1) 의의**

토지는 지표의 일부이며, 따라서 물리적으로 보는 토지는 반드시 다른 토지와 연결되어 있다는 특성이 있다. 특정 토지의 개발과 사용은 인접토지에 커다란 영향을 주기 때문에 외부 경제 및 불경제와 밀접한 관계가 있다.

(2) 파생현상

- ① 각각의 부동산은 인지와의 협동적 이용을 필연케 한다.
- ② 토지이용에 있어 협동적 논리주창의 근거가 된다.
- ③ 소유와 관련하여 경계문제를 불러일으킨다.
- ④ 가격구성에 있어 인접지의 영향을 받게 되며 지역분석을 필연케 한다.
- ⑤ 개발이익의 사회적 환수논리의 근거가 된다.

4. 위치성**(1) 개요**

토지의 위치는 지리적으로 결정되는 절대적 위치와 주변의 토지이용에 따라 결정되는 상대적 위치가 있다. 토지의 위치성이란 특정부지의 토지이용이 상대적 위치(경제적 위치)에 따라 영향을 받는 것을 말한다.

(2) 위치성에 영향을 주는 요인

토지의 위치성은 특정토지에 대한 개인이나 집단의 상호 선택과 선호의 결과로서 나타난다. 인구성장의 정도, 공공시설의 유용성, 생활양식의 변화, 정부정책의 변화 등 사회·경제·행정적 요인의 변화는 특정 토지의 위치성에 많은 영향을 미친다.

(3) 접근성의 중요성

부동산의 위치성에 가장 중요한 영향을 미치는 것은 접근성이다. 접근성이란 대상부동산이 위치하는 장소에서 다른 장소에 도달하는 데 소요되는 시간·경비·노력 등으로 측정되는 상대적 비용을 말하며, 접근성에 따라 부동산 가치는 크게 영향을 받는다.

5. 3분법에 의한 토지의 특성

부동산의 특성은 물리적 · 경제적 · 제도적 특성으로 나눌 수 있다. 이 중 물리적 특성은 다시 일반적 특성과 개별적 특성으로 나뉜다. 일반적 특성은 모든 부동산이 공통적으로 가지고 있는 특성을 말하고, 개별적 특성은 개별부동산이 가지고 있는 위치, 모양, 크기 등에 관한 특성을 말한다.

물리적 특성	일반적 특성	부동성, 불괴성, 이질성, 비생산성
	개별적 특성	지형, 토양, 크기와 모양
경제적 특성	분할가능성, 변용성, 위치성, 내구성	
제도적 특성	부동산법, 공공규제, 협회와 조직, 사회관습	

제2절 건물의 특성

1. 개요

건물은 토지와 달라서 인위적인 성격이 가미되기 때문에 생산이 가능하고, 내용연수를 가진 내구 소비재로서 다음과 같은 특성을 가진다.

2. 비영속성

건물은 토지와는 달리 인위적인 축조물이기 때문에 재생산이 가능한 내구소비재이며 내용연수를 가진 비영속적인 특징을 가지고 있다. 건물은 개수나 보수 등으로 어느 정도 수명을 연장할 수 있다.

3. 생산가능성

일정한 설계에 따라 다량의 아파트나 연립주택 및 빌딩 등을 건축할 수 있고, 개축이나 증축 등으로 그 규모를 증가시킬 수 있기 때문에 건축에 의한 생산가능성이라는 특성을 지니고 있다.

4. 비개별성(동질가능성)

건물은 인위적인 축조물이기 때문에 동일한 형이나 구조 및 규격의 건물을 생산 할 수 있으므로 동질성의 특성을 지닌다.

5. 이동가능성

아파트나 주택, 빌딩 등 건물은 원칙적으로 부동산성에 해당된다고 볼 수 있으나 최근 이동가능한 모빌하우스 등의 등장과 이축기술의 발달로 비이동성의 특성이 있다고 주장할 수 없게 되었다.

6. 토지와와의 일체성 · 종속성(부속성)

건물은 토지 위에 정착하여 축조되는 것이기 때문에 그 정착된 토지를 개별적으로 지배하는 특성, 즉 토지의 개별적 요인의 지배성을 가지고 있다. 예컨대, 토지 위에 어떤 건물이 들어서 있는가에 따라 토지의 효용이나 가치가 결정되기도 한다. 또한 건물은 토지위에 정착하여 축조되는 것이기 때문에 그 정착된 토지의 지배를 받기도 한다. 예를 들면 지역지구제의 실시 등이 대표적인 예이다. 따라서 건물은 토지를 지배하기도 하고 토지의 지배를 받기도 하는 특성을 지닌다고 할 수 있다.

제1편

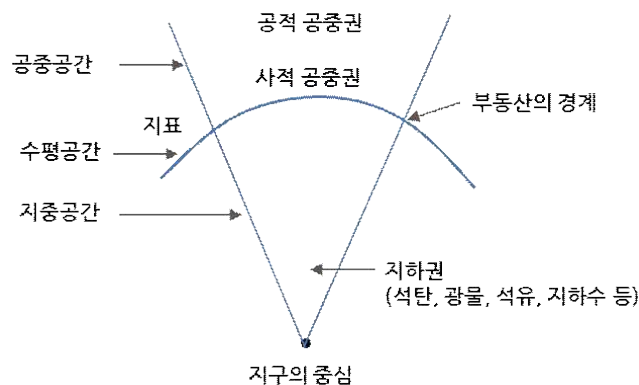
제3절 부동산의 법적성격

1. 부동산소유권의 범위

(1) 공간적 범위

① 범위와 내용

- ㉠ 부동산은 수평공간, 공중공간, 지중공간의 3차원 공간으로 구성되어 있다. 공간으로서의 토지는 지표뿐만 아니라 지하와 공중을 포함하는 입체공간을 의미한다.
- ㉡ <민법> 제212조의 <토지의 소유권은 정당한 이익이 있는 범위 내에서 토지상하에 미친다.>라는 규정은 토지소유권의 효력범위를 입체적으로 인정하고 있다. 하지만 토지소유권의 공간적 범위는 지상 및 지하에 무한정 확장되는 것이 아니라 사회통념이나 법의 허용범위 내에서 그 경제적 가치가 인정되는 한도까지로 하고 있다.



② 지표권

지표권이란 토지소유자가 토지 지표를 배타적으로 이용하여 작물을 경작하거나 건물을 건축할 수 있는 등의 권리를 말한다. 예를 들어 지표수를 이용하는 등의 권리도 이에 해당하는 것으로 물에 관한 권리 등이 있다.

③ 지하권

- ㉠ 지하권이란 토지소유자가 지하공간에서 어떤 이익을 얻거나 지하공간을 사용할 수 있는 권리를 말한다. 국가에 따라서는 지하권을 토지소유자의 권리로 모두 인정하는 나라도 있지만 일부를 인정하는 나라도 있다.
- ㉡ 우리나라에서는 광업권의 객체인 광물에 대하여는 토지소유자의 소유권이 미치지 못한다고 본다. 즉, 토지에 대한 소유권은 <광업권>에 의한 광물(금속, 비금속, 유전)의 조광권이나 <항공법>에 의한 항공로에 대해서는 영향을 미치지 않는 것으로 규정하고 있다.
- ㉢ 최근에는 지하철이나 지하상가 등 지하공간의 이용이 증대되고 건물이 초고층화되는 추세여서 정확한 토지소유권의 범위에 대해서는 법원의 판단에 의존하는 경향이 있다. 서울시의 조례에서는 토지의 용도와 이용상태에 따라 한계심도 이내의 토지의 경우에는 지하공간 이용시 깊이 에 따른 이용저해율을 적용하여 보상할 수 있도록 규정하고 있다.

추가자료 한계심도

한계심도는 토지소유자의 통상적 이용행위가 예상되지 않으며 지하시설물 설치로 인하여 일반적인 토지이용에 지장이 없는 것으로 판단되는 깊이를 말한다.

서울시의 현행 규칙에 의하면 지하철 공사 등으로 지하공간의 이용이 저해되는 한계심도는 용도지역별로 다르나 최대 40m로 규정하고 있다.(동 조례에 의하면 고층시가지는 40m, 중층시가지는 35m, 저층시가지 및 주택지는 30m, 농지·임지는 20m로 한다.) 이 범위 내에서는 깊이에 따른 이용저해율에 따라 보상하도록 되어 있다.

④ 공중권

- ㉠ 공중권이란 토지소유자가 공중공간을 타인의 방해 없이 일정한 고도까지 포괄적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다. 즉, 공중권이란 소유권자가 토지구역상의 공중공간을 타인에게 방해받지 않고 정당한 이익이 있는 범위 내에서 이용·관리할 수 있는 권리를 말한다.
- ㉡ **사적 공중권**: 일정범위의 공중공간을 토지소유자 개인이 사용할 수 있는 권리를 말한다.
- ㉢ **공적 공중권**: 일정범위 이상의 공중공간을 공공기관이 공익목적의 실현을 위하여 사용할 수 있는 권리로서, 항공기의 운항이나 전파의 교신 등에 이용된다.

(2) 내용적 범위**① 점유권**

점유권은 대상부동산을 현실적으로 지배하고, 무기한 동안 배타적인 점유상태를 유지할 수 있는 권리를 의미한다.

② 사용권

사용권이란 소유권에 법적 하자가 없고 그 용도가 합법적인 한, 어느 누구의 간섭을 받지 않고 대상부동산을 사용하고 향유할 수 있는 법적인 권리를 말한다.

③ 처분권

처분권이란 부동산소유권의 전부나 일부를 아무 때나 처분할 수 있는 소유자의 권리를 의미한다.

제1편

2. 부동산소유권의 분할

부동산소유권은 여러 권리의 묶음으로 이해할 수 있다. 권리의 묶음을 구성하고 있는 개별적인 권리는 각기 경제적 가치를 구성하고 별도로 처분할 수 있다. 이러한 원리에 따라 부동산소유권 으로부터 경제적 가치가 있는 권리를 새로 창출하여 분할하는 것을 <파인애플기법>이라고 한다.



02

부동산학 각론

부동산 경제론

제1절 수요이론

1. 부동산수요의 개념

- ① <수요>란 일정기간 동안에 주어진 가격으로 소비자가 재화나 서비스를 구매하고자 하는 욕구를 말하며, <수요량>이란 주어진 가격수준으로 소비자가 구입하고자 의도하는 재화나 서비스의 총량(최대수량)을 말한다.
- ② 수요는 소비자가 실제로 구입한 양이 아니라 의도된 양을 나타내는 사전적 개념이다.
- ③ 일반적으로 수요라 함은 <유효수요>를 의미한다. 유효수요란 <살 의사>와 <지불능력>을 갖춘 수요를 의미하며, 살 의사를 <욕구>, 지불능력을 <구매력>이라고 한다.
- ④ 부동산수요는 고가성이 있으므로 구매욕구 뿐만 아니라 실질적 구매력을 수반하는 유효수요를 의미한다.
- ⑤ 수요는 일정시점이 아니라 일정기간에 걸쳐서 측정되는 유량(flow)의 개념이다.

유량(flow)과 저장(stock)

- ① 경제변수는 <일정기간 동안>에 측정되는 변수인 유량과 <일정시점>에서 측정되는 저장으로 구분된다.
- ② 일정 기간 동안 지어진 신규주택수는 유량에 해당한다. 그러나 일정 시점에 존재하는 주택수는 저장에 해당한다.
- ③ 경제학에서 별다른 언급 없이 그냥 수요와 공급이라 함은 대부분의 경우 유량의 수요와 유량의 공급을 의미한다.
- ④ 일반재화와 달리 부동산은 내구재이기 때문에 분석시 저장의 개념을 사용해야 할 경우가 있다.

구분	개념	예
저장	<일정시점>을 기준으로 측정하는 변수	주택재고량, 부동산투자회사의 자산가치, 국부, 인구, 외환보유액, 통화량, 노동량, 자본량 등
유량	<일정기간>을 기준으로 측정하는 변수	임대료 수입, 신규주택공급량, 주택거래량, 부동산회사의 당기순이익, 순영업소득, 국민 총생산, 가계소득, 근로자의 임금 등

2. 부동산수요의 분류와 특징

(1) 부동산수요의 분류

① 유효수요와 잠재수요

- ㉠ **유효수요**: 실질적인 구매력을 동반한 <실질적 수요>라고도 한다.
- ㉡ **잠재수요**: 구매력이 부족하여 유효수요에는 해당되지 아니하나 수요주체의 사정·여건 변화에 따라 유효수요화 될 수 있는 <예비적 수요>를 말한다.

② 본원적 수요와 파생적 수요

- ㉠ **본원수요**: 인간의 욕망을 직접적으로 충족하는 재화를 소비재라 하고 그러한 소비재에 대한 수요를 <직접수요>라 한다.
- ㉡ **파생수요**: 직접수요를 충족시키기 위해 간접적·파생적으로 발생하는 수요를 말한다.
예를 들어 빵이 직접수요라면 빵을 만들 밀가루를 얻기 위해 농토에 대한 수요가 발생하는 것을 파생수요라고 한다.

③ 가수요와 실수요

- ㉠ **가수요**: 부동산투자는 취득, 운영, 처분의 단계를 거치는데 이중 운영의 의사가 없는 투기적 수요를 말한다.(예 지가상승을 노린 부동산매매)
- ㉡ **실수요**: 부동산을 실제로 사용하고자 하는 의도가 있는 수요로, 가수요에 대비되는 개념으로 사용된다.(예 신혼전세집 임차)

④ 신규수요와 교체수요

- ㉠ **신규수요**: 수요자가 최초로 부동산을 구매하려는 수요를 의미한다. 주택의 신규수요는 결혼이나 분가, 이혼 등으로 인해 발생하는 경우가 많다.
- ㉡ **교체수요**: 현재 보유하고 있는 상품을 대체하기 위해 새로운 상품을 찾는 수요를 말한다.
(예 다세대주택 보유자가 아파트를 구매하려는 경우)

⑤ 자가수요와 차가수요

- ㉠ **자가수요**: 주택을 소유하려는 수요를 의미하며, <매수수요>라고도 한다.
- ㉡ **차가수요**: 주택에 대한 임차수요를 의미한다.

(2) 부동산수요의 특징

- ① 부동산의 고가성으로 유효구매력을 갖추어야 수요로 작용할 수 있으며, 부동산금융활동이 구매력에 중요한 영향력을 미친다.
- ② 부동산의 종별과 유형에 따라 그 수요에 영향을 미치는 요인은 차이가 있다.
- ③ 일반재화에 비해 법적 규제가 복잡하고 고가성이 있으므로 구매과정에서 검토해야 할 사항이 많다.

- ④ 부동산의 규모나 종류에 따라 가격탄력성이 달라진다.
- ⑤ 부동산은 담보 및 임대능력이 있어 수요가 낮아도 가격이 일정수준이하로 하락하지 않는 <가격의 하방경직성>이 있다.

3. 수요의 법칙과 수요곡선

(1) 수요의 법칙

다른 모든 조건이 일정할 때, 재화의 가격이 상승하면 그 상품의 수요량은 감소하고, 가격이 하락하면 수요량은 증가한다. 이러한 가격과 수요량 사이의 역의 관계를 수요의 법칙이라 한다.

추가자료 수요법칙의 예외

1. 가수요

가격이 상승하리라 예상될 때 증가하는 수요를 말한다.

2. 기펜재

가격하락시 수요량이 감소하는 재화이다.

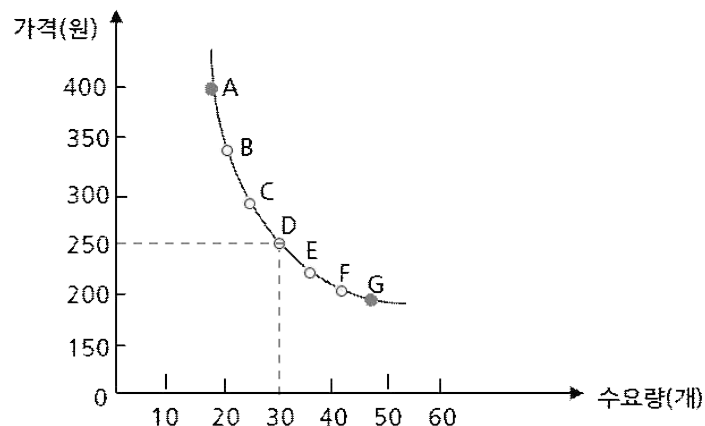
(예) 라면의 가격이 하락했을 때 소득증가효과로 라면 대신 짬뽕을 구입하여 사용하게 되는 경우에 라면은 기펜재가 된다.)

3. 베블렌효과

가격상승시 수요량이 증가하는 과시성 소비를 의미한다.

(2) 수요곡선

Y축을 가격, X축을 수요량으로 설정한 좌표평면상에서 일정한 조건 아래에서 성립할 수 있는 여러 가지 가격과 수요량의 조합들을 연결한 곡선이다. 수요곡선은 수요법칙에 따라 일반적으로 우하향한다.



추가자료 수요곡선이 우하향하는 이유

1. 기회비용

- (1) 개념: 기회비용이란 어떤 대안을 선택함으로써 인해서 포기해야 하는 다른 대안의 가치를 말한다.
- (2) 단위당 임대료가 상승했을 때 동일한 주거공간을 그대로 사용하기 위해서는 그만큼 다른 재화의 사용을 희생해야 한다. 그렇지 않으려면 사무실 공간의 사용을 줄여야만 한다.

2. 가격효과: 소득효과와 대체효과를 합한 합성효과를 <가격효과>라 한다.

(1) 소득효과

- ① 개념: 소득효과란 소득이 줄어들어 따라 소비를 줄이는 현상을 말한다.
- ② 임대료가 상승했다는 말은 소비자의 소득이 상대적으로 줄어들었다는 것을 의미한다. 소득이 줄어들게 되면, 주택이든 다른 재화든 소비자는 그전보다 적은 양의 재화를 소비할 수밖에 없다.

(2) 대체효과

- ① 개념: 대체효과란 어떤 재화의 가격이 상승했을 때, 그 재화의 소비가 줄고 대체관계에 있는 재화의 소비가 늘는 현상을 말한다.
- ② 이 같은 현상이 발생하는 것은, 소비자가 주어진 예산으로 효용극대화를 달성하기 위한 소비행위를 하기 때문이다.

제2편

(3) 개별수요곡선과 시장수요곡선

- ① 개별수요곡선이란 개별소비자 한 사람 한 사람의 수요곡선을 말한다.
- ② 시장수요곡선은 각 가격수준에 해당하는 개인의 수요량을 전부 합한 것으로, 개별수요곡선의 수평적 합계로 도출된다. 다시 말해서 각 가격에서 시장수요량을 구하기 위해서는 그 가격에 대응하는 개별수요곡선의 가로축에 나타난 수요량을 더한다는 것이다.
- ③ 일반적으로 시장수요곡선은 개별수요곡선보다 완만한(탄력적) 형태가 된다.

추가자료 시장수요곡선의 수학적 도출

1. 시장수요곡선은 개별수요곡선을 수평으로 합하여 구하는데, 개별수요곡선을 수평으로 합한다는 것은 각각의 가격수준에서 소비자들이 구입하고자 하는 재화의 <수량을 합한다>는 의미이다.
2. 그러므로 개별수요함수를 합하여 시장수요함수를 구할 때는 반드시 개별수요함수를 Q에 대하여 정리한 다음 합해야 한다.
3. 예를 들어, 甲의 수요함수가 $P = 20 - \frac{1}{2}q$ 이고 乙의 수요함수가 $P = 10 - \frac{1}{3}q$ 로 주어져 있다면 시장수요함수를 구하기 위해서는 아래와 같이 q에 대하여 정리한 다음 합해야 한다.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{甲의 수요함수} & : & q = 40 - 2P \\
 + \text{乙의 수요함수} & : & q = 30 - 3P \\
 \hline
 \text{시장수요함수} & : & Q = 70 - 5P
 \end{array}$$

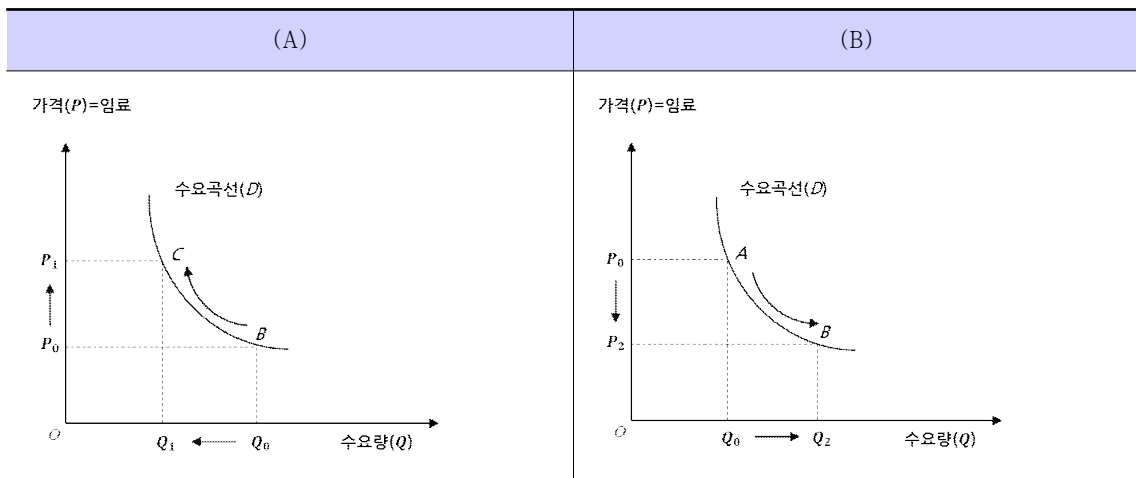
4. 수요함수

- ① <수요함수>란 일정기간 동안 어떤 재화의 수요와 그 수요에 영향을 주는 결정요인들 간의 관계를 함수형태로 나타낸 것이다.
- ② 단위시간당 사람들이 보유하고자 하는 주택의 수요량은 주택의 가격, 소비자의 소득, 소비자의 기호, 연관상품의 가격, 소비자의 예상, 소비자의 재산 등에 영향을 받는다.

5. 수요량의 변화와 수요의 변화

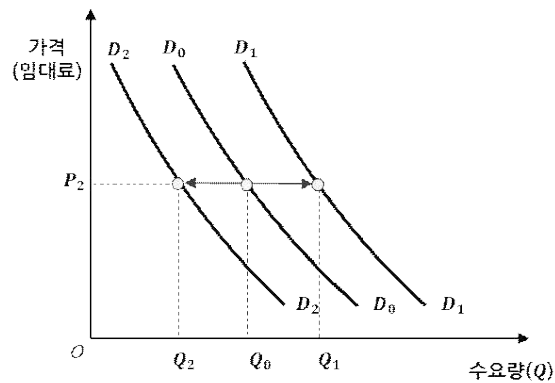
(1) 수요량의 변화

수요량의 변화란 가격이 변함에 따라 동일한 수요곡선상에서 수요량이 변화하는 것을 의미한다.



(2) 수요의 변화

수요의 변화란 수요 자체에 대한 변화이다. 수요의 변화는 곡선 자체를 상하로 이동시킨다.



수요의 변화	수요량의 변화
㉠ 가격 이외의 여러 가지 요인들, 즉 소득수준, 인구수, 소비자의 선호, 다른 재화의 가격 등의 변화로 그 재화의 수요가 변화하는 것을 말한다. ㉡ 수요 곡선 자체의 이동이 발생한다. ㉢ 좌측(좌하향)이동 ⇨ 수요 감소 우측(우상향)이동 ⇨ 수요 증가	㉠ 가격변화에 따라 소비자가 구입하고자 의도하는 그 재화의 수량이 변화하는 것을 말한다. ㉡ 수요곡선 상에서의 이동이 발생한다. ㉢ 가격상승 ⇨ 수요량 감소 가격하락 ⇨ 수요량 증가

(3) 수요의 변화요인

① 소득과 수요의 변화

- ㉠ **정상재**: 다른 조건이 불변일 때, 소득이 증가하면 수요가 증가하고, 소득이 감소하면 수요가 감소하는 재화를 말한다. 따라서 정상재의 경우 소득이 증가하면 수요곡선이 우측으로 이동하고, 소득이 감소하면 수요곡선이 좌측으로 이동한다.
- ㉡ **열등재**: 다른 조건이 불변일 때, 소득이 증가함에 따라 수요가 감소하고, 소득이 감소하면 수요가 증가하는 재화를 말한다. 따라서 열등재의 경우는 정상재와 반대로 수요곡선이 이동한다.
- ㉢ **중간재**: 소득이 변하더라도 동일한 가격에서 수요량이 전혀 변하지 않는 재화를 말한다 (예) 소금, 간장 등).

② 연관재와의 가격과 수요의 변화

- ㉠ **대체재**: 한 재화의 가격이 상승(하락)함에 따라 다른 한 재화의 수요가 증가(감소)하는 경우를 대체재라고 한다(예) 커피와 녹차, 콜라와 사이다, 쇠고기와 돼지고기 등). 녹차와 커피의 경우, 녹차가 가격이 올라가면 커피가격이 상대적으로 하락하여 커피수요가 증가하게 되며, 커피의 수요곡선이 우측으로 이동한다(X재 가격 ↑ ⇨ Y재 수요 ↑).
- ㉡ **보완재**: 한 재화의 가격이 상승(하락)함에 따라 다른 한 재화의 수요가 감소(증가)하는 경우를 보완재라 한다(예) 커피와 프림, 안경테와 안경알, 자동차와 휘발유 등). 프림과 커피의 경우, 프림의 가격이 상승하면 프림의 수요량이 감소하므로 커피의 수요량도 감소하게 된다. 이때 커피의 수요곡선은 좌측으로 이동한다(X재 가격 ↑ ⇨ Y재 수요 ↓).
- ㉢ **독립재**: 한 재화의 가격이 다른 재화의 수요에 아무런 영향을 주지 않고, 따라서 수요곡선도 불변인 두 재화를 독립재라 한다.

③ 심리적 요인(미래에 대한 기대)과 수요의 변화

- ㉠ 주택에 대한 수요량은 소비자들의 심리적 요인에 의해서도 많은 영향을 받는다. 시장의 힘에 의한 것이든 정부정책과 같은 비시장의 힘에 의한 것이든 간에, 앞으로 주택가격이 오를 것이라는 기대감이 크면, 주택에 대한 수요도 증가한다.
- ㉡ 해당 재화에 대한 소비자의 선호도가 증가하면 수요가 증가한다.

④ 기타

- ㉠ 광고의 증가는 해당 재화의 수요를 증가시킨다. 광고의 목적은 수요곡선을 우측으로 이동시키고 보다 비탄력적으로 만들기 위한 것이다.
- ㉡ 인구의 증가, 금리의 하락, 규제완화, 신용에 대한 유용성 증가, 세금의 감소 등은 수요를 증가시키는 요인이 되며 따라서 수요곡선을 우측으로 이동시킨다.

구분	수요의 증가	수요의 감소
변동	수요곡선이 우측으로 이동	수요곡선이 좌측으로 이동
원인	• 인구의 증가 • 소득수준의 향상(정상재) • 대체재의 가격 상승 • 보완재의 가격 하락 • 기호 및 선호의 증가 • 가격상승 예상 • 금리의 하락	• 인구의 감소 • 소득수준의 하락(정상재) • 대체재의 가격 하락 • 보완재의 가격 상승 • 기호 및 선호의 감소 • 가격하락 예상 • 금리의 상승

제2절 공급이론

1. 부동산공급의 개념

- ① ‘공급’이란 일정기간 동안에 주어진 가격으로 생산자가 재화나 서비스를 판매하고자 하는 욕구를 말하며, ‘공급량’이란 주어진 가격수준으로 생산자가 판매하고자 의도하는 재화나 서비스의 총량을 말한다.
- ② 공급은 일정시점이 아니라 일정기간에 걸쳐서 측정되는 유량의 개념이다. 다만 일정한 경우에는 저량의 개념이 사용되기도 한다.
- ③ 공급은 생산자가 실제로 판매한 양이 아니라 판매하겠다는 의도된 양을 나타내는 사전적 개념이며, 유효공급을 의미한다.

2. 부동산공급의 특징

- ① 부동산의 내구성으로 인하여 신규건설부동산 뿐만 아니라 재고부동산도 공급에 포함된다.
- ② 부동산의 공급은 장기성을 요하므로 공급에 시차가 발생한다.(거미집이론)
- ③ 토지의 물리적 저량공급은 생산공급이 아닌 보유공급으로 소유권이전에 불과하다.
- ④ 토지의 부증성으로 원칙적으로 토지의 공급은 불가하나, 용도의 다양성으로 인하여 경제적 공급이 가능하다.

3. 종류

(1) 토지의 공급

① 물리적 공급

평야, 계곡 등 자연물로서 공급된 지표의 총량을 물리적 공급이라 한다. 본원적 · 선천적 토지의 부존량으로 그 양을 인위적으로 늘릴 수 없다. 공급곡선은 완전비탄력적이 된다.

② 경제적 공급

㉠ 토지의 경제적 공급이란 물리적으로 공급되어 있는 토지를 효율적으로 이용함으로써 경제적 측면의 이용도를 증대시키는 인위적인 공급을 말한다.

㉡ 경제적 공급의 유형

- ㉢ 토지의 개발
- ㉣ 토지이용의 집약화,
- ㉤ 용도전환,
- ㉥ 공법상 규제의 완화,
- ㉦ 토지이용의 대체개발 및 세필화,
- ㉧ 토지의 투자수요 흡수,
- ㉨ 교통체계의 건설 등

㉩ 경제적 공급의 역할

물리적 측면에서만 보면 토지의 공급은 불가능하므로 토지에 대한 수요 · 공급원칙이 제약을 받으나 경제적 공급측면에서 보면 공급의 탄력성이 인정된다. 또한 경제적 공급에 따른 최유효이용 방안도 예측할 수 있고 최유효이용의 범위를 확장시켜주는 역할도 한다.

(2) 주택의 공급

① 주택저량(housing stock)과 주택유량(housing flow)

㉠ 주택저량의 공급량

<일정시점>에 시장에 존재하는 주택의 양이다. <일정시점>을 전제하고 있으므로 공급량이 고정되어 있다.

㉡ 주택유량의 공급량

<일정기간 동안에> 시장에 공급되는 주택의 양이다. 일정기간을 전제로 하므로 신축을 통한 공급량 증가가 가능하다.

② 주택공급곡선

- ㉠ 주택의 단기공급곡선(저량공급곡선): 단기에 공급은 고정적이므로 완전 수직(완전 비탄력적)이다.
- ㉡ 주택의 장기공급곡선(유량공급곡선): 장기에는 더 탄력적이 되므로 우상향한다.

4. 공급의 법칙과 공급곡선

(1) 공급의 법칙

- ① 다른 조건이 동일할 경우, 부동산의 공급량은 가격에 비례한다. 단위당 가격이 상승하면 공급량이 증가하고, 가격이 하락하면 공급량은 감소한다. 즉, 가격(임대료)과 공급량 사이의 정(+)의 관계를 ‘공급법칙’이라 한다.
- ② 가격과 공급량이 정(+)의 관계에 있으므로 공급곡선을 좌표평면 위에 나타내면 ‘우상향’하는 곡선의 모양을 갖는다.

(2) 공급곡선

- ① ‘공급곡선’이란 단위당 가격(임대료)과 공급량과의 관계를 그래프로 나타낸 것이다.
- ② ‘공급곡선’이란 각 임대료 수준에서 생산자가 기꺼이 공급하려 하고 또한 할 수 있는 공급량을 서로 연결한 곡선이다.
- ③ 부동산의 공급량은 생산비와 밀접한 관계가 있다.

(3) 개별공급곡선과 시장공급곡선

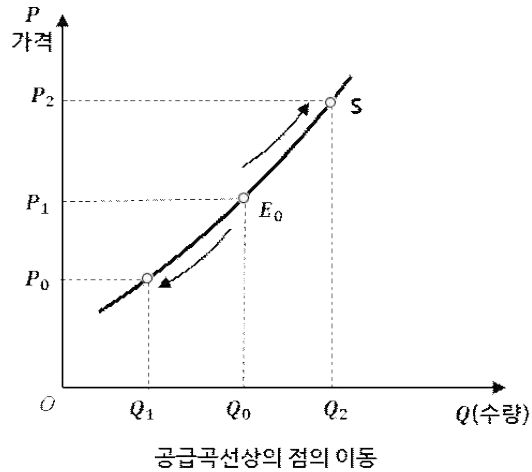
- ① 개별공급곡선이란 개별생산자들이 각각의 가격에서 공급하고자 의도하는 재화와 서비스의 수량을 나타내는 곡선을 말한다.
- ② 시장공급곡선은 개별공급곡선의 수평적 합으로 도출되는데, 일반적으로 시장공급곡선은 개별공급곡선보다 완만한(탄력적) 형태이다.

5. 공급함수

- ① <공급함수>란 공급량과 공급량에 영향을 미치는 여러 변수들의 관계를 식으로 표시한 것을 말한다.
- ② 공급량은 재화의 가격, 생산기술, 생산요소가격, 연관상품의 가격, 공급자의 예상 등의 영향을 받는다.

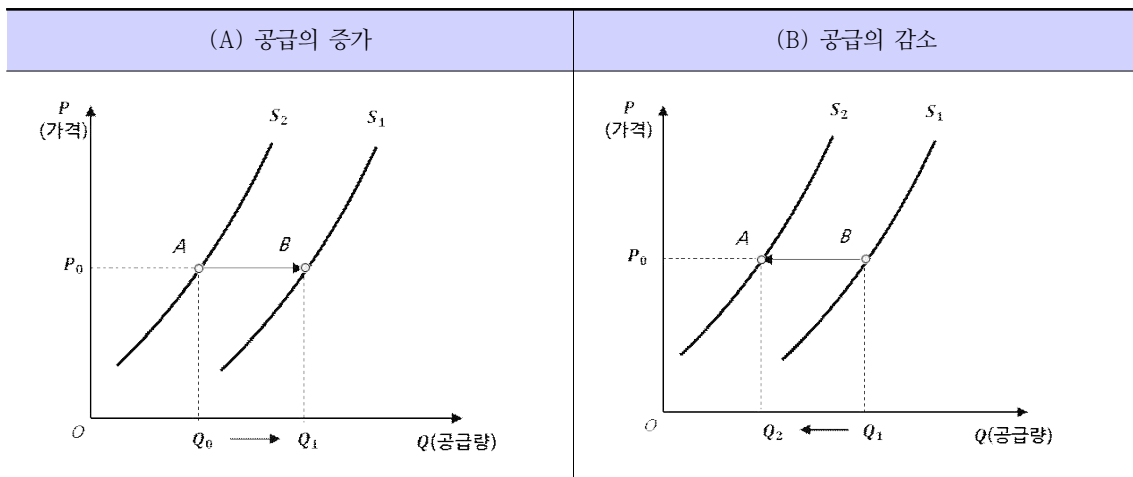
6. 공급량의 변화와 공급의 변화

(1) 공급량의 변화



(2) 공급의 변화

- ① 공급의 변화는 해당재화의 가격이 일정할 때, 가격 이외의 요인이 변함에 따라 공급곡선 자체가 이동하는 것을 말한다.
- ② 공급이 증가하면 공급곡선이 우측으로 이동하고, 감소하면 좌측으로 이동한다.



(3) 공급의 변화요인

- ① 수요곡선의 경우와 마찬가지로 해당 재화 가격의 변동은 공급곡선상의 변화를 일으키지만, 나머지 변수의 변동은 공급곡선 자체를 변화시킨다.
- ② 공급곡선상의 변화를 '공급량의 변화'라고 하고, 공급곡선 자체의 변화를 '공급의 변화'라 한다고 함은 이미 언급한 바와 같다.

추가자료 공급변화의 요인

1. 생산요소 가격의 변화 : 생산요소의 가격이 하락하면 공급이 증가한다.
2. 생산기술의 변화 : 생산기술이 진보하면 공급이 증가한다.
3. 매도자수의 변화 : 매도자의 수가 증가하면 공급이 증가한다.
4. 가격변화예상 : 장래 가격이 상승할 것으로 예상되면 나중에 판매하기 위해 공급을 줄인다.
5. 이자율의 변화 : 이자율이 하락하면 이자비용이 감소하여 공급이 증가한다.
6. 정책의 변화 : 공적규제가 종전보다 완화되면 공급이 증가한다.

공급의 변화	공급량의 변화
① 공급곡선을 도출할 때 일정하다고 가정했던 여러 가지 요인들, 즉 기술수준, 생산요소가격, 다른 재화의 가격, 경기전망 등의 변화로 그 재화의 공급이 변화하는 것을 말한다. ② 공급곡선 자체가 이동하는 것을 말한다. ③ 좌측(좌상향) 이동 ⇨ 공급 감소 우측(우하향) 이동 ⇨ 공급 증가	① 가격변화에 따라 생산자가 공급하고자 의도하는 그 재화의 수량이 변화하는 것을 말한다. ② 공급곡선 상에서의 이동이 발생한다. ③ 가격 상승 ⇨ 공급량 증가 가격 하락 ⇨ 공급량 감소

제3절 거미집 이론

1. 거미집이론의 의의

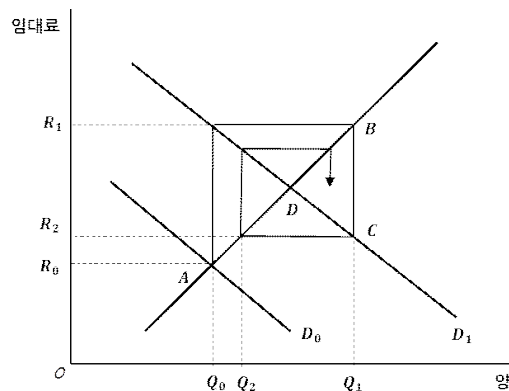
(1) 의의

거미집이론이란 에치켈(M. J. Ezekel)이 연구한 것이다. 수요와 공급의 동태적 응용이론으로 특정 재화시장이 불균형상태에서 균형상태로 조정되는 과정이 마치 거미집모양과 같다는 것이다. 거미집이론은 주로 배추, 고추 등의 농산물과 같이 공급량이 시차를 두고 반응하는 경우를 설명한다.

(2) 기본가정

- ① 재화의 수요는 같은 기의 해당 재화가격의 함수이다.
- ② 재화의 공급은 전기의 해당 재화가격의 함수이다.(정태적 기대)
- ③ 공급자가 현재의 시장임대료에만 반응한다는 것을 가정한다.

2. 거미집모형에 의한 수급조정과정



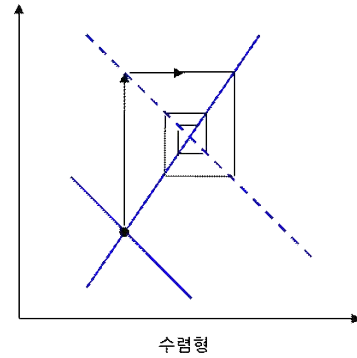
- ① 부동산은 수요가 급증한다고 하더라도, 공급은 이에 즉각적으로 반응하지 못한다. 따라서 단기에 가격이 급등하게 된다.
- ② 가격이 상승하면 공급자들은 새로운 건설에 착공한다. 그러나 완공까지는 상당한 기간이 걸린다. 공급량이 증가하면 수요초과가 해소되어 가격이 하락하기 시작한다. 가격이 하락하기 시작해도 이미 착공한 물량이 계속해서 완공되므로 이제는 오히려 초과공급이 나타난다.
- ③ 초과공급은 가격하락을 유발하고 오랜 기간 공실로 남아있게 된다.
- ④ 이러한 현상은 생활필수품 성격의 주거용 부동산보다는 상업용 부동산이나 공업용 부동산의 경우에 더욱 빈번하다.

3. 시장균형의 안정과 불안정

(1) 수렴형

공급곡선 기울기의 절대값이 수요곡선 기울기의 절대값보다 크면 가격은 균형점으로 접근한다.

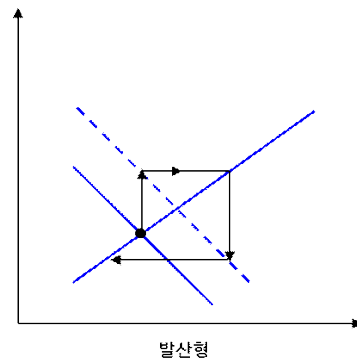
- ① 수요곡선의 기울기 < 공급곡선의 기울기
- ② 수요의 가격탄력성 > 공급의 가격탄력성



(2) 발산형

수요곡선 기울기의 절대값이 공급곡선 기울기의 절대값보다 크면 가격은 균형점에 접근하지 않고 점차 균형점으로부터 이탈해 간다.

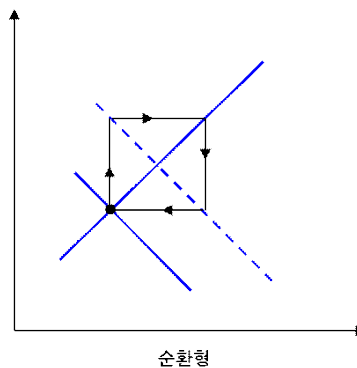
- ① 수요곡선의 기울기 > 공급곡선의 기울기
- ② 수요의 가격탄력성 < 공급의 가격탄력성



(3) 순환형

수요곡선 기울기의 절대값과 공급곡선 기울기의 절대값이 동일하면 같은 궤적으로 거래량과 가격이 순환한다.

- ① 수요곡선의 기울기 = 공급곡선의 기울기
- ② 수요의 가격탄력성 = 공급의 가격탄력성



4. 거미집 모형의 가정과 한계

- ① 거미집모형은 공급자가 현재의 시장임대료에만 반응한다는 것을 가정하고 있다. 그러나 현실적으로 공급자가 언제나 현재의 시장임대료에만 반응한다고는 볼 수 없다.
- ② 공급자가 만약 합리적이라고 한다면, 부동산시장의 이 같은 특성을 알고 있는 공급자는 이런 식으로 반응하지는 않을 것이다. 즉, 비록 현재의 임대료가 높다고 하더라도, 초과공급이 예상될 경우에는 쉽사리 새로운 부동산의 건설에 착공하지는 않을 것이다.

부동산 시장론

제1절 부동산시장

1. 부동산시장의 개념

(1) 부동산시장의 정의

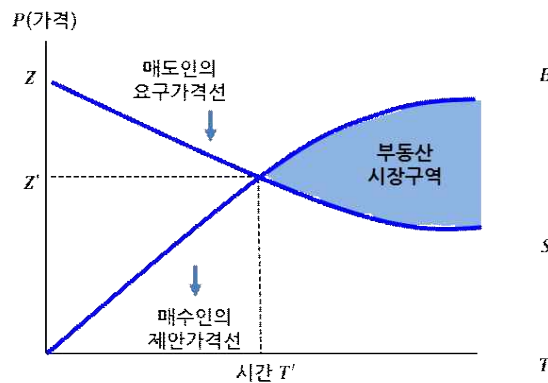
- ① 부동산시장은 지리적 위치의 고정성으로 인하여 시장권역이라는 지리적 공간을 고려해야 한다.
(구체적 시장)
- ② 부동산시장이란 양, 질, 위치 등 여러 가지 측면에서 유사한 부동산에 대해 그 가격이 균등해지는 경향이 있는 지리적 구역이라고 정의된다.
- ③ 보이스(B. N. Boyce)에 의하면 부동산 시장이란 <부동산 권리의 교환, 상호 유리한 교환으로서 가액결정, 경쟁적 이용에 따른 공간배분, 토지와 공간이용의 패턴결정 및 수요와 공급에 의해서 가격이 결정되는 상업활동>이라고 정의하였다.
- ④ 부동산시장은 경제활동별 지대지불능력에 따라 토지이용의 유형을 결정하는 기능을 한다.
- ⑤ 부동산의 자연·인문특성들로 인하여 부동산시장은 일반재화시장과는 달리 불완전경쟁시장을 이룬다.

(2) 용도별 부동산시장의 유형

- ① 주거용 부동산시장: 도시주택, 교외주택, 농촌주택
- ② 상업용 부동산시장: 사무용 빌딩, 상가부동산, 영화관, 숙박업소, 차고
- ③ 공업용 부동산시장: 공장, 광산, 창고
- ④ 농업용 부동산시장: 임야, 초지, 목장, 과수원, 농작물재배지
- ⑤ 특수용 부동산시장: 묘지, 교회, 골프장, 공원, 기타 공공용부동산(빌딩, 고속도로, 길 등)

(3) 부동산시장의 기능

- ① **자원의 배분기능**: 부동산시장은 부동산 자원을 공급자로부터 수요자에게 배분시키는 기능을 수행한다.
- ② **교환기능**: 부동산의 매매 · 교환 등을 통하여 부동산과 현금, 부동산과 부동산, 소유와 임대 등의 교환이 이루어지게 된다.
- ③ **양과 질의 조절기능**: 부동산수요를 충족시키기 위하여 공간에 대한 새로운 개발과 공급활동이 나타난다. 대체 · 경쟁에 의하여 토지의 최우효이용이 도출되고 이를 통해 부동산의 양과 질이 조절됨으로써 도시성장에 중요한 역할을 행한다.
- ④ **정보제공기능**: 부동산 시장은 부동산 활동 주체 즉 투자자 · 건축가 · 개발업자 · 과세평가원 · 임대업자 · 중개업자 등에게 그들의 업무상 필요한 판단을 위해 필요한 정보를 제공한다.
- ⑤ **가격창조 기능**: 부동산시장내에서 매수자와 매도자간에 협상력의 차이에 따라 가격이 구체적으로 결정된다.
- ⑥ **토지이용의 결정**



(4) 부동산시장의 특성

- ① **추상적 시장**: 부동산은 고정성과 개별성으로 인하여 구체적 시장이 아닌 부동산권리가 거래되는 추상적 · 관념적 시장을 이룬다. 따라서 정보활동이 중요시된다.
- ② **국지적 시장(구체적 시장)**: 부동산은 고정성과 지역성으로 인하여 시장범위가 일정한 지리적 범위내로 한정된다는 특성이 있다. 따라서 입장활동이 중요시된다. 지역에 따라 여러 개의 부분시장으로 세분된다. 이러한 현상을 시장의 분화라고 한다. 시장의 분화에 따라 부분시장 별로 시장의 불균형을 초래하기도 한다.
- ③ **부동산상품의 비표준화**: 부동산의 개별성으로 견본거래가 불가하고 표준화가 곤란하다. 일물일가의 법칙도 배제된다. 이로 인해 부동산가격을 개별적으로 감정평가할 필요성이 야기된다.

- ④ **공급의 시차로 인한 수급조절의 곤란성**: 수요와 공급의 시차가 존재하여 수급조절이 어렵다.
- ⑤ **거래의 은밀성**: 거래내용에 대한 비공개성으로 정보수집이 곤란하고 가격이 불합리하게 형성될 수 있다.
- ⑥ **매매기간의 장기성**: 부동산은 개별성이 강하고 고가의 재화이므로 거래가 이루어지는데 오랜 시간이 걸린다. 이는 환금성이 낮다는 것을 의미한다.
- ⑦ **시장의 비조직화**: 부동산 상품은 유형에 따라 다양하기 때문에 시장의 조직화가 거의 불가능하다. 여러 개의 하위시장으로 구분되기 때문이다. 다만 최근에는 정보통신기술의 발달로 이러한 장애를 극복해 나가고 있다.
- ⑧ **소수의 구매자와 판매자**: 부동산은 국지적 시장이고, 유효구매력이 필요하기 때문에 소수의 시장참가자 사이에서 거래가 이루어진다.
- ⑨ **토지이용의 외부성**: 토지이용에는 다른 경제주체 또는 인접지에 정(+) 또는 부(-)의 영향을 미치는 외부성을 가지게 된다.
- ⑩ **자금의 유용성**: 부동산은 고가품이기 때문에 자금의 유용성이 부동산활동에 큰 영향을 미치게 된다.
- ⑪ **공매(空賣)의 곤란성**: 부동산의 개별성과 법적 권리는 부동산투기를 방해하고 공매라 알려진 시장의 안전운용을 저해한다. 공매란 상품을 소유하지 않고 가격이 상승하면 판매하고 하락하면 구매하는 것을 말하며, 매매차금을 목적으로 하는 매매거래라 하여 차금거래라고도 한다. 주식시장에서의 선물거래는 공매의 한 종류이다.

(5) 완전경쟁시장과의 비교

특 성	완전경쟁시장	부동산시장(불완전)
시장참가자의 수	① 다수의 참여자 ② 독점이나 과점이 없다.	① 소수의 시장참가자 ② 호황기에는 판매자가, 불황기에는 구매자가 시장을 지배한다.
정보의 양	정보의 완전성	정보의 불완전성
상품의 표준화	모든 상품의 동질성	각각의 상품이 이질적이다.
이동성	상품은 더 가격이 높은 곳으로 이동가능하다.	원칙적으로 이동이 불가능하다.
거래규모 거래빈도	① 가격은 낮으며 상대적으로 싸다. ② 자주 거래된다.	① 매우 고가이다. ② 자주 거래되지 않는다.
정부의 역할	미미하다.	각종 규제와 개입이 많다.
가격	수요와 공급의 상호작용에 의해 결정된다.	수요와 공급의 불균형이 자주 발생한다.

2. 토지시장

(1) 토지시장의 의의

토지에 대한 수요는 크게 생산요소로서 토지에 대한 수요와 자산으로서 토지에 대한 수요로 구분할 수 있는데, 생산요소로서 토지에 대한 수요인 경우에는 대체재가 적은 반면 자산으로서 토지에 대한 수요에는 대체재가 많다.

(2) 토지시장의 특징

- ① **토지생산의 불가능성**: 토지의 절대량은 불변이어서 인위적인 생산이 원칙적으로 불가하다. 다만 다른 용도로의 전환은 가능하다.
- ② **토지의 개별성과 시장의 규모**: 토지의 개별성으로 인하여 각각의 토지는 고유한 위치를 가지고 있다. 다만 인문적 측면의 효용의 관점에서 보면 상호 대체 · 경쟁의 관계를 이루고 있는 바 이러한 관계가 성립하는 권역을 동일수급권(시장)이라고 한다.
- ③ **토지이용의 외부성**: 토지의 고정성으로 인접환경으로부터 외부효과를 받는다.
- ④ **정보유통의 불완전성**: 토지시장은 토지의 개별성 및 공급의 탄력성 등 때문에 거래가격이 개별사정에 의하여 이루어지는 경우가 많고, 부동산 거래시 세금 등의 이유로 거래내용을 공개하는 것을 꺼린다.

(3) 토지시장의 유형

① 거래품목 기준으로 구분

- ㉠ **토지임대시장**: 임료를 매개체로 하여 토지사용권 즉, 지상권 · 전세권 · 임차권 등의 배분이 이루어지는 장소이다.
- ㉡ **토지매매시장**: 지가를 매개로 하여 토지소유권의 거래가 이루어지는 장소이다.

② 시장범위 기준으로 구분

- ㉢ **개별토지시장**: 각각의 토지, 특정한 위치, 면적, 형태를 가진 개별토지마다 형성되는 시장이다.
- ㉣ **부분토지시장**: 개별토지시장과 전체토지시장의 중간에 있는 범위의 토지시장으로서 용도별 부분시장 또는 지역별 부분시장 등으로 분류한다.
- ㉤ **전체토지시장**: 동일수급권(시장) 내의 토지들은 상호 대체 · 경쟁관계가 성립하기 때문에, 이러한 범위를 전체 토지시장이라고 한다.

3. 주택시장

(1) 주택시장의 개념

주택시장이란 주거 목적으로 쓰이는 부동산들로 구성된 부동산시장이다. 주택시장은 도시주택·교외주택·농촌주택·신규주택·기존주택·단독주택·아파트 등으로 구분할 수 있다.

(2) 주택시장의 본질

소비자는 주택시장에 있어서 일반적으로 주택의 정보나 기술을 확보하지 못하고 있다. 따라서 부동산 중개업자가 주택시장에 개입해 정상적인 주택거래를 촉진시킬 필요가 있다.

(3) 주택시장의 특징

- ① 주택상품은 고가이면서 일물일가의 법칙이 성립하지 않는다.
- ② 주택상품은 개별성이 있어 완전한 대체가 이루어지지 않는다.
- ③ 주택시장에 대해서 소수의 판매자와 구매자로 이루어져 있다.
- ④ 주택상품은 이질적이다.
- ⑤ 주택상품은 고정성으로 이동이 불가하다.
- ⑥ 주택상품의 거래에는 법적 규제가 많이 개입된다.
- ⑦ 정보획득비용이 많이 들고, 그 정보도 제한적이다.
- ⑧ 자가주택시장, 임대주택시장, 신규주택시장, 중고주택시장 등 다양한 시장으로 세분화된다.

(4) 주택의 입지적 속성과 특성

① 입지적 속성

- ㉠ **접근성**: 주택에 대한 수요는 직장·학교·시장 또는 중심지 등과의 거리와 교통수단에 민감하다. 따라서 통근시간 및 비용이 증가하면 주택의 상대가격을 하락시킨다.
- ㉡ **환경요인(쾌적성)**: 소비자는 주위의 소음정도, 공공시설과의 접근성 등과 같은 여러 요인을 고려하여 주택을 구입하기 때문에 주변의 환경요인을 중시한다.

② 주택자체의 특성

주택자체의 크기, 양식, 건평, 방 개수 등 주택의 속성이 주택가격에 영향을 준다.

제2절 부동산시장과 자본시장과의 관계

1. 공간시장(Space Market)

(1) 의의

토지와 건물과 같은 공간 그 자체를 사용하기 위한 시장을 말한다. 임대차시장이라고도 한다.

(2) 사례

상가를 임대차하여 제과점을 운영하고자 하는 개인 사업자, 자취방을 구하는 대학생, 결혼하여 살 집을 찾는 예비신혼부부 등이 공간시장의 수요자가 된다. 반면 공급자는 공간을 임차인에게 임대하여 수익을 올리려는 부동산소유자가 된다.

(3) 임대료(rent)

특정한 기간에 특정목적으로 공간을 이용하는 권리에 대하여 지불되는 대가를 임대료라고 한다. 공간 시장의 수요 · 공급에 의하여 결정되는 임대료는 건축된 공간의 가치(가격)와 공간에 대한 수요와 공급의 현재 균형상태를 알려주는 신호등이다. 만약 공간사용목적의 수요는 증가하는데 이에 반하여 공급이 증가하지 않는다면, 임대료는 상승한다.

(4) 위치(location)와 유형(type)에 따라 구분

공간시장은 공급의 위치와 유형에 따라 명확히 구분된다. 즉 부동산의 위치, 물적특성 등에 따라 서로 대체성이 제한되고 각각 세부시장으로 구분된다. 이는 부동산의 고정성, 개별성 등에 근거한다.

(5) 공간시장의 수요와 공급

공간시장으로서 부동산시장은 부동산이라는 표준화되지 못한 상품의 특성, 레버리지의 사용, 신규공급 생산에 장시간이 요구되는 등 불완전한 시장의 특성을 보이기는 해도 수요와 공급의 변화에 대응하여 이론적인 경쟁시장과 유사하게 작동한다.

(6) 가격형성요인

- ① 수요측 요인: 인구, 고용상태, 소득수준, 이자율 등
- ② 공급측 요인: 임대료, 공실률, 조세, 토지이용규제, 건축비 등

2. 자산시장(Asset Market)

(1) 의의

부동산을 투자수단으로 보아 자산으로서 이용이 목적인 시장을 말한다. 매매시장이라고도 한다.

(2) 자본시장과의 경쟁관계

부동산과 관련된 자산의 현금흐름과 관련된 시장으로 자본시장에서 증권과 채권과 같은 유형의 자본자산들과 경쟁관계에 놓이게 된다. 이에 자본시장의 일부분으로서 부동산 자산시장을 이해하여야 할 필요가 있다.

(3) 자본시장

① 구분

구 분	공개시장(public market)	비공개시장(private market)
자기자본 (equity assets)	증권(stocks) 리츠(REITs) 뮤추얼펀드(mutual fund)	부동산관련 자산(real property) 개인기업(private firm)
타인자본 (debt assets)	채권(bonds) MBS(mortgage-backed securities)	은행대출(bank loans) 주택저당대출(whole mortgage)

② 역할

자본이 가장 효율적인 분야에서 사용될 수 있도록 자원배분기능을 수행한다.

(4) 부동산 자산의 가격결정

① 기본원리

- ㉠ 부동산 자산 또는 건물의 가치는 각 자산이 미래에 발생시킬 수 있는 현금흐름의 수준과 위험을 투자자들이 어떻게 인식하고 있느냐에 따라 결정된다.
- ㉡ 각 부동산은 유형과 규모, 크기 등에 있어 엄청난 차이가 있기 때문에 NOI를 R로 환원하여 가치를 구한다.

② 환원율의 결정요인

- ㉠ **자본의 기회비용**: 현재 이자율과 다른 유형의 투자에 대한 수익기회는 투자자들이 얼마나 부동산자산에 투자할 것인가를 결정하는데 매우 중요한 요인이 된다.
- ㉡ **순임대료의 상승가능성 또는 성장 잠재력**: 투자자들은 임대료 상승가능성에 대한 잠재력을 알아보기 위하여 투자하려는 부동산이 입지한 공간시장의 미래를 예측하고자 한다. 즉 성장잠재력이 커 보이는 지역에 투자자들은 더 많은 자금을 투입하려 할 것이고, 이에 따라 R은 작아지게 된다.
- ㉢ **위험**: 투자자가 부동산투자에서 예상하는 미래의 잠재적 순수입의 위험도가 떨어지고 안정적이라고 판단한다면 더 많은 자금을 투입할 것이고 이는 또한 R을 낮추게 된다.

③ 자산시장의 통합성

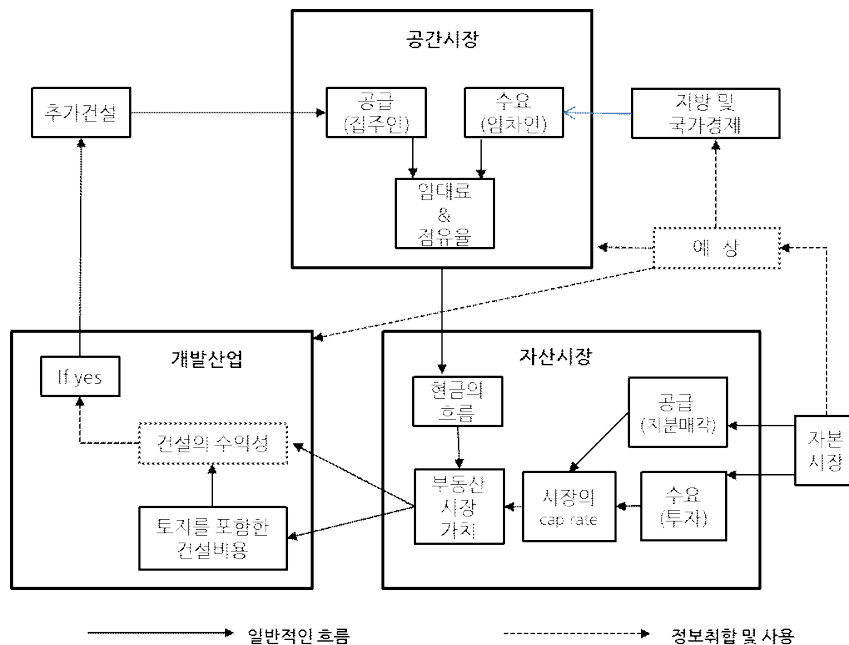
- ㉠ 공간시장에서 수요자인 오피스빌딩의 사용자는 특정 입지, 특정 유형의 공간과 같이 부동산 자산의 물리적 특성을 요구하게 되지만, 부동산 자산시장의 수요자인 투자자의 경우는 그렇지 않다. 자산시장의 투자자는 물리적 특성보다는 미래의 현금흐름을 중시한다.
- ㉡ 현금은 언제나 대체가능하기 때문이다.
- ㉢ 공간시장은 중앙시장으로 통합되기 어려운 특성으로 인하여 하위시장이 발달되어 있다.
- ㉣ 자산시장에서는 두 개의 자산이 물리적으로 매우 다르고, 임대료 수준에도 차이가 있다 할지라도, 이 자산들이 유사한 성장 잠재력과 위험도를 가지고 있는 것으로 인식된다면 유사한 자본환원율로 팔릴 것이라는 것이다.

3. 공간시장과 자산시장의 관계

(1) 개발업의 매개역할

공간시장과 자산시장은 개발산업을 매개로 하여 연결된다. 부동산 개발업은 금융 및 물리적 자원을 동원하여 새로운 공간을 건설하는 기업행위를 말한다. (금융자본 → 물적자본)

(2) 매커니즘



우선 공간시장을 보면, 공간에 대한 수요와 현재의 물리적 공급수준에 의하여 공간시장의 현 임대료와 점거수준이 결정된다는 것을 알 수 있다. 공간시장의 수요는 국가와 지방경제를 반영한다는 사실을 고려할 때, 수요는 다양한 유형의 물리적 공간의 필요 수량을 결정하며 이것이 공간의 가격(임대료)에 영향을 줄 수 있다는 것을 알 수 있다. 반면 공급측면에서 물리적 공간의 수량이라는 것은 개발산업의 과거와 현재의 활동 결과물으로써 이해할 수 있다.

한편, 자산시장은 공간시장에서 공급된 부동산 자산에 의하여 창출된 현금흐름이 작동하는 곳이다. 부동산 자산이 창출하는 현금흐름은 cap rate와 상호작용하여 자산의 시장가치를 결정하게 된다.

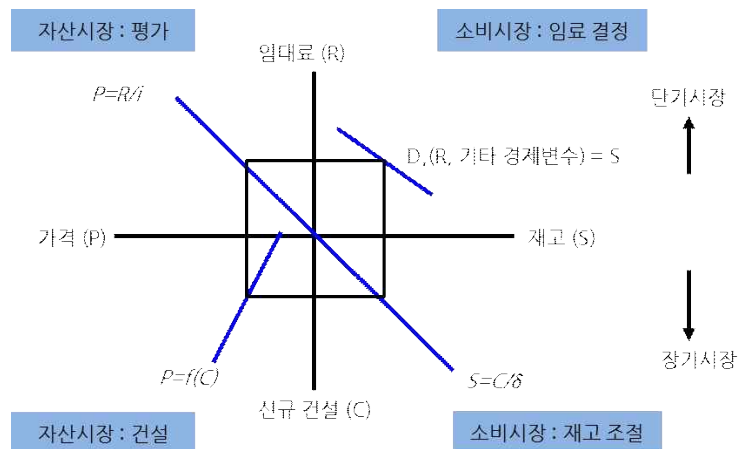
언급하였듯이 부동산시장에서 수요자와 공급자는 모두 투자자들이다. 이들이 자본시장에서 다른 투자 대상과 비교하여 부동산자산의 투자위험과 수익률을 어떻게 인식하느냐에 따라 부동산거래에 있어 필요한 정보인 현 시장의 cap rate가 결정되게 된다. 물론 공간시장의 향후 전망도 cap rate를 결정짓는 데 커다란 영향을 준다.

이상과 같이 공간시장과 자산시장은 경제상황 및 자본시장을 반영하면서 상호작용하여 현재 부동산 자산의 가치 또는 가격을 결정하게 된다. 그런데 이 가치는 자산시장에서 개발산업에 중요한 신호등 역할을 한다. 건설비용 및 토지비용을 포함한 개발비용은 현재의 자산가치와 언제나 비교되기 마련이다. 만약 자산의 가치가 개발비용과 같거나 더 높다면 개발이 이루어져 공간시장의 공급증가, 즉 물리적 재고(stock)가 추가적으로 투입된다.

4. 4사분면 모형

(1) 개요

부동산은 소비재인 동시에 투자재이기도 하다. 휘튼(Wheaton) 등은 부동산의 점유, 임대 및 매각이 이루어지는 시장을 부동산 소비시장이라 하고 투자대상으로서 부동산시장을 자산시장이라고 구분하였다. 4사분면 모형으로 두 시장의 관계를 설명하고 있다.



(2) 각 분면의 내용

① 제1사분면(임대료 결정)

공간시장의 재고량과 수요곡선이 만나는 점에서 임대료가 결정된다. 단기에 공급(저량)은 거의 고정이므로 수요에 의해서 단기임대료가 정해진다.

② 제2사분면(자산가치 결정)

임대료와 환원율이 만나 자산가치가 결정된다. 제2사분면상 직선의 기울기는 환원율을 의미한다. 환원율은 자본시장의 투자수단과 대체경쟁관계를 이루며 결정된다. 환원율이 상승(기울기 증가)하면 자산가치가 감소한다.

③ 제3사분면(신규건설량 결정)

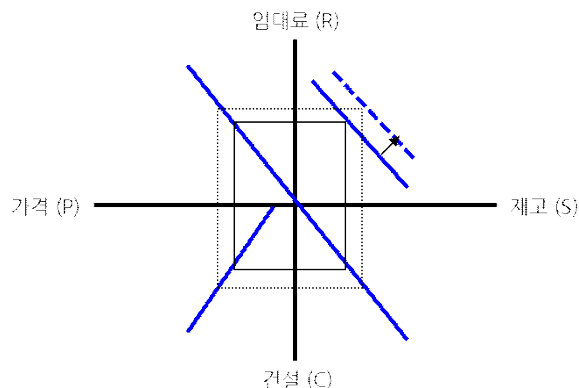
자산가치와 건설비용이 일치하는 지점까지 신규건설량이 결정된다. 제3사분면상의 직선은 재조달원가곡선을 의미한다. 기본건설비의 존재로 원점에서 떨어진 상태이다. 자산가치가 상승할수록 더 많은 신규건설이 이루어짐을 알 수 있다.

④ 제4사분면(장기재고저량의 결정)

신규건설량(유량)이 장기재고량(저량)으로 전환되는 곳이다. 제4사분면상 직선의 기울기는 감가상각률을 의미한다. <장기재고량 = 기존재고량 + 신규건설량 - 감가상각>이므로 곡선의 기울기가 증가(감가상각률 증가)하면 장기재고량은 감소하게 된다.

(3) 부동산 임대수요의 변화

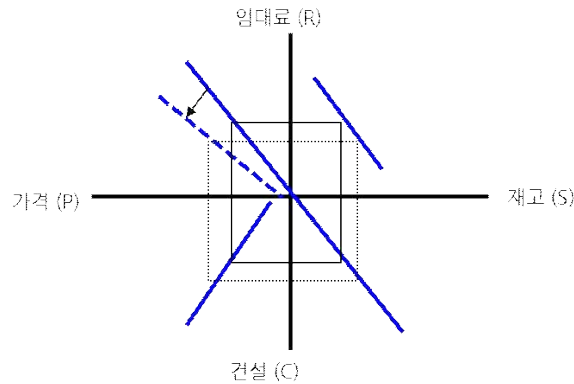
- ① 부동산 수요곡선의 이동은 소득, 가구수, 생산량 등의 변화에 의해서 초래된다.
- ② 이는 그림에서와 같이 현재의 임대료 수준에서 부동산 소비수요를 증가시키고 → 소비수요가 가용 공간과 일치하는 점까지 임대료 상승 → 자산가격 상승 → 신규 건축증가 → 부동산 재고의 증가로 이어진다.
- ③ 결국 새로운 균형점에서의 임대료, 가격, 건축량, 재고는 모두 증가하게 된다.



부동산 임대수요의 변화(증가)에 따른 부동산시장의 변화

(4) 장기이자율의 변화

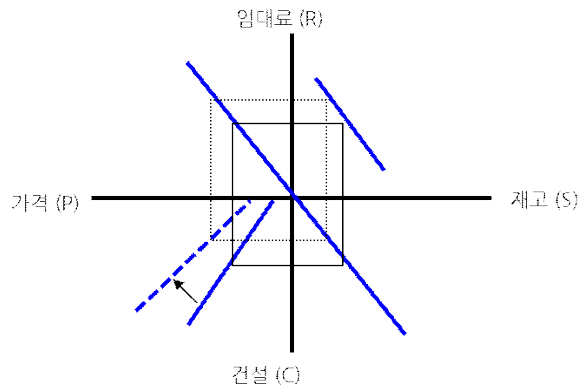
- ① 장기이자율의 변화는 제2사분면에서의 환원율의 변화를 초래하여 환원율곡선을 회전하게 한다. 만일, 이자율이 하락하면 부동산에 대한 최저 요구수익률이 하락하게 되며 제2사분면에서 환원율곡선을 시계반대방향으로 회전시킨다.
- ② 환원율이 낮아짐에 따라 자산가격은 상승하고 신규건축은 증가하게 된다. 따라서 재고도 증가하고 임대료는 하락하게 된다. 결국 균형점에서의 임대료는 하락하고 가격, 신규공급, 재고는 증가하게 된다.
- ③ 제2사분면의 환원율곡선의 회전은 비단 시장이자율의 변화뿐만 아니라 여러 가지 정책변수에 의해서도 간접적으로 이루어진다.



장기이자율의 변화(하락)에 따른 부동산시장의 변화

(5) 건설비용의 변화

- ① 건축조건 변화는 제3사분면의 곡선을 회전 혹은 이동하게 한다.
- ② 예컨대 개발규제의 강화로 인한 고정비용의 상승은 곡선을 왼쪽으로 이동시킨다. 개발비용이 증가하게 되면 건설물량은 감소하고 부동산 재고도 감소하며 이에 따라 임대료는 증가하고 궁극적으로 가격도 상승한다. 따라서 균형점에서의 가격과 임대료는 상승하고, 건설과 재고는 하락하게 된다.



건설조건 변화(비용상승)에 따른 부동산시장의 변화



기출문제

1. 자본시장에서 시장이자율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 장단기별로 구분하여 설명하시오.(99.감.20점)

제2편

2. 저금리기조가 지속되는 과정에서 주택시장에 나타날 수 있는 시장변화에 대해 설명하시오.(09.감.10점)

3. 한국은행 기준금리가 지속적으로 인하되었다. 금리인하가 부동산시장에 미치는 영향에 관해 설명하시오.

(16.감.10점)

제3절 효율적 시장과 정보론

1. 효율적 시장(Efficient market theory)

(1) 효율적 시장의 의의

- ① 가치에 모든 이용 가능한 정보가 반영되고 있으며, 새로운 정보에 즉각 반응하는 시장을 말한다.
- ② **시장의 효율성**: 부동산시장이 새로운 정보를 얼마나 지체없이 가치에 반영하는가 하는 정도를 말한다.
- ③ 부동산증권화 및 실거래가신고제도 등으로 우리나라 부동산시장의 효율성이 점차 증대되고 있다고 평가할 수 있다.

(2) 효율적 시장의 구분

① 약성 효율적 시장

㉠ 의의

현재의 시장가치가 과거의 가격변동추세를 안정적으로 반영하고 있기 때문에 과거의 부동산 시장의 역사적 자료를 분석한다고 해도 새로운 정보가 없고, 따라서 정상 이상의 수익을 획득할 수 없는 시장을 말한다.

㉡ 의미

현재의 시장가치는 이미 과거의 정보가 반영되었음을 의미한다. 이 경우 과거의 자료를 토대로 시장가치의 변동을 분석하는 기술적 분석(technical analysis)으로는 약성 효율적 시장에서 결코 초과이익을 획득할 수 없다.

② 준강성 효율적 시장

㉠ 의의

어떤 새로운 정보가 공표되는 즉시 시장가치에 반영되는 시장을 말한다.

㉡ 의미

이미 발표된 대차대조표나, 손익계산서, 개발계획에 관한 정보는 공표되는 즉시 모든 사람들에게 똑같은 수요를 유발하기 때문에 투자수익을 올릴 수 없다.

③ 강성 효율적 시장

㉠ 의의

공표되어있는 것이건 비공개된 것이건 간에 어떠한 정보도 이미 시장가치에 반영되어 있는 시장을 의미한다.

㉠ 의미

강성 효율적 시장에서는 어느 누구도 새로운 정보를 통하여 초과이윤을 획득 하지 못한다. 진정한 의미의 효율적 시장이며, 완전경쟁시장의 가정 (완전정보, 완전공개)에 가장 부합하는 시장이다.

효율적 시장	가치에 반영된 정보	분석방법	정상이상의 수익(초과이윤)
약성	과거의 정보	기술적 분석	현재와 미래의 정보를 분석하면 가능
준강성	공표된 정보(과거, 현재)	기본적 분석	미래의 정보를 분석하면 가능
강성	공표된 정보(과거, 현재) 및 공표되지 않은 정보(미래)	분석 불필요	어떤 분석으로든 획득 불가능

제2편

(3) 효율적 시장의 형태

- ① 어떠한 형태의 효율적 시장이 부동산시장에 존재하는가는 나라마다 다를 수 있으며, 효율성의 정도도 다를 수 있다.
- ② 일반적으로 주식시장이나 부동산시장에는 준강성까지의 효율적 시장이 존재하며, 강성 효율적 시장은 존재하지 못한다. 정보는 공표되어야 시장가치에 반영되나 공표된 정보는 이미 현재정보가 되기 때문에 공표되지 않은 정보까지 가치에 반영되는 강성효율적 시장이란 현실적으로 존재할 수 없다.

2. 할당적 효율성

(1) 할당적 효율성의 개념

- ① (우수한) 정보로 인한 초과이윤이 존재하지 않는 시장을 말한다.
- ② 만약 정보비용과 그 정보로 인한 수익(=정보가치)이 일치한다면 정보로 인한 초과이윤이 존재할 수 없다.(정보비용=정보가치)
- ③ 이 시장은 누구도 기회비용보다 싼 값으로 정보를 획득할 수 없는 시장이다.
- ④ 할당효율적 시장에서는 자원배분이 효율적으로 이루어지고 합리적 가격(잠재가격)이 형성된다.

(2) 불완전시장과 할당적 효율성

- ① 완전경쟁시장은 반드시 할당효율적 시장이지만, 반대로 할당효율적 시장이 완전경쟁시장인 것은 아니다.

- ② 왜냐하면 불완전경쟁시장도 정보비용과 정보가치가 일치한다면 할당효율적 시장이 될 수 있기 때문이다.
- ③ 따라서 부동산시장도 모든 시장참가자에게 정보비용이 동일하다면 즉, 어느 누구도 다른 사람보다 싼 값으로 정보를 획득할 수 없을 때 할당효율적 시장이 될 수 있다.
- ④ 할당효율적 시장에서는 과대평가나 과소평가된 부동산은 존재할 수 없고, 누구도 초과이윤을 획득할 수 없다.(정상이윤만 획득)

(3) 부동산 가치와 정보비용 분석

- ① 완전경쟁시장과 같은 강성 효율적 시장에서는 정보비용이 존재할 수 없지만 약성이나 준강성 효율적 시장에서는 정보비용이 존재한다. 미래의 수익변동에 관한 정보가 부동산의 시장가치에 어떻게 영향을 미치는지를 살펴보면 다음과 같다.
- ② 갑이 어떤 토지를 보유하고 있는데 그 근처에 공장이 이전될 가능성이 있다고 하자. 현재의 상태는 가능성만 있을 뿐 실제로 이전될지 안될지 확실히 알 수 없다. 만약 공장의 이전이 확실하게 되는 것을 1년 후라 하고 이전될 확률과 그렇지 않을 확률이 각각 반반이라고 할 때 이전이 확실하게 되면 대상토지의 가격은 8,800만 원이 되고 그렇지 않을 경우 6,600만 원이 된다고 가정하자. 이때 투자자들의 매수가격과 토지소유자의 매도가격은 각각 얼마나 될 것인가?(단, 투자자들의 요구수익률은 연 10%이다.)

$$PV = \frac{(8,800 \times 0.5) + (6,600 \times 0.5)}{1.1} = 7,000\text{만 원}$$

- ③ 만약 공장이 1년 후 확실히 들어선다면 대상토지의 현재가치는 다음과 같다.

$$PV = \frac{(8,800 \times 1.0) + (6,600 \times 0)}{1.1} = 8,000\text{만 원}$$

- ④ 따라서 공장설립여부에 대한 정보가치는 $8,000 - 7,000 = 1,000$ 만 원이다. 만약 1,000만 원보다 적은 돈으로 그 정보를 획득할 수 있다면 정보의 획득자는 상당한 초과이윤을 얻게 될 것이며, 이런 경우 투자자는 <시장을 패배시켰다>고 한다.

제4절 부동산 경기변동

1. 경기변동

(1) 개념과 특징

① 경기변동의 개념

국민소득수준과 이에 따르는 경제활동의 상승과 하강의 반복현상을 말한다. 특히 국민경제 활동의 총체적인 수준이 일정한 주기를 가지면서 호황과 불황을 반복하는 현상을 경기순환이라고 한다.

제2편

추가자료 다른 형태의 경기변동

1. 계절적 변동

- (1) 일 년을 단위로 하여, 적어도 일 년에 한 번씩 정기적으로 나타나는 경기변동을 계절적이라 한다. 이 같은 계절적 변동이 나타나는 것은 계절이 가지는 속성과 그에 따른 사람들의 관습 때문이다. 연말 연시에는 백화점의 매상고가 증가하는 경향이 있고, 여름철에는 여름용 상품이, 겨울철에는 겨울용 상품이 잘 팔리는 경향이 있다.
- (2) 계절적 변동은 부동산의 경우에도 마찬가지로 나타난다. 일반적으로 겨울철에는 부동산경기가 다른 계절보다 둔화되는 성질이 있다. 또한 대학교 근처의 임대주택은 방학을 주기로 공가율이 높아진다.

2. 장기적 변동

(1) 개념

- ① 장기적 변동이란 통상적으로 50년 혹은 그 이상의 기간으로 측정되는 것으로, 일반경제가 나아가는 전반적인 방향을 의미한다.
- ② 산업혁명 후부터 현재에 이르기까지 구미제국들은 꾸준한 성장추세를 지속시켜 왔다. 그리고 대부분의 신생국들도 제2차 대전 후부터 계속적으로 성장하고 있다.
- ③ 세계경제의 이 같은 장기적 성장추세는 인구의 증가, 자연자원의 개발, 기술의 진보 등에 기인하는 것으로 믿어지고 있다.

(2) 부동산부문의 장기적 변동

- ① 부동산부문의 장기적 변동현상은 어떤 지역이 새로 개발된다거나, 기존의 지역이 재개발되었을 때 나타난다.
- ② 부동산경기의 장기적 변동은, 일반경제의 장기적 변동보다는 기간이 짧고 지역적인 수준에서 불규칙적으로 나타나는 경향이 있다.

3. 무작위적 변동(불규칙적 변동)

- (1) 무작위적 변동이란 예기치 못한 사태로 인해 초래되는 비주기적 경기변동현상을 지칭한다.
- (2) 이것은 정부의 정책에 의해 야기될 수도 있고, 지진, 홍수, 화재와 같은 자연 재해에 의해 일어날 수도 있다. 그 외에도 노동자들의 파업, 혁명, 전쟁과 같은 사태도 무작위적 변동을 일으키는 요인이 된다.

② 부동산경기의 구분

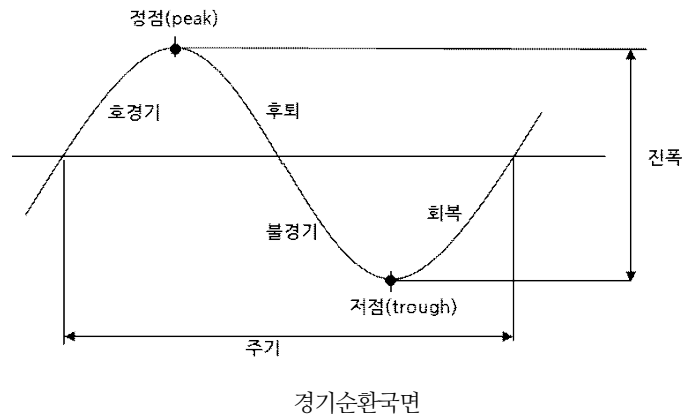
- ㉠ 협의의 부동산 경기는 주거용 부동산의 건축경기라 볼 수 있다.
- ㉡ 광의로는 협의의 부동산경기에 공업용 · 상업용 부동산의 경기를 포함한다.
- ㉢ 최광의 개념에서는 광의의 부동산경기에 토지경기를 포함한다고 한다.
- ㉣ 일반적으로 부동산경기라 하면 주거용 부동산 건축경기를 말한다.
- ㉤ 전제 부동산 경기는 지역별 · 부문별 경기변동의 가중평균치적 성격을 갖는다.

③ 경기변동의 특징

- ㉠ 거시적 · 총체적 현상
- ㉡ 지속적 · 반복적 현상
- ㉢ 주기적 · 순환적 현상
- ㉣ **공행성**: 경기변동은 몇몇 특정분야나 경제변수에만 일어나지 않고 많은 경제활동에서 거의 동시에 일어난다. 이와 같이 많은 경제변수들이 경기변동과정에서 예측 가능한 방향으로 움직이는 경향을 공행성이라 한다.
- ㉤ 자본주의사회의 고유현상이다.

(2) 경기변동의 주기와 진폭

- ① **주기**: 경기변동에서, 어떤 국면이 한 번 나타났다가 사라지기까지의 기간을 말한다. 즉, 호경기에서 다음 호경기까지 또는 불경기에서 다음 불경기까지가 한 주기가 된다.
- ② **진폭**: 호경기의 정점과 불경기의 저점 사이의 폭을 말한다.



(3) 경기변동의 주기에 따른 분류

종 류	주 기	원 인	기 간
키친파동	3년	재고변동, 원자재가격변동, 이자율변동, 외환시세변동	단기파동
쥬글라파동	10년	설비투자변동, 농작물 작황 변화	중기파동
한센 건축순환	17~18년	주택수급의 시차	
쿠즈네츠파동 (건축순환)	20년	인구증가율의 변동에 따른 경제성장률의 변동	
콘드라티에프파동	50년	전쟁 등 사회적 변혁, 기술의 변화	장기파동

제2편

(4) 경기변동의 측정지표

① 수요와 공급

- ㉠ 부동산경기란 수요측면에서는 매매량으로, 공급측면에서는 건축착공량 등으로 측정하고 있다.
- ㉡ 건축허가량이나 건축착공량은 부동산경기의 측정지표로서 매우 빈번하게 사용되고 있다. 이것은 건축허가량이나 착공량에 관한 자료가 다른 자료들보다 상대적으로 용이하게 구할 수 있기 때문이다.

② 가격변동과 부동산경기

- ㉠ 흔히들 부동산가격이 상승하게 되면, 부동산경기가 좋다고 말하는 경향이 있는데, 이것은 잘못된 개념이다. 물론, 부동산경기가 좋을 때에는 부동산가격이 상승하는 경향이 있다.
- ㉡ 그렇다고 해서, 부동산의 가격변동이 경기변동의 개념 자체를 구성하고 있는 것은 아니다. 부동산가격이 상승한다고 해서 실물경제의 생산이 증가하는 것은 아니기 때문이다. 이것은 인플레이에 의해 물가가 상승한다고 해서, 실물경제가 성장한다고 말하는 것과 같다.
- ㉢ 부동산 가격변동은 부동산경기를 측정하는 직접적인 지표로 사용되기 보다는 간접적인 보조지표로 흔히 사용되고 있다.

③ 공가율과 임료수준

- ㉠ 공가율 또는 공실률의 동향은 부동산 경기 측정에서 유효한 지표가 된다.
- ㉡ 이것은 미분양재고량에 민감하게 작용하는 것으로 공가율이 높아지면 임료수준이 낮아지고 신규건설도 둔화되어 시장상태가 나빠진다.

④ 택지의 분양실적

- ㉠ 조성된 택지의 분양이 얼마나 활발한가 하는 것으로 부동산경기의 선도현상을 파악할 수 있다.
- ㉡ 건축허가량과 마찬가지로 택지분양이 활발하면 건축이 활발하여 경기가 활발해지고 분양실적이 나쁠 때는 그 반대현상이 일어나는 것이 보통이다.

⑤ 부동산금융의 상태: 부동산금융의 상태가 악화되면 시장상태도 악화되는 것이 보통이다.

반대로 부동산금융 상태가 호전되면 경기가 좋아진다. 이것은 구매력이 상승한 수요자들이 시장에 더 경쟁적으로 참여하기 때문이다.

⑥ 건축허가량과 미분양재고량: 건축허가량은 일반적으로 신축 및 증축 허가면적을 가지고 측정하며, 국토교통부는 자재별 · 용도별 · 연면적별로 건축허가량을 파악하고 있다. 또한 부동산시장에서 미분양재고량이 증가하면 가격은 하락하고 공급은 감소한다.

⑦ 주택거래량: 주택의 거래량은 등기신청건수나 부동산취득세 납부실적으로 측정할 수 있다.

⑧ 경기종합지표: 경제 각 부문의 대표적인 경제지표들을 선정한 후 이를 분석하여 종합한 지수

선행지표	건축허가면적, 건설수주액, 종합주가지수, 통화량, 수출액, 총유동성 등
동행지표	건축착공량, 산업생산지수, 생산자출하지수, 제조업 가동률 지수 등
후행지표	기계류 수입액, 생산자 제품재고지수, 제조업 시설자금 대출금 등

2. 일반경기와 부동산경기

(1) 일반경제의 경기변동

① 경기변동의 유형

- ㉠ 한 때에는 일반경제의 경기변동에는, 이른바 경기순환이라고 하는 순환적 변동만이 있는 것처럼 생각한 적이 있었다.
- ㉡ 그러나 오늘날에는 이 같은 순환적 변동 외에도 계절적 변동, 장기적 변동, 무작위적 변동 등이 경기변동을 구성하고 있는 것으로 생각하고 있다.

② 부문별 경기변동

- ㉠ 일반경제시장에는 여러 개의 부문이 있다. 각 부문별 경기는 일반경제의 그것과 반드시 일치하는 것은 아니다.
- ㉡ 일반경제의 경기가 전반적으로 침체해 있을 경우에도, 부문에 따라서는 호황을 누리고 있는 곳도 있다. 반대로 일반경제의 경기가 호황일 경우에도, 부문에 따라서는 심각한 침체 현상을 겪기도 한다.

③ 지역별 경기변동

- ㉠ 이 같은 현상은 지역에 따라서도 마찬가지로 나타난다. 국가경제가 전반적인 호황일 경우라도 침체되어 있는 지역이 있을 수 있고, 전반적인 불황일 경우라도 경기가 상승하고 있는 지역이 있을 수 있다.
- ㉡ 일반경제의 경기변동이라는 것은 결국 그것을 구성하고 있는 여러 개의 부문별 경기변동과 지역별 경기변동의 가중평균치적인 성격을 지니고 있다.

(2) 부동산부문의 경기변동

- ① 부동산경제는 일반경제를 구성하고 있는 가장 중요한 부문 중의 하나이다. 부동산시장과 일반경제 시장은 서로 밀접한 관련을 맺고, 서로 영향을 주고 있다.
- ② 부동산경제는 일반경제의 하나의 특수부문이지만, 부동산경제 또한 여러 개의 특수부문으로 나누어진다.
- ③ 부동산 시장에도 주거용, 상업용, 공업용시장 등 여러 개의 특수부문이 있다. 또한 부동산활동에도 건축활동, 평가활동, 매매활동 등과 같은 수많은 특수부문이 있다.

3. 순환적 경기변동(경기순환)

(1) 단기순환과 장기순환

- ① 부동산경기순환에는 장기순환과 단기순환의 두 가지 형태가 있다. 장기순환은 15~22년을 주기로, 단기순환은 약 3년을 주기로 하는 것으로 되어 있다.
- ② 순환적 변동현상은 부동산경기 전반에 걸쳐 나타나고 있을 뿐만 아니라, 그 구체적인 내용은 다르지만, 토지개발, 건축, 매매, 금융, 투자, 재개발 등과 같은 부동산경제를 구성하고 있는 개별부문에서도 나타나고 있다.

(2) 부동산경기순환의 유형

① 경기순환의 유형

- ㉠ 일반경기와 부문별 경기순환의 시간적 관계는 전순환적, 동시순환적, 후순환적, 역순환적의 4가지로 표현된다.
- ㉡ 전순환적이란 부문별 경기가 일반경기에 비해 앞서 진행되는 것을, 동시순환적이란 동시에 진행되는 것을, 그리고 후순환적이란 뒤에 진행되는 것을 의미한다. 그리고 역순환적이란 부문별 경기와 일반경기의 순환이 서로 정반대 방향으로 진행되는 것을 의미한다.
- ㉢ 일반적으로 주식시장의 경기는 전순환적이며, 부동산시장의 경기는 후순환적인 것으로 알려져 있다. 그러나 부동산시장도 부문에 따라 그 유형을 달리하고 있다.

② 주거용 부동산의 경기: 역순환적

주거용 부동산의 경기는 일반경제의 경기와는 반대되는 역순환적 현상을 보이고 있다. 이것은 주거용 부동산의 공급자와 수요자에게 제공되는 신용의 유용성과 밀접한 관계가 있기 때문이다.

③ 상업용과 공업용 부동산의 경기: 동시순환적

상업용과 공업용 부동산의 경기순환은 일반경제의 경기순환과 거의 일치하고 있다. 이것은 공업용 부동산과 상업용 부동산이 일반경제활동과 밀접한 관계를 가지고 있기 때문이다.

일반경기과 부동산경기의 시간적 관계

시간적 관계	내 용	사 례
전순환적	부문별 경기가 일반경기보다 빠름	주식시장의 경기
후순환적	부문별 경기가 일반경기보다 늦음	부동산 전체시장의 경기
역순환적	부문별 경기와 일반경기가 서로 반대되는 현상을 보임	주거용 부동산의 건축경기
동시순환적	부문별 경기와 일반경기가 동시에 진행됨	상업용 부동산과 공업용 부동산의 건축경기

(3) 부동산경기변동의 특징

① 부동산경기는 후순환적

- ㉠ 전체적으로 볼 때, 부동산경기는 일반경기보다 시간적으로 뒤지는 경향이 있다.
- ㉡ 이것은 부동산경기가 주거용, 상업용, 공업용 등 부문별 특수순환(specific cycle)의 가중평균치적인 성격을 갖고 있기 때문이다. 동시에 부동산의 경우에는 착공에서 완공까지 상당한 시간이 소요되기 때문이기도 하다.
- ㉢ 그러나 부동산 경기순환곡면은 명백하거나 일정하지 않고 불규칙적으로 변동한다.

② 부동산경기의 주기

- ㉠ 부동산경기는 일반경기보다 변동주기가 더 길다.
- ㉡ 부동산경기순환 중 약 17~18년을 주기로 하는 건축순환은 일반경기의 주순환(중기순환, 주클라파동)과 비교했을 때 약 2배 정도 길게 나타나고 있다.

③ 부동산경기의 진폭

- ㉠ 부동산경기 순환은 일반경기 순환에 비하여 정점이 더 높고, 저점이 더 낮다. 즉, 부동산경기의 진폭이 일반경기의 진폭보다 더 크다.

㉠ 부동산경기순환의 진폭이 큰 이유

- ㉡ 부동산을 완성하는 데에 많은 시간이 소요된다는 것은, 수요와 공급간의 불균형을 심화시켜, 부동산 경기순환의 진폭을 일반경기의 그것보다 크게 만드는 요인이 된다.
- ㉢ 이처럼 부동산경기가 일반경기의 변동에 대응하여 민감하게 작용하지 못하기 때문에 부동산경기는 일반경기에 비해 타성기간이 길다.
- ㉣ 타성기간이란 부동산경기변동이 일반경기의 진퇴에 비해 뒤지는 시간차를 가리킨다. 이로 인해 일반경기가 회복했는데도 부동산경기는 타성에 빠져 침체상태가 되거나 일반경기가 후퇴하기 시작하였는데도 부동산 경기는 민첩하게 반응하지 못하여 주택공급을 계속하는 호황기의 경제행태를 지속하여 후일의 경기회복을 지연하거나 경기의 침체를 크게 하는 경우가 있다.

④ 시장의 국지성 · 지역성

- ㉤ 부동산시장은 위치의 고정성 등으로 인해 국지성 · 지역성을 갖기 때문에 부동산경기 또한 통상 지역적 · 국지적으로 나타나서 전국적 · 광역적으로 확대되는 것이 일반적이다.
- ㉥ 따라서 부동산경기의 변동크기와 진폭은 국가나 도시마다 다르고 같은 도시라 해도 지역에 따라 시간에 따라 다르게 나타난다.

⑤ 우경사 비대칭

- ㉦ 부동산경기는 정점에서 저점에 이르는 기간은 짧은 데 반해, 저점에서 정점에 이르는 기간은 장기간에 걸쳐 나타나는 경향이 있다.
- ㉧ 즉, 경기회복은 느리고 경기후퇴는 빠르게 진행된다.

4. 경기순환과 각 국면별 특징

(1) 하향시장

- ① **개념**: 하향시장이란 불황하에서 경기하강이 지속되는 시장으로 전반적으로 하향시장에서는 가격이 지속적으로 하락한다.

② 하향시장의 특징

- ㉡ 불황하에서 계속적인 경기하강이 진행되는 부동산 시장이다.
- ㉢ 하향시장에서는 부동산가격이 하락하고 거래가 거의 일어나지 않으며, 금리가 높아 부동산을 소유하는 것이 하나의 부담이 된다.
- ㉣ 일반경기의 불황과 병행할 경우에는 건축활동이 둔화되고 공가율이나 공실률이 증가한다. 이 국면이 장기화되면 규모가 큰 호화주택, 신개발지역의 택지, 기타 불요불급한 부동산 등은 훨씬 큰 타격을 받는다.

- ㉔ 회복시장의 전 국면의 시장으로 경기회복의 가능성을 내포한다.
- ㉕ 과거의 사례가격은 현재의 시점에 있어서 상한가가 되기도 한다.
- ㉖ 부동산전문활동에 있어서 매수인 중시화 현상이 더 커진다.
- ㉗ 건축허가 신청건수는 상당히 저해된다.
- ㉘ 과열투기 후에 이 국면으로 곧바로 이어질 경우에는 소위 경기의 흐름을 잘 탄자와 못 탄자의 상대적 불평등이 사회문제화되기도 한다.

(2) 회복시장

- ① **개념:** 회복시장이란 경기가 저점으로부터 상향하는 변동을 보이는 것을 말하는데 회복시장이 상승을 계속하게 되면 상향시장에 접어들게 된다. 하지만 시장상황은 아직 불황에 속하고 있다.

② 회복시장의 특징

- ㉑ 하향시장에서 계속 떨어지던 고객 수가 감소세를 멈추고, 고객의 출입이 약간씩 늘어나게 된다.
- ㉒ 택지거래는 아직 활발한 편은 아니지만, 하향시장의 깊은 침체현상은 사라지게 된다.
- ㉓ 공가율 또는 공실률이 점차 줄어든다.
- ㉔ 지역적으로 과거에 경기과열을 경험했던 시장은, 회복기에도 좀처럼 경기회복의 기미가 나타나지 않는다. 하지만 그렇지 않았던 시장은 시장상황이 점차 개선되는 징후를 보여준다.
- ㉕ 거래사례비교법에 의한 부동산평가에 있어, 과거의 사례가격은 하한가격이 되기도 한다.
- ㉖ 건축허가신청 건수가 점차 증가한다.
- ㉗ 부동산유통에 관계하는 전문업자들은, 경기하강시의 매수자 중시태도에서 매도자 중시태도로 변화한다.

(3) 상향시장

- ① **개념:** 회복시장의 회복국면이 불황을 벗어나면서 경기상승국면을 지속해 가는 시장을 말한다. 상향 시장에서는 부동산거래가 활기를 띠게 되고, 과거의 사례가격은 회복시장과 마찬가지로 시계열상 하한가격이 되기도 한다.

② 상향시장의 특징

- ㉑ 불황을 벗어나 호황에 이르러 경기상승국면을 지속해가는 국면이다.
- ㉒ 하향시장의 반대시장으로 일반경기의 확장시장에 해당하는 국면이다.
- ㉓ 부동산가격은 상승일로에 있으며, 거래도 활발하다.
- ㉔ 과거의 부동산 사례가격은 새로운 거래의 하한선이 된다.
- ㉕ 매도인은 가격상승률이 점차 높아지기 때문에 판매를 이루려는 반면, 매수인은 구매를 앞당기

려 하므로 부동산전문활동에 있어서는 매도인 중시화현상이 나타난다.

- ㉠ 건축허가 신청은 증가하며, 그 증가율이 계속 상승하기도 한다.

(4) 후퇴시장

- ① **개념**: 경기의 상승국면이 경기정점을 기점으로 하여, 상승세가 하강세로 전환되는 국면이다.
그러나 하강세는 이어지지만, 아직 불황에까지는 이르지 않은 시장을 말한다.

② 후퇴시장의 특징

- ㉡ 경기의 정점을 지나 하강세로 바뀌나, 아직 불황시장이 아닌 시장이다.
- ㉢ 상향시장이 일정기간 계속되면 정점에 이르러 가격의 상승이 중단, 반전하여 가격의 하락이 시작하며, 거래도 점차로 한산해지고, 전반적인 부동산활동이 침체하기 시작하는 후퇴시장에 접어든다.
- ㉣ 부동산전문활동에서는 경기상승시의 매도인 중시화 태도에서 매수인 중시화로 변화한다.
- ㉤ 금리는 높아지며 여유자금이 부족해지며, 공가율이 높아진다.
- ㉥ 경기하향시 하강이 급격하게 진행되어 단시일에 하강하는 곳에서는 부동산거래활동이 중단되기도 한다.

(5) 안정시장

- ① **개념**: 부동산 시장에서는 안정적 경기변동을 하는 시장이 존재하는데 이 같은 안정시장은 <불황에 강한 유형의 시장>이다.

② 안정시장의 특징

- ㉦ 부동산 시장에서만 고려의 대상이 되는 시장으로서, 부동산의 가격이 안정되어 있거나 가벼운 상승을 지속하는 유형의 시장이다.
- ㉧ 주로 위치가 좋은 곳의 적당한 규모의 주택(Well located small house)과 도심의 택지가 여기에 속하는데, 불황에 강한 유형의 시장이라고도 한다.
- ㉨ 안정시장에서의 사례가격은 새로운 거래에 있어서 신뢰할 수 있는 기준이 된다.
- ㉩ 안정시장은 경기순환에 의해 분류된 것이 아니나 경기와 전혀 무관하다고 할 수는 없다.

5. 각 국면별 감정평가시 유의사항

(1) 가격제원칙 관련

감정평가시 부동산 경기변동 제국면과 관련하여, 현재의 시장이 어디에 놓여 있는가에 대하여 전문성·합리성에 근거하여 정확한 지적 및 장래 변동의 예측이 가능하여야 한다. 또한 각종 경기변동 지표의 종합적 고려로 당해 예측에 설득력을 부여할 수 있어야 할 것이며 이때 예측·변동의 원칙이 중요시된다.

(2) 지역·개별분석시 유의사항

부동산시장의 국지성으로 인해 일반경기변동과 특정지역 또는 개별부동산의 경기변동상황이 상반될 수 있음에 유의해야 한다. 따라서, 전반적인 부동산 경기와 더불어 인근지역의 age-cycle등을 고려해야 하며, 지역적 경기변동을 중시해야 한다.

(3) 평가방식 적용과 관련

① 비교방식

- ㉠ **사례선택시:** 사례자료는 경기순환의 각 국면에 따라 다르므로 가급적 최신의 사례자료를 동일 국면에서 수집하여야 한다. 특히 거래가 한산한 하향시장과 후퇴시장에서는 사례수집이 어렵고 회복시장이나 상향시장에서는 비교적 풍부하다는 점에 유의해야 한다.
- ㉡ **사정보정시:** 사례자료는 각 국면에 따라 특별한 사정이나 동기가 개입되어 있는지 여부를 파악해야 하며, 특히 회복시장에서는 투기적 성향이 있으므로 투기가격에 대한 배제에 유의해야 한다.
- ㉢ **시점수정시:** 상승국면에서 하강국면으로 이행하는 경우 그 전환의 피크 시점을 파악하여 피크 이전은 상승의 변동률을, 이후에는 하강의 변동률을 채용하는 등 각 기간을 세분화하여 각각 다른 변동률을 채용한다.
- ㉣ **요인비교시:** 지역요인, 개별요인 등 가격형성요인은 경기순환의 각 국면에서 어떻게 작용하는가를 파악·예측함으로써 적정한 가격수준과 최유효이용을 파악할 수 있다. 특히 상향시장과 하향시장에서는 정점과 저점이 언제 도래할 것인가에 대한 예측이 중요하며 이에 따라 표준적 이용과 최유효이용이 영향을 받게 된다.

② 원가방식

- ㉠ **재조달원가 산정시:** 재조달원가는 부동산경기의 각 국면에 영향을 받으므로 각 국면에 따라 건축비지수의 변동 등을 파악해야 한다. 재조달원가는 기준시점 현재의 신축원가이기 때문에 신축한지 오래 경과되었을 경우 신축당시와 기준시점 현재간 국면을 달리할 수 있으므로 특히 유의해야 한다.
- ㉡ **감가수정시:** 경기순환의 각 국면에 따라 기능적, 경제적 가치 감소부분을 적절히 파악하여 감가수정 작업시 반영해야 한다.

③ 수익방식

- ㉢ **순수익 산정시:** 경기순환의 각 국면이 현재 어떤 국면이고 장래 어떻게 변동될 것인가 예측하여 순수익을 예측하여야 한다. 특히 상향시장과 하향시장에서는 정점과 저점의 도래시기를 예측하여 이에 따른 수익변화 여부를 예측하여야 한다.
- ㉣ **환원율 산정시:** 환원율은 지가와 역관계에 있으므로 경기순환의 각 국면에 따라 적절하게 조정하여야 한다. 즉 하향시장과 후퇴시장에서는 환원율이 상향 조정되고 회복시장과 상향시장에서는 환원율이 하향조정된다. 환원율을 구하는 요소구성방식에서는 금리와 환원율이 밀접한 관련이 있으므로 경기변동의 각 국면에서 금리동향을 적절히 파악하여 환원율을 반영 하여야 한다.

(4) 시산가액 조정 관련

- ① 최근의 물적, 위치적 유사자료 선택 여부, 변동국면에 맞는 요인분석 여부를 단계적으로 검토한다.
- ② 극단적인 호·불황시에는 비준가액의 기준이 되는 사례가 불안정하므로 원가, 수익방식에 비중을 두고 그 타당성을 검토한다.
- ③ 안정국면에서는 비준가액의 신뢰도가 높아지므로 상대적으로 높은 비중을 두어야 한다.



기출문제

1. 부동산의 경기순환에 관하여 설명하시오.(82.공.15점)

2. 감정평가시 하향시장에서 고려할 사항을 기술하시오.(86.공.5점)

3. 부동산 경기변동의 제 국면에서 거래사례비교법을 채택할 경우의 유의점에 관하여 설명하시오.(93.감. 20점)

부동산경기변동의 제 국면의 의의에서 경기변동의 제 국면을 그림으로 표시한 것은 문제2의 답안작성을 하는 길잡이가 되었을 것이다. 즉, 각 경기 국면별로 나타날 부동산거래의 현상과 제 국면에서 거래사례자료를 상한선 또는 하한선이 되느냐 하는 판단을 용이하게 하는 지침이 되었을 것이다. 이를 바탕으로 거래사례비교법을 채택하는데 유의할 점을 서술한 것은 금상첨화격의 답안작성을 완성하였다고 하겠다. 그러나 후술부분에서 시점수정과 사정보정, 지역 및 개별요인비교, 시산가액조정 등을 지나치게 상술한 것은 문제의 핵심을 필요이상으로 과대 포장함으로써 논점을 다소 흐리게 하였다는 데 유의해야 한다.

4. 부동산경기변동으로 인한 부동산시장 동향을 분석하고, 부동산 감정평가상의 유의점을 기술하시오.(97.감.20점)

답안작성의 논리를 부동산시장 분석의 필요성을 설명한 후, 부동산시장의 개념과 특성, 부동산경기변동과 부동산시장의 동향, 부동산시장의 동향에 따른 감정평가의 유의점 등의 순서로 결론을 맺었으면 더 좋겠다는 생각이다. 부동산시장 분석의 필요성을 언급하지 않은 것은 아쉬운 점이다.

5. 복합불황에 대해 약술하시오.(00.감.5점)

6. 부동산가격지수와 관련하여, 다음을 설명하시오.(08.감.20점)

(1) 부동산가격지수의 필요성과 기능을 설명하시오.(10점)

(2) 부동산가격지수를 산정하는데 사용되는 대표적인 계량모형인 특성가격모형(Hedonic price model)과 반복 매매모형(Repeat sale model)의 원리와 각각의 장단점을 설명하시오.(10점)

제5절 부동산 입지론

1. 입지선정

(1) 입지의 의의

입지란 어떤 경제활동의 주체가 차지하고 있는 장소로, 주택 · 공장 · 상점 · 학교 등이 위치하고 있는 장소를 말한다.

(2) 입지조건

① 개념

- ㉠ 입지주체가 요구하는 자연적 · 사회적 여러 조건을 입지조건이라고 한다. 입지조건이란 토지가 자리잡고 있는 위치의 자연조건 및 인문조건을 말하는 것으로 자연조건은 지세, 지질, 지형, 기후, 온도, 습도, 경관 등을 말하며, 인문조건은 사회 · 경제 · 행정의 제 요인을 의미한다.
- ㉡ 입지조건은 시간의 경과나 입지주체에 따라 달라질 뿐 아니라, 같은 용도라도 지역에 따라 어느 정도 다르며, 모든 입지행위는 달성하고자 하는 입지목적에 따라 다르다.
- ㉢ 입지주체의 목표는 유용성을 최대로 만족시킬 수 있는 입지조건을 찾는 것이다.

② 주택지의 입지조건

- ㉠ **통근조건**: 주택지는 시간과 거리를 고려하여 교통비용이 적은 위치에 있어야 한다.
- ㉡ **생활조건**: 주택지는 공공편익시설과 가까운 거리에 위치해 있어야 한다.
- ㉢ **환경조건**: 주택지는 공해 등이 없어야 한다.

③ 상업지의 입지조건

상업지는 도시지역을 중심으로 성립하고, 그 입지는 인구의 상태, 소득수준과 고객의 구매 관습, 교통 및 접근성, 가로의 조건, 상권관계 등의 요인에 의해 영향을 받는다.

④ 공업지의 입지조건

공업지의 입지조건은 생산비와 수송비가 절약되는 곳이 좋고 지반 · 배수 · 용수 · 도로 등의 조건이 양호해야 한다.

(3) 입지선정

① 개념

입지선정이란 입지주체가 추구하는 입지조건을 갖춘 토지를 발견하는 것, 또는 주어진 부동산에 관한 적정한 용도를 결정하는 역할 등을 말하며, 이러한 입지선정활동은 부동산 평가활동과 연결되기도 한다.

② 입지와 입지선정

입지선정은 입지선정자가 점유하기 위한 위치를 선정하는 과정이다. 즉, 입지는 정적 개념인데 비해 입지선정은 동적 개념이다.

③ 입지경쟁과 토지이용집약화

입지선정의 과정에서 더 유리한 이용을 하려는 입지경쟁이 전개되고, 그 결과는 토지이용을 집약화시키며, 토지의 단위면적당 노동과 자본의 투입량을 높인다. 따라서 이러한 집약적 토지이용의 결과는 지가를 상승시키고, 건물의 고층화를 불가피하게 하며 용도적 토지부족 등 도시토지이용에서 발생하는 부동산문제의 원인으로 작용한다.

④ 입지선정의 중요성

- ㉠ 입지선정이 잘못되면 경영관리상 노력의 낭비를 가져와 사업실패를 초래할 수도 있다.
- ㉡ 위치의 선정은 비가역적이기 때문이다.

(4) 입지론과 적지론

입지론은 공장 · 상업 등 토지를 사용하는 입장에서 더 유리한 위치를 선택하고 결정하는 것을 말한다. 반면에 적지론은 어떤 토지가 존재하는 경우에 그것을 어떻게 사용하는 것이 최적인지를 논의하는 것을 말한다.

구 분	입지론	적지론
의 의	입지주체가 원하는 입지조건을 갖춘 적절한 위치의 토지를 선정하는 활동(용지선정)	주어진 토지에 가장 적절한 용도가 무엇인가를 결정하는 활동(용도선정)
근 거	부동성	용도의 다양성

(5) 입지잉여

- ① 어떤 특정산업의 초과이윤이 특히 양호한 입지조건에 의해 발생할 때, 이를 입지잉여라 한다.
즉 입지잉여란 우수한 입지조건에 의해 발생하는 초과이윤을 말한다.
- ② 산업별로 이용집약도와 최적입지조건이 다르므로, 입지잉여는 산업별로 다르게 나타난다.
또한 산업이 달라지면 어떤 산업의 이용집약도가 다른 산업에 비해 높다고 하더라도 반드시 입지잉여가 발생하는 것은 아니다.
- ③ 입지잉여가 <0>이 되는 위치는, 해당 산업이나 토지이용의 한계입지점이 된다.

2. 농업지 · 임업지의 입지선정

(1) 농업입지론

농업입지 문제를 과학적으로 맨 처음 연구한 학자는 1826년에 <고립국>이라는 논문을 쓴 독일의 튀넨이다. 튀넨은 수송비의 절약분이 지대라고 하였다.

추가자료 튀넨의 고립국이론

- ① 중심지는 수송비절약분이 많아 지대가 높기 때문에 집약적 농업이 이루어지고 교외로 갈수록 지대가 낮아져 조방적 농업이 이루어진다고 설명하였다.
- ② 작물 · 경제활동에 따라 한계지대곡선이 다르게 변화한다.
- ③ 농산물가격 · 생산비 · 수송비 · 인간의 행태변화는 지대를 변화시킨다.

제2편

(2) 농업지의 입지조건

① 농업지역의 지역요인

기온 · 습도 · 강수량 · 일조량 · 풍우 등의 기상상태, 기복 · 고저 등 지세의 상태, 토양의 양부, 수리 및 수질의 상태, 소비자와의 거리 및 수송시설의 상태, 소비자와의 거리 및 수송시설의 상태, 홍수 · 한발 등 재해발생의 위험성, 취락과의 위치관계, 도로 등의 정비 상태, 행정상의 조장 및 규제의 정도

② 농업지의 개별요인

- ㉠ 자연적 조건: 토양 및 일조, 경작의 난이도, 관개배수의 상태, 농로의 상태, 재해위험성의 정도
- ㉡ 사회 · 경제적 조건: 시장규모와 질, 시장과의 접근성, 취락과의 접근성

(3) 임업지의 입지조건

- ① 임업지의 지역요인: 임도(林道)등의 상태, 일조 · 온도 · 습도 등의 상태, 표고 · 지세 등의 자연상태, 토층의 상태
- ② 임업지의 개별요인: 임목의 반출 · 운반 등의 난이, 일조 · 건습 · 우량 등의 상태, 표고 · 지세 등의 상태, 토층의 상태, 공법상의 규제, 관리의 난이

3. 주거지의 입지선정

(1) 주거지의 입지조건

① 자연적 조건

- ㉠ **지형 · 지세**: 일조 · 조망 · 통풍에 유리한 지형이면 좋다. 배산임수의 형태나 남향의 주거지를 선호한다.
- ㉡ **토지의 성질과 지질 · 지반의 상태**: 자연상태의 토지로서 점토와 사토가 적당히 섞인 토지가 좋으며, 암석이나 점토 · 모래가 많은 지질이나 매립한 곳은 좋지 않다.
- ㉢ **기상조건**: 바람의 방향 · 풍력 · 강수량과 그 변동, 일조시간, 기온과 습도의 변화 등을 고려하여야 한다.

② 사회적 · 행정적 조건

- ㉠ **공해 · 위험 · 혐오시설의 유무**: 변전소 · 가스저장소 등의 위험시설, 쓰레기처리장과 같은 혐오시설, 공해지역은 주거환경에 부적합하다.
- ㉡ **도로 · 교통여건**: 자연환경이 좋다 하더라도 공공교통수단이 빈약하다면 곤란하다. 또한 가로의 폭 및 포장상태 등 도로가 양호하고 편리한 장소라 하더라도 위험이 존재한다면 문제가 되며 따라서 도로 및 교통의 접근성 등이 고려되어야 한다.
- ㉢ **공공시설의 정비상태**: 의료시설 · 문화시설 · 스포츠시설 · 구매시설 등 주거생활에 필요한 시설이 주변에 어느 정도 정비되어 있어야 한다.
- ㉣ **공법상의 규제상태**: 주택을 건축하는 데에는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등에 의해 갖가지 조건과 제약이 따른다. 이들 제한규정들은 해당 토지의 유용성을 좌우한다.
- ㉤ **지역의 사회적 환경**: 해당 지역 거주자들의 직업, 지위, 소득수준, 재산, 연령 등은 그 지역의 사회적 환경의 질에 상당한 영향을 미친다. 외국뿐만 아니라 우리나라에서도 사회적 환경에 대한 중요성이 점차 높아지고 있다.

(2) 주거입지의 결정

개별가구의 목적은 효용의 극대화에 있다. 개별가구가 도시 내의 어디에 입지해야 하는가는 주택서비스(주택이 그 소유자에게 제공하는 서비스) 가격과 교통비용에 의해 결정된다.

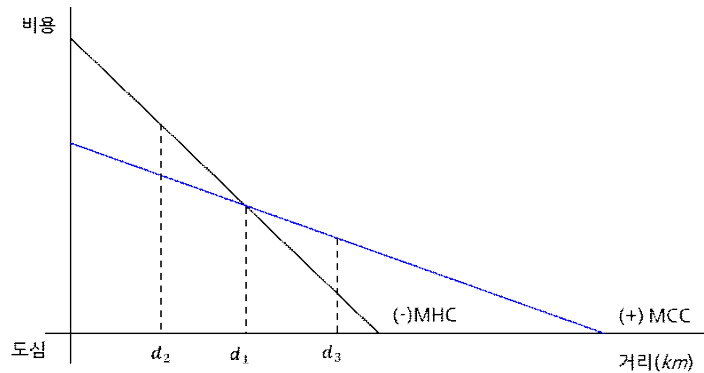
① 한계교통비용과 한계주거비용

- ㉠ 최적의 주거입지 문제는 임대료와 교통비라는 두 가지 개념을 결합함으로써 해결할 수 있다.
- ㉡ 기업이 모두 도시 중심에 위치하고 있다고 가정할 경우 교통비용은 도심에 가까울수록 적게 들고 멀어질수록 많이 든다. 반대로 주택서비스에 대한 비용, 즉 주거비용(housing cost)은 도심에 가까울수록 많이 들고 멀어질수록 적게 든다.

- ㉟ 교통비용의 개념에는 화폐비용뿐만 아니라 교통에 수반되는 시간비용이나 노력도 포함될 수 있다. 이 관계는 한계교통비용(MCC ; marginal commuting cost)과 한계주거비용(MHC ; marginal housing cost)으로 분석할 수 있다.

② 최적주거입지의 균형조건

- ㉠ **한계주거비용**: 한계주거비용 곡선($-MHC$)이 $(-)$ 인 이유는 도심으로부터 거리가 멀어짐에 따라 비용이 감소함을 뜻한다. 즉 한계주거비용곡선이 우하향하는 것은 단위당 임대료가 도심에 가까울수록 높다는 것을 의미한다.
- ㉡ **한계교통비용**: 한계교통비용 곡선($+MCC$)이 우하향한다는 것은 도심에 가까울수록 교통혼잡으로 인한 단위거리당 교통비가 높고 외곽으로 갈수록 단위거리당 교통비용이 낮음을 의미한다. 그러므로 외곽으로 갈수록 전체교통비는 증가하지만 단위거리당 교통비용은 감소한다.

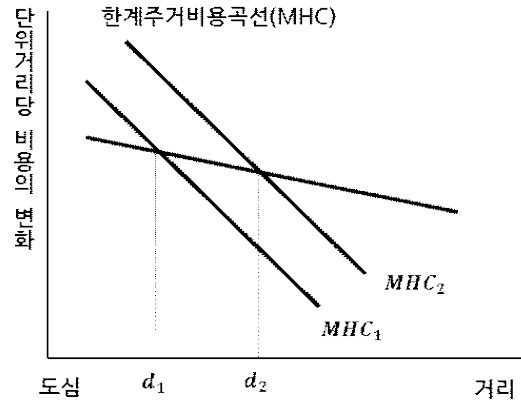


㉢ 최적주거입지의 균형조건

- ㉠ d_1 : 한계주거비용 $(-)$ = 한계교통비용 $(+)$
단위거리당 주거비용 감소율과 교통비용 증가율이 일치하여 최적주거입지가 된다.
- ㉡ d_2 : 한계주거비용 $(-)$ > 한계교통비용 $(+)$
단위거리당 주거비용 감소율이 교통비용 증가율보다 크면 주거는 외곽으로 이전하게 된다.
- ㉢ d_3 : 한계주거비용 $(-)$ < 한계교통비용 $(+)$
단위거리당 주거비용 감소율이 교통비용 증가율 보다 적다면 주거는 도심으로 이전하게 된다.

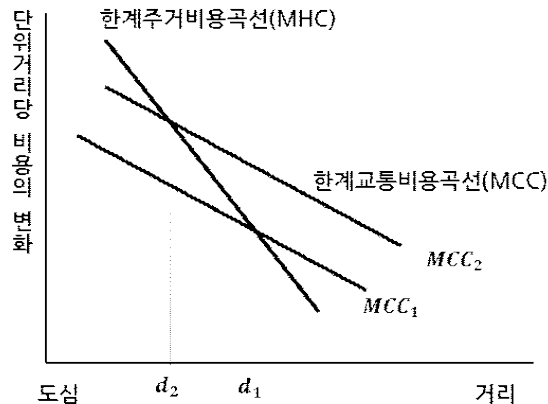
③ 최적주거입지의 변화

㉠ 소득의 증가와 주거입지의 이동



소득이 증가하면 더 많은 주택소비자들은 더 많은 주택서비스를 이용하게 된다. 소득이 증가하면 한계주거비용은 상향이동하게 된다. 따라서 최적주거입지도 d_1 에서 d_2 로 이동하게 된다. 주거입지가 외곽으로 이동하면 이를 상대로 하는 기업들도 외곽으로 이동하게 된다.

㉡ 교통비의 증가와 주거입지의 이동



교통비용이 증가하면 최적주거입지는 도심쪽으로 이동하게 된다. 즉, 교통비용이 증가하면 한계교통비용곡선은 상향 이동하게 되어 최적주거입지도 d_1 에서 d_2 로 이동하게 된다. 반면 교통의 발달이나 고속도로의 확장은 교통비용을 감소시켜 주거입지와 기업들을 외곽으로 이전하게 된다.

5. 상업지의 입지선정

(1) 상권의 개관

- ① **상권의 의의**: 상권이란 대상상가가 흡인할 수 있는 실질적인 소비자가 존재하는 권역으로 상업활동을 성립시키는 공간적 범위를 말한다.
- ② **상권의 측정법**: 상권의 측정이란 지리적인 조건에 있어서 그 지역성을 포착하는 것으로서 중심성에 입각해 도시의 흡인력과 주변과의 관계, 소매 및 서비스업의 제 활동의 밀집 · 위치 · 규모 · 성격 · 간격에 의해서 나타나는 모든 특성을 지표상에서 포착하는 것이다.
 - ㉠ **현지조사법(서베이법)**(survey technique): 그 지역에 사는 세대와 지역에 소재하는 상품을 대표하는 샘플을 추출하여 면접을 실시해서 상권을 측정하는 방법이다.
 - ㉡ **통계적 분석법**: 기존통계를 분석해서 시장의 지역성을 포착하고 그 지역성을 기초로 하여 상권의 특성을 추계하는 방법이다.
 - ㉢ **수학적 분석법**: 경험적인 연구에 입각한 결론을 수식화해 일반화하는 것으로부터 발전하였다. 여기에는 레일리의 법칙, 허프모델 등이 있다.

③ 상권의 특징

- ㉠ 시장지역 또는 배후지라고도 부른다.
- ㉡ 상권마다 매매관습과 소비자관습에 차이가 있다.
- ㉢ 경쟁자의 출현은 상권을 차단하는 중요한 장애물이다. 그 밖에 고속도로, 철도, 하천, 공원, 사회적 지위, 문명, 종교 등의 차이도 상권을 차단하는 장애물이다.
- ㉣ 취급상품의 판매액에 따라 제1차 · 제2차 · 제3차 상권으로 분류하기도 한다.

④ 상권획정의 방법

- ㉠ 주어진 입지에 있어서 적합한 업종과 상권의 범위 그리고 매출액을 추정하는 방법이다.
- ㉡ 입지와 용도가 정해지고 그에 따른 상권을 획정하는 방법으로는 업종에 따라 시장침투법, 공간독점법, 분산시장접근법으로 나누어 볼 수 있다.
- ㉢ 대부분의 상권분석에서는 시장침투법을 사용하지만, 거리제한을 두는 업종이나 면허가 필요한 업종들은 지역독점력이 행사되므로 공간독점법을 사용하고, 전문화된 상품으로서 특정 수요계층을 대상으로 하는 경우에는 중심성분석을 이용하는 분산시장접근법이 적합하다.

접근법	시장침투법	공간독점법	분산시장접근법
상권형태	중첩부분 인정	지역독점에 의한 확정상권	특정 지역에만 공급하는 불연속상권
공간획정	총매출액의 60%를 기준으로 1·2차 상권구분	상권다각형	시장분화를 전제로 하여 동일 지역 내에서도 그룹별로 차이를 둠
응용	선매품, 전문상가, 경쟁점포	편의품, 체인점, 표준적인 쇼펍센터	매우 전문화된 상품, 특정 소득·특정 그룹대상
적용사례	평가 및 전략수정	부지선정 및 시장구성	신규입지 및 판촉전략
적용상점 유형	백화점, 슈퍼마켓	주류 판매점, 우체국	고급 가구점

(2) 상업지의 입지조건

① 사회·경제적 조건

- ㉠ **배후지 및 고객의 양과 질**: 배후지를 상권 또는 시장지역이라고도 한다. 상업활동은 고객을 상대로 하므로 그들이 존재하는 배후지가 가장 중요하다. 따라서 인구밀도와 지역 면적이 크고 고객의 소득수준이 높아야 유리하다.
- ㉡ **고객의 교통수단과 접근성**: 상점가의 가치는 고객의 교통인구가 많은 곳이 좋다. 이때 교통인구는 단순한 통과인구가 아닌 고객인구라야 한다. 배후지가 아무리 잘 발달되어 있고 소득이 높다하더라도 교통수단이 발달되어 있지 않으면 고객을 흡인 할 수 없기 때문에 접근성이 나빠 불리하다.
- ㉢ **번영의 정도**: 당해 지역의 지역 사이클로 볼 때 어떤 국면에 있으며, 현재 얼마나 번영하고 있는가를 살펴야 한다. 당해 지역의 지가수준, 임료수준, 매상고, 교통량, 입지경쟁 등의 상태를 파악하면 알 수 있다.

② 물리적 조건

- ㉠ **가로의 구조**: 상점가에 있어 가로의 구조는 특히 중요한 역할을 한다. 보도·차도의 구별의 유무, 포장상태, 가로의 폭치, 일방통행 등은 가로의 이용도를 좌우한다.
- ㉡ **가로의 길이**: 가로의 길이가 500m 이상 직선인 경우는 상가로 유리한 위치가 못 되지만 100m 이내에서 끊어지는 경우도 역시 불리하다.
- ㉢ **접면너비(바깥길이)**: 상업지는 상품의 전시를 위하여 가급적 가로와 접한 폭인 바깥길이가 넓은 것이 유리하다. 가로의 폭은 지나치게 넓지도 좁지도 않은 것이 유리하다.
- ㉣ **지반의 고저**: 주거지는 가로보다 낮으면 불리하나 상업지는 지하실 등을 파기 때문에 상관이 없다.

(3) 상권에 관한 이론

① 크리스탈러(W. Christaller)의 중심지이론

㉠ 개요

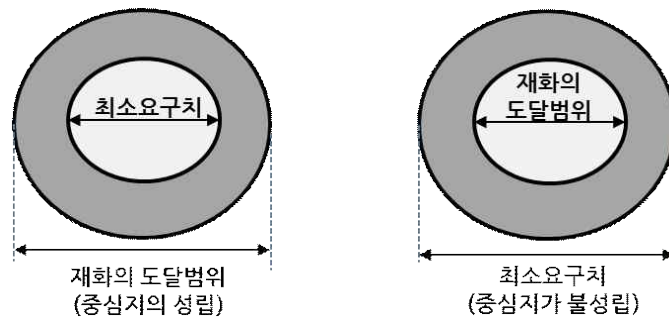
- ㉠ 1933년 독일의 지리학자인 크리스탈러(W. Christaller)가 독일남부지역의 도시를 실증적으로 분석한 결과를 기초로 하여 발전시킨 도시분포와 계층체계에 관한 이론이다.
- ㉡ 이는 중심지 계층간의 포섭원리로서 중심지는 중심성의 상대적 크기에 따라 고차 중심지와 저차 중심지로 구분되며, 고차일수록 저차보다 중심지간의 거리가 더 멀고 규모가 크며 다양한 중심기능을 가진다는 이론이다.

㉢ 중심지이론의 전제조건

- ㉢ ㉠ 자연조건이 동질적인 평야에 인구분포가 균등하다.
- ㉢ ㉡ 이들의 구매력 · 소비성향 · 교통수단은 동일하다.
- ㉢ ㉢ 이들은 최소의 비용으로 재화를 구입하는 <경제인>으로 행동한다.

㉣ 중심지이론의 기본개념

- ㉣ ㉠ **중심지**: 주변(배후지역)에 재화와 서비스를 제공하는 장소이다.
- ㉣ ㉡ **최소요구치**: 중심지 기능이 유지되기 위해 필요한 최소한의 고객 수 또는 상권의 범위이다.
- ㉣ ㉢ **재화의 도달범위**: 중심지 기능이 주변에 미치는 최대의 공간범위, 시장지역의 범위를 말한다.
- ㉣ ㉣ **중심지의 성립조건**: 중심지가 성립되기 위해서는 최소요구치의 지역범위가 재화의 도달범위 내에 있어야 한다.



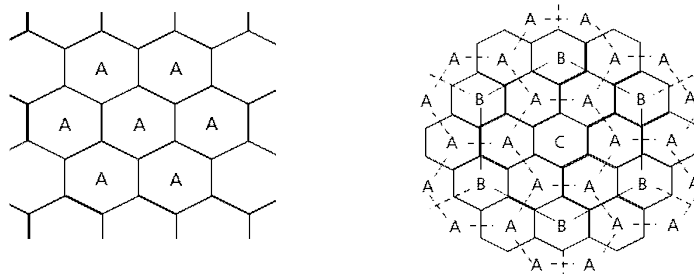
- ㉣ ㉤ **중심지의 형태**: 단일 중심지일 경우에는 원형이지만 다수의 중심지가 분포하는 경우 정육각형을 이룬다.
- ㉣ ㉥ **중심지의 계층구조**: 중심지 기능의 보유정도 또는 상권의 크기에 따라 고차중심지와 저차중심지로 구분한다.
 - ㉣ ㉥ ㉠ **고차중심지**: 수가 적고 중심지간의 거리가 멀어진다. (예 시청, 백화점, 대학교)
 - ㉣ ㉥ ㉡ **저차중심지**: 수가 많고 가깝게 분포한다. (예 동사무소, 구멍가게, 초등학교)

㉠ 중심지이론의 내용

- ㉠ 고차중심지일수록 거리가 멀고 저차중심지일수록 가깝다.
- ㉡ 고차중심지일수록 규모가 더 커지고 저차중심지일수록 작아진다.
- ㉢ 저차원중심지에서 고차원중심지로 갈수록 중심지의 수는 피라미드형을 이룬다.
- ㉣ 중차원중심지가 포용하는 저차원중심지 수는 고차중심지로 갈수록 그 분포도가 줄어든다.

㉡ 중심지의 변화

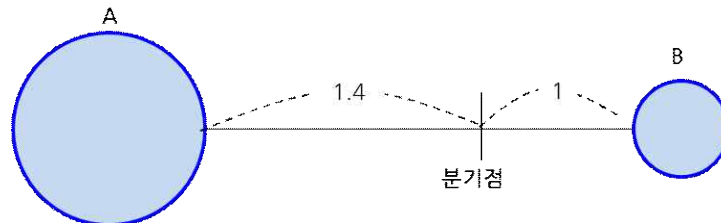
- ㉠ 인구 밀도가 증가하거나 경제가 활성화될 경우 기존의 중심지는 고객 수의 증가로 초과이익이 발생함에 따라, 새로운 중심지 형성으로 중심지 수가 증가하고 중심지 간격이 좁아져 다음과 같이 조밀한 육각형망이 형성된다.



- ㉡ 교통이 발달할 경우 재화의 도달 범위가 넓어지므로 고차원 중심지는 더욱 발달하고 저차원 중심지는 쇠퇴한다.

- ② 레일리(W. Reilly)의 소매인력의 법칙: 두 중심지 사이에 위치하는 소비자에 대하여 상권이 미치는 영향력의 크기는 그 두 중심의 크기(상점가의 크기, 상점 수)에 비례하여 배분된다고 본다.

레일리의 소매인력의 법칙은 중력모형을 이용한 상권의 범위를 확정하는 모형으로서, 도시 A와 도시 B의 사이에 작은 마을 C가 있다고 가정할 경우, C마을에 살고 있는 소비자들의 A, B도시에서의 구매지향비율은 “A, B도시의 인구의 비에 비례하고, A, B까지의 거리의 제곱에 반비례한다.”는 법칙이다.



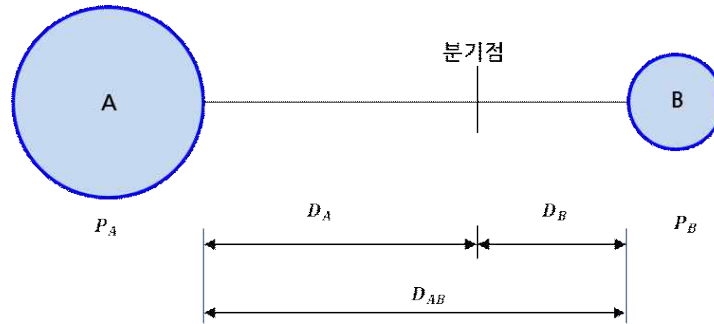
- ㉠ **의의:** 2개 도시의 구매지향 비율(상거래 흡인력)은 각 도시의 인구에 비례하고 각 도시의 분기점으로부터 거리의 제곱에 반비례한다.

$$\textcircled{L} \frac{A\text{도시 구매지향 비율}}{B\text{도시 구매지향 비율}} = \frac{A\text{도시 인구수}}{B\text{도시 인구수}} \times \left(\frac{B\text{도시 까 지 거리}}{A\text{도시 까 지 거리}} \right)^2$$

- ㉡ **특징:** 분기점은 인구가 큰 도시에서는 멀고, 작은 도시에 가깝게 결정된다.

③ 컨버스(Converse)의 분기점(breaking-point) 모형

제2편



- ㉠ 레일리의 소매 인력의 법칙을 응용하여 두 도시 간의 상권경계를 계산하는데 이용된다. 컨버스 분기점모형은 레일리법칙을 응용하여 두 도시간의 구매영향력이 같은 분기점의 위치를 구하는 방법을 제시한 것이다.
- ㉡ 원리는 두 상권의 분기점에서의 두 점포에 대한 구매지향력은 같다는 것이며, 소매인력법칙의 식에서 A도시의 구매지향비율과 B도시의 구매지향비율을 같게 하고 거리를 미지수(D_A)로 놓으면 A도시로부터 상권의 분기점까지의 거리(D_A)는 다음과 같다.

$$\textcircled{L} D_A = \frac{D_{AB}}{1 + \sqrt{\frac{P_B}{P_A}}} = \frac{A\text{와 } B\text{간의 거리}}{1 + \sqrt{\frac{B\text{의 면적}}{A\text{의 면적}}}}$$

④ 허프(D. L. Huff)의 확률적 상권모형

- ㉠ **의의:** 허프는 대도시에서의 쇼핑패턴을 결정하는 확률모형을 제시하였으며, 이것은 상업입지를 측정하는 데 사용된다. 허프의 이론은 대도시 내부의 구매중심점은 소비자의 기호와 소득정도, 교통의 편리성 등을 고려하여 선택된 상품을 판매하여야 상권이 형성된다는 경험적인 확률이론이다.

㉞ **쇼핑센터 방문 확률**: 어떤 지점에 입지하고 있는 소비자가 특정지역의 쇼핑센터에 갈 확률은 다음에 의해 결정된다.

- ㉠ 쇼핑센터의 크기
- ㉡ 경쟁대상 쇼핑센터의 수
- ㉢ 소비자와 쇼핑센터까지의 거리

㉟ **주요 이론**

- ㉠ 일반적으로 소비자는 가장 가까운 곳에서 상품을 택하려는 경향이 있다.
- ㉡ 적당한 거리에 고차원중심지가 있으면 인근의 저차원중심지를 지나칠 가능성이 커진다.

확률모형의 적용: 소비자가 특정 매장을 이용할 확률은 상권내 모든 상점의 소비자에 대한 유인력이 상점의 규모에 비례하고 거리의 제곱에 반비례하며, 경쟁하는 상점의 숫자에 반비례한다는 중력모형을 적용할 경우 다음과 같은 수식이 성립된다.(단, 거리마찰계수는 2라고 가정한다.)

$$A\text{매장으로 갈 확률} = \frac{\frac{A\text{매장의 면적}}{(A\text{매장까지의 거리})^2}}{\frac{A\text{매장의 면적}}{(A\text{매장까지의 거리})^2} + \frac{B\text{매장의 면적}}{(B\text{매장까지의 거리})^2}}$$

- ㉢ 따라서 고밀도의 시가지에 거주하는 소비자는 특정 지역에서만 상품을 구입하지 않으므로, 상가는 소비자의 기호나 소득관계를 참작하여 선택된 상품(예 전문품) 등을 판매하여야 한다.



기출문제

1. 레일리의 소매인력의 법칙(00.감.5점)
2. 상권분석에서 일반적으로 사용되는 허프(Huff)모형의 원리와 실무 적용상의 장단점을 설명하시오.(08.감.10점)

- ⑤ **넬슨(Nelson)의 소매입지이론**: 넬슨은 점포의 경영주체가 최대의 이익을 얻을 수 있는 매출고를 확보하기 위하여 어떤 장소에 입지하여야 하는가에 대하여 ‘점포입지의 원칙’ 8가지를 제시하였다.
- ㉠ **현재 지역후보의 적합지점**: 입지하려고 하는 지역의 상권을 결정하고 인구 · 소득 · 소비지출 내역 등을 조사하여 그 지역에서 개점하는 것이 어느 정도로 소매입지로서 적당한가를 판단하여야 한다.
 - ㉡ **잠재적발전성**: 입지는 가급적 인구나 수입이 증대하고 있는 상업지역 내이어야 한다.
 - ㉢ **고객의 중간유인**: 상업지역에 가는 도중의 고객을 중간에 유인하기 위하여 그들의 주거지와 전에 다니던 장소의 중간에 점포를 입지하여야 유리하다.
 - ㉣ **상거래지역에 대한 적합지점**: 자발적 판매, 공유적 판매, 충동적 판매 등을 고려하여 현실적으로 그 점포가 충분한 고객을 확보할 수 있는 가를 판단하여야 한다.
 - ㉤ **집중흡인력(누적적 흡인력)**: 동류의 점포가 떨어져서 독립적으로 존재하는 것보다 서로 집중된 것이 업종에 따라 유익한 경우가 많다. 동류의 점포나 보조적인 점포 간에 적용된다.
 - ㉥ **양립성**: 양립성이란 서로 다른 인접점포간에 고객을 서로 주고받는 현상으로 넬슨은 점포입지 원칙 8가지 중 가장 이 원칙을 강조하였다.
 - ㉦ **경합성의 최소화**: 상업용지는 경합을 최소화할 수 있는 장소를 선택해야 하며, 과다경쟁은 초과이윤을 소멸시킨다.
 - ㉧ **용지경제학**: 투자하는 자본에 대해 생산성과 장래의 성장에 가장 확실한 대상 용지를 선택하여야 한다.

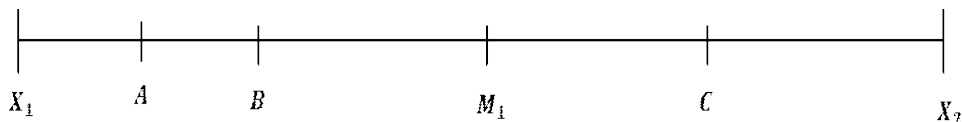
⑥ 소비자분포기법(CST기법)

특정시설의 이용고객이 거주하는 지점들을 지도상에 표시하여 상권의 범위를 측정하는 방법으로 지도상에 표시된 점을 기준으로 1차, 2차, 3차 상권을 표시한다. 예를 들어 점포의 판매액의 75%가 거주하는 지역을 제1차 상권, 다음 15%가 거주하는 지역을 제2차 상권, 나머지를 제3차 상권이라고 보는 식이다.

⑦ 공간균배의 원리(R. M. Fetter)

㉠ 의의

하나의 상권에 동질적인 소비자가 균등하게 분포되어 있다고 가정할 때, 한 점포가 먼저 입지하고 새로운 점포가 나중에 입지할 때 어느 위치에 입지하는 것이 유리한가를 분석하는 원리이다. 즉, 경쟁관계에 있는 점포 사이에 공간을 서로 균배한다는 이론이다.



㉞ 전제조건

- ㉠ 상권이 X_1 과 X_2 의 공간(배후지)에 전개되어 있고, 여기에는 동질적인 소비자가 균등하게 분포되어 있다.
- ㉡ 소비자들은 해당 공간(배후지) 내에서 상품을 구매한다.
- ㉢ 공간이동에 따른 교통비가 수요에 영향을 주어 매상고에 영향을 미친다.

㉟ 내용

- ㉠ 시장이 좁고 수요의 교통비탄력성이 작은 경우: 소비자가 교통비가 드는데도 불구하고 상품을 구매하고자 할수록 수요의 교통비탄력성은 비탄력적이 된다. 이 경우에는 중앙에 점포가 형성되는 집심적 입지현상이 나타나게 된다.
- ㉡ 시장이 넓고 수요의 교통비탄력성이 큰 경우: 소비자가 상품을 구매하고자 할 때 교통비에 크게 영향을 받을수록 수요의 교통비탄력성은 탄력적이 된다. 이 경우 점포는 소비자들 가까이에 입지하게 된다. 그런데 동질적인 소비자가 균등하게 분포되어 있다는 것을 전제하므로 점포도 떨어져서 입지하는 분산입지현상이 나타나게 된다.

- ⑧ **입지효과의 시간법칙:** 좋은 상업입지는 투자한 자본과 노력에 대하여 충분한 이익을 주지만 이런 대가는 개점과 더불어 즉각적으로 나타나는 것은 아니고 충분한 시간적 여유를 가져야 한다는 점에 유의하여야 한다. 이를 상업입지의 시간법칙이라고 하는데 개개의 점포는 그 나름대로 일정한 수명을 가지고 있으며 평범한 대부분의 소매점은 그 수명이 짧지만 창의적이고 독특한 성격을 구비한 점포는 좀 더 수명이 길어질 것이다. 어느 경우이든 점포는 상승·정상·하강의 라이프 사이클(life cycle)을 가지고 있다.

(3) 점포의 유형

① 입지유형별 점포(소재 위치에 따른 분류)

- ㉠ **집심성 점포:** 배후지의 중심지, 즉 중심업무지구(CBD)에 입지하여야 하는 점포이다. 도매점, 백화점, 고급음식점, 요리점, 보석점, 귀금속점, 미술품점, 피복점, 의류점, 장식품점, 화장품점, 시계점, 약국, 서점, 영화관, 극장 등이 여기에 속한다.
- ㉡ **집재성 점포:** 동업종의 점포는 서로 한곳에 모여서 입지하여야 하는 유형의 점포이다. 은행, 보험회사, 상사의 사무실, 관공서, 서점, 기계점, 가구점, 전기부품점 등이 속한다.
- ㉢ **산재성 점포:** 소매점포가 입지하는 상권의 크기는 한정되어 있기 때문에 서로 분산입지하여야 하며, 한 곳에 집재하면 서로가 불리하다. 잡화점, 어물점, 과자점, 조미료점, 양화점, 주방용품점, 이발소, 공중목욕탕, 세탁소, 기타 일용품점포, 동업종의 소매점포 등이 여기에 속한다.
- ㉣ **국부적 집중성 점포:** 동업종의 점포끼리 국부적 중심지에 입지하여야 하는 점포로 농기구점, 석재점, 철공소, 비료상점, 종묘점, 어구점, 기계기구점 등이 있다.

② 상품에 따른 상점의 종류(구매관습에 의한 상점의 분류)

- ㉠ **편의품점**: 편의품점이란 근처의 가게에서 사는 상품으로 일상생활필수품이 대부분이며 주로 저차원 중심지에 입지한다. 편의품점은 고객 가까이에 위치해야 하므로 상권은 도보로는 10~20분 이내, 거리로는 1,000m를 넘지 않는 범위가 적당하다. 상품이 주로 가정용이므로 고객도 주부가 많으며, 늘 통행하는 길목에 상점이 위치하는 경우가 대부분이다. 이러한 상점은 인근지역에 많고, 2차 상업지역에도 많지만, 도심상업지역에는 많지 않다.
- ㉡ **선매품점**: 선매품이란 고객이 상품의 가격 · 스타일 · 품질 등을 여러 상점을 통해서 비교한 후 구매하는 것을 말하며, 선매품점은 그러한 상품을 주로 판매하는 상점을 말한다. 이 상품의 특징으로서는 편의품에 비해 가격수준이나 이윤율이 높고, 구매횟수가 적으며, 고객의 취미 등이 잘 반영되어야 하므로 표준화되기 어려운 것이다. 예컨대 가구 · 부인용의상 · 보석류 등이 있다.
- ㉢ **전문품점**: 고객이 특수한 매력을 찾으려는 상품으로서 구매를 위한 노력을 아끼지 않고, 가격 수준도 높으며, 광고된 유표품이 많다. 상품은 고급양복 · 고급 향수 · 고급시계 · 고급카메라 · 고급자동차 등이다. 상품의 성격상 구매결정에 신중을 기해야 하는 것들이며, 구매빈도는 낮은 편이나 이윤율은 높다. 전문품점은 고차원중심지에 입지하는 경우가 많다.

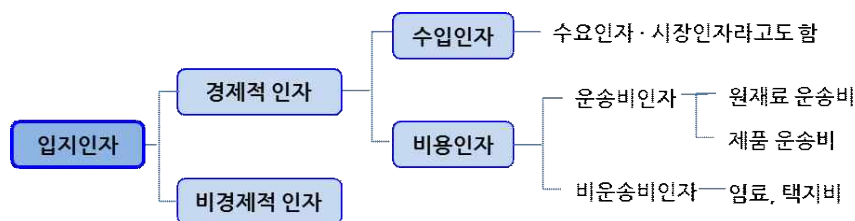
6. 공업지의 입지선정

(1) 입지인자와 공업입지의 결정

① 입지인자의 개념

생산과정에 소요되는 비용을 항목별로 세분하여 하나하나의 비용항목을 입지단위로 칭한다. 입지단위가 특정한 공업입지에 견인한다면 그 장소를 다른 장소와 비교할 때 발생할 수 있는 이익을 생각할 수 있다. 이와 같이 입지단위로 보아서 다른 장소 이상으로 이익을 가져오기 때문에 특정장소에 견인함으로써 얻게 되는 비용절약상의 이익을 입지인자라 한다.(입지조건의 평가항목)

② 입지인자의 종류



- ㉠ **경제적 인자**: 경제적 이익에 관한 것
- ㉡ **비경제적 인자**: 경제적 인자로 환원할 수 없는 가치에 관한 것(예) 사회적 가치, 국방적 가치)

③ 공업의 집적인자와 분산인자

- ㉠ **집적인자**: 공업이 일정한 지역에 집중하는 현상을 집적이라 한다. 생산과 그로부터의 이익이 어느 장소에 있어 어느 특정 집단과 통합하여 이루는데 발생하는 생산 또는 판매의 저렴화를 집적인자라 한다.
- ㉡ **분산인자**: 분산인자는 집결된 집단의 해체에 있어서의 생산의 모든 저렴화를 의미한다. 모든 집적은 반작용, 즉 비용의 등귀를 야기한다. 지나치게 밀집된 공업단지에 있어서의 지대의 상승 또는 지나치게 밀집된 상가에 있어서의 지대의 상승은 분산작용의 원인이 되며, 예컨대 지대·공장공해 등의 환경오염, 공업용수의 부족, 교통체증 등은 분산인자가 된다.

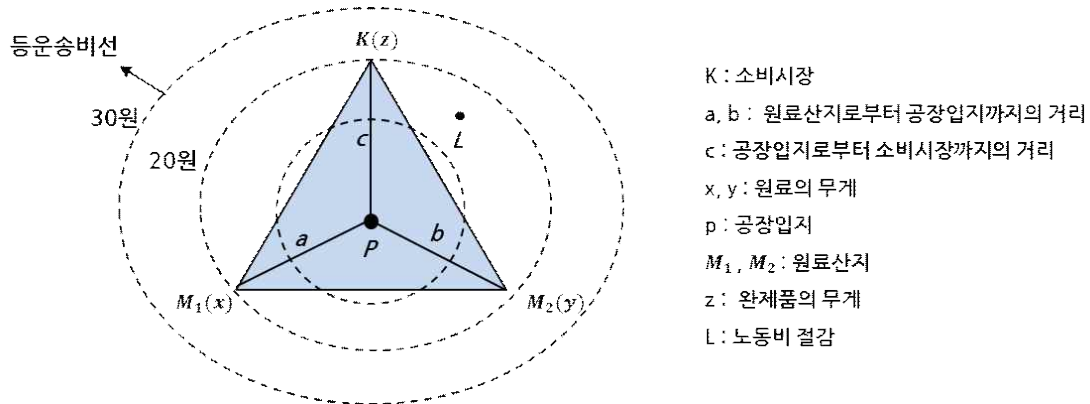
(2) 공업입지론

① 베버(A. Weber)의 최소비용이론

- ㉠ **의의**: 수송비·노동비·집적이익을 고려해 최소생산비지점을 찾아 공장의 최적입지를 결정하는 이론이다. 베버는 이중에 수송비를 가장 중시하였다.
- ㉡ **전제조건**
 - ㉠ 연구지역은 하나의 고립된 지역으로 동일한 기후에 소비자들은 중심지에 집중되어 있으며, 시장은 모든 회사의 접근이 가능한 완전경쟁상태에 있다.
 - ㉡ 자연자원(물, 모래, 진흙 등)은 어디든지 존재하며 쉽게 이용할 수 있다.
 - ㉢ 화석연료나 광물 등은 일정지역에서만 이용할 수 있다.
 - ㉣ 노동은 일부지역에만 집중되어 있으며 이동도 제한이 있다.
- ㉢ **산업입지에 영향을 주는 요소**
 - ㉠ 산업입지에서 가장 중요한 것은 수송비·노동비·집적이익 등인데, 그 중에서 수송비용이 최소인 지점을 찾고, 그 다음 노동비가 최소인 지점을 선정하며, 그 다음 집적이익을 고려하여 비용면에서 대체가 가능한 지점 중 최소비용지점을 순차적으로 고려한다.
 - ㉡ **수송비**: 원료와 제품의 무게가 수송되는 거리에 비례하는 것으로 기본입지형태와 지리적 틀을 결정하는 일반적인 지역요소이다. 최소수송비지점이란 원료와 제품의 수송비 등 수송비가 최소가 되는 지점을 말한다.
 - ㉢ **노동비(임금)**: 지점에 따라 다르며 수송비와 함께 기본입지형태와 지리적 틀을 결정하는 일반적인 요소이다. 노동공급지에 공장이 입지하려면 노동공급지에서 수송비 상승액 이상의 노동절약이 있어야 한다. 이때 베버는 이 문제 해결의 열쇠로서 등운송비선이란 개념을 정립하였다. 등운송비선이란 최소수송비지점으로부터 기업이 입지를 바꿀 경우, 이에 따른 추가적인 수송비의 부담액이 동일한 지점을 연결한 곡선을 말한다. 이 선은 최소수송비지점을 중심으로 동심원으로 나타나는데, 어느 한 방향으로 수송비가 적게 투입된다면 마치 등고선처럼 그 방향으로 완만한 곡선을 이룬다.

- ④ **집적이익**: 집적의 이익으로 인하여 비용을 절감할 수 있는 지역이 있다면 그 지점이 최소비용지점이라는 것으로 이는 일반적인 틀 안에서 분산 정도를 결정하는 지역요소이다. 집적이익은 규모의 경제, 도시화 경제, 지역화 경제에서 발생하는 이익이다. 집적이익 지점이란 노동비·수송비 증가보다 집적이익이 큰 지점을 말한다.

㉔ **공업입지분석을 위한 도해모형**



- ① 점선은 타원형의 등운송비선으로, 최소수송비지점인 공장입지 P지점으로부터 거리가 멀어짐에 따라 수송비가 점진적으로 증가하는 것을 나타낸다. 공장입지는 다른 조건이 동일하고, 노동비·제품 및 원료의 중량과 거리에 따른 수송비에 의해서 결정된다.
- ② 수송비와 노동비를 고려한 비용최소화의 관점에서 최적공장입지를 구하는 모형이다.
- ③ 총수송비 관점에서는 원료의 중량과 제품의 중량을 비교하고 거리를 고려하여 비용최소화 입지를 찾을 수 있다.
- ④ 수송비 변수만을 고려할 때 최적공장입지는 $[ax+by+cz]$ 값이 최소인 지점으로 결정된다.
- ⑤ 제품이나 원료의 수송수단이 바뀌는 적환지점은 수송비 절감효과가 커 공장입지에 유리하다.

㉕ **원료지수와 입지중량**

- ① **원료지수**: 베버는 원료를 보편원료와 국지원료로 구분하여 원료지수를 도출하였는데, 원료지수는 제품중량에 대한 국지원료중량의 비율을 말한다. 보편원료란 어느 곳에서도 쉽게 구할 수 있어 운송비가 들지 않는 원료를 말하고, 국지원료(편재원료)란 특정 지역에만 존재하기 때문에 운송비가 드는 원료를 말한다.

$$\text{원료지수} = \frac{\text{국지원료중량}}{\text{제품중량}} \begin{cases} > 1 & \text{원료지향형} \\ = 1 & \text{자유입지형} \\ < 1 & \text{시장지향형} \end{cases}$$

- ② **입지중량**: 제품 1단위의 이동에 필요한 중량으로서 제품중량에 대한 국지원료중량에 제품중량을 더한 값의 비율을 말한다. (원료지수+1)

$$\text{입지중량} = \frac{\text{국지원료중량} + \text{제품중량}}{\text{제품중량}}$$

> 2 원료지향형
 $= 2$ 자유입지형
 < 2 시장지향형

④ 공장부지의 입지요인

① 원료지향형 산업

- ① 중량감소산업(시멘트공업, 제련공업)과 부패하기 쉬운 원료 물품을 생산하는 공장(통조림공업, 냉동공업), 편재원료(특정한 장소에서만 생산되는 원료)를 많이 사용하는 공장은 원료지향형 입지 경향이 있다.
- ② 산출제품의 중량이나 부피가 투입원료 보다 작은 경우에는 원료지향형 입지를 한다.
- ③ 원료지수가 1보다 크거나 입지중량이 2보다 큰 산업은 원료지향형 입지를 한다.

② 시장지향형 산업

- ① 중간재나 완제품을 생산하는 공장, 중량증가산업(청량음료, 맥주), 완제품의 부패성이 심한 산업은 시장지향형 입지를 하고 있다.
- ② 산출제품의 중량이나 부피가 투입원료 보다 큰 경우에는 시장지향형 입지를 한다.
- ③ 보편원료를 많이 투입하는 공장들은 시장지향형 입지를 한다.
- ④ 원료지수가 1보다 작거나 입지중량이 2보다 작은 산업은 시장지향형 입지를 한다.
- ⑤ 소비시장에 재고량 확보가 필요한 산업이나 소비자와 많은 접촉이 필요한 산업은 시장지향형 입지를 한다.

- ③ **자유입지형 산업**: 수송비나 노동비에 대해 부가가치가 큰 공업, 즉 수송비가 입지 선정에 거의 작용하지 않는 고도의 대규모 기술집약적 산업으로서 자동차 · 항공기 · 전자산업 등이 이에 속한다.

- ④ **중간지향형 산업**: 소비시장과 원료산지 사이에 적환지점이 있는 경우의 산업이 이에 해당한다. 이를 이적지점 지향형 또는 적환지점 지향형이라고도 한다. 원료의 수송수단을 바꿔 수송하는 경우로 이적지점에서 이적비용이 급격히 증가하거나 감소하는 경우의 산업이 이에 해당한다. 제품이나 원료의 수송수단이 바뀌는 이적지점(적환지점)은 운송비 절감효과가 크기 때문에 공장입지에 유리하다.

- ⑤ **집적지향형 산업**: 수송비의 비중이 적고 기술연관성이 높은 산업으로 기술 · 정보 · 시설 · 원료 등을 공동이용함으로써 비용을 절감하는 경우의 산업을 말한다. 기계공업 · 자동차공업 · 석유화학 · 제철 등이 여기에 속한다.

- ⑥ **노동지향형 산업**: 의류나 신발과 같이 노동집약적이고 미숙련공을 많이 사용하는 산업은 저임금지역에 공장이 입지하는 경향이 있다.

② 뢰쉬(A. Lösch)의 최대수요이론

- ㉠ **개요**: 뢰쉬는 베버의 입지론이 너무 생산비에만 치우쳐 있는 점에 이의를 제기하였다. 그는 비용최소화의 원리에 입각한 베버의 입지론은 기업이 궁극적으로 꾀하는 이윤극대화의 원칙과 배치되므로 모순이라고 지적을 했다. 따라서 뢰쉬는 이윤극대화를 꾀하기 위해서는 공장의 입지가 시장확대가능성이 가장 풍부한 곳에 이루어져야 한다고 했다.
- ㉡ **수요곡(원추형)**: 거리와 수요량과의 관계를 나타낸 것으로, 중심에서 멀어질수록 수요량은 감소하고 중심과 가까워질수록 수요량은 증가한다.
- ㉢ 소비자의 부담비용은 제품의 시장가격과 수송비의 합으로 구성되기 때문이다.
 $\text{소비자 지불가격} = \text{시장가격} + \text{수송비}$

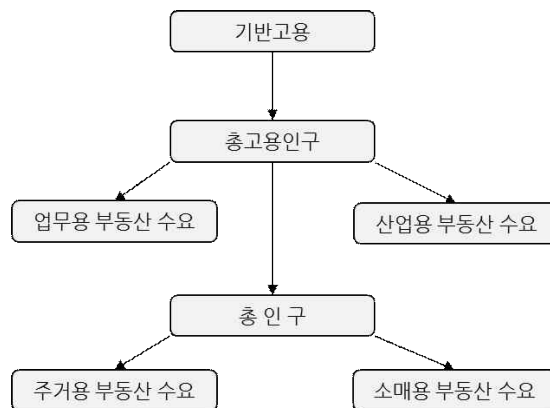
③ 이윤극대화 이론

베버와 뢰쉬의 이론은 공급(비용)이나 수요(수입) 측면 중 한 방향에서 접근한 것이었으나 이후 보다 현실적으로 이 둘을 통합하여 이윤이 극대인 지점이 최적입지라는 이론이 등장하였다.

제6절 지역경제기반분석

1. 의의

경제기반이란 지역주민의 생계를 유지시켜주는 경제활동이며, 그 지역의 수출활동으로서 다른 지역으로부터 자금을 끌어들이는 산업을 말한다. 이러한 지역의 경제기반이 현재의 고용 · 인구 · 부동산가치에 어떤 영향을 미치는가를 분석하는 것이다.



2. 전제

지역의 경제발전은 지역경제의 기반(수출)부문의 성장에 의하여 절대적으로 결정된다고 가정한다.

3. 입지상법

(1) 개념

어떤 지역의 산업이 전국 동일의 산업에 대한 상대적 중요도를 측정하는 방법으로서 그 산업의 상대적인 특화 정도를 나타낸 지수이다. 입지상(LQ) 방법에 의하면 한 지역(Z) 특정산업(i)의 평균 고용 인구가 전국평균보다 높을 경우 그 산업을 그 지역의 기반산업으로 본다.

(2) 산식과 해석

$$LQ = \frac{\text{해당 지역의 X산업의 고용비율}}{\text{전국의 X산업의 고용비율}}$$

- ① $LQ > 1$ 이면 그 지역의 수출기반산업,
- ② $LQ = 1$ 이면 전국평균과 동일하게 X산업 분포(자급),
- ③ $LQ < 1$ 이면 그 지역의 비수출기반산업으로 해석된다.

예 어떤 나라의 전체 취업자의 수가 1,000명이고 이중 음료산업의 취업자는 50명이라고 한다.

A도시의 취업자 수는 200명인데 이중 음료산업의 취업자의 수는 20명이라고 한다.

$$A\text{도시의 } LQ = \frac{20/200}{50/1,000} = \frac{0.10}{0.05} = 2.0$$

4. 경제기반승수

경제기반이론에서는 지역사회의 경제활동은 기반활동과 비기반활동으로 나눈다. 기반활동이란 경제 바깥으로 재화나 용역을 수출하는 활동이며, 비기반활동은 지역사회주민들의 소비를 위한 생산 활동을 가리킨다. 비기반활동을 다른 말로 서비스활동이라고 하기도 한다. 또한 경제기반이론에서는 지역사회의 성장은 기반활동에 달려 있다고 가정하고 있다.

$$\Delta T = \frac{1}{1-n} \Delta B$$

이때 $\frac{1}{1-n}$ 을 경제기반승수라고 한다. 경제기반승수는 $\frac{\Delta T}{\Delta B} = \frac{\text{지역 전체의 인구증가율}}{\text{기반활동의 인구증가율}}$ 로

계산할 수 있다 여기서 n은 비기반활동의 인구가 전체인구에 차지하는 비율 즉, 비기반활동비율이다.

따라서 $(1-n)$ 은 기반활동비율이 되며, 지역사회 전체인구의 성장은 기반사업 인구증가의 함수가 된다. 물론 경제기반승수의 계산에서는 인구 대신에 소득이나 생산량과 같은 다른 지표를 사용할 수도 있다.

5. 경제기반분석을 부동산 시장분석으로 검토하는 이유

(1) 가치추계에서 활용

부동산의 가치는 그가 속한 지역의 성쇠에 영향 받는다. 따라서 가치추계시 경제기반분석을 통한 지역의 현황과 미래의 성장가능성을 예측하는 것인 필수적이다. 경제기반 분석을 통해 인구 · 개인소득 · 고용 등에 관한 정보를 획득하면, 이외에도 다른 이용가능한 정보를 얻을 수 있어 부동산 평가의 유용한 자료가 된다.

(2) 비가치추계에서 활용

컨설팅에서 경제기반분석을 통해 ①인근지역 내 경제변수들의 변동을 파악하여 지역의 상대적 위치를 거시적 · 장기적 안목에서 고찰가능하여 의뢰인에게 시장에 대한 폭넓은 지식을 전달할 수 있다. ②특히 대규모 개발사업에 대한 평가시 중요한 의미를 지니고, ③평가뿐만 아니라 도시 계획, 지역계획 분야에서도 활용된다.

6. 경제기반분석의 단계적 과정

(1) 공통절차

① 현재의 경제상황을 분석하는 단계

- ㉠ 입지상법(LQ)을 통해 LQ가 1보다 큰 기반산업을 파악한다.
- ㉡ 기반고용인구(BE: Basic employment)란 지역산업 중 수출부문에 종사하는 고용인구로, $LQ > 1$ 인 기반산업 중 LQ가 1을 초과하는 고용인구를 파악하여 지역내 총 기반고용인구를 구한다.
- ㉢ BE로 총고용인구를 나누어 경제기반승수(EBM: Economic base multiplier)를 구한다.
경제기반승수(EBM)란 특정지역의 기반고용인구가 1단위 증가할 때 지역전체의 고용이 증가하는 비율을 말한다.
- ㉣ 지역의 총인구를 총고용인구로 나누어 총인구 · 고용인구비(PER: Population - to - Employment Ratio)를 구한다.

② 미래의 경제상황을 예측하는 단계

- ㉠ 미래의 경제상황에 대한 예측을 기초로 하여 미래 일정시점의 기반고용인구를 추정하고
- ㉡ 기반고용인구에 앞서 구한 경제기반승수(EBM)를 곱하여 총고용인구 산정한다.
- ㉢ 이 총고용인구에 고용인구비(PER)를 곱하여 총인구를 산정한다.

(2) 유형별 경제기반분석

① 업무용

- ㉠ 현재 총고용인구에서 사무실사용 고용인구와 1인당 평균 사무실사용 면적을 산정한다.
- ㉡ 장래에 사무실을 사용하는 고용인구 증가수 산정하고
- ㉢ 장래 사무실사용 고용인구 증가수에 1인당 평균 사무실 사용 면적을 곱하여 업무용 부동산 수요를 추정한다.

② 산업용

- ㉠ 현재의 총고용인구에서 공장근무 고용인구와 1인당 평균 공장사용 면적을 산정한다.
- ㉡ 장래에 공장을 사용하는 고용인구 증가수 산정하고
- ㉢ 장래 공장사용 고용인구 증가수에 1인당 평균 공장사용면적을 곱하여 공장용 부동산 수요를 추정한다.

③ 주거용

- ㉠ 현재의 가구당 인구 산정하고
- ㉡ 총인구를 가구당 인구로 나누어 총가구수 산정한다.
- ㉢ 장래 예측인구를 가구당 인구로 나누어 가구수 추정하고
- ㉣ 가구수 증가에 따라 미래에 예측되는 주거용 부동산의 수요를 추정한다.

④ 소매용

- ㉠ 1인당 또는 가구당 지출하는 소비액을 산출하고
- ㉡ 장래 예측인구 또는 가구수에 1인당 또는 가구당 소비액을 곱하여 총소비액을 산정한다.
- ㉢ 총소비액 증가에 따른 상업용 부동산의 수요를 추정한다.

7. 분석시 유의사항

- ① 기반, 비기반활동의 구분이 모호하고,
- ② 이와 같은 구분은 분석대상이 되는 지역사회의 단위가 국 · 도 · 군으로 됨에 따라 분석단위에 따라 달라지며
- ③ 지역의 성장은 기반산업에 의해서만 좌우되는 것이 아니라 비기반활동에 의해서도 좌우된다.
- ④ 경험적인 연구에 의하면, 경제기반승수가 크다고 해서 기반부문의 동일한 투자분에 대한 효과가 타 지역보다 큰 것은 아니라는 문제점이 있다.



기출문제

[기본서 연습문제]

1. 경제기반분석(economic base analysis)이란 무엇이며, 이러한 경제기반분석을 부동산 시장분석으로 검토하는 이유는 무엇인가? 그리고 경제기반분석의 단계적 과정을 부동산 유형별로 설명하라.

(경응수 평가사, 감정평가론, 연습문제)

제2편

제7절 도시내부구조이론

1. 동심원 이론(Concentric-zone theory)

(1) 의의

도시는 중심지에서 동심원 상으로 확대되어 성장하는 경향이 있다는 이론으로 튀넨의 농촌토지 이용구조를 도시토지 이용구조에 적용시킨 것이다.

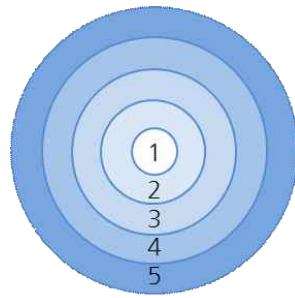
(2) 전제조건

- ① 토양의 균일성
- ② 균질적인 지형
- ③ 수송비 조건의 동일성이 전제된다.

(3) 내용

- ① 버제스는 도시내부의 기능지역이 침입, 경쟁, 천이라는 생태학적 변화과정을 거쳐, 중심업무지구→점이지대(천이지대)→저소득층 주거지역→고소득층 주거지역→통근자지대로 분화한다는 이른바 동심원이론을 주장하였다.

- ② 점이지대는 중심업무지구를 둘러싸고 있는 불량한 주거지구로서 중심업무지구로 입지하였던 업무 시설이나 경공업이 주거지를 잠식하고 있어 거주환경이 더욱 악화되고 있는 지대이다.
- ③ 도시는 중심지에 가까워질수록 범죄, 빈곤, 질병 등의 도시문제가 많아지는 경향을 보인다.
- ④ 이 이론에 따르면 저소득층일수록 고용기회가 많은 도심과 접근성이 양호한 지역에 주거를 선정하는 경향이 있다.



동심원이론의 공간구조

- 1. 중심업무지구
- 2. 천이지대
- 3. 근로자 주택지대
- 4. 중산층 주택지대
- 5. 통근자 지대

(4) 평가

① 유용성

- ㉠ 도심에서 멀어질수록 접근성 · 지대 · 인구밀도가 낮아지는 과정을 잘 반영한다.
- ㉡ 현실적으로 도시주변의 피폐화와 도시근교의 쾌적한 환경, 그리고 교통거리가 잘 반영되고 있다.

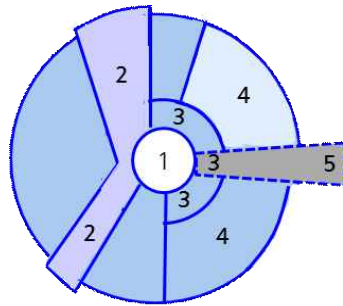
② 한계

- ㉢ 주택지에서는 접근성이란 그렇게 중요한 입지요건이 아니며, 상업지역의 밀집은 상호 경쟁 때문에 손해가 나는 경우를 고려치 못했다.
- ㉣ 직선거리 개념만을 도입하였고 시장환경내의 경제력의 작용에만 의존하고 있다. 즉 지형이나 도로망의 역할을 경시하고 있다.
- ㉤ 같은 동심원내더라도 토지이용은 이질적일 수 있으므로, 이상적인 토지이용모형과 일치하지 않는다.
- ㉥ 상업지역은 보통 불규칙적인 크기를 가지며 그 형상은 원형이기보다는 정방형이거나 장방형이다.
- ㉦ 시카고市만을 대상으로 한 연구이므로 도시공간구조에 대한 일반성이 결여되어 있다.

2. 선형 이론(=축이론, 부문이론)(Sector theory)

(1) 의의

선형이론이란 도시가 교통망의 축에 따라서 확대·성장되는 현상을 중시하며, 호이트(Hoyt)가 전개한 이론이다. 이 이론은 동질적인 도심에서 시작되어 점차 교통망을 따라 확대, 성장하며 원을 변형한 부채꼴 모형으로 도시가 성장한다는 것이다.



1. 중심업무지대(CBD)
2. 도매경공업지구
3. 저급주택지구
4. 중급주택지구
5. 고급주택지구

선형이론의 공간구조

(2) 내용

- ① 도시공간구조의 성장과 지역분화에 있어 중심업무지구로부터 도매·경공업지구, 저급주택지구, 중급주택지구, 고급주택지구들이 주요 교통노선을 따라 쐐기형(wedge)으로 확대배치된다.
- ② 주택가격의 지불능력이 도시주거공간의 유형을 결정하는 중요한 요인이다.
- ③ 주택지불능력이 높을수록(고소득층) 접근성이 양호한 주요 간선도로 인근에 입지하는 경향이 있다.
- ④ 고급주택은 기존 교통망이 발달된 도시내의 고급경관지대로 입지하고 중급주택은 고급주택의 인근에 입지하고, 저급주택은 고급주택의 반대편에 입지하는 경향이 있다.

(3) 평가(장단점)

① 유용성

동질적인 토지이용부분은 도심에서 시작하여 교통망을 따라 확대·성장한다는 점에서 동심원이론을 현실감있게 수정·보완하고 주택입지 등을 설명한 것에 유용성이 있다.

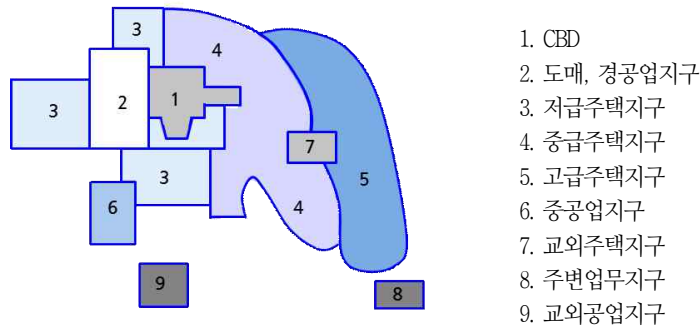
② 한계

- ㉠ 지역에 대한 명확한 정의를 결하고 있고, 도시가 교통량의 최소저항 방향으로 성장하여, 성장도시를 형성한다는 축상발달이론에 불과하다.
- ㉡ 주택입지의 이동을 설명 또는 예측하기 위해서 고급주택의 역할을 지나치게 강조하였다.

3. 다핵심이론(Multiple-nuclei theory)

(1) 의의

다핵심이론이란 도시에 있어서 그 이용형태는 어떤 지역 내에서 여러 개의 핵을 형성하면서 지역공간을 구성해 간다는 이론으로 해리스(Harris)와 울만(Ullman)에 의해 전개되었다.



다핵심이론의 공간구조

(2) 내용

- ① 도시는 유사토지 이용군별로 여러 개의 핵을 형성하면서 지역공간을 형성해간다는 이론으로 유사토지이용군은 서로 흡인력을 가지고 동질적인 집단을 형성한다.
- ② 하나의 핵을 이루는 곳에 교통망이 모이고, 주거 · 상업지역 등 토지이용군이 형성된다.

(3) 핵의 의의와 발생요인

① 의의

핵이란 주거, 업무, 공업기능 등 주위에서 도시의 성장을 발생하게 하는 어떤 견인적 요소를 의미한다. 이같은 핵은 도시의 발생 당시부터 존재하기도 하지만, 도시성장과 지역특화가 진행됨에 따라 발생하기도 한다.

② 발생원인(특집비지)

- ㉠ **특정위치나 특정시설의 필요성**: 상업이나 업무활동은 접근성이 양호한 위치가 필요하고, 공업활동은 편리한 수륙교통시설이 필요하기 때문에 그런 곳에 입지한다는 것이다.
- ㉡ **유사활동 간의 집중지향성**: 유사활동은 집적의 이익이 있기 때문에, 특정 지역에 서로 응집하여 입지한다는 것이다.
- ㉢ **이질활동 간의 입지적 비양립성**: 어떤 이질활동들은 이해가 상반되므로, 서로 다른 핵에 분리하여 입지한다는 것이다.
- ㉣ **지대지불능력의 차이**: 어떤 활동들은 지대지불능력에서 차이가 나기 때문에, 특정 위치를 원한다고 하더라도 그 곳에 입지하지 못하고 분리된다는 것이다.

(4) 평가

- ① 동심원이론을 수정한 것이다.
- ② 도시의 기능적 지역분화 현상을 반영하여 동심원, 선형 이론과 달리 여러 개의 핵을 중심으로 도시가 성장 발전하는 과정을 나타냈다.
- ③ 현대 도시토지이용구조에서 보면 실제로 다핵적인 면이 인정된다.
- ④ 다핵심이론을 비롯한 위의 세 가지 이론은 상호 배타적인 것이 아니고 도시구조의 설명에 있어서도 서로 연관된다.

4. 다차원이론

(1) 개념

시몬스(Simmons)는 토지이용의 공간적 분포를 기술함에 있어 서로 받아들일 수 없는 다핵심이론, 동심원이론, 선형이론을 동시에 적용하여 왔다고 지적하고, 도시의 내구구조는 인종별 분산, 도시화, 사회계층 등 3개 차원에서 파악해야 한다는 이론을 제시하였다.

(2) 내용

① 인종별 분산차원(다핵심)

인종민족 구성 측면에서 주거지의 인종별 분화로서 본질적으로 무질서하게 분포하여 다핵심을 이룬다.

② 도시화 차원(동심원)

가족구성·세대유형·노동력 반영 등 도시주민의 생활양식과 관련된 차원으로 동심원을 이룬다.

③ 사회계층 차원(선형)

인구의 경제, 교육수준, 직업수준, 등을 뜻하며 고급주택과 저급주택이 일정축에 따라 변화하며 선형을 이룬다.

5. 유상도시이론

베리(B. J. L. Berry)의 유상도시이론은 도시내부구조가 고속도로의 발달로 인해 동서남북으로 유상(띠모양, 리본모양)을 이루어가며 발전한다는 최근 이론이다. 즉, 베리는 자동차화를 처음으로 이용하여 도시성장구조이론을 개발하였는데, 교통기관, 특히 자동차의 현저한 발달에 따라 종래 도시내부에 응집되어 있던 각종의 업무시설이나 주택이 간선도로를 따라 입지하는 경향이 있다는 것이다.



기출문제

1. 부동산평가를 위한 시장분석(market analysis)과 시장성분석(marketability analysis), 그리고 생산성분석(productivity analysis)에 대한 다음 질문에 답하시오.(여기서 생산성은 인간의 필요, 주거경제활동, 공급 만족 및 쾌적성을 충족시킬 수 있는 서비스를 제공하는 부동산의 역량을 의미한다)(03.감.20점)

(2) 부동산의 생산성을 도시성장 및 발전과 연계하여 설명하시오.

제8절 지대 및 지가이론

01 지대론 개관

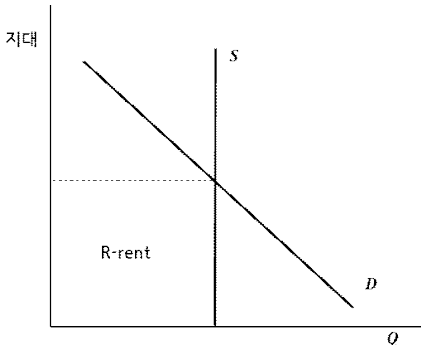
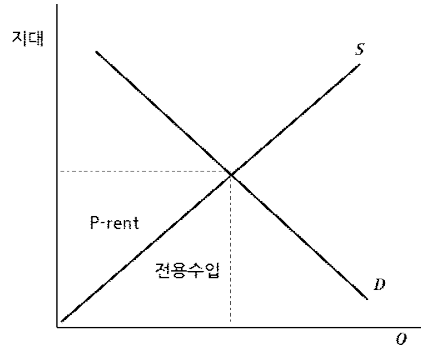
1. 경제지대

(1) 경제지대의 의미

어떤 생산요소가 현재의 용도에 계속 이용되도록 보장하기 위하여 필요한 최소한의 대가를 초과한 소득을 말한다. 즉 어떤 생산요소가 다른 용도로 전환되지 않기 위해 꼭 치러야 할 최소한의 금액이 전용수입이며, 파레토지대는 이 전용수입을 초과한 부분이다. 전통적으로 지대가 토지라는 생산요소에만 사용된 것과 달리, 경제지대는 노동이나 자본 등의 생산요소에 일반적으로 적용할 수 있다.

(2) 탄력성과 경제지대

- ① 공급곡선이 완전비탄력적: 전부 경제지대(rent)
- ② 공급곡선이 완전탄력적: 전부 전용수입
- ③ 공급곡선의 탄력도가 영과 무한대 사이: 경제지대와 전용수입이 동시에 발생

구 분	Ricardian-rent	Paretian-rent
의의	토지가 이용되도록 유도하기 위하여 필요한 최소한의 대가를 초과하는 부분	토지를 현재의 용도로 계속적으로 이용하도록 보장하기 위해 필요한 최소한의 대가를 초과하는 부분
관점	① 기회비용의 관점 (생산요소가 과연 공급되는가의 문제) ② 공급 측면에서의 경제적 동기 및 행태에 의해 좌우 	① 전용수입의 관점 (생산요소가 어디에 공급되는가의 문제) ② 수요측면에서 이용자들이 경쟁관계의 정도에 의해 좌우 
지대의 성격	고전학파의 토지관을 계승하여 토지에 지불되는 모든 대가를 지대로 봄	신고전학파의 토지관을 계승하여 전용수입을 제외한 부분을 지대로 봄
적용 (활용영역)	사회 전체 차원의 소득분배 측면에 활용됨	개별경제주체의 생산비 분석에 활용됨

02 농경지 지대이론

1. 리카도의 차액지대론

(1) 의의

- ① 리카도는 지대를 우등지가 획득하는 잉여라고 정의하고 있다. 리카도에 따르면 농토의 전체생산량에서 생산비(자본과 노동의 사용에 대한 대가)를 제외한 나머지가 지대라는 것이다. 따라서 생산물의 전체가치와 생산비가 일치하는 한계지에는 아무런 지대가 발생하지 않는다.
- ② 리카도의 이 같은 지대 개념은 부동산평가의 토지잔여법과 그 맥을 같이 하고 있다. 토지잔여법에 서는 전체부동산의 가치에서 건물과 같은 개량물에 투입된 자본과 노동의 가치를 제외한 나머지 잔여를 토지가치로 하고 있다.

(2) 지대발생조건

- ① 토지가 제한되고 있고 전용이 불가능할 것
- ② 수확체감의 법칙이 존재할 것
- ③ 토지의 비옥도나 위치상의 편의가 다를 것 (높은 비옥도로부터 사용되고 $MR=MC$ 가 $MR<MC$ 로 되면 다음 토지를 이용하게 된다.)

(3) 내용

- ① 토지는 비옥도와 위치에 있어 우등지와 열등지가 있으며, 양자 사이에는 필연적으로 생산력의 차이가 생기고, 지대는 우등지와 열등지의 생산비 차액(초과이윤)이 지주에게 지불되는 대가라는 것이다. 즉 한계지의 생산비가 곡물가격이 되고 한계지 내 토지의 생산력과 생산비의 차이는 지대가 된다는 것이다. 따라서 곡물가격의 상승은 지대의 상승으로 귀결된다.
- ② 지대는 일종의 불로소득으로서 비용이 아니므로 생산비를 구성하지 않고, 자본축적 및 경제성장의 요인이 된다고 보았다.

(4) 평가상 활용

① 평가원리측면(기여의 원리)

토지에 대한 한계생산성을 강조한 것으로서 수익체증체감의 원칙과 맥을 같이 한다. 일단의 토지에 새로운 토지를 추가하여도 한계생산성이 체감하여 '0'에 가까울 때에는 전체의 가치는 증가하지 않는다. 이는 한계지를 더하더라도 부동산의 전체가치에 기여하지 못한다는 의미로서 기여의 원칙과 그 개념을 같이 한다. 기여의 원칙은 부동산의 구성부분의 가치는 그것이 전체에 기여하는 만큼에 해당된다는 원리이다.

② 평가기법 측면(토지잔여법)

물리적 분석법에 있어서 토지잔여법의 이론적 근거가 되고 있다. 토지잔여법은 전체부동산의 수익에서 건물 등에 투입된 자본 및 노동의 가치에 귀속하는 수익을 제외한 나머지의 잔여를 토지귀속 수익으로 보아 환원한 가치를 토지가치로 하고 있다.

(5) 평가

- ① 토지의 위치문제를 경시하였고 비옥도 자체가 아닌 비옥도의 차이에만 중점을 두는 등 부동산학적으로 불합리하게 보이는 측면이 있다.
- ② 현대 자본주의 사회에서는 최열등지라 하더라도 토지소유자의 요구가 있으면 지대가 발생한다는 것을 설명하지 못한다.
- ③ 지대발생조건으로서 토지가 제한되어 있고 전용이 불가능할 것을 들고 있으나, 토지는 용도가 다양하고 경제적 공급이 가능하다.

2. Karl Marx의 절대지대론

(1) 의의

- ① 지대는 토지소유자가 토지를 소유하고 있다는 독점적 위치 때문에 받는 수입이므로 최열등지에서 토지소유재산권으로 인해 지대가 발생한다고 하는 이론이다.
- ② 지주는 아무리 열등지라도 경제적 대가 없이는 타인의 이용을 허용하지 않는다. 따라서 토지소유 자체가 농산물의 가격을 상승시키게 된다고 하는 이론이다.
- ③ 절대지대가 일단 발생하면 토지생산력의 차이가 계속되는 한 차액지대화하는 경향이 있다.

(2) 평가

- ① 차액지대론이 설명 못한 최소열등지에서의 지대 발생을 설명하였고, 당시의 자본주의 체제내에서 불합리하게 발생한 초과이윤을 설명하였다.
- ② 종전에 지대를 잉여와 이자로 보던 대립된 견해에 대해 절충을 시도(비용과 잉여로 조화)했다는데 의의가 있다.

3. 독점지대이론(Monopoly rent theory)

(1) 의의

독점지대란 토지의 공급독점에 기인하여 발생하는 지대를 말한다. 즉 토지수요는 무한한데 비해 공급은 독점되어 있는 경우 토지생산물의 초과이윤을 기초로 발생한다. 따라서 독점지대는 토지사용의 본질적 가치인 완전경쟁가격보다 높다.

(2) 내용

① 발생형태

- ㉠ 다른 토지가 생산하지 못하는 최상품을 생산하는 토지에서 발생하는 초과이윤
- ㉡ 토지생산물의 초과수요로 발생하는 초과이윤

② 독점지대의 완화

장기적 공급 탄력의 회복, 토지의 경제적 공급 등

(3) 평가

지대의 정도는 독점적 공급자의 지위에 의해서도 나타날 수 있음을 보여주고 있다.

구 분	차액지대	절대지대	독점지대
발생원인	경영적 독점(비옥도)	토지의 사유화	시장가격적 독점 (구매자 욕망과 공급독점)
지대의 성격	잉여	비용	잉여
발생가능 토지	우등지	열등지	특수우등지

4. 튀넨의 입지교차지대설

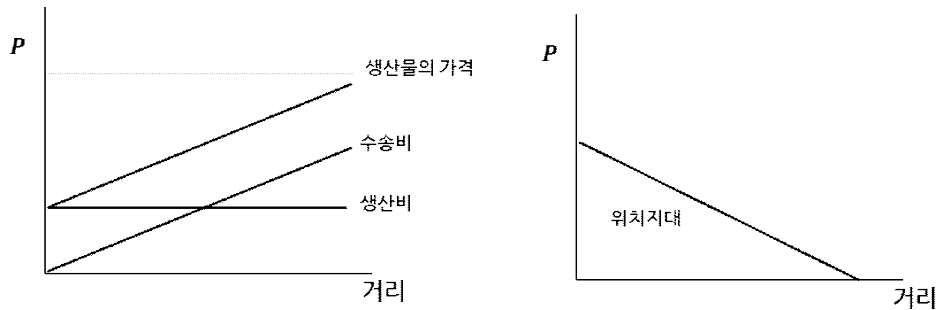
(1) 의의

- ① 튀넨은 생산물가격은 한계토지의 생산비와 수송비에 의해 결정되고, 지대는 한계토지 내에서 수송비절약분 만큼 발생한다는 입지교차지대설을 주장하였다.
- ② 튀넨은 그의 저서 고립국에서 토지의 위치에 따라서 지대가 달라질 수 있다고 보고, 도심에 가까울수록 집약적 경영이 이루어지고, 멀어짐에 따라 조방적 경영이 이루어진다고 보았다.

(2) 가정

- ① **고립국 가정**: 평면 도시 위의 생산물은 도시 전체가 모두 소비함을 가정
- ② 곡물가격은 한계지 내에서 생산비와 수송비에 의해 결정됨을 가정
- ③ 토양의 균질성, 균질적 지형, 수송비 조건의 동일성을 가정
- ④ 도심에서 가까울수록 집약적 경영이, 멀수록 조방적 경영이 이루어짐을 가정

(3) 내용



제2편

(4) 평가

차액지대가 토지의 비옥도에 중점을 두었다면 입지교차지대설은 시장(도시)과의 거리에 중점을 두고 동심원이론 등의 배경하에 도시성장구조의 원리까지 고려된 이론으로, 지대이론이기 보다는 위치고찰의 기본하에서 도시지가이론으로 보아도 무리가 없을 것이다.

5. 집약도 지대

(1) 의의

비옥도가 높거나 위치가 좋은 토지는 노동과 자본의 대체가 나타나서 토지의 생산성과 집약도가 높아지고 그만큼 지대가 높아진다는 이론으로, 비옥도나 위치에 의해 발생한 지대 이상의 증가분이 토지의 집약적 이용에 의해 발생한 경우 그것을 집약도 지대라고 한다.

(2) 원인

토지의 집약적 이용이 지대발생의 원인이 된다. 가령, 자본과 노동의 대체탄력성이 높아지는 경우 집약도가 상승한다는 것이다.

(3) 평가

실제의 생산활동의 결과로 나타날 수 있는 초과분에 대한 잉여를 설명하는 지대이론 중 가장 설득력을 지니는 이론으로 평가되고 있다.

6. Marshall의 지대이론

(1) 개설

고전학파와 초기신고전학파의 단편적인 지대론의 논의를 수용하여 체계적인 지대 이론을 정립하였다. 이를 위해 비용과 시간의 개념을 도입하고, 지대를 순수지대, 준지대, 공공발생지대로 분류하여 지대론을 한층 심화시켰다.

(2) 비용과 시간 개념의 도입

① 비용

비용이란 생산물을 만드는데 소요되는 수고와 희생으로, 원활한 공급을 보장받기 위해 지불되어야 하는 가격을 의미한다. 토지 역시 각 용도에서 토지의 한계생산 가치가 균등하도록 여러 용도에 배분된다고 지적하나, 이로부터 지대가 가격에 영향을 미치는 비용이라고는 단정하지 않았다.

② 시간

진정한 가치의 파악을 위해서는 단기와 장기의 모든 지대요인을 고려해야 한다고 하여 장 · 단기의 개념을 도입하여 설명하고 있는데, 준지대를 통해 단기에는 지대가 잉여의 성격이, 장기에는 지대가 비용의 성격이 될 것이라고 전망하였다.

(3) 마샬지대론

① 순수지대(Pure rent): 본원적 가치

㉠ 의의

순수지대는 순수한 대자연의 무상공여물 상태(자유재)로서의 토지와 결부된 잉여를 의미한다. 이는 거의 찾아보기 힘들다.

㉡ 내용

잉여(지대)는 가격에 의해 결정되고, 그 많고 적음은 토지 공급량에 아무런 영향을 주지 못하며, 이는 토지의 구입자가 지불가격으로부터 장기적으로 기대하는 이자이기도 한다.

㉢ 평가

거의 모든 토지는 개량이 필요한 바, 순수지대는 사실상 찾기 어렵다고 본다.

② 준지대(Quasi rent): 사적가치

㉠ 의의

준지대는 생산을 위하여 사람이 만든 기계나 기구로부터 얻은 소득으로서 일시적으로 토지와 매우 흡사한 성격을 가지는 토지이외에 고정적 생산요소에 귀속되는 소득을 말한다. 즉 자본재 투자로부터 얻는 순소득으로 (예컨대, 토지에 대한 개량사업으로 인한 추가적인 소득) 이는 '생산의 총소득에서 가변비용을 뺀 잉여분'이라고 할 수 있다.

㉡ 내용

준지대는 단기에 있어서는 생산요소의 공급량을 변화시키지 못하므로 상품가격에도 영향을 못 미치는 바, 단기에는 순수지대와 같이 가격에 의해 결정되는 잉여의 성격을 가지지만, 장기에 있어서는 충분한 대가가 없으면 해당 생산요소의 공급이 감소하는 바, 이에 따라 생산이 감소될 수 있으므로 비용의 성격이 된다.

㉮ 평가

토지의 개념을 토지 이외의 단기적인 변동이 불가능한 고정적 자본까지 확장하여 응용했다. 이때 준지대는 사적가치의 성격을 갖으며, 공공가치적 성격을 가지는 공공발생지대와 구분된다.

③ 공공발생지대: 공공가치

㉯ 의의

토지소유자의 노력과 희생 없이 주로 공공에 의해 발생하는 지대로서, 사회전체의 노력에 의해 창출된 이익이라고 해서 공공가치라고 불렀고, 상대적으로 유리한 장소에서 획득 가능한 추가 소득을 의미한다.

㉺ 내용

부지의 가치는 농업용 가치와 위치가치의 합으로 파악되는 바, 위치지대의 대부분은 공공발생 지대이고, 개발이익, 우발이익이라고도 하며, 불로소득으로서 분배의 문제를 야기시킨다.

㉻ 평가

농업용 토지를 기준으로 이와 비교해서 특정 부지가 누리는 모든 비교우위를 금전화한 것으로 도시지가 이론을 설명하는 단서를 제공한다.

(4) 도시지가이론

위치의 유용성을 증시하며 지가는 <토지의 위치적 유용성의 화폐가치의 총액>으로 표현된다고 보고, 어떤 부지가 누리는 모든 측면의 비교우위를 금전화한 가치를 어떤 부지의 위치가치라고 한다.

03 도시지가이론

1. 마샬의 지가이론

(1) 의의

마샬은 농토에 적용되는 원리가 그대로 비농업용 토지에도 적용된다고 하면서 특히 도시토지와 관련하여 지가는 위치의 유리성에 대한 화폐가치의 총액이라 하여 위치의 중요성을 강조하였다.

(2) 내용

- ① 유리한 위치에 있는 기업은 덜 유리한 위치에 있는 기업보다 운송비, 정보접근 등 여러 가지 측면에서 비교우위를 누리게 된다. 마샬은 이를 부지의 위치가치라고 불렀다. 그러므로 어떤 가치의 부지는 이 부지의 농업용 가치와 위치가치의 합이 될 것이다.
- ② 공업지의 가치는 생산비의 절약에 있으며, 상업지의 가치는 매상고의 증가에 있다.

(3) 평가

결국 종래의 지대이론이 농지를 중심으로 한데 비하여 마샬은 도시의 토지에도 역시 위치에 따라 초과이윤의 차가 생기게 된다고 보았던 것이다. 즉 도시지가의 중요한 요인의 하나로 <위치>의 중요성을 파악하였는 바, 실제로 위치는 지가수준의 결정적 요인이 된다.

2. Hurd의 지가이론

(1) 의의

튀넨과 비슷한 이론을 제시하여 도시토지의 지가는 접근성에 의존한다 하였다. Hurd는 미국 도시 성장에 대한 실증적 자료수집의 연구를 통하여 도시토지 지가는 접근성에 의존한다고 밝혔다.

(2) 내용

- ① 지가의 바탕은 경제적 지대이고, 지대는 위치에, 위치는 편리에, 편리는 가까움에 의존하므로 결국 지가는 접근성에 의존한다고 하였다.
- ② 접근의 정도는 용도, 접근대상(협오, 편의) 접근정도, 거리 등에 따라 다르다.

(3) 평가

접근성 즉 위치가 지가결정의 주요 요인임을 설명하고 있다. 도시성장에 있어 접근성은 중요한 동인이며 감정평가와 관련하여 실제로 지역분석, 노선가식평가법 등에서 활용되는 개념이다.

3. Haig의 마찰비용

(1) 의의

지대란 토지의 이용자가 교통비를 절약할 수 있고 상대적 도달가능성을 갖는 경우에 토지의 소유자가 이용자에게 과하는 요금이라고 하여 지대에 있어서 교통비를 강조하였다.

(2) 내용

- ① <마찰비용=지대+교통비> 로 구성되는 바, <지대=마찰비용-교통비> 로서 지대는 교통비의 절약분이라는 것이다.
- ② 교통수단은 공간의 마찰을 줄이기 위해 고안된 것으로 교통수단이 양호하면 마찰은 적어지지만 지대는 높아진다.

(3) 평가

판단기준이 마찰비용이면 주택은 도시중심부에 위치하여야 하나 실제로는 그렇지 않다는 문제가 있으며, 현대 도시지가의 다양한 가격형성요인을 반영하는데 한계가 있다.

4. 토페카 연구(Knos)

(1) 의의

도시의 지가구조와 토지의 이용도와의 관계를 미국의 소도시 Topeka를 대상으로 행한 실증적 연구를 말한다.

(2) 내용

① 토지이용의 집약화와 조방화

도시가 성장할수록 중심지는 토지이용이 집약적으로 되므로 중심지의 지가는 다른 어떤 지역보다도 우뚝 치솟는다는 것이다. 그러나 중심지에서 벗어나서 접근성이 나쁜 도시외부에 이르면 지가는 급격히 낮아지고 토지이용도 역시 조방적이 된다. 이를 지가구배현상이라고 부른다.

② Feed-back 원리

Knos의 연구는 지가의 변동에 따라 토지이용의 집약도가 달라지고, 다시 그 집약도에 의해 지가구조가 복잡해진다는 피드백원리도 지적하고 있다. 즉 지가가 높은 곳은 거기에 맞는 토지이용이 이루어지고 토지이용밀도가 높은 곳은 거기에 맞는 부동산 가격이 형성된다는 것이다.

5. Alonso의 입찰지대곡선 (Bid-price-curve)

(1) 의의

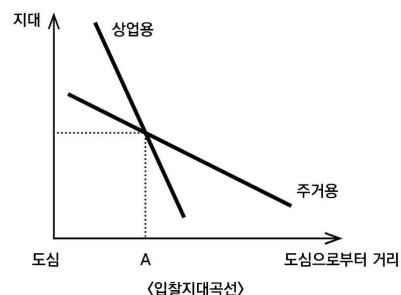
Alonso가 도출한 것으로 소비자효용 극대화 모형을 이용해서 도심으로부터 지대가 '0'인 한계점까지의 각 토지이용자 지불하는 최고가격을 이은 곡선이다. 즉, 도심에서부터 한계점까지 각 지점의 토지를 경매에 붙인다고 했을 때 토지이용자가 부를 수 있는 최고가격을 반영한다는 의미에서 입찰지대라 한다.

(2) 가정

다른 조건은 모두 일정하고 모든 직장은 도심에 집중되어 있다고 가정한다.

(3) 입찰지대곡선

상기 그래프와 같이 도심에서 A지점까지는 경합하는 용도 중에 상업용이 가장 높은 지대를 지불할 수 있으므로 상업용이 토지를 할당받게 된다. 같은 원리로 A지점에서 도시외곽지역은 주거용이 토지를 할당받게 된다.



(4) 평가

입찰지대는 주어진 것으로 보고 지대자체의 발생과정에 대해서는 분석하지 않는다. 단순히 지대는 비사회적 현상이고, 최고 입찰자에게 토지를 배분하는 합리적 배분장치로만 간주되는 바, 현상 기술적이라는 한계를 갖고 있다.

6. 하우레이(Hawley)의 인간생태학 이론

(1) 의의

토지경제학자들이 도시토지가격에 대해 경제학과 도시계획적 측면에 관심을 갖는데 비하여, 생태학자에 의해 주장된 것으로, 도시토지가격은 사회적 접근이 필요하다는 이론이다.

(2) 내용

- ① 사회적 측면에서 도시토지가격은 <잠재 토지이용자들의 호가 과정의 소산>이라고 규정짓고 그 과정에서 토지이용의 유형이 결정된다고 하였다.
- ② 이는 지역의 분리나 용도의 결정에 있어 지가가 미치는 결정적인 영향을 강조 하는 것이다.
- ③ 즉 지가는 도시내의 입지선정활동에 영향을 미치는 동시에 입지선정활동의 결과를 반영한다는 것이다.

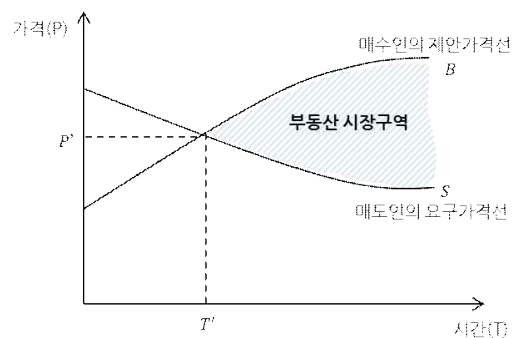
7. 매도인 매수인의 주관적 가격조정 이론(Thurston. H.Ross)

(1) 의의

T.H.Ross는 매도인 · 매수인이 부동산에 부여하는 주관적 가격은 불완전경쟁의 제요인 때문에 공개시장의 가격과는 차이가 있을 수 있고, 따라서 부동산의 거래가격은 매도인의 요구가격과 매수인의 제안가격의 상호조정과정에서 형성된다고 보았다.

(2) 내용

- ① IB와 IS로 둘러싸인 공간이 부동산 시장지역이며, 또한 감정평가사의 활동영역이다.
- ② 점 I에서의 거래는 양자 모두 이익이 없고 다만 교환할 뿐이다. 감정평가사는 불완전한 부동산시장에서 정상가격 I 점을 구해야 한다.
- ③ 매도인 · 매수인 가격조정과정에서 매도인은 은행이자율, 양도소득세 등에 영향을 받고, 매수인은 대출이자율, 재산세 등의 영향을 받는다.



(3) 평가

구체적 가격설명을 위한 도구의 하나이나, 실제로는 매도자 · 매수자의 구간추정자체가 곤란하다. 또한 경기변동과 관련하여 시장국면에 따라 매도인 중심시장, 매수인 중심시장 등으로 나타나는바 협상력이 달라진다.



기출문제

제2편

1. 한계지에 대하여 설명하라.(86.공.10점)
2. 지대지가, 성장이론을 설명하시오.(86.공.10점)
3. 마찰비용이론을 설명하시오.(88.토.10점)
4. 부동산학의 입장에서 지대론, rent론 등을 재조명하여 그 발전연혁과 내용을 밝히면서, 과연 현실의 부동산 가격이 상기이론으로 완전히 설명되어지는가를 설명하고 현실의 부동산 거래시 왜 부동산 감정평가활동이 요구되는가를 상기의 지대론, rent론과 비교하면서 그 논리적 근거를 설명하시오.(91.감.50점)
5. 도시지역에서 Topeka 현상을 설명하시오.(97.감.10점)
6. 위치지대의 발생원리와 이에 영향을 주는 요인을 설명하시오.(99.감.10점)
7. 농경지 지대론중 차액지대설과 절대지대설을 각각 설명하고, 그 차이점을 기술하라.(00.감.10점)

부동산 정책론

제1절 부동산 문제

1. 부동산문제의 개요

(1) 부동산문제의 의의

부동산문제란 부동산과 인간과의 관계악화의 제 문제라고 할 수 있다. 즉 토지의 특성 중 부증성으로 인한 토지수요·공급의 불균형에 따른 지가상승문제, 국토이용의 문란문제, 양적·질적 주택공급의 문제, 환경 파괴 등이 바로 그것이다.

(2) 부동산문제의 특징

- ① **악화성향**: 한 번 어떤 문제가 생기면 시간의 흐름에 따라 악화되기 쉽고 이를 바로 잡는 일이 점점 어려워진다는 것을 의미한다.
 - ㉠ 주택공급을 중단하면 주택의 양적·질적문제가 악화된다.
 - ㉡ 지가대책을 소홀히 하면 지가가 상승하여 국민경제에 악영향을 미친다.
 - ㉢ 토지이용의 규제를 소홀히 하면 스프롤(sprawl)이 확대된다. 스프롤이란 도시의 성장·개발현상이 무질서·불규칙하게 평면적으로 확산되는 것을 말한다.
 - ㉣ 거래질서 확립을 위한 노력을 소홀히 하면 각종 부동산거래사고가 속출하게 된다.
- ② **비가역성**: 어떤 부동산문제가 악화되면 이를 완전한 원래의 상태로 회복하기는 사회적·경제적·기술적으로 어렵다는 의미이다.
 - ㉠ 지가가 폭등하면 폭등한 지가수준에 의해서 경제상태가 형성된다. 따라서 이를 과거로 환원하 기란 기술적으로 매우 어렵다. 즉, 지가는 하방경직성을 띠고 있다고 볼 수 있다.
 - ㉡ 도시계획·토지이용계획·도시개발 등에 있어서 실패하면 이를 과거로 환원하여 다시 새로 시작하는 것은 불가능하다.
- ③ **지속성**: 부동산문제가 시간의 흐름과 함께 지속되는 현상을 말한다.
 - ㉠ 주택문제와 관련하여 공급문제의 지속성 및 양적 주택문제 해결 후 주거의 질적 수준 향상을 위한 지속성 등이 있다.
 - ㉡ 역사가 계속되는 한 토지이용에 관한 여러 가지 문제는 필연적으로 지속성을 가지게 된다.
 - ㉢ 부증성의 특성을 갖는 토지에 대한 수요의 증대는 토지의 수급불균형 현상을 지속시킨다.

④ 해결수단의 다양성

부동산문제 해결에 이용되는 수단은 세제, 금융, 재정, 주택건축, 택지개발, 토지이용, 부동산의 평가, 권리분석, 지가공시, 토지수용 등에 있어서 부동산 정책은 종합정책의 성격을 강하게 지닌다.
(예 도시계획 입안결정시 사회심리학자의 의견을 청취)

⑤ 복합성

부동산문제가 내포하고 있는 요소가 다양한 것들로 구성되어 있음을 의미한다.

⑥ 공간적 광범위성

부동산문제는 발생시 특정지역에만 피해가 한정되는 것이 아니라 보다 넓은 지역으로 확산되어 가는 것을 말한다.

⑦ 시차와 경로의 복잡성

부동산 문제가 나타나기까지는 상당한 시차가 있고, 복잡한 경로를 거치게 된다.

⑧ 자기증식성

부동산문제는 양적인 증가뿐 아니라 질적인 복잡성을 나타낸다.

2. 토지문제

(1) 토지문제의 배경

- ① 토지의 유한성(토지의 부족문제): 부증성으로 인한 토지의 물리적 절대량의 부족을 의미한다.
- ② 도시화의 토지문제: 급격한 도시화로 인한 도시토지의 부족으로, 인구의 도시집중과 토지이용상의 문제, 지가문제 등이 심각하다.

(2) 우리나라의 토지문제

① 토지수요의 급증에 따른 토지부족문제

도시화 · 산업화에 따른 도시토지수요는 급증하는 추세에 있는 바 토지의 공급이 토지수요에 미치지 못함으로써 토지부족문제가 야기된다.

② 토지소유의 편중현상

우리나라에서 상위소득 계층의 약 25%가 전국 사유지 중 약 91%를 소유하고 있어 토지의 집중 및 토지소유의 편중문제가 심각하다.

③ 지가고와 토지투기

사회 · 경제적으로 요구되어지는 합리적인 지가수준보다 현실적 수준이 훨씬 높게 형성되어 있는 지가의 상태를 고지가라 한다. 고지가는 토지의 집약적 이용, 토지의 개발 촉진 등 유익한 면도 있으나 불평등을 야기하는 병폐를 초래해 왔으며, 토지를 중심으로 한 지가폭등과 투기가격은 다음과 같은 폐단을 일으킨다.

- ㉠ 아파트의 지나친 고층화 초래
- ㉡ 과도한 직주 분리
- ㉢ 스프롤 현상(도시의 급격한 팽창에 따라 기존 주거 지역이 과밀화 되면서 시가지가 도시 교외 지역으로 무질서하게 확대되어 가는 현상)야기
- ㉣ 토지투기를 조장하여 부익부, 빈익빈의 현상이 가속화되고, 국민간의 위화감 조성 및 근로자의 의욕을 저하시킨다.(사회적 불평등 심화)
- ㉤ 주택문제 해결에 악영향을 미친다.
- ㉥ 공공용지확보를 어렵게 하고, 국고부담의 가중은 국민의 조세부담의 증가로 전가된다.
- ㉦ 물가 및 생산비 상승요인으로 국제경쟁력이 악화되어 수출을 곤란하게 만든다.
- ㉧ 토지이용에 악영향을 미친다.(토지의 과밀이용의 원인이 된다.)

④ 토지이용의 비효율화

토지면적이 유한하므로 능률적으로 이용이 되어야 하나 합리적이고 효율적인 토지이용이 행해지고 있지는 못한 상태이다.

⑤ 개발이익의 사유화

개발이익은 공공의 노력으로 지가가 상승하여 발생하는 이득이므로 당연히 환수되어 대다수의 국민 모두에게 골고루 혜택이 돌아가도록 사용이 되어야 할 것이나 제대로 환수되지 못하고 토지소유자에게 귀속되고 있다. 최근에는 개발이익의 사유화는 토지공개념제도의 도입에 따라 어느 정도는 개선되고 있지만 아직도 상당히 미약한 실정이다.

3. 주택문제

(1) 주택의 특성

- ① 고정성으로 인해 상품으로서의 유통성이 낮은 편이다.
- ② 생산을 위해 많은 비용이 소요되므로 가격이 비싼 것이 보통이다.
- ③ 주택의 생산과 유통과정에는 이익이 창출되기 때문에 생산업자의 이윤창출의 수단이 된다.
- ④ 필수재 성격으로서 그 수요는 절대적이며 긴요하다.
- ⑤ 주택공급의 비탄력적 주택수요의 필수적 성격 때문에 주택시장은 항상 불완전한 특성을 지니고 있다.
- ⑥ 주택에 대하여는 공공서비스가 제공되며, 주택시장은 정부의 정책과 근린지역의 영향을 크게 받는다.
- ⑦ 재산가치의 수단이 되기도 하며, 프라이버시의 역할을 담당하기도 한다.

(2) 주택문제의 원인

- ① 토지의 고정성, 주택시장의 비유동성 및 지역성은 특정 지역주택의 양적부족의 원인이 된다.
- ② 지가상승에 의한 토지의 세분화 이용은 주거의 질을 저하시킨다. 도시화는 거주 밀집화·집단주택화를 촉진시켜 토지를 집약적으로 이용하게 하면서도 공공이용을 위한 공간면적을 감소시키고 주거의 질을 저하시켜 스프롤·슬럼을 발생시키기도 한다.

(3) 양적주택문제

주택의 절대량의 부족현상을 말하며, 가구총수에 합리적 공가율에 의한 필요공가수를 합친 필요한 주택 수에 비하여 실제 주택수가 미달되는 것을 의미한다. 주택의 양적수요를 증가시키는 요인은 다음과 같다.

- ① 인구의 증가
- ② 핵가족화 현상
- ③ 기존주택의 노후화
- ④ 공공사업 등에 의한 주택의 철거 및 전용
- ⑤ 결혼과 이혼의 증가, 재혼의 감소
- ⑥ 필요공가율의 증가
- ⑦ 유효수요의 증대

(4) 질적 주택문제(경제적 주택문제)

주택가격이나 주거비의 부담능력이 낮고 주거수준이 낮은 데서 비롯되는 여러 가지 불만을 초래하는 문제라고 볼 수 있다. 질적 측면에서의 주택의 수요의 요인은 다음과 같다.

- ① 생활태도의 변화, 소득향상 및 생활수준의 향상에 따른 고급주택 수요의 증가
- ② 주택구조변화에 따른 방수 및 거주면적의 증가에 따른 주택수요의 증가
- ③ 부대시설의 확충 등에 따른 주택수요의 증가
- ④ 신건축자재의 개발
- ⑤ 주택금융의 확대 등

추가자료 주택공급의 원칙

1. 적량성의 원칙: 수요에 부응하는 양의 주택이 공급되어야 한다.
2. 적시성의 원칙: 수요의 발생시점에 일치하여 공급이 되어야 한다.
3. 적지성의 원칙: 주택의 공급은 수요에 필요한 지리적 위치에 공급되어야 한다.
4. 적법성의 원칙: 법규의 규정에 맞게 공급되어야 한다.
5. 간소성의 원칙: 주택의 취득은 편리한 방법과 간단한 절차로 가능해야 효과적이다.

(5) 주택공급문제

① 우리나라의 양적 주택사정은 끊임없는 공적 · 사적 노력에도 불구하고 계속 악화되고 있다. 이에 대한 해결책은 주택공급을 원활하게 하고 수요층의 구매를 지원하는 것이라고 할 수 있다.

② 주택공급의 문제점

- ㉠ 전형적인 민간주도형 및 주택경기의 합리적 관리가 어려운 점
- ㉡ 주택건설비 중 토지가격이 점하는 비중이 높은 점
- ㉢ 무주택가구의 저소득으로 인하여 자가를 마련할 수 있기에는 연수입에 비해 주택가격이 높은 점
- ㉣ 주택금융의 기능이 불완전한 점
- ㉤ 택지 · 건물 등의 거래사고가 많은 점
- ㉥ 임대주택의 문제

(6) 공동주택관리의 낙후성

우리는 주택의 양적 공급만을 당면과제로 삼아 공동주택단지의 구성에 주력하여 왔다. 그러나 건축과 동시에 마련되어야 하는 공동주택의 관리대책, 관리제도, 학문적 연구 등을 소홀히 하여 경제적 · 사회적 손실은 물론 위험사고를 겪고 있는 실정이다.

4. 부동산의 공익성 저해(국토자원의 비효율화)

부동산에는 사회성 · 공공성이 있다. 지나친 사익성의 강조는 국토자원을 효율적으로 이용, 개발, 보전하여야 할 공익성이 저해된다.

5. 거래질서의 문란

부동산의 재화는 경제적 가치가 매우 커서 부동산활동의 안전성의 확보는 절대적인 것이다. 소유권의 안전, 경제적 가치(가격)의 안전 등 특히 부동산거래의 안전은 일반재화의 거래와 달리 부동산특성에서 비롯되어 커다란 연구과제가 되고 있다.

제2절 부동산 정책

01 정부의 시장개입

1. 부동산 정책의 의의와 과정

(1) 부동산 정책의 의의

부동산 정책은 부동산을 둘러싼 여러 문제를 해결 내지는 개선함으로써 부동산과 인간과의 관계를 개선시키고자 하는 공적인 노력이라고 할 수 있다.

(2) 부동산 정책과정

- ① 문제의 인지
- ② 정보의 수집 및 분석
- ③ 대안의 작성 및 평가
- ④ 대안의 선택
- ⑤ 정책의 집행
- ⑥ 정책의 평가

2. 정부의 시장개입

(1) 정치적 기능

사회적 목표를 달성하기 위해 시장에 개입하는 것을 말한다. 즉 저소득층의 주택공급에 관한 여러 가지 주택정책은 사회적 목표를 달성하기 위한 정부의 정치적 기능에 해당된다.

(2) 경제적 기능

시장의 실패(market failure)를 수정하기 위하여 시장에 개입하는 것을 말한다.

추가자료 시장의 실패의 원인

- ① 규모의 경제(비용체감의 원칙이 작용)
- ② 독과점기업의 존재
- ③ 외부효과(external effect)의 발생
- ④ 공공재(public goods)의 존재
- ⑤ 정보의 비대칭으로 인한 도덕적 해이(moral hazard)와 역선택(adverse selection)

3. 공적 개입의 제약(정부의 실패)

부동산정책의 공적 개입은 한계가 있다. 이러한 것을 시장의 실패에 대응하는 표현으로 정부의 실패라고 한다. 정부실패의 원인은 전문성의 부족, 정보의 부족, 자금의 부족, 인센티브의 부재 등이 원인이 된다.



기출문제

1. 부동산감정평가제도는 토지정책, 주택정책을 위하여 채택된 경우가 있는데, 외국의 제도와 우리나라의 제도의 예를 들면서 그 평가제도가 토지·주택정책수행에 얼마나 중요한가를 설명하라.(85.토.50점)
2. 감정평가가 토지정책에 미치는 영향을 논하시오.(86.공.10)
3. 정부의 시장개입 이유를 설명하시오.(04.감.10점)

02 외부효과

1. 외부효과(외부성)의 의미

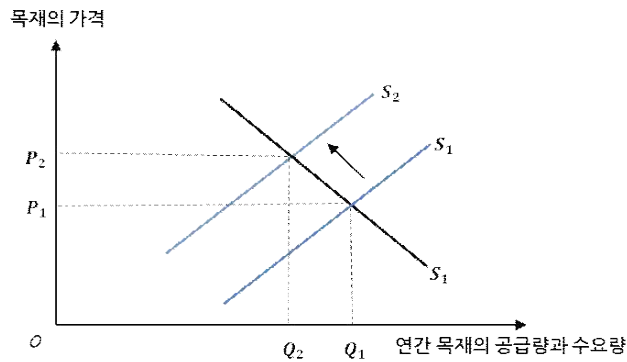
- ① 어떤 경제활동과 관련하여 거래 당사자가 아닌 제3자에게 의도하지 않은 이익이나 손해를 가져다 주는데도 이에 대한 대가를 지불하지도 받지도 않는 상태를 말한다.
- ② 외부효과가 존재하면 사적비용(사적편익)과 사회적 비용(사회적 편익)의 괴리가 나타나므로 자원의 최적배분이 실현되지 못한다.

제2편

2. 부(-)의 외부효과

어떤 목재공장이 공해를 유발하고 있다고 전제하자. 곡선 S_1 은 공해에 대한 규제가 없을 경우의 공급곡선이며, S_2 는 규제가 있을 경우의 공급곡선이다. 규제가 있을 경우 목재공장은 제3자에게 부과되는 외부비용을 부담해야 한다. 목재공장에 대한 규제는 생산비의 상승을 초래하여 공급곡선을 S_1 에서 S_2 로 즉, 좌측으로 이동시킨다. 따라서 목재가격은 P_1 에서 P_2 로 상승하게 되고, 균형거래량은 Q_1 에서 Q_2 로 감소하게 된다.

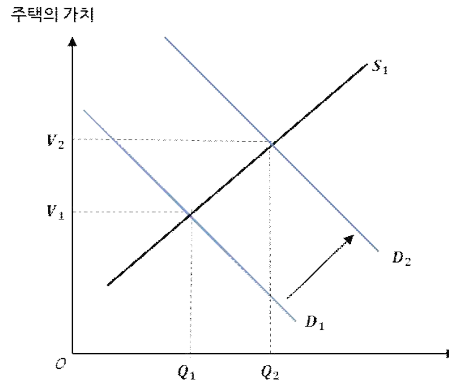
목재공장에 대한 규제 → 생산비 상승 → 공급곡선 좌측이동 → 목재가격 상승, 균형거래량 감소



부의 외부효과

3. 정(+의 외부효과

주택주변에 꽃밭이나 공원이 있는 경우를 전제하자. 정(+의 외부효과가 없을 경우의 수요곡선은 D_1 이다. 정의 외부효과가 발생함에 따라 수요곡선은 D_2 로 즉, 우측으로 이동하고 있다. 인근지역에 정(+의 외부효과가 발생함으로써 주택의 가치는 V_1 에서 V_2 로 상승하고 균형거래량도 Q_1 에서 Q_2 로 증가하고 있다.



4. 외부효과와 시장기구

- ① 자유로운 시장기구에 맡겼을 경우 정의 외부효과는 사적비용이 사회적 비용을 초과하게 되어 사회적 최적수준보다 적게 만들어진다.
- ② 부의 외부효과는 사회적 비용이 사적비용을 초과하게 되어 사회적 최적수준보다 더 많이 만들어지는 결과를 나타낸다.
- ③ 따라서 외부효과가 발생하는 경우 시장기구는 자원을 효율적으로 배분할 수 없다.

정(+의 외부효과(외부경제)	부(-의 외부효과(외부불경제)
다른 사람에게 의도하지 않은 혜택을 입히고도 이에 대한 보상을 받지 못하는 것 (예) 과수원과 양봉업)	다른 사람에게 의도하지 않은 손해를 입히고도 이에 대한 대가를 지불하지 않는 것 (예) 양식업과 공장폐수)
•생산측: 사적 비용 > 사회적 비용 •소비측: 사적 편익 < 사회적 편익	•생산측: 사적 비용 < 사회적 비용 •소비측: 사적 편익 > 사회적 편익
과소 소비 및 과소 생산	과다 소비 및 과다 생산
보조금 지급, 조세경감, 행정규제의 완화	오염배출업체에 대한 조세중과나 환경부담금 부과, 지역지구제
PIMFY현상(Please In My Front Yard)	NIMBY(Not In My Back Yard)

5. 외부효과에 대한 해결책

외부효과는 시장실패를 불러일으키는 하나의 요인으로서 정부의 개입을 필요로 하는데, 지역지구제나 토지이용규제와 같은 것은 외부효과의 문제를 해결하는 주요한 법적 수단이 되고 있다.

(1) 사적인 해결방안

- ① **합병**: 외부효과를 유발하는 기업과 외부효과로 인해 손해(또는 이익)를 보는 기업을 합병함으로써 외부효과를 내부화하는 방안을 말한다.
- ② **코즈정리(협상)**: 미국의 경제학자인 코즈(R.H.Coase)는 부(-)의 외부효과 발생시 손해를 보는 제3자에게 환경에 대한 피해보상청구권 등 환경재산권을 분명히 해 준다면 오염행위자가 오염물질을 배출할 수 없게 되고, 이미 배출한 오염물질에 대해서는 책임을 피할 수 없게 되므로 정부의 개입이 없이 시장기구가 스스로 외부효과문제를 효율적으로 해결할 수 있다고 보았는데 이것을 코즈정리라고 한다.

(2) 시장적 접근을 통한 간접적 규제: 조세부과, 보조금 지급 등

(3) 직접적 규제: 정부가 직접규제를 통해 민간주체의 의사결정에 영향을 미치는 것을 말한다.

- ① **배출금지**: 오염을 유발하는 원인행위를 완전히 금지하는 것을 말한다. (예) 독극물질 배출금지, 핵폐기물 배출금지)
- ② **의무화**: 배기가스정화장치 설치하는 것을 의무화, 무연휘발유를 사용하는 것을 의무화하는 방법
- ③ **허용기준 설정**: 오염물질 배출허용기준을 설정하여 규제하는 방법
- ④ **용도지정**: 지역지구제를 지정하여 부(-)의 외부효과를 감소시킬 수 있다.

03 토지정책

1. 토지정책의 목표

- ① 택지의 수급불균형에 따른 투기억제 및 지가안정
- ② 안정된 택지(특히 서민용 주택지)의 지속적 공급 및 확대
- ③ 개발이익의 사유화 방지
- ④ 토지오용의 방지 및 무용토지의 활용

2. 우리나라 토지정책의 목표(방향)

(1) 토지소유제도

- ① 소유권 중심에서 이용권 중심으로 전환되어야 한다.
- ② 국·공유지는 처분중심에서 보전 중심으로 관리되어야 한다.
- ③ 개발이익의 사회 환수를 통하여 토지소유에서 오는 불평등을 완화해야 한다.

(2) 토지이용규제

- ① 토지이용의 효율화와 토지 생산성의 제고를 위하여 관련 제도를 운용해야 한다.
- ② 규제를 일원화해야 한다.

(3) 토지개발

- ① 민간토지개발주체를 육성·강화해야 한다.
- ② 토지개발과 주택건설을 능률적으로 연계화해야 한다.
- ③ 토지개발사업을 효율적으로 추진해야 한다.

(4) 토지거래

- ① 지가안정과 투기를 억제해야 한다.
- ② 부동산중개업자의 전문적 자질을 향상해야 한다.
- ③ 부동산 권리분석사 제도를 도입하여 거래사고를 예방하여야 한다.

3. 토지정책수단

(1) 직접적 개입

- ① **의의:** 정부나 공공기관이 토지시장에 직접 개입하여 토지에 대한 수요 및 공급자의 역할을 적극적으로 수행하는 방법이다. 이 방법은 토지시장의 기능을 정부가 부분적으로 인수하는 방법으로 주로 토지의 원활한 공급, 지가의 안정에 주안점을 두고 있다.
- ② **직접개입의 이유:** 계획적인 개발, 공공용지 확보, 개발이익환수, 택지의 대량공급
- ③ **직접개입의 방법:** 도시재개발, 토지수용, 토지은행제도, 공공소유제도, 공영개발 및 도시개발사업 등 공공에 의한 토지개발(보금자리주택), 최고가격제의 실시, 사회간접자본의 확충, 보급자리주택의 건설과 공급 등이 있다.

(2) 간접적 개입

- ① **의의:** 기본적으로는 시장기구의 틀을 유지하면서 그 기능을 통해 소기의 효과를 거두려는 방법을 의미하는데 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있다.
- ② 토지시장과 결부된 경제적 동기를 직접적으로 조정하는 방법으로서 예를 들면 토지세 및 토지와 관련된 세금 감면 또는 부과, 보조금지급, 개발부담금 부과 등이다.
- ③ 토지시장이 원활하도록 여건을 조성하거나 토지시장의 원활한 기능을 저해하는 요인들을 줄이기 위한 각종 토지행정상의 지원들로서 토지거래에 필요한 양질의 자료 및 정보체계의 구축, 지적 및 등기를 통한 토지소유권의 명확한 설정, 토지관련 정부 부서의 협조체계 구축 등이 있다.

(3) 토지이용규제

개별 토지이용자의 토지이용행위를 사회적으로 바람직한 방향으로 유도하기 위해서 법률적 · 행정적 조치에 의거하여 구속하고 제한하는 방법들을 총칭하는 것으로 주로 토지이용과 결부된 바람직스럽지 못한 외부효과를 방지하는 데 역점을 두는 편이다. 이에선 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 다양한 법률에 의한 용도지역지구제, 개발권양도제도(TDR), 토지구획규제, 건축규제 등이 포함된다.

4. 현행 토지정책

- ① 토지취득 · 거래를 직접 제한하는 제도: 토지거래허가제, 농지취득자격증명제 등
- ② 토지소유나 거래로 인한 자본이득이나 불로소득을 환수함으로써 불필요한 토지 보유를 간접적으로 규제하고 분배의 형평성을 추구하는 제도: 개발부담금, 종합부동산세, 양도소득세, 비업무용토지제도 등
- ③ 전형적인 투기수단으로 악용되어 온 탈법행위 금지 제도: 부동산실명제, 미등기전매금지, 등기의무

화, 검인제도 등

- ④ 투기를 사전에 억제하고 사후에 효과적으로 적발할 수 있는 감시체계: 정부합동 부동산 대책본부, 토지전산망, 투기예고지표, 투기단속반 등

5. 토지공개념

(1) 의의

토지의 소유와 이용에 있어서 소유자의 개별적인 권익은 보호되어야 하지만 국가정책적 차원에서 사익과 공익의 조화를 기하고 공공복리를 우선시킴으로써 유한한 국토자원의 효율적 이용을 추구하고자 하는 토지정책적 개념이다.

(2) 내용

- ① 토지 이용에 있어서 공공복리를 우선하도록 한다.
- ② 토지가 합리적으로 이용되고 개발되도록 한다.
- ③ 토지의 거래는 적정 면적과 적당한 가격으로 이루어지도록 유도한다.
- ④ 토지의 이용이 자연 환경의 보존에 유루(遺漏)가 없도록 한다.
- ⑤ 토지의 이용이 양호한 생활환경의 확보와 국토의 균형 있는 발전에 기여하도록 한다.

6. 개발이익환수제도

(1) 개발이익의 개념

- ① 토지소유자의 노력과는 무관한 공공의 개발이나 사회의 발전에 의한 지가상승으로 인하여 토지 소유자가 취득하는 이익을 말한다. 개발이익은 공공으로 환수되어 국민 모두의 이익을 위하여 사용되어야 할 것이나 토지 소유자 개인에게 사유화되는 문제가 있다.
- ② 개발사업의 시행 또는 토지이용계획의 변경, 기타 사회·경제적 요인에 의하여 정상지가 상승분을 초과하여 개발사업을 시행하는 자 또는 토지 소유자에게 귀속되는 토지가액의 증가분을 말한다.

(2) 개발이익환수수단

조세적인 환수수단	양도소득세, 재산세, 종합부동산세 등
비조세적인 환수수단	수익자부담금제, 개발부담금제, 기타 각종 부담금
기타 환수수단	감보율제도, 보상액에서 개발이익 배제, 채권입찰제 등

7. 개발권양도제도

개발권양도제도(TDR: Transferable Development Right)는 개발권과 소유권을 분리하되 개발권 상실로 인한 우발손실을 시장기구를 통해서 다른 곳의 개발권과 결부된 우발이익으로 보상하려는 데 그 목적이 있다. 미국에 있어서 이 제도는 처음에는 역사적 유물보존, 환경오염방지 등 희소자원의 보전과 관련하여 발전하였으나, 오늘날에는 토지이용규제 일반의 수단으로 활용되고 있다.

8. 토지구획정리사업(환지방식의 도시개발사업)

제2편

(1) 의의

불규칙한 농지와 미개발지에 대해서 기반시설을 갖춘 도시적 토지이용으로 전환하기 위한 단지조성사업이다.

(2) 단점: 지가상승에 의존적이다.

9. 공영개발

(1) 의의

부동산은 인간의 생활과 생산을 위한 불가결한 기반이기 때문에 부동산이 지닌 기능이 적정하게 지역에 따라 공공복리를 위해 가장 효율적으로 이용되지 않으면 안된다는 관점에서, 정부가 비효율성을 감소시키고 편익의 최종적인 분배를 더욱 공평하게 하려는 의도에서 시작하는 것을 말한다.

(2) 방식: 전면매수 · 전면개발 방식을 취한다.

(3) 장단점

① 장점

택지의 대량공급 가능, 공익성 추구, 계획적 토지이용 가능, 개발이익의 공공환수, 감보의 복잡성을 피할 수 있다는 것이다.

② 단점

주민과의 마찰(사유재산의 피해, 주민의견수렴의 부족), 획일적 개발, 기반시설 수요자부담, 토지의 최유효사용을 저해할 수 있는 점 등이다.

(4) 목적: 지가상승의 억제, 토지투기의 억제, 개발이익의 균등한 분배와 회수 등에 있다.

10. 토지은행제도(토지비축제도)

(1) 의의

토지은행(land banking)제도는 현재의 토지이용이 아니라 미래의 이용을 위해 정부나 공사 등이 미리 낮은 가격으로 미개발토지를 매입하여 비축하였다가 토지수요의 증가에 대응하여 이 비축된 토지를 수요자에게 매각하거나 대여해 주는 제도를 말한다.

(2) 내용

구 분	공공개발용	수급조절용
비축대상	SOC용지, 산업용지, 주택용지 등	일반토지, 개발가능지, 매립지 등
취득수단	보상, 선매, 매수청구	협의, 선매

· 한국토지주택공사(LH)공사가 수행

(3) 장점

- ① 공공사업에 필요한 공공시설용지를 적시에 저렴한 가격으로 공급할 수 있다.
- ② 토지를 정부가 보유하므로 개인의 무계획적인 개발을 막을 수 있다.
- ③ 정부가 토지를 매입하여 가치가 증가된 토지를 매각하게 되므로, 개발이익을 사회로 환수할 수 있다.
- ④ 토지은행제도가 토지소유자의 토지양도 의사표시가 전제된다는 점에서 강제수용을 통한 토지수용 제도보다 토지소유자의 사적 권리를 침해하는 정도가 작다.

(4) 단점

- ① 토지 비축을 위해서는 막대한 토지매입비가 필요하다.
- ② 토지의 매입과 비축, 매각, 대여 등의 업무를 정상적으로 수행하기 위해서는 방대한 토지관리행정이 요구된다.
- ③ 정부가 토지의 매입하여 증가된 토지를 매각하게 되므로, 정부가 투기자 역할을 한다고 볼 수도 있다.
- ④ 투기억제와 공공가치의 사회환원을 위해서는 토지매입시 매입대상 토지가격을 고정시킬 사전조치가 필요하다.

11. 공공임대보유제

(1) 의의

공영개발에 의해 개발된 토지를 공공이 보유하고 이를 민간에 임대하는 방식이다.

(2) 장단점

① 장점

지가를 절감하고 궁극적으로 민간주택의 분양가나 임대료를 절감할 수 있다.

② 단점

방대한 자금이 소요, 적정 임대료(적정 임대기간)의 산정이 곤란할 뿐만 아니라 전매·전대 등의 문제가 발생한다.

04 지역지구제

1. 지역지구제의 목적

지역지구제는 <어울리지 않는 토지이용(non-conforming use)>을 규제함으로써 부의 외부효과를 제거하거나 감소시켜 사회의 자원배분을 보다 효율적으로 할 수 있는 제도이다. 지역지구제는 사적시장(private market)이 외부효과에 대해서 효율적인 해결책을 제시하지 못할 때 정부에 의해서 채택되는 부동산 규제의 한 방법이다.

2. 지역지구제의 효과

(1) 단기적 효과

지역지구제는 부동산의 사용을 특정한 용도로 제한하므로 투자자의 입장에서는 어울리지 않는 토지이용으로 인하여 주택의 가치가 하락할 위험을 그만큼 감소시켜준다. 다른 조건이 동일한 경우에 위험부담의 감소는 기대수익을 높여주기 때문에 해당지역에 대한 주택수요를 증가시켜 주택가치를 단기적으로 상승시킨다.

(2) 장기적 효과

주택의 가치가 상승함에 따라 기존의 공급자들은 초과이윤을 획득하게 되고 이러한 초과이윤의 획득은 다른 공급자들로 하여금 시장에 진입하게 만든다. 이때 장기의 주택가격은 주택건설산업의 비용이 어떻게 따라 다르다.

비용증가산업	주택가치가 원래보다 높은 수준에서 균형이 됨
비용감소산업	주택가치가 원래보다 낮은 수준에서 균형이 됨
비용불변산업	주택가치가 원래의 수준에서 균형이 됨

(3) 신축제한이 있을 경우

만약 어떤 지역에 지역지구제에 의한 제한뿐만 아니라 주택의 신축을 제한하는 추가적 제한이 있다면 지역지구제의 지정은 주택수요를 증가시키고 추가적인 주택 신축이 제한되고 있으므로 공급곡선은 그 대로이다. 따라서 단기적으로는 주택의 가치가 상승한다. 그러나 이 지역에서는 더 이상 새로운 주택이 들어올 수 없으므로 다른 지역이 개발될 것이다. 따라서 대상지역은 다른 지역과 경쟁하게 되고 경쟁의 결과, 대상지역의 주택가치는 하락하게 될 것이다. 즉, 단기적으로는 주택가치의 상승을 가져오지만 경쟁시장이 존재하는 한 장기적으로는 주택가치의 변화는 없다.

3. 지역지구제와 독점의 문제

- ① 어떤 특정지역에 독점적인 지역지구제를 실시하면 그 지역에는 특정한 토지이용이 더 이상 증가하지 않으므로 해당 토지는 초과수익을 얻게 된다.
- ② 부동산에 있어서 문제가 되는 것은 사전적(before-the-fact) 독점이지 사후적(after-the-fact) 독점은 아니다. 사후적 독점의 경우에는 사전적 독점의 경우와는 달리 특정 위치를 독점함으로써 생기는 초과이익의 부동산을 획득하기 위하여 투자자가 지불한 가격에는 이미 위치에 대한 이점이 가산되어 있기 때문이다.

4 지역지구제의 문제점

- ① 지역지구제의 실시는 토지개발 및 이용이 지나치게 속박되는 지역의 지가를 하락시키며, 그렇지 않은 지역의 지가를 상승시켜 지역간의 지가상승에 큰 차이를 발생시킨다.
- ② 지나치게 경직되고 엄격한 지역지구제의 실시는 토지의 공급을 억제하여 지가의 양등을 초래하고, 한편으로 토지의 불법개발 및 이용을 조장할 수 있다.
- ③ 과잉지정은 위치별 토지의 특성을 살린 토지의 효율적 이용을 저해하고, 특정 용도로 지정된 토지 소유자들의 재산권을 과잉보호하는 결과를 낳는다.
- ④ 지역지구제가 잘못 지정되거나 사회·경제 여건에 신축성 있게 대응하지 못한 경우, 사회적으로 바람직한 토지이용이 배제된다.

05 주택정책

1. 주택정책의 목표

양호한 환경에서 안정된 주거생활을 영위하고 충분한 주택을 확보하는 데에 있다.

- ① 양적으로 충분한 주택의 확보
- ② 질적으로 양호한 주택의 확보
- ③ 쾌적한 주택의 확보

제2편

2. 주택정책의 내용

(1) 공급확대 방안

- ① 신규주택 건설촉진
 - ㉠ **싼 택지의 공급**: 택지비가 싸야 많은 양의 공급이 가능하고 기업의 이윤도 보장된다.
 - ㉡ **주택생산성의 증대**: 주택생산성은 기업의 경영합리화에 의존하고, 토지 이외에 건설 · 노동비 · 자재 · 기술 등의 공급에 따라 생산성은 좌우된다.
 - ㉢ **건설주체의 역할**: 민간건설주체의 역할을 증대해야 한다.
- ② 재고주택의 보전과 개량

중고주택은 가격이 저렴하고 구매가 용이하며, 도심에 위치하므로 접근성이 양호하다.
- ③ 주택금융의 개선

주택건설 자금이 지금까지는 주로 가계저축에 기대었으나 앞으로는 공공자금 외에 주택금융(MBS등)의 재원을 다원화하여 확대해 나가야 한다.
- ④ 주택공급의 원칙: 적지성, 적시성, 적량성, 적법성, 간소성의 원칙

(2) 구매력 강화 방안

- ① 일반소득분포의 개선
- ② 주택규모의 합리화
- ③ 서민을 위한 저당금융제도의 실시
- ④ 사회임대주택제도의 실시
- ⑤ 주택비의 지원 및 보조
- ⑥ 세제상의 혜택

(3) **주거환경계획**: 주거환경정비시에 주거환경계획은 수립된다.

- ① 안전한 주거환경
- ② 건강한 주거환경
- ③ 편리하고 효율적인 주거환경
- ④ 쾌적한 주거환경
- ⑤ 문화적 주거환경

06 임대주택정책

1. 임대료 규제정책

(1) 의의

- ① 임대료 규제(rent control) 또는 임대료 한도제(rent ceiling)는 주택임대자가 특정수준이상으로 임대료를 부과할 수 없도록 하는 제도를 말한다.
- ② 저소득 임차인을 보호할 목적으로 시장의 균형임대료보다 낮게 규제임대료를 설정하여 그 이상의 임대료를 부과할 수 없도록 하는 제도로서 일종의 최고가격제도를 말한다.
- ③ 임대료규제는 임대료수준 또는 임대료 상승률을 일정범위 내에서 규제하여 임차가구를 보호하려는 가격규제(price control)의 일종이다.

(2) 목적

임대료규제정책은 소득의 불균형적 배분을 시정하기 위하여 사회정책적 차원에서 폭등하는 임대료를 일정 시점으로 동결하기 위해 실시된다.

(3) 효과

- ① **초과수요 발생**: 규제임대료가 균형임대료보다 낮게 설정되면 그 만큼 초과수요를 발생시켜 임대부동산의 부족현상을 초래하게 된다.
- ② **공급자의 손실발생**: 주택소유자가 받게 되는 임대료가 적정이윤을 보장해주는 시장의 균형임대료보다 낮기 때문에 투자자들은 임대주택에 자금을 투자하는 것을 기피한다.
- ③ **공급의 감소**: 기존의 임대부동산도 다른 용도로 전환하고자 한다. 즉 용도를 전환해서 얻는 기대수익이 전환비용을 능가하는 한 투자자들은 계속해서 전환하고자 할 것이다.
- ④ **임차자들의 주거이동 저하**: 임대료규제는 임대부동산의 질적인 저하를 가져올 뿐만 아니라 고소득층에 비하여 상대적으로 음성적인 지분을 하기 어려운 저소득층 임차자들로 하여금 집을 구하기 더 어렵게 만들고 기존 임차자들의 주거이동을 저하시킨다.

- ⑤ **사회적 비용 발생**: 따라서 근로자들의 이동의 제한은 개인적으로 더 많은 교통시간을 허비하게 만들고 사회적으로는 교통혼잡의 문제를 야기시켜 더 많은 사회적 비용을 부담하게 된다.
- ⑥ 수요와 공급이 비탄력적일수록 초과수요가 작아져 정책효과가 커진다. 단기에는 장기보다 초과수요가 작아 정책효과가 크다.
- ⑦ **임대소득세 감소**: 임대료하락과 임대주택 공급량의 감소로 인하여 정부의 임대소득세 수입이 감소할 수 있다.
- ⑧ **이중가격 형성가능**: 장기적으로 암시장이 형성되면서 임대료에 대한 이중가격이 형성될 수 있다.

2. 임대료보조정책

(1) 의의

임대료보조(rent subsidy)정책은 수요적 측면의 정책으로, 일정수준 이하의 저소득층에게 정부가 직접 임대료의 일부를 보조해 주는 것을 말한다. 경우에 따라서는, 일정한 한도까지 과세소득을 공제해 주는 방법을 사용하기도 한다.

(2) **목적**: 임대료보조정책은 임대주택시장의 수요를 증대시켜 공급을 자극하는 데 목적이 있다.

(3) 내용

- ① 임대료 보조정책은 저소득층이 부담하는 임대료를 경감시키므로, 저소득층의 실질소득이 상승한 것과 같은 효과를 지닌다.
- ② 저소득층의 실질소득의 향상은, 다른 조건이 동일한 경우 소비하는 임대주택의 양을 증가시킨다. 소비하는 임대주택의 양이 증가하면 효용도 그만큼 증가하게 된다.
- ③ 물론 임대주택이외의 다른 재화(정상재)의 소비량도 증가한다.

(4) 수요측 보조금

주택임차가구의 집세부담능력을 높이기 위해 제공되는 것으로 집세보조와 소득보조의 두 가지가 있다.

- ① **가격보조(집세보조)**: 임대주택을 임차할 경우에만 보조금을 지급하는 방식으로 보조받은 만큼 임대주택의 상대가격을 낮추어 임대주택 소비를 증가시킨다.
- ② **소득보조(현금보조)**: 임대료보조 대신 동일한 금액을 현금으로 지급하는 방식이다. 현금보조가 이루어지면 보조받는 저소득임차가구의 실질소득이 현금보조액만큼 증가한 것과 동일하므로 주택임차가구의 주택부담능력이 높아진다. 소득보조는 소비자의 실질소득을 높여주어 스스로 주택소비를 결정하게 하여 주거수준을 향상시키려는 제도이다.

③ 가격보조와 소득보조의 비교

- ㉠ 소비자효용측면에서는 소득보조가 가격보조보다 더 우월하다.
- ㉡ 임대주택소비증대를 통한 주거안정이라는 정책목표달성측면에서는 가격보조가 소득보조보다 더 우월하다.

(5) 공급측 보조금

주택공급자에게 저리로 건설자금을 지원해 주는 등의 방법이 있으며, 공급자의 생산비용 부담을 감소시켜 민간부문의 임대주택공급을 확대하려는 정책이다. 공급측면의 보조금은 단기적으로는 공급의 변화가 없으므로 효과가 없으나 장기적으로는 임대주택공급이 증가하므로 이에 따라 임대주택이 임대료가 하락하므로 임차인이 혜택을 누리게 된다.

3. 공공임대주택공급정책

(1) 의의

공공임대주택공급정책은 정부가 저소득층이 부담하는 주거비를 경감시켜 주기 위해 시장(균형)임대료보다 저렴한 가격으로 공공임대주택을 공급하는 것을 말한다.

(2) 목적

공공주택은 정부에서 저가주택의 손실에 대한 대체와 저가주택의 부족을 지원하기 위해서 건설하는 경우가 일반적이다. 저소득층의 주거환경개선을 목적으로 한다.

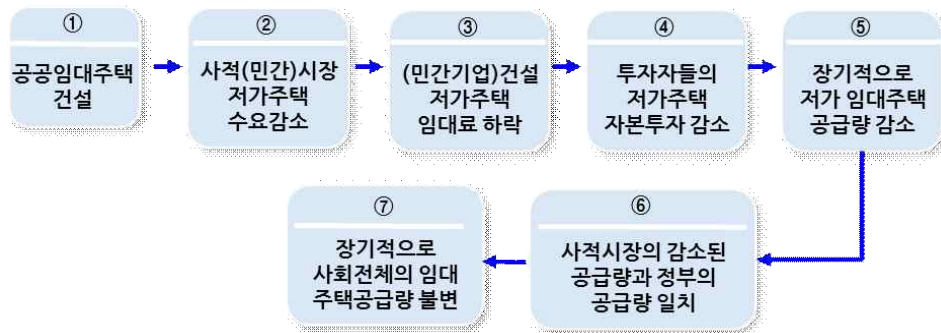
(3) 효과

공공임대주택의 공급은 임대료에 대한 이중가격을 형성하여 공공임대주택에 거주하는 저소득층에게 혜택을 준다. 즉, 공공주택 거주자들은 임대료 차액만큼을 정부로부터 보조받는 것과 같은 효과를 얻게 된다.

(4) 내용

- ① 저소득층이 부담하는 주거비를 경감시켜주고, 민간부문의 임대주택에서 공공임대주택으로 이주해 오는 것을 장려하기 위해, 시장임대료보다 저렴한 가격으로 임대주택을 제공하는 것이 일반적이다.
- ② 공공주택의 임대료가 사적시장의 임대료보다 낮기 때문에 정부에 의한 공공주택의 공급은 공공주택에 대한 수요를 증가시키고 사적시장의 임대주택에 대한 수요를 감소시킨다.
- ③ 사적시장의 임대주택에 대한 수요의 감소는 단기적으로 사적시장의 임대료를 하락시킨다. 따라서 공공주택의 공급은 공공주택으로 이주해 오는 사람이나 사적시장에 머무르는 사람이나 단기적으로 둘 다 혜택을 보게 된다.

- ④ 공급자의 입장에서 볼 때, 공공주택의 공급은 사적시장의 임대료를 하락시켜 단기적으로 수익률을 저하시킨다. 따라서 투자자들은 자금을 저가주택의 공급에 투자하는 대신 다른 대안을 모색하게 된다.
- ⑤ 자금이 저가주택부문에서 이탈함에 따라 저가주택의 공급은 줄어들고 임대료는 결국 공급자에게 적정이윤을 보장해 주는 원래수준으로 복귀하게 된다.
- ⑥ 다른 조건이 일정한 경우에 정부에 의한 공공주택의 공급은 장기적으로는 사적시장의 임대료를 원래 수준으로 회복시키고, 사적시장의 공급량을 그만큼 감소시킨다. 즉, 사적시장에서 줄어드는 공급량은 공공시장에서 공급하는 양과 일치한다.
- ⑦ 공공주택의 공급은 임대료에 대한 이중가격을 형성하여 공공주택에 거주하는 저소득층에게 혜택을 준다. 즉, 공공주택 거주자들은 임대료의 차액만큼 정부로부터 보조받는 것과 동일한 효과를 얻는다.



07 여과과정

1. 여과과정의 개념

(1) 개념

- ① 서로 다른 계층간의 주거지역 침입과정이다. 즉, 주택이 소득의 계층에 따라 상·하로 이동하는 현상을 말한다.
- ② 주택의 여과과정은 시간이 경과하면서 주택의 질과 주택에 거주하는 가구의 소득이 변화함에 따라 발생하는 현상이다.
- ③ 주택의 순환현상(순환과정)이라고도 한다.

(2) **하향여과(filtering-down)**: **상위계층이 사용하던 기존주택이 하위계층의 사용으로 전환되는 것을 말한다.**

① 저소득층의 주택수요 증가 → ② 주택서비스 초과수요 → ③ 임대료 인상 → ④ 고가 주택의 하향여과 발생(고가주택의 재고량 감소) → ⑤ 고가 주택의 임대료 상승 → ⑥ 고가 주택의 공급 증가 → ⑦ 장기에 저가주택과 고가주택 모두 공급량 증가

(3) **상향여과(filtering-up)**

① 하위계층이 사용하던 저급주택이 수선 또는 재개발되어 상위계층의 사용으로 전환되는 것을 의미한다.
② 주택의 상향여과는 소득의 증가 등과 같은 이유로 인해 저가주택에 대한 수요가 감소되었을 때 나타난다.



기출문제

1. 주택여과현상(00.감.5점)

2. 주거분리와 여과과정

(1) 주거분리의 개념

고소득층 주거지역과 저소득층 주거지역이 서로 분리되고 있는 현상을 말한다. 즉, 주거분리란 소득계층이나 사회적 신분에 의해 주거지역이 서로 분리되는 현상으로 근린지역뿐만 아니라 도시 전체적인 측면에서도 발생한다.

(2) 주거분리 현상

계층의 입지는 소득에 의해 영향을 받는다. 고소득층은 저소득층보다 도시중심부로부터 더 멀리 떨어진 곳에 입지할 유인이 많고 저소득층은 도시중심부 근처에 입지하려는 경향이 있다.

(3) 여과과정에 의한 주거분리

- ① 고급주택지역에서는 수선후의 가치 상승분이 투입비용보다 크기 때문에 사람들은 비용을 투입하여 계속해서 주택을 수리한다. 그러나 저급주택지역에서는 수선을 한다고 하더라도 주택 가치의 상승분이 투자비용을 하회하는 경향이 있기 때문에 그대로 두는 것이 오히려 이익이 된다. 이것이 고급주택지역은 계속 고급주택으로, 저급주택지역은 계속 저급주택지역으로 남는 이유이다.

저소득층 주거지역	경계부동산	고소득층 주거지역
-----------	-------	-----------

- ② 저소득층가구는 고소득층 지역에 가까이 위치하려고 하므로 가능한 한 경계지역의 왼쪽으로 이동하려는 경향을 보이게 된다. 그러나 고소득층가구는 그 반대의 경향을 보일 것이다. 따라서, 경계지역 중 고소득층 지역에 인접한 저소득층 지역의 토지는 할증되어 거래되고, 저소득층에 인접한 고소득층 지역은 할인되어 거래된다.
- ③ 고소득층 주거지역의 주택개량비용이 개량 후 가치 상승분보다 크다고 한다면 소유자는 주택을 개량하려고 하지 않을 것이다. 주택을 개량하지 않아서 가치가 점점 하락하면 그 주택은 하향여과되고 저소득층 가구가 들어오게 된다. 이 과정을 침입(invasion)이라고 한다.
- ④ 하향여과과정이 반복됨에 따라 고소득층 주거지역은 점차로 저소득층 주거지역으로 변화된다. 이처럼 어떤 지역이 토지이용이 이질적인 요소의 침입으로 인해 다른 종류의 토지이용으로 변화되어 가는 과정을 천이(succession: 계승)라고 한다.

3. 불량주택의 문제

- ① 불량주택의 문제는 주택 그 자체의 문제라기보다는 실제로는 소득의 문제이다.
- ② 사적시장에서 불량주택과 같은 저가주택이 생산된다는 것은 시장이 효율적으로 자원을 할당하는 기능을 수행하고 있기 때문이지 결코 시장이 실패하고 있기 때문이 아니다.

08 분양가 규제와 분양가 자율화

1. 분양가규제제도

(1) 분양가규제제도의 의의

- ① 주택 등의 분양에서 시장가격 이하로 분양가격의 상한선을 정하고, 법정분양가격 이하로만 분양하도록 강제하는 제도를 말한다.
- ② 분양가상한제는 주택가격을 안정시키고, 무주택자들의 신규주택구입부담을 덜어주기 위해 신규분양주택의 분양가격을 정부가 정한 가격 이상으로 받지 못하도록 통제하는 제도이다.
- ③ 현재 우리나라는 민간택지는 원칙적으로 분양가상한제를 적용하지 않으나 예외적으로 주택가격상승률이 급등하는 지역 등에 대해서 탄력적으로 적용하고, 공공택지에 대해서는 그대로 적용하고 있다.

(2) 분양가규제제도의 문제점

- ① 분양가격과 시장가격의 차이 때문에 아파트 투기를 발생시킨다. 투기가 발생할 경우 채권입찰제를 병행하더라도 규제가격과 시장가격의 차액은 실수요자의 몫이 되지 못하며, 장기적으로 아파트 투기는 소득의 불균형을 심화시켜 형평성의 문제를 야기시킨다.
- ② 분양가규제는 주택산업의 경쟁력을 약화시켜 주택산업의 생산성을 저하시킨다.
- ③ 장기적으로 민간에서의 신규주택공급을 위축시킴으로써 중고주택의 가격을 상승시킨다.
- ④ 특히 도시화 · 인구집중 등의 상황에서는 신규주택의 공급이 위축되어, 기존주택의 가격수준도 동반 상승한다.
- ⑤ 시장가격보다 낮은 가격으로 주택을 분양받은 수요자의 경우 주택을 과소비하게 되며, 주택공급의 축소는 저소득층의 주택난 심화를 초래한다.
- ⑥ 분양주택에 대한 프리미엄이 형성되면 분양권을 불법으로 전매하는 등의 현상이 나타날 수 있다.
- ⑦ 분양가격과 시장가격의 차이 때문에 신규분양주택의 질적 수준이 저하될 수가 있다.
- ⑧ 분양가격과 시장가격의 차이 때문에 초과수요가 발생하여 장기적으로 암시장이 나타나므로 이중가격이 형성된다.
- ⑨ 가격기능을 왜곡시켜 자원배분의 효율성을 저해시킨다.

(3) 분양가규제의 장점

- ① 가격조절기능: 공급가격을 낮출 수 있는 가격조절기능이 있다.
- ② 공급업자의 적정이윤 보장기능: 과도한 개발이익의 유도 및 편중을 방지
- ③ 분양받는 자에게 주택구입비용 지원효과
- ④ 저소득층 내집마련 기회의 확대
- ⑤ 무분별한 주택건설의 억제

(4) 분양가규제의 효과

- ① 신축주택의 분양가격이 기존주택의 분양가격보다 낮게 규제를 하면 신규주택의 공급은 감소되고 초과수요가 발생한다.
- ② 지역적인 지가의 고려없이 분양가격이 동일하게 규제되면 토지이용의 비효율성이 야기된다.
- ③ 시장가격 이하의 신규주택의 공급은 시세차익을 노리는 투기적인 주택수요를 발생시킨다.

제2편

**기출문제**

1. 공동주택 분양가상한제를 설명하고, 이 제도와 관련된 감정평가사의 역할에 대하여 논하시오.(09. 감.20점)

2. 분양가 자율화제도

(1) 의의

정부가 사적시장이 가격규제를 풀고 자율화함으로써 시장기구에 의해 가격이 결정되도록 하는 것을 말한다.

(2) 분양가 자율화의 장점

- ① 가수요(투기적 수요)를 감소시키고 실수요자 중심의 시장이 형성된다.
- ② 주택건설 수입이 안정되므로 주택건설업의 생산성이 향상된다.
- ③ 주택공급시장이 활성화되며 신규주택공급량이 증가한다.
- ④ 신규주택공급 확대에 따라 중고주택가격이 하락한다. 신규주택시장과 중고주택시장 사이의 균형이 형성된다.

(3) 분양가 자율화의 문제점

- ① 분양가격이 급격히 상승하고 대형주택 위주로 주택공급이 이루어짐으로써 저소득층의 부담을 가중시킨다.
- ② 분양가격의 급격한 상승은 인근지역 주택가격의 동반 상승의 원인으로 작용하기도 한다.

09 선분양제도와 후분양제도

1. 선분양제도

(1) 의의

선분양제도는 착공과 동시에 입주자를 모집하는 방식의 부동산분양제도를 말한다.

(2) 선분양제도의 장단점

① 주택구입자의 장단점

주택을 할부로 구입할 수 있으며, 입주시점까지의 주택가격 상승분은 입주자에게 귀속되나 동시에 입주자가 가격 하락 위험을 부담한다. 또한 입주자가 주택건설사업의 중단으로 인한 위험도 부담한다.

② 주택건설업체의 장점

부족한 건설자금의 확보가 가능하며, 착공 후 완공 시점까지 기간 동안의 위험을 구입자에게 전가시킬 수 있고, 주택공급의 주도권을 갖게 된다.

2. 후분양제도

(1) 의의

후분양제도는 주택을 완공하거나 완공 직전에 분양하는 부동산분양제도를 말한다.

(2) 후분양제도의 장점

- ① 공급자 중심의 주택시장을 수요자 중심으로 바꿀 수 있다.
- ② 분양권이나 주택에 대한 투기가 감소할 수 있다.
- ③ 착공 후 완공 시점까지 발생할 수 있는 가격상승 이익이 주택건설업체에 귀속된다.
- ④ 주택건설업체의 경쟁력 강화에도 도움을 줄 수 있다.

(3) 후분양제도의 단점

- ① 주택건설자금 조달 비용 증가로 인해 주택분양가가 상승된다.
- ② 주택구입대금을 일시에 지불해야하므로 저소득층이 분양 받을 수 있는 기회가 원천적으로 봉쇄된다.
- ③ 선분양제에서 발생했던 주택자금 저축 효과가 감소된다.
- ④ 수익이 되는 중대형 주택 위주로 주택이 공급될 수 있다.
- ⑤ 시행초기에는 주택공급에 공백이 생겨 일시적으로 주택가격이 상승할 수 있다.
- ⑥ 자금조달이 어려워져 주택건설업체의 연쇄도산 등 부작용이 속출하거나 공급량이 감소될 수 있다.

(4) 후분양제도의 보완방법

- ① 주택건설업체가 건설자금을 쉽게 조달할 수 있도록 프로젝트 파이낸싱을 활성화하여야 한다.
- ② 주택구입자에 대한 장기저리의 주택구입자금 융자제도가 필수적이다.
- ③ 부동산투자회사를 통한 주택공급 활성화를 도모해야 한다.

10 조세정책

1. 조세정책의 목적

(1) 부동산자원배분

조세를 통해 토지이용을 규제하거나 촉진함으로써 부동산자원배분의 효과를 기대할 수 있다.
예를 들어 서민주택에 대한 조세 특혜는 주거공간배분의 효과를 기대할 수 있다.

(2) 소득재분배

부동산 상속세 · 재산세 등을 통한 소득 재분배의 효과를 기대할 수 있다.

(3) 지가안정

양도소득세나 법인세 등은 지가안정과 투기억제에 이용된다.

(4) 주택문제해결

세제는 주택공급 확대나 건축억제는 물론 주택가격에도 영향을 미친다.

(5) 도시과밀방지

취득세 증과세 및 지방이주 중소기업에 대한 세제감면 혜택 등을 통하여 도시과밀을 방지한다.

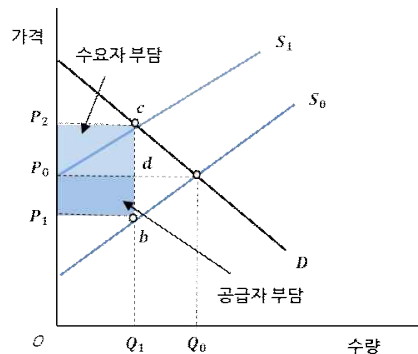
그러나 도시과밀방지에 가장 직접적인 효과를 주는 것은 교통유발부담금제도라는 주장도 있다.

2. 재산세의 귀착

(1) 의의

재산세는 정부에 의하여 주택의 소비자, 즉 소유자에게 부과되는데 실질적으로 누가 조세를 부담하느냐 하는 문제를 조세의 귀착(Tax Incidence)이라 한다. 재산세의 전가 및 귀착의 문제는 수요와 공급의 상대적 탄력성에 달려있다.

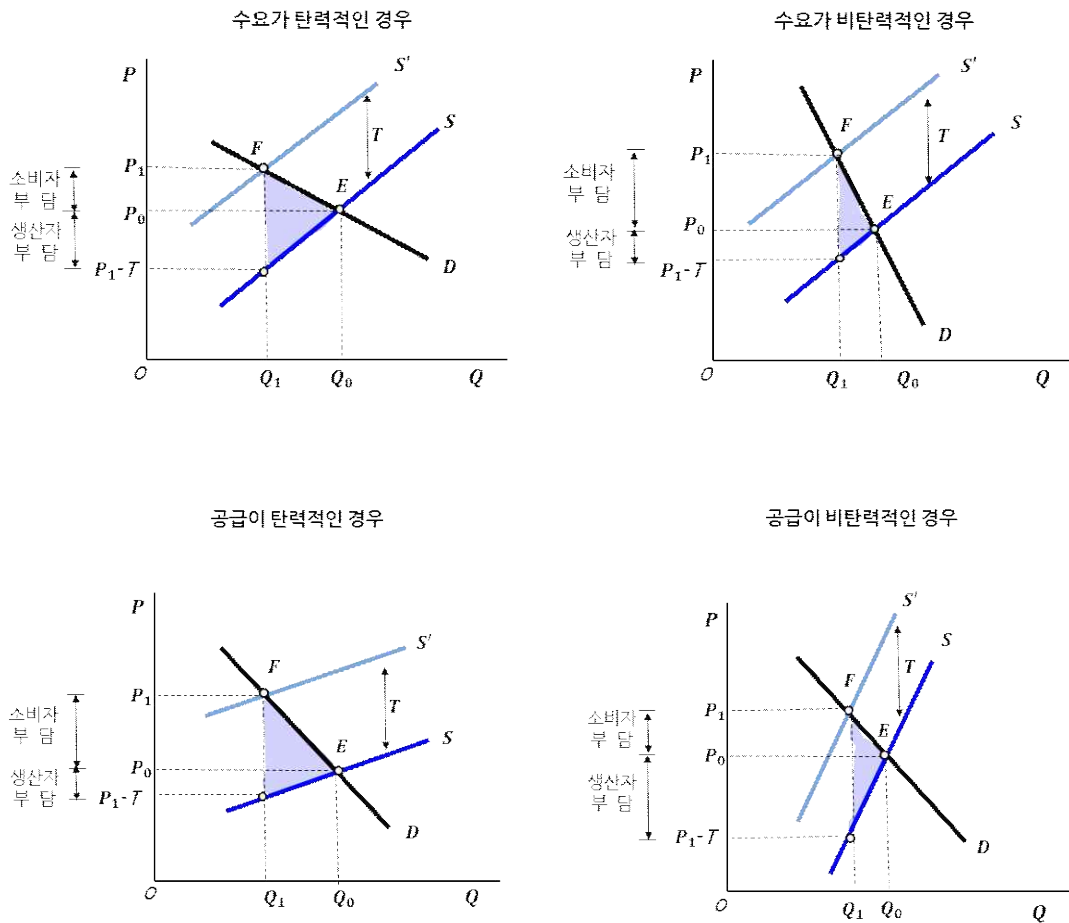
(2) 내용



- ① 재산세가 주택소유자에게 부과되면 주택소유자는 그만큼 추가적인 비용을 부담하는 셈이다.
- ② 주택을 매수하고자 하는 수요자의 입장에서 볼 때, 재산세가 부과된다는 것은 그만큼 주택의 가치가 상승했다고 느끼게 된다. 따라서 실제로 수요자가 인지하는 공급곡선은 S_0 가 아니라 S_1 이다.
- ③ 따라서 재산세가 부과된 후의 균형가격은 P_2 이고 주택저량에 대한 수요량은 Q_1 이 된다.
- ④ 그림에서 직사각형 P_1P_2cb 에 해당하는 면적은 정부가 조세를 부과함으로써 생긴 재정수입을 말한다. 이 중에서 주택수요자가 지불하는 부분은 직사각형 P_0P_2cd 이며, 공급자가 지불하는 부분은 P_1P_0db 가 된다.

- ⑤ 공급자가 지불하는 부분과 수요자가 지불하는 부분의 차이는 공급곡선과 수요곡선의 상대적 탄력성에 달려 있다.
- ⑥ 만약 공급이 고정되어 있다면, 정부에 의해서 부과되는 세금 전액 공급자에게 귀착된다.
- ⑦ 세금의 부과는 공급자에게 부과하든 또는 수요자에게 부과하든 수요와 공급곡선이 완전 비탄력적이 아닌 한 어느 일방의 부담으로만 귀착되지는 않는다. 정도의 차이는 있으나 결국 수요자와 공급자 쌍방에게 귀착된다.

추가자료: 가격의 탄력성과 재산세의 귀착



탄력성과 조세귀착	수요	탄력적	수요자부담 ↓, 공급자부담 ↑
		비탄력적	수요자부담 ↑, 공급자부담 ↓
	공급	탄력적	공급자부담 ↓, 수요자부담 ↑
		비탄력적	공급자부담 ↑, 수요자부담 ↓
전액부담하는 경우	수요	완전탄력적	공급자 전액부담
		완전비탄력적	수요자 전액부담
	공급	완전탄력적	수요자 전액부담
		완전비탄력적	공급자 전액부담

(3) 주택에 대한 영향

- ① 자가시장의 경우에 주택수요자에 대한 세금부과는 수요자가 지불하는 주택의 가치를 높게 만들고, 공급자가 획득하는 주택가치는 낮게 만든다.
- ② 일반적으로, 신규주택의 공급곡선은 비탄력적인 경향이 강하고, 오래된 주택일수록 탄력적인 경향이 강하다. 신규주택의 경우, 수요자가 증가했다고 하더라도 도시지역 내에서 유용한 토지를 확보하는 것이 쉽지 않고 여러 가지 법적 제한이 있기 때문에 공급이 그렇게 탄력적이지 못하다. 그러나 오래된 주택의 경우에는 이 같은 제약이 없기 때문에 오래된 주택은 시장상황에 따라 보다 탄력적으로 공급된다.
- ③ 그러므로 새로운 주택을 주로 구입하는 고소득층은 오래된 주택을 주로 구입하는 저소득층에 비해 조세의 귀착문제에 상대적으로 혜택을 보게 된다.
- ④ 정부가 재산세를 올릴 때 일률적으로 같은 비율을 주택 가치에 적용하게 되면 오히려 저소득층이 세금을 더 많이 부담하는 결과를 초래하게 된다. 다른 조건이 동일할 경우에 주택 가치에 같은 비율로 적용되는 재산세는 역진세(regressive)적인 성격을 나타낸다.

헨리조지(Henry George)의 토지단일세

- ① 토지단일세는 토지소유자의 노력에 의한 개량이나 개발에 관계없이 인구증가나 사회발전 등 외부효과에 의해 증식된 토지가치에 대해 부과하는 세금을 말한다.
- ② 토지에서 발생하는 불로소득적 성격의 지대를 100% 조세로 징수하여 사회복지 등의 지출에 충당해야 한다고 역설하였다. 이 세수는 전체 재정지출을 충당하고도 남음이 있다고 전제하고 토지단일세 이외의 다른 모든 조세는 철폐하자고 주장하였다.
- ③ 토지의 공급이 완전비탄력적일 때, 토지보유세를 부과하더라도 토지공급량은 고정되어 있기 때문에 자원의 배분이 왜곡되지 않는다고 주장하였다.

3. 양도세의 귀착

(1) 의의

부동산 양도시에 부과되는 세금을 말한다.

(2) 주택공급 동결효과

가격이 오른 주택소유자가 양도소득세를 납부하지 않기 위해서 주택 처분을 기피함으로써 주택 공급이 감소하는 효과를 말한다.

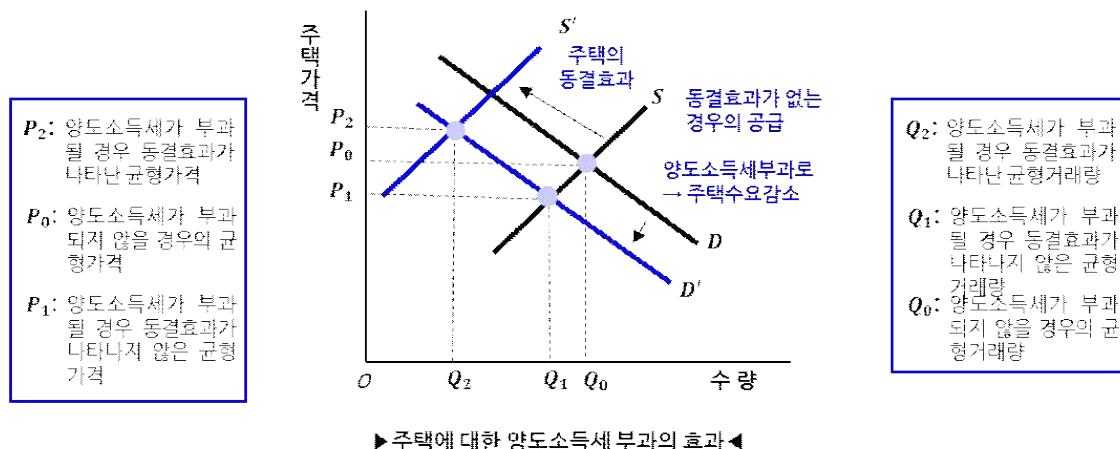
(3) 효과

① **주택공급 동결효과가 없는 경우**: 양도소득세의 부과는 자본이득의 크기를 줄여 사용자 비용을 증가시켜 주택수요를 감소시켜 주택거래가 감소하고 주택가격도 하락한다.

② **동결효과가 있는 경우**: 주택가격은 상승하고 주택거래량은 더욱 감소할 수 있다.

(4) 동결효과가 있는 경우에 경제적 효과

- ① 양도소득세가 부과되지 않을 경우 균형가격과 균형거래량은 각각 P_0 , Q_0 이다.
- ② 양도소득세가 부과되는 경우에 주택수요는 감소하여 주택수요곡선이 D 에서 D' 으로 이동한다.
- ③ 이 때 동결효과가 없다면 주택가격은 P_1 으로 하락하고 주택거래량은 Q_1 으로 감소한다.
- ④ 그러나 양도소득세를 강화하여 주택공급 동결효과가 나타나면 주택공급곡선은 S 에서 S' 로 이동하므로 주택가격은 원래의 가격보다 더 높은 P_2 로 상승하게 되고 거래량은 더욱 적은 Q_2 로 감소하게 된다.



(5) 동결효과의 문제점

- ① 주택공급의 동결효과로 인해서 주택가격이 언제 어디서나 상승하는 것은 아니다.
- ② 위의 분석에서 양도소득세를 강화할 경우에는 주택가격을 상승시킬 수 있다.

(6) 소득분배의 악화

- ① 양도소득세 부과에 따른 동결효과로 주택가격이 상승하면 무주택자의 주택구입이 어려워지고, 저소득층의 주거비용 부담이 증가하는 반면, 중고소득층의 주택소유자는 조세납부를 연기하므로 증가된 자산가치에 대한 양도소득세만큼 무이자로 대출을 받아쓰는 것과 같은 효과를 얻는다.
- ② 따라서 상대적으로 고소득층은 소득보전을 받는 결과가 된다. 따라서 저소득층과 고소득층간의 소득분배를 악화시킬 수 있다.

(7) 생산요소의 효율적 배분 저해

양도소득세로 인하여 주택구입부담이 증가하므로 사람들이 원하는 곳으로 이사를 가기 힘들어진다. 따라서 노동력의 효율적 배분과 생산성이 저하된다.



기출문제

1. 부동산 보유세율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(15.감.10점)

Chapter 4

부동산 투자론

제1절 부동산투자이론

제2편

1. 부동산투자의 개념

- (1) 투자란 미래의 현금수입과 현재의 현금지출을 교환하는 행위이다. 즉, 투자란 장래의 불확실한 수익을 획득하기 위해 현재의 확실한 소비를 희생하는 것을 말한다.
- (2) 투자의 목표는 투자금액(현금유출)보다 회수금액(현금유입)이 더 크도록 투자자의 부를 극대화함에 있다. 또한 투자는 현재의 소비를 절약하여 미래에 소비하는데 대한 보상인 시간에 대한 비용과 미래에 발생할지도 모를 위험을 감수하는 데 따르는 보상인 위험에 대한 비용을 가지고 있다.

2. 투자의 종류

- (1) **실물 투자**: 부동산과 같은 실물자산에 투자하는 것을 말한다.
- (2) **재무적 투자**: 주식, 채권 등과 같은 금융자산에 투자하는 것을 말한다.

3. 부동산 투자의 장단점

(1) 부동산 투자의 장점

- ① 자본이득(지가상승)과 운용이득(지대, 임대 등)의 향유
- ② **정의 지렛대(leverage)효과**: 비교적 저렴한 부채를 이용하여 투자의 이익을 증대시키는 것을 말한다.
- ③ **절세효과**: 부동산은 세법상 감가상각비, 낮은 세율, 각종 투자세액에 대한 공제 등으로 인하여 세금을 최소화할 수가 있다.
- ④ **구매력 보호**: 부동산은 인플레이션으로부터 보호하는 기능을 가지고 있다.(인플레이션 헷지)
- ⑤ **소유의 금지**: 부동산은 투자자에게 재산의 증식수단이 되므로 소유자의 만족감을 증진시켜 준다.
- ⑥ **인적통제**: 부동산은 증권 또는 채권 등과 같은 금융자산과 마찬가지로 투자자에게 인적 통제의 기회를 부여하고 있다.

- ⑦ **자용과 점용**: 투자자들은 부동산을 자기가 스스로 이용하고자 하면서 소유함으로써 소유이익을 발생시키기도 한다.
- ⑧ **저당권의 설정으로 자금유통이 가능하다.**

(2) 부동산 투자의 단점

- ① **낮은 환금성**: 환금성이란 특정자산의 가치의 손실이 없이 현금화되는 성질을 말한다. 부동산은 고가 이면서 각종 거래비용 및 행정적 절차의 복잡성으로 인하여 비교적 환금성이 낮다고 할 수가 있다.
- ② **사업위험 부담**: 부동산의 수익성은 입지 · 시장 · 물리적 기능 등 전반적인 경제 상태의 작용에 영향을 받게 된다.
- ③ **금융위험 부담**: 부동산 구입을 위해 대부받은 경우에는 금융적 위험부담을 가지고 있다.
- ④ **소유자 노력이 필요하다.**
- ⑤ **부동산 투자에는 중개수수료, 등기비용 등의 부담이 있다**
- ⑥ **행정적 통제와 법률적 복잡성**

4. 부동산 투자의 일반적 특성

(1) 개별성

비대체성(이질성)으로 인하여 프리미엄(premium)이 붙게 마련이고 대체 불가능으로 인하여 토지시장의 규모를 극히 제한하여 지역시장을 형성한다.

(2) 공급의 한정성

토지는 자연의 산물로서 그 물리적 양을 인위적으로 증가시킬 수 있는 것은 아니다, 따라서 토지부족 문제가 발생하고 토지투자의 장점이 생기며 지가가 상승하는 요인을 불러일으키게 된다.

(3) 투자의 안전성

투자의 안전성이란 투자를 통하여 획득한 자산을 장래에 처분하여 원금을 합리적으로 회수할 수 있는 것을 말한다.

(4) 투자소득의 발생

부동산 투자를 통하여 양도소득(capital gain)과 임대소득(income gain)을 얻을 수가 있다.

(5) 토지의 영속성

토지는 영속성을 지니고 있기 때문에 감가상각이 배제되고 그 유용성은 영구적이고 투자활동시 장기적인 배려를 필요케 한다.

(6) 용도의 다양성

토지는 개별성에 따라 그 용도가 다양하다. 토지용도의 다양성은 하나의 토지에 대하여 경합 · 전환 및 병존이라는 세 가지의 다른 형태로 나타난다.

(7) 위치와 효용

토지에 대한 투자는 인위적 주변 환경에 따라 효용이 달라진다. 부동산에 대한 투자는 효용도에 의한 위치의 투자이다. 효용도가 높고 낮음에 따라 투자의 방향이 다르게 된다.

제2편

5. 부동산 투자의 결정**(1) 투자시기의 결정**

- ① **경기순환**: 회복기에 접어들기 전의 저점하에서 하는 것이 유리하다.
- ② **인근지역 사이클 패턴**: 성장기에 하는 것이 유리하다.

(2) 투자결정시 고려사항

- ① 투자의 안전성(원금의 위험부담)
- ② 투자의 환금성(환금의 위험부담)
- ③ 산출의 확실성
- ④ 세제면에서의 이익
- ⑤ 자본가치의 증대(경제가치의 위험부담)
- ⑥ 경영관리의 부담
- ⑦ 순이익의 재투자
- ⑧ 지레의 작용

6. 부동산 투기**(1) 부동산 투기의 의의**

단기간에 가격상승에 의한 양도차익만을 얻는 것을 목적으로 토지를 보유하는 것이다. 즉, 부동산을 이용 · 관리할 의사가 없이 필요이상으로 부동산을 보유 · 관리하는 행위를 말한다.

(2) 부동산 투기의 발생요인

- ① 개발(신도시개발, 도시재개발, 광산·온천·유전 등의 발견)
- ② 수송수단의 신설과 확장(도로, 철도, 지하철, 공항, 항만 등)
- ③ 경제성장과 도시의 성장
- ④ 공공개발에 의한 개발이익에의 편승
- ⑤ 주택·택지가격의 상승
- ⑥ 토지에 대한 전통적인 소유욕
- ⑦ 인플레이션에 의한 환물심리의 만연

(3) 부동산 투기의 폐해

① 개인의 입장

- ㉠ **부익부 빈익빈의 심화**: 투기로 인해 불로소득을 얻은 자와 그렇지 못한 자와의 소득격차가 심화된다.
- ㉡ 근로의욕의 상실, 계층 간의 위화감 조성, 주택마련의 어려움 등이 있다.

② 기업의 입장

- ㉠ 지가급등으로 인한 신규투자가 어려워 생산이 위축되고 실업이 증가된다.
- ㉡ 생산원가가 상승하여 물가상승과 수출의 부진을 초래할 수 있다.

- ③ **정부의 입장**: 공공용지 확보가 곤란하여 사회간접자본시설의 설치가 곤란하다.

(4) 부동산 투기의 순기능

- ① 투기적 공급으로 인해 주택문제의 해결에 도움을 준다.
- ② 택지의 투기적 공급을 가능하게 한다.
- ③ 1가구 1주택의 목표달성을 가능하게 한다.
- ④ 도시의 민간개발을 가능하게 한다.

(5) 부동산 투기억제 정책

- ① 종합부동산세 및 양도소득세의 중과
- ② 토지거래 허가제 강화
- ③ 투기지역 지정 및 투기과열지구 지정
- ④ 부동산가격공시제도
- ⑤ 개발부담금 부과
- ⑥ 투기과열지구에 대한 채권입찰제 및 분양주택 전매금지

(6) 부동산 투자와 부동산 투기의 차이점

구 분	부동산 투자	부동산 투기
① 주체	실수요자	가수요자
② 대상	항구적 용도의 자산(아파트, 점포 등)	미성숙지(잡종지, 농지, 임야 등)
③ 목적	정당한 이익 기대	양도차익의 획득
④ 거래가격	시장가치	투기가격
⑤ 이용관리의사	있음	없음
⑥ 구입면적	필요량(이용관리 가능면적)	필요량 이상
⑦ 보유기간	장기	단기
⑧ 안전성	합리적인 안전성	상당한 위험부담
⑨ 정책방향	권장	규제

제2편

제2절 부동산 투자와 기초적 금융수학

1. 시장참여자 and 부동산 투자결정과정

(1) 시장참여자

- ① **지분투자자**(equity investor): 직접적으로 투자를 하는 주체로서 보통의 일반투자자를 말한다. 이는 부동산투자에 대한 궁극적인 의사결정을 하는 주체이다.
- ② **저당대출자**: 부동산을 담보로 하여 자금을 융통하는 것을 말하며, 저당대부를 해주는 대출자도 투자자금의 일부를 제공하여 간접적으로 대상부동산 투자를 하고 있으므로 저당투자자라고 한다. 중요한 대출자로는 은행 · 보험회사 · 신탁회사 · 투자기금 등이 있다.
- ③ **임차자**: 대상부동산을 직접 점유하여 사용하는 사람으로 임차자는 매 기간마다 일정한 임대료를 지불하고, 투자자로부터 대상부동산에 대한 일시적 사용권을 매수하는 것이다.
- ④ **정부**: 투자자 · 대출자 · 임차자와 그들 상호관계에 많은 영향을 주고 있다. 정부는 부동산의 취득에서 처분에 이르기까지 투자자에게 각종 제한을 가하고 있다.
- ⑤ **기타 참여자**: 부동산 중개사, 관리자, 평가사, 회계사, 상담사 등 투자의사결정 지원분야 전문가를 의미한다.

(2) 투자결정의 주요변수

- ① 경상비
- ② 가격에 대한 대부비율(레버리지 비율)
- ③ 유효총수익
- ④ 자산가치(부동산가격)의 상승률
- ⑤ 저당대부 이자율
- ⑥ 구입가격

(3) 부동산투자 결정과정

부동산시장의 참여자들은 여러 가지 형태의 의사결정을 하고 있다. 이것을 부동산결정이라고 한다. 부동산결정이란 어떤 부동산에 투자를 할 것인가를 결정하는 문제만을 의미하는 것이 아니라 가장 중요한 것은 역시 부동산투자에 관한 결정이다. 부동산 투자결정은 보유와 처분시에 예상되는 수입과 지출을 비교함으로써 이루어진다. 부동산투자결정의 과정에는 다음과 같은 다섯 가지의 단계가 있다.

- ① **투자 목적 파악:** 지분투자자의 목적이 무엇인지를 파악한다. 투자자의 목적은 기대되는 현금수입, 인플레이션 헷지, 부동산 가치의 상승, 후손에 대한 배려 등 다양하지만 여기서는 기대수익(부)의 극대화에 있다고 가정한다.
- ② **투자환경 분석:** 투자결정에 영향을 미치는 투자환경을 분석한다. 부동산투자환경에는 부동산의 시장상황, 투자에 영향을 미치는 법적, 금융적, 세제적 환경을 포함한다.
- ③ **비용편익 분석:** 부동산투자로부터 기대되는 비용과 편익을 분석한다. 편익비용분석에서 가장 흔히 쓰이는 것은 화폐적 척도에 의한 현금수지의 측정으로, 현금수지 측정에서 비용이란 지분투자자가 지출하는 ‘현금유출액’을 의미하며 편익이란 지분투자자에게 유입되는 ‘현금유입액’을 의미한다.
- ④ **투자의 타당성 판단:** 분석된 현금수지로부터 투자준거를 적용하여 투자의 타당성을 판단한다. 투자준거란 투자분석기법으로서 할인현금수지모형, 어림셈법, 비율분석법 등을 말한다.
- ⑤ **투자 결정:** 이상의 분석결과를 토대로 하여 투자 여부를 최종적으로 결정한다. 투자결정을 판단하는 근거로는 기대수익률과 요구수익률을 비교하는 것과 투자가치와 시장가치를 비교하는 방법 등이 있다.

2. 기초적 금융수학(화폐의 시간적 가치)

(1) 미래가치의 계산

① 일시불의 미래가치

$$FV_{r,n} = PV(1+r)^n \dots\dots\dots \textcircled{㉠}$$

여기서 r 은 이자율이고 n 은 기간이다. $FV_{r,n}$ 은 이자율이 r 이고 기간이 n 일 때의 미래가치이며, PV 는 그것의 현재가치이다. ㉠식에서 $(1+r)^n$ 을 일시불의 미래가치계수 $FVFr,n$ 으로 표시된다. 이것은 1원을 이자율 r 로 저금했을 때 n 년 후에 찾게 되는 금액을 의미한다.

② 연금의 미래가치

일정기간 동안 계속해서 정기적으로 지불받는 동일한 금액을 연금(annuity)이라 한다. 그리고 매기간 말에 받는 연금을 정규연금(regular annuity)이라고 하고, 매기간 초에 받는 연금을 만기연금(annuity due)이라 한다. 그러나 연금은 기간 말에 받는 것이 일반적이므로 그냥 연금이라고 하면 정규연금을 의미한다.

$$\begin{aligned} FVA_{r,n} &= R(1+r)^{n-1} + R(1+r)^{n-2} + \dots + R(1+r)^0 \\ &= R \times \frac{(1+r)^n - 1}{r} \dots\dots\dots \textcircled{㉡} \end{aligned}$$

여기서, R 은 매년 말에 불입하는 연금액이며, $FVA_{r,n}$ 은 이자율 r 일 때 n 년 후에 달성되는 연금의 미래가치(future value of an annuity)이다.

㉡식에서 $\frac{(1+r)^n - 1}{r}$ 을 <연금의 미래가치계수> 또는 <연금의 내가계수>라 한다. 연금의 내가계수는 $FVAFr,n$ 으로 표시된다. 이것은 매년 1원씩 받게 되는 연금을 이자율 r 로 계속해서 적립했을 때 n 년 후에 달성되는 금액을 말한다.

③ 감채기금계수

연금의 미래가치=매기간 연금 불입액 × 연금의 내가계수

∴ 매기간 연금불입액=연금의 미래가치 / 연금의 내가계수

$$R_{r,n} = FVA \times \frac{r}{(1+r)^n - 1} \dots\dots\dots \text{㉞}$$

이 된다. ㉞식에서 $\frac{r}{(1+r)^n - 1}$ 을 감채기금계수(sinking fund factor)라 하며 $SFFr,n$ 으로 표시된다. 이것은 n 년 후에 1원을 만들기 위해서 매년 불입해야 할 액수를 의미한다. 따라서 감채기금계수는 연금의 내가계수의 역수가 된다.

(2) 현재가치의 계산

① 일시불의 현재가치

$$PV_{r,n} = FV \times \frac{1}{(1+r)^n} \dots\dots\dots \text{㉟}$$

㉟식에서 $\frac{1}{(1+r)^n}$ 을 일시불의 현재가치계수 또는 <일시불의 현재계수>라고 한다. 일시불의 현재계수는 PVr,n 으로 표시된다. 현재계수는 내가계수의 역수로서, 할인율이 $r\%$ 일 때 n 년 후의 1원이 현재 얼마 만한 가치가 있는가를 나타낸다.

② 연금의 현재가치

$$\begin{aligned} PVA_{r,n} &= \frac{R}{(1+r)^1} + \frac{R}{(1+r)^2} + \dots + \frac{R}{(1+r)^n} \\ &= R \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} \dots\dots\dots \text{㊱} \end{aligned}$$

여기서 $PVA_{r,n}$ 은 이자율이 r 이고 기간이 n 일 때의 ‘연금의 현재가치’(present value of an annuity)이다. ㊱식에서 $\frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$ 을 ‘연금의 현재가치계수’ 또는 ‘연금의 현재계수’라 한다.

이것은 $PVAFr, n$ 으로 표시한다. 연금의 현재계수란 이자율이 r 이고 기간이 n 일 때, 매년 1원씩 n 년 동안 받게 될 연금을 일시불로 환원한 액수를 의미한다.

③ 저당상수

연금의 현재가치=매기간 연금액×연금의 현재계수, 매기간 연금액=연금의 현재가치/연금의 현재계수

$$R_{r, n} = PVA \times \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \dots\dots\dots \text{㉠}$$

제2편

㉠식에서 $\frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$ 을 저당상수 또는 저당승수라 한다.

저당상수는 연금의 현재계수의 역수가 된다. 저당상수는 일정액을 빌렸을 때 매기간마다 갚아나가야 할 원금과 이자의 합계를 구하는 계수이다.

$$\text{용자상환금}(r\%, n\text{년}) = \text{주택용자금} \times \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

구 분	개 념	목 적	수식 (r :이자율, n : 기간)
일시 불의 내가계수(FV)	1원을 이자율 r 로 저금했을 때 n 년 후에 찾게 되는 금액	기간 초에 불입된 일시불에 대해서 일정 기간 후 원리금의 합계를 구함	$(1+r)^n$
연금의 내가계수(FVA)	매년 1원씩 받게 되는 연금을 이자율 r 로 계속해서 적립했을 때 n 년 후에 달성되는 금액	매기간마다 일정액을 불입했을 때 기간 말에 달성되는 누적액을 구함	$\frac{(1+r)^n - 1}{r}$
상환기금계수(SFF)	n 년 후에 1원을 만들기 위해서 매년 불입해야 할 액수	일정 누적액을 기간 말에 만들기 위해서 매기간마다 적립해야 할 액수를 구함	$\frac{r}{(1+r)^n - 1}$
일시불의 현재가계수(PV)	내가계수의 역수로서 할인율이 $r\%$ 일 때 n 년 후의 1원이 현재 얼마만한 가치가 있는가를 나타내는 것	일정기간후의 일시불과 동등한 가치를 가지는 현재의 액수를 구함	$\frac{1}{(1+r)^n}$
연금의 현재가계수(PVAF)	매년 1원씩 n 년 동안 받게 될 연금을 일시불로 환원한 액수	일정기간 동안 매기간마다 일정액을 타게 될 때 이것의 현재가치를 구함	$\frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$
저당상수(MC)	연금의 현재가계의 역수	일정액을 빌렸을 때 매기간마다 갚아 나가야 할 원금과 이자의 합계를 구함	$\frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$

(3) 잔금비율과 상환비율

① 잔금비율

- ㉠ 때로는 만기가 도래하기 전에, 주택용자금을 조기에 상환하는 수가 있다. 만기 전에 용자금을 상환하기 위해서는 그 시점을 중심으로 미상환된 원금을 계산해야 한다.
- ㉡ 저당대부액 중 미상환된 원금을 잔금이라 하고, 원금 중 잔금이 차지하는 비율을 잔금비율이라 한다.

$$\text{미상환원금} = \text{저당대부액} \times \text{잔금비율}$$

- ㉢ 미상환원금은 저당대부액에 그 시점의 잔금비율을 곱하면 된다. t 년이 경과한 후의 잔금비율은 다음과 같다.

$$t\text{시점의 잔금비율} = \frac{\text{미상환원금}}{\text{저당대부액}} = \frac{\text{저당지불액} \times \text{연금의 현재가계수}(r, n-t)}{\text{저당지불액} \times \text{연금의 현재가계수}(r, n)} = \frac{1-(1+r)^{-n+t}}{1-(1+r)^{-n}}$$

② 상환비율

- ㉠ 상환비율 공식은 잔금비율의 공식보다 외우기가 쉽다. 그러므로 잔금비율을 계산할 때에도 상환비율의 공식이 많이 사용된다.
- ㉡ <상환비율+잔금비율=1>이므로 잔금비율은 (1-상환비율)로 하여 계산할 수 있다.

$$\text{상환비율} = \frac{(1+r)^t - 1}{(1+r)^n - 1} = \frac{\text{저당상수}(r\%, n\text{년}) - r}{\text{저당상수}(r\%, t\text{년}) - r}$$

제2편

(4) 상환조건표와 원금상환곡선

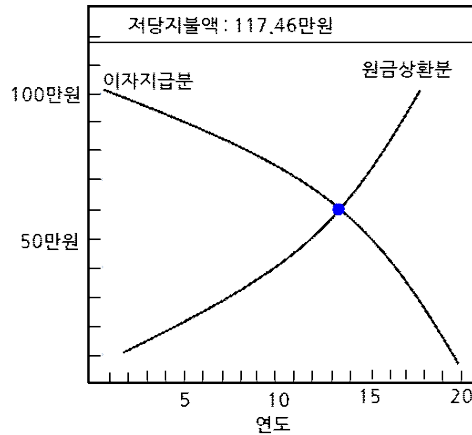
① 상환조건표

- ㉠ 매기간의 저당지불액을 원금상환분과 이자지급분으로 나누고, 원금의 미상환분을 하나의 표에 나타낸 것을 상환조건표(amortization schedule)라 한다.
- ㉡ 상환조건표를 통해 저당대출에 대한 원금부분과 이자부분이 기간에 따라 어떻게 달라지는지 볼 수 있다. 다음은 100만 원의 융자금에 대하여, 5년간 연이율 10%로 매년 상환하는 경우의 상환조건표 사례이다.

구 분	1년차	2년차	3년차	4년차	5년차	계산식
기간초 미상환 저당잔금	1,000,000	836,203	656,025	457,830	239,816	①=융자금(잔금)
매기 원리금 균등상환액	263,797	263,797	263,797	263,797	263,797	②=저당상수 적용
이자 지급액	100,000	83,620	65,603	45,783	23,982	③=①×이자율
원금 상환액	163,797	180,177	198,195	218,014	239,816	④=②-③
원금 상환 누계액	163,797	343,975	542,170	760,184	1,000,000	⑤=④+ 전기 누계액
기간말 미상환 저당잔금	836,203	656,025	457,830	239,816	0	①-④

② 원금상환곡선

- ㉠ 그림은 매기간의 저당지불액이 시간에 따라 어떻게 이자지급분과 원금상환분으로 나누어지는가를 보여주고 있다.



- ㉡ 그림에서 횡축은 저당기간을, 종축은 저당지불액 중 원금과 이자가 차지하는 몫을 나타낸다.
- ㉢ 기간초기에는 저당지불액의 대부분이 이자지급분으로 충당되므로, 원금이 상환되는 몫은 얼마 되지 않는다. 우상향하는 원금상환곡선은 시간이 지남에 따라 경사도가 점점 급해지는 모양을 하고 있다. 따라서 원금상환분은 처음에는 얼마되지 않지만, 시간이 지날수록 점점 더 커져가고 있음을 알 수 있다.
- ㉣ 이자지급분은 이와는 반대되는 현상을 보이고 있다. 원금상환곡선과 이자지급곡선의 성질이 이와 같기 때문에, 비록 기간의 반이 경과했다고 해서, 원금의 반이 상환되는 것은 아니다. 원금상환비율은 기간수와 이자율에 따라 다소 차이가 나지만, 대략 만기의 2/3정도가 지나야만 원금의 반이 상환된다.
- ㉤ 이상에서 살펴본 것은 이자율이 전체 기간 동안 고정되어 있다는 것을 전제로 한 것이다. 그러나 저당대부의 종류에 따라서는 이자율이 기간 중에 변동하는 것도 있다. 이럴 경우에는 곡선의 모양도 달라지고, 상환조건표도 달라진다.



연습문제

1. 할인율이 년 8%일 때 현재의 1,000원은 5년 후 얼마인가?

$$1,000 \times 1.08^5 = 1,469\text{원}$$

제2편

2. 당신은 지금부터 10년 후 500만원의 보험금을 받기로 예정되어 있다. 이 보험금을 지금 즉시 받는다면 얼마이겠는가? 또한 현재의 10,000원은 5년 전 얼마와 같은가?(다만, 시장에서의 일반적인 할인율은 년 11%이다.)

1. $5,000,000 \times 1/1.11^{10} = 1,760,922\text{원}$

2. $10,000 \times 1/1.11^5 = 5,935\text{원}$

3. 당신이 소유한 부동산으로부터 매년 말 2,000,000원의 임대소득을 올리고 있다. 이를 매년 저축할 경우 7년 후 총 예금액은 얼마인가? (시장이자율 10%)

$$2,000,000 \times \frac{(1.1^7 - 1)}{0.1} = 18,974,000\text{원}$$

4. 당신은 C회사에 종건사원으로 매년 연말에 향후 5년 동안 성과급으로 8,000,000원씩 받기로 계약을 하였다. 향후 5년간 성과급의 현재가치는 얼마인가? (시장이자율은 10%이다.)

$$8,000,000 \times \frac{(1.1^5 - 1)}{0.1(1.1^5)} = 30,326,000\text{원}$$

5. 당신은 10년 후 세계여행을 하기로 가족과 약속을 했다. 10년 후 세계여행을 가기 위해서는 10년 동안 매년 말 일정액씩 저축하여 10,000,000원을 저축하여야 하는데, 매년 말 저축하여야 할 일정액은 얼마인가?(시장이 자율은 8%이다.)

$$10,000,000 \times \frac{0.08}{1.08^{10} - 1} = 690,000 \text{ 원}$$

6. 당신은 새 아파트를 구입하기 위해 아파트가격의 40%를 HK은행에서 대출받기로 약정하였다. 다음 조건으로 대출을 받아 매년 갚아야 할 원금과 이자의 합계액은 얼마인가?
1. 아파트가격 3억원
 2. 대출약정(이자율9%, 20년간 매년 말 원금이자균등상환조건)

$$300,000,000 \times 0.4 \times \frac{0.09 \times 1.09^{20}}{1.09^{20} - 1} = 13,146,000 \text{ 원}$$

7. 당신은 10년 전 명목상 2억원이었던 부동산을 현금으로 30%를 지급하고 나머지는 25년 매년 원리금균등상환 조건의 저당대출로 매입하여 현재 보유중에 있다. 현재까지 갚은 상환금액과 앞으로 갚아야 할 저당잔금을 구 하시오. 다만 저당이자율은 10%이다.

1. 상환금액: $200,000,000 \times (1 - 0.3) \times \frac{(1 + 0.1)^{10} - 1}{(1 + 0.1)^{25} - 1} = 22,687,000 \text{ 원}$
2. 저당잔금: $200,000,000 \times (1 - 0.3) \times \left[1 - \frac{(1 + 0.1)^{10} - 1}{(1 + 0.1)^{25} - 1} \right] = 117,313,000 \text{ 원}$

제3절 부동산 투자의 위험과 수익

1. 부동산 투자 위험의 개념과 종류

(1) 위험의 개념

위험이란 어떤 투자안으로부터 얻어지게 될 결과에 대해 불확실성이 존재함으로써 발생하는 변동성으로 정의한다. 즉 위험이란 장래의 불확실성 때문에 투자로부터 기대되는 현금흐름의 정확한 예측이 어렵다는 것을 의미한다. 현대 재무관리에서는 위험을 미래의 현금흐름 또는 수익의 분산정도로 정의하고 있다.

(2) 부동산투자 위험의 유형

- ① **사업상의 위험**: 부동산사업 자체로부터 연유하는 수익성에 관한 위험이다.
 - ㉠ **시장위험**(market risk): 시장상황으로부터 유래되는 위험으로 일반경제가 위축되면 부동산에 대한 수요는 줄어든다. 부동산에 대한 수요가 줄어들게 되면 공실률(vacancy rate)이 증가되어 임대료가 하락하게 된다. 인구구조나 기술수준의 변화 등은 부동산에 대한 수요와 공급에 영향을 미쳐 임대료를 변화시킬 수 있다. 이 같은 수요와 공급의 변화는 부동산 산업의 수익성에 대한 위험을 증대시키는 중요한 요인이 되고 있다.
 - ㉡ **운영위험**(operating risk): 사무실의 관리, 근로자의 파업, 영업경비의 변동 등으로 인해 야기될 수 있는 수익의 불확실성을 폭넓게 지칭하는 것이다. 경영관리위험(management risk)라고도 한다.
 - ㉢ **위치위험**(locational risk): 부동산의 위치고정성 때문에 사업상 안게 되는 위험을 위치적 위험이라 한다. 위치적 위험은 모든 사업에 공통되는 문제이기는 하나 부동산업의 경우에는 특히 그 정도가 심하다.
- ② **금융적 위험**: 부동산투자의 경우 투자재원의 일부로 부채를 사용하여 지렛대 효과를 누릴 수 있으나, 부채가 많으면 많을수록 원금과 이자에 대한 채무불이행의 가능성이 높아지며 파산할 위험도 커지게 되는데 이를 금융적 위험이라 한다.
- ③ **법적 위험**: 부동산에 관한 의사결정은 법적 환경(지역 지구제, 토지이용규제 등 여러 가지정책)에 영향을 받고 법적환경하에서 이루어지므로 법적환경의 변화는 부동산투자에 대한 위험을 변화시킨다.
- ④ **인플레이션 위험**: 투자기간동안의 전반적인 물가상승으로 인해 발생하는 구매력의 하락위험을 말한다. 인플레이션이 심하게 되면 대출자는 원금의 실질적 가치 하락의 위험을 안게 되므로 고정이자율 대신 변동이자율로 대출하기를 선호하게 되며, 투자자의 요구수익률 역시 상승하게 된다.

⑤ **유동성 위험**(liquidity risk)

- ㉠ 부동산을 원하는 시기에 현금화하는 것은 쉽지 않고, 급매를 할 경우에는 낮은 가격으로 매각해야 하는 위험을 말한다. 부동산은 다른 자산에 비해 유동성 위험이 매우 큰 자산이다.
- ㉡ 일반적으로 규모가 큰 부동산은 그만큼 유동성이 낮게 되며, 낮은 유동성을 감안하여 투자자의 요구수익률이 결정되므로 부동산은 그 규모에 따라 수익률이 높은 것이 일반적이다.

2. 수익률의 개념 및 종류

(1) 수익률의 개념

수익률이란 투하된 자본에 대한 산출의 비율이다. 일반적으로 수익률에는 기대수익률, 요구수익률, 실현수익률의 세 가지가 있다.

(2) 수익률의 종류

① **기대수익률**(expected rate of return) (=사전적 수익률=예상수익률)

- ㉠ 투자로 인해 기대되는 예상수입(기대수익)과 지출(투자비용)로부터 계산되는 수익률을 말한다.
- ㉡ 투자대상으로부터 투자로 인해 기대되는 예상수익률로서, 내부수익률이라고도 하며, 부동산투자 결정 이전에 계산되는 것이 원칙이므로 사전수익률이라고도 한다.

② **실현수익률**(realized rate of return) (=실제수익률=사후수익률): 실현수익률은 투자가 이루어지고 난 후에 현실적으로 달성된 수익률을 의미한다.

③ **요구수익률**(required rate of return)

- ㉠ 투자에 대한 위험이 주어졌을 때 투자자가 대상부동산에 자금을 투자하기 위해 충족되어야 할 최소한의 수익률을 말한다. 즉 요구수익률은 해당 투자에 대한 기회비용이 된다.
- ㉡ 요구수익률에는 시간에 대한 비용과 위험에 대한 비용이 들어 있다.
- ㉢ 투자자는 큰 위험이 따르는 개발사업에 투자하기를 꺼린다. 위험이 크면 클수록 요구수익률도 커지기 때문이다. 이런 의미에서 요구수익률은 투자자가 요구하는 최저수익률 또는 필수수익률, 유보수익률이라고 할 수 있다.

(3) 기대수익률과 요구수익률의 관계

- ① 투자에 대한 위험이 클수록 투자자는 그만큼 더 많은 대가를 요구한다. 만일 기대수익률이 요구수익률보다 낮다면 어떠한 투자자도 대상부동산에 투자를 하려 들지 않을 것이다.
- ② 기대수익률이 요구수익률보다 높다면 많은 투자자들은 대상부동산에 투자를 할 것이다. 수요는 늘어나게 되고 대상부동산의 가치는 상승하게 될 것이다. 대상부동산의 가치가 상승함에 따라 기대수익률은 점차 하락하게 되고, 결국 요구수익률과 기대수익률이 같아지는 선에서 균형을 이루게 된다.

(4) 투자가치와 시장가치

- ① **투자가치**: 부동산 소유로부터 기대되는 미래의 편익의 현재가치로서 대상부동산에 투자자가 부여한 주관적 가치를 말한다.
- ② **시장가치**: 공정한 매매를 보장할 수 있는 모든 조건이 충족된 공개경쟁시장에서 성립된 가격으로 대상부동산이 시장에서 가지는 객관적 가치를 말한다.
- ③ **투자가치와 시장가치와의 관계**
 - ㉠ 투자가치 > 시장가치 → 투자결정
 - ㉡ 투자가치 = 시장가치 → 균형 투자(투자 결정)
 - ㉢ 투자가치 < 시장가치 → 투자 기각

3. 위험과 수익의 관계

(1) 위험에 대한 투자자의 태도

위험이란 실현된 결과가 예상된 결과로부터 벗어날 가능성을 의미하며, 투자자의 위험에 대한 태도는 다음 세 가지로 구분한다.

- ① **위험회피형**: 위험회피형(risk averter)은 불확실성이 내포된 자산보다 동액의 확실한 자산을 더 선호하는 개인을 의미한다.
- ② **위험중립형**: 위험중립형(risk neutral)은 불확실성이 내포된 자산과 동액의 확실한 자산을 무차별하게 평가하는 개인을 말한다.
- ③ **위험선호형**: 위험선호형(risk lover)은 불확실성이 내포된 자산을 동액의 확실한 자산보다 더 선호하는 개인을 말한다.

(2) 위험 회피적 태도

기대수익률이 동일한 두 개의 투자안이 있을 경우에는 사람들은 대부분 덜 위험한 투자안을 선택한다. 투자자들의 이러한 행동을 위험회피적(risk-averse)이라고 부른다. 위험회피적이란 말은 사람들이 위험을 전혀 감수하려고 하지 않는다는 것을 의미하는 것은 아니다. 위험을 전혀 감수하지 않고 얻을 수 있는 수익률은 무위험(수익)을 밖에 없다. 위험을 수반하지 않는 투자는 진정한 의미의 투자라 할 수 없으며, 위험회피적인 투자자라 할지라도 감수할 만한 유인책이 있는 위험이거나 회피할 수 없는 위험일 경우에는 투자자는 기꺼이 위험을 감수한다.

(3) 위험-수익의 상쇄관계

- ① 일반적으로 위험과 수익은 비례관계이다. 따라서 부담하는 위험이 크면 클수록 요구하는 수익률도 커지며, 위험과 수익의 이 같은 관계를 위험-수익의 상쇄관계라 한다.
- ② 투자자의 요구수익률은 개인으로서 피할 수 없는 위험부담(예 인플레이션)이 증대됨에 따라 상승되며, 이 때 증대되는 시장위험에 대한 대가를 위험할증률이라 하고, 위험에 대한 대가로 할증률이 가산된 요구수익률을 위험조정률이라 한다.

$$\text{요구수익률} = \text{무위험률} + \text{위험할증률}$$

- ③ 무위험율의 크기는 일반경제상황과 관계가 있다. 예를 들어, 시중은행에 대한 지급준비율이 높아지게 되면 시장이자율이 상승하게 되고, 시장이자율이 상승하게 되면 무위험율도 아울러 상승하게 된다. 또한 시장에서 인플레이션이 예상된다면 투자자는 예상되는 인플레이션율만큼 더 높은 수익률을 요구할 것이다. 이처럼 요구수익률에는 예상되는 인플레이션율이 반영된다는 것을 피셔효과(fisher effect)라 한다.

$$\text{요구수익률} = \text{무위험률} + \text{위험할증률} + \text{예상된 인플레이션에 대한 할증률}$$

- ④ 투자자의 요구수익률은 위험에 대한 회피도에 따라 결정된다. 즉 동일한 위험이라도 위험에 대한 회피도가 큰 투자자(보수적 위험 회피형 투자자)의 경우 위험 회피도가 작은 투자자(공격적 위험 회피형 투자자)보다 더 많은 위험할증률을 요구하게 된다. 따라서 동일한 위험이라면 보수적인 위험 회피형 투자자의 요구수익률이 공격적인 위험 회피형 투자자의 요구수익률보다 더 높게 결정된다.

(4) 위험과 가치의 균형

- ① 부동산의(투자)가치란 장래 기대되는 수익을 현재가치로 환원한 값을 말한다.
- ② 요구수익률은 장래의 기대수익을 현재가치로 환원하는 데 할인율로 사용되며, 또한 요구수익률은 위험과 비례관계에 있으므로 위험이 크면 클수록 요구수익률도 커진다.
- ③ 따라서 장래 기대되는 수익의 흐름이 주어져 있을 때, 투자에 대한 위험이 높으면 높을수록 부동산의 가치는 하락한다. 이와 같이 위험과 가치는 반비례한다.

$$\text{부동산의 투자 가치} = \frac{\text{투자에 대한 예상 (순)수익}}{\text{시장의 요구수익률}}$$

제4절 부동산 투자의 위험분석

1. 위험과 수익의 측정

불확실성이란 기대한 수익과 실현된 수익이 달라지는 정도를 지칭한다. 위험분석에서는 통계적 기법을 사용하여 위험과 수익을 측정한다. 일반적으로 수익성(profitability)을 나타내는 지표로는 소득의 기대치를, 위험을 나타내는 지표로는 표준편차를 사용하고 있다.

(1) 수익의 측정

미래란 불확실하기 때문에 미래의 현금수지(cash flow)를 정확히 예측한다는 것은 어렵다.

따라서 미래의 현금수지는 보통 확률적으로 계산한다. 투자에 대해 일어날 수 있는 사상(event)의 확률을 각각 부과한 후, 이것을 가중평균(weighted average)하여 현금수지의 기대치를 계산하고, 각 사상이 기대치에 벗어나는 정도를 계산하여 위험을 계산한다.

가상적 투자에 대한 기대소득

경제환경	순영업소득	확률
불황	9,000만 원	10%
정상	1억 원	80%
호황	1억 1,000만 원	10%

$E(NOI)$ 는 순영업소득에 대한 기대치를 나타낸다.

$$E(NOI) = (9,000 \times 0.1) + (10,000 \times 0.8) + (11,000 \times 0.1) = 1\text{억 원}$$

(2) 위험의 측정

투자에 대한 위험은 통계학적으로 분산(variance)이나 표준편차로 측정된다.

분산은 표준편차의 제곱이다.

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^s [NOI_i - E(NOI)]^2 \times P_i$$

여기서 σ^2 은 분산을, s 는 전체사상의 수, P_i 는 각 사상의 발생확률을 의미한다.

$$\sigma^2 = (9,000 - 10,000)^2(0.1) + (10,000 - 10,000)^2(0.8) + (11,000 - 10,000)^2(0.1) = 200,000$$

$$\sigma = 447.2\text{만원}$$

(3) 변이계수

① 변이계수란 기대수익률 단위 당 위험을 측정하는 데 사용하는 것으로 위험을 나타내는 표준편차를 기대수익률로 나누어 구한다.

$$\text{변이계수} = \frac{\text{표준편차}}{\text{기대수익률}}$$

③ 변이계수는 기대수익률 단위당 위험도(상대적인 분산의 척도)를 의미하는 것으로, 변이계수가 작을 수록 기대수익률 단위 당 위험이 다른 부동산투자보다 낮다.

2. 위험의 관리와 위험의 처리방법

(1) 위험관리방법

① 위험전가(risk transfer)

잠재손실의 결과를 제3자 또는 보험회사에 전가하는 방법을 말한다. 예를 들어 물가상승률에 따라 임대료를 조정하는 임대차계약은 인플레이션 위험을 임차인에게 전가시키는 방법이며, 하청계약이나 리스계약 등에서 위험이 전가되기도 한다.

② 위험보유(risk retention)

위험에 따른 장래의 손실을 자기 스스로 부담하는 방법을 말한다. 예를 들어 외부적 감가상각요인을 감안하여 충당금을 설정하는 방법 등이 있다.

③ 위험회피(risk avoidance)

손실가능성을 피하는 방법으로 가장 일반적인 위험관리방법을 말한다. 예를 들어 부동산시장의 순환주기에 따른 투자나 특수한 물건의 회피, 변동금리 차입금을 회피하는 방법이 해당된다.

④ 위험통제(risk control)

손실 발생 횟수 또는 규모를 축소하는 방법을 말한다. 예를 들어 민감도분석이나 위험조정할인율을 사용하는 방법이나 포트폴리오를 구성하는 방법 등이 해당된다.

(2) 위험처리방법

① 위험한 투자를 제외시키는 방법

- ㉠ 위험한 투자는 가능한 한 투자대상에서 제외하는 것이다. 즉, 안전한 곳에만 투자하여 투자자금을 잃지 않도록 하는 것이다. 이런 식의 투자방법을 위험한 투자를 제외하는 전략이라 한다. 안전한 투자수단으로는 정부채권이나 정기에금과 같은 것이 있다.
- ㉡ 위험과 수익은 서로 비례하는 관계에 있다. 위험이 크면 수익도 크고 위험이 작으면 수익도 작다. 위험을 감수한다는 것은 투자자의 부를 감소시킬 수도 있지만 증폭시킬 수도 있다. 위험에는 부정적 효과만 있는 것이 아니라 이 같은 긍정적 효과도 있다. 따라서 위험한 투자를 무조건 제외시키는 전략은 그렇게 바람직한 방법이 되지 못한다.
- ㉢ 부동산투자이론에서 사람을 위험회피적이라 가정하는 것은 투자자들이 위험을 회피하여 무조건 안전한 곳에만 투자한다는 것을 의미하는 것은 결코 아니다. 이것은 수익에 대한 기대치가 같은 경우에 상대적으로 위험이 적은 대안에 투자한다는 것을 의미한다. 투자에 따르는 모든 위험을 제거하고 투자자가 얻을 수 있는 수익률이란 단지 무위험률에 불과할 따름이다.

② 보수적 예측방법

- ㉠ 투자수익을 가능한 한 낮게 예측하고 그것을 기준으로 투자결정을 하는 방법이다.
- ㉡ 투자수익을 최대, 중간, 최소로 추계하고, 그 중에서 최소추계치를 판단기준으로 삼는 것이다. 즉, 수익성을 하향 조정했음에도 불구하고 여전히 그 투자가 좋아 보인다면 그 대안은 좋은 것으로 판단하여 투자결정을 한다는 것이다. 이런 식으로 수익을 추계하는 것을 보수적 예측이라 하고, 보수적 예측을 토대로 투자결정을 하는 것을 보수적 예측에 의한 투자전략이라 한다.
- ㉢ 보수적 예측방법은 실제 좋은 대안을 선택하지 못할 가능성이 있는 단점이 있다.

③ 위험조정할인율의 사용

- ㉠ 장래 기대되는 소득을 현재가치로 환원할 때 위험한 투자일수록 높은 할인율을 적용하는 것이다.
- ㉡ 투자에 대한 요구수익률을 결정하는 데 있어서 감수해야 하는 위험의 정도에 따라 위험할증률을 더해 가는 것이다. 이 방법은 수익-위험의 상쇄관계와도 맥을 같이 하는 것으로서 현재에도 널리 쓰이고 있다. 그리고 이 방법은 앞의 두 가지 방법보다는 개념적으로도 우수한 접근법이다.
- ㉢ 이 방법은 위험할증률의 결정에 주관이 개입될 가능성이 많은 문제가 있으므로, 투자이론에서는 시장에서 객관적인 위험할증률을 산정하기 위한 여러 가지 기법들이 연구되고 있다.

(3) 민감도 분석(감응도 분석)

- ① 위험의 내용이 산출결과에 어떠한 영향을 미치는가를 파악하는 방법으로 민감도 분석이 사용되고 있다. 이는 감응도 분석이라고도 한다.
- ② 민감도 분석은 투자효과를 분석하는 모형의 투입 요소가 변화함에 따라 그 결과치가 어떠한 영향을 받는가를 분석하는 기법을 말한다.
- ③ 민감도 분석은 임대료나 영업비·공실률·감가상각의 방법·보유기간·가치상승 등과 같이 투자수익에 영향을 줄 수 있는 구성요소들이 변화함에 따라 투자에 대한 순현가나 내부수익률이 어떻게 변화하는가를 분석하는 것이다.
- ④ 민감도 분석은 투자수익에 가장 민감하게 영향을 주는 요소가 무엇인지를 파악할 수 있는 것으로, 이 방법은 경영과학에서 흔히 사용하는데 부동산학에서는 투자분석에서 뿐만 아니라 감정평가, 금융, 관리 등에서 자주 사용된다.



기출문제

1. Sensitivity analysis(02.감.5점)

제5절 부동산 투자와 포트폴리오 이론

1. 자산 3분법

(1) 의의

자산 선택에 있어서는 투자의 안전성 · 수익성 · 환금성 등을 고려하여 한 가지에 집중 투자하지 않고 적당한 자산형태로 분산 투자하는 것이 이상적이다. 자산선택에 있어 부동산 · 유가증권(주식) · 예금의 3분야가 안전성 · 수익성 · 환금성 등이 각각 다른 특징이 있으므로 이러한 특징을 고려하여 3분야에 분산 투자하는 것을 자산 3분법이라 한다.

(2) 투자대상의 장 · 단점

구 분	부동산	주식	예금
안전성	0	X	0
수익성	0	0	X
환금성	X	0	0

0: 유리, X: 불리

(3) 자산선택에 영향을 미치는 요인

- ① **투자자의 소득 수준**: 일반적으로 소득수준이 높을수록 유가증권에 대한 투자가 높고, 소득수준이 낮을수록 부동산에 대한 투자가 크다.
- ② **투자물건의 가격수준**: 투자물건의 가격수준을 부담할 수 있는 능력을 가진 사람만이 투자할 수 있으므로 선택의 기회를 가진다.

(4) 이론적 한계

단순히 자산을 3분한다고 하여 투자자에게 반드시 좋은 결과를 얻는 것은 아니다. 왜냐하면 자산3분법은 단지 포트폴리오의 일종이지 최선의 투자자산의 배합은 아니기 때문이며, 다른 대안적 자산 포트폴리오도 얼마든지 있을 수 있다.

2. 평균-분산결정법

(1) 의의

- ① 수익의 가중평균치인 <평균>과 위험계산에서 사용되는 <분산>을 이용하여 투자대안을 선택하는 방법을 평균-분산결정법이라 한다.

- ② 평균-분산지배원리(mean-variance dominance principle)란 동일한 위험을 갖는 투자안 중에서 가장 큰 기대수익률을 갖는 투자안이 다른 투자안을 지배하며, 반대로 동일한 기대수익률을 갖는 투자안 중에서는 가장 낮은 위험을 갖는 투자안이 지배한다는 원리이다.
- ③ 이와 같은 평균-분산 지배원리에 따라 투자결정을 하는 방법을 평균-분산결정법(mean-variance decision rule)이라고 한다.

(2) 평균-분산 결정법의 내용

두 개의 투자대안 A와 B의 표준편차를 각각 S_A 와 S_B 라 한다. 다음 조건을 만족하는 대안 A는 언제나 대안 B보다 선호된다.

- ① A의 기대치는 B보다 크지만, 표준편차가 B보다 작거나 같을 때,

$$\begin{aligned} A\text{의 기대치} &> B\text{의 기대치} \\ S_A &\leq S_B \end{aligned}$$

- ② A의 기대치는 B보다 크거나 같지만, 표준편차가 B보다 작을 때,

$$\begin{aligned} A\text{의 기대치} &\geq B\text{의 기대치} \\ S_A &< S_B \end{aligned}$$

수익의 기대치(기대수익률)	표준편차(위험)	선택된 투자대안
$A > B$	$A < B$	A
$A = B$	$A < B$	A
$A > B$	$A = B$	A
$A > B$	$A > B$	오류발생

(3) 평균-분산결정법의 한계

경우에 따라서는 평균분산법으로 적절한 투자대안을 선택하기가 곤란할 수 있다. 예를 들어 대안 A가 대안 B보다도 기대치도 크고, 표준편차도 큰 경우이다. 이 같은 상황에서는 평균-분산법으로는 의사결정을 할 수가 없다. 이럴 경우 두 개의 대안 중 어느 것을 선택하느냐는 위험에 대한 투자자의 태도에 따라 달라진다. 즉 투자자가 위험을 감수하려는 정도, 추가소득에 대한 추가위험의 정도에 달려 있다. 투자대안 A가 대안 B에 비해 추가되는 소득의 정도가 추가되는 위험의 정도를 충분히 감당할 수 있다고 판단되면 대안 A를 선택할 수도 있다. 투자결정은 위험-수익의 상쇄관계에서 개별투자자가 이것을 어떻게 판단하느냐에 달려 있다.

3. 포트폴리오(portfolio)이론

(1) 개념

포트폴리오이론은 1952년 마코위츠(Markowitz)의 논문 “포트폴리오 선택(Portfolio Selection)”에서 시작되어 금융학 분야뿐만 아니라 부동산학 분야, 특히 부동산투자나 부동산금융, 부동산관리 등 여러 분야에서 사용되고 있다. 따라서 포트폴리오란 투자결정시 여러 개의 자산에 분산투자함으로써 하나에 집중되어 있을 때 발생할 수 있는 위험을 제거하여 분산된 자산으로부터 안정된 결합편익(combined benefit)을 획득하도록 하는 자산관리의 방법이나 원리를 의미한다.

제2편

(2) 포트폴리오의 위험과 수익

- ① 무작위적으로 자산을 배합한다면 포트폴리오를 구성하는 자산의 수가 많으면 많을수록 비체계적 위험은 통계학적으로 제거된다.
- ② 포트폴리오를 구성함으로써 동일하거나 더 높은 수익을 얻고, 위험이 줄어드는 효과를 포트폴리오 효과(portfolio)라 한다. 포트폴리오 효과를 다른 말로 분산효과(diversification)라 한다.
- ③ 포트폴리오를 구성하는 자산의 수가 아무리 많다고 해도 체계적 위험은 제거되지 않는다.
- ④ 포트폴리오 관리란 단순히 분산투자 하는 것만을 의미하는 것이 아니라 투자대안이 갖고 있는 위험과 수익을 분석하여 비체계적 위험을 제거하고 최선의 결과를 얻을 수 있는 포트폴리오를 선택하는 것이다.

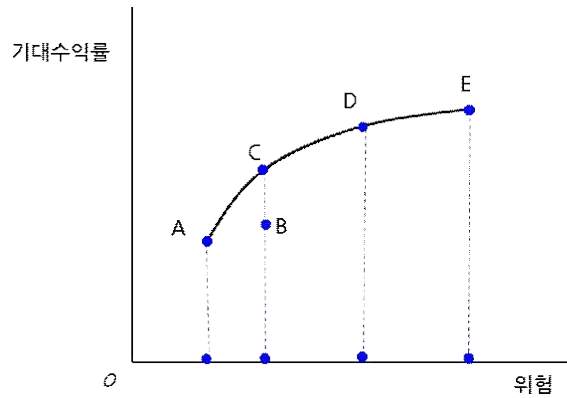
(3) 상관계수

- ① 수익률의 상관관계는 수익률의 공분산 값을 각 부동산의 표준편차의 곱으로 나누어 주는 것으로, 상관계수가 음(-)의 값일 경우 한 부동산의 수익률이 증가하면 다른 부동산의 수익률이 감소하는 것을 나타낸다.
- ② 만약 포트폴리오를 구성하는 자산들의 수익률이 모두 동일한 방향으로 동일한 크기로 움직일 경우에는 즉 수익률간의 상관계수가 (+1)일 경우에는 포트폴리오를 구성한다고 하더라도 위험은 감소되지 않는다. 반대로 수익률들의 상관계수가 (-1)일 경우에는 포트폴리오 위험은 완전히 제거된다. 따라서 자산들의 수익률간의 상관계수가 (+1)이 아니면 분산투자를 함으로써 위험분산효과를 누릴 수 있다.

(4) 최적 포트폴리오 선택

① 효율적 프론티어(efficient frontier)

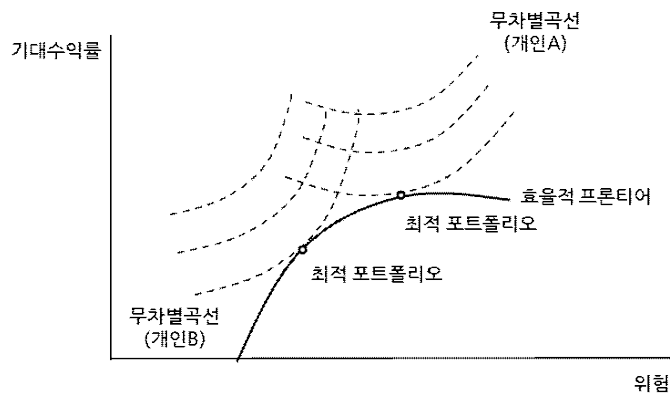
- ① 평균-분산 지배원리는 여러 개의 포트폴리오 중에서 평균기대수익률이 같으면 분산이 작은 투자안을, 그리고 분산이 같으면 평균기대수익률이 큰 투자안을 선택하는 것이 기대효용을 극대화한다는 의미이다. 이와 같은 평균-분산 지배원리에 의해 선택된 포트폴리오를 효율적 포트폴리오(efficient portfolio)라고 한다.



- ㉠ 무수한 포트폴리오들 중 효율적 포트폴리오의 집합을 효율적 프론티어(efficient frontier) 또는 효율적 전선(효율적 투자선)이라고 한다.
- ㉡ 위험과 수익은 상쇄관계에 있으므로 효율적 전선은 우상향하는 곡선이 되며, 시장에서는 효율적 전선상이나 효율적 전선의 우측 영역에서만 포트폴리오가 존재할 수 있다.

② 최적 포트폴리오의 선택

- ㉢ 투자자에게 동일한 효용을 가져다주는 포트폴리오를 연결한 선을 무차별곡선이라고 한다. 무차별곡선은 일반적으로 아래로 볼록하다.
- ㉣ 개별투자자의 입장에서 효용을 극대화시켜 주는 최적 포트폴리오는 위험과 수익의 상쇄관계에 의하여 우상향하는 효율적 전선과 투자자의 무차별곡선이 접하는 점에서의 포트폴리오를 의미한다.
- ㉤ 최적포트폴리오의 선택은 각 개인의 위험회피의 정도에 달려 있다. 각 투자자는 자신의 수익을 극대화 할 수 있도록 자신의 무차별곡선과 효율적 전선이 접하는 접점에서 최적의 포트폴리오를 선택한다. 그림에서의 투자자 A(개인A)는 많은 위험을 감수하고 고수익을 획득하려는 공격적인 위험회피형 투자자이며, 투자자 B(개인B)는 수익은 낮더라도 낮은 위험을 부담하려는 보수적인 위험회피형 투자자이다.



(5) 부동산 포트폴리오

① 부동산 포트폴리오의 적용

부동산시장은 국지화된 여러 개의 시장으로 분리되어 있으며, 시장에는 다양한 종류의 부동산이 출하된다. 따라서 부동산투자자는 이론상 부동산의 위치, 유형, 그리고 가격에 따라 다양한 부동산 포트폴리오(real estate portfolio)를 선택할 수 있다.

② 부동산 포트폴리오의 한계

- ㉠ 부동산시장은 불완전시장이므로 정기적으로 포트폴리오 수익률을 계량하기 어렵다.
- ㉡ 투자자에 따라 부동산의 세율이 다르게 산출되어 절세효과 등에 따른 수익률 산정이 어렵다.
- ㉢ 투자자의 능력에 따라 수익률이 다르게 산출되므로 평균적 수익률산정이 어렵다.
- ㉣ 부동산투자의 다액성의 특성으로 인해 부동산투자는 분할이 어려운 한계를 갖고 있다.
- ㉤ 포트폴리오 모형은 단기간의 모형이나, 부동산투자는 장기간의 모형이다.

제2편



기출문제

1. 포트폴리오이론의 개념을 설명하고 포트폴리오 위험과 구성자산수와의 관계를 기술하시오(00.감.10점)

제6절 현금수지분석

1. 현금수지분석

부동산투자분석에서 가장 중요한 것은, 투자로부터 예상되는 수입과 지출을 정확하게 추계하는 것이다. 현금수지의 예측은 대상부동산의 전 기간에 걸쳐 행해지는 것이 아니라, 투자자가 대상부동산을 운영하게 되는 예상보유기간에 국한하여 행해진다. 투자자는 대상부동산에 관한 과거의 자료나 기타 시장자료의 분석을 토대로, 투자로부터 기대되는 수입과 지출을 추계한다. 투자자의 이 같은 분석을 현금수지분석이라고 한다.

2. 영업수지 계산

영업수지의 계산과정

단위당 예상임대료 × 임대단위수
가능조소득(PGI ; potential gross income)
- 공실 및 불량부채
+ 기타 소득
유효조소득(EGI ; effective gross income)
- 영업경비(OE ; operation expenses)
순영업소득(NOI ; net operating income)
- 부채서비스액(DS ; debt service)
세전현금수지(BTCF ; before-tax cash flow)
- 영업소득세(Tax; taxes from operation)
세후현금수지(ATCF ; after-tax cash flow)

(1) 가능조소득

- ① 영업수지를 계산하는 첫 번째 단계는 가능조소득을 추계하는 것이다. 가능조소득은 임대단위에 연임대료를 곱하면 된다.
- ② 가능조소득이란 투자부동산으로부터 얻을 수 있는 최대한의 임대료 수입을 의미한다.

(2) 유효조소득

- ① 임대공간이 아파트와 같은 주거용 부동산이든, 사무실이나 점포와 같은 상업용 부동산이든, 일 년 내내 공실이 없이 모두 점유되리라고는 기대하기가 힘들다. 그리고 또한 모든 임대료가 100% 견히리라고는 장담할 수 없다. 따라서 투자분석을 할 경우에는 이에 대한 여유를 뒀야 한다. 이에 대한 여유분을 '공실 및 불량부채에 대한 충당금'이라 한다. 보통 가능조소득의 5%를 충당금으로 계산하고 있다.

- ② 부동산투자에서는 임대료수입이 가장 중요하지만, 이외에도 여러 가지 영업외수입이 있다. 예를 들어, 주차장 임대료, 유료세탁기나 자판기 수입과 같은 것이 그것이다. 이것들을 기타소득이라 한다.
- ③ 기능조소득에서 공실 및 불량채무에 대한 충당금을 빼고 기타소득을 더한 것을 유효조소득이라 한다.

(3) 순영업소득

- ① 유효조소득에서 영업경비를 빼면 순영업소득이 된다.
- ② 영업경비는 대상부동산을 운영하는 데에 드는 유지비, 관리비, 수수료, 재산세, 보험료, 광고비, 전기세, 전화료 등을 말한다.
- ③ 재산세는 영업경비에 포함되나, 영업소득세나 자본이득세는 영업경비에 포함되지 않는다는 것이다.
- ④ 영업경비는 부동산감정평가의 필요제 경비 중 감가상각액과 공실 및 불량부채액을 제외한 금액이다. 이는 감가상각은 투입자본의 회수를 나타내며, 실제 현금흐름의 지출이 아니므로 감가상각액은 과세소득에만 영향을 주며 현금흐름과는 관계가 없기 때문이다.

(4) 세전현금수지와 세후현금수지

- ① 저당대부에 대한 매년의 원금상환분과 이자지급분을 순영업소득에서 제한 것을 세전현금수지라 한다.
- ② 저당대부에 대한 매기간의 원금상환분과 이자지급분을 합하여 부채서비스액 혹은 저당지불액이라 한다.
- ③ 세전현금수지에서 영업소득세를 빼게 되면 세후현금수지가 된다.

3. 지분복귀액의 계산

현금수지의 두 번째 출처는 투자부동산의 처분으로부터 연유된다. 투자자들은 부동산을 일정기간 보유하다가 다시 처분하는 수가 많은데, 처분으로 인한 차익은 지분투자자의 몫으로 되 돌아온다. 이것을 지분복귀액이라 한다.

지분복귀액의 계산과정

매도가격(selling price)
- 매도경비(selling expense)
순매도액(net sales proceeds)
- 미상환저당잔금(unpaid mortgage balance)
세전지분복귀액(before-tax equity reversion)
- 자본이득세(capital gain tax)
세후지분복귀액(after-tax equity reversion)

(1) 매도가격

- ① 지분복귀액의 계산은 장래 예상되는 매도가격의 추계로부터 시작한다. 투자분석은 투자를 하려고 하는 현재시점을 기준으로 행해진다. 따라서 매도가격은 어디까지나 기대가격에 지나지 않는다.
- ② 매도가격은 통상 보유기간말 다음 해의 소득을 자본환원하여 구하는 경우가 많다.

(2) 순매도액

- ① 매도가격에서 매도경비를 빼면 순매도액이 된다.
- ② 매도경비에는 부동산처분과 관계되는 중개수수료, 법적수속비, 기타 경비 등이 포함된다.

(3) 세전지분복귀액

- ① 순매도액에서 미상환저당잔금을 뺀 것을 세전지분복귀액이라 한다.
- ② 미상환저당잔금이란 부동산 매도시점에서 저당대부자에게 일시불로 상환해야 할 저당잔액을 말한다.

(4) 세후지분복귀액

- ① 세전지분복귀액에서 자본이득세를 제하면 세후지분복귀액이 된다.
- ② 세후지분복귀액이 부동산 매도시 투자자에게 돌아오는 최종의 현금수지가 된다.

영업소득세의 계산과정

순영업소득	세전현금수지
+ 대체충당금	+ 대체충당금
- 이자지급분	+ 원금상환분
- 감가상각액	- 감가상각액
과세소득	과세소득
× 세율	× 세율
영업소득세	영업소득세

자본이득세의 계산과정

순매도액	
- 순장부가치 = 매수가격 - 총감가상각액	
매도이익	
- 초과감가상각액	
자본이득	
- 세제상 공제액	
과세대상 자본이득	
× 세율	
자본이득세	

제7절 부동산투자분석기법

1. 전통적 투자분석기법(비할인기법)

(1) 회수기간법

- ① 회수기간(payback period)이란 투자안에 대한 전체 현금지출을 회수하는 데 걸리는 연수를 의미한다.
- ② 회수기간법에서는 초기에 투자금액을 할인하지 않은 미래의 금액으로 회수하는 데 걸리는 기간을 기준으로 투자안을 선택한다. 즉 자금회수는 어느 시기에 이루어지더라도 시간가치를 고려하지 않는다.
- ③ 이 방법은 비교적 단순하며, 일반적으로 기업에서 많이 사용하고 있으나 계속적인 투자가 이루어지는 경우에는 적합하지 않다.

④ 타당성 분석

- ㉠ 독립적 투자안일 경우 계산된 회수기간이 목표 회수기간보다 같거나 짧을 경우 투자를 선택하고, 보다 길 경우에는 투자를 기각한다.
- ㉡ 상호 배타적인 투자안일 경우 투자안의 회수기간이 목표 회수기간보다 짧은 투자안들 중에서 회수기간이 가장 짧은 투자안을 선택한다.
- ㉢ 회수기간법은 현금흐름을 할인하지 않는 문제가 있으므로, 학자에 따라서는 초기투자자금을 현재가치로 회수하는 데 걸리는 기간을 기준으로 투자안을 선택하는 현재회수기간을 제시하기도 한다.

(2) 회계적 수익률법

- ① 회계장부에 기입된 수입과 지출을 근거로 수익률을 계산하는 방법으로 회계장부를 이용해 계산함으로써 인해 간편하나, 현금흐름을 할인하지 않으므로 정확성이 떨어지는 문제가 있다.
- ② 계산방법
 - ㉠ **최대 수익률법**: 최대 수익연도의 수입을 총투자액으로 나눈 값을 기준으로 평가하는 방법이다.
 - ㉡ **평균 수익률법**: 사업기간 전체를 고려한 지표로서 연평균 수입을 총투자액으로 나눈값을 사용한다. 다만 사업기간이 다르거나 현금흐름이 전혀 다른 사업들을 비교하는 경우는 주의해야 한다.
- ③ **타당성 분석**: 회계적 수익률이 목표수익률보다 같거나 클 경우 투자를 선택하고, 작을 경우에는 투자를 기각한다.

2. 할인현금수지분석법(DCF법)

(1) 정의

할인현금수지분석법(discounted cash flow analysis ; DCF법)이란 장래 예상되는 현금수입과 현금지출의 흐름을 현재가치로 할인하여 서로 비교하여 투자판단을 결정하는 방법을 말한다.

(2) 분석절차

- ① 투자로부터 예상되는 장래의 수입과 지출을 추계한다. 현금유입에는 부동산의 운영으로 인한 영업소득뿐만 아니라 처분시의 지분복귀액도 포함된다. 장래의 현금수지의 예측은 대상부동산의 과거자료와 비교부동산의 시장자료를 토대로, 여러 가지 미래예측기법을 사용해서 이루어진다.
- ② 추계된 현금수지에 대한 위험을 평가한다. 위험도 마찬가지로 대상부동산과 비교부동산의 자료를 비교분석하여 평가된다.
- ③ 전단계에서 평가된 위험을 근거로 하여 적절한 위험조정할인율을 결정한다. 위험조정할인율이 바로 투자자의 요구수익률이 된다. 이렇게 결정된 요구수익률은 미래의 현금수지를 현재가치로 환원하는 데에 사용된다.
- ④ 이상에서 분석된 자료를 토대로 하여, 투자를 할 것인가 말 것인가를 결정한다. 최종적인 투자결정은 현금수입의 현재가치와 현금지출의 현재가치를 서로 비교하거나, 기대수익률과 요구수익률을 서로 비교함으로써 이루어진다.

3. 할인현금수지분석법의 유형

(1) 순현재가법(NPV법)

- ① **의의:** 순현재가법이란 장래 기대되는 세후소득의 현재합과 처음에 투자비용으로 지출된 지분의 합계를 서로 비교하는 것을 말한다.
- ② **순현재가(net present value: NPV)의 의미**
순현재가 = 현금유입의 현재 - 현금유출의 현재
- ③ **타당성 판단**
 - ㉠ 단일투자안, 상호 독립적 투자안일 경우 단순히 $NPV \geq 0$ 이면 그 투자를 채택하고, $NPV < 0$ 이면 그 투자를 기각한다.
 - ㉡ 상호 배타적인 투자안일 경우에는 $NPV > 0$ 인 투자안 중에서 NPV가 가장 큰 투자안을 최적 투자안으로 선택한다.

(2) 내부수익률법(IRR법)

- ① **의의:** 내부수익률법이란 투자에 대한 내부수익률과 요구수익률을 서로 비교하여 투자결정을 하는 방법을 말한다.
- ② **내부수익률(IRR ; internal rate of return)의 의미**
 - ㉠ 내부수익률은 예상된 현금유입 현재와 현금유출의 현재를 서로 같게 만드는 할인율이다.
 - ㉡ 내부수익률은 투자로부터 장래 예상되는 현금유입의 현재가치와 현금유출의 현재 가치를 같도록 하는 것으로, 순현재가(NPV)를 0으로 만드는 할인율이 된다.
 - ㉢ 내부수익률은 수익성 지수를 1로 만드는 할인율을 의미한다.
 - ㉣ 투자사업 그 자체로부터 계산되는 장래 예상되는 기대수익률을 내부수익률이라고 한다.
- ③ **타당성 판단**
 - ㉠ 단일투자안, 독립적 투자안일 경우 단순히 내부수익률 $\geq$ 요구수익률이면 그 투자를 채택하고, 내부수익률 $<$ 요구수익률이면 그 투자를 기각한다.
 - ㉡ 상호 배타적인 투자안일 경우에는 내부수익률 $>$ 요구수익률인 투자안 중에서 내부수익률(IRR)이 가장 높은 투자안을 투자안으로 선택한다.

(3) 수익성지수법(PI법)

- ① **수익성지수(PI ; profitability index)의 의의:** 사업기간 중의 현금수입의 현재가치를 현금유출의 현재가치로 나눈 상대적인 지수를 말한다.
- ② **수익성지수(PI ; profitability index)의 계산**

$$\text{수익성지수 (PI)} = \frac{\text{현금유입의 현재가치}}{\text{현금유출의 현재가치}}$$

- ③ **타당성 판단**
 - ㉠ 단일투자안, 독립적 투자안일 경우 단순히 $PI \geq 1$ 이면 그 투자를 채택하고, $PI < 1$ 이면 그 투자를 기각한다.
 - ㉡ 상호 배타적인 투자안일 경우에는 $PI > 1$ 인 투자안 중에서 PI가 가장 큰 투자안을 투자안으로 선택한다.

(4) 순현가와 내부수익률의 비교

순현가법으로는 타당성이 있는 투자사업이 내부수익률법으로는 타당성이 없을 수도 있다는 것이다. 물론 그 반대의 경우도 성립할 수 있다. 일반적으로 순현가법이 내부수익률법보다 투자준거로서 우월한 것으로 평가되고 있다.



기출문제

1. 수익지수법을 약술하시오.(99.감.5점)

2. 다음 질문에 답하시오.(03.감.20점)

(1) 부동산 투자, 개발에서의 위험과 불확실성에 대하여 설명하고, 이를 검증 혹은 고려할 수 있는 방법에 대하여 설명하시오

(2) 내부수익률의 장단점에 대하여 설명하시오

제8절 어림셈법

어림셈법(rule-of-thumb method)은 투자 첫해에 발생한 여러 종류의 현금수지를 승수의 형태로 표시하는 승수법과 이를 수익률(rate of return)의 형태로 표시하는 수익률법으로 구분된다.

1. 승수법

여러 종류의 현금수지를 승수의 형태로 표시하는 것을 말한다.

(1) 조소득승수

조소득에 대한 총투자액의 배수를 말한다.

$$\text{조 소득 승 수} = \frac{\text{총 투 자 액}}{\text{조 소 득}}$$

(2) 순소득승수

순영업소득에 대한 총투자액의 배수, 순소득승수를 자본회수기간이라고도 한다.

$$\text{순 소 득 승 수} = \frac{\text{총 투 자 액}}{\text{순 영 업 소 득}}$$

(3) 세전현금수지승수

세전현금수지에 대한 지분투자액의 배수를 말한다.

$$\text{세 전 현 금 수 지 승 수} = \frac{\text{지 분 투 자 액}}{\text{세 전 현 금 수 지}}$$

(4) 세후현금수지승수

세후현금수지에 대한 지분투자액의 배수를 말한다.

$$\text{세 후 현 금 수 지 승 수} = \frac{\text{지 분 투 자 액}}{\text{세 후 현 금 수 지}}$$

2. 수익률법

여러 종류의 현금수지를 수익률의 형태로 표시하는 것이다.

(1) 종합자본환원율(종합환원율)

총투자액에 대한 순영업소득의 비율을 말하며, 종합수익률 또는 종합환원율이라고 한다. 순소득증수의 역수이다.

$$\text{종합자본환원율} = \frac{\text{순영업소득}}{\text{총투자액}}$$

(2) 지분배당률

지분투자액에 대한 세전현금수지의 비율로서 세전현금수지증수의 역수이다.

$$\text{지분배당률} = \frac{\text{세전현금수지}}{\text{지분투자액}}$$

(3) 세후수익률

지분투자액에 대한 세후현금수지의 비율로서 세후현금수지증수의 역수이다.

$$\text{세후수익률} = \frac{\text{세후현금수지}}{\text{지분투자액}}$$

3. 어림셈법의 한계

- ① 한 가지 방법에 의해 계산된 비율은 다른 방법에 의해 계산된 비율과 직접 비교하기가 곤란하다는 것이다. 이 같은 약점은 미래의 현금수지를 할인하지 않는다는 데에서 기인한다.
- ② 화폐에 대한 시간가치를 고려하지 않기 때문에 부동산의 보유기간 중 현금수지의 변동이 심할 경우에는 투자결정의 판단준거로 사용하기가 더욱 부적절하다.

4. 비율분석법

(1) 대부비율

- ① 대부비율(LTV ; loan-to-value ratio)은 부동산가치에 대한 융자액의 비율을 가리킨다. 대부비율은 저당비율이라고도 한다.

$$\text{대 부 비 율} = \frac{\text{부 채 잔 금}}{\text{부 동 산 의 가 치}}$$

제2편

- ② 대부비율이 높을수록 채무불이행시 원금을 회수하기 어렵게 되므로 높은 대부비율은 대출자의 입장에서는 큰 위험이 된다. 따라서 은행과 같은 기관대출자는 부동산가치에 대한 일정 비율을 최대한도로 정하기도 한다.

③ 부채비율

$$\text{㉠ 부 채 비 율} = \frac{\text{저 당 대 부 액 (융 자 액)}}{\text{지 분 투 자 액}}$$

- ㉡ 대부비율과 부채비율은 밀접한 관계가 있다. 대부비율이 80%라는 것은, 부채비율이 400%라는 뜻과 같다. 부채비율은 지분에 대한 부채의 비율이다. 대부비율이 높아짐에 따라, 부채비율도 급격하게 증가한다. 대부비율이 100%가 되면 부채비율은 무한대가 된다.

(2) 부채감당률

- ① 부채감당률(DCR ; debt service coverage ratio)은 순영업소득이 부채서비스액의 몇 배가 되는가를 나타내는 비율이다.
- ② 부채서비스액은 매월 또는 매년 지불해야 되는 원금상환분과 이자지급분을 가리킨다. 부채서비스액을 다른 말로 저당지불액이라 한다.

$$\text{부 채 감 당 률} = \frac{\text{순 영 업 소 득}}{\text{부 채 서 비 스 액}}$$

- ③ 부채감당률이 1에 가까울수록, 대출자나 차입자는 모두 위험한 입장에 처하게 된다. 부채감당률이 1보다 작다는 것은 부동산으로부터 나오는 순영업소득이 부채를 감당하기에도 부족하다는 뜻이 된다. 따라서 일반적으로 부채감당률이 1.2 이상이어야 대출이 가능하다.

(3) 채무불이행률

- ① 채무불이행률은 유효조소득이 영업경비와 부채서비스액을 감당할 수 있는 능력이 있는가를 측정한다.
- ② 채무불이행률은 전체 대출 건수에서 실제로 채무불이행이 발생한 비율은 의미하기도 하나, 부동산 투자에서는 채무불이행이 발생할 가능성을 나타내는 비율을 의미한다.
- ③ 영업경비와 부채서비스액이 유효조소득에서 차지하는 비율이 클수록, 그만큼 채무불이행의 가능성은 커진다. 경우에 따라서는 유효조소득 대신 가능조소득을 쓰기도 한다.

$$\text{채무불이행률} = \frac{\text{영업경비} + \text{부채서비스액}}{\text{유효조소득}}$$

(4) 총자산회전율

총자산회전율(total asset turnover ratio ; TAT)은 투자된 총자산, 즉 부동산가치에 대한 조소득의 비율이다. 총자산회전율은 조소득승수의 역수가 된다.

$$\text{총자산회전율} = \frac{\text{조소득}}{\text{부동산의 가치}}$$

(5) 영업경비비율

영업경비비율 또는 경비비율은 영업경비가 유효조소득에서 비율을 나타낸다.

$$\text{경비비율} = \frac{\text{영업경비}}{\text{유효조소득}}$$

(6) 비율분석법의 한계

- ① 비율을 구성하고 있는 요소들에 대한 추계의 잘못이고, 비율 자체가 왜곡될 수 있다.
- ② 주어진 비율 그 자체만으로는 투자안이 좋다 나쁘다를 평가하기 곤란하다.
- ③ 비율분석법으로 투자판단을 할 경우에는, 동일한 투자대안이라 할지라도 사용하는 지표에 따라 결정이 다르게 나타날 수 있다.

제9절 레버리지 효과(지렛대효과)

1. 의의

- ① 지렛대효과란, 차입금이 지분수익을 어떻게 증가 또는 감소시키는가를 일컫는 용어로, 일반적으로 차입금은 지분투자자의 지분수익을 증가시키기도 하지만, 그 위험률을 증가시키기도 하므로, 지분투자자의 요구수익률에는 이 같은 위험부담에 대한 할증률이 포함된다.
- ② 지렛대효과분석을 통해, 지분투자자간의 위험수준과 그 같은 위험을 기꺼이 감수하려는 투자자의 요구수익률의 관계를 분석할 수 있어 중요한 의의를 갖는다.

제2편

2. 부채금융 사용의 편익과 비용

(1) 편익

- ① 지분에 대한 수익을 지렛대로 사용 가능하다.
- ② 조세편익이 부채의 이용과 결합될 수 있다.
- ③ 주어진 사업에 필요한 최저투자를 감소시킨다.
- ④ 여러 부채와 지분구조를 결합함으로써, 의사결정자는 투자자들의 특별한 필요에 맞는 위험-수익 기회를 창출 가능하다.

(2) 비용

- ① 지분투자자가 높은 수익을 위해 차용한다면, 반대로 더 큰 위험을 상정해야 한다. 극단적으로 사업의 수익이 부채감당액 수준 아래로 떨어진다면, 투자자는 채무불이행과 유질에 직면할 수 있다.
- ② 여러 가지 직접비용도 수반(금융서비스에 대한 수수료 등)
- ③ 저당대부에 요구되는 서면작업과 대부자의 시간비용을 보상해야 한다.

3. Leverage effect 분석

(1) 레버리지 효과의 종류

- ① 차입금의 사용이 지분투자자의 수익을 증대시키는 방향으로 작용하는 것을 정의 레버리지
- ② 그 반대로 작용하는 것을 부의 레버리지라 하며
- ③ 차입금의 사용으로 지분투자자의 수익에 변화를 주지 못하는 것을 중립적 레버리지라고 한다.

(2) 지분환원율을 사용한 분석

① 의의

종합환원율은 저당환원율과 지분환원율의 가중평균이므로 종합환원율과 저당환원율의 차이는 지분투자자에게 돌아가는 몫이 된다는 전제이다.

② 분석

종합환원율이 저당환원율보다 클 경우 정의 레버리지가, 반대의 경우에는 부의 레버리지가 발생한다. 만약, 저당대부가 없다면 지분환원율은 종합환원율과 같은 중립적 레버리지 상태가 된다.

㉠ 종합환원율 > 저당환원율 → 지분환원율 > 종합환원율 ⇒ 정의 레버리지효과

㉡ 종합환원율 = 저당환원율 → 지분환원율 = 종합환원율 ⇒ 중립적 레버리지효과

㉢ 종합환원율 < 저당환원율 → 지분환원율 < 종합환원율 ⇒ 부의 레버리지효과

4. 레버리지와 수익가변성

① 레버리지의 사용으로 수익이 가변적이라는 말은 가령, 레버리지를 사용하여 수익을 쫓을 때에는 높은 위험(채무불이행위험)을 수반하게 된다는 의미이다.

② 즉, <부채는 NOI에 대해 첫 번째 청구권>을 가지므로 지분보유자들에게 영향을 미칠 수 밖에 없는 것이다.



기출문제

1. 부동산투자에서는 부채금융(debt loan)을 이용하여 지분에 대한 수익률을 변동시킬 수 있다. 다음 질문에 답하시오.(03.감.20점)

(1) 지분에 대한 수익률(rate on equity or equity yield rate)과 자본에 대한 수익률(rate of return on capital)의 상관관계에 대하여 설명하시오.

(2) 정의 지렛대효과(positive or plus leverage effect)가 나타나는 경우와 부의 지렛대효과(negative or minus leverage effect)가 나타나는 경우를 비교하여 설명하고, 중립적 지렛대효과(neutral leverage effect)는 어떤 경우에 발생하는가를 설명하시오.

Chapter 5

부동산 금융론

제1절 부동산 금융의 의의

제2편

1. 부동산 금융의 정의

- ① 부동산 금융이란 부동산과 관련된 자금조달 활동을 의미한다. 일정한 부동산 자금을 확보하여 무주택서민과 주택건설업자에게 장기 저리로 대출해 줌으로써 주택의 구입을 용이하게 하는 한편 주택공급을 확대하게 하는 특수금융을 말한다.
- ② 부동산금융이 일반금융과 다른 큰 차이점은 담보기능과 감가상각 및 차입금 이자에 대한 세금감면이며, 투자수익률도 개별사업단위보다는 기업이나 개인의 포트폴리오적인 차원에서 다루어진다는 점이다.
- ③ 부동산금융은 기본적으로 자산금융(asset finance)의 일종으로서의 금융자산이 아니라 부동산을 운용대상으로 하여 자본을 조달하는 일련의 과정이라고 할 수 있다.
- ④ 우리나라에서도 최근에는 금융의 세계화와 부동산증권화의 추세에 발맞추어 부동산신탁제도가 도입되고 <자산유동화에 관한 법률>, <주택저당채권유동화회사법>, <부동산투자회사법> 등이 제정됨으로써 금융시장과 부동산시장 간의 장벽이 허물어지고 있는 추세이다.

2. 자본조달방식에 따른 부동산 금융의 종류

(1) 부채금융(debt project financing)

저당권 설정이나 사채발행으로 타인자본을 조달하는 것으로, 자금조달자의 장부에는 부채가 증가하게 된다.

- ① **저당금융**(mortgage financing): 차입자가 소유권을 보유한 채 대상부동산에 저당을 설정하고, 금융기관으로부터 직접 자금을 대출받는 방법이다.
- ② **신탁금융**(trust deed financing): 담보신탁을 통해 대출을 받는 방법을 말한다.

추가자료 신탁금융(신탁증서금융)

신탁금융은 대출자와 금융기관 외의 신탁회사가 관여하게 되는데, 차입자는 우선 신탁회사의 담보부 신탁약정에 의해 부동산을 신탁하고 담보 신탁의 수익증권을 교부받아 이를 금융기관에 제출함으로써 용자를 받게 되는 것이다.

- ③ **주택상환사채**: 주택법에 의하여 주택건설업자가 발행하는 채권으로 일정기간이 지나면 주택으로 상환 받을 수 있는 기명식 보증사채이다.
- ④ **자산담보부증권(asset-backed securities, ABS)**: 자산유동화에 관한 법률에 근거하여 여러 유형의 자산을 담보로 ABS를 발행하는 방법이다. 따라서 부동산을 담보로 하는 주택저당증권(mortgage-backed securities, MBS)도 ABS에 포함된다.
- ⑤ **프로젝트 파이낸싱(project financing)**: 기업전체의 자산이나 신용이 아닌 사업 자체의 수익성과 사업자산을 담보로 용자를 받거나 회사채를 발행하여 자금조달을 하는 방법이다. 이는 차입자의 담보보증 등에 근거해 금융기관이 각종 여신을 지원하는 전통적인 기업금융에 대응하는 개념으로 해당 프로젝트 혹은 사업으로부터 미래에 창출하는 현금흐름에 근거해 필요한 금융지원을 제공하는 방식이다.

(2) **지분금융(equity project financing)**

기업이 주식 발행이나 지분권 판매로 자기자본을 조달하는 것을 말한다.

- ① **부동산신탁(syndicate)**(real estate syndicate): 여러 명의 투자자가 부동산전문가의 경험을 동원하여 공동의 부동산 프로젝트를 수행하는 것을 말한다.
- ② **조인트 벤처(joint venture)**: 특정목적의 부동산 벤처사업을 공동으로 영위하기 위한 자연인이나 법인의 결합체로 구성된 공동벤처회사를 말한다.
- ③ **부동산투자신탁(REITs)**: 소액투자자들에게 지분권을 판매하여 수집한 자금을 부동산에 투자하고 발생한 수익을 투자자에게 돌려주는 회사, 신탁, 조합(association)을 말한다. 리츠 지분권의 단위는 보통 500원~5,000원의 소액권으로 되어 있다. 따라서 일반 주식과 마찬가지로 주식시장에서 손쉽게 유통될 수 있다.
- ④ **자본시장 및 금융투자업법에 의한 부동산집합투자기구(부동산펀드)**: CR-REITs와 유사한 서류상의 회사인 부동산투자목적의 특수목적회사(SPC, special purpose company)를 통한 자본조달방법이다.

3. 주택금융

(1) **주택금융의 의의**

- ① **주택소비금융**: 주택의 거래를 원활히 하고 국민의 주택자금 지불능력을 높이기 위해 주택을 구입하거나 개량하고자 하는 사람에게 주택을 담보로 하여 자금을 융자해 주는 실수요자, 즉 가계에 대한 금융이다. 소비자금융이라고도 한다.

- ② **주택개발금융**: 주택건설을 촉진하려는 목적에서 주택건설업자의 건설활동에 필요한 자금을 지원해 주는 공급자(건설업자)에 대한 금융이다. 공급자금융이라고도 한다.

(2) 주택금융의 필요성

- ① **주택의 고가성**: 주택은 일반재화와는 달리 보통 연소득의 5배 이상인 고가의 내구재이며 필요한 만큼 수시로 분할해서 구입할 수 없는 재화이므로 주택금융이 필요하다.
- ② **주거서비스의 적절한 소비**: 주택금융이 존재하지 않는다면, 일반가계에서는 주택구입을 위하여 많은 저축과 주택구입시까지 과소소비를 함으로써 가계에 일생주기에 걸친 효용극대화를 위한 적정 소비곡선을 달성할 수 없기 때문이다. 따라서 주거서비스의 적절한 소비와 생애주기에 걸친 효용극대화를 위해서 주택금융이 필요하다.

(3) 주택금융의 기능

- ① **주택거래의 활성화**: 주택을 담보로 구입하거나 개량하고자 하는 수요자에게 주택자금을 융자해 줌으로써 주택거래의 활성화를 도모한다.
- ② **자가소유를 촉진**: 주택금융은 임차가구가 자가주택을 소유하도록 하는데 기여한다. 즉 주택금융은 주택구입능력 제고를 통해 주택수요를 주택의 유효수로 전환시키는 역할을 함으로써 자가소유를 촉진한다.
- ③ **저축유도와 주택자금 조성**: 수요자와 주택마련 저축을 유도하고, 동시에 이러한 저축을 통해 필요한 주택자금을 조성하게 한다.
- ④ **경기조절**: 주택금융은 주택경기 부양을 유도하며, 주택경기의 부양은 전반적인 경기조절의 기능을 수행하기도 한다.
- ⑤ **주거생활의 안정**: 주택금융은 국민의 주거 불안정을 해소하는 기능을 지니고 있다.
- ⑥ **부동산 공급확대에 기여**: 부동산의 개발 및 건설 소요자금의 공급을 통해 부동산공급의 확대에 직접 기여할 수 있다.

(4) 주택금융의 특수성

주택자금 융자는 차입자(일반적으로 무주택 서민)에 대한 개인대출이고, 융자금액이 소득에 비하여 비교적 많으며, 부동산을 담보로 하고, 융자기간은 10년 내지 20년에 이르는 장기저리금융이라는 특징을 가지고 있다.

제2절 부동산저당대출

1. 저당의 개념과 종류

(1) 저당의 개념

저당은 <부동산을 담보로 하여 필요한 자금을 융통하는 것>을 말한다. 이때 차입자를 피저당권자(mortgagor)라 하고, 대출자를 저당권자(mortgagee)라 한다.

(2) 저당의 종류

- ① **재래적 저당(전통적 저당)**: 각종 금융기관에서는 일반대출자들을 상대로 담보부동산의 가치와 차입자의 신용상태 등을 분석한 후에 저당대부를 해주는 제도를 재래적 저당 또는 전통적 저당이라 한다. 재래적 저당은 정부지원 저당보다 대부기간이 짧고 부동산 가치에 대한 대부비율도 낮은 것이 일반적이다.
- ② **건축대부**: 건축대부는 부동산을 건설하는 공급자에게 제공되는 대부의 일종이다. 건축대부는 일반적인 저당대부와는 다른 몇 가지 특징이 있는데, 건축대부는 기간이 짧고 이자율도 상당히 높다. 또한 건축대부에는 수반되는 위험이 많기 때문에 자금도 일시불로 제공되지 않고 단계적으로 제공된다. 그러나 대출자금의 상환은 건축의 완성과 더불어 일시불로 이루어져야 한다.

건축대부와 저당대부 비교

구 분	건축대부	저당대부
대출기간	단기(건축기간동안)	장기(보통 10년 이상)
이자율	상대적으로 높은 이자율	상대적으로 낮은 이자율
자금의 제공	공사의 진척도에 따라 단계적으로 제공	일시불로 전액 제공
자금의 상환방법	완공시 일시불로 상환	장기간에 걸쳐 분할상환

2. 저당대출의 위험과 이자율 결정

(1) 저당대출의 위험

- ① **채무불이행 위험(default risk)**: 저당대출 차입자가 원리금에 대한 채무상환의무를 이행하지 않을 위험이다. 위험의 강도는 차입자의 신용도나 대출의 내용에 따라 다르다.
채무불이행 가능성이 있다면 대출자는 대손 가능성을 축소하기 위하여 프리미엄을 징수한다.
즉 대출금리를 인상하는 방법으로 위험을 회피하려고 한다.
- ② **조기상환 위험(만기전변제 위험, prepayment risk)**: 조기상환이란 차입자가 저당대출의 만기 이전에 대출자에게 원금과 이자를 조기에 상환하는 것을 말한다. 만기전변제라고도 한다. 주택저당대출을 할 때 차입자가 조기에 상환이 가능하도록 콜옵션(call option) 규정을 명시한 조기상환가능 대출 즉, 콜옵선투 대출에서 조기상환위험이 발생한다. 그리고 조기상환 위험은 금리하락기에 발생하는 경우가 많다. 차입자는 대출금리보다 시장금리가 하락할 경우 대출금의 원리금을 상환하고 보다 낮은 금리로 대출을 받음으로써 금융비용을 감소시킬 수 있다. 반면에 콜옵선투 주택저당대출을 해준 대출자는 원금 및 이자를 조기에 상환받게 되므로 보다 높은 수익률을 추구할 수 있는 기회를 상실하게 되는 조기상환위험이 발생하게 된다.
이와 같은 위험을 방지하기 위하여 대부분의 주택담보대출계약에는 명시적으로 조기상환에 따른 위약금(만기전 변제 벌금)을 물도록 콜방어 약정이 되어 있는 경우가 많으며, 채권을 발행할 때는 콜방어를 위하여 콜옵션을 금지하는 채권을 발행하기도 한다.
- ③ **금리 위험**: 현재 시점에서의 대출금리는 시장참여자들이 미래의 변수에 대한 예측치의 합의점을 반영하여 결정되는 것이다. 그러나 향후 경제 전반의 자금의 수급, 인플레이션 수준 등에 따라 대출자들의 자금비용(cost)이 변화하여 대출로부터 손실이 발생할 위험이 따른다. 금리위험은 기본적으로 자금비용과 대출금리의 차이에서 발생하는 것으로 특히 고정금리의 장기대출에서 더욱 위험이 크다.
- ④ **유동성 위험**: 대출이나 투자자산에 대한 유통시장이 존재하거나 또는 시장성이 높을 경우, 매각하기 어려운 자산보다 낮은 수익률 프리미엄이 형성되나, 부동산대출은 유통시장이 발달되지 못했으므로 차입자는 상대적으로 높은 프리미엄을 지급해야 한다.
- ⑤ **법적 위험**: 부동산 조세제도의 변화, 임대료 규제, 금리수준에 대한 규제 등은 대출자들이 대출 후에 직면하는 사항들이다.

(2) 저당대출의 이자율 결정

① 이자율의 의의

이자율은 오늘의 소비를 포기하고 이를 미래로 미루는 데에 대한 화폐의 시간가치를 나타낸다. 부동산 용자의 이자율은 고정이자율과 변동이자율이 있으며, 항상 용자잔고에 대해서 적용한다. 또한 용자비율(LTV)이 높을수록 원리금상환의 부담이 커지므로 채무불이행의 가능성도 높아지고 이자율도 상승한다.

② 실질이자율과 명목이자율

장래에 인플레이션이 있을 것으로 예상되면 대출기관은 실질이자율에 예상되는 인플레이션을 더한 만큼의 이자율을 받고자 하는데, 이를 명목이자율이라 한다. 따라서 실질이자율은 인플레이션이 고려되지 않은 이자율이다.

$$\text{명목이자율} = \text{실질이자율} + \text{예상인플레이션}$$

③ 이자율의 결정원리

㉠ 이론적인 이자율 결정

$$\text{대출시점의 대출금리} = \text{시장실질이자율} + \text{위험대가} + \text{예상인플레이션}$$

㉡ 변동금리 대출이자율 결정(실제)

$$\text{대출금리} = \text{기준금리 (단기 COFIX or CD금리)} + \text{가산금리}$$

추가자료 코픽스(COFIX: 자금조달비용지수)**1. 의의**

COFIX는 국내 9개 은행들이 제공한 자금 조달 관련 정보를 기초로 산출되는 자금조달비용지수이다.

2. 구분

- (1) 잔액기준 COFIX: 정보제공은행들의 월말 지수산출대상 자금조달잔액에 적용된 금리를 가중평균한 금리지수
- (2) 신규 취급액기준 COFIX: 정보제공은행들이 월중 신규로 조달한 지수산출대상자금에 적용된 금리를 가중평균한 금리지수

3. COFIX를 이용한 대출금리결정

고객별 대출금리는 기준금리(COFIX)에 가산금리(스프레드)를 더하여 결정된다. 스프레드는 COFIX와 개별은행 조달비용과의 차이, 관리비용(적정 마진 포함), 신용도, 기간 프리미엄, 거래실적 등을 고려하여 각 은행이 결정한다.

4. COFIX의 특징

COFIX는 정보제공은행의 다양한 자금조달상품에 적용되는 금리를 가중평균하기 때문에 CD금리 등 기타 시장금리에 비해 은행의 자금조달비용을 보다 충실히 반영할 수 있다.

- (1) 잔액기준 COFIX: 월말 자금조달잔액을 기준으로 지수가 산출되므로, 시장금리에 비해 변동폭이 작고, 시장금리변동이 서서히 반영된다.
- (2) 신규 취급액기준 COFIX: 월중 신규로 조달한 자금을 대상으로 산출되므로, 잔액기준 COFIX에 비해 시장금리변동이 신속히 반영된다.

5. COFIX연동대출과 CD연동대출의 차이점

금리상승기에는 잔액기준 COFIX가 시장금리보다 금리상승속도가 느리고 완만하므로, 잔액기준 COFIX 연동대출이 CD연동대출에 비해 상대적으로 차입자에게 유리하다. 반면 금리하락시에는 시장금리의 하락 속도가 잔액기준 COFIX보다 빨라, CD연동대출이 잔액기준 COFIX연동대출에 비해 상대적으로 차입자에게 유리하다.

COFIX와 CD의 비교

	COFIX 기준금리	CD 연동금리
공시시기	매월 15일 3시	매일 시장가격
자금조달수단	정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 표지어음매출, 금융채 등	양도성예금증서
대출금리산정	코픽스금리+은행별 가산금리	CD금리+은행별 가산금리
금리의 종류	잔액기준코픽스, 신규기준코픽스	CD(3개월)
금리의 변동주기	6개월/12개월(1년)	3개월
금리의 변동성	안정적으로 금리상승기에 유리	금리수준 탄력적으로 반영
금리의 결정과정	은행연합회에서 9개 은행 취합발표	시장참가자들이 결정

추가자료 금융기초이론과 용어

1. **용자율 = 용자비율 = 담보인정비율**(Loan-to-Value Ratio: LTV)

- (1) 담보부동산의 시장가치 대비 용자금의 비율
- (2) 용자의 비율이 높을수록 원리금상환의 부담이 커지므로 채무불이행의 가능성도 높아지고 이자율도 상승한다.
- (3) 용자비율이 높을수록 부동산수요는 증가한다.
- (4) 일반적으로 용자기간이 짧고 용자비율이 낮을수록 대출기관의 위험도는 낮아진다.

2. **용자원금 및 용자잔고**

- (1) 용자원금(loan principal): 처음에 용자받은 금액
- (2) 용자잔금(loan balance): 용자기간 중 상환되지 않은 용자원금의 부분

3. **용자수수료와 유효차입이자율**

- (1) 용자과정에서 대출자가 여러 가지 명목의 대출수수료를 공제하고 용자를 해주거나 수수료를 따로 받는 경우에 실제용자액은 계약용자액보다 적게 된다.
- (2) 이 경우 대출금에 대한 상환은 수수료를 공제한 실제용자액이 아닌 계약용자금 전액에 대하여 이루어지므로 차입자가 지불하는 실제이자율(유효차입이자율)은 계약이자율보다 높게 된다.

4. **용자기간**

- (1) 차입자로 하여금 용자원금을 상환할 수 있도록 부여된 기간
- (2) 용자기간은 주택금융의 경우 20-30년의 장기간이 보통이다.
- (3) 상업용 부동산이나 (후순위)추가용자의 경우에는 위험도가 높아서 용자기간이 짧아지게 된다.

5. **용자상환**

- (1) 용자상환(loan amortization): 정기적 혹은 주기적인 원금의 상환
- (2) 상환기간이 길어질수록 매기의 상환금(월부금)은 적어진다.
- (3) 실제 용자상환은 만기까지 가는 경우가 드물며, 시장금리 조건에 따라서 조기상환이 이루어지는 경우가 많다. (시장금리의 하락 등)
- (4) 조기상환의 위험을 방어하기 위해 조기상환 시에는 잔액의 일정 비율을 벌금으로 부과 하도록 용자 계약서에 규정하는 것이 일반적이다.

3. 고정이자율저당과 변동이자율저당

(1) 고정금리식 저당대출(FRM ; fixed rate mortgage, 고정이자율부 용자)

- ① **개념**: 용자기간 동안 대출시의 초기 이자율에 변동이 없는 고정된 명목이자율을 적용하는 용자제도이다.
- ② **재용자(refinancing)**: 용자상환 도중에 시장이자율이 하락할 경우에는 기존의 용자를 조기에 상환하고 재용자를 할 가능성이 높아진다. 이 경우 차입자들이 기존의 용자를 조기에 상환한다면 대출자는 조기상환위험(만기 전 변제위험)에 직면하게 될 것이다. 따라서 대출자는 차입자의 조기상환을 막기 위해 조기상환 수수료(만기 전 변제별금)를 부과한다. 결국 차입자들은 재용자가 유리한지는 재용자로 인한 비용과 편익을 고려하여 결정하게 된다.
- ③ **잔고할인 및 조기상환**: 시장이자율이 상승할 경우에는 차입자들은 기존의 대출을 그대로 유지하려고 할 것이다. 만일 차입자들이 계속 기존의 대출을 유지하고자 한다면 대출자는 이자수익에 손해가 나는 이자율위험에 직면하게 될 수 있다. 따라서 대출자는 잔고할인 등을 제안하여 조기상환을 유도함으로써 새로이 높은 이자율로 대출하려 할 것이다.
- ④ **인플레이션에 따른 유불리**: 인플레이션기에는 대출자가 불리하고 차입자는 유리하며, 디플레이션기에는 대출자가 유리하고 차입자는 불리하다.
- ⑤ **업무의 단순성**: 차입자 입장에서는 장래의 월부금을 예상할 수 있기 때문에 가계예산편성이 용이하다. 대출자는 금리조정이 없으므로 업무처리가 간편하다.

(2) 변동금리식 저당대출

- ① **개념**: 시장상황에 따라 이자율을 변동시켜 이자율변동위험의 전부 혹은 일부를 대출자로부터 차입자에게 전가시키기 위해 고안된 용자제도이다.
- ② **지표와 마진**: 변동이자율저당의 이자율은 지표(index)와 마진(margin)으로 결정되는데, 이때 지표는 시장이자율을 대표하는 수익률이 된다. 마진은 흔히 계약에 의해 고정되어 있으나 지표이자율은 시장상황에 따라 항상 변하므로 용자가 이루어진 이후 상환 도중이라도 잔고에 대한 금리는 그때그때 달리 적용된다.

$$\begin{aligned} \text{대출금리} &= \text{기준금리 (CD금리 : 3개월)} + \text{가산금리} \\ &= \text{기준금리 (COFIX금리 : 6개월 또는 1년)} + \text{가산금리} \end{aligned}$$

③ 초기 이자율

변동이자율부 용자의 경우는 용자가 이루어진 이후라도 이자율 변동을 그때그때 반영할 수 있으므로 초기이자율은 상환기간동안 이자율의 변동이 없는 고정이자율부용자(FRM)보다는 낮은 것이 보통이다.

④ 이자율 조정주기

이자율 조정주기도 변동이자율부 용자의 대출조건에서 차입자와 대출자간에 합의해야 하는 중요한 사항이다. 이자율의 조정주기가 짧을수록 이자율 변동의 위험을 차입자에게 신속하게 전가시킬 수 있으므로 대출자들은 짧은 조정주기를 원하며, 차입자들은 긴 조정주기를 원한다.

⑤ 월부금상한

이자율 조정으로 이자율이 상승하게 되면 월부금은 늘어나게 된다. 월부금이 갑자기 크게 늘어나면 차입자가 곤란해지므로 월부금의 상한을 사전에 약정할 수 있다. 월부금의 상한으로 인하여 월부금이 이자도 감당하지 못할 정도로 적게 된 경우에는 그 차액만큼 용자잔고가 증가하게 되는데 이와 같이 용자잔고가 늘어나는 현상을 '부(-)의 상환(negative amortization)'이라고 한다.

⑥ 이자율 상한 및 잔고증가의 상한

용자약정서에 이자율의 변동위험에 대해 사전에 약정을 해두는 것을 이자율 상한이라 한다. 이러한 제한은 잔고의 증가(즉, 부의 상환)에도 적용된다.

⑦ 변동이자율부 용자의 문제점

- ㉠ 차입자의 경우 제도가 난해하고 장래의 월부금을 사전에 정확히 알 수 없기 때문에 채무이행을 위한 가계예산의 작성에 어려움이 있다.
- ㉡ 대출자의 경우에도 장래의 시장조건을 합리적으로 예측하여 초기의 최적용자조건을 도출해야 하는 어려움이 있다.
- ㉢ 이자율 변동의 부담을 상당부분 차입자에게 전가시키게 되므로 채무불이행위험도는 고정이자율부 용자에 비해서 커지게 된다.

4. 금리고정식 저당대부(고정이자율저당)

(1) 원리금균등 분할상환대출(CPM ; constant payment mortgage loan)

전체 대출기간에 걸쳐 월부금이 동일한 저당대출이고, 대출 초기에는 월부금 중 이자액의 비중이 높고 원금상환액은 적으며 점차 원금이 상환되므로 이자액의 비중은 줄고 원금상환액의 비중은 증가한다.

- ① 전체 대출기간에 걸쳐 월부금이 동일한 저당대출이다.
- ② 월 불입액(고정)=원금상환액(채증)+월이자액(채감)
- ③ 원리금이 고정되므로 차입자의 상환부담은 균등하나, 인플레이션으로 인하여 실질적인 상환부담은 체감하게 된다.

- ④ 초기소득이 낮은 차입자에게 보다 적합하다.
- ⑤ 저당지불액(원리금지불액)=대출금 × 저당상수
- ⑥ 이자지급액=용자잔고(미상환대출잔액) × 이자율
- ⑦ 원금상환액=저당지불액 - 이자지급액

$$\text{월 저당지불액(고정)} = \text{월 원금상환액(체증)} + \text{월 이자액(체감)}$$

(2) 원금균등 분할상환대출

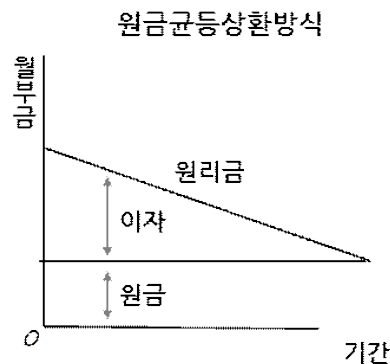
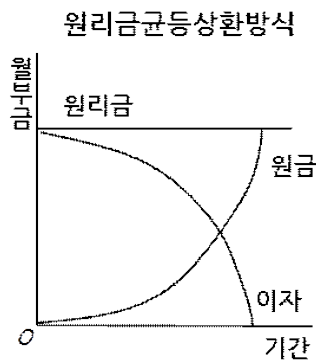
(CAM ; constant amortization mortgage loan, 원리금체감식상환방법)

원금은 매달 균등하게 상환하고, 이자는 감소한 원금 기준으로 매달 상환하는 방식으로, 원리금은 매월 체감하게 된다. 대출 초기에는 원리금균등식보다 납입하는 원리금이 많으며 일정기간 경과 후 원리금균등식으로 전환되는 경우도 많고, 장래 가계수입의 감소가 예상되는 중년층 이상의 봉급생활자들에게 유리하다.

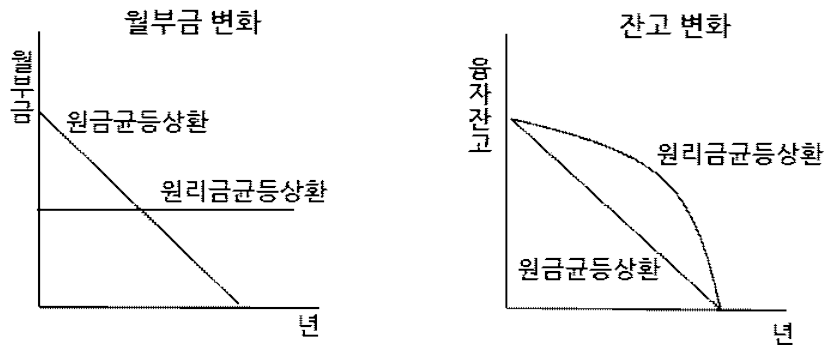
$$\text{월 저당지불액(감소)} = \text{월 원금상환액(균등)} + \text{월 이자액(감소)}$$

- ① 원금은 매달 균등하게 상환하고, 이자는 감소하는 원금 기준으로 매달 상환하는 방식이다.
- ② 월 불입액(감소)=원금상환액(균등)+월이자액(감소)
- ③ 대출 초기에는 원리금균등식보다 원리금이 많다.
- ④ 원금상환액=용자원금(대출금)/용자기간
- ⑤ 이자지급액=매 기간 말의 용자잔고×이자율
- ⑥ 대출자의 입장에서 초기에 원금균등상환방법은 원리금균등상환방법보다 채무불이행 위험이 낮다.

원리금균등상환방식과 원금균등상환방식



원리금균등상환방식(CPM)과 원금균등상환방식(CAM)의 비교



구 분	원리금균등분할상환(CPM)	원금균등분할상환(CAM)
대출기간동안 상환방식	① 대출기간내내 원리금상환액은 동일 ② 원금상환액은 시간이 경과할수록 점차 증가 ③ 이자지급액은 시간이 경과할수록 점차 감소	① 대출기간동안 원리금상환액은 점차 감소 ② 원금상환액은 대출기간내내 동일 ③ 이자지급액은 시간이 경과할수록 점차 감소
대출초기의 원리금상환액	(원금균등분할상환보다) 작다	(원리금균등분할상환보다) 크다
대출초기의 차입자의 원금상환부담	작다	크다
대출말기의 차입자의 원리금상환부담	크다	작다
대출초기의 대출자의 원금회수위험	크다	작다
대출 초기(1기)의 이자지급액	대출초기의 이자지급액은 동일	
대출기간동안 총 이자지급액의 크기	원리금균등분할상환 > 원금균등분할상환	

(3) 원리금체증식 저당대출

(GPM ; graduated payment mortgage, 점증상환대출, 체증식상환용자)

- ① 초기에는 지불금이 낮은 수준이나, 차주의 수입이 증가함에 따라 지불금도 점진적으로 증가하는 방식이다.
- ② 초기 상환액을 크게 낮추고 소득 증가에 따라 체증시킴으로써 차입자의 지불능력증가와 자산가치 상승에 적합한 이상적인 상환방법이다.
- ③ 대출초기에 상환액이 적기 때문에 이자도 상환하지 못하는 경우가 발생되기도 한다.
따라서 부(-)의 상황이 발생할 수 있다.

- ④ 미래의 소득증가가 예상되는 젊은 저소득자에게 유리하며, 주택의 보유예정기간이 짧은 경우에 유리하다.
- ⑤ 인플레이션기에는 유리하지만, 경제안정기에는 채무불이행 가능성이 크다.

구 분		내 용
원금만기일시상환		대출기간 동안 이자만 지불하다가 만기에 원금을 일시에 상환
고정 금리 대출	원금균등분할상환(CAM)	원금은 매달 균등하게 상환하고, 이자는 감소하는 원금 기준으로 매달 상환
	원리금균등분할상환(CPM)	전체대출기간에 걸쳐 원리금상환액이 동일한 저당대출
	점증상환대출(GPM)	대출 후 일정기간동안 점차 증가하는 저당대출

제2편

제3절 부동산증권화

01 저당유동화

1. 저당유동화의 의의

저당권 자체를 하나의 상품으로 유통하게 하는 것을 저당권의 유동화라 한다. 즉 부동산 저당권을 다시 유통시켜 신용창조의 수단으로 활용하는 것을 말한다. 이러한 저당권의 유동화는 당초 부동산자금 용자를 한 기관 외에 다른 기관을 부동산 저당채권에 투자케 하여 간접적으로 자금이 부동산 부문으로 흘러 들어오게 한다. 따라서 이러한 투자가 계속될 때 단기자금을 장기자금으로 대체하는 효과를 가져오며 국민 경제적으로도 부동산(주택) 부문에 대하여 자금배분을 촉진하게 한다.

2. 저당유동화의 기능 및 전제조건

(1) 저당유동화의 기능

- ① 주택금융 등과 같은 부동산금융의 활성화에 기여할 수 있다.
- ② 투자자 입장에서 자산포트폴리오 선택의 대안을 제공하는 역할을 한다.
- ③ 대출자(금융기관)들은 보다 적은 재원을 가지고 보다 많은 차입자(자금수요자)에게 자금을 공급할 수 있다.
- ④ 자본시장이 침체시 자금흐름이 왜곡되는 것을 방지할 수 있는 제도적 장치로서의 기능을 한다.
- ⑤ 주택저당채권의 유동화를 통해 자본시장으로부터의 주택자금대출 자원조달을 확대한다.

- ⑥ 장기대출채권을 투자자에게 매각함으로써 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 제고할 수 있다. $(BIS = \text{자기자본} / \text{위험가중자산})$
- ⑦ 주택금융기관의 대출자금의 장기고정화에 따른 유동성위험과 금리변동에 따른 금리위험이 감소된다.

(2) **저당유동화의 전제**

저당대부를 위해서는 필요한 자금이 저당시장에 원활하게 공급되는 것이 중요한데, 이를 위해서는 적어도 저당수익률이 투자자들의 요구수익률보다는 크거나 같아야만 한다.

3. **부동산증권의 종류**

(1) **지분증권**

지분증권이란 부동산투자회사나 개발회사 등이 지분금융을 얻은 목적으로 발행하는 증권을 말한다.
(예) REITs, 부동산 뮤추얼펀드 등)

(2) **부채증권**: 부채증권이란 부채금융을 조달할 목적으로 발행하는 증권을 말한다(예) ABS, MBS)

02 **자산유동화증권(ABS)**

1. **개념**

자산유동화증권 또는 자산담보부증권은 금융기관 및 기업이 보유하고 있는 대출채권, 매출채권, 부동산저당채권 등 업무상 가지고 있는 보유자산 중 일부를 유동화자산으로 집합(Pooling)하여 이를 바탕으로 증권을 발행하고, 유동화자산으로부터 발생하는 현금흐름으로 발행증권의 원리금을 상환하는 증권을 의미한다.

2. **근거법률**: 자산유동화에 관한 법률

3. **유동화자산과 증권**

- (1) **유동화자산**: 자산유동화의 대상이 되는 채권 · 부동산 기타의 재산을 말한다.
- (2) **유동화증권**: 유동화자산을 기초로 하여 자산유동화계획에 따라 발행되는 출자증권 · 사채 · 수익증권 기타의 증권 또는 증서를 말한다.

4. 유동화전문회사

- (1) **정의:** 동법의 규정에 의하여 설립되어 자산유동화 업무를 영위하는 회사를 말한다.
- (2) **회사형태:** 유동화전문회사의 회사형태는 유한회사로 한다.
- (3) **업무 및 겸업제한:** 유동화전문회사는 자산유동화계획에 따라 다음의 업무를 행하며, 동법의 규정에 의한 업무 외의 업무를 영위할 수 없다.
 - ① 유동화자산의 양수 · 양도 또는 다른 신탁업자에의 위탁
 - ② 유동화자산의 관리 · 운용 및 처분
 - ③ 유동화증권의 발행 및 상환
 - ④ 자산유동화계획의 수행에 필요한 계약의 체결
 - ⑤ 유동화증권의 상환 등에 필요한 자금의 일시적인 차입
 - ⑥ 여유자금의 투자
- (4) **합병:** 유동화전문회사는 다른 회사와 합병하거나 다른 회사로 조직을 변경할 수 없다.

5. 자산유동화증권의 발행효과

- (1) **발행자 측면**
 - ① 새로운 자금조달원을 확보하여 자금조달수단이 다양화되고 투자저변이 확대된다.
 - ② 총자산수익률, 자산회전율, 자기자본비용비율 등의 개선을 통하여 재무제표의 개선이 기대된다.
 - ③ 신용위험, 금리위험, 운용과 조달의 불일치에 따른 위험회피기능을 한다.
 - ④ 보유자산 구성상의 개선이 가능하다→ 포트폴리오 구성 가능
- (2) **투자자 측면**
 - ① 신용도가 높은 새로운 금융상품에 투자할 기회가 획득된다.
 - ② 동일한 신용등급을 가진 증권에 비해 상대적으로 높은 수익률로 투자가 가능하다.

03 주택저당증권(MBS)

1. 개념

- ① 주택저당증권 또는 저당담보증권이란 저당대출기관이나 기타 기관투자자 등 그들이 설정하거나 매입한 저당을 담보로 하여 발행하는 증권을 말한다. (주택저당채권유동화회사법에 근거)
- ② MBS제도는 금융기관 등이 주택자금을 대출하고, 취득한 주택저당채권을 유동화전문회사 등에 양도하고 유동화전문회사 등이 이들 자산을 기초로 증권을 발행하여 투자자에게 매각함으로써 주택자금을 조성하는 제도이다.
- ③ 주택저당증권의 발행자는 1차 대출기관 또는 2차 대출기관이 될 수도 있고, 주택저당증권의 발행을 전문적으로 하는 회사일 수도 있다.

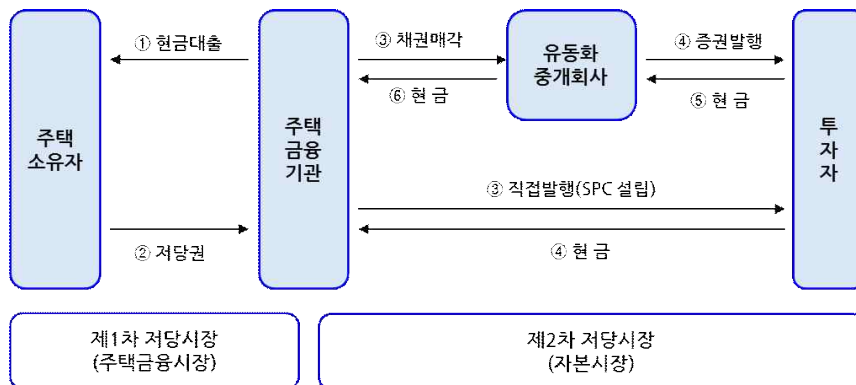
모저당

모저당이란 저당증권의 발행 근거가 되는 저당을 의미하는 것으로, 개별 저당이나 저당집합인 저당풀(mortgage pool)이 모저당이 되는 경우도 있다.

2. 도입배경

정부에서는 주택금융 활성화를 위해 <자산유동화에 관한 법률>을 제정하여 ABS의 하나로써 주택저당채권 유동화제도를 도입하였다. 또한 유동화중개기관에 정부공신력을 부여함으로써 발행비용 절감과 표준화를 통한 효율성을 제고하기 위하여 1999년 <한국주택저당채권유동화주식회사 ; KoMoCo>를 설립하였다. 그 후 2004년 3월 1일 <한국주택금융공사법>에 의해 설립된 한국주택금융공사(KHFC)는 주택신용보증기금과 한국주택저당채권유동화주식회사(KoMoCo)를 합병하여 출범하였다. 한국주택금융공사에서는 주택저당채권 등의 유동화와 주택금융신용보증 업무를 수행함으로써 주택금융 등의 장기적·안정적 공급을 촉진하고, 주택저당증권을 발행함으로써 2차 저당시장 발달의 근거를 이루고 있다.

3. 저당시장의 구조



(1) 1차 저당시장

① **개념**: 저당대부를 원하는 수요자와 저당대부를 제공하는 금융기관으로 이루어지는 시장을 말한다.

② **1차 저당대출자**: 우리나라에서는 대부분의 시중은행들이 1차 저당대출기관의 역할을 하고 있다.

③ 내용

㉠ 1차 저당 대출자들은 주택을 구입하고자 하는 일반 수요자와 새로이 부동산을 공급하고자 하는 건설업자에게 저당을 설정하고 자금을 대여하고 있다. 1차 저당 대출자들은 설정된 저당을 자신들의 자산 포트폴리오의 일부로 보유하기도 하고 자금의 여유가 없을 경우에는 2차 저당 시장에 팔기도 한다.

㉡ 수요자에게 저당대부를 해 준 1차 대출기관들은 설정된 저당을 지역별, 만기별, 가격별로 유사한 저당을 모아 저당패키지(mortgage package)를 만들고 이것을 2차 대출기관에게 판다.

(2) 2차 저당시장

① **개념**: 저당대출기관과 다른 투자자들 사이에 기존의 저당을 사고파는 시장을 말한다.

② **2차 저당대출기관**: 우리나라에서는 한국주택금융공사가 2차 대출기관의 역할을 하고 있다.

③ 내용

㉠ 1차 대출기관들은 2차 시장에서 그들이 설정한 저당을 팔고 필요한 자금을 조달한다. 2차 저당시장은 저당대부를 받은 원래의 저당 차입자와는 아무런 관계가 없다. 이것은 주식이나 채권이 발행자와는 아무 관계없이 공개시장에서 자유롭게 교환되는 것과 마찬가지이다.

㉡ 2차 저당시장은 저당이 유동화 되는 데에 결정적인 역할을 하고 있다. 은행은 자금이 고갈되면 다른 투자자들에게 저당을 팔아 새로 자금을 조성할 수 있을 것이다. 만약 저당을 살 사람이 얼마든지 있다고 하면 이론적으로는 무한정으로 대출할 수 있을 것이다. 만약에 이 같은 2차 저당시장이 없다면 1차 대출기관은 금방 자금이 고갈되어 더 이상 저당대부를 할 수 없게 될 것이다.

(3) 1차 저당시장과 2차 저당시장과의 관계

① 일반적으로 1차 저당시장에서의 저당이자율보다 2차 저당시장에서 발행되는 주택저당증권 수익률은 낮게 형성된다. 이는 주택금융기관에서 대출상품 판매나 저당원리금의 수납업무를 담당하는 등 저당과 관련된 비용과 위험을 부담하기 때문이다.

② 제2차 저당시장이 활성화되기 위해서는 주택대출상품과 대출심사기준을 표준화하는 것이 필요하다.

4. 발행효과

주택소비자 (차입자)	- 금융기관의 주택대출 여력확대로 장기·저리의 주택자금 차입 - 초기 자금부담 없이 소자본으로 주택구입 가능 - 차입기회가 확대
주택금융기관	- 장기간 묶여 있던 채권의 유동화로 대출 여력 확대 - 대출채권의 매각으로 자기자본비율(BIS) 제고 - 중장기적으로 주택금융시장을 활성화
투자자	- 작은 위험을 부담하면서 국제수준 이상의 수익률 보장 - 기존의 단기채권(1~5년채) 상품에서 탈피하여 장기적으로 고정금리 확보 - 지급보증에 따른 안정적인 투자가 가능
국가정책	- 서민층의 내집마련 지원으로 주택보급률 확대(사회안전망 구축) - 주택에 대한 사고의 전환유도(투자 → 이용의 대상)

5. 주택저당증권(MBS)의 종류

MBS는 현금흐름에 대한 지분권(원리금수취권)과 저당대출에 대한 소유권(저당권)을 누가 가지는가에 따라 지분형, 채권형, 혼합형의 세 가지 형태로 나눌 수 있다.

(1) 지분형 MBS-MPTS(Mortgage Pass-Through Securities)

① **의의:** 저당대출의 소유권(채무불이행위험)과 원리금수취권(조기상환위험)을 모두 투자자에게 매각하는 방식이다.(지분형 MBS)

② 특징

- ㉠ 저당차입자가 매기당 지불하는 원리금상환액 중에서 저당관리에 따른 비용을 공제하고 투자자에게 모두 지불된다. 즉, 모저당의 원리금상환액이 매월 단위로 불입되기 때문에 투자자들은 매월 단위로 원금과 이자를 지급받게 된다.
- ㉡ 채무불이행위험과 조기상환위험(만기 전 변제위험)을 투자자가 부담한다.
- ㉢ 위험이 투자자에게 이전되므로 초과담보 제공이 필요 없으며 높은 위험에 따라 높은 수익이 제공된다.
- ㉣ 저당대부액과 MPTS의 발행액이 같게 된다.

(2) 채권형 MBS-MBB(Mortgage-Backed Bond)

① **의의:** 저당대출의 소유권(채무불이행위험)과 원리금수취권(조기상환위험)을 모두 발행기관이 보유하며, 주택저당채권을 담보로 발행되는 채권형 MBS이다.

② 특징

- ㉠ 발행기관은 저당차입자로부터 받는 원리금상환액을 투자자에게 바로 이체하지 않고, 자신들이 발생한 MBB에 대해 새로운 원리금을 지불하므로 저당대출자와 MBB투자자간에 현금흐름이 바로 연결되지 않는다.
- ㉡ MBB의 투자자(매수자)가 발행기관의 조기상환(만기 전 변제)에 대해 방어할 수 있는 콜방어가 인정된다. 콜방어란 저당증권발행기관의 조기상환에 대하여 증권투자자들이 방어하는 것을 말한다.
- ㉢ 주택저당채권의 총액이 MBB증권의 발행액보다 크다.(초과담보가 크다.)

제2편

(3) 혼합형 MBS-MPTB, CMO

- ① **의의:** 저당대출의 소유권(채무불이행위험)은 발행기관이 가지고 원리금수취권(조기상환 위험)은 투자자가 가진다.
- ② MPTB(Mortgage Pay-Through Bond)
 - ㉠ MPTS와 MBB의 혼합형이다.
 - ㉡ MPTS보다 수익과 위험이 낮으나, MBB보다는 높다.
 - ㉢ 다른 조건이 같을 경우 MBB보다 작은 규모의 초과담보가 필요하다.
- ③ CMO(Collateralized Mortgage Obligation, **다계층채권**)
 - ㉠ 하나의 저당집합에서 만기와 이자율을 다양화하여 발행한 여러 종류의 채권을 말한다.
 - ㉡ CMO(collateralized mortgage obligation)의 발행자는 주택저당채권 집합물을 가지고 일정한 가공을 통해 위험-수익 구조가 다양한 트랜치의 증권을 발행한다.
 - ㉢ 트랜치별로 적용되는 이자율과 만기가 다른 것이 일반적이다.
 - ㉣ 선순위 증권의 신용등급은 후순위 증권의 신용등급보다 높다.
 - ㉤ 마지막으로 원리금이 상환되는 트랜치를 Z트랜치라고 한다.
 - ㉥ 우리나라에서 거의 대부분을 차지하는 MBS이다.

추가자료 CMO

저당채권의 총발행액을 몇 개의 그룹으로 배분한 후, 각 그룹마다 서로 상이한 이자율을 적용하고 원금이 지급되는 순서를 다르게 정하는 것이다. 이처럼 나뉘어진 그룹의 순서에 따라 원금의 지불이 연속적으로 이루어지는 형태의 저당채권을 CMO라 한다.

이때 나뉘어진 각 그룹을 트랜치(tranche)라 한다. CMO는 이체증권과 저당채권의 두 가지 성질을 다 가지고 있다. CMO는 이체증권처럼 저당차입자의 원금과 이자를 트랜치별로 직접 지급하고 있다. 그리고 트랜치의 규모와 수 등을 조정함으로써 저당채권처럼 그 존속기간을 다양하게 하여 장기투자자들이 원하는 콜방어를 실현시키고 있다.

CMO의 트랜치 수는 같은 CMO의 여러 개의 트랜치 중 적어도 마지막 한 개는 중간에 이자와 원금을 전혀 지불받지 않고 만기 때에 원금과 누적된 이자를 한꺼번에 지급받는 것으로 하고 있다. 이 같은 마지막 트랜치를 보통 'Z 트랜치'라 부른다.

주택저당증권의 특성 비교

구 분	MPTS	MBB	MPTB	CMO
유형	증권	채권	채권	채권
트랜치 수	1	1	1	여러 개
저당권 보유자	투자자	발행자	발행자	발행자
원리금수취권자	투자자	발행자	투자자	투자자
조기상환위험부담자 (만기 전 변제위험)	투자자	발행자	투자자	투자자
콜방어	불가	가능	불가	장기투자자 가능
초과담보	없다	크다	작다	작다
수명(존속기간)	짧다	길다	중간	중간
현금흐름	투자자까지 연결	발행자까지 연결	투자자까지 연결	투자자까지 연결



기출문제

- 부동산 유동화를 위하여 다양한 부동산 증권화의 방안들이 논의되고 있다. 이와 관련하여 부동산 증권화의 도입배경, 원리 및 평가기법을 논하시오.(99.감.30점)

04 한국주택금융공사법

1. 의의

유동화중개기구는 주택저당채권을 유동화하여 자금을 조달한 후 주택자금 대출기관에 자금을 공급한다. 주택저당채권이 유동화되기 위해서는 유동화중개기구의 공신력이 중요하다. 우리나라의 경우에는 한국주택금융공사가 저당시장에서 2차 대출기관의 역할을 수행하고 있다.

2. 연혁 및 설립목적

주택신용보증기금과 KoMoCo를 합병하여 출범한 한국주택금융공사는, 주택저당채권 등의 유동화와 주택금융신용보증업무를 수행함으로써 주택금융 등의 장기적 · 안정적 공급을 촉진하여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

3. 한국주택금융공사의 역할

(1) 장기모기지론(보금자리론) 공급

시중은행들이 취급해오던 <단기 · 변동금리, 만기일시상환>방식의 주택담보대출 관행에서 벗어나 <만기10년 이상의 장기, 고정금리, 원(리)금분할상환>방식의 선진국형 모기지론을 도입함으로써 국민들의 주택마련을 지원하고, 금리변동 리스크에 대한 체계적 관리를 통해 전체 금융시장의 안정성을 높이는 역할을 하고 있다.

(2) 주택신용보증 업무

국민들의 주거안정을 위해 금융기관으로부터의 전세자금대출 및 아파트중도금대출에 대한 보증서를 발급하고 있으며, 주택건설사업자를 대상으로 하는 아파트건설자금대출에 대한 보증서 발급을 통해 주택건설을 촉진하는 역할을 하고 있다.

(3) 주택연금에 대한 공적보증 업무

고령층을 대상으로 보유하고 있는 주택을 담보로 하여 금융기관으로부터의 종신연금 수령을 보장하는 주택연금업무를 수행함으로써 노후복지향상에 기여하는 역할을 한다.

(4) 주택저당증권(MBS) 발행

금융기관으로부터 주택저당채권을 양도받아 이를 기초로 주택저당증권을 발행하고, 투자자들에게 판매함으로써 채권시장으로부터 장기저리의 자금을 안정적으로 조달하여 대출재원을 확충하는 데 기여하고 있다.

4. 보증자리론

(1) 신청대상

- ① 대출 신청일 현재 만 19세 이상인 자
- ② 무주택자 또는 주택 취득 30년 이내인 1주택자(대체취득을 위한 일시적 2주택 허용)
- ③ 취득 후 30년 이내에 받은 대출을 상환하려는 1주택자

(2) 대출금리

- ① 대출 실행일로부터 만기까지 고정금리 적용
- ② 가격에 따라 부가금리 적용(6억 원 초과주택 0.1%)
- ③ 친환경주택의 경우 부가금리 면제

(3) 대상주택: 공부상(등기부등본) 주택, 단 9억 원 초과 고가주택 제외

(4) 대출한도

- ① 주택담보가치의 최대 70%까지
- ② 최소 1백만 원에서 최대 5억 원까지

(5) 대출기간: 10년, 15년, 20년, 30년

(6) 상환방식

매월 원리금균등분할상환, 체감식(원금균등)불할상환, 체증식분할상환(만 40세 미만에 한하여 선택 가능)

05 부동산투자회사(REITs)

1. 부동산투자신탁(REITs)

- ① **부동산투자신탁(REITs ; real estate investment trusts)**: 다수의 투자자로부터 자금을 모아서 전문 인력을 통해 부동산(부동산 구입, 개발사업 등)에 투자하거나, 부동산 관련채권(ABS, MBS)에 투자하는 방법, 또는 개발사업 등에 대해 대출해주는 방법 등에 의해 발생한 수익을 투자자에게 배분해주는 제도이다. 즉 부동산투자신탁은 자본시장에서 주식 등의 형태로 자금을 모아 부동산 등에 투자하고 그 수익을 분배해주는 일종의 부동산 뮤추얼펀드(Mutual Fund)라고 할 수 있다.
- ② 우리나라의 경우 리츠(REITs)는 회사형으로만 설립되어야 하기 때문에 <부동산투자회사>라 번역하고 있다.

2. 부동산투자신탁의 종류

(1) 자금운용방법에 따른 분류

- ① **회사형 부동산투자신탁**: 부동산투자신탁회사에서 다수의 투자자로부터 자금을 조성하여 부동산 등에 투자하고 그 수익을 배당하는 형태로 부동산투자회사법에서 규율하고 있다. 일반적으로 REITs란 회사형을 의미한다.
- ② **계약형 부동산투자신탁**: 신탁업법상 금전신탁상품 중 한 종류로서 신탁점업은행에서 판매하는 부동산투자신탁상품을 말한다. 현재에 계약형 부동산투자신탁은 모집된 부동산투자신탁자금을 대부분 부동산개발 관련자금에 용자하는 프로젝트파이낸싱 방식을 택하고 있다.

(2) 투자대상에 따른 분류

- ① **지분형 부동산투자신탁**(equity REITs): 총투자자산의 75% 이상이 부동산의 지분권(equity ownership)에 직·간접으로 투자되는 부동산투자신탁으로, 부동산에 직접 투자하여 장기 보유하면서 발생하는 임대수입(rent)을 주된 수입원으로 한다. 가장 일반적인 부동산투자신탁이다. 우리나라의 경우 부동산투자회사법에서는 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자해야 한다고 규정하고 있다.
- ② **모기지형 부동산투자신탁**(mortgage REITs): 총 투자자산의 75% 이상을 부동산 관련 대출이나 주택저당증권(MBS)에 투자되고 있는 부동산투자신탁이다. 이는 부동산담보대출의 이자를 주 수입원으로 한다.
- ③ **혼합형 부동산투자신탁**(hybrid REITs): 투자자산이 부동산소유지분이나 부동산담보대출, 주택저당증권 등에 분산 투자되어 있기 때문에 지분형이나 모기지형으로 분류될 수 없는 부동산투자신탁이다.

(3) 환매 가부에 따른 분류

- ① **개방형**(open-end) **부동산투자신탁**: 자금의 추가발행(추가 자금모집)이 가능하므로 부동산투자신탁 모집자가 투자자의 환매 요구에 언제든지 응하는 형태이다.
- ② **폐쇄형** **부동산투자신탁**: 자금의 모집은 최초의 모집 시기에 국한되는 것으로, 투자자가 직접 자금 모집자에 대하여 환매 요청을 할 수 없는 형태이다. 그러나 증권시장에 상장된 경우에 증권시장에서 주식을 매각하여 투자한 자금을 회수할 수 있다.

(4) 기한한정여부에 따른 분류

- ① **무기한부 부동산투자신탁**(perpetual REITs): 존속기한이 정해져 있지 않은 형태의 부동산투자신탁이다. 우리나라 부동산투자회사법에서는 무기한부 부동산투자신탁의 형태를 규정하고 있으므로, 일반적으로 K-REITs는 무기한부로 볼 수 있다.

- ② **기한부 부동산투자신탁**(finitelife REITs or self=liquidating REITs): 일정기간 후에 보유자산을 매각하여 매각대금을 투자자에게 배분하고 해산되는 부동산투자신탁이다.

3. 부동산투자회사제도의 장점

(1) 정책면에서의 장점

- ① **대규모 부동산 소유의 기회 제공**: 소액 투자자에게 대규모 부동산을 공동으로 소유할 기회를 제공하고 있다. 일반적으로 부동산투자는 투자금액의 규모가 클수록 수익률도 비례하여 커지는 경향이 있다.
- ② **투자과 부동산의 유동성 증대**: REITs제도는 ABS, MBS와 마찬가지로 유동성이 결여된 부동산을 증권화를 통하여 현금화가 용이한 형태로 전환시켰다는 점이 장점이다. 이에 따라 금융회사들도 REITs를 통해 부동산을 쉽게 유동화시킬 수 있어 자기자본비율(BIS)도 안정적으로 유지시킬 수 있다.
- ③ **부동산 전문가의 활용**: REITs는 주주의 수동성 원칙에 의해 각각의 주주가 직접 회사 경영에 참여하는 것이 금지되어 있으므로, 부동산 투자 및 관리 능력을 갖춘 전문가를 활용함으로써 수익성도 증대될 수 있다.

(2) 투자자 입장에서의 장점

- ① **소액자본의 활용**: 투자자는 적은 자금으로 다양한 부동산을 선택할 수 있는 기회가 생기며, 동시에 안정적인 높은 배당과 주가변동에 따른 자본이득의 가능성도 기대할 수 있다.
- ② **세제 혜택**: REITs는 회사 수익의 대부분을 투자자에게 배당하여야 하는 일종의 도관체이므로, 회사의 수익에 대해서는 법인 차원의 세금이 감면되는 장점이 있다. 다만 우리나라의 경우 실체회사인 경우에는 법인세를 부담해야 하며, 명목상 회사일 경우에는 법인세가 감면되고 있다.
- ③ **높은 수익률**: 모든 REITs는 배당을 하게 되며, 은행 예금 등에 비해 배당률이 높은 편이다.
- ④ **투자의 안전성**: 부동산투자의 장점인 인플레이션 헤지(inflation hedge)의 기회가 되기도 한다.
- ⑤ **분산투자를 통한 위험의 제거**: 다양한 REITs를 활용하여 포트폴리오를 구성함으로써 위험을 줄일 수 있다.
- ⑥ **효율적 감사**: REITs의 성과는 항상 회사 내부의 감사나 주주총회, 외부의 감독기구나 언론 등을 통해 감시되어 운영의 투명성이 확보된다는 점도 장점이 된다.

(3) 부동산소유자 입장에서의 장점

- ① **부동산의 유동성 증대**: REITs의 도입으로 부동산시장이 활성화되어 부동산을 통한 부채상환이나 재투자를 위한 자금조달이 용이해지고, 부동산의 매각도 손쉬워져 부동산의 가격상승까지도 기대해 볼 수 있다.
- ② **자본조달이 용이**: REITs 제도는 부동산의 유동성 위험을 감소시키므로, 부동산을 담보로 대출받은 차입자 입장에서는 금리 인하와 차입 기회가 확대되므로 자본 조달이 용이해진다.

제2편

4. 부동산투자회사의 종류

(1) 자기관리부동산투자회사

자산운용전문인력을 포함한 임·직원을 상근으로 두고 자산의 투자·운용을 직접 수행하는 회사로서, 실체회사가 된다.

(2) 위탁관리부동산투자회사

자산의 투자·운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사로서, 명목회사로서 본점 외의 지점을 설치할 수 없으며, 직원을 고용하거나 상근인 임원을 둘 수 없는 명목회사(paper company)로서 자산 운용은 자산관리회사에 위탁한다는 점 이외에는 자기관리REITs와 구분되지 않는다.

(3) 기업구조조정부동산투자회사(CR-REITs)

기업구조조정용 부동산(총자산의 100분의 70 이상)을 투자대상으로 하며 자산의 투자·운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사로서, 명목상 회사이며, 다른 회사에 비해 많은 특례가 인정되고 있다.

부동산투자회사법 중요 법조문 정리

제3조(법인격)

- ① 부동산투자회사는 주식회사로 한다.
- ② 부동산투자회사는 이 법에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 「상법」의 적용을 받는다.
- ③ 부동산투자회사는 그 상호에 부동산투자회사라는 명칭을 사용하여야 한다.
- ④ 이 법에 따른 부동산투자회사가 아닌 자는 부동산투자회사 또는 이와 유사한 명칭을 사용하여서는 아니 된다.

제4조(업무 범위)

부동산투자회사는 자산을 제21조제1항 각 호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 방법으로 부동산 등에 투자·운용하는 것 외의 업무는 할 수 없다.

제5조(부동산투자회사의 설립)

- ① 부동산투자회사는 발기설립의 방법으로 하여야 한다.
- ② 부동산투자회사는 「상법」 제290조제2호에도 불구하고 현물출자에 의한 설립을 할 수 없다.

제11조의2(위탁관리 부동산투자회사의 지점설치 금지 등)

위탁관리 부동산투자회사는 본점 외의 지점을 설치할 수 없으며, 직원을 고용하거나 상근 임원을 둘 수 없다.

제14조의8(주식의 공모)

- ① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 하기 전까지는 발행하는 주식을 일반의 청약에 제공할 수 없다.
- ② 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 날부터 2년 이내에 발행하는 주식 총수의 100분의 30 이상을 일반의 청약에 제공하여야 한다.

제19조(현물출자)

- ① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 하고 제10조에 따른 최저자본금 이상을 갖추기 전에는 현물출자를 받는 방식으로 신주를 발행할 수 없다.

제20조(주식의 상장 등)

- ① 부동산투자회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제390조제1항에 따른 상장규정의 상장 요건을 갖추게 된 때에는 지체 없이 같은 법 제8조의2제4항제1호에 따른 증권시장에 주식을 상장하여 그 주식이 증권시장에서 거래되도록 하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 부동산투자회사가 정당한 사유 없이 제1항에 따른 증권시장에의 상장을 이행하지 아니하는 경우에는 기간을 정하여 상장을 명할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 상장을 명하려면 미리 금융위원회의 의견을 들어야 한다.

제22조(자기관리 부동산투자회사의 자산운용 전문인력)

- ① 자기관리 부동산투자회사는 그 자산을 투자·운용할 때에는 전문성을 높이고 주주를 보호하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호에 따른 자산운용 전문인력을 상근으로 두어야 한다.
1. 감정평가사 또는 공인중개사로서 해당 분야에 5년 이상 종사한 사람
 2. 부동산 관련 분야의 석사학위 이상의 소지자로서 부동산의 투자·운용과 관련된 업무에 3년 이상 종사한 사람
 3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 경력이 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람
- ② 제1항에 따른 자산운용 전문인력은 자산운용에 관한 사전교육을 이수하여야 한다. 이 경우 교육기관, 교육과정 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)

- ① 위탁관리 부동산투자회사는 자산의 투자·운용업무는 자산관리회사에 위탁하여야 하고, 주식발행업무 및 일반적인 사무는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관(이하 “일반사무등 위탁기관”이라 한다)에 위탁하여야 한다.
- ② 자산관리회사 및 일반사무등 위탁기관의 업무 범위 등 위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제22조의3(자산관리회사의 인가 등)

- ① 자산관리회사를 설립하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.
1. 자기자본(자산총액에서 부채총액을 뺀 가액을 말한다. 이하 같다)이 70억원 이상일 것
 2. 제22조에 따른 자산운용 전문인력을 대통령령으로 정하는 수(5명) 이상 상근으로 둘 것
 3. 자산관리회사와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위한 체계와 대통령령으로 정하는 전산설비, 그 밖의 물적설비를 갖출 것

제23조(부동산투자자문화사의 등록)

- ① 부동산투자회사의 위탁으로 그 자산의 투자·운용에 관한 자문 및 평가 등의 업무를 하려는 자는 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 등록을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.
1. 자본금이 5억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액(10억원) 이상일 것
 2. 제22조에 따른 자산운용 전문인력을 대통령령으로 정하는 수(3명) 이상 상근으로 둘 것

구 분	자기관리 부동산투자회사	위탁관리 부동산투자회사	기업구조조정 부동산투자회사
회사성립	국토교통부 인가	국토교통부 등록	국토교통부 등록 (금융위원회 의견 청취)
회사형	실체회사	명목회사	
설립시 자본금	5억 원 이상	3억 원 이상	
최저자본금	영업인가를 받거나 등록을 한 날로부터 6개월이 지난 자기관리 부동산투자 회사의 자본금은 70억 원 이상이 되어야 하고, 위탁관리 및 기업구조조정 부동산투자회사의 자본금은 50억 원 이상이 되어야 한다.		
1인당 주식소유한도	1인당 50% 이내		제한 없음
주식공모	영업인가 후 2년 내 30% 이상 일반인에게 청약을 제공	등록 후 2년 내 30% 이상 일반인에게 청약을 제공	의무사항 아님 (사모 가능)
상장	요건충족시 즉시		
자산구성	부동산: 70% 이상 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금: 80 이상	부동산: 70% 이상 부동산, 부동산 관련 증권 및 현금: 80% 이상	기업구조조정부동산: 70% 이상
배당	90% 이상 의무배당	90% 이상 의무배당 (초과배당 가능)	90% 이상 의무배당 (초과배당 가능)
법인세	공제혜택 없음 (실체회사)	공제혜택 있음 (명목회사)	
자금차입	원칙은 자기자본의 2배 이내 그러나 주주총회 특별결의시 자기자본의 10배내		
회사존속	영속적	선택적	한시적



기출문제

1. 최근 부동산투자회사법(일명 REITs)법이 시행되었다. 부동산투자회사제도의 의의와 제도 도입이 부동산시장에 미칠 영향에 관하여 논하시오(01.감.20점)

제4절 공급자금용

1. 부동산투자회사(REITs)

2. 부동산 신디케이션

(1) 부동산 신디케이션의 의의

- ① **의의**: 부동산 신디케이션(real estate syndication)이란 부동산 개발사업을 공동으로 수행하기 위하여 일반 투자자들의 자금과 부동산개발업자의 전문성이 결합된 투자자 집단을 말한다.
- ② **신디케이트(syndicate)**: 신디케이션이 부동산을 취득, 개발, 관리, 운영, 매도하기 위해서는 법인의 형태를 가져야 하는데, 이를 신디케이션 회사 또는 신디케이트라고 한다.
- ③ **신디케이터(syndicator)**: 신디케이터란 신디케이션의 결성에 주도적인 역할을 하며, 결성된 신디케이션의 운영과 관리의 책임을 지는 법인이나 자연인을 말하며, 보통 건설회사, 개발회사, 리츠회사 등이 신디케이터로서의 역할을 한다.

(2) 신디케이션의 운영

- ① **신디케이션의 결성시기**: 개발업자들은 개발사업의 시작부터 신디케이션을 결성하기도 하지만 경우에 따라서는 자신의 자본으로 개발사업을 완공하고 임대차를 완료한 후에 신디케이션을 결성하기도 한다.
- ② **출구전략**: 완성된 개발사업의 가치가 원래의 건축비용을 크게 초과할 경우, 개발업자는 완성된 개발사업을 신디케이션에 매도하여 자신이 투자한 건축비용과 개발수수료는 현금으로 회수하고, 그 초과분만큼은 신디케이션의 지분소유권(equity ownership)으로 획득하는 것이다. 개발업자들은 이 같은 출구전략을 씌으로써 개발수수료를 획득하고 자기자본을 유지한 채 다른 개발사업에도 전념할 수 있다.

(3) 자금모집방식

① 사모방식과 공모방식

- ㉠ 신디케이션 방식은 신규부동산을 개발할 경우 뿐만 아니라 기존 부동산을 매수하여 운영하고자 할 경우에도 활용된다.
- ㉡ 대상부동산의 규모가 작을 경우에는 사모방식이, 규모가 클 경우에는 공모방식이 사용된다.

② 사적 신디케이트와 공적 신디케이트

- ㉠ 사모의 경우에는 법적으로 투자자와 수가 제한되지만, 공모의 경우에는 수백 수천 명에 이를 수 있다. 따라서 공모는 더욱 엄격한 법적 통제를 받는다.
- ㉡ 사모에 의한 신디케이션 회사를 사적 신디케이트, 공모에 신디케이션 회사를 공적 신디케이트라고 한다.

(4) 장단점

- ① **장점:** 부동산에 대한 직접적인 관리가 가능하며, 투자절차가 복잡하지 않다.
- ② **단점:** 조기상환이 어렵기 때문에 일반적으로 모든 투자자들이 동시에 매입하고 함께 매각해야 하며 유동성이 낮으며, REITs와는 달리 세제 혜택이 없으며, 부동산투자에 소요되는 다액 자금을 모두 소수의 투자자들이 조달해야 한다.

3. 조인트벤처(Joint Venture)

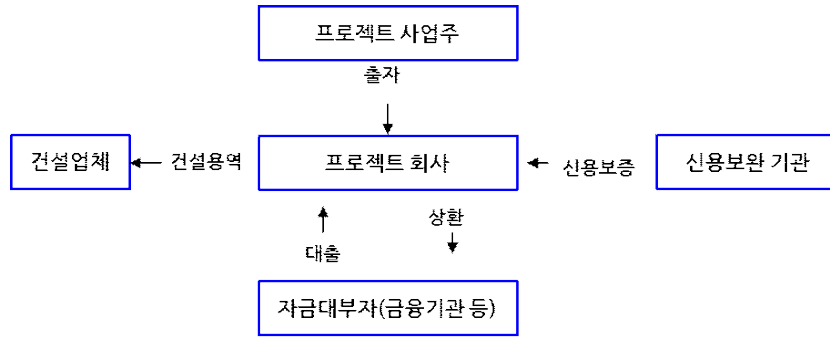
- ① 조인트벤처란 부동산 개발사업과 같은 특정 목적의 벤처사업을 공동으로 영위하기 위한 둘 또는 그 이상의 자연인이나 법인의 결합체로 구성된 공동벤처회사이다.
- ② 신디케이션이 수많은 소액투자자로 구성되는 데 반하여, 조인트벤처는 소수의 개인이나 기관투자자로 구성된다.

4. 프로젝트 파이낸싱(Project Financing)

(1) 프로젝트 파이낸싱의 의의

프로젝트 파이낸싱(project financing)은 당해 프로젝트의 사실상의 소유자인 프로젝트 사업주(project sponsor)의 기존 자산이나 부채와는 구분되는 별개의 프로젝트(project, 대형 개발산업)에 대한 투자를 위한 금융을 의미한다.

일반적으로 프로젝트 사업주와 독립된 계획사업의 미래현금 흐름과 수익 등 경제성을 상환재원으로 삼고, 계획사업의 자산 및 모기업과 이해관계자의 장기운용계약 등을 담보하여 프로젝트 사업주는 제한된 상환책임만을 부담하면서 계획사업 추진에 소요되는 대규모 자금을 조달한다. 또한 프로젝트 파이낸싱은 융자은행이 대형 프로젝트사업자금 제공 때 프로젝트 사업주(모기업)의 보증 없이 프로젝트 회사(project company, 사업실행 회사)에 자금을 대출해주고 향후 사업자체에서 발행하는 수익으로 대출금을 상환 받는 금융형태로 이루어진다.



프로젝트 파이낸싱의 구조

제2편

(2) 전통적 저당과의 차이점

- ① **담보의 특징**: 자금대부자는 프로젝트 사업주의 전체 자산과 신용을 담보로 대출하는 것이 아니라 해당 프로젝트의 자산(project asset)과 산출물의 시장가치만을 담보로 대출한다.
- ② **사업의 독립성**: 프로젝트는 다른 투자사업의 일부가 아니라 그 자체로서 경제적 자립이 가능하고 법적 능력을 갖춘 독립체임으로 프로젝트와 관련된 계약이나 현금흐름 등 프로젝트 자산은 사업주와 분리된다.
- ③ **상환청구권의 독립성**: 프로젝트 파이낸싱에 의한 채무는 사업주와 법률적, 경제적으로 구별되는 별개의 프로젝트 시행회사가 부담하므로 프로젝트가 실패해도 프로젝트 스폰서의 채무변제에 대한 책임이 면제된다.
- ④ **보증의 다양성**: 프로젝트 위험의 분산 내지는 감소를 위하여 프로젝트 사업주(project sponsor)나 원료공급자, 프로젝트 생산물의 구매자 및 관련정부기관 등의 제3자에 의한 직접·간접의 다양한 보증이 관련된다.

(3) 프로젝트 파이낸싱의 특징

- ① 프로젝트 파이낸싱은 각종 위험을 당사자들에게 적절히 분담시킬 수 있는가에서 성패가 결정된다. 프로젝트에는 공사완성위험, 원자재공급위험, 운영위험, 판매위험, 재무위험 등이 존재한다. 사업시행회사와 사업주가 법률적, 경제적으로 절연되므로 사업의 전체적 위험이 축소되는 위험분산효과(risk diversification)가 있다.
- ② 프로젝트 시행회사의 부채는 프로젝트 사업주의 입장에서 부외금융이기 때문에 사업주의 부채수용능력을 높여준다. 또한 자금조달은 프로젝트 자체의 수익성을 바탕으로 이루어지므로 사업주는 기존 회사의 재무 상태에 크게 구애받지 않고 자금조달이 가능하다.
- ③ 사업시행회사의 대출 기회가 증대된다. 프로젝트 파이낸싱에서 대출을 받는 자는 새로이 설립된 사업시행회사(clean borrower)가 되므로 사업주에 대한 기존의 여신규모나 부채비율제한 등과 관계없이 대출이 가능하다.

- ④ 프로젝트 파이낸싱은 기업의 건전성과 프로젝트의 사업성과 관계를 절연시킴으로써 재무구조취약에 따른 과소투자문제를 해소해준다. 과소투자문제(under-investment problem)란 부채비율이 높은 기업이 자신의 시장가치를 높일 수 있는 프로젝트를 포기할 때 발생하며 저위험 프로젝트만 선호하는 결과를 초래한다.
- ⑤ 경영자와 투자자간의 정보의 비대칭 문제를 해소한다. 프로젝트 파이낸싱은 특정 소수의 투자자를 상대로 특정 프로젝트의 가치에 대해 협상이 가능함에 따라 정보의 비대칭문제가 최소화되는 것이다.



기출문제

1. Project financing(02.감.5점)
2. 사모주식투자펀드(PEF: Private Equity Fund)(06.감.5점)

Chapter 6

부동산 개발 및 관리론

제1절 부동산 이용

제2편

1. 토지이용활동의 의의

일반적으로 토지이용활동이라 함은 한정된 토지를 현실적으로 주어진 여건 하에서 그 용도와 이용목적에 따라 활용함으로써 토지의 유용성을 추구하는 행위라 할 수 있다. 특히 토지자원의 효율적 이용을 통해 토지의 경제적 유용성을 증대하는 행위를 의미하는데, 토지이용이란 일정한 토지 위에서 일어나는 제반활동 내지 이용의 행태를 의미한다.

2. 토지이용계획

토지이용계획은 공적·사적 토지이용을 장기적인 관점에서 최우효이용으로 유도하려는 인간의 노력의 과정이다. 토지이용계획은 이용활동주체에 따라 공적계획과 사적계획으로 구분하는데 일반적으로 공적계획이 사적 계획보다 큰 비중을 차지한다.

3. 토지이용활동과 최우효이용

토지자원을 효율적으로 이용하기 위하여는 최우효이용의 원칙이 그 기준이 된다. 최우효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람에 의한 합리적·합법적인 최고최선의 이용을 말한다. 특히 부동산은 용도의 다양성이 있기 때문에 다양한 용도 중에 당연히 최우효이용 상태의 가치가 표준이 되어야 하며, 최우효이용은 부동산과 인간과의 관계 개선을 위한 모든 부동산 활동의 행위 기준이 되며, 대안적 이용에 대한 여러 가지 토지이용의 우선순위에 대한 판단기준이 된다.

4. 토지이용의 구분

(1) 도시적 토지이용과 비도시적 토지이용

- ① **도시적 토지이용**: 도시적 토지이용이란 도시기능의 수행을 위해 물리적 시설(인공적 시설)을 가하여 도시생활에 편리하고, 안전하고, 쾌적한 상태의 토지로 재구성하는 것을 말한다. 그러므로 한정된 토지를 주거용지·공업용지·상업용지·교통 용지(도로 등)·녹지·기타의 형태 혹은 그 혼합 형태 등에 효율적으로 이용하기 위한 개발의 성격, 배분적 성격을 띤다. 도시적 토지의 이용에서는 집약적 이용이 이루어진다.

- ② **비도시적 토지이용**: 자연을 그대로 유지하면서 사용하는 것으로 보유적·입지적 성격을 띤다. 농촌처럼 토지의 조방적 이용이 나타난다.

(2) 조방적 토지이용과 집약적 토지이용

토지이용의 집약도란 토지이용에 있어 단위면적당 투입되는 노동과 자본의 크기를 말한다. 토지이용의 집약도가 낮은 경우를 조방적 토지이용이라 하며, 토지이용의 집약도가 높은 경우를 집약적 토지이용이라 한다.

$$\text{집약도} = \text{노동이나 자본의 크기} / \text{토지 (단위면적)}$$

① 토지이용의 집약한계 및 조방한계

- ㉠ **집약한계**: 투입되는 한계비용이 한계수입과 일치하는데까지 추가 투입되는 경우의 집약도를 말한다. 즉, 이윤극대화를 가져오는 토지이용의 집약도이다. 따라서 집약한계는 토지이용집약도의 상한선을 의미한다.
- ㉡ **조방한계**: 최적의 조건하에서 겨우 생산비를 감당할 수 있는 수익밖에는 얻을 수 없는 집약도를 말한다. 따라서 조방한계는 토지이용집약도의 하한선을 의미한다.

② 수확체감의 법칙

집약적 토지이용에는 ‘수확체감의 법칙’이 작용하고 있으므로 집약도가 높아감에 따라 단위면적당 투입되는 노동과 자본의 크기에 대한 수익의 비율은 감퇴된다. 이것은 도시토지의 이용에 있어서 건물의 고층화에도 그대로 적용된다.

(3) 입지잉여

입지잉여란 동일한 산업경영 내에서 토지이용의 집약도가 같더라도 입지조건이 양호한 경우에 생기는 특별한 이익을 말한다. 그런데 입지조건과 토지이용의 집약도가 같은 경우라도 입지잉여는 모든 입지주체에 똑같이 생기지 아니한다. 즉 입지잉여는 어떤 위치의 가치가 조방적 한계입지 이상이고 또한 그 위치를 최유효이용할 수 있는 입지주체가 이용하는 경우라야 생기게 되는 것이다. 입지잉여는 입지조건이 나쁠수록 마이너스나 <0>이 되고 입지조건이 좋을수록 플러스나 <100>이 된다. 이때 입지잉여가 <0>이 되는 위치를 한계입지라고 한다.

(4) 입지경쟁

입지경쟁이란 토지에는 용도의 다양성이 있어, 유사한 업종에 속하는 입지주체 사이에서보다 유리한 입장에서, 보다 유리한 이용을 하려는 경쟁으로서, 최유효이용을 추구한다. 그러므로 용도의 다양성으로 인하여 입지주체에 따라 입지잉여가 다르다.

(5) 지가와 토지이용의 집약도

지가와 토지이용과의 관계를 보면 지가수준이 높은 경우에는 토지이용이 집약화되고 지가수준이 낮으면 조방화된다. 따라서 지가가 높은 토지는 그것을 집약적으로 이용할 수 있는 입지주체만이 그 곳에 입지할 수 있다. 입지인여가 높은 위치는 한정되어 있고, 그 위치를 원하는 입지주체는 많으므로 자연히 입지경쟁이 생기게 되며, 이 경쟁에서 이길 수 있는 지가의 지불능력이 가장 우수한 자가 집약적 토지이용에 있어서 입지주체가 된다. 따라서 입지경쟁과 지가와 관계는 입지경쟁이 심할수록 지가는 상승하고 지가의 상승은 토지이용을 집약화시키며, 지가와 토지이용의 집약도 사이에는 환류(feedback)원리가 적용된다. 집약적 토지이용의 관점에서 보면 일반적으로 1차 산업(농업)보다는 2차 산업(광공업)이 더 집약적이고, 2차 산업보다는 3차 산업(상업·서비스업)이 더욱 집약적이라 할 수 있다.

5. 지가구배현상

도심지의 가장 지가가 높은 곳을 중심으로 거리가 멀어짐에 따라 점점 지가수준이 낮아지게 됨을 의미하는바 이것을 지가구배현상이라 한다. 그러나 이러한 현상도 도시의 규모 등에 따른 차이가 있어서 일률적인 현상을 말할 수는 없다. 소도시에 있어서는 도심의 지가구조가 비교적 단순하고, 도심의 토지이용이 보다 집약적이지만, 교외로 나감에 따라서 급격하게 조방화되기 때문에, 지가 수준도 도심에서는 치솟으나 도심에서 벗어나면 급격하게 저하되는 경향을 보인다. 이러한 현상은 미국의 노스(D. S. Knos)교수에 의해 토페카(Topeka)시의 지가조사를 통해서 발견되었다. 그러나 대도시에 있어서는 도심에서 도시의 경계까지 직선적으로 가격수준이 저하되는 것이 아니라, 중간에 여러 도시 핵이 있고 거기에는 다시 변화가도 있어서 지가 수준도 다시 높아졌다가 저하되는 현상이 있다.

6. 도시스프롤(sprawl) 현상

- ① 도시 스프롤 현상이란 급속한 도시화에 따라 확대되는 도시지역에서의 토지이용이 무질서·무계획적으로 진행되어 불규칙하게 평면적으로 확산되는 것을 말한다. 그런데 이러한 스프롤 현상은 주거지역에서만 생기는 것이 아니고 상업지역이나 공업지역에서도 생기며 대도시의 도심지보다는 외곽부에서 더욱 발달한다. 결국 이러한 스프롤 현상은 토지의 최유효이용에서 괴리됨으로써 일어나는 현상이라고 할 수 있다. 그리고 스프롤지대의 지가 현상은 지역 특성에 따라 다양하지만 예외적인 경우를 제외한다면 지가수준은 표준적 수준 이하의 것이라고 할 수 있다.
- ② 스프롤현상은 일반적으로 도시외곽으로 평면적으로 확산되는 현상인데 입체스프롤의 형태도 나타난다.
- ③ 비지적 개발 또는 개구리뛰뛰기식(leap-frogging) 개발로 인해 도시 중간중간에 공지를 두면서 외곽으로 확산되어가는 현상으로 나타난다.
- ④ 스프롤은 저밀도 연쇄개발현상을 말하는데 과도한 고밀도 연쇄개발현상도 도시 스프롤의 한 형태로 보고 있다.

7. 침입적 토지이용

(1) 의의

일정 지역에서 기존의 이용주체가 새로운 인자의 침입으로 인해 새로운 이용 주체로 변화하는 것을 침입적 토지이용이라고 하는 바, 이에는 <침입>과 <계승> 두 가지가 있다. 침입은 어떤 지역 기능에 새로운 지역기능이 개입되는 현상이고, 계승은 다른 형태의 침입을 불허하는 지배적 형태를 말한다.

(2) 유의할 점: 침입적 토지이용과 관련하여 유의해야 할 사항은 다음과 같다.

- ① 침입은 확대적 침입과 축소적 침입으로 구분하는 바, 확대적 침입이 통상적이다.
- ② 낮은 지가수준, 강한 흡인력 등은 침입 활동을 유발하는 인자라고 할 수 있다. 특히 지가수준이 낮은 곳에 침입적 이용을 함으로써 지가수준을 끌어올릴 수 있다.
- ③ 주로 기존의 영세적인 취락이나 지역에 침입 활동이 이루어지며, 때로는 원주민의 저항을 초래하기도 한다.
- ④ 행정적 규제와의 관계도 고려하여야 한다.

8. 직주분리와 직주접근

(1) 직주 분리

- ① **의의:** 직주분리란 직장과 주거지가 다른 것을 말하는데, 주로 직장을 도심에 두고 있는 근로자가 그 거처를 도심에서 멀리 두는 현상을 가리킨다.
- ② **원인**
 - ㉠ 도심의 환경 악화
 - ㉡ 도심의 지가고
 - ㉢ 도심의 재개발(주택의 철거)
 - ㉣ 공적 규제
 - ㉤ 교통의 발달 등
- ③ **결과:** 도심은 인구의 시외 이주로 도심의 상주인구가 감소함으로써 도심의 주야간 인구차가 커지는 공동화(도넛화)현상이 나타난다. 외곽은 베드타운(bed town)화 되고, 도심고동의 비율이 커진다.

도심고동

대도시에서 도심의 업무중심지구와 교외의 주거지구 간에 아침·저녁으로 출퇴근시간에 통근·통학하는 자들의 유동성을 말하는데, 이들이 출퇴근시간에 차지하는 비율은 약 50%라고 한다.

(2) 직주 접근

① **의의**: 직주 접근이란 직장와 주거지를 가급적 가까운 곳에 두려는 현상을 말한다.

② 원인

- ㉠ 도심의 환경개선
- ㉡ 건축기술의 발달(쾌적·건강·안전한 건물)
- ㉢ 출·퇴근시 교통체증
- ㉣ 도심의 지가 안정 등

③ 결과

- ㉠ 도심쪽의 주거용 건물을 고층화하는 결과를 가져온다.
- ㉡ 도시회춘화 현상이 발생한다.

9. 한계지의 지가법칙

(1) **한계지의 의의**: 한계지란 특정한 지점을 기준으로 한 택지이용의 최원방권이다.

(2) 한계지의 특징

- ① 한계지는 농경지 등의 용도전환으로 개발되는 것이 대부분이지만 한계지의 지가현상은 농경지 등의 지가수준과는 무관한 경우가 많다.
- ② 한계지의 지가와 도심부의 지가는 상호 무관하지 않고, 각 한계지의 지가 상호간에는 밀접한 인과관계(대체관계)가 성립한다.
- ③ 한계지는 철도와 같은 대중교통수단을 주축으로 하여 연장된다.
- ④ 한계지(농경지가 택지화된 곳)는 초기에 지가의 상승이 빠르다.
- ⑤ 자가의 한계지는 차가의 한계지보다 더욱 택지이용의 원방권에 위치하므로 도심부로부터 보다 멀어진다.
- ⑥ 급격한 한계지의 연장은 그 한계지의 지가변동을 급상승시킨다.

제2절 부동산 관리

1. 부동산 관리의 의의 및 필요성

(1) 부동산 관리의 의의

부동산 관리란 부동산의 취득·유지·보존과 그 운용에 관한 일체의 행위를 말한다. 즉, 부동산관리란 부동산 ‘처분’에 대응하는 개념으로서, 부동산의 보존행위, 개량행위, 이용행위의 총칭을 말하며, 부동산의 ‘보존’ 및 성질이 변하지 않는 범위 내에서 유용성 증대를 위하여 <이용·개량>하는 것을 말한다.

- ① **부동산 보존활동**: 재산으로서 부동산이 지니는 본래의 상태를 유지함으로써 그 부동산이 갖는 기능을 계속 유지시키고자 하는 노력을 말한다.
- ② **부동산 이용활동**: 부동산이 갖는 기능에 따라 이익을 증대하는 활동이다.
- ③ **부동산 개량활동**: 부동산의 기술적·법률적·경제적 하자를 제거하고 부동산의 유용성을 극대화하려는 노력이다.

(2) 부동산 관리의 필요성

도시의 토지이용집약도가 높아짐으로써 도시의 여러 가지 개량물(improvements)의 규모가 커져가는 오늘날에는 부동산 관리활동의 사회적·경제적인 역할이 증대되고 있다. 이에 따라 타인의 부동산에 관리를 전문적으로 대행하는 기능이 독립된 전문분야로 제도화 되고 있는데, 그 예로는 미국의 부동산 관리사(CPM: Certified Property Manager)제도를 들 수 있다. 이러한 부동산 관리는 1890년대 이후에 시작된 것으로 그것이 필요하게 된 요인은 도시화, 건축기술의 발달, 부재소유자의 요구 등 때문이다.

- ① **도시화**: 도시의 인구집중으로 도시성장과 개발 (예 단독주택 → 공동주택)에 대한 전문적인 부동산 관리가 필요하다.
- ② **건축기술의 발달**: 건축기술의 발달(예 철골조에 의한 건축은 수직공간의 확장을 가능하게 함)에 따른 대형·고층건물에도 전문적인 부동산 관리가 요구된다.
- ③ **부재소유자의 요구**: 도시화는 부동산개발이나 투자를 촉진하게 되어 도시지역의 부동산은 대량으로 임대화되고 이와 같은 부재자의 소유현상은 소유자로 하여금 부동산의 관리를 전문 관리인에게 위탁하게 만드는 요인이 되었다.

2. 부동산 관리의 내용

(1) 기술적 관리(유지관리)

부동산의 기술적인 관리행위란 대상부동산에 대한 물리적·기능적인 하자 발생에 따른 필요한 기술적인 조치뿐만 아니라, 이에 대한 사전예방 대책으로서 대상부동산의 물리적·기능적인 하자를 예방하고 앞으로의 증·개축계획을 짜거나, 토지의 경우에는 경계를 확인하기 위하여 경계측량을 실시하여 확정하고, 이용의 편의, 가치의 증대, 거래의 촉진, 현상의 보존 등에 대한 일체의 기술적인 관리를 행하는 것을 말한다.

① 토지의 기술적 관리

- ㉠ 경계확정(경계표시, 측량)
- ㉡ 사도의 방지(철조망시설)
- ㉢ 경사지 대책(옹벽설치, 배수지시설)

② 건물의 기술적 관리

- ㉠ 위생관리(청소관리, 해충대책)
- ㉡ 설비관리(기기의 운전, 보수, 정비, 수리 및 온도·습도측정)
- ㉢ 보안관리(방범, 방재, 기타 안전대책)
- ㉣ 보전관리(건물의 현상유지 및 개량행위)

(2) 경제적 관리(경영관리)

부동산의 경제적 관리행위란 대상부동산을 활용하여 발생하는 총수익과 순이익 및 제비용 등이 합리적인 것인지 아닌지를 조사한다. 그러기 위해서는 그 지표로서 부동산의 시장가치의 파악을 위한 감정평가를 다시 실시하여 취득시에 지불한 가액은 일단 무시하고 여기서 평가된 가액을 지표로 하여 경제적 하자의 유무를 판단한다.

① 토지의 경제적 관리

- ㉠ 나지의 활용
- ㉡ 세금 감면

② 건물의 경제적 관리

- ㉠ 임대건물의 손익분기점(수익=비용)파악
- ㉡ 회계관리
- ㉢ 인력관리

(3) 법률적 관리(보존관리)

부동산의 법률적 관리란 행정적·제도적·법률적인 모든 측면에서 대상부동산에 대한 최대한의 권익을 확보하려는 것이다. 이를 위해서는 소유권 및 소유권 이외의 권리 이익에 대하여 그의 진정성을 새로운 측면에서 분석하여 유익한 권리는 보장하고 불리한 제약이나 불합리한 문제는 제거하거나 최소화하는 방향으로 조치를 해야 한다.

① 토지의 법률적 관리

- ㉠ 권리관계의 조정
- ㉡ 토지도난 방지 대책
- ㉢ 법률적 이용가치의 개선(예 지목변경)

② 건물의 법률적 관리

- ㉠ 임대차예약, 임대차 계약 및 기타 시설이용에 관한 계약
- ㉡ 권리의 보존 관리
- ㉢ 공법상 규제 사항에 관한 관리

3. 부동산 관리방식(부동산 관리주체에 따른 분류)

부동산의 관리방식은 관리주체에 따라 자가관리, 위탁관리 및 혼합관리로 나누어진다.

이 세 가지 방식 중 가장 오래된 전통적이고 근대적 관리방식은 자가관리 방식이며, 현대적 의미에서의 전문적인 관리방식은 위탁관리 방식이다. 그리고 자가관리로부터 위탁관리로 이행할 때 과도기적인 방식으로 혼합관리 방식이 있다.

(1) 자가관리(직영관리, 직접관리, 자치관리)

개인의 단독주택이나 빌딩 혹은 작은 면적의 토지 등을 소유자 자신이 단독으로 또는 약간 명의 관리요원을 고용하여 직접 관리하는 방식이다.

장 점	단 점
① 입주자에 대한 최대한의 서비스를 제공할 수 있다. ② 소유자의 지시 및 통제권한이 강하다. ③ 종횡의 연락이 신속하고, 충분한 보안관리·보수관리가 효율적으로 이루어진다. ④ 기밀유지와 보안관리가 양호하다. ⑤ 양호한 환경보전이 가능하다. ⑥ 관리요원들의 부동산설비에 대한 애호정신이 높다.	① 업무가 타성에 젖기 쉽고, 적극적인 의욕이 결여되어 있다. ② 관리의 전문성을 결하기 쉽다. ③ 개혁이 곤란하다. ④ 인건비가 불합리하게 높아진다. ⑤ 임료의 결정, 수납이 불합리하게 된다.

(2) 위탁관리(외주관리, 간접관리)

부동산 소유자가 직접 관리하기 어려운 대형빌딩이나 대규모의 토지 등을 주택관리사 또는 관리대행업체 등에 위탁하여 관리하는 방식이다.

장 점	단 점
① 부동산 소유자가 본업에 전념할 수 있다. ② 급여체계나 노무가 단순화된다. ③ 관리업무의 매너리즘(무사안일주의)화가 방지된다. ④ 전문업자를 활용함으로써 부동산관리가 합리적이다 ⑤ 부동산관리 비용이 저렴하고 안정된다.	① 관리사 또는 전문관리회사의 신뢰도에 문제가 있다. ② 전문관리회사 관리요원의 인사이동이 심할 수 있다. ③ 부동산 내의 기밀유지 및 보안이 불안전하다. ④ 관리요원들의 부동산설비에 대한 애호정신이 낮다. ⑤ 각 부분의 종합적인 관리가 용이하지 않다.

(3) 혼합관리(부분위탁방식)

자가관리와 위탁관리의 장점만을 채용한 형태로서 부동산 관리업무의 일부는 위탁하고, 나머지는 직영하는 형태이다.

장 점	단 점
① 관리업무에 대한 강한 지도력을 계속 확보하고, 위탁 관리의 편리를 이용할 수 있다. ② 부득이한 업무부분만을 위탁하므로, 유리한 경우가 많다. ③ 자가관리로부터 위탁관리로 이행하는 과도기적인 방법으로 편리하다.	① 책임의 소재가 불분명하고 전문업자를 충분히 활용할 수가 없다. ② 자가관리요원과 위탁관리요원 사이에 원활을 결하기 쉽다. ③ 운영을 잘못하면 자영관리나 위탁관리의 단점만 노출된다.

4. 부동산 전문관리의 영역

부동산관리를 소유자의 목적을 달성하기 위하여 부동산을 운영하고 유지하는 과정으로 본다면 부동산 관리는 시설관리, 자산관리 및 기업관리의 세 가지 영역으로 나눌 수 있다. 이 중에서 가장 중요한 것은 자산관리이다.

(1) 시설관리(facilities management)

시설관리는 각종 부동산 시설을 운영하고 유지하는 것으로서, 시설사용자나 기업의 여타부문의 요구에 단순히 부응하는 정도의 소극적 관리를 말한다.

- ① 설비운전 및 보수
- ② 외주관리
- ③ 에너지관리
- ④ 방범, 방재 등 보안관리
- ⑤ 건물 청소관리

(2) **부동산관리**(property management, 건물 및 임대차관리, 기업관리, 운영관리)

시설관리보다는 높은 수준의 관리로서 부동산 보유기간 중에 부동산의 운영수익을 극대화하고 자산가치를 증진시키기 위한 기획, 광고, 홍보, 임대료수집, 보험 등의 일상적인 건물운영 및 관리 뿐만 아니라 시장분석, 마케팅전략 및 수지분석 등을 말한다.

- ① 수익목표의 수립
- ② 자본적 및 수익적 지출 계획의 수립
- ③ 연간예산 수립
- ④ 임대차활동(임대차 관리, 임차인 관리, 임대료 수납 등)
- ⑤ 비용통제

(3) **자산관리**(asset management)

자산관리란 소유주나 기업의 부를 극대화시키기 위하여, 부동산의 가치를 증진시킬 수 있는 다양한 방법을 모색하는 적극적 관리를 말한다.

- ① 포트폴리오 관리 및 분석
- ② 재투자 및 재개발 결정
- ③ 부동산투자의 위험관리
- ④ 부동산 매입 및 매각관리와 자금조달업무
- ⑤ 프로젝트 파이낸싱

5. 부동산 관리활동

(1) **임대차 활동**(leasing activities)

임대차 활동은 수입을 확보하는 것으로서 부동산 관리활동의 기초를 이루는 가장 중요한 활동이다. 부동산 관리자나 소유주의 입장에서 임대공간은 상품이 되며, 임대차 활동이란 이 상품을 고객에게 파는 것이다. 임대차 활동은 대상부동산에 적합한 임차자들을 선정하는 일부터 시작된다.

- ① **임차자 선정**(tenant selection): 임차자의 선정은 대상부동산의 성격에 따라 달라진다. 일반적으로 아파트와 같은 주거용 부동산인 경우에는 다른 입주자들과 어울릴 수 있는 유대성(compatibility)이, 쇼핑센터와 같은 매장용 부동산은 얼마만큼의 수입을 올릴 수 있느냐 하는 가능매상고(potential sale)가, 사무실 부동산이나 공업용 부동산의 경우는 적합성(suitability)이 임차자의 선정기준이 된다.

② **임대차계약(lease agreement)**: 임대차 계약을 맺을 때 가장 중요한 것은 상호간에 서로 받아들일 수 있는 조건으로 계약을 맺는 것이다. 임대차계약서는 임차자와 임대자간의 권리와 의무관계를 명시하는 서류이다. 임대차계약서 상에는 임대료수준, 임대차 기간, ‘계약갱신에 관한 옵션’(renewal option), 예치금(deposit)의 액수, 영업시간에 대한 제한, 부동산 보험료의 지불규정, 주차장이나 기타시설물의 사용에 관한 규정 등에 관한 사항이 언급된다.

③ **임대차의 유형**: 임대차계약에서 가장 중요한 것은 임대료를 어떠한 수준에서 어떠한 조건으로 어떠한 변화규정으로 결정하는가 하는 것이다. 임대차 유형에는 임대료를 어떠한 방법으로 결정하는가에 따라 조임대차(gross lease), 순임대차(net lease), 그리고 비율임대차(percentage lease)의 세 가지가 있다.

㉠ **조임대차(gross lease)**: 조임대차의 경우 임차인은 조임대료를 임대인에게 지불하고 이를 받은 임대인이 부동산운영에 수반되는 다른 비용(부동산세금, 보험료 등)을 지불하는 것으로서 아파트와 같은 주거용 부동산에 많이 적용된다.

㉡ **순임대차(net lease)**: 순임대차란 임차인은 순수한 임대료만을 임대인에게 지불하고, 그 외의 영업경비는 임대인과 임차인이 사전협상에 따라 지불하는 것을 의미한다. 순임대차는 임차인이 영업경비를 어디까지 부담하느냐에 따라 다시 1차 순임대차(net lease), 2차 순임대차(net-net, double net), 3차 순임대차(net-net-net, triple net)로 나뉘어진다. 통상적으로 보통 순임대차라고 하면 1차 순임대차를 의미하지만 공업용부동산의 경우는 3차 순임대차가 가장 일반적으로 사용된다.

㉢ **1차 순임대차**: 순수한 임대료+편익시설비용+부동산 세금+기타 특별부과금

㉣ **2차 순임대차**: 1차 순임대차+보험료

㉤ **3차 순임대차**: 2차 순임대차+유지수선비

㉥ **비율임대차(percentage lease)**: 비율임대차는 임차인의 총수입의 일정비율을 임대료로 지불하는 것으로서 매장용 부동산에 일반적으로 적용된다.

(2) 임대료의 수집(rent collection)

임대료수집은 부동산관리자가 매월 주기적으로 해야 하는 통상적인 활동이다. 임대료가 제대로 수집되지 않으면, 사업을 운영하는 데에 있어서 많은 지장을 초래하게 된다. 임대료 납입에 관한 상세한 내용은 보통 계약서상에 명시되어 있다. 부동산 관리자는 언제 얼마의 임대료를 납입해야 되는지를 계약시에 임차인에게 주지시킬 필요가 있다. 부동산 관리자는 매월 임대료나 기타 지불금이 얼마인지를 사전에 고지해야 한다.

(3) 부동산의 유지활동

부동산 관리자는 대상부동산의 가치가 하락되는 것을 막고, 계속적으로 임차자들을 끌어 들일 수 있도록 적절한 수준의 유지활동을 해야 한다. 부동산의 유지활동에는 일상적 유지활동, 예방적 유지활동 및 대응적 유지활동의 세 가지가 있다.

- ① **일상적 유지활동**: 청소를 하거나 소독을 하는 등 통상적으로 항상 수행하는 정기적인 유지활동을 말한다.
- ② **예방적 유지활동**: 수립된 유지계획에 따라 문제가 발생하기 전에 교환하고 수리하는 사전적 유지활동을 말한다. 예방적 유지활동이 가장 중요한 위치를 차지하고 있다.
- ③ **대응적 유지활동**: 문제가 발생하고 난 후에 이에 대처하는 사후적 유지활동을 말하며 수정적 유지활동이라고도 한다. 부동산 관리자는 일정기간을 단위로 하는 종합적인 유지계획을 수립하고, 이것을 일별, 주별, 월별, 분기별, 연별 등으로 실천한다. 또한 시설이나 장비를 유지계획에 따라 점검하고, 이에 대한 정기적인 조사보고서를 작성한다. 보통 현장관리자는 주별로 보고서를 작성하고, 이들을 감독하는 관리자는 월별로 보고서를 작성한다.

(4) 보험

- ① **손해보험(casualty insurance)**: 손해보험이란 대상부동산이 화재나 홍수 등 예기치 못한 사건으로 인하여 손해를 입었을 경우, 대상부동산 자체나 그 밖의 동산 등에 대해 보상해 주는 보험을 말한다. 토지 자체는 파괴될 수 없는 것이기 때문에 손해보험의 대상에 들지 않는 반면 여러 가지 개량물은 손해보험의 대상이 된다. 이때 손해보험에 들었다고 하더라도 대상부동산에 대해 보험회사에서 지불해 주는 금액에는 한도가 있는데 이것을 <실제현금가치(actual cash value)>라 하는데, 이것은 건물의 재생산비용에서 감가상각액을 제한 것이다.
- ㉠ **대체비용을 위한 보험**: 사고가 났을 경우, 보험회사에서 보상해 주는 비용으로는 건물을 다시 현상태대로 복구하거나 갱생시키는 것이 어려울 수 있는데, 이것을 보전하기 위해서 드는 보험이다.
- ㉡ **임대료손실보험(loss of rents insurance)**: 건물의 재해사고 이후 수리하는 데 상당한 시간이 걸리면 임차자로부터 임대료를 받을 수 없는데도 불구하고, 저당지불금이나 기타 영업경비는 계속 지불해야 되는 수가 많이 있다. 이를 위해서 생긴 보험이 <임대료손실보험>이다. 임대료손실보험에 가입하게 되면 그 기간 동안에 초래 되는 임대료손실을 보험회사가 보상해 준다. 임대료손실보험을 <업무장애보험>이라고도 한다.
- ② **채무보험(liabilities insurance)**: 채무보험이란 대상부동산의 임차자 고객, 방문자, 인접부동산 등이 입은 손해에 대해, 관리자나 소유자가 책임을 져야 할 부분을 보상해 주는 보험을 말한다.

(5) 장부처리, 보고서 작성, 예산관리

부동산관리자는 영업활동에 관해 상세하게 장부처리를 하고, 그 결과를 소유자에게 정기적으로 보고할 책임이 있다. 정기적 보고는 보통 월별로 하게 되며, 예산은 부동산 관리자와 소유자와의 공동작업으로 작성된다. 예산관리란 목표설정에서부터 예산수립, 실천, 평가에 이르는 일련의 과정을 의미한다.

6. 건물의 생애주기와 건물관리

(1) 건물의 내용연수

건물의 내용연수란 보통 건물의 수명을 말한다. 건물이 건설되어서 붕괴에 이르는 과정은 건축의 시공, 입지조건, 관리방법에 따라 다르지만, 일반적으로 그 본래의 용도·용법에 의하여 예정된 효과를 올릴 수 있는 연수, 즉 유용성 지속연수를 건물의 내용연수라 한다.

- ① **물리적 내용연수**: 건물의 이용에 의해 생기는 마멸 및 파손, 시간의 경과 또는 풍우 등의 자연적 작용에 의해 생기는 노후화 또는 지진, 화재 등의 우발적인 사건에 의해 생기는 손상 등에 의해 사용이 불가능하게 될 때까지의 버팀연수를 말한다. 즉, 물리적으로 존속가능한 기간을 말한다.
- ② **기능적 내용연수**: 건물이 기능적으로 유효한 기간을 말한다. 건물과 부지와의 부적응, 설계의 불량, 형식의 구식화, 설비의 부족과 불량, 건물의 외관·디자인 등이 기능적 내용연수와 관계된다.
- ③ **경제적 내용연수**: 경제적 수명이 다하기까지의 버팀연수를 말한다. 즉 부동산의 유용성이 지속되어 경제수익의 발생이 예상되는 사용가능한 기간을 의미한다. 인근지역의 변화, 인근환경과 건물의 부적합, 부근의 다른 건물에 비교하였을 때의 시장성 감퇴 등에 의해 경제적 수명이 다할 때까지의 버팀연수를 말한다.
- ④ **행정적 내용연수**: 법·제도나 행정적 조건에 의해 건물의 수명이 다하기까지의 기간을 말한다. 특히 세법의 규정에 의한 내용연수를 법정내용연수라고 한다.

(2) 건물(빌딩)의 생애주기(Age-life cycle)

건물은 신축이 완료된 순간부터 그 유용성과 가격이 감퇴되기 시작한다. 물론 구체적인 상태나 정도에 있어서는 개별적인 차이가 없지 않지만 대부분의 경우에는 건물이 완공되어 그 내용연수가 전부 만료하여 철거되기까지 공통적인 국면과 규칙적인 현상이 있다. 이것을 빌딩의 생애주기라고 한다.

- ① **전개발단계**: 전개발단계는 앞으로 건물이 건축될 용지의 상태에 있는 단계를 말한다. 때로는 처음으로 건물이 신축되는 용지도 있고, 택지이용의 전환에 따라 기존건물이 철거되고 새 건물이 건설될 용지도 있다. 전개발단계에서 취하여야 할 사항으로는 다음과 같은 것이 있다.
 - ㉠ 건축계획 및 건축 후의 관리계획
 - ㉡ 도시계획상의 규제 및 고층건물에 대한 공적인 규제
 - ㉢ 건축설계사·감정평가사·공인중개사·공인회계사·세무사·변호사 등의 활용
 - ㉣ **시장조사**: 장차 건물에 대한 일반소비자들의 수요행태에 대한 예측, 주변건물의 임대상황, 수요의 추세 및 특징, 유사성 있는 건물의 신축동향, 정부의 시책 및 그 변화, 경쟁관계에 있는 건물의 설비·운영·관리 등의 분석, 적정한 투자규모의 결정

② **신축단계**: 건물의 완성단계

- ㉠ 신축된 빌딩의 기능이 사전계획과 완전히 부합하는 일은 많지 않다.
- ㉡ 일반적으로 빌딩의 유용성이 가장 높이 나타난다.

③ **안정단계(중년단계)**: 건물이 본격적 · 장기적으로 안정되는 단계

- ㉠ 건물이 존속하는 기간 중에서 가장 장기간에 이른다.
- ㉡ 관리상태가 양호하면 안정단계가 상당히 연장된다.
- ㉢ **기술적 관리**: 건물의 기능적 하자를 최소로 줄여준다.
- ㉣ **경제적 관리**
 - ㉠ 특정인에게 같은 용도로 장기간 임대할 때 경제적 임료의 수준을 유지하도록 노력
 - ㉡ 층단위 임대와 실단위의 임대에 대한 장단점의 검토
 - ㉢ 임료의 정기적인 재평가 및 재조정, 임차인의 이용상태 등 제반 사항에 대한 배려가 있어야 한다.
- ㉤ 자본적 지출을 행하는 것이 유익한 단계이다.

④ **노후단계**

- ㉠ 건물의 물리적 · 기능적 상태가 급격히 악화되는 단계
- ㉡ 새로운 개량비의 지출을 억제하는 대신에 건물자체를 교체할 계획을 수립하는 것이 통상적이다.

⑤ **완전폐물단계**

- ㉠ 건물 설비 등이 거의 쓸모가 없어지는 단계
- ㉡ 다시 전개발단계를 향하여 모든 일이 전개된다.
- ㉢ 건물의 철거결정은 물리적 · 기능적인 마멸의 정도에 따르는 것이 당연하지만 경제적인 측면에서도 타당성이 있어야 한다. 즉 교체된 새 건물의 가격이 현재 건물의 가격과 교체하는데 소요되는 비용을 합산한 것보다 커야한다는 것은 당연한 논리이다.

제3절 부동산 개발

1. 부동산 개발의 의의 및 과정

(1) 부동산 개발의 의의

부동산 개발은 인간에게 생활, 작업 및 쇼핑·레저공간 등을 제공함을 목적으로 토지를 개량하는 활동을 말한다. 여기에는 두 가지가 있다.

- ① **건축에 의한 개량**(Improvement on Land): 토지 위에 건물과 같은 건조물을 세움으로써 토지의 효용을 증진시키는 것을 말하며, 공간창조와 관계된다.
- ② **조성에 의한 개량**(Improvement to Land): 정지나 도로공사, 배수공사, 수도설치 등과 같이 토지 자체를 개량하는 것을 말한다.

(2) 외관에 따른 부동산 개발의 분류

- ① **유형적 개발**: 지표·지하에서 건축·토목사업, 공공사업 등과 같이 직접적으로 토지의 물리적 변형을 초래하는 행위를 말한다.
- ② **무형적 개발**: 용도지역·지구의 지정 또는 변경, 농지전용 등으로 토지의 물리적 변형은 초래하지 않으나 이용상태의 변경(본질적 용도의 변경)을 초래하는 행위를 말한다.
- ③ **복합적 개발**: 복합적 개발행위는 토지구획정리사업, 토지형질변경사업, 도시재개발사업, 일단의 주택지조성사업, 공업단지조성사업, 신도시개발사업 등에서와 같이 토지의 유형·무형의 개발행위가 동시에 이루어지는 경우를 말한다.

(3) 부동산 개발의 중요성

① 수요측면에서의 필요성

- ㉠ 인구의 자연증가
- ㉡ 가구규모의 변화(핵가족화 현상)
- ㉢ 도시화 현상(도시의 팽창)
- ㉣ 주거수준의 향상
- ㉤ 소득의 향상

② 공급측면에서의 필요성

- ㉠ 유한한 국토자원
- ㉡ 그린벨트의 설정 등으로 토지공급 제한
- ㉢ 토지의 세필화
- ㉣ 고지가 현상 등

(4) 부동산 개발의 주체

부동산 개발의 주체는 크게 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있고 그 밖에 공공·민간합동개발 및 특수법인이나 제3개발업자 등이 있다.

- ① **공공개발 주체**: 국가와 지방자치단체, 공사 등이 있다.
- ② **민간개발 주체**: 토지소유자 개인, 주택건설사업자, 토지소유자 조합 등이 있다.
- ③ **제3섹터(제3개발자)**: 정부와 민간의 공동개발 사업주체를 말하는데 제3부문 또는 복합주체라 한다.

(5) 부동산 개발의 과정

일반적으로 부동산개발투자사업을 위해 바람직한 부동산개발과정은 7가지의 단계로 구성되어 있다. 물론 모든 개발사업이 이 같은 7가지 단계를 거치는 것은 아니며, 각 단계가 뚜렷이 구분되는 것도 아니다. 부동산개발업자의 목적이나 개발사업의 성격에 따라 이 과정은 달라질 수도 있다.

- ① **제1단계(아이디어 단계)**: 모든 부동산 개발은 아이디어 단계(idea stage)로부터 출발한다. 좋은 아이디어를 창출할 수 있는 개발업자의 능력은 그 자체로서도 중요한 가치를 지니고 있다. 성공적인 개발업자가 되기 위해서는 <앞으로 어떠한 형태의 공간이 필요할 것이지> 그리고 <이들을 어디에 위치시켜야 할 것인지> 등에 대해 이것들을 현실적으로 표현하고 구체화시킬 수 있는 능력을 구비하고 있어야 한다.
- ② **제2단계(예비적 타당성 분석 단계)**: 예비적 타당성분석이란 개발사업이 완성되었을 때 예상되는 수입과 비용이 얼마가 될 것인가를 대략적으로 계산하여 수익성을 검토해 보는 것을 의미한다.
- ③ **제3단계(부지의 모색과 확보단계)**: 예비적 분석에서 어떤 개발사업이 타당성이 있다고 판단되면, 그 다음으로는 개발사업에 적합한 부지를 모색해야 한다. 물론 부지의 모색은 그 이전 단계에서도 행해질 수 있다. 그러나 이 단계에서 해야 할 일은, 개발사업에 대한 여러 가지 대안적 부지를 서로 비교하여 그 중에서 최선의 부지를 선택하는 것이다. 부지 선택시에는 대상토지에 대한 지역지구제가 목적하는 개발사업과 부합되는지를 확인해야 한다.
- ④ **제4단계(타당성 분석단계)**: 어느 정도까지 타당성 분석을 해야 하느냐는 개발사업의 성격과 규모, 개발업자의 목적, 타당성 분석에 투입될 수 있는 자금 등에 따라 달라진다. 완전한 타당성 분석은 제안된 개발 사업에 대한 물리적, 경제적, 법적 타당성 등을 모두 포함한다.
그런데 타당성 분석으로부터 나온 결과가 비록 동일하다고 하더라도, 개발업자에 따라 채택될 수 있고 그렇지 않을 수도 있다. 일반적으로 개발업자의 목적은 부의 극대화에 있다고 가정된다. 그런데 개발업자에 따라 요구수익률이 서로 다를 수 있기 때문에, 개발사업 자체가 타당성이 있다거나 없다거나를 말하기가 어렵다. 이것은 개발 사업에 대한 기대수익률과 개발업자의 요구수익률을 비교하든가 또는 개발사업의 시장가치와 투자가치를 서로 비교해 보아야 한다.

- ⑤ **제5단계(금융단계)**: 타당성 분석결과, 개발사업이 바람직한 것으로 평가되면 이것을 근거로 대출기관으로부터 필요한 자금을 용자받는 것이다. 용자를 받아야 할 대부에는 두 가지가 있다. 하나는 개발사업을 착공하고 완공하는 데 필요한 건축대부이며 다른 하나는 개발사업이 완성되었을 때 완성된 부동산을 담보로 하는 저당대부이다.
- ⑥ **제6단계(건설단계)**: 물리적인 공간을 창조하는 국면이다.
- ⑦ **제7단계(마케팅 단계(분양))**: 부동산 개발사업이 궁극적으로 성공하느냐 그렇지 않느냐의 여부는 개발사업의 시장성(marketability)에 달려있다. 개발사업의 마케팅에는 두 가지가 있다. 하나는 개발공간의 임대이며, 다른 하나는 개발공간의 매도이다. 이 두 가지 마케팅 활동은 서로 연관이 되어 있다. 왜냐하면, 개발공간이 적절한 경쟁임대료로 양질의 임차자들에게 임대되면, 이것은 높은 가격으로 가능매수자(potential buyer)들을 끌어들이 수 있기 때문이다. 임대활동은 개발의 초기단계에서부터 이루어진다. 개발사업이 완성되자마자 공실률이 거의 없이 임대공간이 점유된다는 것은 성공적인 사업을 위해서는 매우 중요한 일이다.

2. 부동산 개발의 위험과 타당성 분석

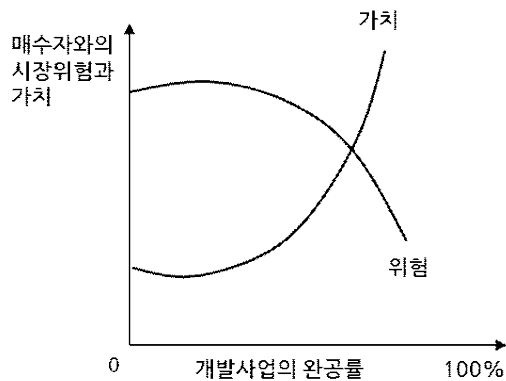
(1) 부동산 개발의 위험

부동산개발은 그것이 내포하고 있는 불확실성 때문에 위험요소가 개재한다. 개발위험에는 여러 가지가 있는데 시장에서의 부동산개발에 따르는 위험부담은 무엇보다 큰 것이다. 이 밖에 카드만(O. Gadman)은 사업의 진행과정에서 있어서 발생할 수 있는 위험 부담으로 인플레이션, 자금부족, 인간관계의 파탄 등을 들고 있다. 한편 워포드(L. E. Worfford)도 법률적 위험, 시장위험, 비용위험을 들고 있는데, 이것을 보면 다음과 같다.

- ① **법률적 위험부담**: 부동산 개발에는 여러 가지 법적 제한이 따른다. 지역지구제나 각종 토지이용규제는 양과 질적인 측면에서 부동산의 사용에 많은 영향을 미치고 있다. 법률적 위험부담을 최소화하기 위한 최선의 선택은 이미 이용계획이 확정된 토지를 구입 하는 일이다. 지역지구제나 각종 토지이용규제, 상하수도, 전기 등에 관련된 공공서비스의 이용 여부 및 이용허가, 개발사업에 대한 공공의 여론이나 인근주민들의 감정의 문제 등도 조심스럽게 접근해야 한다. 따라서 부동산개발에 따르는 여러 가지 법적 위험을 평가하는 것은 개발사업의 타당성 분석에 있어 매우 중요한 위치를 차지한다.
- ② **시장 위험부담**: 부동산시장은 끊임없이 변화하고 있기 때문에 개발업자에게 위험을 증대시킨다. 상황에 따라서는 개발된 부동산이 매도되지 않거나, 임대되지 않을 수도 있다. 즉, 시장의 불확실성이 개발업자에게 지우는 부담을 시장위험(market risk)이라 한다.

- ㉠ **시장성 연구:** 개발업자들은 자신들의 개발사업이 얼마만한 시장성이 있는가를 연구해야 한다. 개발된 부동산이 시장에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 조사하는 것을 시장성 연구 (market ability study)라 한다. 시장성 연구는 부동산의 위치, 유형, 질, 양에 따라 구체적으로 행해져야 한다. 개발업자들이 행하는 시장성 연구에는 일반적인 시장의 연구 (market study)도 포함된다. 시장연구란 특정부동산에 대한 시장의 수요와 공급상황을 분석하는 것을 말한다. 시장연구의 한 방법으로 흡수율 분석 (absorption rate analysis)이 있다. 이것은 시장에 공급된 부동산이 일 년 동안 시장에서 얼마만큼의 비율로 흡수되었는가를 분석하는 것이다. 흡수율 분석은 부동산의 질과 양적인 측면에서 지역별 및 유형별로 구체적으로 행해진다.

㉡ **시장위험과 개발사업의 가치**



위 그래프는 개발에 따르는 시장위험과 개발사업의 가치가 개발기간에 따라 어떻게 달라지는가를 나타내고 있다. 그래프에 의하면 개발사업의 완성이 가까울수록 시장 위험은 줄어드는 반면 개발사업의 가치는 증대하고 있다. 따라서 대상부동산을 초기에 매도 또는 임대하면 개발업자가 부담하는 시장위험을 줄일 수 있게 된다. 하지만 가격은 낮게 형성되는데, 그것은 매수자나 임차자가 부담하는 시장위험이 그 만큼 커지기 때문이다. 반대로 나중에 매도 또는 임대하는 것은 개발업자의 시장위험부담을 크게 하는 반면 가격은 높게 형성되게 한다.

- ③ **비용 위험부담:** 개발업자가 생산된 공간에 대한 수요, 임대료, 시장가치를 정확히 평가했다고 하더라도 개발사업으로부터 이윤을 낼 수 있느냐는 공간의 생산비용에 달려 있다. 인플레이션 하에서라면 비용은 빈번히 변화할 것이며, 개발기간이 길면 길수록 위험은 더 커질 것이다. 낮은 건설비용이 언제나 바람직한 것은 아니며 건축이 부실해질 우려가 있다.

(2) 부동산 개발의 투자분석의 관점

- ① **경제적 타당성**: 투자자본에 대한 기대수익을 경제적인 관점에서 측정·분석하는 방법이다.
- ② **재무적 타당성**: 개발사업을 추진하는 사업주체의 관점에서 그 사업에 투입한 자본의 재무수익을 분석하는 것이다.
- ③ **농가수지분석**: 농가수지분석은 개발사업이 농가경제에 얼마만한 순이익이 있는가를 검토하는 분석 방법을 말한다.

(3) 부동산 개발의 타당성 분석

- ① **의의**: 부동산 타당성분석에는 부동산투자사업이 지니는 경제적·물리적·법적 측면이 모두 포함된다.
 - ㉠ **경제적 측면의 분석**: 경제적 타당성분석이란 계획하고 있는 투자(또는 개발)사업이 투자자본에 대한 투자자의 요구수익률을 만족시킬 수 있는지의 여부를 분석하는 것이다.
 - ㉡ **법률적 측면의 분석**: 법적 타당성분석이란 대상투자사업과 관련된 여러 가지 법적 환경(공법·사법상의 제한사항, 정책적 고려사항도 포함)을 분석하는 것을 의미한다.
 - ㉢ **기술적 측면의 분석**: 물리적 타당성분석이란 주어진 토지의 자연적 성격이나 기술적인 측면(설계, 시공, 이용, 관리, 보전 등의 기술적·물리적 문제 등)이 대상투자 사업에 적합한 것인가 여부를 분석하는 것을 말한다.

이 같은 여러 가지 분석도 결국은 대상투자사업이 투자자의 요구수익률을 충족시킬 수 있느냐 하는 경제적 타당성분석의 문제로 귀착된다. 물리적으로나 법적으로 충분한 타당성이 있다 하더라도, 경제성이 없는 투자사업은 성사될 수 없다. 그러나 이와는 반대로 대상투자사업이 물리적으로나 법적으로 많은 어려움이 있다 하더라도, 경제성만 충분하다고 하면 그 투자사업은 타당성이 있는 것이다.

- ② **경제성분석과 시장분석과의 관계**: 부동산 개발의 타당성분석은 먼저 시장분석에서부터 시작되고 다음에는 개발사업에 대한 경제성분석을 실시한다. 특정한 개발사업자가 투자결정을 하기위해 필요한 모든 정보를 제공하는 데 목적이 있는 시장분석에는 개발사업이 안고 있는 물리적, 법적, 경제적, 사회적 제약조건에 대한 분석도 포함된다. 경제성분석은 시장분석의 결과 주어진 자료를 토대로 하여 개발사업에 대한 최종적인 투자결정을 하는 것을 의미한다. 시장분석은 어떤 개발사업의 시장에서의 채택 가능성을 평가하기 위해 고안된 것이지만 경제성분석은 보다 구체적으로 개발사업의 수익성 여부를 평가하기 위해 고안된 것이다.

③ 시장분석의 역할

- ㉠ 시장분석은 주어진 부지를 어떠한 용도로 이용할 것인가를 결정하는 역할을 한다. 토지이용이 특정 부지의 용도에 미치는 영향을 고려해야 한다.
- ㉡ 특정 용도에 어떠한 부지가 적합한가를 결정해 주는 역할을 한다.

㉔ 주어진 자본을 투자할 대안을 찾는 투자자를 위해 수행되기도 한다.

㉕ 타당성 분석은 새로운 개발사업뿐만 아니라 기존의 개발사업에 대해서도 행해진다.

④ **시장분석의 구성요소**: 시장분석은 ㉑ 지역분석 및 도시분석, ㉒ 근린분석, ㉓ 부지분석, ㉔ 수요분석, ㉕ 공급분석으로 나뉜다.

분석유형		개 념	분석의 주요 구성요소
시 장 분 석	지역분석 (도시분석)	여기서의 지역은 개발사업이 시장에 영향을 미칠 수 있는 공간적 범위를 분석하는 것	① 국가경제가 지역에 미치는 영향 및 그 지역이 국가경제에서 차지하는 역할이나 비중 ② 경제기반(지역기반산업)의 분석 ③ 인구분석 ④ 지역의 소득수준, 고용수준 ⑤ 교통체계의 분석 ⑥ 그 지역의 성장유형과 개발방향 및 개발의 유형
	근린분석 (인근지역 분석)	개발대상이 되는 부지를 중심으로, 그를 둘러싸고 있는 인접지역의 동태적 변화를 분석하는 것	① 지방경제가 부지에 미치는 영향 ② 교통의 흐름(교통량·유형·수단) ③ 근린지역 내의 유사개발사업과의 경쟁 ④ 미래의 경쟁가능성(가용토지의 양, 용도전환가능성, 재개발가능성) ⑤ 인구의 특성(인구구조, 소득수준, 교육수준 등)
	부지분석	대상부지 자체를 분석하는 것	① 지역지구제 ② 접근성 ③ 크기와 모양 ④ 지형 ⑤ 편익시설(전기, 상하수도 등)
	수요분석	대상개발사업에 대한 유효수요를 추계하는 것	① 경쟁력 ② 인구분석 ③ 추세분석
	공급분석	기존의 공급과 장래 기대되는 공급을 조사하는 것	① 공실률 및 임대료 추세 ② 정부서비스의 유용성 ③ 건축착공량과 건축허가수 ④ 도시계획 및 지역계획 ⑤ 건축비용의 추세 및 금융의 유용성

⑤ **경제성 분석**: 경제성분석은 시장분석에서 수집된 자료를 활용하여 개발사업에 대한 수익성을 평가하는 것이다. 경제성분석은 다음과 같은 영역으로 나누어진다.

- ㉠ 개발사업에 드는 총비용을 추계하여 토지부문과 개량물부문으로 나누다.
- ㉡ 첫 해의 세전 현금수지의 추계하여 이를 토대로 미래의 현금수지분석을 행한다.
- ㉢ 세후 현금수지를 계산하여 현재가치로 환원한다.
- ㉣ 순현재가치나 내부수익률법을 적용하여 최종투자결정을 내린다.

3. 부동산분석의 유형과 계층체계

(1) 부동산분석의 유형체계

① 부동산분석은 지역경제분석에서부터 투자분석에 이르기까지 다음과 같은 계층체계를 이루고 있다.

지역경제분석 < 시장분석 < 시장성분석 < 타당성분석 < 투자분석

- ② 여기서 ‘<’로 표시된 것은 상위계층의 분석에는 그보다 하위계층의 분석을 포함한다는 것을 의미한다. 즉 시장성분석에는 그보다 하위계층의 지역경제분석과 시장분석이 포함된다는 것이며, 최상위의 투자분석에는 타당성분석을 포함하여 그 이하 하위계층의 모든 분석이 포함된다는 것이다.
- ③ 지역경제분석과 시장분석 및 시장성분석은 특정개발사업의 시장에 초점을 두는 연구이며, 타당성분석과 투자분석은 개발업자의 결정에 초점을 맞춘 연구이다.
- ④ 사람에 따라서는 전자의 3가지 연구를 통칭하여 시장분석, 후자의 2가지 연구를 경제성분석(또는 타당성분석)으로 통칭하기도 한다.

(2) 지역경제분석

- ① 대상시장지역의 인구, 고용, 소득 등 모든 부동산의 수요와 시장에 영향을 미치는 요인을 분석, 확인, 예측하는 작업을 말하며, 거시적 시장분석의 한 부분이다.
- ② 개발업자들은 특정한 지리적 구역을 중심으로 이 같은 수요결정요인들의 과거의 추세를 분석하고, 이를 바탕으로 미래추계치를 예측한다.

(3) 시장분석

- ① 일정 지역시장단위에서 특정 유형의 부동산에 대한 수요와 공급을 연구, 분석하여 전반적인 가격 수준과 이것의 동태적 경로를 분석하는 작업을 말한다.
- ② 분석시장의 단위는 상권인데, 상권의 범위는 개발부동산의 수요 대체성 및 경쟁부동산의 공간적 분포와 밀접한 관련이 있다.
- ③ 시장분석에서 시장세분화는 소비자의 특성에 따라, 시장차별화는 공급 상품의 특성에 따라 시장을 구분한다.

(4) 시장성분석

- ① 주어진 입지에서의 개발형태에 따른 수요자의 선호와 경쟁환경을 분석하여 개발사업의 시장흡수율과 분양실적을 극대화하는 토지의 최유효이용에 대한 연구작업이다.
- ② 개발된 부동산이 현재나 미래의 시장상황에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 조사하는 것을 시장성분석이라 한다.
- ③ 시장성분석에는 특정부지 자체와 그것의 입지적 특성에 대한 분석이 포함된다.

(5) 타당성분석

- ① 타당성분석은 대상개발사업이 성공적으로 수행될 수 있을지 여부를 분석하는 것을 말한다. 여기서 '성공적'이란 말은 대상개발사업을 전제로 하여 투자자의 자금을 끌어 들일 수 있는 충분한 수익성을 제공한다는 의미이다.
- ② 대상개발사업의 수익성은 세후현금수지를 기준으로 판단되어야 한다.

(6) 투자분석

- ① 투자분석은 부동산의 취득, 구매, 임차와 관련된 수익극대화를 위한 의사결정을 돕기 위한 분석과정이다.
- ② 투자분석이란 대상토지나 개량물의 여러 가지 대안 중에서 최고최선의 이용을 확인하는 과정이라고 할 수 있다.



기출문제

1. 시장분석(Market analysis)과 지역분석(Regional analysis)에 대한 다음의 물음에 답하십시오.(13.감.30점)

(1) 시장분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 시장분석 6단계를 단계별로 설명하십시오.(20점)

(2) 부동산감정평가에서 행하는 지역분석을 설명하고, 시장분석과의 관계를 설명하십시오.(10점)

4. 부동산 개발의 유형

(1) 신개발

- ① **토지구획 정리사업(환지사업)**: 이것은 대지로서의 효용증진과 공공시설의 정비 그리고 지역 생활 환경의 향상을 위해 공공시설의 설치·변경이나 토지의 교환·분합, 기타의 구획변경, 지목 또는 형질의 변경이나 공공시설의 설치·변경에 관한 사업을 말한다.
- ② **일단의 주택지 조성사업(대지조성사업)**: 일단의 주택지조성사업은 주택의 집단건축을 위하여 택지로 조성되지 아니한 1만㎡ 이상의 구역에서 실시하는 도시계획사업이다.
- ③ **아파트지구개발사업**: 이 사업은 도시계획으로 아파트지구가 지정되면 관할 시장·군수는 지구 전체에 대한 토지이용계획, 건축물배치·건폐율·용적률·높이·가로망·공급시설 등에 관한 개발기본 계획을 수립하여 국토교통부장관의 승인을 얻어야 한다.
- ④ **토지형질변경사업**: 토지의 형질변경이란 토지의 원형·지표·지질 등을 변경하는 일체의 행위이다. 이와 같은 형질변경은 지표를 변경하기 위한 대지조성과 개간·매립·성토·토지굴착 및 기타의 형질변경 등으로 구분된다. 그러므로 가장 큰 목적인 대지조성(improvement to land)으로 볼 때 지목상 전·답·잡종지·임야 등이 대로 지목변경되는 경우가 대부분이다.

(2) 재개발

① 도시재개발 시행방법에 의한 분류

- ㉠ **보전재개발**: 보전재개발은 아직 노후·불량상태가 발생되지 않았으나, 앞으로 노후·불량화가 야기될 우려가 있을 때 사전에 노후·불량화의 진행을 방지하기 위하여 채택하는 가장 소극적인 도시재개발이다.
- ㉡ **수복재개발**: 수복재개발은 일본에서 지구수복이라고 불리는 것으로 이 형태는 현재의 불량·노후상태가 관리나 이용부실로 발생된 경우 본래의 기능을 회복하기 위하여 현재의 대부분 시설을 그대로 보존하면서 노후·불량화의 요인만을 제거시키는 소극적인 도시재개발의 대표적인 예이다.
- ㉢ **개량재개발**: 개량재개발은 수복 재개발의 일종으로서 기존 도시환경의 시설기준 및 구조 등이 현재의 수준에 크게 미달되는 경우 기존시설의 확장·개선 또는 새로운 시설의 첨가를 통하여 기존 물리환경의 질적 수준을 높여 도시기능을 제고시키고자 하는 도시재개발의 한 형태이다.
- ㉣ **철거재개발**: 철거재개발은 부적당한 기존환경을 완전히 제거하고 새로운 환경, 즉 시설물로 대체시키는 가장 전형적인 도시재개발의 유형이다.

② 도시재개발 대상에 의한 분류

- ㉠ **주거지재개발**: 주거지재개발은 주거기능을 향상시키기 위하여 불량주거지를 대상으로 실시하는 도시재개발사업이다.
- ㉡ **상업·업무지구재개발**: 상업·업무지구재개발은 도시의 중추기능인 상업·업무기능을 제고시키기 위한 도시재개발로서, 상업·업무지역 외 공업지역 등의 재개발도 이 유형에 포함시켜 포괄적으로 시가지재개발이라 부르기도 한다.
- ㉢ **공공시설재개발**: 공공시설재개발은 지역단위의 모든 환경, 즉 도로·상하수도 등 공공시설과 건물을 총괄적으로 변화시키는 것을 의미한다.

5. 부동산 개발방식의 유형

용지의 취득방식에 따라 개발방식을 분류하면 단순개발방식, 환지방식, 매수방식, 혼합방식 등으로 나눌 수 있다.

(1) 단순개발방식

단순개발방식이란 토지형질변경 등 지주에 의한 자력개발을 의미하는 것으로 전통적인 개발방식이다.

(2) 환지방식

환지방식은 도시개발법에 의한 환지사업 등을 통해 택지화되기 전의 토지의 위치·지목·면적·등급·이용도 등 기타 필요사항을 고려하여 택지개발 후 개발된 토지를 환지기준에 따라 토지소유자에게 재분배하는 것이다.

(3) 매수방식

토지소유자, 공사, 중앙정부나 지방자치단체 등이 매수나 수용 등을 통하여 일단의 택지를 조성하는 것으로 공영개발은 주로 매수방식(수용방식)을 통해 이루어진다.

(4) 혼합방식(혼용방식)

환지방식과 매수방식을 혼합하여 택지를 조성하는 방식이다(예 도시개발법에 의한 도시개발사업 등).

6. 부동산 공영개발

(1) 부동산 공영개발의 의의

부동산 공영개발이란 부동산 정책의 일대 전환을 위한 기본전제로서 부동산은 단순한 상품이 아니라 인간의 생활과 생산을 위한 불가결한 기반이기 때문에 부동산이 지닌 기능 내지 적성, 혹은 지역에 따라 공공복리를 위해 가장 효율적으로 이용되지 않으면 안 된다는 관점에서 그 실행방법의 하나로 등장한 것이라고 말할 수 있다.

(2) 공영개발의 필요성

- ① **시장의 실패의 수정**: 토지의 자연적 특성과 시장의 구조적 결함 및 외부효과의 존재 등은 시장기구를 통한 토지자원의 최적배분을 어렵게 하고 있으며, 이와 같은 시장의 실패(market failure)은 토지시장에 대한 공공개입의 필요성을 강조하고 있다.
- ② **효율성과 형평성 추구**: 공공개입은 정부가 비효율성을 감소시키고 편익의 최종적인 분배를 더욱 공평하게 하려는 의도에서 출발한다. 정부의 토지시장개입에 나타나는 두 가지 목표가 서로 조화를 이루어야 한다.
- ③ **공정성의 추구**: 공익과 사익의 조화를 통해서 부동산과 인간과의 관계가 개선되어야 한다. 공공복리증진이라는 사회정의에 입각한 공평성을 달성할 수 있는 부동산개발을 위해서 국가가 개입할 필요성이 있다.

(3) 부동산 공영개발의 기본원칙

- ① **도시의 균형개발추진**: 도시의 개발은 기존도시나 인근도시와 연관시켜 균형있게 개발함으로써 주민들의 주거생활에 불편을 주지 않도록 추진하여야 한다.
- ② **쾌적한 주거편익시설의 설치**: 교통 및 통신시설, 상하수도, 공원, 의료시설 등 쾌적한 주거편익시설을 설치하여야 한다.
- ③ **사유재산권의 보호**: 택지의 공영개발을 시행하기 위해서는 지구 내의 토지를 전면 매수하여야 하는데, 토지수용법은 1차로 토지소유자와의 협의에 의하되 공공사업에 지장을 줄 정도로 협의에 불응할 때에는 수용재결절차를 취할 수 있는 제도적 장치를 마련하고 있다. 다만, 사업시행자는 개인의 사유재산권을 보호하는 측면에서 충분한 보상과 협의가 이루어질 수 있도록 노력하여야 할 것이다.
- ④ **부동산의 공급과 관리**: 공공기관이 개발한 부동산의 공급은 무주택서민에게 저렴한 가격으로 주택을 공급할 수 있도록 국민주택 건설용지와 국민주택규모 이하의 임대주택용지에 대하여는 조성원가로 공급하여야 한다.

(4) 공영개발의 장단점

- ① **장점**
 - ㉠ 계획적인 토지이용을 통해 토지이용의 효율성을 제고할 수 있다.
 - ㉡ 택지의 대량공급이 가능하다.
 - ㉢ 개발이익의 사회적 환수가 가능하다.
 - ㉣ 공공사업으로 재투자가 가능하다.
 - ㉤ 토지투기를 방지할 수 있으며, 지가안정을 기할 수 있다.

② 단점

- ㉠ 재산권의 상대적 손실감으로 토지소유자의 민원이 발생할 우려가 있다.
- ㉡ 사업비 전액을 사업시행자가 먼저 투자함으로 사업시행자의 자금부담이 가중된다.
- ㉢ 대규모사업 시행시 방대한 용지보상지출로 인해서 통화량의 팽창과 주변지역의 지가상승이 우려된다.

7. 택지개발

(1) 택지의 의의 및 성숙도

- ① **택지의 의의**: <택지>란 토지이용의 한 형태로서 주택, 점포, 공장 기타 여러 가지 건물 부지로 이용되거나, 이용되는 것이 사회적 · 경제적 · 행정적으로 합리적이라고 인정되는 토지를 말하며, 건축할 수 있는 토지로 그 용도에 따라서 주거지 · 상업지 · 공업지로 구분된다. 농지나 임지는 택지라고 부르지 않는다.
- ② **택지의 성숙도**: 택지의 성숙도는 택지가 건축할 수 있는 조건을 얼마나 갖추고 있는가에 관한 복합개념이다. 택지의 성숙도는 개개의 택지에 대한 개념으로서 통상적으로 동일택지 일지라도 용도가 다르면 그 성숙도에도 차이가 있다. 최종소유자의 관점에서 볼 때 미성숙지는 대체로 불리하나, 대규모의 개발계획 또는 투기 등의 경우에는 미성숙지를 그 대상으로 하기도 하기 때문에 유리할 수도 있다.
- ㉠ **성숙지**: 시간의 낭비 없이 즉시 건축활동 등 소기의 이용을 할 수 있는 토지를 말한다.
- ㉡ **미성숙지**: 택지가 성숙하기까지 상당한 기간, 비용이 소요되거나 또는 택지소유 비용을 부담해야 하는 경우 등을 말한다.

(2) 택지의 요건

① 주택지

- ㉠ **통근조건**: 시간과 거리를 고려하여 통근 가능한 위치에 있을 것
- ㉡ **생활조건**: 학교 · 상점 · 오락장 · 병원 등의 공공이용시설이 가까운 거리에 있을 것
- ㉢ **환경조건**: 공해가 없고, 재해의 방지가 충분하며 도로 · 상하수도 등이 완비되어 있을 것

② 상업지: 상업지는 매상고가 높은 곳이 좋고 도시지역을 중심으로 성립하며 그 요건은 다음과 같다.

- ㉠ 인구의 상태
- ㉡ 소득수준
- ㉢ 고객의 구매관습
- ㉣ 교통 및 접근성
- ㉤ 가로의 조건

③ 공업지: 일반적으로 공업지는 생산비와 수송비가 절약되는 곳이 좋다.

8. 민간개발방식

(1) 자체개발사업

토지소유자가 사업주체가 되어 자금조달과 시공의 전 과정을 담당한다.

- ① **장점**: 개발사업의 이익이 모두 토지소유자에게 귀속되고, 사업시행자의 의도대로 사업 추진이 가능하며, 사업수행의 속도도 빠르다.
- ② **단점**: 사업의 위험성이 매우 높고, 자금조달의 부담이 크며, 위기관리능력이 요구된다는 것이다.

제2편

(2) 지주공동사업

토지소유자는 토지를 제공하고, 개발업자는 자금과 시공을 담당하는 공동사업 형태이다.

- ① **장점**: 불확실하고도 위험도가 큰 부동산개발사업에 대한 위험을 토지소유자와 개발업자간에 분산하는 데 있다.

② 종류

- ㉠ **공사비 대물변제형**: 토지소유자가 건설공사의 도급 발주시에 건설업체의 공사비는 준공된 건축물의 일부로 변제하기로 약정하는 방식이다. 공사비는 건설업체(또는 개발업자)가 조달하고 그 이외의 사업비조달은 토지소유자 또는 건설업체가 대여하는 방식으로 일반적으로 토지소유자가 사업시행자가 되고 건설업체는 시공회사로 참여한다.
- ㉡ **분양금 공사비 지급형**: 토지소유자가 사업을 시행하면서 건설업체에 공사를 발주하고 공사비의 지급은 분양 수입금으로 지급하는 방식이다. 통상적으로 자금동원능력이 없는 개인이나 법인이 사용하며, 토지소유자는 개발 컨셉에 대한 분명한 결정, 프로젝트 관리능력이 있어야 한다.
- ㉢ **투자자 모집형**: 개발업자가 조합아파트처럼 투자자로부터 사업자금을 마련하여 사업을 시행하고 투자자에게는 일정의 투자수익 또는 지분을 보장하는 방식이다(부동산신탁신탁 형태). 이는 현재 신도시상업지역의 개발이나 조합주택의 개발에 이용되고 있다. 실제 운영방식은 대개 사업시행자가 부족자금에 대해 투자자를 모집 하는 방식으로 진행된다.
- ㉣ **사업위탁형(사업제안형)**: 토지소유자가 개발업자에게 사업시행을 의뢰하는 형태이며, 개발업자는 시행을 대행하는 것에 대한 수수료를 취하는 형태이다. 자금의 조달은 토지소유자 또는 개발업자의 주선에 의하여 토지소유자가 조달하며, 개발 후 분양이나 임대를 개발업자가 대행하는 것이 보통이다.

(3) 토지신탁개발 방식

- ① 자신의 토지를 신탁회사에 위탁하여 개발·관리·처분하는 방식이며, 사업위탁방식과 유사하나 가장 큰 차이점은 신탁회사에 형식상의 소유권이 이전된다는 것이다.
- ② 토지소유자는 부동산신탁회사에 신탁의 형태로 토지를 양도하고, 신탁회사가 금융기관으로부터 자금을 차입하여 개발의 전 과정을 담당한다.
- ③ 건물이 준공되면 신탁회사가 입주자를 모집하고, 임대수익금에서 제세공과금을 제한 후에 수익증권 소유자에게 수익을 배당한다.
- ④ 신탁회사는 신탁수수료를 받으며, 신탁기간이 종료되면 신탁회사는 토지소유자에게 토지와 건물을 반환한다.

(4) 컨소시엄구성 방식

대규모 개발사업에 있어서 사업자금의 조달 혹은 상호 기술보완 등의 필요에 의해 법인 간에 컨소시엄을 구성하여 사업을 수행하는 방식으로 토지소유자와 컨소시엄 구성회사가 공동으로 개발한다. 이때 참여회사 중의 하나가 대표회사가 되거나 별도의 연합법인을 설립하여 시행할 수 있다.

- ① **장점:** 사업의 안정성이 확보될 수 있다.
- ② **단점:** 사업시행에 시간이 오래 걸리고, 출자회사 간 상호 이해조정이 필요하며, 책임의 회피 현상이 있을 수 있다.

추가자료 민간개발사업의 투자방식

1. BTO(build-transfer-operate)

BTO(Build-Transfer-Operate)는 『사회기반시설에 대한 민간투자법』에 의한 민간투자 사업 방식의 하나로서 사회기반시설의 준공(Build)과 동시에 당해시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속(Transfer)되며 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권(Operate)을 인정하는 방식으로 시행되는 민간투자사업이다.

2. BOT(build-operate-transfer)

개발 프로젝트를 수주한 시행자(건설업자)가 사업에 필요한 자금을 조달하고 건설을 마친 후 자본설비 등을 일정 기간 동안 운영하는 것. 여기에 그 운영수익으로 운영자금을 충당하고 부채를 상환하는 한편 지분 투자자에 대해 배당을 하며, 운영기간이 종료되면 정부에 무상으로 양도한다.

3. BTL(build-transfer-lease)

민간이 개발한 시설의 소유권을 준공과 동시에 공공에 귀속시킨다. 사업시행자인 민간은 일정기간 시설 관리운영권을 가지며, 공공은 그 시설을 임차하여 사용한다.

4. BOO(build-own-operate)

시설의 준공과 함께 사업시행자가 소유권과 운영권을 갖는 방식이다.

9. 개발권 양도제도 (Transferable Development Rights; TDR)

(1) 개발권 양도제도의 의의

개발권 양도제도는 개발권과 소유권을 분리하되 개발권 상실로 인한 우발손실을 시장기구를 통해서 다른 곳의 개발권과 결부된 우발이익으로 보상함으로써 개발권 허가제도와 개발권 선매제도의 문제점을 보완하려는 취지에서 개발된 제도이다. 미국에 있어서 이 제도는 처음에는 역사적 유물보존, 우량농지와 녹지공간 확보, 랜드마크(landmark) 및 경관보존, 생태계 자원보호, 환경오염방지 등 희소자원의 보전과 관련하여 발전하였으나, 오늘날에는 토지이용규제 일반의 수단으로 활용되고 있다.

(2) 개발권 양도제도의 특징

- ① 토지상부의 미이용공간을 그 밑의 토지나 지표와 관계없이 토지소유권과 별개의 독립된 객체로 인정함으로써 그 상부공간에 건축물을 건축하거나 또는 상부공간에 상당하는 용적률 등의 개발허용한도를 인근의 토지로 이전시켜 본래 정해진 한도를 상회하는 규모의 건축물을 건축할 수 있는 권리로 활용되고 있다.
- ② 보전지역의 토지소유자에게 당해 지역에서 개발권을 행사하지 못하게 하는 대신 개발지역에서 그 개발권을 행사하게 하는 제도이다.
- ③ 상부 미이용공간에 상응하는 용적률 등을 인근토지로 옮겨서 이용하는 방법으로 개발권상실로 인한 우발손실을 우발이익으로 보상하는 제도를 말한다.
- ④ 개발지역으로부터 개발이익을 환수하여 보전지역에 손실보상을 하는 방법이다.

(3) 개발권 양도제도의 장·단점

① 장점

- ㉠ 개발지역과 보전지역간의 형평성문제를 완화시킬 수 있다.
- ㉡ 토지소유자는 자유의사에 의해 개발권을 양도할 수 있다.

② 단점

- ㉠ 개발지역에서 과밀·혼잡 이용이 되어 토지이용의 효율상의 문제가 발생한다.
- ㉡ 개발권 취득 없이 개발되는 등의 불법개발의 경우 제도의 실효성이 상실될 수 있다.

제4절 부동산 마케팅

1. 부동산 마케팅의 개념

- (1) 부동산마케팅(real estate marketing)이란 부동산과 부동산업에 대한 태도나 행동을 형성·유지·변경하기 위하여 수행하는 활동을 말한다. 부동산에 대한 필요를 만족시켜 주기 위해 지향된 인간활동이라 할 수 있다.
- (2) 부동산의 경우 판매자 주도 시장(seller's market)으로부터 구매자 주도 시장(buyer's market)으로의 환경변화에 따라 중요성이 강조되고 있는 것으로, 부동산마케팅은 소비자들이 당해 부동산에 대해 원하는 속성을 종합적으로 반영하여 개발, 공급함으로써 수익을 극대화하는 과정이라고 할 수 있다.

2. 부동산 마케팅의 대상

부동산 소유권	임대차 공간	부동산 증권	부동산서비스
토지·건물	토지·건물	부채증권·지분증권	저당·증권업·부동산관리·개발·건축관리

3 부동산 마케팅환경

부동산 마케팅 활동에 영향을 미치는 다양한 환경은 다음과 같이 구별된다.

(1) 거시적 환경

① 자연적 환경

쾌적한 자연환경, 일조시간, 공기오염 여부 등이 자연환경을 형성한다. 최근에는 소득수준이 높아짐에 따라 쾌적한 자연환경을 강조하는 마케팅이 설득력을 얻고 있다.

② 인문적 환경

- ㉠ **경제적·기술적 환경**: 경제성장 및 경기변동, 재정 및 금융상태, 물가, 조세부담의 상태 등이 있다.
- ㉡ **정치적·행정적 환경**: 법적 규제 및 조장, 부동산정책, 도시개발 및 재개발 등이 있다.
- ㉢ **사회적·문화적 환경**: 인구, 가족구성, 공공시설, 부동산의 거래 및 이용 관행, 건축양식 등이 있다.

(2) 미시적 환경

부동산활동의 개별주체들 간의 관계로 구성되어 있다. 마케팅 환경 중 미시환경의 구성요소로는 경쟁업자와 공중, 정부 등이 있다.

4. 부동산 마케팅 전략

부동산 마케팅은 시장점유마케팅과 고객점유마케팅, 관계마케팅의 측면에서 접근이 가능하다.

(1) 시장점유 마케팅 전략

공급자의 전략차원으로서 표적시장을 선점하거나 틈새시장을 점유하는 기법이다. STP전략이나 4P MIX전략은 시장점유 마케팅 전략의 일종이다.

① STP **전략**: STP란 시장세분화(Segmentation)와 표적시장 선정(Targeting), 차별화(Positioning)를 표상하는 약자로서 전통적인 전략의 하나이다.

㉠ **시장세분화전략**(Segmentation)

㉠ 수요자 집단을 인구·경제학적 특성에 따라 세분하고 세분된 시장에 있어서 상품의 판매지향점을 분명히 하는 전략이다.

㉡ 고객행동변수 및 고객특성변수에 따라 시장을 나누어서 몇 개의 세분시장으로 구분하는 것이다.

㉢ **표적시장의 선정**(Targeting): 세분화된 시장에서 자신의 상품과 일치되는 수요집단을 확인하거나 선정된 표적집단으로부터 신상품을 기획하는 일이 중요하다.

㉣ **차별화 전략**(Positioning): 동일한 표적시장을 갖는 다양한 공급경쟁자들 사이에서 자신의 상품을 어디에 위치시킬 것인가 하는 전략을 말한다.

② 4P Mix**전략**(마케팅믹스전략): 4P Mix 전략이란 제품(product), 가격(price), 유통경로(place), 홍보(promotion)의 제 측면에 있어서 차별화를 도모하는 전략을 말하며, 주로 상업용 부동산의 마케팅에서 사용되고 있다.

㉠ **유통경로 전략**(place): 직접분양 혹은 분양대행사를 효과적으로 이용하는 방안으로 구성되며, 부동산중개업자·현 입주자·주택금융기관 등을 효과적으로 활용하는 방안이 마련되어야 한다.

㉡ **제품전략**(product): 구조물과 부대시설 및 배치에 있어서 경쟁력을 가질 수 있도록 하는 전략이다.

㉢ **가격전략**(price): 품질에 비해서 저렴하도록 하며, 표적수요자의 자금동원능력과 금융을 연계하여 구성되어야 한다.

㉣ **촉진전략**(promotion): 대부분 매체를 통하여 일반대중에게 전달하는 판촉활동으로서 최근에는 고지형 광고보다 이미지형·설득형 광고가 많이 활용되며, 기타 다양한 방법이 동원되고 있다.

㉠ **광고**: 명시된 광고주가 상품판매를 목적으로 수요를 자극하기 위하여 시장에 상품을 소개하고 정보를 제공하는 등 광고매체를 통해 소비자에게 제시하는 모든 활동으로 유료이다.

㉡ **홍보**: 라디오·TV·신문 등과 매체에서 제품이나 서비스 또는 기업체에 관해 의미있는 정보를 뉴스 또는 기사형식으로 취급함으로써 상품에 대한 수요를 자극하는 것을 말한다. 홍보는 광고에 비해 훨씬 경제적이며, 경우에 따라서는 무료인 경우도 있다.

- ㉔ **판매촉진**: 광고, 인적 판매, 홍보를 제외한 상품판매촉진활동으로 소비자의 구매를 촉진시키고, 자사제품을 취급하는 거래점의 효율성을 자극하기 위해서 비상례적으로 수행하는 상품 전시, 진열, 전람회 등의 활동을 말한다. 광고는 장기적인 구매효과를 가져오는 데 비해, 판매촉진은 즉각적인 구매활동을 유도한다.
- ㉕ **인적판매**: 판매원이 고객과 직접적인 대면접촉을 통해 상품을 구매하도록 설득 할 수 있는 쌍방간의 왕복의사전달이 가능한 커뮤니케이션이다. 광고, 판매촉진, 홍보 등이 대중적·비인적 수단인 반면, 인적판매는 개인적·인적 수단이다.

(2) 고객점유 마케팅 전략

소비자행동이론 차원으로서 소비자의 행태·심리적 측면에서 마케팅 효과를 극대화하려는 것으로, AIDA의 원리와 같은 소비자의 구매의사결정과정은 고려하여 수립된다. 소비자의 구매의사결정과정의 각 단계에서 소비자와의 심리적 접점을 마련하고 전달되는 메시지의 톤과 강도를 조절하여 마케팅 효과를 극대화하는 것이 고객점유 마케팅 전략의 핵심이다.

(3) 관계 마케팅 전략

생산자와 소비자 간의 장기적·지속적 관계유지를 중시하는 전략으로, 최근에 각광을 받고 있다. 관계 마케팅 전략은 부동산마케팅에 있어서 '브랜드(상표)'의 문제와 연관된다.

5. 부동산 광고

(1) 부동산광고의 개념

광고란 광고주가 소비자의 태도나 행동에 영향을 줄 목적으로 광고매체를 통해 시행하는 정보전달 활동이다.

(2) 부동산광고의 특징

- ① 부동산시장이 제한된다.
- ② 일반상품과 판매기법이 다르다.
- ③ 제조업에서는 고정자산이지만, 부동산업에서는 그것이 판매 목적으로 하는 상품이라는 점이다.
- ④ 지역적·시간적으로 제한되어 있다.
- ⑤ 수요자와 공급자가 동시에 광고주체가 되는 양면성을 가진다.
- ⑥ 부동산 종별에 따른 상품의 개별성을 갖는다.

(3) 부동산광고의 분류

① 목적에 따른 분류

- ㉠ **기업광고**: 기업광고란 부동산업자가 일반인에게 그들의 호의적인 이미지를 부각시키고 업자명을 기억시키기 위해서 하는 광고이다. 기업광고의 내용은 업자의 주소·성명이나 기업명칭, 영업종목, 전화번호, 업자의 경력 등이 주된 것이다.
- ㉡ **물건광고**: 물건광고란 매매나 임대차 대상인 물건의 거래를 촉진하기 위하여 내는 광고로써 부동산업자 광고의 대부분은 이 광고가 차지한다.
- ㉢ **계몽광고**: 계몽광고란 부동산과 업자에 대한 일반인의 오해를 없애고 그 중요성을 인식시키거나 부동산의 지식을 제공하고자 내는 광고이다.

② 매체에 따른 분류

㉠ 신문광고

- ㉡ **안내광고**: 안내광고는 한정된 공간에 많은 정보를 넣어야 하므로 약어를 이용하는 경우가 많으며, 일체 삽화가 들어가지 않아서 광고주는 각각의 광고에 이용하는 활자의 크기와 공간을 조정하여 개성을 창출한다.
- ㉢ **전시광고**: 전시광고는 안내광고보다 공간이 크기 때문에 캐치프레이즈나 사진, 상세한 설명문 등을 자유로이 이용할 수 있을 뿐만 아니고, 우리나라의 전시광고는 앞서 말한 바와 같이 중·대규모 부동산업자들과 공기업이 많이 이용하고 있다.
- ㉣ **DM광고**: 다이렉트 메일(direct mail)이란 우송에 의한 직접광고를 말한다. 부동산을 개업할 때 우선 친구, 아는 사람, 교제하고 있는 모든 사람에게 신규개업을 알리는 수단으로 중요한 역할을 한다.
- ㉤ **업계출판물광고**: 부동산협회 등 부동산업계의 출판물을 이용하여 광고하는 방법이다.
- ㉥ **교통광고**: 교통광고란 전철, 버스 등의 차내광고, 역 구내의 간판광고, 기업이 운영하는 차체에 기업명을 써 알리는 광고 등을 말한다.
- ㉦ **라디오광고, TV광고**: 라디오·TV광고의 장점은 많은 고객에게 순간적으로 알릴 수 있으며 또 신용이 큰 점을 들 수 있다. 이들 광고는 타매체에 비해 요금이 비싸기 때문에 대규모 분양아파트 광고나 기업광고의 매체로서 이용되는 경우가 많다.
- ㉧ **노벨티광고**: 노벨티(Novelty)란 개인 또는 가정에서 이용되는 실용적이며 장식적인 조그만 물건으로 그것을 광고매체로 이용하는 것을 말한다. 노벨티 광고의 목적은
 - ㉨ 부동산업자를 일반에게 알리고
 - ㉩ 장래고객을 확보하고
 - ㉪ 거래에 대한 고마운 뜻을 표하며
 - ㉫ 앞으로 계속 호의를 가져달라는 데 있다.
- ㉨ **점두광고**: 점포의 간판, 유리창 등에 의한 광고를 말한다.

부동산 중개론

제1절 부동산중개위임계약

1. 개념

부동산을 팔려는 사람이나 사려는 사람이 중개업자에게 매물을 내놓거나 중개를 의뢰하는 것을 중개위임(또는 중개의뢰)이라 한다. 이럴 경우 보통 구두나 문서로 계약을 하게 되는데, 이를 중개위임계약이라 한다.

2. 중개위임계약의 종류

(1) 공개중개위임제

- ① **개념**: 매도자가 대상부동산을 여러 중개업자에게 내놓는 것을 말한다. 이 경우 중개수수료는 여러 중개업자들 중에서 물건을 가장 빨리 팔아 준 사람에게 지불된다. 이것은 우리나라에서 흔히 볼 수 있는 중개위임제도이다.
- ② **단점**: 중개사는 중개성립을 위한 노력을 기울였음에도 다른 중개업자가 거래를 성사시켜 자신의 노력에 대한 대가를 받지 못할 수도 있으므로, 적은 노력을 기울이게 된다. 또한 빨리 거래를 성사시켜야 하므로 낮은 금액에 거래가 이루어질 가능성도 높다.

(2) 독점중개위임제

- ① **개념**: 한 중개업자에게만 대상부동산의 매도를 위임하는 것이다. 이 방법은 중개업자에게 확실한 수수료를 보장한다. 따라서 중개업자는 가장 많은 중개노력을 기울이게 된다.
- ② **수수료청구문제**: 다른 중개업자가 거래를 성사시킨 경우에도 독점중개업자는 수수료를 청구할 수 있다. 그러나 의뢰인 본인이 거래를 성립시킨 경우 중개업자의 수수료청구가 문제된다.
 - ㉠ **독점매도권중개제**: 소유자 본인의 거래권까지 계약에 의해 양도한 것이므로 수수료의 지급을 청구할 수 있다.
 - ㉡ **독점대리권중개제**: 대리권은 법적 성격상 본인의 권한을 초과할 수 없다. 따라서 중개업자는 소유자가 스스로 거래할 수 있는 권리를 침해할 수 없어 이 경우에는 수수료를 청구할 수 없다.

(3) 공동중개위임제

- ① **개념**: 변형된 독점중개위임제의 일종이다. 이것은 중개위임을 획득한 중개업자의 독점매도권이나 독점대리권을 여러 중개업자가 계약에 의해 분할 소유하는 것을 말한다.
- ② **중개매물 풀(pool)의 형성**: 일단의 중개업자는 컴퓨터 시스템으로 중개위임된 부동산을 내어 놓고 상호 정보를 교환하고 있다. 중개위임된 매물의 집합을 <중개매물 풀(listing pool)>이라 하는데, 공동중개제를 결성하고 있는 중개업자들은 누구라도 중개매물 풀에 있는 부동산을 중개할 권한이 있다.
- ③ **수수료 배분**: 일반적으로 단체의 공동운영경비로 수수료의 일정비율(10% 이하)을 내고, 나머지는 중개위임을 획득한 사람(수임중개사)과 직접 대상부동산의 거래를 성사시킨 사람(매도중개사)이 반반씩 나누어 갖는다.
- ④ **형태**: 공동중개제는 형태상 공개중개제와 독점중개제의 중간적 성격을 띠고 있다. 그러나 공개중개제에 가깝다기보다는, 독점중개제의 특별한 변형으로서의 특성을 지니고 있다.

(4) 순가중개위임제

- ① **개념**: 매도자가 받아들일 수 있는 최소의 가격을 미리 정하고, 실제 매매가격이 이를 초과할 경우 이 초과분을 수수료로 하는 중개위임제도이다.
- ② **문제점**: 순가중개제는 다른 나라에서는 대부분 오래 전에 불법화된 것인데, 우리나라에서는 일부 중개업자들간에 여전히 성행되고 있다. 대리인인 중개업자는 본인에 대해 법적으로 <신의성실의 의무>를 지고 있다. 순가중개제는 본인에 대한 신의성실의 의무를 위배할 뿐만 아니라, 부동산 거래가격을 조작하여 투기를 조장하는 등 거래질서를 문란케 할 가능성이 있다.

3. 중개위임계약서의 기재사항

- ① 중개위임계약 당사자의 서명날인
- ② 중개위임된 부동산의 지적과 주소
- ③ **매매조건**: 부동산의 가격, 저당잔금, 기타 계약조건 등
- ④ 중개위임계약의 개시일과 종결일
- ⑤ **중개위임계약의 유형**: 공개중개제, 독점매도권중개제 등
- ⑥ 중개수수료
- ⑦ 거래에 포함되는 물품의 종류: 가구설비, 텔레비전 안테나, 카펫, 차양막 등

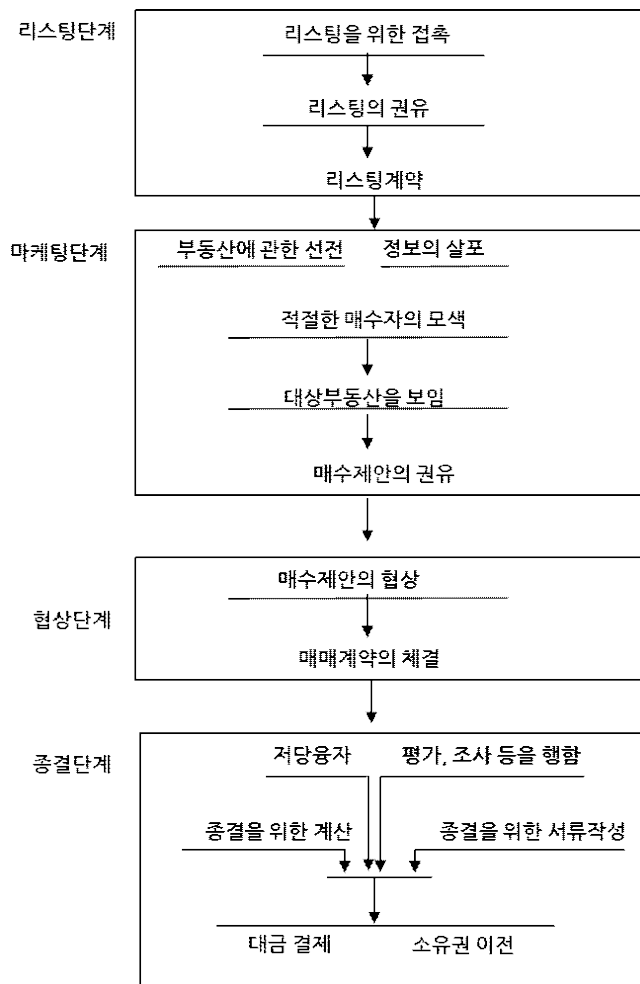
4. 중개위임계약의 종료

- ① 보통 대상부동산이 매매됨으로써 종결된다.
- ② 중개위임계약기간이 만료되었음에도 대상부동산이 팔리지 않았을 때에도, 계약기간을 연장하는 재계약이 없으면 중개위임계약은 종료된다.

- ③ 중개위임계약은 대상부동산이 홍수, 지진, 화재 등으로 인하여 파괴되었을 경우나, 본인의 사망 또는 그에 준하는 신체적 장애로 인하여 의사결정능력을 상실하였을 경우에도 종료된다.
- ④ 본인과 대리인 간의 상호합의에 의해서도 종료될 수 있다. 계약기간이 만료되기 전 본인의 사정에 의해 중개위임이 취소될 경우, 중개업자는 그 동안 든 비용과 노력에 대한 보상을 요구할 수 있다. 일반적으로 중개위임계약을 종결하고자 하는 사람은 사전통고를 해야 한다.

제2절 부동산중개과정

1. 중개위임단계 개관¹⁾



1) 출처: 위 그림은 Bruce Lindeman, Real Erokerage Management, 4th. ed.(Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1998), p.12에 있는 것으로, 필자에 의해서 약간의 수정이 이루어졌다.

2. 리스팅단계

(1) 접촉

호별방문, 전화, 광고, 기타 방법을 통하여 많은 가능매도자와 접촉해야 한다.

(2) 중개위임 권유

중개업자가 신속하고도 전문적 서비스를 제공할 수 있는 능력이 있다는 사실을 객관적으로 증명할 수 있으면, 그 만큼 중개위임을 획득할 수 있는 가능성이 많아진다.

(3) 중개위임계약

구두로도 할 수 있으나, 차후 분쟁을 방지하기 위하여 가능한 서면으로 작성한다. 중개위임계약이 중개사 본인이 아닌 중개사가 고용하고 있는 판매원이나 보조원에 의해서 행해졌다 하여도 그 계약에 대한 법적 책임은 결국 중개사가 지게 된다.

3. 마케팅단계

(1) 개념

중개사가 적절한 매수자를 찾아 대상부동산을 보이고 매수제안을 권유하는 과정을 마케팅단계라 한다.

(2) 절차

- ① 선전이나 광고를 통하여 대상부동산에 관한 정보를 살포하고,
- ② 가망고객을 찾고,
- ③ 적절한 가망고객에게 대상부동산을 보여주고,
- ④ 가망고객이 매수제안을 내도록 권유하는 일련의 과정으로 구성되어 있다.

4. 협상단계

(1) 개념

제시된 매수제안을 검토하고 매매계약을 체결하기까지의 과정을 의미한다. 매수제안이 들어오면 본인은 수락, 거절, 대응제안을 할 것인지 결정한다. 대응제안이란 매수제안의 내용을 일부 수정하여 제안자가 이것을 받아들일지 다시 묻는 것을 말한다.

(2) 수락계약체결

협상결과 매수제안이 수락되면, 소유자와 매수자는 매매계약을 체결하게 된다. 매매계약이란 소유권이 원활하게 이전되기 위한 계약당사자 간의 권리와 의무를 문서로 나타낸 것이다. 여기에는 거래가 성립되기 위한 모든 조건과 상황이 상세히 기술된다.

5. 종결단계

(1) 개념

중개사는 계약이 체결된 날로부터 법적으로 소유권이 이전되기까지 여러 가지 전문적인 업무를 수행하게 되는데, 이 같은 일련의 과정을 종결절차라 한다.

(2) 종결일

종결절차에서 우선적으로 해야 될 일은, 거래의 종결일을 정하는 것이다. 종결일은 매도자와 매수자 모두에게 편리한 날짜를 선택하여야 한다. 즉, 권원조사에 필요한 시간을 고려해야 하며, 만약 매수금의 일부가 저당대부로 충당될 경우에는 이에 대한 처리기간 등도 충분히 고려해야 한다.

(3) 종결비용

권원조사의 결과 특별한 문제가 없다면 소유권 이전등기가 이루어지게 된다. 부동산등기과정에서 발생하는 취득세나 인지세는 매수자부담이 된다. 등기가 이루어지면, 중개업자는 그 동안에 들어간 비용을 명세서로 만들어 이를 쌍방에게 교부한다. 이러한 과정에 소요되는 비용을 종결비용이라 하는데 여기에는 매매대금, 저당금액, 저당설정수수료, 중개수수료, 권원보험료, 평가수수료, 측량수수료, 등기수수료 등이 포함된다.

(4) 종결방법

- ① **대면회합법**: 당사자 간의 대면을 통하여 주고받아야 할 서류나 금액을 직접적으로 처리하는 방법으로서 간단한 부동산거래에 사용된다.
- ② **에스크로(escrow)법**: 제3자인 에스크로회사를 통하는 방법으로 거래단위가 크거나 복잡한 부동산거래에는 후자의 방법이 주로 쓰인다. 에스크로란 금전의 지불이나 등기의 이전 등 권원의 양도문제로서 발생하는 세부적 사항을 제3자에 의해 처리하는 과정이라 정의된다.

제3절 부동산중개수수료

1. 중개수수료 결정

(1) 중개수수료의 이론적 결정

- ① **고정비용**: 중개위임된 매물이 없는 경우에도 발생하는 비용으로 사무실 운영비, 세금, 급료 등이 있다.
- ② **가변비용**: 매물을 선전하고, 관리하고, 가능매수자에게 보여주는 데에 드는 시간이나 비용이 있다.

(2) 우리나라의 중개수수료

수수료율표에 의해 거래금액에 일정율을 적용하여 산출된다.

2. 중개수수료에 영향을 주는 요인

(1) 부동산의 위치

농촌부동산이 도시부동산보다 거래가 빈번하지 않고, 가능매수자를 찾기 힘들어 선전비용도 많이 들고 시간이 오래 걸려 중개수수료가 높다.

(2) 부동산의 종류

비주거용 부동산이 주거용부동산보다 중개수수료가 높다. 비주거용부동산은 이질성이 강하고 거래가 빈번하지 않고, 시장노출기간이 길기 때문이다.

(3) 중개위임계약의 유형

일반적으로 독점중개제가 공개중개제보다 수수료가 높다. 독점위임제하에서 중개사가 더 많은 노력을 기울이기 때문에 중개사가 요구하는 수수료도 공개중개제보다 높다. 만약 독점중개라 해도 이를 공동중개를 통하는 경우 수수료가 더 높아진다. 공동중개운영비용이 발생하기 때문이다.

(4) 매매가격

매매가격이 비싼 부동산일수록 그렇지 않은 부동산에 비해 상대적으로 낮은 요율이 적용된다. 가격이 싼 매물이라 하여도 고정비용은 똑같이 발생하기 때문이다. 우리나라도 매매가격이 커질수록 중개수수료율이 낮아지는 <점감요율구조>를 가지고 있다. 물론 중개수수료 총액은 고가부동산일수록 비싸다.

(5) 신규부동산

기존 부동산이 신규부동산보다 수수료가 상대적으로 높다. 신규부동산은 단기간에 많은 매물이 나오기도 하도 건축기간 동안 홍보가 되어 있지만, 기존 부동산은 그렇지 않다. 또한 매수자들은 가급적 신규부동산을 선호하는 경향이 있기 때문이다.

3. 중개수수료의 유형

(1) 고정수수료

부동산의 크기나 유형에 상관없이 일정한 금액을 중개수수료로 청구하는 것이다.

(2) 비율수수료

매매가격의 일정 비율을 수수료로 정하는 것이다.

(3) 분리수수료

중개수수료를 기본수수료와 초과수수료로 분리하고, 이 둘을 합산하여 전체수수료를 정하는 방법이다. 이는 일정 금액까지는 상대적으로 높은 요율을, 그 이상에 대해서는 상대적으로 낮은 요율을 적용한다. 물론 일정금액까지는 고정금액으로 수수료를 정할 수도 있다.

(4) 순가중개수수료

순가중개계약에 의해 결정되는 수수료로 매도자가 받아들일 수 있는 최소한의 매매가격을 미리 정하고, 거래가격이 이를 초과할 경우 그 초과액을 중개수수료로 지급하는 방식이다. 대부분 불법으로 정하고 있다.

4. 중개수수료의 지급요건

(1) 자격증 소지

중개사는 중개업무를 수행할 수 있는 법적으로 유효한 자격증을 소지하고 있어야 한다. 일반적으로 매도시점에 자격증을 소지하고 있을 것이 요구된다.

(2) 원인행위

중개사가 수수료를 받기 위해서는 부동산매매의 직접적 원인을 획득하고 있어야 한다. 예를 들어 독점 매도계약을 체결한 중개사가 계약기간 만료 한 달 전에 가능매수자를 소개시켜 주었는데, 본인의 거절로 매매계약이 체결되지 않았다가, 계약기간이 종료된 후 매도인이 그 매수자와 계약을 맺었다고 하자. 이 경우 중개업자가 수수료를 청구하기 위해서는 중개사의 행위가 매매에 대한 원인행위가 되었다는 것을 증명해야 한다.

(3) 중개위임계약의 존재

중개위임계약은 서면계약뿐만 아니라 구두계약도 유효한 것으로 인정된다. 다만 분쟁방지를 위하여 가급적 서면으로 작성한다.

(4) 매수자의 적절성

의뢰인이 받아들일 수 있는 매수자를 소개해 주어야 한다. 중개사가 본인이 애초에 제시한 조건과 다른 매수자를 소개시켜 주었을 경우에는, 본인이 그 매매를 받아들이지 않는 한 수수료를 청구할 수 없다.

MEMO





03

감정평가론

감정평가에 관한 기초이론

제1절 부동산평가의 기본이해

1. 감정평가의 정의

- ① 감정평가란 토지 등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액으로 표시하는 것을 말한다.
- ② <토지 등>이라 함은 <토지 및 그 정착물, 동산 기타 대통령령이 정하는 재산과 이들에 관한 소유권 외의 권리를 말한다>을 말한다. 따라서 감정평가의 대상물은 토지를 비롯한 부동산, 동산 기타 재산(자동차, 중기, 선박, 항공기, 저작권, 어업권, 광업권, 입목, 공장재단, 광업재단, 관계법령에 의하여 등기 또는 등록하는 재산 등), 유가증권 등이다.
- ③ <경제적 가치를 판정한다>라 함은 대상물건의 교환가치 · 시장가치를 판단하고 측정한다는 것을 의미한다.
- ④ <그 결과를 가액으로 표시하는 것>이라 함은 대상물건의 교환가치 · 시장가치를 구체적인 화폐금액으로 표시한다는 것을 의미한다.
- ⑤ 감정평가란 <부동산의 최유효이용을 전제로 하여 시장가치를 산정하는 것>을 말하며, 유능한 전문가에 의해서만 비로소 가능한 일이기 때문에 이와 같은 의미에서 <부동산감정평가는 부동산가격에 관한 전문가의 판단이자 의견>이라 할 수 있다.

2. 감정평가의 필요성

(1) 부동산특성으로 인한 감정평가의 필요성

- ① **부증성**: 부증성으로 인하여 수요공급에 의한 균형가격의 성립이 곤란하고, 일반인에 의한 균형가격 파악이 쉽지 않기 때문이다.
- ② **개별성**: 개별성으로 인해 부동산의 표준화가 불가능하며 일물일가의 법칙이 적용되지 않기 때문에 부동산의 객관적 가치를 알기 위해 전문가에 의한 감정평가가 필요하다.
- ③ **고정성**: 지리적 위치의 고정성에서 비롯된 시장의 국지성(지역성)으로 인하여 지역별 부분시장(하위시장)이 형성되며 지역별 가격형성요인의 상이, 경기변동의 상이, 시장참여자의 속성 및 행동양식 등의 차이점 등이 나타나 지역시장별로 감정평가를 할 필요성이 있다.

- ④ **용도의 다양성**: 부동산은 다양한 용도에 사용될 수 있고, 각 용도마다 각기 다른 가치가 형성된다. 그런데 부동산은 최유효이용을 전제로 가치가 결정되므로, 부동산의 최유효이용을 파악하기 위해서 감정평가활동이 필요하다.

(2) **합리적 시장의 결여로 인한 필요성**

일반재화는 시장에서 수요공급의 상호작용으로 균형가격이 결정되나, 부동산시장은 부동산의 자연·인문특성으로 인하여 합리적인 시장이 형성되지 않아 전문가에 의한 가치식별이 필요하다.

(3) **가격형성요인의 다양성**

부동산의 가격은 다양한 요인에 영향받고 또 항상 변화하는 과정에 있기 때문에 전문적인 지식과 풍부한 경험이 필요하다. 또한 고정성의 특성으로 인해 부동산 자체가 복잡한 법률적 요인으로 구성되어 있어 법률에 관한 특별한 지식도 요구되기 때문에 전문가에 의한 평가가 필요하다.

(4) **부동산의 사회성·공공성으로 인한 필요성**

토지는 국토를 이루고, 주거환경을 이루고, 국민의 재산권을 이루는 높은 사회성·공공성이 있다. 따라서 부동산의 경제가치는 이 사회에 미치는 영향이 크기 때문에 높은 전문성과 윤리성을 갖춘 전문가에 의해서 가치가 평가될 필요가 있다.

(5) **부동산가격형성의 기초**

감정평가사에 의해 판정된 가격은 다시 일반부동산시장에서 거래의 기준을 제시하므로 적절한 균형가치를 파악할 필요가 있다. 이를 위해 정부는 부동산가격공시제도를 운영하고 있다.

(6) **부동산거래의 특수성**

부동산거래는 급매·당사자간의 거래 등 개별적·비정상적 사정의 개입이 쉽고, 이러한 사정의 파악이 어려워 전문가에 의한 가치판단이 필요하다.



1. 감정평가의 기능을 정책적 기능을 중심으로 개관하시오(85.토.10)
2. 우리나라에서 부동산감정평가제도가 토지정책(지가정책포함), 주택정책을 위하여 채택된 예를 설명하시오
(85.토.10)
3. 감정평가가 토지정책에 미치는 영향을 논하시오(86.공.10)
4. 부동산의 특성이 부동산 가격과 부동산 시장에 작용하는 관계를 설명하고, 그에 따른 부동산감정평가의 필연성에 대하여 논하시오(90.감.50점)

3. 부동산평가의 기능

(1) 정책적 기능

- ① **부동산의 효율적 이용 · 관리**: 가격을 감정평가하는 과정에서 최유효이용을 모색하여 부동산의 효율적인 이용 · 관리를 지원하고, 감정평가 결과는 지역분석 자료나 사업성 분석자료로 이용되어 부동산의 이용 · 관리에 실질적인 도움을 준다.
- ② **적정한 가격형성의 유도**: 감정평가사에 의해 감정평가된 가격은 비정상적인 가격형성을 억제하고 적정한 가격의 형성을 유도하며 이 가격은 지가상승의 억제기능을 담당한다.
- ③ **합리적 손실보상**: 공용수용 등에 있어서 적정한 가격을 감정평가하여 보상액을 산정함으로써 합리적인 보상이 이루어지게 한다.

- ④ **과세의 합리화**: 일반 국민의 재산권을 감정평가하여 재산권 가치에 따른 적절한 세금을 부과할 수 있게 해준다. 예를 들어 표준지·개별공시지가를 기준하여 과세하고 있다.

(2) 일반경제적 기능

- ① **부동산자원의 효율적 배분**: 불완전한 부동산 시장에 적절한 가격을 제시하여 시장기능에 의한 부동산 자원의 효율적 배분을 지원한다.
- ② **거래질서 확립 및 유지**: 감정평가액은 부동산 거래활동을 합리적, 능률적으로 행하도록 하여 거래 질서의 확립과 유지에도 이바지한다.
- ③ **의사결정의 판단기준 제시**: 부동산 감정평가의 결과는 계획사업의 타당성분석 기준을 제시하고, 구매·투자·금융 등의 의사결정에 있어서 판단기준을 제시해 준다.

제3편



기출문제

- 부동산감정평가가 전문가에 의하여 행하여져야 할 이유를 설명하라(75.공.10)
- 부동산감정평가의 기능에 대하여 약술하시오(90.감.10)

4. 부동산평가업무

(1) 가치추계업무

- ① 감정평가사는 대상부동산에 결부된 다양한 권익의 가치를 추계하고 있다.
- ② 여기에는 시장가치뿐만 아니라, 과세가치, 보상가치, 보험가치 등 다양한 형태의 가치가 포함된다 (가치다원론).
- ③ 또한 평가사는 공중권, 지상권, 임차권, 지역권, 전세권, 구분지상권 등 부동산의 소유권 일부를 구성하고 있는 부분권익의 가치도 평가한다.
- ④ 기존부동산의 시장가치뿐만 아니라 계획하고 있는 예정부동산의 가치도 추계한다.

(2) 컨설팅업무(비가치추계적 업무)

① 비용편익분석(Cost benefit analysis: CBA)

비용편익분석이란 어떤 투자사업에 대해 투입되는 비용과 산출되는 편익을 비교·분석하는 것을 의미한다. 여러 해에 걸치는 현금유입과 현금유출을 비교하기 위해서는 적절한 할인율을 사용해서 이것들을 현재가치로 환원해야 한다.

② 경제기반분석

- ㉠ 경제기반(Economic base)이란 그 지역의 수출활동으로서 다른 지역으로부터 자금을 끌어들이는 산업을 말한다. 각 지역마다 각기 다른 경제기반을 가질 수 있으며 지역의 범위가 변화하면 경제기반도 달라질 수 있다.
- ㉡ 경제기반분석이란 경제기반이 현재 지역의 고용, 인구, 부동산의 가치 등에 어떠한 영향을 미치고 있으며, 앞으로는 어떠한 것인지를 분석하는 것을 말한다. 따라서 경제기반분석은 쇼핑센터나 주거단지와 같은 대규모의 개발사업을 평가할 때에 특히 중요한 의미를 지니게 된다.

③ 타당성분석(Feasibility analysis)

- ㉠ 타당성분석이란 계획하고 있는 개발사업이 투자자본에 대한 요구수익률을 확보할 수 있는지 여부를 분석하는 것을 말한다. 여기서 요구수익률이란 투자자가 다른 대안에 투자를 하더라도 얻을 수 있는 수익률로서 투자자본에 대한 기회비용을 말하며 주관적 수익률의 성격을 가진다.
- ㉡ 타당성분석에는 부동산 투자사업이 지니는 경제적·물리적·법률적 측면을 모두 고려해야 한다.
 - ㉢ 경제적 타당성분석이란 주어진 투자사업이 투자자의 요구수익률을 만족시킬 수 있는지 여부를 분석하는 것을 말한다. 즉 NPV가 양(+)이 나오는지 여부를 분석하는 것이다.
 - ㉣ 물리적 타당성분석이란 대상투자사업에 주어진 토지의 자연적 성격이 적합한 것인가를 분석하는 것을 말한다. 즉 형상, 면적, 하중지지력 등을 분석하게 된다.
 - ㉤ 법적 타당성분석이란 대상투자사업과 관련된 공·사법적 규제내용을 분석하는 것을 말한다.

④ 토지이용분석

나지의 가치는 최유효이용을 전제로 결정되는 바, 주어진 토지에 이용가능한 다양한 대안을 분석하여 어떤 이용이 최유효이용인지를 판단하는 것을 말한다.

⑤ 현금수지분석

- ㉠ 현금수지분석이란 현금유입과 현금유출의 흐름을 비교·분석하여 투자자가 투하한 지분에 대해 세후현금수지의 수익률이 얼마나 되는가를 분석하는 것을 말한다.
- ㉡ 현금수지분석을 행함에 있어 평가사는 보유기간 동안의 세후현금수지뿐만 아니라 보유기간 말에 대상부동산을 처분했을 때의 재매도가치도 추계해야 한다.

(3) 평가검토

① 의의

다른 사람이 작성한 보고서를 비판적으로 연구하는 행위 또는 과정이다. 평가보고서가 특정한 요구사항이나 지침에 부합되고, 합리적이고 일관성이 있으며 정확한지를 확인하기 위해 완성된 평가보고서를 분석하는 것이다.

② 수용평가나 담보평가시에 활용

평가사가 작성한 평가보고서는 보상평가의 경우 사업시행자나 국토교통부장관이, 담보평가의 경우에는 금융기관이 평가보고서의 정확성·합리성을 검토한다.

③ 검토평가사

- ㉠ 검토평가사들은 평가보고서에 대해 계산의 정확성, 논리의 합리성, 관련 법규의 준수여부 등을 조사·분석한다.
- ㉡ 평가검토의 내용과 유형은 검토주체, 검토의 목적, 감정평가사에 의한 평가검토인지 여부, 보고서 발송 전·후 등에 따라 다양하게 구분된다.
- ㉢ 최근 책임감 있는 평가검토의 강화를 위하여 심사자(검토자)의 책임을 강화하는 추세이다.

제2절 감정평가의 분류

1. 분류의 목적

감정평가는 평가목적, 평가조건, 대상물건의 성격 등에 따라 다양하게 분류할 수 있다.

- ① 이론구성을 위한 지침제시
- ② 제도수립의 지침
- ③ 감정평가활동의 능률화
- ④ 기본적 사항의 확정에 대한 지침 등이 분류의 목적이다.

2. 제도상의 분류

(1) 평가주체에 따른 분류

① 공적평가

정부 기타 공적 기관이 평가의 주체가 되는 제도이다(예 호주·뉴질랜드의 과세평가, 독일의 평가위원회).

② 공인평가

국가 또는 단체로부터 자격을 부여 받은 개인이 평가의 주체가 되는 제도이다(예 우리나라와 미국, 일본의 감정평가사제도).

(2) 감정평가의 강제성 여부에 따른 분류

① 필수적 평가

일정한 사유가 발생하면 의무적으로 평가기관의 평가를 받아야 하는 경우로 우리나라의 보상평가가 대표적이다.

② 임의적 평가

임의적인 의뢰에 의하여 평가가 행하여지는 경우이며, 이에는 담보평가, 업무참고용이나 부동산매매에 있어서의 평가 등이 있다.

(3) 평가주체의 수에 따른 분류

① 단독평가

평가주체 1인이 행하는 평가이다. 신속하고 경제적이라는 장점이 있는 반면, 각 부문에 대한 전문 지식과 경험에 한계가 있고, 객관성·타당성이 결여될 우려가 있다는 단점이 있다.

② 합의제 평가(공동평가)

다수인이 평가의 주체가 되어 행하는 평가로 장단점은 단독평가와 반대이다.



기출문제

1. 부동산 감정평가는 기준에 따라 다양하게 분류될 수 있다(04.감.20점)

(1) 부동산의 감정평가를 체계적으로 분류하는 목적을 설명하시오(5점)

2. 감정평가서의 정확성을 점검하고 부실감정평가 등의 도덕적 위험을 예방하기 위해 평가검토(Appraisal review)가 필요할 수 있다. 평가검토에 대해 설명하시오.(14.감.15점)

3. 업무기술상의 분류

(1) 감정평가의 전제조건에 따른 분류

① 현황평가

현황평가란 대상물건의 상태 · 구조 · 이용방법 · 제한물건의 부착 · 환경 · 점유 등의 현황대로 평가하는 것을 말한다. 즉, 대상물건이 있는 그 상태대로 가치를 평가하는 것이다(☞ 현재 무허가 건축물이 있는 부지를 그 상태대로 평가하는 것).

감칙 제6조(현황기준 원칙)

- ① 감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.

② 조건부평가

- ㉠ 조건부평가란 불확실하지만 부동산의 가격의 증감요인이 되는 새로운 상태의 발생을 가정하여, 이것이 성취되는 경우를 전제로 평가하는 것을 말한다(☞ 장래의 일정시점에 용도지역이 바뀐다면, 농지가 택지로 조성된다면, 불법점유가 해제된다면 하는 경우 등).

감칙 제6조(현황기준 원칙)

- ② 감정평가업자는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기준시점의 가치형성요인 등을 실제와 다르게 가정하거나 특수한 경우로 한정하는 조건(이하 "감정평가조건"이라 한다)을 붙여 감정평가할 수 있다.
1. 법령에 다른 규정이 있는 경우
 2. 의뢰인이 요청하는 경우
 3. 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우
- ③ 감정평가업자는 제2항에 따라 감정평가조건을 붙일 때에는 감정평가조건의 합리성, 적법성 및 실현가능성을 검토하여야 한다. 다만, 제2항 제1호의 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 감정평가업자는 감정평가조건의 합리성, 적법성이 결여되거나 사실상 실현 불가능하다고 판단할 때에는 의뢰를 거부하거나 수임을 철회할 수 있다.

- ㉡ 이 경우 조건은 사회 통념에 비추어 사회적 · 물리적 · 경제적으로 실현 가능해야 하며, 합리성, 적법성 및 실현가능성이 있어야 한다.

③ 기한부평가

장래 확실하게 도래하는 어느 일정한 시점을 기준으로 하는 평가를 말한다. 확실한 상황을 전제로 한다는 점에서 불확실한 조건을 전제로 하는 조건부평가와 구분된다.

감칙 제9조(기본적 사항의 확정)

- ② 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜로 한다. 다만, 기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 기준시점으로 할 수 있다.

④ 소급평가

- ㉠ 소급평가란 과거의 일정시점을 기준시점으로 하여 대상물건의 가격을 평가하는 것을 말한다.
- ㉡ 소급평가는 기한부평가와 마찬가지로 자료수집 및 가격형성요인분석상 어려움이 있으나 <감정평가에 관한 규칙> 제9조에서는 <기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 기준시점으로 할 수 있다>하여 소급평가를 허용하고 있다.
- ㉢ 또한 소급평가는 토지수용 등에 관련된 보상관계 감정평가 및 민형사상 재판의 유력한 증거 등으로 활용된다(예 부당이득금반환청구소송 등).



기출문제

1. 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하십시오(10.감.30)

(3) 부동산가격과 기준시점간의 관계에 대해 설명하십시오(10)

2. A법인은 토지 200㎡ 및 위 지상에 건축된 연면적 100㎡ 1층 업무용건물(집합건물이 아님)을 소유하고 있다. 건물은 101호 및 102호로 구획되어 있으며, 101호는 A법인이 사무실로 사용하고 있고 102호는 B에게 임대하고 있다. 다음 물음에 답하십시오. (15.감.40점)

(4) 해당 토지의 용적률은 50 %이나 주변토지의 용적률은 100 %이다. A법인이 용적률 100 %를 조건으로 하는 감정평가를 의뢰하였다. 조건부평가에 관해 설명하고 본건의 평가 가능 여부를 검토하십시오. (10점)

3. 감정평가에 관한 규칙에는 현황기준 원칙과 그 예외를 규정하고 있다. 예외 규정의 내용을 설명하고, 사례를 3개 제시하십시오. (20.감.10점)

(2) 평가사의 소속 여부에 따른 분류

- ① **참모평가**: 평가가 평가인의 고용주 또는 고용기관의 업무를 수행하기 위하여 행해지는 것을 말한다(예 감정평가법인에 고용된 감정평가사가 수행하는 평가).
- ② **수시평가**: 평가의뢰인이 외부에서 독립된 전문가들로 구성되어 평가가 필요할 때마다 수시로 행하여지는 일시적인 감정평가를 말한다(예 유조선 침몰시 관련 전문가들이 함께 피해보상을 행하는 경우).

(3) 평가목적에 따른 분류

- ① **공익평가**: 평가의 결과와 목적이 공익으로 쓰이는 평가를 말한다(예 공시지가, 보상평가 등).
- ② **사익평가**: 평가의 결과와 목적이 사익으로 쓰이는 평가를 말한다(예 담보평가, 일반거래평가 등).
- ③ **법정평가**: 평가의 목적이 일반적인 거래활동과 차이가 있어 그 가격을 시장가치와 달리 구할 필요가 있는 경우에 그 평가방법을 법령에 규정해 놓고 그 규정에 의하여 평가하는 것을 말한다(공공용지 수용시 평가, 과세평가, 표준지공시지가평가 등).

4. 감정평가기준상의 분류**감칙 제7조(개별물건기준 원칙 등)**

- ① 감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다.
- ② 둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.
- ③ 하나의 대상물건이라도 가치를 달리하는 부분은 이를 구분하여 감정평가할 수 있다.
- ④ 일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가하여야 할 특수한 목적이나 합리적인 이유가 있는 경우에는 그 부분에 대하여 감정평가할 수 있다.

(1) 일괄평가

- ① **의의**: 평가는 대상물건마다 개별로 행하여야 한다(원칙: 개별평가). 다만 2개 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나, 대상물건 상호간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 평가할 수 있다.
- ② **용도상 불가분의 의미**: 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적 · 경제적 · 행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

- ③ **일괄평가의 예:** 둘 이상의 획지 또는 필지를 일단지로 평가할 필요가 있는 경우, 대지와 지상물이 일체로 거래되는 경우, 용도상 불가분의 관계에 있는 아파트, 다세대, 연립주택, 아파트형공장, 주거용 오피스텔 등의 평가를 행하는 경우, 임지와 임목을 일체로 하는 임야, 일체로 거래하는 토지·건물의 복합부동산 등이 있다. 이 경우 평가의뢰인의 필요에 따라 일괄감정평가된 감정평가액을 합리적 기준에 따라 토지가액 및 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

(2) 구분평가

- ① **의의:** 1개의 대상물건이라도 가치를 달리하는 부분은, 이를 구분하여 평가할 수 있다.
- ② **구분평가의 예:** 광평수토지의 전면(상업용지), 후면(주거용지)을 구분하여 평가하는 경우, 용도지역 상이 또는 도시계획도로에 저촉된 부분과 접한 부분의 가격차가 발생하는 경우, 증축건물의 평가의 경우, 빌딩의 임료를 각 층별로 구분하여 산출하는 경우 등에 적용된다.

(3) 부분평가

- ① **의의:** 일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가 하여야 할 특수한 목적이거나 합리적인 이유가 있는 경우에는 그 부분에 대하여 감정평가 할 수 있다.
- ② **부분평가의 예:** 토지의 일부 편입시 감가요인이 발생하나 전체 토지가격을 적용하여 편입부분의 가격을 평가, 잔여지의 매수 또는 수용평가, 지상건물이 있는 상태에서 토지만의 평가, 위치확인이 안 되는 토지의 지분평가 등에 적용된다.
- ③ **구분평가와 부분평가의 구별:** 구분평가는 한 개의 물건의 일부를 평가한다는 점에서 부분평가와 유사하다. 그러나 구분평가는 물건 일부분이 다른 부분과 단위당 가격수준이 다른데, 부분평가는 같다는 점에서 양자는 차이가 있다.



기출문제

1. 부동산 감정평가는 기준에 따라 다양하게 분류될 수 있다(04.감.20점)

- (1) 부동산의 감정평가를 체계적으로 분류하는 목적을 설명하시오(5점)
- (2) 일괄감정평가, 구분감정평가, 부분감정평가 각각에 대하여 사례를 들어 설명하시오(15점)

2. 일단지평가에 관한 다음 물음에 답하시오.(09,감.20점)

- (1) 일단지의 개념과 판단시 고려할 사항에 대하여 설명하시오.(10점)
- (2) 일단지평가가 당해 토지가격에 미치는 영향을 설명하고, 일단지평가의 사례 3가지를 서술하시오.(10점)

3. A법인은 토지 200㎡ 및 위 지상에 건축된 연면적 100㎡ 1층 업무용건물(집합건물이 아님)을 소유하고 있다. 건물은 101호 및 102호로 구획되어 있으며, 101호는 A법인이 사무실로 사용하고 있고 102호는 B에게 임대하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (15,감.40점)

- (1) A법인이 소유한 위 부동산(토지 및 건물)을 감정평가 할 경우 감정평가규칙에 따른 원칙적인 감정평가방법 및 근거, 해당 방법의 적정성을 논하시오. (15점)
- (2) 임차인 C가 101호를 전세로 임차하기로 하였다. C는 전세금액 및 전세권 설정에 참고하기 위하여 101호 건물 50㎡만을 감정평가 의뢰하였다. 본건 평가의 타당성에 관해 설명하시오. (10점)

5. 일반기준에 의한 분류

(1) 독립평가

부동산이 토지 및 건물 등으로 구성되어 있는 경우, 그 구성부분인 토지만을 독립된 부동산(나지)로 보아 평가하는 것이다. 즉, 지상에 건물이 있지만 없는 것으로 상정하고 평가하는 것이다. 따라서 독립평가는 일종의 조건부평가가 되며 우리나라에서는 이를 나지상정평가라고 한다. 이는 토지만이 평가대상이 되며 최유효이용을 전제로 토지가치를 구하는 경우이다.

(2) 부분평가

부동산이 토지 및 건물 등으로 구성되어 있는 경우 그 결합된 상태를 주어진 것으로 하고, 그 구성부분을 평가의 대상으로 하는 것이다. 따라서 지상에 건물이 있으면 있는 상태 그대로 토지를 평가한다. 따라서 부분평가는 현황평가가 된다. 따라서 복합부동산의 각 구성부분이 평가대상이 되며 현황을 전제로 한 평가이다.

(3) 병합분할평가

병합분할의 가변성을 전제로 하여, 병합 또는 분할 후의 토지를 대상으로 평가하는 것이다. 병합·분할을 전제조건으로 하여 평가하므로 조건부평가가 된다. 합병증가의 적절한 배분이 중요하다.

부동산의 가격이론

제1절 부동산가격의 기초

1. 가치와 가격

(1) 가치와 가격의 정의

① 아담스미스의 정의

- ㉠ 가치(value)란 어떤 재화나 용역이 다른 재화나 용역을 교환의 대상으로 지배하는 힘이라고 정의한다.
- ㉡ 가격(price)이란 경제학에서 쓰이는 개념으로, 가치를 화폐액으로 표시한 것을 의미한다.
- ㉢ 일반재화(비내구재)는 효용의 제공과 효용에 대한 대가가 일정시점에 당해 시장에서 1:1로 교환되기 때문에, 가격이나 가치는 개념상 별다른 차이를 보이지 않는다.

② 피셔(I. Fisher)의 정의

- ㉠ 내구재인 경우에는 효용이 장래 장기간에 걸쳐 발생되기 때문에 가격과 가치는 개념상 뚜렷이 구분된다.
- ㉡ 부동산처럼 그 효용이 오랫동안 지속되는 내구재에 대해 <가치란 장래 기대되는 편익의 현가합>이라 정의한다.
- ㉢ 부동산학에서 가격이란 특정 부동산에 대한 대가로 시장에서 매도자와 매수자간에 실제로 지불된 금액으로 정의한다(실거래가를 의미).

(2) 가치와 가격의 구분

① 개념의 차이

가격은 <교환의 대가로 실제 시장에서 지불된 금액>이지만, 가치는 <장래 편익의 현가합>이므로 양자는 개념상 차이가 있다. 비내구재에서는 가치와 가격이 거의 일치한다고 볼 수 있지만 부동산과 같은 내구재는 현재 가격이 재화의 내재적 가치를 정확히 반영한다고 보기 어려워 양자를 구분하는 것이 합리적이다.

② **가치 = 가격+오차**

부동산의 자연 · 인문특성으로 인하여 불완전한 부동산 시장에서는 급매 · 투기 등의 비정상적 사정의 개입으로 거래가격이 정상적인 가치를 반영하기 곤란하다.

③ **가치의 현재성**

가격은 과거에 시장에서 실제 지불된 금액이기 때문에 과거의 값이지만, 가치는 장래 편익을 현재시점을 기준으로 현가합한 값이다. 따라서 가격은 역사적 사실로서 누구나 쉽게 알 수 있지만, 가치는 전문가가 아닌 이상 쉽게 알기 어렵다.

④ **가치의 다원성**

가격은 하나만 존재하지만, 가치는 평가목적, 평가조건 등에 따라 다양한 값을 가진다. 예를 들어 하나의 부동산에도 보상가치, 담보가치, 시장가치, 과세가치 등 다양한 가치를 가질 수 있다. 이것을 가치다원성이라고 한다.

(3) **가치와 가격의 비교**

가격의 본질은 가치이므로 원칙적으로 가치와 가격은 같은 방향성을 가진다. 그러나 단기적으로 가치와 가격 간에는 오차가 존재할 수 있어 가격이 가치로부터 괴리될 수 있다. 그러나 장기적으로 시장이 균형상태가 되면 가격은 가치에 회귀한다. 즉, 장기적으로는 가치와 가격은 일치한다.



기출문제

1. 부동산의 가치와 가격과의 차이점을 설명하라(75. 공. 10점)

(4) 가치의 다원적 개념

① 가치의 종류

- ㉠ 기준시점에서 대상부동산에 적용되는 가치의 종류는 매우 다양하다.
- ㉡ 그러므로 평가사들은 혼동을 피하기 위해서 단순히 <가치>라고 하지 않고 구체적인 의미를 밝힌다. 예를 들면 시장가치, 투자가치, 사용가치, 보험가치, 과세가치 등이 그것이다.
- ㉢ 감칙에서는 제2조 제3호에서 <"기준가치"란 감정평가의 기준이 되는 가치를 말한다>고 정의하고 있다. 즉 평가시에는 당해 평가에 적용되는 가치가 어떤 가치인지를 명확히 밝히도록 하고 있다.

② 다양한 가치의 개념

㉠ 보험가치(insurable value)

- ㉠ 보험가치란 보험금 산정과 보상에 대한 기준으로 사용되는 가치의 개념이다. 이것은 보험약관의 규정에 따라 결정되는 것으로서 부동산 전체의 가치가 아니라 그것의 일부분인 <감가수정 후 가치(depreciated value)>를 의미한다.
- ㉡ **감가수정 후 가치**: 부동산의 전체 가치에서 토지가치를 뺀 개량물의 가치에서, 이미 감가수정된 부분을 제외하고 남은 나머지 부분을 의미한다.

㉡ 과세가치(assessed value): 과세가치란 정부에서 세금을 부과하는 데 사용되는 기준으로서, 관련 법규에 의해 조정된 부동산의 가치를 말한다(예 공시지가).

㉢ 장부가치(book value): 장부가치란 대상부동산이 당초의 취득가격에서 법적으로 허용되는 방법에 의한 감가수정분을 제외한 나머지로 장부상의 잔존가치를 의미한다(회계적 의미).

㉣ 사용가치(use value)

- ㉠ 사용가치란 경제재의 생산성에 근거하고 있는 개념으로서, 대상부동산이 특정한 용도로 사용될 때 가질 수 있는 가치를 말한다. 이것은 대상부동산이 해당 기업이나 소유자에 기여하는 주관적 가치이다.
- ㉡ 따라서 사용가치는 대상부동산이 시장에서 매도되었을 때 형성될 수 있는 교환가치와 괴리될 수 있다.
- ㉢ 사용가치는 수용시, 기업의 합병시, 법원의 판결 등에서 평가기준으로 채택되기도 한다. 그리고 비용접근법에 있어서 대체비용(replacement cost)을 추계하는 데 사용되기도 하며, 공학적 감가수정에서 사용되기도 한다.

㉤ 공익가치(public-interest value)

- ㉠ **개념**: 공익가치란 어떤 부동산의 최유효이용이 사적·경제적 이용에 있는 것이 아니라, 보존이나 보전과 같은 공공목적의 비경제적 이용에 있을 때 대상부동산이 지니는 가치를 말한다.
- ㉡ 공익가치를 공공가치라고도 하며, 이를 추계하는 것을 공익평가라고 한다. 또한 공익평가에는 대상부동산에 대한 유·무형의 자산가치가 추계된다.

- ㉔ 유형부분의 가치는 유사매매사례의 분석이나 기타 방법을 통해 추계된다. 무형부분의 가치는 공공기관이 그것의 매수·사용, 또는 통제를 위하여 지불하려고 하는 할증분이 되는데, 흔히들 유형부분 가치의 일정비율로 표시된다.

㉕ **투자가치**(investment value)

- ㉕ 투자가치는 특정 투자자가 대상부동산에 대하여 주관적인 투자계획을 전제로 갖는 가치인데 반해 시장가치는 다수의 시장참가인에 의해 객관적으로 인식되는 가치라는 점에서 차이가 있다.
- ㉖ 합리적인 투자자는 투자가치가 시장가치를 상회할 때 투자의사결정을 내릴 것이다. 이때 투자가치는 투자자의 요구수익률을 할인율로 사용한다.



기출문제

1. 정상시가와 현실거래가격의 차이를 설명하시오(88. 공. 10점)
2. 시장가치와 자가공시법이 규정한 적정가격의 개념을 비교하여 논하시오(95. 감. 30점)
3. 감정평가목적 등에 따라 부동산가격이 달라질 수 있는지에 대하여 국내 및 외국의 부동산가격 다원화에 대한 견해 등을 중심으로 논하시오(02. 감. 20점)
4. 감정평가에 있어 시장가치, 투자가치, 계속기업가치 및 담보가치에 대하여 각각의 개념을 설명하고, 각 가치개념간의 차이점을 비교한 후, 이를 가격다원론의 관점에서 논하시오(06.감.30점)
5. 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률의 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 보상평가가격과 적정가격, 실거래가격과의 관계를 설명하시오(08.감.10점)

2. 가치론사

(1) 아담스미스의 견해

① 자연가격과 가치

- ㉠ 아담 스미스(Adam Smith)는 <국부론>에서 생산요소를 사용한 대가 사이에는 어떤 일정한 비율이 존재한다고 주장했다. 노동, 자본, 토지는 생산의 3요소이다. 임금은 노동을, 이윤은 자본을, 그리고 지대는 토지를 사용한 대가이다.
- ㉡ **자연율**(natural rate): 그는 생산요소의 사용대가인 임금, 이윤, 그리고 지대 사이에는 일정한 비율이 존재한다고 생각했는데, 그는 이 비율을 <자연율>이라고 불렀다.
- ㉢ **자연가격**(natural price): 그리고 생산요소에 대한 사용대가를 자연율에 따라 지불할 때, 그것에 넘치지도 모자라지도 않는 수준의 재화가격을 자연가격이라고 했다.

② 사용가치와 교환가치

- ㉠ 아담스미스는 재화의 가치에는 교환가치 외에도 사용가치가 있다는 것을 인식하고 있었다. 그는 사용가치와 교환가치가 서로 일치하지 않는 재화가 있다는 것에 주목하고 있었다(예 물은 사용가치는 높으나 교환가치가 낮고, 다이아몬드는 이와 반대이다).
- ㉡ **아담스미스의 역설**: 재화가 가치를 지니기 위해서는 효용과 희소성이 있어야 한다. 물이나 공기는 효용은 있지만 희소성이 없기 때문에 교환가치가 없다고 하더라도, 에메랄드는 희소성은 있으나 효용은 별로 없는데도 높은 교환가치를 지닌다는 것은, 그는 논리적 모순이라고 생각했다. 이것이 이른바 <아담스미스의 역설>이라고 하는 명제이다.
- ㉢ **객관적 효용과 주관적 효용**: 아담스미스는 재화의 주관적 효용을 무시한채 객관적인 효용만 고려한 문제가 있었다. 에메랄드는 객관적인 효용은 낮지만 주관적인 효용은 높기 때문이다. 이러한 문제는 후에 한계효용학파가 주관적인 효용을 인정하면서 해결되었다.

(2) 고전학파

① 공급측면을 강조

아담스미스를 위시한 고전학파 경제학자들은 중상주의 경제학자들의 원리를 확장시켜 생산비 가치설을 주장했다. 즉 재화의 가치는 그 재화를 생산하는데 들어간 <생산비의 합>이라고 보았다.

② 가정된 효용(assumed utility)

생산비 가치설의 논리가 성립하려면 투입된 비용만큼 효용도 증대한다는 가정이 충족되어야 한다. 따라서 고전학파는 이러한 조건의 효용을 <가정된 효용>이라고 하였다.

③ 생산비와 가치

어떤 재화의 생산비가 가치를 상회한다면 더 이상 공급이 발생하지 않을 것이다. 그 결과 공급이 감소하여 가격이 다시 상승하게 된다. 이러한 수요공급의 매커니즘을 통해 장기적으로 생산비와 가치는 균형을 이루게 된다.

(3) 한계효용학파

① 개요

고전학파의 가치이론은 19세기 후반에 이르러, 심각한 비판에 직면하게 된다. 하나는 칼 마르크스에 의한 것으로 마르크스는 재화의 모든 가치는 노동의 직접적인 산물이라는 극단적인 노동가치설을 주장하며, 자본축적을 노동에 대한 정당한 대가를 지불하지 않은 결과로 파악하였다(노동가치설). 다른 하나는 한계효용학파에 의한 것으로 재화의 주관적인 효용을 중시하였다.

② 수요측면을 강조

한계효용학파는 고전학파와 마르크스이론에 둘 다 반대하고 있다. 한계효용학파를 오스트리아학파라고도 한다. 그들은 재화의 가치란 소비자가 느끼는 한계효용 만큼이지 투입된 생산비가 아니라고 한다.

③ 한계효용을 가치로 인식

- ㉠ 효용이란 개인의 욕구를 충족시켜 주는 재화의 능력을 말하며, 한계효용이란 재화를 한 단위 더 소비했을 때 획득되어지는 효용의 증분을 의미한다.
- ㉡ 한계효용학파의 가치이론은 부동산평가원리 중의 하나인 <기여의 원리>에 대한 이론적 근거를 제공하고 있다.

(4) 신고전학파

① 수요 · 공급을 동시에 고려

- ㉠ 마샬은 수요와 공급은 가위의 양 날과 같아서 어느 것도 가치결정에서 도외시 할 수 없다고 생각했다.
- ㉡ 또한 마샬은 단기와 장기라는 시간적 개념을 도입하여 양 학파의 견해를 조정했다.

② 단기와 장기

- ㉠ 단기간 기존의 생산시설이 확장되지 않을 정도의 짧은 시간을 의미하며, 장기간 기존의 생산시설 외에 새로운 시설이 추가되고, 새로운 공급자가 시장에 진입할 정도의 긴 시간을 의미한다.
- ㉡ 단기에서는 수요(효용)가, 장기에는 공급(생산비)이 가치에 영향을 미친다고 보았다.

③ 단기의 시장가격

단기에는 부동산의 공급은 거의 고정(공급곡선 수직)되어 있으므로 수요의 크기에 의해 가치가 결정된다. 그런데 수요의 크기는 소비자들이 느끼는 재화의 효용에 달려 있으므로 단기에는 수요(효용)에 의해서 가치가 결정된다.

④ 장기의 시장가격

장기에서는 공급의 비탄력성이 상대적으로 완화(공급곡선 우상향)되어 공급곡선의 탄력성이 높아진다. 장기에 부동산의 시장가격이 생산비에도 미치지 못한다면 공급은 감소하고, 시장가격이 생산비를 초과한다면 추가공급이 발생하므로, 결국 장기에는 생산비와 가치가 일치하려는 경향이 있다.



기출문제

1. 마셜의 가치이론을 논하고 감정평가 3방식과 관련성을 논급하시오(94.감.40)

3. 부동산가격의 특성

- ① 교환의 대가인 가격과 용역의 대가인 임료로 구분된다.
- ② 부동산에 관한 소유권 기타 권리의 이익에 대한 가격이다(권리마다 가격형성).
- ③ 부동산의 가격은 장기적 배려하에 형성된다.
- ④ 개별적 사정이 개입되어 개별적으로 형성된다.
- ⑤ 동일 부동산에 여러 개의 가치가 존재할 수 있다(가치다원설).
- ⑥ 부동산가격은 항상 변화하는 속성을 지닌다.
- ⑦ 부동산가격은 수요가 감소하더라도 즉각적으로 가격이 하락하지 않는 하방경직성을 갖는다.

4. 부동산가격의 이중성

- ① 모든 재화의 가격은 그 재화의 수요·공급에 의해 결정되고, 일단 가격이 결정되면 그 가격은 그 재화에 대한 수요·공급에 다시 영향을 미쳐 수급을 조절한다. 이를 가격의 이중성(피드백원리)이라 한다.
- ② 즉, 부동산가격도 일반재화 마찬가지로 이중성이 작용하나, 부동산의 자연·인문특성으로 인하여 수요공급의 상호작용이 일반재화와 달리 복잡하고 자동으로 균형이 성립하기 어려운 특징이 있다. 이러한 점에서 일반재화의 이중성과 다소 차이가 있다.

5. 시장가치

(1) 시장가치의 정의

- ① "시장가치"란 대상물건이 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다(감칙 제2조 제1호).
- ② 감칙에서는 <시장가치>라는 용어를 사용하고 부공법에서는 <적정가격>이라는 용어를 사용하여 양자의 동일성 여부에 대하여 논란이 있다(2차에서 중요내용).



기출문제

1. 시장가치와 지가공시법이 규정한 적정가격의 개념을 비교하여 논하시오.(95.감.30점)
2. 최근 토지의 공정가치 평가가 회계에 관한 감정에 해당하는지의 여부에 대한 논란이 있었다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (18.감.20점)
 - (1) 감정평가의 개념과 회계에 관한 감정의 개념 차이를 설명하시오. (5점)
 - (2) 공정가치(fair value), 시장가치(market value) 및 회계상 가치(book value)를 비교*설명하시오. (15점)

(2) 관련 규정

감칙 제5조(시장가치기준 원칙)

- ① 대상물건에 대한 감정평가액은 시장가치를 기준으로 결정한다.
- ② 감정평가업자는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대상물건의 감정평가액을 시장가치 외의 가치를 기준으로 결정할 수 있다.
 1. 법령에 다른 규정이 있는 경우
 2. 감정평가 의뢰인(이하 "의뢰인"이라 한다)이 요청하는 경우
 3. 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우
- ③ 감정평가업자는 제2항에 따라 시장가치 외의 가치를 기준으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다. 다만, 제2항 제1호의 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 해당 시장가치 외의 가치의 성격과 특징
 2. 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 감정평가의 합리성 및 적법성
- ④ 감정평가업자는 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 감정평가의 합리성 및 적법성이 결여(缺如)되었다고 판단할 때에는 의뢰를 거부하거나 수임(受任)을 철회할 수 있다.

(3) 시장가치의 요건

- ① **대상물건의 시장성**: 시장가치는 시장성이 있는 물건의 가치이다. 따라서 시장성이 없는 공공청사, 문화재 등의 가치는 시장가치 외의 가치가 된다. 이를 일본에서는 <특수가치>라고 한다.
- ② **통상적인 시장**: 다수의 매도인과 매수인이 합리적 · 합법적 사고를 가지고 경제원칙에 입각하여 행동하는 일반적인 시장을 말한다.
- ③ **출품기간의 합리성**: 부동산이 거래되기 위하여 합리적인 기간 동안 시장에 출품되어야 한다는 것이다. 합리적인 출품기간은 물건의 규모 · 용도 · 소재지 등에 따라 다르며, 같은 물건이라 하더라도 경기호황에서는 짧고, 불황에서는 길 수 있다.
- ④ **거래의 자연성**: 부동산의 거래가격을 불합리하게 만드는 대내외적 압력이나 급매 · 친인척간의 거래 등의 비정상적 사정이 없어야 한다는 것이다.
- ⑤ **당사자의 정통성**: 거래당사자가 부동산 시장상황, 대상물건의 가격, 용도 등에 정통할 것을 요구한다.
- ⑥ **최빈치**: 최고가격이 아니라 통계학적으로 성립될 가능성이 가장 높은 가격이다.



기출문제

1. 시장가치에 관하여 설명하시오(76.공.10점)
2. 정상시가와 현실거래가격의 차이를 설명하시오(88.공.10점)
3. 시장가치와 자가공시법이 규정한 적정가격의 개념을 비교하여 논하시오(95.감.30점)
4. 시장가치(Market value)에 관한 다음의 물음에 답하시오(12.감.40점)
 - (1) 시장가치 개념의 변천과정을 설명하시오(20점)
 - (2) 최근 시장가치 정의의 통계학적 의미를 최종평가가치의 표현방법과 관련하여 설명하시오.(20점)
5. 국토해양부의 부동산 실거래가 자료축적의 의의와 한계극복을 위한 감정평가사의 역할에 대해서 설명하시오.(12.감.10점)
6. 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하시오. (19.감.30점)
 - (1) '성립될 가능성이 가장 많은 가격(the most probable price)'이라는 시장가치의 정의가 있다. 이에 대해 설명하시오. (10점)
 - (2) 부동산거래에 있어 '최고가액(highest price)'과 '성립될 가능성이 가장 많은 가격'을 비교*설명하시오. (10점)
 - (3) 가치이론과 가치추계이론의 관계에 대해 각 학파의 주장내용과 이에 관련된 감정평가방법별 특징을 설명하시오. (10점)

7. 감정평가와 관련한 다음의 물음에 답하십시오. (20.감.40점)

- (1) 감정평가의 개념을 구체적으로 설명하고, 감정평가의 개념에 근거하여 기준가치 확정과 복수(複數) 감정평가의 필요성에 관하여 각각 논하십시오. (20점)
- (2) 시장가치와 시장가격(거래가격)의 개념을 비교하여 설명하고, 다양한 제도를 통해 시장가격(거래가격)을 수집·분석할 수 있음에도 불구하고 감정평가가 필요한 이유에 관하여 논하십시오. (20점)

6. 일본기준상의 시장가치 외의 가치

(1) 특정가격

① 특정가격의 의의

특정가격이란 시장성을 갖는 부동산이지만 법령 등의 다른 사회적 요청을 배경으로 하는 평가목적 하에서, 시장가치의 전제가 되는 제 조건을 만족하지 않는 경우의 부동산 경제가치를 적정하게 표시하는 가격을 말한다.

② 특정가격으로 평가하는 경우

- ㉠ <자산의 유동화에 관한 법률> 또는 <투자신탁 및 투자법인에 관한 법률>을 근거로 하는 평가목적 하에서 투자자에게 제시하기 위한 투자채산가치를 표시하는 가격을 구하는 경우
- ㉡ <민자재생법>에 근거한 평가목적 하에서 조기매각을 전제로 한 가치를 구하는 경우
- ㉢ <회사갱생법> 또는 민사재생법에 근거한 평가목적 하에서 사업의 계속을 전제로 하여 가격을 구하는 경우

(2) 특수가격

① 특수가격의 의의

특수가격이란 문화재 등 일반적으로 시장성이 없는 부동산의 이용상황 등을 전제로 하여 대상 부동산의 경제가치를 적정하게 표시하는 가격을 말한다.

② 특수가격으로 평가하는 경우

특수가격을 구하는 경우를 예시하면, 문화재의 지정을 받은 건조물, 종교건축물 또는 현황과 같이 관리를 계속하는 공공·공익시설의 용도로 제공되는 부동산을 그 보존 등에 주안점을 두어 감정평가하는 경우이다.

(3) 한정가격**① 한정가격의 의의**

- ㉠ 한정가격이란 어떤 부동산과 취득하는 다른 부동산과의 병합 또는 부동산의 일부를 취득하는 분할의 경우에 거래당사자가 상대적으로 한정될 때, 취득부분에 대하여 당해 한정된 시장에 부응하는 적정한 경제가치를 표시하는 가격을 말한다.
- ㉡ **특징:** 한정가격은 당사자 간에만 합리성이 인정되는 가격이라는 특징을 가진다. 합병증가의 합리적인 배분이 중요하다.

② 한정가격으로 평가하는 경우

- ㉠ 인접부동산과 합병을 목적으로 하는 거래의 경우
- ㉡ 경제적 합리성에 반하는 부동산의 분할을 전제로 하는 경우

제3편

**기출문제**

1. 합필가격에 관하여 간단히 설명하시오(79.공.15점)
2. 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하시오(10.감.30점)
 - (4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하시오(5점)
3. 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하시오.(10.감.30점)
 - (1) 부동산가격의 본질에 대해 설명하시오.(5점)
 - (2) 부동산가격의 특징 및 가격형성원리에 대해 설명하시오.(10점)
 - (3) 부동산가격과 가격시점간의 관계에 대해 설명하시오.(10점)
 - (4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하시오.(5점)
4. 「감정평가에 관한 규칙」에서 감정평가 시 시장가치기준을 원칙으로 하되, 예외적인 경우 '시장가치 외의 가치'를 인정하고 있다. 그러나 현행 「감정평가에 관한 규칙」에서는 '시장가치 외의 가치'에 대한 유형 등의 구체적인 설명이 없어 이를 보완할 필요성이 있다. 감정평가 시 적용할 수 있는 구체적인 '시장가치 외의 가치'에 대해 설명하시오. (19.감.20점)

제2절 가격발생요인

1. 효용

(1) 의의

효용이란 인간의 필요나 욕구를 만족시켜 줄 수 있는 재화의 능력으로 부동산이 가치를 지니기 위해서는 먼저 효용을 지니고 있어야 한다.

(2) 용도별 효용

부동산의 효용은 구체적으로는 주거용 부동산은 쾌적성으로, 상업용 부동산은 수익성으로, 업무용 부동산은 효율성 등으로 나타난다.

(3) 일반재화의 효용과의 차이

일반재화의 효용은 일회적, 소멸적, 단일적인데 반하여 부동산은 다용도적, 영속적 효용이라는 점에서 차이가 있다.

(4) 효용의 변동요인

효용에 영향을 미쳐 소비자가 느끼는 효용을 변화시키는 요인으로서, 가치형성요인을 말한다. 가치형성요인의 변화는 효용의 변화를 야기시키고, 이에 따라 수요의 변화가 발생하여 그에 따른 가치의 변화가 생기는 작용관계를 가진다.

(5) 가치론사에서 효용

① 고전학파

가격발생요인으로 효용과 희소성을 들고 있고, 가치는 생산비에 의해 결정된다고 하였다. 즉, 재화는 생산비만큼의 효용을 가진다는 가정된 효용이라는 개념을 사용하여 생산비가 증가하면 그만큼의 효용도 증가한다고 보았다.

② 한계효용학파

가격발생요인으로서 효용, 희소성 이외에도 유효수요를 들고 있다. 고전학파가 소비자의 의지와는 상관없이 재화는 일정한 효용을 가지고 있다고 주장하는데 반하여 이들은 소비자가 느끼는 효용(기여된 효용)이라는데 차이가 있다.

2. 상대적 희소성

(1) 의의

상대적 희소성이란 인간의 욕망에 비해 부동산의 공급이 부족한 상태를 말한다.

<상대적>의 의미에 대해서는

- ① 부동산의 물리적 측면이 아닌 용도적 측면에서의 양에 대한 상대적 희소성으로 보는 견해와
- ② 수요에 비해 공급이 상대적으로 부족하기 때문에 상대적이라고 보는 견해가 있다.

(2) 절대적 희소성과의 차이

절대적 희소성은 물리적 부존량이 부족한 것을 의미하나 부동산의 경우 부존량은 풍부하나 원하는 위치에 원하는 용도의 토지가 부족한 것이므로 양자는 차이가 있다. 따라서 절대적 희소성은 일반 재화에 적용되는 개념이다.

(3) 부동산에 있어서 희소성의 특징

부동산의 희소성은 상대적인 것 이외에도 지리적 위치의 고정성 및 지역성으로 인하여 희소성의 문제가 지역적으로 발생한다는 것과 부동산의 사회성 · 공공성으로 인해 행정적 · 제도적 규제에 많은 영향을 받는다는 것이다.

(4) 상대적 희소성의 원인

부동산은 부증성의 특징으로 인해 물리적 측면에서 총량이 한정되어 있다.

이에 반해

- ① 도시화 · 공업화 · 국토개발 · 인구증가 · 핵가족화 · 소득수준 향상 등으로 토지에 대한 수요가 증가하고
- ② 용도지역·건폐율·환경보전 등 행정적 · 사회적 요인에 의해 희소성이 높아지기도 한다. 즉 부동산의 특성 중 부증성과 지리적 위치의 고정성 및 토지에 대한 수요증가, 행정적 제요인의 작용에 의해 기인한다.

(5) 상대적 희소성의 해소방안

① 직접적 방법

최유효이용원칙에 따른 부동산 이용의 효율성 제고 즉, 부동산의 입체적 · 집약적 이용을 통한다. 용도지역 · 건폐율 조정, 세필화, 도로의 개설, 택지개발 등이 있다.

② 간접적 방법

부동산의 수요는 파생수요적 성격이 있는 바 인구조절, 일반재화에 대한 수요억제 등을 통해서 이를 해소할 수 있다.

(6) 다른 일반재화와 비교

부동산은 그 공급에 있어서 지역간 · 용도간의 문제에 따른 상대적 희소성이 문제되나 일반재화는 이동이 가능하므로 절대량 부족에 따른 공급문제인 절대적 희소성이 중심을 이룬다.

(7) 가치론사에서 희소성

① 고전학파

토지라는 경제재의 자연적 특성을 중시하여 부증성에 의한 절대적 희소성을 말하였다.

② 한계효용학파

토지의 인문적 특성을 강조하여 토지와 일반재화를 원칙적으로 구분하지 않았다. 따라서 용도적 측면(용도의 전환)에서 볼 때 그 경제적인 양을 증가시킬 수 있다고 생각하였으므로 이들이 의미하는 희소성은 상대적인 개념에 해당되는 것이다.



기출문제

1. 상대적 희소성에 대하여 설명하시오.(76.토.10점)
2. 부동산의 감정평가에서 상대적 희소성의 요인을 약술하고 부동산의 가격발생요인과 상대적 희소성의 상호관계를 설명하시오(79.공.30점)
3. 부동산의 감정평가 관점에서 상대적 희소성의 의미를 약술하시오.(79.공.5점)
4. 상대적 희소성에 대하여 약술하시오.(81.토.10점)
5. 부동산가격 발생요인을 분석하여 특히 상대적 희소성의 역할관계를 논술하시오.(97.감.40점)

3. 유효수요

(1) 개념

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요로서 수요에 작용하는 가격발생요인이다.

(2) 다른 일반재화와의 비교

부동산은 고가의 재화에 해당하므로 효용과 희소성이 있다고 하더라도 소비자가 지불능력이 없다면 시장에서 수요행위가 이루어지지 않기 때문에 구매력을 요구한다.

제3편

4. 이전성

(1) 개념

부동산의 이전성이란 부동산의 물리적인 이동을 말하는 것이 아니라, 부동산의 소유자에 의해 부동산 소유권에 대한 명목이 자유롭게 이전될 수 있어야 한다는 것이다. 이는 A. Ring이 주장한 것으로, 효용·유효수요·상대적 희소성이 경제적인 측면에서 가격발생요인이라면, 이전성은 <법률적인 측면>의 가격발생요인으로서 부동산이 가격을 가지기 위해서는 법률적인 측면에서 그 권리의 이전이 가능해야 한다는 것이다.

(2) 이전성에 대한 비판

이전성에 대한 비판으로 무주 부동산이나 공공부동산은 소유권을 이전할 수 없으나 가치를 지닌다. 즉, 이전성을 비판하는 견해는 이전성을 효용의 사적·공적 제한이라고 본다. 국내 일반적인 견해는 이전성을 가격발생요인으로 보지 않는다.

5. 가치발생요인 간의 상호관련성

- ① 가치발생요인은 독립적으로 작용하는 것이 아니라, 상호 영향을 미치면서 부동산의 가치를 발생시킨다.
- ② 3가지 요인 중 어느 한 요인의 변동은 필연적으로 가치에 반영된다(예 건강에 대한 관심 증가로 전원주택지에 대한 효용이 증가, 용도지역 상향으로 상대적 희소성의 완화 등).
- ③ 평가사는 대상부동산의 시장가치를 추계하는데 있어서 법적·경제적·사회적·환경적 요인(가치형성요인)들이 이 같은 가치발생요인에 어떠한 영향을 미칠 것인지를 명확히 판단해야 한다.
- ④ 가치형성요인이 가치발생요인에 영향을 미쳐 부동산의 가격이 어떻게 변화하는지를 분석하는 것을 <가격형성요인분석>이라고 한다. 우리나라에서는 이를 지역분석·개별분석을 통해 행한다.

제3절 가격형성요인

1. 의의

가격발생요인에 영향을 미쳐 부동산 가격을 변화시키는 요인을 가격형성요인이라 한다. 가격형성요인은 내용에 따라 자연적 · 사회적 · 경제적 · 행정적 요인으로 구분되고, 공간수준에 따라 일반적 · 지역적 · 개별적 요인으로 구분된다.

2. 가격형성요인의 특성

(1) 유동성

가격형성요인은 고정된 것이 아니라 시대의 변화, 경제상황의 변화 등에 의해 항상 변동한다는 특징을 가지고 있는바 예측 · 변동의 원칙에 의거 이를 동태적으로 분석 · 파악할 필요가 있다.

(2) 상호관련성

이들 각 요인들은 독립하여 개별적으로 작용하는 것이 아니라 각 요인들의 유기적인 관련 하에 가격을 변화시킨다.

3. 공간수준에 따른 분류

(1) 일반적 요인

① 의의

일반적 요인이란 공간적으로 볼 때 특정지역이나 개별부동산에만 영향을 미치는 것이 아니라 일반 경제사회 전반에 있어서 모든 부동산가격에 영향을 미치는 제요인을 말하는데 이는 지역적 요인 · 개별적 요인에 비해 광범위성 · 추상성의 특징을 지니고 있다.

② 일반적 요인분석의 중요성

감정평가작업시 일반적 요인의 취급은 추상적 · 형식적으로 경시되는 경향이 강하나, 지역분석, 개별분석, 감정평가 방법적용, 평가액 결정시 시산가액조정 등의 적부를 재검토할 때 일반적 요인은 중요한 의미를 갖는다.

③ 일반적 요인의 지역지향성

일반적 요인의 지역지향성이란 일반적 요인이 전국적으로 동일한 영향을 미치는 것이 아니라 용도적 지역에 따른 지역차원에서 동일지역에는 동질적인 영향을 다른 지역에는 그 지역대로 영향을 미치는 것을 말한다. 즉 지역마다 각기 다른 영향을 미치는 것을 말한다.

④ 일반적 요인이 지역지향성을 갖는 이유

부동산은 지역성으로 인해 그 지역의 자연적 조건과 결합하여 지역요인을 이루고 각 지역의 규모, 구성내용, 기능과 결합하여 지역적 특성을 형성하고 그에 의해 각기 다른 지역에 속하는 부동산의 가격형성에 전반적인 영향을 주기 때문이다.

⑤ 지역분석의 필요성

지역분석이란 지역을 파악하고 지역분석을 거쳐 지역특성, 장래동향, 표준적 이용 및 가격수준을 파악하는 것을 말한다. 이때 지역분석은 일반적 요인이 지역차원으로 축소되어 형성된 지역요인을 분석하는 것을 말한다.

(2) 지역적 요인

① 의의

지역적 요인이란 일정한 지역이 다른 지역과 구별되는 지역특성을 형성하는 개개의 요인으로서 지역의 가격수준 및 표준적 이용의 결정에 영향을 미치는 지역적 차원의 가격형성요인을 말한다. 즉, 일반적 요인의 지역지향성에 의하여 지역적 차원으로 축소된 일반적 제요인과 지역의 자연적 제조건의 결합으로 인해 지역요인을 형성하고 나아가 당해 지역이 다른 지역과 구별되는 지역특성을 가지게 되는데 이러한 지역특성은 지역의 표준적 이용 및 가격수준으로 표현된다.

② 내용

㉠ 주거지역의 지역요인

- 일조 · 온도 · 풍향 등 지역의 기상상태
- 가로의 폭, 구조 등의 상태
- 도심과의 거리 및 교통시설 상태
- 상점가의 배치상태
- 상하수도, 가스 등의 공급 · 처리시설상태
- 공공시설, 공익시설 등의 배치상태
- 오수처리장 등의 혐오시설 등의 유무
- 홍수 등의 재해발생의 위험성
- 소음, 대기오염 등의 공해발생정도
- 획지의 면적, 배치 및 이용상태
- 주택, 울타리, 가로질서 등의 정비상태
- 조망, 경관 등의 자연적 환경의 양부
- 토지이용계획 및 규제상태

㉞ **상업지역의 지역요인**

- 상업시설 또는 업무시설의 종류, 규모, 집적도 등의 상태
- 상업배후지 및 고객의 질과 양
- 고객 및 종업원의 교통수단상태
- 상품의 반입 및 반출의 편리성
- 영업의 종별 및 경쟁상태
- 당해 지역의 영업자 창 의와 자본력
- 변화성의 정도 및 성쇠의 동향
- 주차시설의 정비상태
- 상점가의 배치상태

㉟ **공업지역의 지역요인**

- 간선도로, 철도, 항만, 공항 등의 수송시설 정비 상황
- 노동력 확보의 난이
- 제품판매시장 및 원재료 구입시장의 위치관계
- 동력자원 및 용배수의 비용
- 관련 산업의 위치관계
- 수질의 오염, 대기의 오염 등 공해발생의 위험성
- 행정상 조장 및 규제 정도

㊱ **농업지역의 지역요인**

- 일조, 온도, 습도, 풍우 등 기상상태
- 기복, 고저 등의 지세상태
- 토양 및 토층상태
- 수리 및 수질상태
- 홍수, 산사태 등의 재해발생 위험성
- 도로 등의 정비상태
- 취락의 위치관계
- 집하지 또는 산지시장의 위치관계
- 소비자의 거리 및 수송시설의 상태
- 행정상 조장 및 규제정도

㊲ **임지지역의 지역요인**

- 일조 · 온도 · 습도 · 풍우 등의 기상
- 표고 · 지세 등의 자연
- 임도의 정비
- 노동력 확보의 난이
- 행정상의 조장 및 규제 정도

(3) 개별적 요인**① 의의**

개별적 요인이란 지역적 요인의 제약 하에 부동산의 용도나 이용상태 등을 다른 부동산과 구별시켜 그 부동산의 최유효이용 및 구체적 가격결정에 영향을 미치는 개별 부동산 차원의 가격형성요인을 말한다. 이러한 개별요인은 당해 부동산을 다른 부동산과 구별되게 하는 개별특성을 형성시키는데 개별특성은 최유효이용 및 구체적 가격으로 표시된다.

② 개별요인 분석의 필요성

부동산가격은 최유효이용을 전제로 하여 형성되는 바, 대상부동산의 최유효이용을 판정하기 위해 개별요인을 분석해야 한다.

③ 내용**㉠ 토지의 개별요인**

위치, 면적, 지세, 지반, 너비, 깊이, 일조, 통풍, 건습, 고저, 각지, 전면가로와의 관계, 접면가로의 구조 · 계통, 공공시설과의 접근성, 상업시설과의 접근성, 변전소, 폐수처리장 등의 위험, 혐오시설과의 접근성, 공사법상의 규제 및 제약, 부지 및 주변환경에의 적합의 여부 등이 있다.

㉡ 건물의 개별요인

설계, 설비 등의 양부, 시공의 질과 양, 구조, 면적, 높이 등 공사법상의 규제 및 제약, 부지 및 주변 환경에의 적합 여부 등이 있다.

㉢ 복합부동산의 개별요인

건물의 배치상태, 건물과 부지의 균형의 정도, 건물의 용도와 부지의 용도와 적합성 여부 등이 있다.

(4) 부동산 가격과 부동산 가격발생요인 · 형성요인의 관계

- ① 부동산 가격 역시 수요 · 공급에 의해 가격이 형성된다.
- ② 따라서 수요요인인 효용과 유효수요의 변화는 수요곡선을 이동시켜 가격변화를 초래하고
- ③ 공급요인인 상대적 희소성의 변화는 공급곡선을 이동시켜 가격변화를 초래한다.
- ④ 가격형성요인들은 이러한 가격발생요인에 영향을 가하여 수요 · 공급곡선을 이동시킴으로써 부동산 가격의 변동을 초래한다.

(예) 가격형성요인의 일반적 요인 중 사회적 요인인 인구의 증가는 효용과 수요의 증가를, 핵가족화 역시 수요의 증가를 유발하며, 행정적 요인인 토지이용의 규제는 상대적 희소성을 더욱 유발시킨다)

4. 내용에 따른 분류

(1) 자연적 요인

부동산의 가치에 영향을 주는 물리적 힘을 말하며, 자연환경에 관한 것뿐만 아니라 인공환경에 관한 것도 포함된다.

- ① 자연환경으로는 강설, 강우, 기온, 습도, 지형, 토양, 하천, 호수, 해양 등이 있다.
- ② 인공환경으로는 교통체계, 철도, 공항, 가용수로, 대상부동산 주변의 토지상황 등이 있다.

(2) 사회적 요인

부동산 가격에 영향을 미치는 일련의 사회적 환경 및 현상으로서 인구의 상태, 도시의 형성 및 공공시설의 정비상태, 교육 및 사회보장의 수준, 가족의 구성 및 가구분리의 상태, 부동산 관련거래 및 사용 수익의 관행, 건축양식 등, 정보화의 수준, 생활양식 등이 있다.

(3) 경제적 요인

부동산가격에 영향을 미치는 일련의 경제적 상황으로서 저축, 투자, 소비 수준 및 국제수지 등의 상태, 국가의 재정 및 금융의 상태, 물가와 임료 및 고용의 상태, 기술수준 및 산업구조, 교통체계의 상태, 국제화의 정도 등이 있다.

(4) 행정적 요인

부동산가격에 영향을 미치는 공법적 규제 및 기타의 행정적 조치를 말하며 토지 제도, 토지이용계획 및 규제, 토지 및 건축물의 구조 등에 대한 각종 규제, 토지정책, 부동산 관련 세제, 부동산 가격 등에 대한 통제 등이 있다.



기출문제

1. 부동산가격형성요인을 약술하고 부동산가격형성에서 일반적 요인 중 행정적 요인에 대하여 설명하라
(74.토.30점)
2. 부동산의 가격에 대한 통제가 부동산가격에 미치는 영향과 부동산 가격에 대한 세제(稅制)의 상태 등이 부동산 가격에 미치는 영향을 논급하시오(84.공.20점)
3. 부동산가격형성의 일반요인은 자연적 · 사회적 · 경제적 · 행정적 제 요인으로 구분할 수 있다. 부동산가격형성의 행정적 요인 중 부동산거래규제의 내용에 대하여 설명하고, 거래규제가 감정평가에 미치는 영향에 대하여 설명하시오(06.감.20점)
4. 부동산 가격은 여러 가격형성요인의 상호작용에 의하여 영향을 받는 바, 가격형성요인에 관한 다음의 물음에 답하시오(10.감.40점)
 - (1) 다른 조건이 일정할 경우 출생률 저하, 핵가족화가 주거용 부동산 시장에 미치는 영향을 설명하고, 주거용 부동산 감정평가시 유의사항에 대하여 논하시오(30점)
 - (2) 기후변화에 대한 관심이 높아지고 있는 바, 기후변화가 부동산가격형성요인에 미칠 영향에 대하여 약술하시오(10점)

제4절 부동산 가격제원칙

01 부동산 가격제원칙의 개관

1. 가격제원칙의 의의

부동산 가격이 어떻게 형성되고 유지되는가에 관한 법칙성을 추출하여 부동산 평가활동의 지침으로 삼으려는 하나의 행위기준이다.

2. 감정평가와의 관련성

가격제원칙은 평가활동의 지침내지 행위기준이 된다. 즉 가격제원칙을 통하여 논리적 · 체계적인 가치결론에 도달할 수 있다.

3. 부동산 가격제원칙의 특성

(1) 부동산의 자연적 · 인문적 특성 반영

부동산의 자연적 · 인문적 특성으로 인해 부동산 가격형성이 일반재화의 그것과는 구별된다. 따라서 부동산가격 형성과정의 법칙성을 추출한 가격제원칙은 당연히 부동산의 자연적 · 인문적 특성을 반영하는 것이다.

(2) 상호 유기적 연관성

부동산 가격형성요인은 상호 유기적 관련성을 갖고 있는데, 이를 반영하여 가격제원칙도 상호유기적인 연관성을 맺고 있다.

(3) 최우효이용의 기준성

부동산 가격제원칙은 최우효이용의 원칙을 가장 중추적인 원칙으로 하고 각 원칙들은 최우효이용의 원칙을 기준으로 하여 내부적 · 외부적 토대를 이루고 있다.

4. 부동산 가격제원칙의 분류

(1) 최우효이용의 원칙을 기준으로 한 분류

(1) 내부측면의 원칙	(2) 외부측면의 원칙	(3) 토대가 되는 원칙
① 기여, ② 수익배분, ③ 균형, ④ 수익체증체감	① 적합, ② 외부성, ③ 대체, ④ 경쟁, ⑤ 수요공급, ⑥ 기회비용	① 예측, ② 변동

(2) 부동산 고유의 가격제원칙: ① 최우효이용 ② 적합 ③ 외부성

02 가격제원칙의 내용

1. 변동의 원칙

(1) 의의

부동산현상 및 가격형성과정의 각 요인은 고정된 것이 아니라 시간의 경과에 따라 항상 변화한다. 이의 영향으로 부동산가격 또한 이러한 변동의 과정에서 형성되고 변화한다는 가격제원칙이다. 예측의 원칙과 함께 모든 가격제원칙의 시간적 토대가 되는 원칙이다.

(2) 성립근거

부동산의 자연특성으로 영속성을, 인문특성으로 위치의 가변성이 근거가 된다.

(3) 내용

지역 내의 일반적 요인과 자연적 조건은 끊임없이 변동하는 과정에 있다. 부동산이 속하는 지역도 확대·축소·집중·확산의 변화과정에 있으므로 지역요인도 부단히 변화한다. 지역요인의 변화는 지역특성을 변동시키고 이는 지역의 가격수준과 구체적 가격에 영향을 주게 된다.

(4) 관련 가격원칙

- ① **예측의 원칙**: 변동으로 인한 장래 상황을 예측해야 하므로 예측의 원칙과 밀접한 관련이 있다.
- ② **최유효이용의 원칙**: 시간의 경과에 따른 시장상황의 변화나 각종 요인의 변화 및 표준적 이용의 변화 등은 개별부동산의 최유효이용을 변화시키므로 최유효이용 판단시 변동의 원칙에 의거하여 판단하여야 한다.

(5) 감정평가상 활용

- ① **기준시점 확정의 필요성**: 변동의 원칙에 의거 부동산의 가격은 기준시점에서 유효한 가격이므로 감정평가시 기준시점을 확정할 필요가 있다.
- ② **지역분석**: 시간의 경과에 따라 지역요인은 부단히 변화·변동하므로 변동의 원칙에 입각하여 지역요인의 변화가 지역의 특성, 표준적 이용, 가격수준의 변화에 미치는 영향을 동태적으로 분석할 필요가 있다.
- ③ **개별분석**: 시간의 경과는 부동산의 개별요인을 변화시키므로 변동의 원칙에 입각하여 개별부동산의 최유효이용과 구체적 가격의 변화를 파악할 필요가 있다.

④ 감정평가 3방식에서의 활용

- ㉠ **원가방식**: 재조달원가를 간접법으로 비준하는 경우 시점수정은 변동의 원칙에 의하며, 감가수정시 물리적 감가는 시간의 경과에 따라 일정하게 감소하는 경향을 보이므로 변동의 원칙에 의한다.
- ㉡ **비교방식**: 시점수정시 변동의 원칙에 의하며, 지역요인 및 개별요인의 장래 동향은 변동의 원칙에 의하여 예측한다.
- ㉢ **수익방식**: 간접법으로 유사부동산으로부터 순수익을 비준할 때 시점수정시, 환원을 산정시 금융시장의 변화 등을 변동의 원칙으로 고려한다.

2. 예측의 원칙

(1) 의의 및 중요성

재화의 가격은 그 재화가 장래 창출할 것으로 예상되는 수익에 근거하여 결정된다. 부동산의 가격도 시장참여자나 부동산이 발생시키는 장래 수익을 어떻게 예측하느냐에 달려 있으므로 예측의 원칙은 가치판정의 기초가 된다. 다만 장래 불확실한 미래에 대한 예측은 한계가 있음을 감안해야 한다.

(2) 성립근거

부동산의 자연특성으로 영속성과 인문특성으로 사회적 · 경제적 · 행정적 위치의 가변성이 근거가 된다.

(3) 내용

- ① 부동산의 가격은 부동산에서 장래 발생하는 수익의 현재가치이므로 수익에 대한 예측이 필요하다.
- ② 예측을 위해서는 부동산 시장의 과거추세, 가격형성요인의 변화양상 등을 파악할 필요가 있다.

(4) 관련 가격원칙

- ① **변동의 원칙**: 부동산의 가격형성요인은 부단히 변동하는 바, 미래에 어떻게 변동할지 예측해야 한다.
- ② **최유효이용의 원칙**: 부동산의 최유효이용 역시 가격형성요인의 변화에 따라 변화하고, 장기적 배려하에 판단해야 하므로 예측의 원칙과 관련된다.

(5) 감정평가상 활용

- ① **지역분석과 개별분석시**: 지역요인의 변화는 지역의 표준적 이용과 가격수준을, 개별요인의 변화는 개별부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 변화시키는 바, 예측의 원칙에 입각하여 이를 분석할 필요가 있다.

② 감정평가 3방식에서의 활용

- ㉠ 원가방식: 감가수정시 경제적 잔존내용연수의 예측에 활용된다.
- ㉡ 비교방식: 사례와 대상의 지역요인 및 개별요인 비교시 장래 동향을 고려할 때 활용된다.
- ㉢ 수익방식: 순수익은 대상부동산이 장래 산출할 순수익을 예측해야 하고, 환원을 산정시 금융시장의 변화를 예측해야 한다.

3. 균형의 원칙

(1) 의의

부동산의 가치가 최고로 되기 위해서는 부동산의 내부구성요소들이 적절한 균형을 이루고 있어야 한다는 가격제원칙을 말한다.

(2) 성립근거

부동산은 일반재화에 비하여 여러 가지 구성요소가 결합되어 있기 때문이다. 따라서 각 구성요소 간의 균형여부가 부동산의 가치형성에 중요하다.

(3) 내용

- ① 토지의 경우는 면적, 형상, 위치, 고저, 토지에 화체된 개량물 등이 균형을 이루어야 한다.
- ② 건물의 경우는 면적, 층고, 설계, 자재, 건축양식 등이 균형을 이루어야 한다.
- ③ 복합부동산의 경우는 토지와 건물, 각 건물간 배치와 크기, 연결 등이 균형을 이루어야 한다.

(4) 관련 가격원칙

- ① 기여의 원칙: 각 구성요소들이 균형을 이루어야 각 구성요소의 기여도가 최고로 발휘된다.
- ② 수익체증 · 체감의 원칙: 단위 투자당 수익은 일정 수준까지 증가하지만 일정 수준을 넘어서면 감소하게 된다. 이때 단위 투자당 한계수익과 한계비용이 일치하는 수준에서 추가투자부분이 기존부분과 균형을 이루게 된다.
- ③ 수익배분의 원칙: 개별 생산요소가 균형을 이루고 있을 때 토지에 배분되는 수익도 최고가 된다.
- ④ 최유효이용의 원칙: 각 구성요소간 균형을 이루어야 최유효이용이 달성된다.

(5) 감정평가상 활용

개별분석의 판단기준이 되며, 감가수정시 기능적 감가의 판단근거가 된다.

4. 수익체증 · 체감의 원칙

(1) 의의

부동산에 대한 투자단위당 수익은 체증하다가 일정수준을 넘으면 체감하게 된다는 원칙이다. 즉 부동산의 가치는 투자에 따른 한계수입과 한계비용이 일치하는 수준에서 최고가 된다.

(2) 성립근거

일반경제법칙과 동일하다. 부동산이 부증성이 있어 집약적 이용을 도모하므로 관련이 있다.

(3) 내용

추가투자의 적절성 판단에 유용한 판단기준이 된다. 예를 들어 건물의 면적이나 층수결정에 활용될 수 있다.

(4) 관련 가격원칙

- ① **균형의 원칙**: 한계수입과 한계비용이 일치하는 수준까지 투자했을 때 내부구성요소들 간의 균형이 달성된다.
- ② **기여의 원칙**: 한계수입과 한계비용이 같아 졌을 때가 각 구성요소의 기여도가 최대로 됐을 때이다.
- ③ **수익배분의 원칙**: 최적 투자수준에서 토지에 배분되는 순수익이 최대가 된다.
- ④ **최유효이용의 원칙**: 최유효이용의 원칙을 내부적으로 지원하며, 최적 투자수준에서 최유효이용이 달성된다.

(5) 감정평가상 활용

과대개량, 유휴설비의 판단 등에서 수익체증체감의 원칙을 활용한다. 또한 입체이용률, 입체이용저해율, 지가배분율, 층별효용비율 등의 가치산정에서 판단기준이 되는 가격제원칙이다.

5. 수익배분의 원칙

(1) 의의

부동산에서 발생한 수익은 자본, 노동, 경영 등에 배분되고 남는 수익이 귀속되는바, 이러한 토지잔여수익의 크기가 토지가치의 영향을 미친다는 것이다.

(2) 성립근거

부동산의 고정성으로 인하여 다른 생산요소에 비해 이동이 불가하여 잔여수익이 귀속된다는 고전학파적 사고방식에 근거한다.

(3) 관련 가격제원칙

- ① **기여의 원칙**: 토지에 대한 잔여수익도 토지가 부동산수익 발생에 기여하는 정도에 따라 배분된다.
- ② **균형의 원칙**: 각 구성요소들이 균형을 이루어야 적절한 수익배분이 이루어진다.
- ③ **수익체증 · 체감의 원칙**: 한계수입과 한계비용이 일치하는 수준에서 토지에 배분되는 수익이 최대가 된다.
- ④ **최유효이용의 원칙**: 토지는 최유효이용 상태에서 토지귀속 수익이 최대가 된다.
따라서 토지에 대한 최유효이용 분석을 할 때는 토지귀속순수익을 환원하게 된다.

제3편

6. 기여의 원칙**(1) 의의**

부동산의 가격은 각 구성부분이 기여하는 정도에 영향을 받아 결정된다는 원칙이다.

(2) 성립근거

부동산은 다양한 구성부분으로 이루어져 있고, 인접토지와 합병 · 분할, 자본의 추가투자 등을 통해 각 구성부분의 기여도가 최대가 되는 방안을 찾아야 한다는 데 근거한다.

(3) 관련 가격원칙

- ① **균형의 원칙**: 내부구성요소가 균형을 이루고 있어야 각 부분의 기여도가 최대가 된다.
- ② **수익체증 · 체감의 원칙**: 한계수입과 한계비용이 일치하는 수준에서 각 구성부분의 기여도가 최대가 된다.
- ③ **수익배분의 원칙**: 토지의 기여도가 최대일 때 토지귀속순수익도 최대가 된다. 즉 토지의 기여도에 따라 토지귀속수익이 달라진다.
- ④ **최유효이용의 원칙**: 각 구성부분의 기여도가 최대일 때 부동산의 최유효이용이 달성된다.

(4) 감정평가상 활용

- ① 추가투자의 적정성 판단시 활용된다.
- ② 배분법이나 잔여법의 활용시 판단근거가 된다.
- ③ 합병 및 분할시 한정가격 평가시 그 판단근거가 된다. 합병증가의 배분은 각 토지의 기여도에 따라 배분한다.

7. 적합의 원칙

(1) 의의

부동산은 그가 속한 지역환경에 적합하여야 그 효용이 최고로 발휘될 수 있다는 가격원칙이다.

(2) 성립근거

부동산의 지리적 위치의 고정성으로 인하여 부동산은 그가 속한 환경으로부터 정(+) 또는 부(-)의 외부효과를 받기 때문이다.

(3) 관련 가격원칙

- ① **외부성의 원칙**: 양 원칙은 모두 부동산과 그 외부환경과의 관계를 설명하는 가격원칙이다. 그러나 적합의 원칙은 부동산이 지역환경에 적합하여야 한다는 능동적 · 적극적 개념인데 반하여, 외부성의 원칙은 외부환경이 부동산에 영향을 미친다는 수동적 · 소극적 개념이라는 차이점이 있다.
- ② **예측 · 변동의 원칙**: 부동산을 둘러싼 주변 환경은 끊임없이 변화하므로 부동산과 그 주변환경의 적합성 판단시 예측 · 변동의 원칙에 입각해야 한다.
- ③ **대체의 원칙, 경쟁의 원칙, 기회비용의 원칙 등**: 이 가격원칙들은 적합의 원칙과 함께 최유효이용의 원칙을 외부에서 지원한다.
- ④ **최유효이용의 원칙**: 부동산은 그 주변환경에 적합할 때 최유효이용이 될 수 있다. 즉 개별부동산의 최유효이용은 인근지역의 표준적 이용에 적합해야 한다는 것이다.

(4) 감정평가상 활용

- ① **지역분석 · 개별분석**: 지역분석을 통해 표준적 이용을 판정하고, 개별분석을 통해 최유효이용을 판정한 후 최유효이용이 표준적 이용에 적합한지 판단하는데 활용된다.
- ② **경제적 감가**: 원가방식에서 감가수정시 경제적 감가요인의 판단은 적합의 원칙에 의한다.

8. 외부성의 원칙

(1) 의의

대상부동산의 외부환경이 대상부동산에 긍정적 또는 부정적 외부효과를 미친다는 원칙이다.

(2) 성립근거

부동산은 지리적 위치의 고정성으로 그가 속한 주변의 환경의 영향을 받기 때문이다.

(3) 감정평가상 활용

- ① **경제적 감가**: 경제적 감가는 외부환경에 의해 야기되는 감가이므로, 감가수정시 경제적 감가의 이론적 근거가 된다.
- ② **간접법 적용시**: 정 또는 부의 외부효과는 지역요인 또는 개별요인의 보정항목이 된다.

9. 경쟁의 원칙**(1) 의의**

일반경제활동과 같이 부동산도 그 이용으로 인한 초과수익을 얻기 위해 시장참가자 간에 경쟁이 발생이 하고, 결국 초과수익이 없어진다는 원칙이다.

(2) 성립근거: 일반경제법칙과 같이 시장참가자의 경제적 합리성에 근거한다.**(3) 관련 가격원칙**

- ① **대체의 원칙**: 경쟁은 대체성 있는 물건 상호간에 이루어지므로 대체의 원칙은 경쟁의 원칙의 전제가 된다. 다만 대체의 원칙은 물적경쟁의 개념인데 반하여, 경쟁의 원칙은 인적경쟁의 개념이라는 점이 차이점이다.
- ② **기회비용의 원칙**: 다른 부동산이나 다른 투자대안은 대상부동산과 경쟁관계가 성립하는 것이므로, 경쟁의 원칙은 기회비용의 원칙의 전제가 된다.
- ③ **수요 · 공급의 원칙**: 초과수요의 발생은 경쟁의 심화를 가져와 결국 초과이윤을 사라지게 한다. 따라서 경쟁의 원칙에 따라 수요와 공급의 균형이 달성된다.
- ④ **예측 · 변동의 원칙**: 초과수익의 지속성, 장래 경쟁의 정도 등을 파악할 때 예측 · 변동의 원칙에 의한다.
- ⑤ **최유효이용의 원칙**: 경합하는 다양한 용도 중 최고의 가치를 창출하는 이용이 부동산의 최유효이용이 되는바 경쟁의 원칙은 최유효이용의 판정시 유력한 기준이 된다. 또한 부동산의 최유효이용은 부동산의 초과수익이 없는 정상적인 수익을 전제로 하여 판정한다.

(4) 감정평가상 활용

- ① **지역분석 · 개별분석시**: 부동산의 고정성으로 인하여 지역내 타부동산과의 경쟁관계에 따라 대상부동산의 가격이 영향 받는다. 이때 대상부동산의 경쟁력에 따라 상대적 위치가 정해지는데 경쟁의 원칙이 활용된다.

- ② **비교방식에서 활용**: 사례의 수집시 대상과 대체 · 경쟁관계가 성립하는 물건을 수집하여야 하고, 지역요인 및 개별요인 비교시 사례와 대상의 대체 · 경쟁관계를 고려한다.
- ③ **원가방식**: 대상의 건축비와 유사 물건의 건축비를 비교할 때 대체 · 경쟁의 원칙에 입각하여 우열을 판단한다.
- ④ **수익방식**: 초과수익은 경쟁의 원칙에 의해 제외시켜야 하고, 환원율의 산정시 대체 · 경쟁의 관계가 있는 다른 부동산이나 다른 투자수단과의 비교를 통해 산출하여야 한다.

10. 대체의 원칙

(1) 의의

부동산의 가격은 대체성이 있는 다른 부동산이나 재화와의 관계를 통해 결정된다는 원칙이다.

(2) 성립근거

효용이 같으면 가격이 낮은 것을, 가격이 같으면 효용이 높은 것을 선택한다는 경제인의 합리성에 근거한다. 부동산은 물리적으로는 개별적이나 그 효용을 종합적으로 비교하면 대체성이 성립한다는 것에 근거한다. 예를 들어, 도심에서 소요시간 1시간 거리에 있는 150㎡의 주택지와 1시간 반의 200㎡주택지의 효용은 같은 것으로 대체관계가 성립할 수 있다.

(3) 관련 가격원칙

- ① **경쟁의 원칙**: 대체성 있는 물건 상호간에 경쟁이 발생하므로 대체의 원칙은 경쟁의 원칙의 전제가 된다.
- ② **기회비용의 원칙**: 대체성이 있는 대안 중에서 선택하지 않는 차선의 대안의 가치가 기회비용이 되므로 대체의 원칙은 기회비용의 원칙의 전제가 된다.
- ③ **수요 · 공급의 원칙**: 수요와 공급은 대체성이 있는 부동산간에 이루어지므로 대체의 원칙과 관련이 있다.
- ④ **예측 · 변동의 원칙**: 가격형성요인과 부동산시장은 부단히 변화하므로 대상 부동산과 사례 부동산의 대체관계를 동태적으로 분석해야 한다.
- ⑤ **최유효이용의 원칙**: 경합하는 다양한 용도간에 대체성이 성립하고 이 중 최고의 가치를 창출하는 용도가 최유효이용이 된다.

(4) 감정평가상 활용

- ① **지역분석시**: 대상부동산과 대체 · 경쟁관계가 성립하는 부동산이 존재하는 권역이 동일수급권을 이루고, 대체 · 경쟁이 직접적으로 성립하는 지역이 인근지역이 된다. 또한 인근지역과 대체성을 이루는 지역이 유사지역이 된다.
- ② **개별분석시**: 최유효이용의 판정시 대상과 유사부동산의 대체관계, 또한 대상의 현재 용도와 다른 용도간의 대체관계를 고려해야 한다.
- ③ **비교방식**: 합리적인 시장참가자는 유사부동산의 가격과 비교하여 대상부동산의 가격을 결정한다는 점에서 비교방식의 성립근거가 된다.
- ④ **원가방식**: 합리적인 시장참가자는 유사부동산의 생산비와 대상의 가격을 비교하여 대상부동산의 가격을 결정한다는 점에서 원가방식의 성립근거가 된다.
- ⑤ **수익방식**: 합리적인 시장참가자는 유사부동산의 수익과 대상의 수익을 비교하여 대상부동산의 가격을 결정한다는 점에서 수익방식의 성립근거가 된다.

11. 기회비용의 원칙

(1) 의의

어떤 대안을 선택함으로써 인하여 선택되지 않은 다른 대안 중 가장 큰 비용을 기회비용이라 하는데, 부동산의 가격은 이러한 기회비용을 반영하고 있다는 원리이다.

(2) 성립근거

일반경제법칙에 근거하며, 시장참가자는 기회비용을 고려하여 선택을 내린다는 것에 근거한다.

(3) 관련 가격원칙

- ① **대체의 원칙**: 대체관계가 성립하는 대안간에 선택의 문제가 생기므로, 대체의 원칙은 기회비용의 원칙의 전제가 된다.
- ② **수요공급의 원칙**: 수요자와 공급자는 의사결정을 내릴 때 차선의 기회비용을 고려하므로 양자는 관련이 있다.
- ③ **예측 · 변동의 원칙**: 부동산을 둘러싼 환경이나 가격형성요인은 부단히 변화하므로 부동산의 기회비용도 변화하게 된다.
- ④ **최유효이용의 원칙**: 최유효이용으로 선택된 용도는 선택되지 않은 다른 용도의 기회비용을 반영하고 있다.

12. 수요공급의 원칙

(1) 의의

부동산도 일반재화와 마찬가지로 시장에서 수요와 공급의 상호작용에 의해 가치가 결정된다는 원칙이다.

(2) 성립근거

부동산은 개별성으로 인하여 원래 물건간 대체가 불가능하나 용도적 · 기능적 관점에서 대체성이 인정되므로 비로소 수요공급의 원칙이 적용된다.

(3) 내용

- ① **감정평가의 필요성 야기**: 부동산의 자연 · 인문특성으로 인하여 수요공급과정의 일반재화와 달리 복잡하고 자동적으로 균형가격의 성립이 어려울 수 있어 감정평가의 필요성이 야기된다.
- ② **공급의 비탄력성**: 부동산의 고정성 · 부증성으로 인하여 공급이 상대적으로 제한적이므로 공급곡선은 비탄력적이 된다. 단기에는 거의 완전비탄력적이라고 본다.
- ③ **가격의 이중성**: 수요공급의 상호작용으로 결정된 부동산의 가격이 다시 수요공급에 영향을 미친다는 양면성을 가격의 이중성이라 한다.

(4) 관련 가격원칙

- ① **대체의 원칙**: 시장에서 수요와 공급은 대체가능한 재화간에 이루어진다. 따라서 대체의 원칙은 수요공급의 원칙의 전제가 된다.
- ② **경쟁의 원칙**: 대체성이 있는 재화 간에 경쟁이 발생한다. 특히 부동산은 부증성과 공급의 비탄력성으로 인해 수요자경쟁이 주로 발생한다.
- ③ **기회비용의 원칙**: 수요자와 공급자의 행위에는 기회비용이 반영되어 있다.
- ④ **예측 · 변동의 원칙**: 현재의 수요와 공급에는 과거의 결과와 미래에 대한 예측이 반영되어 있다. 따라서 수요 · 공급의 변화를 동태적으로 분석해야 한다.
- ⑤ **최유효이용의 원칙**: 시장참가자들은 대상부동산의 최유효이용을 기준으로 수요공급행위를 한다. 또한 초과공급이 해소될 때까지는 최유효이용의 도래가 늦추어지게 된다.

(5) 감정평가상 활용

- ① **비교방식**: 시장지역의 수급동향은 지역요인 비교시 적절히 보정한다.
- ② **원가방식**: 건축비는 시장지역내 건축수급동향에 의해 영향 받으므로 적절한 재조달원가 산정 시 수요공급의 원칙에 입각하여 판단할 필요가 있다.
- ③ **수익방식**: 초과수요가 있는 경우 초과수익이 발생할 수 있는데 초과수익의 지속여부를 판단하여 본건의 수익을 판단하여야 한다.



기출문제

1. 적합의 원칙에 대하여 논하시오(75.공.10점)
2. 적합의 원칙과 균형의 원칙을 상호 관련하여 설명하라(76.토.10점)
3. 수익배분의 원칙에 대하여 설명하시오(77.공.10점)
4. 기여의 원칙에 대하여 설명하시오(78.공.5점)

5. 부동산의 수요공급의 원칙과 일반재화의 그것을 비교하시오(81.공.10점)
6. 어느 부동산에 추가시설을 설치할 경우 검토사항을 가격원칙적 측면에서 설명하라(연도미상.25점)
7. 대체의 원칙과 기회비용의 원칙과의 관계를 약술하시오(91.감.10점)
8. 예측의 원칙을 약술하시오(94.감.10점)
9. 감정평가사 김씨는 K은행으로부터 대상부동산에 대한 담보감정평가를 의뢰받았다. 감정평가사 김씨는 현장조사 및 자료분석을 통하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 아래 대상부동산의 시장분석자료를 근거로 감정평가사 김씨가 K은행 대출 담당자에게 담보가격의 결정에 대한 이론적 근거에 대해 부동산 가격제원칙을 중심으로 기술했다(05.감.10점)

<대상부동산>

서울시 00구 00동 XXX-X번지 AA빌라 3층 301호 100평형
대상부동산 분양예정가: 10억

<현장조사 및 자료분석내용>

분양성검토: 대형평형으로 인해 인근지역내에서 분양성 악화가 우려됨.
인근지역의 표준적 이용상황: 40~50평형
인근지역의 담보평가가격수준: 3.6억~4.5억원
거래가능가격(표준적 이용상황기준): 평형당 1,000만원

10. 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다. 감정평가원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오(14.감.40점)
 - (3) 공익사업을 위해 수용될 지구에 포함되어 장기 미사용 중이던 토지가 해당 공익사업의 중단으로 지구지정이 해제되었을 때, 당해 토지 및 주변부 토지에서 초래될 수 있는 경제적 손실을 부동산평가원리에 근거하여 설명하시오(15점)

03 최유효이용의 원칙

1. 의의

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대신토지를 합리적이고, 합법적인 최유효이용의 방법으로 이용하는 것(토보침 3조)으로, 부동산의 유용성이 최고도로 발휘되는 사용방법이다. 최유효이용의 원칙이란 부동산 가격은 이러한 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다.

2. 근거

(1) 부증성과 용도의 다양성

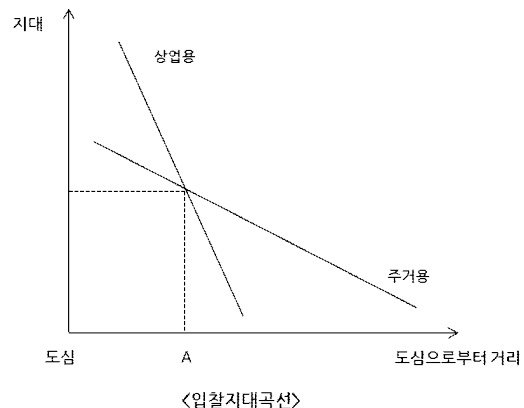
- ① 부증성이란 토지는 생산비나 노동량을 투입하여도 그 물리적인 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성이다.
- ② 용도의 다양성은 토지는 여러 가지 용도에 제공될 수 있다는 특성이다.

(2) 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당

인간은 주어진 자원을 가장 효율적으로 활용하고자 하는 합리적 사고를 가지고 있다. 따라서 <부증성>으로 인해 공급이 제한된 토지를 가장 효율적으로 이용하기 위해 이용가능한 다양한 용도 중 <최고의 가치를 창출하는 이용>에 해당 토지를 할당하게 된다.

(3) 입찰지대곡선을 통한 설명

입찰지대곡선이란 알론소(Alonso)가 소비자효용극대화 모형을 이용하여 도심으로부터 지대가 '0'인 한계점까지 각 토지이용자가 지불하는 최고가격을 이은 곡선이다. 오른쪽 그래프와 같이 도심에서 A 지점까지는 경합하는 용도 중에 상업용이 가장 높은 지대를 지불할 수 있으므로 상업용이 토지를 할당받게 된다. 같은 원리로 A지점에서 도시외곽 지역은 주거용이 토지를 할당받게 된다.



3. 최유효이용의 판정기준

부동산의 최유효이용은 법률적 · 기술적 · 경제적 측면이 고려된 사용인 바, 이의 판정에 있어서도 복합적이고 유기적인 분석이 수행 되어야 한다.

(1) 법적 허용성 검토

대상 부동산을 특정용도로 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용지구제, 환경규제, 생태규제 등에 어긋나서는 안 된다. 예를 들어, 용적률규제보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최유효이용이 아니다.

(2) 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 진입성과 홍수나 지진과 같은 자연재해 위험성은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 하중지지력, 상하수도, 면적 등의 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지지력이 약한 지역에 공장을 건축할 수 없으며, 모양이 불규칙한 경우 쇼핑센터를 건축할 수 없다.

(3) 경제적 타당성 검토

경제적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 경제적 타당성을 판단하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

(4) 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다.

이러한 최대생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는

- ① 토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ② 개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

4. 유형별 최유효이용의 분석

(1) 개요

최유효이용의 분석은 주어진 토지 자체에 대한 분석과 개량부동산에 대한 분석이 있는 바, 전자는 대상부동산이 나지이거나 나지가 아니라도 나지로 간주해서 분석을 행하는 것이고 후자는 개량물이 있는 상태로의 분석이다.

(2) 토지(나지)에 대한 분석

① 개요

개량물이 없거나, 개량물이 있더라도 없는 것으로 간주하여 대상부지의 최유효이용을 분석하는 것이다. 즉, 최고의 토지가치를 창출하는 이용이 최유효이용이다. 이는 수익성 부동산과 비수익성 부동산으로 구분할 수 있다.

② 비수익성 부동산인 경우

㉠ 의의

먼저 대상부지를 개발할 것인지 또는 그대로 둘 것인지를 결정해야 한다. 때로는 개량물을 건립하지 않고 나지상태로 두는 소극적 이용도 최유효이용이 될 수 있기 때문이다. 만약 개량물을 건립하는 것이 최유효이용이라면, 어떤 유형의 건물을 짓는 것이 가장 유리한지를 결정해야 한다.

㉡ 분석방법

예를 들어, 대상부지에 고급주택과 중급주택을 짓는다고 가정하면, 각각의 시장가치에서 건축비용을 제한 값이 토지가치인데, 이 토지가치를 비교하여 최유효이용을 판단한다.

	대안A	대안B
시장가치	120,000	70,000
건축비용	-50,000	-25,000
개발업자수수료	-10,000	-5,000
토지가치	60,000	40,000

③ 수익성 부동산인 경우

㉠ 의의

수익성 부동산일 경우 예상수익을 기준으로 대상부동산의 가치를 추계할 수 있다. 분석방법으로는 직접환원법과 토지잔여법이 있다.

㉡ 분석방법

직접환원법은 대상부동산의 순영업소득을 환원율로 자본환원한 자본환원가치에서 개발비용을 제한 토지가치가 최고인 이용방안을 구하는 것이며, 잔여환원법은 대상 부동산의 순영업소득에서 건물귀속 소득을 차감한 토지소득을 토지환원율로 환원한 토지가치가 최고인 이용방법을 구하는 것이다. 잔여환원법은 최유효이용을 분석하는데 유용하게 쓰이고 있으나, 토지가치를 추계하는 데에 독립적으로는 거의 사용되지 않고 있다.

직접환원법의 예

	대안A	대안B
순영업소득	20,000	22,000
종합환원율	10%	8%
자본환원가치	200,000	275,000
개발비용	100,000	200,000
토지가치	100,000	75,000

잔여환원법의 예

	대안A	대안B	대안C
건축비용	200,000	180,000	160,000
순영업소득	50,000	48,000	40,000
건물소득(15%)	-30,000	-27,000	-24,000
토지소득	20,000	21,000	16,000
토지가치(10%)	200,000	210,000	160,000

(3) 개량부동산에 대한 분석

① 개요

개량부동산에 대한 최유효이용분석은 토지가치가 극대화되는 것을 기준으로 삼지 않고, 대상 부동산 전체가치가 극대화되는 것을 기준으로 삼는다. 분석논리는 토지에 대한 분석과 동일하다. 이 분석은 부동산소득은 토지와 건물이 결합해서 창출하는 것이지, 각 구성부분이 분리되어 창출하는 것이 아니라는 비판이 제기되어 개량부동산에 대한 분석이 실무적으로 행해지게 되었다. 개량부동산에 대한 분석에서는 기존의 개량물을 그대로 사용해야 할지 또는 다른 용도로 전환해야 할지에 대한 결정근거를 제공한다.

② 자본적 지출이 필요 없는 경우

㉠ 의의

기존의 부동산이 시장상황이 변동됨에 따라, 아무런 자본비지출을 투입하지 않고서도 다양한 형태로 운영할 수 있는 경우를 말한다. 예를 들어, 단독주택을 소유하고 있는 사람은 하숙방이나 자취방으로 빌려줄 수 있다.

㉠ 분석방법

각각의 이용방법에 따른 순영업소득을 종합환원율로 할인하며 개량물의 가치를 추계한다. 추계된 가치 중 최고의 자본환원가치를 창출하는 이용이 최유효이용이 된다.

	대안A	대안B
가능조소득	100,000	70,000
공실 및 불량부채	-500	600
유효조소득	99,500	69,400
영업경비	-40,000	-35,000
순영업소득	59,500	34,400
종합환원율	10%	8%
자본환원가치	595,000	430,000

제3편

③ 자본적 지출이 필요한 경우

㉠ 의의

기존 용도를 다른 용도로 이용하기 위해서는 현재 상태로 그대로 두는 방법, 개축하는 방법, 타 용도로 전환하는 방안이 있다. 예를 들어, 도시에 사무실 건물을 소유한 사람은 사무실 건물을 그대로 두거나, 더 좋게 개축하거나, 상가 건물로 전환할 수 있다.

㉠ 분석방법

각 대안의 순영업소득을 종합환원율로 할인하여 구한 수익가치에서 자본비 지출을 빼서 구한 가치가 최고인 이용이 최유효이용이 된다.

	대안A	대안B	대안C
순영업소득	25,000	30,000	50,000
종합환원율	8%	10%	10%
자본환원가치	312,500	300,000	500,000
전환비용	0	-50,000	-150,000
개량부동산의 가치	312,500	250,000	350,000

(4) 최유효이용의 분석시 두 결과가 상이한 경우

- ① 동일한 부동산이라고 하더라도 이 두 가지 최고 최선의 이용분석 결과가 다르게 나타날 수 있다. 왜냐하면 개량부동산의 최유효이용 분석에는 기존 구조물에 대한 철거비용, 건설과정에서 발생하는 임대료 손실 등이 계산에 포함되기 때문이다.
- ② 분석결과가 달라진다는 것은 현재 개량물이 토지에 대한 최유효이용이 아니라는 의미이므로, 최유효이용으로 전환을 위한 타당성분석을 행하여 현재 개량물이 대상토지에 대한 최유효이용은 아니지만 당장 그 용도로 전환하는 것 역시 타당성이 없을 경우에는 현재의 이용은 중도적 이용으로서 일정기간 존속하게 된다.
- ③ 두 가지 분석결과가 서로 다를 때는, 둘 다 평가서에 포함하여 기재해야 한다.

5. 감정평가와의 관계

(1) 평가의 가치전제

부동산의 가격은 최유효이용을 가치전제로 하여 형성되기 때문에, 대상부동산이 최유효이용이 아닌 경우에는 그 만큼 낮게 평가하게 된다. 따라서 최유효이용에 대한 판정이 가격평가에 있어 중요한 역할을 하므로 최유효이용의 원칙은 감정평가의 가치전제가 된다.

(2) 가격형성요인 분석과의 관계

당해 지역의 일반적, 표준적 이용상태를 나타내는 지역요인은 그 지역 안에 있는 대상부동산의 최유효이용의 판정기준이 되고 있다. 따라서 대상부동산의 이용상태가 그 부동산이 속한 당해 지역의 지역특성에 적합하면 최유효이용일 가능성이 높다.

(3) 평가 3방식과의 관계

① 원가방식과의 관계

재조달원가는 최유효이용 상태를 기준으로 산정한다. 재조달원가를 간접법으로 구할 때 개별요인의 비교는 최유효이용 상태를 기준으로 한다. 감가수정은 최유효이용 상태에서 미달된 만큼이 감가액이 된다. 즉 최유효이용에 미달하는 여러 요인이 결국 감가요인으로 작용한다.

② 비교방식과의 관계

거래사례와 대상부동산간의 개별요인의 비교는 사례와 대상부동산간의 품등비교에서 이루어지는데, 이때 최유효이용이 판단의 기준이다. 배분법 적용시 토지·건물 사례는 개량부동산이 최유효이용의 상태에 있는 것을 사례로 하여야 한다.

③ 수익방식과의 관계

경제주체가 대상부동산을 통하여 일정기간 획득할 순이익은 최유효이용을 전제로 구해진다. 즉 합리적 · 합법적 방법에 의한 최고 · 최선의 사용방법을 기준으로 한 이익이어야 한다. 토지잔여법 적용시 복합 부동산에 있어서 토지만의 가격을 구하는 토지잔여법에 있어서도 대지의 순이익을 구하기 위한 개량부동산의 사례는 부지가 최유효이용 상태에 있는 것을 채택하여야 한다.

6. 최유효이용 판정시 유의사항

(1) 통상의 이용능력

객관적으로 보아 양식과 통상의 사용능력이 있는 사람의 합리적, 합법적, 최유효이용의 사용방법이어야 한다. 즉, 특별한 능력이 있는 사람에 의한 사용방법이 아니어야 한다.

(2) 장기적 배려

사용수익이 장래 상당기간 계속될 수 있는 방법으로 장기적 배려가 있어야 하는 사용방법이다.

(3) 예측가능성

효용을 충분히 발휘할 수 있는 시점이 예측할 수 없는 장래가 아니어야 한다. 지나치게 먼 장래의 주관적 예상은 객관성 · 합리성을 결여했다고 보아야 한다.

(4) 표준적이용의 제약여부

개개부동산의 최유효이용은 일반적으로 인근지역 특성의 제약하에 있기 때문에, 개별분석을 할 때는 인근지역에 있는 부동산의 표준적 이용과 상관관계를 명확히 판정하는 일이 중요하다. 그러나 대상부동산의 위치, 규모, 환경 등에 따라서는, 표준적 이용과 불일치할 수 있기 때문에, 이러한 경우에는 각각의 용도에 따라 개별요인을 분석한 후 최유효이용을 판정해야 한다.

(5) 동태적 예측에 유의

가격형성요인은 항상 변동의 과정 하에 있는 점을 고려하고, 특히 가격형성에 영향을 주는 지역요인의 변동이 객관적으로 예측되는 경우에는, 당해 변동에 따른 대상부동산의 이용방법이 변화 가능성이 있는 점을 감안하여 최유효이용을 판정해야 한다.

(6) 복합부동산의 최유효이용 판정시 유의사항

- ① 현실의 건물용도 등이 나지로서 최유효이용과 일치하지 않는 경우에는 나지로서 최유효이용을 실현하기 위해 필요한 비용 등을 감안해야 하기 때문에, 복합부동산과 나지의 최유효이용의 내용이 반드시 일치하지 않는 점
- ② 현실의 건물용도 등을 계속 유지하는 경우 경제가치와 건물의 철거 및 용도변경 등을 하는 경우 각각 필요로 하는 비용 등을 적절히 감안한 경제가치를 충분히 비교하고 고려할 것

7. 최유효이용의 장애요인

(1) 부동산시장의 불완전성

부동산은 시장에서의 <대체 · 경쟁과정>을 통해 최고가격을 지불하는 사람에게 할당되며, 최고가격에 상응하는 방안이 최유효이용에 해당된다. 그러나 부동산의 자연적 특성인 지리적 위치의 고정성으로 인한 지역적 이동의 어려움과 고가성으로 인한 시장참여자의 제한, 개별성으로 인한 정보의 불완전성 등으로 인하여 완전경쟁이 제약되는바 이는 최유효이용을 방해하는 장애요인으로 작용한다.

(2) 정부의 행정적 규제

부동산 시장의 불완전성은 장기적으로 어느 정도 치유가 가능하다. 즉 부동산 가격공시제가 점차 발전하고 있고, 부동산 증권화를 통해 불특정 다수가 투자활동에 참여하고 있으며, 인터넷을 기반으로 하는 부동산 정보제공업의 활성화, 실거래가격 신고제나 부동산 투자지수 공표 등으로 인하여 정보의 불완전성이 어느 정도는 해소되고 있다. 그러나 정부는 토지자원의 최적할당 및 공공복리 증진을 위하여 지역지구제나 건축 인허가권한을 행사하여 사유지의 최대수익 창출을 위한 최유효이용으로 진입을 막거나 임대료통제 등의 법적규제를 통해 최유효이용으로 진입을 지연시키는 경우가 있다. 그러나 부동산 활동은 합법성을 전제로 하는 바 결국 합법적인 한도 내에서 사업자는 이윤을, 가계는 효용의 극대화를 추구하게 된다.



기출문제

1. 최유효이용의 원칙과 가격형성요인과의 관계를 논하시오(75.토.20점)
2. 최유효이용의 원칙과 수익환원법과의 관련성을 설명하시오(74.공.10점)
3. 최유효이용의 원칙과 적합의 원칙, 균형의 원칙, 매매사례비교법, 가격형성요인과의 관계를 논하시오
(76.공.40점)

4. 최유효사용에 관련된 가격원칙을 설명하라(76.토.10점)
5. 개별분석에 있어서의 최유효사용에 관하여 언급하여라(76.토.10점)
6. 최유효사용의 원칙에서 판정요령을 설명하시오(83.공.10점)
7. 감정평가에 있어 최유효사용의 원칙의 중요성을 기술하시오(87.토.10점)
8. 최유효사용의 원칙과 표준적 이용과의 관계를 논하시오(88.공.10점)
9. 감정평가에서 최유효이용의 원칙이 강조되는 이론적 근거를 약술하시오(94.감.10점)
10. 부동산 가격원칙 중 최유효이용원칙과 연관되는 원칙을 기술하시오(97.감.20점)
11. 최유효이용에 관한 다음의 물음에 답하시오(11.감.10점)
 - (1) 최유효이용 판단 시 유의사항을 설명하시오(5점)
 - (2) 최유효이용의 장애요인을 설명하시오(5점)

12. 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음 물음에 답하시오.(13.감.40점)

- (1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하시오(10점)
- (2) 부동산가격판단시 최유효이용을 전제로 판단해야 하는 이유를 설명하시오(10점)
- (3) 최유효이용의 원칙과 다른 원칙간의 상호관련성을 설명하시오(10점)
- (4) 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오(10점)

13. 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오.(17.감.40점)

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산(대지면적 : 3,000㎡, 건물 : 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근지역은 일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다. 검토결과 원가방식(면적 400㎡ 상업용 나대지의 최근 매매사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가치가 수익방식(현재 본건 계약 임대료 기준)에 의한 시산가치보다 높게 산출되어 있다.

- (1) 심사 감정평가사 甲은 감정평가사 乙에게 추가적으로 최유효이용 분석을 요청하였는 바, 최유효이용 판단 기준을 설명하고, 구체적인 최유효이용 분석방법을 설명하시오.(20점)
- (2) 최유효이용에 대한 두 가지 분석 유형(방법)에 따른 결과가 다르다면, 그 이유와 그것이 의미하는 바를 설명하시오.(10점)
- (3) 원가방식에 의한 시산가치가 수익방식에 의한 시산가치보다 높게 산출된 것이 타당한 것인지 감정평가 원리(원칙)를 기준으로 설명하고, 올바른 원가방식 적용방법에 관하여 설명하시오.(10점)

Chapter 3

지역분석 및 개별분석

제1절 지역분석

1. 지역분석의 의의

지역분석이란 대상 부동산이 속하는 지역(인근지역)의 범위를 확정하고, 그 지역 내 부동산의 가격형성에 영향을 미치는 지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써 대상 부동산의 지역 내 전반적 위치와 표준적 이용을 파악하여 가격수준을 가늠하는 작업을 말한다. 즉 지역분석이란 지역요인을 분석하여 지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

2. 지역분석의 필요성 · 목적

(1) 가격수준의 파악

부동산 가격형성이나 기능발휘는 고립적으로 전개되는 것이 아니므로 지역내 부동산 집단의 가격수준을 판정하여야 개별부동산의 구체적 가격판정시 그 적정성을 인식할 수 있다.

(2) 최유효이용 판정방향 파악

대상부동산의 최유효이용을 어떻게 판정할 것인가에 대한 판정방향을 명백히 한다.

(3) 사례수집범위

부동산 가격판정을 위한 3방식 적용시 각종 사례자료의 정확성 등이 존재해야 결과치인 부동산 가격의 공정성, 객관성을 보장받을 수 있다. 지역분석시 자료의 수집범위를 확정함으로써 감정평가 활동의 능률성을 꾀할 수 있다.

(4) 상대적 위치파악

인근지역 뿐만 아니라 유사지역 · 동일수급권까지 분석함으로써 인근지역의 상대적 위치를 파악할 수 있게 해준다.

(5) 3방식 적용에 필요한 자료수집

3방식을 적용하는 경우 지역에 대한 많은 자료가 요구된다. 지역분석은 실무적으로 이러한 자료를 수집 · 정리한다.

(6) 컨설팅 분야에의 활용

부동산 가치판정 활동이 아닌 컨설팅 · 입지선정 · 상권분석 등의 작업에서 지역분석은 부동산문제 해결에 필요한 자료를 제공하고 투자자의 의사결정을 지원할 수 있다.

3. 방법(순서)

(1) 지역의 확정

같은 용도적지역이라도 규모에 따라 가격형성에 미치는 영향이 다르다. 따라서 인근 지역의 범위는 자료의 수집정리와 현장답사를 통하여 명확히 해야 한다. 인근지역의 범위가 너무 좁으면 사례자료의 선정이 어렵고 너무 넓으면 가격수준의 파악이 어렵다. 그 밖에 상대적 위치를 파악하기 위해 유사지역 · 동일수급권도 확정해야 한다.

(2) 지역요인의 분석

지역요인은 용도적지역별로 그 의미가 다르므로, 사회적 · 경제적 · 행정적 관점에서 정확한 용도적지역의 판단과 그에 따른 요인파악이 필요하다. 지역분석을 할 때는 그 지역의 시장상황, 시장참여자의 거래관행을 분석하여, 거래상황을 정확히 파악한 후 투기적인 요소의 유무를 정확히 판단해야 한다.

(3) 표준적 이용파악 및 가격수준의 판정

- ① 표준적 이용이란 인근지역에 속하는 개별부동산의 최유효이용의 집약적 · 평균적인 사용방법으로, 지역특성은 표준적인 사용에 의해 나타나고, 표준적 이용은 최유효이용을 판정하는 유력한 기준이 되므로 정확히 판정되어야 한다.
- ② 가격수준이란 개개의 부동산의 가격이 아니고, 지역내 부동산의 평균가격을 의미하며 지역간의 격차를 나타내 준다. 부동산의 개별적 · 구체적 가격은 그 부동산이 속한 지역의 가격수준내에서 형성되고, 가격수준은 지역내 부동산의 일반적 · 표준적 이용의 상태와 장래동향을 파악함으로써 그 판정이 가능하다.

4. 감정평가에서 활용

(1) 개별분석에서 활용

개별분석이란 대상부동산의 구체적 가격형성에 영향을 미치는 개별적 요인을 분석하여 최유효이용판정과 구체적 가격을 파악하는 것을 말한다. 지역분석을 통해 판정된 표준적 이용과 가격수준은 개별부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 판정하는데 기준으로 활용된다.

(2) 감정평가 3방법에서 활용

- ① 거래사례비교법에서는 사례자료의 수집, 시점수정 및 지역요인의 비교시에 활용된다.
- ② 원가법에서는 재조달원가의 산정시 건축동향 등의 파악에 활용되고 감가수정시 기능적 · 경제적 감가액 파악시 활용된다.
- ③ 수익환원법에서는 지역분석을 통해 인근지역의 표준적인 순수익을 판단하고, 시장추출법에 의해 환원율을 산정할 경우 등에 이용된다.

(3) 시산가액조정시 활용

시산가액조정이란 감정평가 각 방식의 적용에 의해 도출된 시산가액을 상호 관련시켜 재검토함으로써 평가대상 부동산의 시장가치 등의 감정평가 결론을 도출하는 작업을 말한다. ①시산가액의 재검토에서 지역분석의 적부, 각 수법에 공통되는 가격형성요인 판단의 정합성을 검토한다. 그리고 ②시산가액이 갖는 설득력의 판단에서 대상부동산의 지역분석결과와 각 수법의 적합성의 판단에서 활용된다.

5. 관련 가격원칙**(1) 대체의 원칙**

지역분석에서는 인근지역, 동일수급권내 유사지역 등이 중시되는데, 이들 지역은 대상부동산과 대체관계가 성립하고 가격형성에 있어서 서로 영향을 주고받는다. 따라서 지역분석시에는 대상부동산과의 대체의 범위와 정도 등을 명백히 할 필요가 있으므로 대체의 원칙이 고려되어야 한다.

(2) 변동의 원칙

부동산이 속하는 지역은 고정적인 것이 아니라 항상 확대, 축소, 집중, 확산, 발전, 쇠퇴의 과정에 있다. 따라서 지역요인, 지역특성도 부단히 변화하며, 이는 지역의 표준적 이용과 가격수준을 변동시키므로 지역분석에 있어서도 변동의 원칙에 의거하여 동태적으로 파악해야 한다.

(3) 예측의 원칙

부동산의 가격은 부동산의 소유에서 발생하는 장래 이익에 대한 현재가치이다. 이는 부동산의 가격이 예측의 원칙에 의거하여 결정된다는 것을 의미한다. 또한 대상부동산에 속해 있는 지역은 부단히 변동하므로 지역분석에 있어서 예측의 원칙에 의거하여 그 지역의 표준적 이용의 현상과 장래의 동향을 분석 · 판정해야 한다.

(4) 적합의 원칙

부동산은 지리적 위치의 고정성으로 인하여 주위환경과 적합하여야 하며 부적절한 경우에는 경제적 감가문제가 발생한다.

6. 지역분석시 유의사항

(1) 일반적 요인의 지역지향성

일반적 요인은 부동산의 고정성으로 인해 지역의 자연적 조건과 결합하는 지역지향성을 갖는다.

따라서 지역범위로 축소된 일반적 요인이 지역분석의 대상이 된다.

(2) 명확한 인근지역의 경계설정

같은 용도적지역이라도 규모에 따라 가격형성에 미치는 영향은 다르다. 그러므로 인근지역의 범위는 개별분석을 제약하고 1차적 가격수준을 결정하는 바, 자료의 수집정리와 현장답사를 통해 인근지역 범위를 명확히 해야 한다. 이때 지역범위가 너무 좁으면 사례선정이 어렵고, 너무 넓으면 가격의 정확도가 낮아질 수 있다.

(3) 동태적 분석의 필요성

지역요인은 부단히 변화하고 있으므로 그 가격은 장기적 배려하에 형성된다. 따라서 예측 · 변동의 원칙하에 동태적으로 파악하여야 한다.

(4) 유사지역 동일수급권 분석의 동행

인근지역에 자료가 풍부하다 할지라도 분석범위를 넓혀 인근지역의 상대적 위치 및 동향을 명백히 할 때 정확도 높은 가격을 구할 수 있다.



기출문제

1. 부동산감정평가에 있어 개별분석을 행하는 이유를 지역분석과 관련하여 설명하시오(81.토.20점)

2. 지역분석에 있어서의 표준적 이용을 설명하라(77.토.10점)

제2절 지역분석의 대상지역

감칙 제2조(의의정리)

13. "인근지역"이란 감정평가의 대상이 된 부동산(이하 "대상부동산"이라 한다)이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.
14. "유사지역"이란 대상부동산이 속하지 아니하는 지역으로서 인근지역과 유사한 특성을 갖는 지역을 말한다.
15. "동일수급권"이란 대상부동산과 대체 · 경쟁 관계가 성립하고 가치 형성에 서로 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함한다.

제3편

1. 인근지역

(1) 의의

감정평가의 대상이 된 부동산(이하 "대상부동산"이라 한다)이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.

(2) 특징

- ① 대상부동산이 속한 지역이다.
- ② 대상부동산의 가격형성에 직접 영향을 준다.
- ③ 지역내 부동산은 대상부동산과 직접적인 대체 · 경쟁관계를 갖는다.
- ④ 지역내 부동산은 대상부동산과 용도적 · 기능적으로 동질성을 갖는다.

(3) 인근지역 분석의 필요성

인근지역은 ① 대상부동산의 가격형성에 직접적으로 영향을 주며 ② 개별부동산의 최유효이용 판정의 방향을 제시하는 표준적 이용을 파악하기 위해서 인근지역분석이 필요하게 된다. 즉 인근지역의 지역 특성이 대상 부동산의 최유효이용을 1차적으로 제약하기 때문이다.

2. 동일수급권내 유사지역

(1) 의의

대상부동산이 속하지 아니하는 지역으로서 인근지역과 유사한 특성을 갖는 지역을 말한다. 유사지역은 지리적 위치는 다르나 용도적 · 기능적 측면과 가격형성요인이 인근지역과 유사하고 상호 대체 · 경쟁의 관계에 있는 지역을 말한다. 이는 거리의 원근개념이 아니며, 가격형성 제요인이 유사성을 갖는 범위이다.

(2) 특성(요건)

유사지역은 대상부동산이 속한 인근지역과 지리적 위치는 다르나 물리적, 경제적 및 인구상태로 보아 용도적 · 기능적으로 유사하여 지역구성요소가 동질적인 것으로 볼 수 있다.

(3) 분석의 필요성

인근지역에서의 상대적 위치와 지역특성을 명백히 하고 적절한 가격수준을 파악하기 위함이다. 인근지역에서 적절한 사례자료가 없는 경우 유사지역의 분석을 통해 자료를 수집할 수 있다. 또한 인근지역 내 사례가 있는 경우에도 유사지역의 사례를 분석함으로써 인근지역의 상대적 위치를 명백히 하여 감정평가액의 정도를 높일 수 있다.

3. 동일수급권

(1) 의의

대상부동산과 대체 · 경쟁 관계가 성립하고 가치형성에 서로 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함한다.

(2) 동일수급권의 성립논리

부동산의 자연적 특성의 하나인 고정성과 개별성으로 원칙적으로 부동산은 대체가 불가하지만, 인문적 측면에서 효용을 종합적으로 고려하면 비로소 대체 · 경쟁의 관계가 성립한다. 동일수급권은 이러한 대체 · 경쟁의 관계가 성립하는 한계권역이다.

(3) 특징

- ① 부동산의 고정성의 특성으로 인하여 수요 · 공급이 일정한 지역범위로 제약됨을 의미하며, 그 한계는 종별, 규모, 성격에 따라 다르다.
- ② 대상부동산과 물적 유사성, 위치적 유사성을 지닌 부동산이 존재하는 권역이다.
- ③ 각 지역을 구성하는 부동산 상호간에 대체 · 경쟁관계가 성립하고 가격에 영향을 미칠 수 있어야 한다.
- ④ 인근지역, 유사지역 뿐 아니라 순수하게 동질적이라고 볼 수 없는 주변 용도지역을 포함하는 광역적인 지역이다.

(4) 분석의 필요성

① 지역요인의 변동

대상 부동산과 관련 있는 동일수급권은 사회적, 경제적, 행정적, 자연적 요인이 부단히 변동하므로 가격변동을 초래하는 바, 시계열적인 동일수급권 분석이 필요하다.

② 대체의 원칙

대체의 원칙에 의거 대상 부동산이 속한 인근지역은 동일수급권과 밀접한 관계이므로 비교분석이 필요하다.

③ 개별분석을 위한 선행작업

최유효이용의 판정방향을 제시하고 구체적 가격을 구하기 위한 범위(가격수준, 표준적 이용)를 설정해 줌으로써, 개별분석의 전 단계 절차로서 필요하다. 결국, 인근지역의 지역특성을 명백히 하여 자료의 수집 및 선택범위를 결정하기 위해 필요하다.

(5) 각 용도지대별 동일수급권 파악

① 주거지의 동일수급권

일반적으로 도심으로부터 통근 가능한 지역의 범위와 일치한다. 그러나 지역적 선호, 지역의 명성·품격, 주민수준 등에 의해 대체관계가 성립하는 범위가 좁아지는 경향이 있다.

② 상업지의 동일수급권

상업배후지를 기초로 성립한 상업수익과 대체성이 미치는 지역의 범위와 일치하는 경향이 있다. 고도상업지는 광역적인 배후지를 배경으로 성립, 보통상업지는 보다 좁은 배후지를 배경으로 성립하므로 동일수급권이 보다 작아진다.

③ 공업지의 동일수급권

공업지의 경우 제품생산 및 판매비용의 경제성, 생산활동의 능률성이 공업지의 대체성을 판정하는 지침이 된다. 대공업지의 경우 대규모 수송·생산에 있어 대체성이 있는 지역적 범위가, 중·소 공업지의 경우 제품생산의 효율성, 판매비용의 경제성이 있어 대체성이 있는 지역적 범위와 일치한다.

④ 농지의 동일수급권

개인 농가에 의해 경영되는 사회에서는 농업경영주체가 경작할 수 있는 토지의 물리적 범위에는 일정한 한계가 생기는데 대체로 통작 가능거리의 2배를 반경으로 하여 동일수급권으로 이해함이 일반적이나, 농업에서 기업경영이 추진되고 있는 오늘날은 이에 대한 배려가 있어야 할 것이다.

⑤ 임지의 동일수급권

임지의 동일수급권을 일반적으로 당해 임지를 중심으로 하는 통상의 임업생산 활동이 가능한 지역의 범위내에 입지하는 임업경쟁 주체를 중심으로 하는 각각의 임업생산활동이 가능한 지역범위와 일치하는 경향이 있다.

⑥ 후보지(예정지), 이행지의 동일수급권

대상 토지가 이행하리라 예견되어지는 토지종별의 동일수급권과 일치되는 경향이 있다. 그러나 성숙도가 낮은 경우 이행전의 종별의 동일수급권에 따른다.

⑦ **복합부동산의 동일수급권**

건물 및 그 부지의 동일수급권은 일반적으로 당해 부지의 용도에 따른 동일수급권과 일치하는 경향이 있으나, 당해 건물 및 그 부지 일체로서 용도, 규모, 품등 등에 따라서는 대체관계에 있는 부동산이 속하는 범위가 다르기 때문에 당해 부지의 용도에 따른 동일수급권의 범위와 일치하지 않는 경우가 있다.

(6) **동일수급권 분석시 유의사항**

- ① 인근지역과 유사지역의 대체 · 경쟁관계를 고려하여 분석해야 한다.
- ② 대상 부동산의 종류, 성격, 위치, 규모, 가격을 고려해야 한다.
- ③ 후보지, 이행지 파악시 성숙도를 고려해야 한다.



기출문제

1. 동일수급권에 대해 설명하시오(74.공.5점)
2. 유사지역에 대하여 설명하라(77.공.10점)
3. 감정평가방법의 측면에서 인근지역의 Age-Cycle에 대하여 설명하라(80.공.20점)
4. 주거지의 동일수급권에 대하여 약술하시오(83.토.10점)
5. 상업지의 동일수급권을 설명하시오(86.공.5점)
6. 용도지역별 동일수급권의 파악에 관하여 논하시오(88.공.10점)
7. 부동산 감정평가를 위하여 구분하는 지역을 구체적으로 열거하고, 대체성, 경쟁성, 접근성과 관련하여 설명하시오.(04.감.10점)
8. 인근지역의 개념, 요건 및 경계와 범위를 설명하시오.(05.감.10점)

제3절 인근지역의 Age-cycle

1. 개요

인근지역의 생애주기란 인근지역의 연령성이라고도 하며 지역의 성쇠현상을 생태학적 측면에서 파악하여 각 국면의 여러 가지 현상의 특징을 나타낸 것으로 서구에서는 모든 단계가 약 100년을 1주기로 순환한다는 것이 일반적이다. 생애주기 형성의 전제조건으로 지역이 하나의 개발계획에 의해 동시에 개발되어야 하고 지역의 동질성이 있어야 한다.

2. 성장기

(1) 개념

성장기란 지역이 계속적으로 개발되고 있는 기간을 말한다. 어떤 지역이 새로 개발되거나 과거 존재하던 건물이 새로운 건물로 교체됨으로써 지역의 특성 및 기능이 달라지는 시기이다.

(2) 특징

- ① 새로운 기능이 발생하며 이로 인한 새로운 문화 발생 및 유입 등 여러 현상들이 발생한다.
- ② 다른 단계보다 지가상승률이 높다. 지가의 상승이 계속되어 지가가 개발사업 계획단계, 착수단계, 완성단계 등의 3단계에 따라 상승한다는 지가상승 3단계설이 작용한다.
- ③ 성숙기에 비해 일정기간 당해지역 주민들의 유입이 많다.
- ④ 지역안의 입지경쟁이 치열하다.
- ⑤ 지역주민들은 젊고 교육수준이 높은 계층이 많다.
- ⑥ 투기현상이 개입되기 쉽다.

(3) 감정평가시 유의사항

- ① 과거의 사례가격은 새로운 거래의 하한선
- ② 건물신축시기로 재조달원가의 신뢰성 인정
- ③ 투기성향에 의한 사정보정 작업 필요
- ④ 지속적 수익상승 정도 예측 필요성

3. 성숙기

(1) 개념

지역개발이 점차 진행됨에 따라 지역은 점차 단절되어 가고, 지역특성이 자리잡혀가는 단계가 성숙기이다. 이 단계의 기간은 보통 20년에서 25년으로 보지만, 지역의 크기, 거주자의 수준 등에 따라 다양한 기간을 보일 수 있다.

(2) 특징

- ① 부동산의 가격수준은 최고가 되며 지가상승률은 안정화된다.
- ② 부동산의 가격이나 지역기능이 정상에 이른다.
- ③ 주민의 사회적 · 경제적 수준이 최고로 높다.
- ④ 경쟁은 안정된다. 주민들의 이동이 많지 않다.

(3) 감정평가시 유의사항

- ① 부동산거래활발 → 사례자료 수집이 용이
- ② 재조달원가, 순수익이 최고
- ③ 쇠퇴기 전 단계로서 언제 쇠퇴기가 도래할 것인지 예측이 중요
- ④ 과거의 사례가격은 새로운 거래의 하한선

4. 쇠퇴기**(1) 개념**

시간의 흐름에 따라 지역의 건물이 점차 노후화되어 지역기능이 감소하는 단계로서, 지역의 경제적 내용연수가 다 되어가는 시기를 말한다.

(2) 특징

- ① 지가상승률이 저하된다. 지가는 하락하는 추세에 있어 과거에 비해 낮은 수준이다.
- ② 하향여과(필터링 filtering) 현상이 활발해진다. 따라서 사회적 · 경제적 수준이 낮은 주민들이 이주해온다. 성장기나 성숙기에 들어온 경제적 수준이 높은 계층의 주민들은 다른 지역으로 이동한다.
- ③ 지역에 따라서는 재개발이 이루어진다.
- ④ 지역의 건물은 관리 · 유지비가 급격히 증가한다.

(3) 감정평가시 유의사항

- ① 과거 거래가격은 현재의 가격의 상한선
- ② 건물의 경제적 수명이 다해가면서 감가액의 정도가 커진다.
- ③ 수익하락이 예상됨

5. 천이기

(1) 개념

고소득층의 전출과 저소득층의 전입이 이루어지는 과도기적 단계로 하향여과 현상이 매우 활발해지는 단계이다.

(2) 특징

- ① 저소득층의 주민들이 활발하게 전입하면서 수요가 일시적으로 자극되어 부동산 가격은 가벼운 상승을 나타낸다.
- ② 이러한 순환적 행동은 지역이 악화상태에 이르기까지 소유자의 이동에 의해 계속되고, 그 후 슬럼(slum)화 된다. 재개발이나 재건축이 천이기에 일어나지 않으면 슬럼화되어 물리적 내용연수를 다하게 된다. 재개발이나 재건축은 새로운 사이클의 시작을 의미한다.

(3) 감정평가시 유의사항

- ① 과거의 사례가격은 새로운 거래의 상한선
- ② 경제적 내용연수가 만료되어 감가수정시 잔존가격만 있는 경우도 있음
- ③ 수익의 급락에 유의

6. 악화기

(1) 개념 및 특징

아무런 개선의 노력이 없으면 지역은 계속 악화되며, 이는 슬럼화 직전의 단계이다. 감정평가사는 이러한 순환적 수명의 상태를 파악 · 분석하여 대상부동산의 쾌적성의 진부화와 잔존내용연수에 의한 수익의 영향을 판단하여야 한다.

(2) 감정평가시 유의사항

감정평가시 재건축이나 재개발 가능성을 예측하여 부동산 가격수준을 가늠함



기출문제

1. 인근지역 Age-Cycle의 단계별 부동산 감정평가시 유의점(01.감.10점)

제4절 개별분석

1. 의의

개별분석이란 지역분석에 의해 판정된 지역의 표준적 이용과 가격수준을 전제로 부동산의 개별성에 근거하여 가격형성의 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 대상부동산의 가격을 개별화·구체화시키는 작업을 말한다.

2. 필요성

(1) 부동산의 개별성

부동산은 자연적 특성으로서의 개별성 때문에 물리적으로 동일한 부동산은 없으며 각각의 개별성에 의해 가격형성요인이 다르게 작용하기 때문에 개별분석이 필요하다.

(2) 지역분석과의 Feed-back관계

한 지역의 가격수준은 개별부동산의 최유효이용에 영향을 주는 반면, 개별부동산의 최유효이용의 집약적·평균적 고찰을 통해 파악할 수 있는 feed-back경향이 있는 바, 지역분석 결과와의 관계를 위해서도 개별분석이 필요하다.

(3) 가치전제로서의 최유효이용

부동산가격은 토지할당, 경제주체의 합리성을 전제로 한 최유효이용을 전제로 형성된다.

3. 감정평가 3방식과의 관계

(1) 비교방식에서의 활용

비교방식에서 사례선택시 위치의 유사성, 물적 유사성, 시점수정의 가능성, 사정보정의 가능성이 있어야 하는데, 이중 물적 유사성은 개별분석의 결과를 활용하여 사례부동산을 비교분석한다. 또한 비교과정에서 개별분석의 결과가 활용된다.

(2) 원가방식에서의 활용

원가법에서 재조달원가는 최유효이용상태를 기준으로 선정하므로 개별분석의 결과가 활용되며, 감가요인 중 내부적 요인에 의한 감가인 물리적·기능적 감가는 개별분석의 결과를 기준으로 파악된다.

(3) 수익방식에서의 활용

수익환원법 적용시 순수익은 최유효이용을 전제로 파악되므로, 대상부동산의 개별성에 기인한 개별분석을 통해 순수익을 산정해야 한다. 환원율을 구하는 투자시장질적비교법 등에서 개별부동산간 질적요소에 대한 평점비교에서 사용된다.

4. 개별분석시 유의사항

- ① 객관적으로 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람에 의한 합리적, 합법적인 사용 방법이어야 한다.
- ② 사용 · 수익이 장래 상당기간 지속될 수 있는 사용 방법일 것
- ③ 효용을 발휘할 수 있는 시점이 예측할 수 없는 장래가 아닐 것
- ④ 계약내용에 따라 이용방법이 제한되어 있지 않아야 한다.
- ⑤ 최유효이용의 판정은 인근지역의 가격수준을 기준으로 하므로 그 변동에 유의해야 한다.

5. 지역분석과 개별분석의 비교

- ① 지역분석은 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 것이고, 개별분석은 대상부동산의 개별요인을 분석하여 최유효이용을 판정하는 것이다.
- ② 개별부동산의 최유효이용 판정은 인근지역, 지역적 특성의 제약하에 있으므로 인근지역의 표준적 이용과의 상관관계를 명백히 하여야 한다.
- ③ 부동산의 감정평가액을 구할 때에는 먼저 지역분석을 통하여 인근지역의 가격수준을 파악하고 그 가격수준의 제약하에서 개별부동산의 가격을 판단하여야 한다.
- ④ 지역분석은 거시적 개념인데 비하여, 개별분석은 미시적 개념이다.
- ⑤ 지역분석은 적합의 원칙과 관련이 있고, 개별분석은 균형의 원칙과 관련이 있다.

구 분	지역분석	개별분석
분석 순서	개별분석보다 선행적	지역분석보다 후행적
분석 내용	지역요인 · 지역특성의 분석	개별요인 · 개별특성의 분석
분석 기준	표준적 이용의 판정	최유효이용의 판정
가격 관련	가격수준의 파악	구체적 가격 파악
분석 범위	거시적 분석	미시적 분석
가격 원칙	적합의 원칙 적용	균형의 원칙 적용
근거 특성	부동성, 인접성	개별성



기출문제

1. 지역분석 및 개별분석의 필요성과 그 상호관계를 설명하시오(93.감.10점)
2. 표준적 이용의 의미 및 특성을 최유효이용과 대비하여 설명하고, 상호관련성을 논하시오(95.감.20점)
3. 감정평가에 있어 지역분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 개별분석과의 상관관계를 기술하시오.(00.감.20점)
4. 지역분석과 개별분석을 통하여 부동산가격이 부동산시장에서 구체화되는 과정을 설명하시오.(07.감.20점)

감정평가의 방식

제1절 감정평가 3방식의 개관

01 감정평가 3방식 개관

1. 부동산가격의 3면성과 3방식

(1) 가격 3면성

비용성, 시장성, 수익성인 가격의 3면성은 감정평가 3방식의 기본적 사고가 되며, 부동산의 경제적 가치는 교환의 대가인 가격뿐만 아니라 용익의 대가인 임료를 포함하고 있기 때문에 각각의 3면성에 근거하여 가격과 임료를 구한다.

- ① **비용성**: 얼마의 비용이 투입되었는가? → 원가방식
- ② **시장성**: 얼마에 시장에서 거래되는가? → 비교방식
- ③ **수익성**: 얼마의 수익을 얻을 수 있는가? → 수익방식

(2) 감정평가 3방식

- ① **원가방식**: 비용성의 접근원리에 따라 대상물건의 가격이나 임료를 구하는 방식을 말하며, 이 방식에 의하여 가격을 구하는 방법을 <원가법>이라 하고, 임료를 구하는 방법을 <적산법>이라 한다.
- ② **비교방식**: 시장성의 접근원리에 따라 대상물건의 가격이나 임료를 구하는 방식을 말하며, 이 방식에 의하여 가격을 구하는 방법을 <거래사례비교법>이라 하고, 임료를 구하는 방법을 <임대사례비교법>이라 한다.
- ③ **수익방식**: 수익성의 접근원리에 따라 대상물건의 가격이나 임료를 구하는 방식을 말하며, 이 방식에 의하여 가격을 구하는 방법을 <수익환원법>이라 하고, 임료를 구하는 방법을 <수익분석법>이라 한다.

감칙 제11조(감정평가방식)

감정평가업자는 다음 각 호의 감정평가방식에 따라 감정평가를 한다.

- 1. 원가방식: 원가법 및 적산법 등 비용성의 원리에 기초한 감정평가방식
- 2. 비교방식: 거래사례비교법, 임대사례비교법 등 시장성의 원리에 기초한 감정평가방식 및 공시지가기준법
- 3. 수익방식: 수익환원법 및 수익분석법 등 수익성의 원리에 기초한 감정평가방식

2. 부동산평가의 3방식 6방법

3방식	특징	3면성		6방법	시산가액과 임료
원가방식	공급가격	비용성	가격	원가법	적산가액
			임료	적산법	적산임료
비교방식	수요공급가격	시장성	가격	거래사례비교법	비준가액
			임료	임대사례비교법	비준임료
수익방식	수요가격	수익성	가격	수익환원법	수익가액
			임료	수익분석법	수익임료

제3편

3. 각 방식의 장단점과 적용대상

(1) 원가방식

① 장점

- ㉠ 비용성에 따른 공급자 측면의 평가방식으로 논리적 · 설득력
- ㉡ 재생산이 가능한 모든 부동산에 적용 가능
- ㉢ 공공 · 공익용 부동산, 시장성이 없는 특수목적의 부동산 평가에 유용
- ㉣ 신축건물의 평가에 유용
- ㉤ 조성비 · 매립지 등의 토지평가에 유용

② 단점

- ㉠ 재조달원가의 파악이 어렵다.
- ㉡ 재생산이 불가능한 물건에 적용이 어렵다.(토지)
- ㉢ 감가수정이 어렵고, 주관개입이 쉽다.
- ㉣ 시장성 및 수익성이 반영되지 못한다.

③ 적용대상

건물, 구축물 등 상각자산, 건설기계, 선박, 항공기, 조성지, 매립지 등

(2) 비교방식

① 장점

- ㉠ 시장성의 원리에 의한 것으로 실증적 · 객관적이다. 강한 설득력을 갖는다.
- ㉡ 거래사례가 있는 모든 부동산에 적용이 가능
- ㉢ 토지의 평가에 유용
- ㉣ 순수익의 예측, 재조달원가, 감가수정 추계의 주관성을 배제할 수 있다.
- ㉤ 산식이 간편하고, 3방식의 중추적인 역할

② 단점

- ㉠ 거래사례가 없으면 적용이 불가능하다.
- ㉡ 각 요인비교에 있어서 감정평가 주체의 주관이 개입될 수 있어 평가자의 능력에 따라 적부가 다르게 나타날 수 있다.
- ㉢ 부동산경기의 호불황이 극심할 경우 현실 거래사례의 신뢰성이 떨어진다.
- ㉣ 왜곡된 매매가격, 비정상적 사정의 보정이 어렵다.

③ 적용대상

토지, 과수원, 염전, APT, 상가, 자동차, 동산

(3) 수익방식

① 장점

- ㉠ 수익성의 원리에 따른 수요자 측면의 가격으로 이론적이며, 부동산 가격의 본질에도 부합한다.
- ㉡ 수익이 발생하는 모든 부동산에 적용이 가능
- ㉢ 이론적 · 과학적

② 단점

- ㉠ 수익이 없는 부동산에 적용이 불가능하다.
- ㉡ 부동산의 신구에 따른 가격차이가 없다.(환원율 조정으로 극복가능)
- ㉢ 불완전한 시장에서 순수익과 환원율의 파악이 어렵다.
- ㉣ 수익환원법에는 예측의 원칙이 매우 중요하게 작용하나 예측의 한계가 존재한다.

③ 적용대상

수익을 목적으로 한 기업용 · 임대용 부동산, 상가, 어업권, 광산, 영업권, 무형고정자산 등



기출문제

1. 협의의 부동산가격을 구하는 수법을 논하라(74.토.20점)
2. 최유효사용의 원칙과 3방식과의 관련성을 설명하라(87.토.30점)
3. 대체의 원칙이 감정평가과정에서 중요한 지침이 되는 이유를 부동산의 자연적 특성의 하나인 개별성과 관련하여 설명하고, 이 원칙이 협의의 가격을 구하는 감정평가 3방식에서 어떻게 활용되는지 기술하시오(01.갑.20점)
4. 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오. (18.갑.40점)
 - (1) 부동산가치 발생요인과 부동산가격 결정요인 (10점)
 - (2) 부동산가격 결정과정(메커니즘)과 부동산가치의 3면성 (10점)
 - (3) 부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법 (20점)

02 감정평가 3방식의 병용

감칙 제12조(감정평가방법의 적용 및 시산가액 조정)

- ① 감정평가업자는 제14조부터 제26조까지의 규정에서 대상물건별로 정한 감정평가방법(이하 "주된 방법"이라 한다)을 적용하여 감정평가하여야 한다. 다만, 주된 방법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 다른 감정평가방법을 적용할 수 있다.
- ② 감정평가업자는 대상물건의 감정평가액을 결정하기 위하여 제1항에 따라 어느 하나의 감정평가방법을 적용하여 산정(算定)한 가액[이하 "시산가액(試算價額)"이라 한다]을 제11조 각 호의 감정평가방식 중 다른 감정평가방식에 속하는 하나 이상의 감정평가방법(이 경우 공시지가기준법과 그 밖의 비교방식에 속한 감정평가방법은 서로 다른 감정평가방식에 속한 것으로 본다)으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하여야 한다. 다만, 대상물건의 특성 등으로 인하여 다른 감정평가방법을 적용하는 것이 곤란하거나 불필요한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 감정평가업자는 제2항에 따른 검토 결과 제1항에 따라 산출한 시산가액의 합리성이 없다고 판단되는 경우에는 주된 방법 및 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수 있다.

1. 의의

3방식은 부동산의 경제적 가치를 판정하는 데 있어서 접근하는 방향이 다를 뿐 궁극적으로 구하고자 하는 것은 부동산의 시장가치에 있는 것이므로, 3방식의 활용에 의하여 구한 세 가지 시산가액은 같아야 한다. 그러나 3방식은 각기 다른 입장에서 접근하는 것이고, 각각 장단점이 있으며, 각 단계에 있어서 감정주체의 많은 판단이 작용하는 등의 현실적 제약으로 인하여 세 가지 시산가액의 증가성을 기대하기는 어렵다.

2. 3방식 병용의 필요성

(1) 3면등가의 불성립

3면등가성이란 마셜의 경제이론으로 완전경쟁시장하에서는 시장성 · 비용성 · 수익성에 의한 가격이 일치한다는 것이다. 그러나 부동산시장은 그 자연 · 인문특성으로 인하여 불완전경쟁시장을 이룬다. 따라서 3방식 병용을 통해 가치3면성을 조화시킬 필요성이 있다.

(2) 상관조정의 원리

감정평가 3방식은 각기 다른 이론적 근거와 평가기법을 가지고 있다. 따라서 각 방식의 장단점과 평가가격의 특성이 다른바 3방식 병용을 통해 각 방식의 장단점을 상호 보완할 필요가 있다. 예를 들어 지가고의 상황에서는 비준가액의 적절성을 수익가격으로 검증할 수 있을 것이다.

(3) 균형가격도출의 필요성

감정평가사에 의한 가치지적은 현실 부동산시장에서 균형가격의 역할을 대신 수행한다. 따라서 수요자와 공급자간에 합리적인 자원배분을 유도할 수 있는 정상적이고 합리적인 가격을 도출해야 하므로 가치3면성을 종합 고려할 필요가 있다.

(4) 감정평가의 신뢰성 · 객관성 향상

단일평가방식에 의한 경우 대상물건의 성격 등과 맞지 않는 평가방식의 적용으로 인해 불합리한 결과가 나올 수 있다. 또한 자료의 부족 · 오류 등의 문제로 적절치 못한 결과치가 나올 수 있다. 따라서 3방식 병용을 통해 가격의 합리성을 검토해야 한다.

(5) 컨설팅에서 활용

의뢰인의 의사결정을 보다 정확히 지원하기 위해 3방식 병용이 필요하다. 예를 들어 부동산 개발사업 시 투자되는 비용가치보다 수익가치(투자가치)가 커야 사업의 개발타당성이 있을 것이다. 이러한 판단을 위해 다양한 방식에 의한 시산가액을 구할 필요가 있다.

(6) 부동산시장의 개방화 · 국제화의 시대적 요청

3방식 병용을 통해 외국자본 등에 대한 감정평가서비스의 신뢰성을 높이고 국내시장의 수요자에게도 고품질의 평가서비스를 제공하고 감정평가업계의 질적 향상을 도모할 수 있다.

3. 3방식의 병용

3방식은 가격3면성의 성격상으로 보아 상호보완관계에 있는 것이지 주종의 관계에 있는 것은 아니다. 그러나 부동산은 각각 성격이나 조건에 있어 차이가 있으며, 3방식도 이러한 차이로 인하여 그 적용대상에 제한을 받는다. 따라서 현실에 있어서는 평가대상 부동산의 성격이나 조건에 가장 적당한 방식을 적용하여 구한 가격을 타 방식으로 그 타당성을 검토하는 정도의 제한적 의미의 3방식 병용이 이루어질 수밖에 없다.

**기출문제**

1. 공공용지의 보상평가에 관한 규칙에 평가방법은 평가3방법 중 대상물건에 따라 적절한 방법을 선택하되, 그 선택한 특정방법으로 구한 가격은 다른 방식으로 구한 가격과 비교하여 그 합리성을 검토함을 원칙으로 규정하고 있는 바, 평가방식의 기능과 검토이유들에 대해 기술하시오(79.토.20점)

2. 감정평가방법의 선택에 있어서 고려해야 할 사항을 설명하라(84.공.10점)

3. 부동산 감정평가 시 다양한 평가방법이 있고 정확한 가격 평가를 위해서는 경제적 상황의 변화고 고려해야할 필요가 있다. 다음의 물음에 답하시오.(11.감.30점)
 - (1) 감정평가에 사용될 수 있는 계량적(정량적) 방법인 특성가격함수모형(Hedonic Pricing Model)에 대해 설명하고, 감정평가사의 주관적 평가와 비교하여 그 장단점을 논하시오.(10점)

 - (2) 최근의 세계경제 위기가 국내 부동산시장에 미치는 영향을 기술하고, 이러한 영향 하에서 부동산 감정평가를 할 경우 비교방식, 원가방식, 수익방식별로 유의점을 논하시오.(20점)

4. 감정평가이론상 토지평가 방법에는 감정평가3방식이 있으나, 감정평가 관련 법령은 토지의 경우 표준지 공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있다. 다음의 물음에 답하시오.(13.감.20점)
 - (1) 토지평가시 감정평가3방식을 적용하여 평가한 가격과 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 가격과의 관계를 설명하시오.(10점)

 - (2) 표준지 공시지가가 시장가치를 반영하지 못하는 경우, 표준지 공시지가를 기준으로 해야 하는 감정평가에서 발생가능한 문제와 대책을 기술하시오.(10점)

5. 토지소유자 甲은 공익사업에 토지가 편입되어 보상액 통지를 받았다. 보상액이 낮다고 느낀 甲은 보상액 산정의 기준이 된 감정평가서 내용에 의문이 있어, 보상감정평가를 수행한 감정평가사 乙에게 다음과 같은 질의를 하였다. 이에 관하여 감정평가사 乙의 입장에서 답변을 논하시오. (20.감.30점)
 - (1) 감정평가서에는 공시지가기준법을 주방식으로 적용하여 대상토지를 감정평가하였다고 기재되어 있다. 甲은 대상토지의 개별공시지가가 비교표준지 공시지가보다 높음에도 불구하고 개별공시지가를 기준으로 감정평가하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

 - (2) 甲은 비교표준지 공시지가가 시장가격(거래가격)과 비교하여 낮은 수준임을 자료로 제시하면서, 거래사례 비교법을 주방식으로 적용하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

03 시산가액조정

1. 의의

- ① 시산가액조정이란 감정평가 각 방식의 적용에 의해 도출된 시산가액을 서로 관련시켜 재검토함으로써 대상부동산의 시장가치 등의 감정평가 결론을 도출시키는 작업이다.
- ② 현실적으로 3면등가를 기대할 수 없으며, 3방식에는 각각 장단점이 있어 시산가액 조정의 필요성이 제기된다. 엠킨슨(Atkinson)도 감정평가에 있어 시장성 · 비용성 · 수익성은 상호연관성이 있으므로 올바른 평가가 이루어지기 위해서는 3방식 모두를 검토하여야 한다고 하여 시산가액조정의 필요성을 주장하였다.

제3편

2. 시산가액 조정방법

(1) 가중치부여법

조정은 3방식에 의해 구해진 시산가액을 단순히 산술평균하는 것이 아니라 대상물건의 특성, 용도, 성격이나 평가목적, 평가조건 등을 검토하여 그 중요도에 따라 가중치를 설정하고 이를 근거로 가중평균하여 시산가액을 조정한다.

(2) 주방식 · 부방식법

감정평가사가 가장 정확하다고 생각되는 한 가지 방법으로 가치를 구하여 다른 시산가액으로 검증하는 방법이다. 이때 대상부동산과 평가기법의 성질을 서로 비교하여, 사용된 방법 중에 어느 것이 왜 선호되는지를 반드시 밝혀야 한다. 고객은 평가사가 어떻게 해서 대상부동산의 가치결론에 도달했는지를 알아야 한다.

(3) 확률분석법

최근 computer의 발달에 의한 확률분석기법의 발달은 특정사상이 발생할 확률을 부여하여, 수치의 기대치와 분산을 계산하는 등, 하나의 수치보다는 구간추정(internal estimation)에 의한 일정 범위로 표시를 가능하게 하여 부동산 컨설팅이나 투자분석에 활용된다.

3. 조정시 검토사항

- ① 평가사는 세 방법에 의한 시산가액의 차이를 조사하고, 각 방법이 의미하는 바를 다시 검토한다. 세 방법에 의한 시산가액의 차이가 심할 경우에는, 이 중의 특정방법은 대상부동산의 평가에 적용하기 곤란하다는 것을 시사하는 것으로 볼 수 있다.
- ② 평가사는 최종적인 가치결론을 도출하는 데 있어서, 각 방법의 적용가능성과 상대적 신뢰성을 반드시 고려해야만 한다. 시산가액간 서로 차이가 날 경우, 평가사는 다음과 같은 사항을 검토할 필요가 있다.

- ㉠ 각 방법에서 사용되고 있는 자료의 신뢰성
- ㉡ 평가방법과 대상부동산과의 유관성
- ㉢ 정의된 평가가치와 평가방법과의 유관성

4. 조정의 기준

조정을 행함에 있어서, 어떤 시산가액에 더 많은 비중을 두어야 할 것인가를 결정하기는 쉽지 않다. 이때 비중을 정하는 근거가 되는 것이 바로 <조정 기준>이다. 여기에는 적절성, 정확성, 그리고 증거의 양, 시장상황 등이 있다.

(1) 적절성(appropriateness)

- ① **평가방법의 적절성**: 먼저 적절성의 기준이 평가방법에 적용되며, 평가사는 사용된 평가방법이 평가 목적이나 사용처에 적절한지 여부를 판단한다. 평가방법의 적절성은 부동산의 유형과 시장의 성격 등과 직접적인 관련이 있다.
- ② **자료의 적절성**: 적절성의 기준은 또한 사용된 자료에도 적용된다. 즉, 비교부동산은 대상부동산의 가치를 시사할 수 있는 것으로 적절히 선정되었는가, 비교부동산은 위치나 물리적 측면에서 대상 부동산과 유사점이 있는가, 그것은 대상부동산과 같은 시장지역에 속하는가 등을 검토해야 한다.

(2) 정확성

- ① **자료의 정확성**: 시산가액의 정확성은 자료의 정확성에 크게 좌우된다. 평가사는 각 방법에 사용된 비용자료, 시장자료, 그리고 소득자료 중 어느 것이 가장 정확성이 있는지를 판단한다.
- ② **수정의 정확성**: 시산가액의 정확성은 무슨 방법으로 어떻게 수정했는가에 따라서도 차이가 난다. 평가사는 주관적으로 수정을 하는 것이 아니라, 객관적인 시장증거에 의해 수정을 해야 한다. 이때 수정방법이나 시장증거의 신뢰성의 정도에 따라, 시산가액의 정확성에 차이가 날 수 있다.
- ③ **계산의 정확성**: 또한 시산가액의 정확성은 계산방법이나 계산과정의 정확성에 의해서도 많은 영향을 받는다. 개량물에 대한 감가수정이나 비용의 추계는 계산방법에 의해 좌우되는 경향이 많다.

(3) 증거의 양

- ① 적절성이나 정확성은 질적인 기준이 되는 지표들이다. 그러나 이 같은 질적인 기준은 증거자료의 양과 밀접한 관련이 있다. 즉 적절성이나 정확성과 같은 질적인 기준들이 풍부한 증거자료에 의해 지지되고 있다고 하면 그것은 신뢰성이 있는 것으로 판단할 수 있다.
- ② 그러나 어떤 시산가액이 적절성이나 정확성의 기준을 충족하고 있는 것이라고 할지라도, 지지할 수 있는 증거의 양이 충분하지 못할 때에는 그것의 신뢰성은 의문의 여지가 발생할 수 있다.

(4) 시장상황

시장상황도 시산가액의 가중치를 정하는 조정기준으로 사용된다. 비용접근법에 의한 시산가액은 시장이 안정적일 때 상대적으로 신뢰성이 있으며, 시장상황이 급변하게 변화할 때는 평가사는 매매사례비교법에 의한 시산가액에 상대적으로 더 많은 비중을 둔다.



기출문제

제3편

1. 3방식 병용에서 각 방법에 의한 시산가액의 조정에 있어 유의사항을 설명하여라(75.공.10점)
2. 시산가액의 조정이유와 조정시 유의사항을 설명하시오(83.공.20점)
3. 시산가액조정이 우리나라 현실에 맞지 않는 논거를 약술하시오(90.감.30점)
4. 감정평가는 비교방식, 원가방식, 수익방식 중에서 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가방식을 선택하여 결정하여야 한다. 이 경우 다음 사항에 관하여 논술하시오(93.감.40점)
 - (1) 각 평가방식의 이론적 근거를 설명하고, 이를 토대로 각 방식을 적용한 토지의 평가방법을 약술하시오
(20점)
 - (2) 3가지 평가방식을 병용하는 경우 각 시산가액을 조정하는 방법과 시산가액조정시 유의사항을 기술하시오
(20점)

5. 근린형 쇼핑센터 내 구분점포(「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려는다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오(14.감.35점)

(1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정에 대하여 설명하고, 그 밖에 적용가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오(25점)

(2) 적용된 각 감정평가방법에 의한 시산가액 간에 괴리가 발생되었을 경우 시산가액 조정의 의미, 기준 및 재검토 할 사항에 대하여 설명하시오(10점)

6. 시산가액 조정에 관한 다음 물음에 답하시오.(17.감.30점)

(1) 시산가액 조정의 법적 근거에 관하여 설명하시오.(5점)

(2) 시산가액 조정의 전제와 [감정평가에 관한 규칙]상 물건별 감정평가방법의 규정방식과의 관련성을 논하시오.(15점)

(3) 시산가액 조정 과정에서 도출된 감정평가액을 표시하는 이론적 방법에 관하여 설명하시오.(10점)

제2절 비교방식

01 사례의 수집

1. 개요

거래사례비교법은 시장성의 논리와 대체성의 원칙에 근거한 방식으로 3방식 중 가장 활용도가 높은 중추적 역할을 수행하고 있다. 그런데, 이 방법은 사례가 그 정도를 좌우하는데, 사례의 신뢰성 및 평가주체의 주관개입 가능성 등의 한계가 지적되는 바, 다수사례 수집을 통하여 이러한 한계를 극복할 수 있다 하겠다.

제3편

2. 사례자료

(1) 의의

거래사례비교법 적용을 위해 필요한 현실의 거래사례에 관한 자료를 말한다.

(2) 사례자료의 중요성

부동산 평가결과의 정도는 수집된 사례의 정도에 달려 있다. 사례의 신뢰성과 객관성이 확보될 때 신뢰할 수 있는 가격이 산출되며, 다수의 거래사례를 수집하는 이유도 적정가격의 평가와 관련되는 것이다. 즉 자료수집의 정확성이 3방식에서 구하는 가격의 정확성을 담보한다 할 수 있다.

3. 사례수집기준

(1) 위치의 유사성(지역요인 비교가능성)

- ① 거래사례는 위치에 있어 유사성 내지 동일성이 있어야 한다. 즉 사례자료는 대상물건과 대체·경쟁관계에 있는 인근지역 또는 동일수급권 내 유사지역에 소재해야 한다.
- ② 다만, 주의할 점은 지리적 위치의 접근성 보다는 용도적·기능적 접근성을 중시해야 한다.

(2) 물적 유사성(개별요인 비교가능성)

- ① 사례자료는 대상물건과 물적사항에 있어 동일성 또는 유사성이 있는 사례를 선택해야 한다.
- ② 이때 물적사항이란 토지의 경우 지목, 면적, 형태, 이용상황, 용도지역 등을 말하고, 건물은 구조, 자재, 용도, 장래보존연수 등이 된다.

(3) 시점수정의 가능성

- ① 시점수정이란 가격산정에 있어서 거래사례자료의 거래시점과 대상물건의 기준시점이 불일치하여 가격수준에 변동이 있을 때 사례가격을 기준시점 수준으로 정상화하는 작업을 말한다.
- ② 따라서, 사례자료는 시점수정이 가능하도록 거래시점이 분명해야 하고, 그 기간 가격변동에 관한 자료를 구할 수 있는 것이어야 한다. 이러한 가격변동률은 다소 오차를 포함하는바 되도록 거래시점이 가까울수록 용이하다.

(4) 사정보정의 가능성

- ① 사정보정이란 가격산정에 있어서 수집된 거래사례의 특수한 사정, 개별적 동기 또는 시장상황에 정통하지 못하여 그 가격이 적정치 아니할 때, 그러한 사정이 없었을 경우의 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다.
- ② 수정을 요하는 요소로는 특수한 사정(급매), 개별적 동기(친지나 지인사이의 거래), 특별한 애착, 기호, 공기관 등과의 직·간접거래, 거래강요(경매, 공매), 부동산 가격·수급에 공적통제(거래허가제 등) 등이 있다.
- ③ 계약자유의 원칙과 경제의 대형화로 인해 거래에는 특수한 사정이나 개별적 동기가 개입되기 쉬우므로 사례자료는 그 거래사정이 정상적으로 인정되는 것 또는 정상적으로 보정 가능한 사례이어야 한다.

4. 다수사례 수집의 필요성

(1) 개설

- ① 거래사례비교법은 유사부동산의 매매사례로부터 대상 부동산의 가치를 평가하는 방식으로, 합리적인 시장참여자는 시장가격을 기준으로 매매의사를 결정한다는 시장성의 사고를 논리적 근거로 하고 있어 설득력이 있다. 특히, 토지의 평가에서 중추적 기능을 담당한다.
- ② 다만, 시장과 매매사례가 왜곡되지 않았을 것을 전제하며, 정상화 과정에서의 평가주체의 주관개입 문제, 시장자료의 부족시 적용상 한계를 지닌다.
- ③ 거래사례비교법이 우리나라의 현실에 있어 적용가능성이 높은 평가방법이라면, 그 한계 극복을 위한 방안이 강구되어야 하는 바, 다수매매사례의 수집은 평가기법의 과학화와 함께 그러한 방안의 하나로 제시되고 있다.

(2) 거래사례의 한계 및 거래사례비교법의 한계

① 거래사례가 가질 수 있는 한계

거래사례비교법은 대체경쟁관계에 있는 동일 유사한 부동산과 비교해야 함에도 불구하고 실제로 이러한 거래사례가 없는 경우 거래사례의 선정에 있어 한계가 존재한다.

② 거래사례비교법의 한계

거래사례비교법의 많은 유용성에도 불구하고, 평가를 과학으로 인식할 때에는 각 적용과정 즉 사정보정, 시점수정, 요인비교의 과정에서 주관의 개입 될 수 있다는 한계가 있다.

(3) 다수의 사례자료를 수집하는 이유

- ① **개요:** 거래사례비교법의 실무적용상의 한계를 극복하여 객관적 시장가치를 산정하기 위함이며, 매매사례의 비교가능성을 향상시킴으로써 ① 사례자료의 신뢰성 확보와 ② 각 평가단계에서 평가주체의 판단에 객관성을 부여한다.
- ② **사례선택의 규범성 제고:** 비교가능성이 낮아 생길 수 있는 부적절성은 다수의 매매사례의 수집을 통해서 상쇄 가능하다. 이를 위해 부동산 정보체계의 구축이 진행 중이며 GIS 역시 하나의 예가 된다.
- ③ **사정보정의 한계 극복 및 시점수정의 타당성 여부:** 다수매매사례의 수집은 정보의 집합이론 등을 활용 가능하게 하여 비정상적 사정을 수정하고, 다수매매사례의 수집 · 분석을 통해, 용도지역별 · 유형별 · 이용상황별 · 시계열적 · 동태적 분석이 가능하여 시점수정의 주관성과 자의성을 줄인다.
- ④ **요인비교의 객관성 확보:** 다수 매매사례 수집은 복잡 다양한 가격형성요인과 지가와의 상관분석 · 요인분석의 전제가 되어 가치판단의 객관성을 확보한다.

(4) 소결

거래사례비교법은 감정평가 3방식 중 중추적 역할을 수행함에도 불구하고 그 본질적인 한계, 즉 평가주체의 주관개입 등 비과학성의 문제가 제기되는 바, 이상과 같이 다수의 사례의 수집을 통하여 비준가액을 구한다면 이러한 한계극복에 많은 도움이 될 것이다.

다만 거래사례비교법의 정도는 수집한 사례에 따라 좌우되는 바, 애초부터 비교성 없는 사례는 제거해야 하며, 무조건 많은 사례를 수집하는 것은 곤란하고 인근지역 등의 분류를 명확히 하는 등 사례수집범위를 명확히 해야 한다. 더불어 사례수집 후 체계적인 정리(data base화)가 요청되며, GIS 등의 활용 및 체계적인 정보인프라를 구축해야 할 것이다.



1. 매매사례비교법에서 사례선택시 유의사항을 설명하시오(81.공.15점)
2. 매매사례비교법에서 사례자료의 수집방법과 선택시 유의할 사항(84.공.5점)
3. 거래사례비교법을 적용함에 있어 적절한 사례가 되려면 어떤 요건을 구비하여야 하는가를 설명하라
(77.토.10점)

02 사례의 정상화

1. 사정보정의 의의

사정보정이란 수집된 거래사례에 있어서 거래관계자의 특수한 사정, 개별적 동기가 개재되어 있거나 시장사정에 정통하지 못하여 그 가격이 적정하지 아니한 경우 그러한 비정상적인 요인을 제거하여 그러한 사정이 없었을 경우의 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다.

2. 보정의 유형

(1) 보정시 감액해야 할 특수한 사정

- ① 영업상 장소적 한정 등 특수한 이용방법을 전제로 거래된 때
- ② 극단적인 공급부족, 장래에 대한 과도한 낙관적 견해 등 특이한 시장조건하에서 거래된 때
- ③ 업자 또는 계열회사 간의 중간이익 취득을 목적으로 거래된 때
- ④ 매수인의 부동산에 대한 명확한 지식과 정보가 부족한 상태에서 과도한 가격으로 거래한 때
- ⑤ 거래가격에 매매대금이 할부지불된 경우 그 금리상당액, 퇴거료 등 토지대가 이외의 것이 포함되어 거래된 때

(2) 보정시 증액해야 할 특수한 사정

- ① 매도인이 부동산에 관해 명확한 지식과 정보가 부족한 상태에서 과소한 금액으로 거래 한때
- ② 상속, 전근 등으로 급매에 의해 거래된 때

(3) 보정시 감액 또는 증액해야 할 특수한 사정

- ① 금융압박, 도산시 법인 간의 은혜적 거래 또는 지인, 친족 간 등 인간관계에 의한 은혜적 거래
- ② 부당한 조성비, 수선비 등을 고려하여 거래된 때
- ③ 조정, 청산, 경매, 공매 등으로 가격이 성립된 때

제3편

3. 보정의 방법

일정한 법칙이나 기준이 없어 각 사안에 따라 개별적으로 평가자의 전문적인 지식이나 경험에 의해 보정하게 되는 바, 이 과정에서 평가주체의 주관개입 소지 가능성이 있다는 한계가 지적된다.

4. 유의사항

사례선정시 대표성 및 규준력 없는 사례를 일차적으로 배제시키고, 다수사례 수집을 통해서 비교·검토함으로써 거래당사자간의 특별한 사정을 체크한다.

**기출문제**

1. 거래사례비교법에서 시점수정과 사정보정을 설명하라(78.공.20점)
2. 토지시장에서 발생하는 불합리한 거래사례는 감정평가시 이를 적정하게 보정하여야 한다. 현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하시오(01.감.20점)

03 비교분석의 방법 및 수정방법

1. 시점수정

(1) 의의

시점수정이란, 감정평가에 있어 사례자료의 거래시점과 대상 부동산의 기준시점이 시간적으로 불일치하여 가격수준의 변동이 있을 경우 거래시점의 사례가격을 기준시점의 사례가격으로 정상화하는 작업이다. 즉, 부동산상황은 인플레이·디플레이, 시장의 수요와 공급변화에 의해 변동하므로 이를 기준시점에 맞게 보정할 필요가 있는 것이다.

(2) 수정의 방법

① **지수법**: 한국은행에서 발표하는 생산자물가지수를 보상평가에서 사용하는 것이 그 사례이다.

$$[\text{사 례 물 건 의 가 격} \times \text{기 준 시 점 의 지 수} / \text{거 래 시 점 의 지 수}]$$

② **변동률 적용법**: 일반·보상평가에서 국토교통부장관이 매월 고시하는 지가변동률이 그 사례이다.

$$[\text{사 례 물 건 의 가 격} \times \text{변 동 률}]$$

(3) 시점수정상 문제

사례의 거래시점이 기준시점과 일치하면 가장 바람직하나, 일치하는 경우가 매우 드물고, 개별성이 강한 부동산에 지역시장의 변동추세를 개별 물건마다 일정하게 적용함은 타당성이 결여되고, 변동률이 직선적으로 적용되므로 섬세한 변화를 반영하기 곤란하며, 변동률 자체에 부동산 시장뿐만 아니라 사회 전반적인 영향이 모두 포함되어 있는 바, 적용에 일정한 한계가 있다.

(4) 유의사항 및 개선 방안

① 유의사항

지수나 변동률은 인근의 것을 사용함을 원칙으로 하되, 이의 파악이 곤란한 경우 인근지역과 유사한 가격변동과정을 거친다고 인정되는 동일수급권내 유사지역의 것을 사용할 수도 있다. 변동의 원칙에 의해 부동산 가격은 항상 변화하는 것이므로 관련 요인들을 시계열적·동태적으로 분석·검토할 필요가 있다.

② 개선방안

다수사례를 시계열적으로 검토함으로써 부동산 가격변동률 산정시 객관성을 부여한다.

2. 지역 및 개별요인 비교

(1) 의의

사례물건과 대상물건이 속한 지역의 지역적 격차를 비교하고, 사례물건과 대상 물건의 개별적 격차를 비교하여 대상물건 차원으로 정상화하는 작업을 말한다. 거래사례가 인근 지역에 존재하는 경우 개별 요인 비교만으로 가격을 비준하는 것이 가능하며, 사례가 동일수급권 내의 유사지역에 존재하는 경우 지역요인 및 개별요인의 비교가 필요하다. 이 때 획지의 이용상태에 관해서는 최유효사용의 원칙, 적합의 원칙, 균형의 원칙, 기여의 원칙 등을 관련지어 비교한다. 비교방법으로는 종합적 비교법 내지 평점법이 이용된다.

(2) 비교 방법

① 종합적 비교법

사례가격을 형성하고 있는 사례부동산의 지역요인 및 개별요인의 분석을 통해 대상부동산의 그것과 종합적으로 비교하여 얻은 비율을 거래가격에 곱하여 비준가액을 구하는 방법으로, 비교적 간편하기는 하나 비교과정에서 평가주체의 주관이 개입 될 수 있다는 단점이 있다.

② 평점법

사례물건과 대상에 대한 획지조건, 환경조건, 가로조건, 접근조건, 행정조건, 기타 몇 가지 비교항목을 설정하여 각 항목별로 상호 비교를 통해 얻어진 비율을 거래가격에 곱하여 비준가액을 구하는 방법으로 가중평점법과 단순평점법이 있다. 이 방법은 종합적 비교법에 비해서 주관개입소지는 작지만 평점 산정과정 등이 복잡한 단점이 있다.

(3) 요인비교시 한계

- ① 지역요인 · 개별요인 비교 시 평가주체의 주관개입의 소지가 많고
- ② 가격형성 요인이 항상 변동하는 바 적절한 분석이 어렵고, 예측이 곤란하다.
- ③ 정밀한 비교작업이 어렵다.

(4) 개선방안

다수사례분석을 통해 지역격차 및 개별적 품등격차와 가격과의 상관관계를 명확히 한다.

3. 비교요소

(1) 부동산의 권익(개별요인)

부동산을 사고 판다는 것은 물리적 실체가 아니라 경제적 가치가 있는 부동산 권익을 사고 판다는 것을 의미한다. 따라서 이전되는 권익이 다를 때는 그 차이를 인정해야 한다. 이것을 이전되는 부동산 권익에 대한 수정이라고 한다.

(2) 금융조건(사정보정)

부동산의 거래 가격은 비록 동일한 부동산이라 할지라도 금융조건이 달라짐에 따라 차이가 난다. 따라서 이 차이를 매매 가격에 수정할 필요가 있는데 이를 금융조건에 대한 수정이라고 한다. 이 같은 차이를 수정하는 방법이 현금등가분석인데 이는 비교 부동산이 비전형적인 금융조건으로 매도되었을 때 전형적인 시장 조건을 반영할 수 있도록 수정하는 절차를 말한다.

(3) 매매 상황(사정보정)

시장상황에 대한 수정은 매도자와 매수자의 전형적인 매매 동기 여부를 반영하여 수정하는 것이다. 매매상황에 대한 수정이란 비전형적인 매매상황에 의한 비시장가격을 전형적인 시장가격으로 수정하는 것을 의미한다.

(4) 시장상황(시점수정)

시장상황의 변화는 인플레이션, 디플레이션, 수요공급의 변화 등에 의해 야기된다. 시장상황은 시간에 따라 수시로 변하지만 시점은 특정한 날짜로 고정되어 있으므로 과거의 매매 사례는 기준시점으로 수정되어야 한다. 이는 보통 시점수정이라고 한다.

(5) 매매사례의 위치(지역요인)

비교 부동산의 위치도 대상 부동산과 크게 달라져서는 안된다. 주거용, 상업용, 공업용 부동산 중 창고용 부동산은 위치의 차이에 민감하게 반응하고 있다. 또한 비교 매매사례의 위치적 유사성은 부동산의 종류와 성격에 따라 서로 다르게 나타내므로 사례 선택시 유의해야 한다.

(6) 물리적 특성(개별요인)

비교 부동산은 대상 부동산과 여러 가지 측면에서 유사점이 있어야 한다. 주거용 부동산은 물리적 특성이, 상업용 부동산은 수익발생상의 특성이 유사한 것이 강조된다.

(7) 경제적 특성(개별요인)

경제적 특성이란 대상 부동산의 수익에 영향을 미치는 모든 특성을 나타낸다. 경제적 특성은 수익성 부동산을 매매사례비교법으로 평가할 때 특히 중요한 의미를 지닌다. 영업경비, 관리의 질, 임차자혼합 등이 한 예이며, 평가사는 평가권익이나 시장상황의 차이를 경제적 특성의 차이로 혼동하지 않도록 유의해야 한다.

(8) 지역지구제(지역요인)

사례와 본건이 적용되는 지역지구제 · 용도지역 등에 차이가 존재하는 경우 이에 대한 보정이 이루어져야 한다.

(9) 비부동산 가치 구성요소(개별요인)

비부동산 가치 구성요소란 동산이나 기업가치 등과 같이 부동산의 일부는 아니지만 실제로는 부동산의 매매가격을 구성하는 요소들을 말한다. 호텔이나 레스토랑의 가구, 실내 장식, 거래정착물, 시설 등이 이 같은 동산의 예이며, 기업가치란 마케팅, 관리기술, 인력의 질, 거래명성, 프랜차이즈, 상표명 등 무형의 재산권으로 인한 가치증분을 말한다.

(10) 매수 직후의 지출(사정보정)

평가사는 매매 직후 매수자가 지불해야 할 지출액에 대한 수정도 해야 한다. 즉 기존건물의 철거비용, 지목이나 용도 변경에 대한 청원비용, 환경오염에 대한 치유비용 등이 그것이다. 이 같은 비용은 대상 부동산의 매매가격에 실제적으로 영향을 미치고 있다.

4. 매매사례의 비교수정 기법(거래사례의 보정방법)

(1) 비율수정법

① 의의

대상부동산과 비교부동산의 우월성과 열등성은 차이를 백분율로 치환하여 특성별 차이를 수정하는 방법이다.

② 방법

$$[\text{매매사례가격} \times \text{대상부동산 가격형성요인} / \text{사례 가격형성요인} = \text{대상가격}]$$

③ 장단점

㉠ 장점

- ㉠ 비교특성이 가치에 미치는 비중을 파악할 수 있다.
- ㉡ 이해가 쉽다.

㉡ 단점

- ㉠ 수학적 조작이라는 비판이 있어, 이것이 평가사의 합리적 추론을 대신할 수 없고
- ㉡ 각 특성에 따른 중요도에 따라 그 차이를 반영하지 않고 있거나, 반영하더라도 얼마만큼 비중을 두어야 하는지 확실치 않다.
- ㉢ 비교되는 특성의 수가 많을수록 정치해야 함에도 오히려 하향편의 현상이 나타나는 문제점
(예 50% 상향 50% 하향 → 비슷해야 함에도 → $1.5 \times 0.5 = 0.75$)

(2) 금액수정법

① 의의

대상 부동산과 비교부동산간의 차이를 실제의 화폐가치로 수정하는 방법으로 비율수정법의 여러 가지 단점을 보완하고 있다.

② 방법

$$\text{매매가격} + \text{건물가격} + \text{차고위치} + \text{매매시점 등} = \text{대상가격}$$

③ 장단점

㉠ 장점

- ㉡ 비율수정법보다 보다 더 직접적으로 평가사실과 관련, 즉 대부분 경험적 사실을 토대로 수정되어 객관적이며
- ㉢ 비교 · 수정사항을 금액으로 표시함으로써 의뢰인 등이 쉽게 이해할 수 있다.

㉡ 단점

- ㉢ 시장상황, 위치, 부동산특성 등 절대액으로 표시하기 어려운 것이 존재
- ㉣ 각 특성이 가치에 미치는 상대적 영향 파악이 어렵다.

(3) 연속수정법

① 의의

비율수정법과 금액수정법의 장점을 절충한 혼합형으로, 현행 AI에서 채택하고 있는 방식으로, 비교요소별 수정률을 결정하고 이는 화폐액으로 조정하여 가격을 수정해 감으로써 시장가치를 평가하는 방법, 현재 가장 많이 활용되고 있다.

② 방법(매매가격이 10,000 일 경우)

- ㉠ 부동산 권익수정(+5%) → (+500) → 수정가격은 10,500
- ㉡ 매매상황수정(-2%) → (-210) → 수정가격은 10,290

③ 장단점

장점으로 비율과 절대금액을 모두 사용하여 이해 가능성이 가장 높고 현재 가장 일반적으로 사용되고 있다. 단점으로는 여전히 절대액으로 표시하지 못하는 비교항목이 존재한다는 문제점이 있다.



기출문제

1. 지역요인의 비교에 대하여 설명하시오(79.공.30점)

(1) 지역요인의 의의(10점)

(2) 감정방법의 적용에 있어서의 지역요인의 비교(20점)

2. 매매사례비교법에 있어서 총액과 단가와 관계에 대하여 설명하시오(79.공.10점)

3. 거래사례비교법의 장단점 및 적용시 유의사항과 경제·사회적요인의 가변성의 의의(86.공.10점)

04 배분법

1. 의의

배분법이란 사례자료가 대상부동산과 동일한 유형을 포함하는 복합부동산으로 구성되어 있는 경우에 사례가격에서 대상부동산과 유형이 다른 부분의 가격을 공제하여 대상부동산과 동일한 유형에 귀속되는 부분만의 보정대상 사례가격을 구하는 방법이다.

2. 이론적 근거

- ① 시장성, 대체의 논리 하에서
- ② 균형의 원칙과 기여의 원칙에 의해 토지 · 건물 사이에는 어떤 균형을 이루는 구성비율이 존재한다는 데에 기인한다.

3. 적용방법

(1) 비율방식

복합부동산에 대하여 각 구성부분의 가격비율이 거래가격, 신규투자액 등에 의하여 판명되어 있을 경우에 당해 사례의 거래가격이 대상 부분과 동 유형의 가격 구성비율을 곱하여 대상부동산과 동일한 유형의 사례가격을 구하는 방법이다.

(2) 공제방식

복합부동산의 거래가격에서 대상부동산과 다른 유형의 가격을 공제하여 대상부동산과 동일한 유형의 가격만을 구하는 방법이다.

4. 잔여법과 비교

배분법과 잔여법은 모두 ① 사례자료가 복합부동산에 의하여 구성되었다는 점 ② 적용범위를 넓혀준다는 점에서 동일하지만 ③ 배분법은 거래사례비교법에서 대상부동산과 동 유형의 거래사례 가격을 구하는 방법이고 ④ 잔여법은 수익환원법에서 대상부동산과 동 유형의 부분에 대한 순수익을 구하는 방법이라는 점에서 차이가 있다.

5. 유용성 및 적용례

- ① 거래사례 채택범위가 넓어지므로 비교방식의 적용 폭이 넓어진다.
- ② 나지만의 평가시 최근 대도시와 그 주변부에서 나지만의 사례를 구하기 어려우나 복합부동산의 거래사례에서 토지 또는 건물만의 가격을 추출할 수 있다.

6. 적용시 유의사항

- ① 복합부동산의 가격구조는 건물의 보수상태, 토지의 규모, 형태 등에 따라 표준적 가격구성비율이 변화될 수 있다.
- ② 공제방식의 적용에 있어 대상부동산과 다른 유형 부분의 정확한 가격산정이 관건이다.
- ③ 나지가격을 구하는 경우 사례(복합부동산)의 부지가 최유효이용의 상태에 있는 사례여야 가능하다.
- ④ 배분법이 정확성을 갖기 위해서는 다수사례를 수집하여, 대상부동산과 다른 유형의 가격 산정의 타당성을 검증하는 것이 무엇보다 중요하다.

제3절 원가방식

01 원가법 개관

1. 원가법의 의의

- ① 원가방식이란 비용성의 원리를 따르는 평가방식으로서 원가법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 적산법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.
- ② 원가법이라 함은 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가 방법을 말한다.

2. 원가법의 논리

- ① 원가법에서 부동산의 신규가치는 투입된 비용과 일치한다고 생각하고 있다. 만약 부동산의 시장가격이 투입비용에도 못 미친다면 어느 누구도 부동산을 생산하지 않을 것이라는 것을 논리적 전제로 하고 있다.
- ② 따라서 비용접근법에서는 건물의 신축비용에서 감가수정액을 공제하여 대상부동산의 가치를 추계하며, 가치를 추계하기 위해서는 토지가치, 재조달원가, 감가수정액을 추계해야 한다.

3. 원가법의 장단점

(1) 원가법의 장점

① 신축건물

신축건물은 감가수정의 정도가 적고, 최근의 비용자료를 손쉽게 구할 수 있기 때문에 비용접근법이 용이하게 적용될 수 있다.

② 특수목적의 부동산

㉠ 공공건물, 공항, 공업단지, 교회, 병원 등과 같은 특수목적의 부동산은 매매사례가 빈번하지 않을 뿐더러 수익을 창출하지 않는 것이 많기 때문에, 시장접근법이나 소득접근법을 사용하기 곤란한 경우가 많다.

㉡ 이 같은 특수목적의 부동산은 일반적으로 비용접근법을 사용하여 평가할 것이 권장되고 있다.

③ 현실적 필요성

㉠ 비용접근법은 평가목적에 따라 현실적으로 특별히 요구되는 경우가 있다. 예를 들면 보험가치나 과세가치의 추계에는 비용접근법을 적용할 것이 요구된다.

㉡ 특수목적의 부동산은 비용접근법을 제외하고는 그 가치를 평가할 적절한 방법이 없다. 또한 계획 중인 예정부동산의 시장가치도 비용접근법이 아니고서는 평가할 수 없다.

(2) 원가법의 단점

① 표준비용추계치

정확한 건물비용을 추계하기 위하여 감정평가사들은 표준비용을 사용하나 표준비용을 정확하게 추계하기가 쉽지 않다.

② 건축의 질적 차이

건축의 질적 차이도 심각한 문제가 되는데 어떠한 질적 수준을 가정하여 건물가치를 추계하느냐는 감정평가사의 주관에 따라 달라질 수 있다.

③ 간접비용의 차이

㉠ 건축비용은 직접비용과 간접비용으로 나뉘어진다. 직접비용이란 건물을 생산하는 데에 드는 노동비용과 원자재 비용을 지칭하며, 간접비용은 관리비, 금융비용, 법적 수수료, 영업세 등 그 외의 모든 비용을 지칭한다.

㉡ 이 같은 간접비용을 어떻게 추계하느냐 하는 것도 비용접근법의 또 다른 한계가 된다.

④ 비용항목의 문제

포함되는 지출항목의 어디에서 어디까지를 비용으로 포함시켜야 하는 것이다. 그런데 문제는 비용 추계에 포함되는 항목에 대해 일반적으로 일치된 기준이 없다는 것이다.

⑤ 감가수정추계의 주관성

- ㉠ 감가수정액을 추계하는 데 있어서 야기될 수 있는 감정평가사의 주관성은 비용접근법의 가장 심각한 문제 중의 하나이다.
- ㉡ 기업회계에서는 법규에 따라 감가수정하므로 주관성이 개입될 여지가 적지만, 부동산평가에서는 대상부동산의 가치가 실제로 하락한 만큼 감가수정하는데, 이 과정에서 감정평가사의 주관 이 개입할 여지가 많다.

4. 원가법과 평가원리

제3편

(1) 대체의 원리

대체의 원리는 비용접근법의 논리적 기저를 이루는 가장 기본이 되는 원리이다. 만약 기존건물의 가격이 재생산비용과 토지비용을 합한 것보다 비싸다고 하면 사려 깊은 매수자는 자기 스스로 새로운 건물을 지으려 하지, 기존건물을 기꺼이 사려고 하지 않을 것이기 때문이다. 즉 기존건물과 신규건물은 상호밀접한 대체관계에 있는 것이다.

(2) 수요공급의 원리

- ㉠ 비록 시장이 균형을 향하여 움직이는 경향이 있다고 하더라도 부동산의 가격은 끊임없이 상승과 하강을 반복하고 있다. 또한 부동산가격은 단기적으로는 수요에 의해 주도되나 장기적으로 공급에 의해 주도되는 경향이 있다.
- ㉡ 장기적으로 부동산의 가격은 그것의 생산비와 일치되는 경향이 있다. 비용접근법으로 시장가치를 추계하는 논리도 여기에 근거를 두고 있다.

(3) 균형의 원리

① 개념

균형의 원리는 부동산이 시장에서 적절한 가치를 달성하고 이를 계속 유지하기 위해서는 자본과 토지의 결합비율과 부동산의 구성부분들이 서로 적절한 균형을 이루고 있어야 한다는 것을 의미한다.

② 자본과 토지의 균형

- ㉠ 자본과 토지의 결합비율이 균형을 이루고 있지 못한 부동산은 과대개발되거나 과소개발된 부동산이 된다.
- ㉡ 과소개발된 부동산이란 토지가치에 비해 자본투자가 상대적으로 적게 이루어진 부동산이며, 과대개발된 부동산은 그것이 과대하게 이루어진 부동산을 의미한다.

③ 구성부분 간의 균형

- ㉠ 부동산의 구성부분도 균형을 이루고 있어야 한다. 예를 들어 저가아파트에 지나치게 큰 욕실은 균형을 이루고 있지 못한 것이다.

- ㉞ 원가법을 사용할 경우, 평가사는 대상부동산이 이 같은 점에서 균형을 이루고 있는지를 세심하게 살펴보아야 한다.
- ㉟ 균형의 원리는 감가수정을 추계할 때는 특히 명심해야 할 원리로서 특히 기능적 감가수정을 추계하는 데 적용된다.

(4) 외부성의 원리

① 외부적 요인

- ㉠ 외부성의 원리란 부동산의 가치는 부동산 자체의 요인에 의해서 뿐만이 아니라, 외부적 요인에 의해서도 영향을 받는다는 원리이다.
- ㉡ 외부적 요인은 부동산의 가치에 증가요인이 되기도 하고, 감가요인이 되기도 한다. 따라서 부동산의 가치는 외부적 요인에 의해 그것의 재생산비용보다도 클 수도 있고 작을 수도 있다.

② 경제적 감가수정의 요인

- ㉢ 외부적 요인이 대상부동산의 가치에 감가적 요인으로 작용하고 있을 때 이를 조정하는 행위를 경제적 감가수정이라고 한다. 다른 말로 외부적 감가수정 또는 위치적 감가수정이라고도 한다.
- ㉣ 외부성의 원리는 원가법으로 추계된 재생산비용을 조정하여 최종의 시산가액을 산출할 때 특히 주의를 해야 되는 원리이다.

(5) 최유효이용의 원리

① 토지와 개량물에 대한 최유효이용

최유효이용의 원리란 부동산의 가치추계에 가장 기본이 되는 원리로서 원가법에서 뿐만이 아니라, 다른 모든 평가기법에서도 필수적으로 적용되는 원리이다.

② 감가수정의 범위

기존개량물이 대상부지의 최유효이용과 같은 범위에 속할 경우에는 물리적 · 기능적 감가수정을, 같은 범주에 속하지 않을 경우에는 경제적 감가수정까지 하게 된다.



기출문제

1. 감정평가에 있어 원가법을 적용할 수 있는 기본적 요건을 약술하시오(75.공.5점)
2. 원가법이 감정평가의 방법으로 성립되는 이론적 근거를 약술하시오(77.공.10점)
3. 원가법을 적용하는데 유효한 부동산을 들고 간단히 설명하시오(77.공.10점)
4. 원가법의 의의 및 성립근거를 약술하시오(79.토.10점)
5. 원가법의 장단점 및 적용범위를 논하시오(79.공.10점)
6. 잔존가격 및 처분정리비의 처리방법을 설명하시오(81.공.10점)
7. 건축부동산의 Life-cycle에 관하여 설명하시오(83.공.5점)
8. 원가사례와 그에 의한 감정평가방법에 관하여 논하시오(87.공.10점)
9. 최유효사용의 원칙과 원가방식의 관련성을 논하시오(87.공.10점)
10. 토지에 원가방식을 적용하는 경우 토지취득원가를 구하는 방법 및 감가수정방법에 대하여 설명하시오
(85.토.20점)

02 재조달원가

감칙 제15조(건물의 감정평가)

① 감정평가업자는 건물을 감정평가할 때에 원가법을 적용하여야 한다.

1. 의의

재조달원가는 대상물건을 기준시점에 새로 조달하는 것을 상정한 경우에 소요되는 적정한 원가의 총액을 말하며, 재조달원가는 그 대상 부동산가격의 상한선을 나타낸다.

2. 종류

(1) 재생산비용(reproduction cost, 복제원가)

재생산비용은 대상건물과 똑같은 모양, 구조, 원자재, 노동자의 질 등 동일한 기술과 동일한 재료로 대상부동산과 똑같은 복제품을 만드는 데 드는 비용으로, 물리적 측면에 착안한 원가이다.

(2) 대체원가(replacement cost, 대치원가)

- ① 대체비용이란 대상건물과 동일한 효용을 가지는 건물을 신축하는데 드는 비용을 말한다.
- ② 경우에 따라서 대상건물의 재생산비용을 추계하는 것이 불가능할 수도 있고, 가능하다고 하더라도 현실적으로는 아무런 의미를 지니지 못하는 수도 있을 수 있다.
- ③ 이럴 경우 평가사들은 대상건물과 동일한 효용을 가지는 건물을 현재의 기준, 디자인, 원자재, 배치계획에 따라 짓는다고 가정하고, 그때 소요되는 대체비용을 추계한다.
- ④ 건물의 재조달원가를 대체비용으로 추계하면 기능적 감가수정을 별도로 할 필요성이 없다. 이는 대상 부동산과 동일한 효용을 기준으로 하기 때문에 기능적 감가를 행하는 경우 이중감가가 되기 때문이다.

3. 구성

재조달원가	표준적인 건설비	공사비	직접비용
			간접비용
재조달원가	표준적인 건설비	수급인의 이윤(개발이윤)	
		건설자금이자	
	발주자가 직접 부담하는 통상의 부대비용	세금 및 공과금 등	
		기타 도급인 부담비용	

- ① 재조달원가는 도급건설을 상정하여 수급인에게 지급하는 표준적 건설비와 도급인이 따로 지불할 통상의 부대비용을 합하여 계산한다.
- ② 재조달원가는 자가건설이나 도급건설이냐를 불문하고 도급건설을 전제로 하여 구한다.
즉, 건축주가 스스로 건축하였다 하더라도 도급건설하는 것을 상정하여 수급인의 이윤 등을 재조달원가에 포함시켜야 한다.
- ③ 토지의 경우는 재생산이 불가능하여 재조달원가를 파악하기 곤란하므로 원칙적으로 원가법을 적용할 수 없다. 따라서 토지의 평가가격은 거래사례비교법에 의한 비준가액으로 결정함을 원칙으로 한다.
그러나 예외적으로 조성지, 매립지 등 비준가액으로 결정함이 곤란한 경우에는 원가법으로 결정한다.

4. 직접비용과 간접비용

(1) 직접비용

- ① 노동과 원자재비용: 직접비용이란 개량물의 건축에 사용되는 노동과 원자재에 대한 지출경비를 의미한다.
- ② 하청회사의 이윤과 간접비용: 하청회사의 이윤과 간접비용은 직접비용에 포함된다는 사실에 유의해야 한다. 왜냐하면, 이것들은 하청업자와의 계약액에 이미 포함되어 있기 때문이다.
- ③ 직접비용 항목: 원자재, 인건비, 건설장비, 건축기간 중의 경비, 기사숙소와 임시거처, 자재보관시설, 편의시설 사용료, 하청업자의 이윤과 간접비용

(2) 간접비용

- ① 여기에는 행정비용, 전문서비스 수수료, 금융비용, 건축기간 중의 보험료와 세금, 그리고 건축 후 매매나 임대완료시까지의 마케팅비용 등이 포함된다.
- ② 간접비용은 일반적으로 직접비용의 일정비율로 표시된다.
- ③ **간접비용 항목:** 간접비용은 그 성격에 따라 일반간접비용, 관리간접비용, 그리고 비품에 대한 감가수정비의 세 가지로 나누어진다.

일반간접비용

- 사무실 임대료, 광열비, 전기 · 전화사용료
- 비품 및 설비비, 전문서비스 수수료
- 영업세, 보험료, 금융경비

관리간접비용

- 사무실 운영비, 감독관 및 관리직 급여
- 교통비 등

비품에 대한 감가수정비

- 차량에 대한 감가수정비
- 공구 및 비품에 대한 감가수정비

(3) 개발이윤

- ① 비용접근법이 시장가치에 대한 신뢰성 있는 추계치를 산출하기 위해서는 기업이나 개발업자의 적정이윤이 시장가치 추계치에 포함되어야 한다.
- ② 사람에 따라서는 비용접근법에 의한 시장가치 추계치에는 기업이나 개발업자의 적정이윤이 포함되어서는 안 된다고 주장하는 사람도 있지만, 보다 일반적인 관행은 이를 포함시키는 것이다.
- ③ 왜냐하면 부동산 개발과정에 관계되는 많은 사람들의 노력의 대가는 비용추계치에 포함되는데, 유독 기업이나 개발업자의 이윤만 여기에서 제외되어야 할 이유가 없기 때문이다.
- ④ 개발이윤의 측정방법: 개발이윤을 측정하는 방법에는 다음과 같은 4가지가 있다. 직접비용의 일정비율, 직접비용과 간접비용의 합계의 일정비율, 직접비용, 간접비용 그리고 토지가치의 합계의 일정비율, 완성된 개발사업의 가치의 일정비율이 그것이다.

5. 비용의 추계방법

(1) 추계방법의 종류

- ① 대상부동산의 재생산비용이나 대체비용을 추계하는 방법에는 총량조사법, 구성단위법, 단위비교법, 비용지수법 4가지가 있다.
- ② 이중 전자의 두 방법을 직접추계법, 후자의 두 방법을 간접추계법이라 한다.
- ③ 비용추계에 대한 정확성의 정도도 번호순서와 같다. 즉, 총량조사법이 가장 정확하며, 비용지수법이 가장 부정확하다. 이 중에서 어떠한 방법을 선택하느냐 하는 것은, 평가과제가 요구하는 정확성의 정도와 평가비용과 밀접한 관계가 있다.

(2) 총량조사법

- ① 총량조사법은 건축에 관계되는 모든 항목에 대해서 투입되는 원자재와 노동량을 세밀히 조사하여 비용을 추계하는 방법이다.
- ② 원자재비용은 항목별 단가와 수량에 의해 계산되며, 노동비용은 건축단계에 따라 유형별로 소요되는 노동량과 단위당 비용에 의해 계산된다. 계산된 원자재비용과 노동비용에다 건설업자의 간접비용 및 적정이윤을 가산해서 전체비용을 추계한다.
- ③ 총량조사법은 다른 방법보다 정확하다는 장점도 있지만, 시간과 비용이 많이 든다는 단점이 있다.

(3) 구성단위법

- ① 구성단위별로 서로 다른 단위 적용: 구성단위법은 건물을 벽, 바닥, 지붕 등과 같은 몇 개의 중요한 구성부분으로 나누고, 각 구성부분별로 측정단위에 단가를 곱하여 비용을 추계하는 방법이다.
- ② 이 방법은 총량조사법이 간략하게 수정된 것으로 비용을 구성부분별로 분리하여 추계한다고 하여 종종 분리비용법이라고도 불린다.

(4) 단위비교법

- ① **부동산 전체에 동일한 단위 적용**: 단위비교법은 평방미터나 입방미터와 같은 총량적 단위를 기준으로 비용을 산출하는 방법이다.
- ② 구성단위법은 대상부동산의 각 구성부분별로 서로 다른 단위를 적용하는 방법이며(지붕은 평당, 담은 미터당, 기초는 톤당 얼마라는 식), 단위비교법은 대상부동산 전체에 대해 같은 단위를 적용하는 방법이다.
- ③ **가장 널리 쓰이는 방법**: 비용추계의 정확성은 앞의 두 방법에 비해 떨어지는 편이나 대상부동산의 시장가치 추계에 상세한 비용추계치가 항상 요구되는 것은 아니며, 단위비교법은 사용하기 간편하고 시간과 비용이 적게 들 뿐만 아니라 산출된 비용추계치도 용이하게 검증할 수 있기 때문에 실제로 부동산평가에 가장 널리 쓰이고 있다.

평방미터법(면적비교법)

주거용 부동산의 평가에 자주 사용되고 매우 균등한 건축표준비용으로 설계될 수 있는 1~2층 정도의 창고용 건물, 매장용 건물, 사무실건물 등에도 사용될 수 있다.

입방미터법(체적비용법)

천장의 높이에 따라 건물비용이 많은 차이를 보이는 극장, 강당, 공공건물, 고층의 사무실건물 등에 주로 사용된다.

(5) 비용지수법

- ① 건물의 최초비용을 알 수 있을 때 적용: 비용지수법은 대상부동산의 최초의 건물비용을 알 수 있을 때에 적용하는 방법으로서, 신뢰성 있는 기관으로부터 발표된 건물비용지수를 사용하여 대상건물의 재생산비용을 추계하는 방법이다.
- ② **적용 예**: 예를 들어, 어떤 사무실건물이 2005년에 평당 150만 원에 지어졌는데, 그때의 건물비용지수가 180이고 현재 240이라고 하자. 그렇다면 대상건물의 현재 재생산비용은 평당 200만원 $(150만 원 \times 240/180)$ 이 된다.
- ③ 비용지수법에 의한 신규비용은 최근에 지어진 건물에 가장 잘 채택될 수 있다. 왜냐하면, 추계기간이 길어지면 그 동안에 건축기술, 원자재, 디자인 등에 많은 변화가 일어나기 때문이다.



기출문제

1. 재조달원가 산정방법 중 간접법에 대하여 설명하시오(78.공.10점)
2. 표준적 건설비에 대하여 설명하시오(83.토.10점)
3. 재조달원가 산출시 직접법에 의한 변동률 적용법을 설명하시오(86.공.5점)

03 감가수정

1. 의의

- ① 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다.
- ② 비용접근법에서의 감가수정은 대상부동산에 대한 가치손실이라는 의미를 지니고 있다. 즉, 대상부동산이 신축되고 난 후부터 평가시점에 이르기까지, 과거로부터 누적되어 온 가치의 손실을 의미한다.

제3편

2. 감가수정의 유형

(1) 물리적 감가수정

- ① 물리적 감가수정은 문자 그대로 건물의 물리적 상태에 따른 가치손실을 의미한다.
- ② 물리적 감가수정은 마모와 훼손, 구성요소의 작동, 재해의 발생 등의 원인으로부터 기인한다. 물리적 감가수정의 정도는 대상부동산의 연수, 유지상태, 이용집약도 등에 따라 달라진다.

(2) 기능적 감가수정

- ① 기능적 감가수정은 건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실을 의미한다. 건물의 기능적 효용성의 변화는 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발 등의 요인으로 인하여 발생한다.
- ② 기능적 감가수정의 요인에는 건물과 부지의 부적합, 설계의 불량, 설비의 부족, 형식의 구식, 능률의 저하 등이 해당되며, 기능적 감가수정은 대상부동산이 속해 있는 부분시장의 특성에 따라, 그 정도와 내용이 달라진다는 점에 유의해야 한다.

(3) 경제적 감가수정

- ① 경제적 감가수정은 대상부동산 그 자체와는 상관없는 어떤 외부적 요인에 의해 발생하는 가치손실을 의미한다. 경제적 감가수정을 다른 말로 외부적 감가수정, 위치적 감가수정 또는 환경적 감가수정이라고 한다.
- ② 연기, 먼지, 냄새, 소음 등에 의해 발생하는 대상부동산의 가치손실, 인근지역의 쇠퇴, 시장성의 감퇴, 인근환경에의 부적합 등은 경제적 감가수정의 대상이 된다.
- ③ 경제적 감가수정은 발생원인이 대상부동산에 있는 것이 아니기 때문에, 대상부동산에 부가물이나 증치물을 설치한다고 해서 치유되는 것이 아니다. 즉, 경제적 감가수정은 치유불가능한 감가가 된다는 점에 유의해야 한다.

3. 감정평가목적의 감가수정과 회계목적의 감가상각의 비교

구 분	감가수정	회계상의 감가상각
개 념	재조달원가에서 감가액을 공제하여 적산가액을 산정하는 과정으로 실질적인 가치손실을 어떻게 추계하느냐에 초점을 맞춘다.	감모자산에 대한 비용을 체계적이고 합리적인 방법으로 가용수명동안 배분하는 것으로 정의하며, 여기서 중요시되는 것은 발생한 비용을 어떻게 할당하느냐 하는 문제이다.
목 적	기준시점에서의 현존가격의 적정화	원가의 합리적 배분, 수익과 비용의 대응
기 준	재조달원가	취득원가(장부가치)
관찰감가법 인정여부	대상부동산의 실제적 가치손실을 반영할 수 있는 방법으로 감가수정을 하며 관찰감가법을 인정한다.	흔히 직선법이나 기타 법적으로 허용되고 있는 방법으로 행하며 관찰감가법은 인정하지 않는다.
내용연수	경제적 내용연수, 장래보존연수를 중시	법정내용연수, 경과연수를 중시
물건존재 여부	현존물건만 대상으로 한다.	자산으로 계상되면 멸실되어도 상각은 계속된다.
감가요인과 시장성 반영여부	물리적 · 기능적 · 경제적 감가, 시장성 고려	물리적 · 기능적 감가만, 시장성 미고려
토지의 감가	토지의 감가인정 (경제적감가, 건부감가)	토지의 감가 불인정
잔가율	내용연수 만료시 감가율 개별 판단	내용연수 만료시 잔가율 일정(법정)

5. 감가수정의 추계방법

(1) 직접법과 간접법

- ① 직접법이란 발견된 결함에 대한 감가수정추계치의 근거를 대상부동산으로부터 찾는 방법을 말한다. 직접법은 내용연수법을 말하며, 내용연수법은 정액법, 정률법, 상환기금법으로 구분된다.
- ② 간접법이란 발견된 결함에 대한 감가수정추계치의 근거를 시장자료나 유사부동산으로부터 찾는 방법을 말한다. 간접법은 관찰감가법, 분해법, 시장추출법, 임대료손실환원법 등으로 구분된다.
- ③ 그러나 이 같은 구분은 어디까지나 편의적인 구분일 따름이지, 실제로 직접법과 간접법이 뚜렷이 구별되는 것이 아니라는 사실을 유념할 필요가 있다.

(2) 내용연수법(연수-수명법)

① 내용연수의 의의

- ㉠ 물리적 내용연수는 물리적으로 부동산이 존속할 것으로 예상되는 기간을 말한다.
- ㉡ 반면, 경제적 내용연수는 부동산의 효용이 존속되어 경제적 수익의 발생이 예상되는 기간(수익이 비용을 초과하는 기간)을 말하며, 경제적 내용연수가 물리적 내용연수보다 그 기간이 짧다.

② 내용연수의 조정

- ㉠ **감가의 개별성**: 부동산의 개별성과 마찬가지로 부동산의 감가현상에 있어서도 각 부동산의 관리·이용방법 등에 따라 차이가 발생하는데, 이를 감가의 개별성이라 한다.
- ㉡ 따라서 내용연수를 일률적으로 처리하는 것은 현실적으로 타당성이 떨어질 경우가 많으므로 내용연수의 조정이 필요하다.
- ㉢ 실제로 경과한 연수를 실제경과년수라 하며, 건물의 상태나 효용에 따라 조정된 경과연수를 유효경과년수라 한다.

③ 정액법

- ㉠ **의의**: 정액법은 감가액이 매년 일정하다고 가정하고, 부동산의 감가총액을 단순한 내용연수로 나누어 매년의 상각액으로 하는 방법이다. 매년의 감가누계액이 경과연수에 정비례하여 일직선으로 증가하기 때문에 직선법이라고도 하며, 주로 건물과 구축물 등의 평가에 적용된다.
- ㉡ **계산방법**

$$\text{매년의 감가액} = (\text{제조달원가} - \text{잔존가액}) / \text{경제적 내용연수}$$

$$\text{감가누계액} = \text{매년 감가액} \times \text{경과년수}$$

$$\text{적산가액} = \text{제조달원가} - \text{감가누계액}$$

- ㉢ **장단점**: 정액법은 계산이 간편하나, 실제의 감가와 일치하지 않는 단점이 있기 때문에 관찰감가법과 병용하여 쓰인다.

④ 정률법

- ㉠ **의의**: 정률법은 대상물건의 매년 말 가격에 일정한 상각률을 곱하여 감가수정액을 정하는 방법이다. 전년의 미상각잔액에 매년 일정률로 감가수정을 하기 때문에 감가액은 첫 해가 가장 크고, 기간이 경과할수록 미상각잔액이 감소하여 감가액도 체감한다. 이 방법은 특히 기계·설비 등의 감가수정에 흔히 이용되는 방법이다.
- ㉡ 예를 들어, 매년의 감가수정률이 10%이고 대상물건의 감가수정 대상가치가 1억 원이라면, 첫 해의 감가수정액은 1,000만 원이 된다. 그리고 둘째 해의 감가수정 대상가치는 9,000만 원이 되고, 그 때의 감가수정액은 900만 원이 된다.
- ㉢ **계산방법**

$$\begin{aligned}\text{매년 감가액} &= \text{전년 말 미상각잔액} \times \text{감가율} \\ \text{적산가액} &= \text{제조달원가} \times (\text{전년대비감가율})^n \\ &= \text{제조달원가} \times (1 - \text{매년감가율})^n\end{aligned}$$

- ㉔ **장단점:** 능률이 높은 초기에 많이 감가하여 안전하게 자본을 회수할 수 있는 장점이 있으나, 매년 감가액이 상이하여 표준감가액을 정하기 어려운 단점이 있다. 또한 채감의 비율이 크므로 건물의 감가수정에는 별로 쓰이지 않는다.

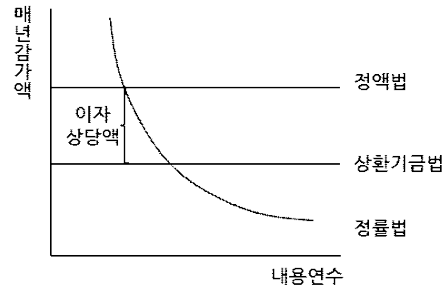
⑤ 상환기금법(감채기금법)

- ㉕ **의의:** 상환기금법은 대상물건의 내용연수가 만료되는 때의 감가누계상당액과 그에 대한 복리계산의 이자상당액을 포함하여 당해 내용연수로 상환하는 방법이다.
- ㉖ **상환기금법 또는 감채기금법에서는** 감가수정액에 해당하는 금액을 내부에 유보하지 않고, 예금 등의 방식으로 외부에 투자한다고 가정한다. 즉, 매년의 감가수정액이 복리로 이자를 발생한다는 것을 전제로 하여, 계산된 원리금의 합계를 건물 등의 내용연수 만료시의 총감가수정액과 일치시키는 방식으로 감가수정을 하는 것이다.
- ㉗ **예를 들어** 감가수정대상가치가 1억 원, 이자율 10%, 감가수정기간이 20년이라고 하면, 매년의 감가수정액은 1억 원 X 감채기금계수 = 1억 원 X 0.017460 = 174.46만 원이 된다. 여기서 감채기금계수란 n년 후에 1원을 만들기 위해 매년 적립해야 할 금액을 나타낸다.
- ㉘ **감채기금이자율:** 감채기금계수의 계산에 적용되는 감채기금이자율로는 보통 안전율을 적용한다. 안전율이란 위험이 전혀 없을 때 화폐의 시간가치를 나타내는 이자율이며, 다른 말로 순수율 또는 무위험률이라고 한다. 또한 감채기금이자율을 축적이자율이라고도 한다.
- ㉙ **계산방식**

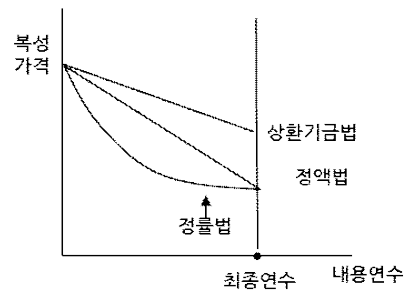
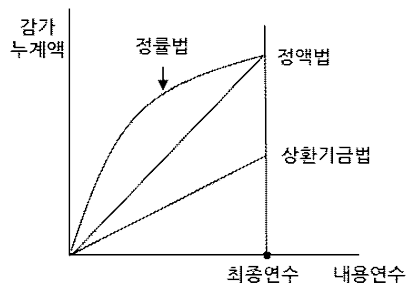
$$\begin{aligned}\text{매년 감가액} &= (\text{제조달원가} - \text{잔존가액}) \times \text{매년 감가율} (= \text{감채기금계수}) \\ \text{매년 감가율} &= \frac{r}{(1+r)^n - 1} \quad (n: \text{내용연수}, r: \text{축적이자율}) \\ \text{적산가액} &= \text{제조달원가} - \text{감가누계액}\end{aligned}$$

- ㉚ **장단점:** 경제이론에 기초하여 시간 · 비용 · 이자기능에 따른 것으로 논리적이며 연간 감가액은 아주 적고 평가액은 타 방법보다 아주 높다. 그러나 외부에 재투자한다는 가정이 비현실적이고, 감가액이 소액이므로 기업의 세부담이 높다.
- ㉛ **특징:** 상환기금법은 정액법과 마찬가지로 매년 상각액이 일정하지만, 복리이자율에 의한 축적이자 때문에 상각액은 정액법보다 적다. 따라서 적산가액은 상환기금법이 정액법보다 커진다.

초기 감가누계액의 비교 : 정률법 > 정액법 > 상환기금법
 적산가격의 비교 : 정률법 < 정액법 < 상환기금법



제3편





1. 원가법의 감가수정방법에 있어서 정액법과 정률법을 비교하여 설명하시오(75.공.10점)
2. 내용년수를 기초로 한 감가수정방법 세 가지를 들고 그 특징을 약술하시오(77.공.20점)
3. 내용년수 조정을 감가수정에 적용하는 2가지 방법을 들어 설명하시오(77.토.10점)
4. 감가수정에서 관찰감가법에 대하여 설명하시오(78.공.10점)
5. 감가수정방법에 있어 내용연수법과 관찰감가법을 설명하고 이를 병행해야 하는 이유를 실시하라(88.공. 20점)
6. 원가법에 관하여 다음 사항을 설명하시오(96.갑.20점)
 - (1) 다음 공식의 차이점
 - 가. $D_n = C(1 - R) \frac{n}{N}$
 - 나. $D_n = C(1 - R) \frac{(N - n')}{N}$
 - 다. $D_n = C(1 - R) \frac{n}{(n + n')}$
 - (2) 발생감가의 의미와 구하는 방법
7. 원가법에 있어서 감가수정의 방법은 내용년수를 표준으로 하는 방법과 관참감가법의 두 가지가 있다. 이러한 감가수정을 하는 이론적 근거를 관련원칙을 들어 서술하고, 두 방법의 장단점과 실무상 양자를 병용해야 하는 이유를 설명하시오(98.갑.20점)

(3) 관찰감가법

- ① 관찰감가법은 경험과 지식을 가진 평가사의 개인적인 관찰에 근거하여, 대상부동산의 감가수정의 정도를 판단하는 방법으로 감가수정요인을 물리적, 기능적, 경제적 요인으로 나누고, 각 요인에 의한 감가수정을 추계한다.
- ② 평가사는 감가수정요인에 대한 현재의 상태를 면밀히 관찰하여 유사부동산의 그것과 비교하여 대상부동산의 감가수정을 추계한다.
- ③ 관찰상태법은 거의 전적으로 평가사의 주관적인 관찰에 의존하고 있지만, 실제로는 다음에 설명하게 될 분해법과 시장추출법의 혼합형이라고 볼 수 있다.

(4) 분해법

- ① 분해법은 감가수정요인을 물리적, 기능적, 경제적 요인으로 세분하고, 각각의 감가수정액을 별도로 측정하여 이를 전부 합산하여 대상부동산의 감가수정추계치를 산출하는 방법이다.
- ② 분해법에서는 감가수정을 야기시키는 물리적, 기능적 결합을 치유가능결합과 치유불능결합으로 나눈다.
- ③ 경제적 감가요인은 대상부동산 자체에서 발행하는 것이 아니기 때문에, 경제적 감가수정요인은 모두 치유불능결합에 해당된다.

(5) 시장추출법

- ① 시장추출법은 유사매매사례로부터 대상부동산에 적용할 수 있는 전형적인 감가수정률을 도출하고, 이를 대상부동산의 신규비용에 곱하여 감가수정액을 추계하는 방법이다.
- ② 이러한 시장추출법을 적용할 때에는 특히 적절하고 신뢰성 있는 사례자료가 풍부해야 한다는 유의점이 있다.

(6) 임대료손실환원법

- ① 임대료손실환원법에서는 감가수정요인으로부터 발생한 임대료손실을 자본환원율로 할인하여 감가수정을 추계하는 방법으로 소득환원법이라고도 한다.
- ② 예를 들어, 지은 지 10년 된 아파트의 임대료가 그것과 유사한 신규아파트의 임대료보다 월 10만원 정도가 싸다고 하자. 자본환원율이 10%이라고 한다면, 임대료손실로 측정되는 대상아파트의 감가수정액은 $(10\text{만원} \times 12\text{월}) / 0.1 = 1,200\text{만원}$ 이라고 판단할 수 있다는 것이다.



1. 건물 및 기계설비등과 같은 자산에 대한 감가수정요인을 기술하시오(74.공.10점)
2. 감정평가의 감가수정과 기업회계상의 감가수정의 차이점에 대하여 설명하시오(74.공.10점)
3. 원가법의 적용에 있어 감가요인에 대하여 간단히 설명하시오(77.공.10점)

제4절 수익방식

01 수익환원법 개관

1. 수익환원법의 의의

- ① 수익방식이란 수익환원법 및 수익분석법 등 수익성의 원리에 기초한 감정평가방식을 말한다.
- ② 수익환원법이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

2. 수익환원법의 논리

- ① 수익방식으로 대상부동산의 가치를 추계하는 논리는 간단하다. 즉, 다른 조건이 일정한 경우, 소득을 많이 창출하는 부동산일수록 가치가 크고, 그렇지 못한 부동산일수록 가치가 작다는 것이다.
- ② 부동산으로부터 창출되는 소득은 한 해로 그치는 것이 아니라, 매년 계속된다. 그러므로 수익방식으로 부동산의 시장가치를 추계하기 위해서는 매년 기대되는 소득을 전부 고려해야 한다.
- ③ 수익환원법에서는 부동산의 시장가치란 장래 기대되는 소득을 현재가치로 환원한 값이라고 정의한다.

3. 수익환원법의 장단점

(1) 수익환원법의 장점

- ① 장래 편익의 현가합으로 가치를 구한다는 점에서 이론적이다.
- ② 기업용 또는 임대용 부동산 등 수익이 발생하는 수익성 부동산의 평가에 적합하다.
- ③ 토지건물 일체평가에 유용하다. 즉 일체효용반영에 유리하다.
- ④ 수익방식 활용에 대한 사회적 요청에 부합한다.
- ⑤ 개발타당성, 부동산증권화, 컨설팅 등에 유용하게 활용된다.

(2) 수익환원법의 단점

- ① 수익이 없는 부동산에 적용하기 어렵다. 따라서 원칙적으로 주거용 부동산에 적용이 곤란하다.
- ② 부동산 시장의 불완전성으로 적절한 순수익과 환원율의 파악이 어렵다.
- ③ 건물의 신·구에 따른 가격차이가 발생하지 않을 수도 있다.

4. 소득접근법의 종류

(1) 환원대상소득에 따라

① 조소득승수법(총수익승수법)

조소득에는 가능조소득과 유효조소득의 두 가지가 있다. 따라서 조소득승수도 가능조소득승수와 유효조소득승수의 두 가지가 있다. 평가사는 필요에 따라 이 둘을 동시에 사용하기도 하고, 하나만 사용하기도 한다.

② 전통적 소득접근법과 잔여환원법

- ㉠ 전통적 소득접근법이란 그 명칭이 시사하는 바와 같이, 가장 오래 전부터 쓰여 오던 방법으로 순영업소득을 바로 적절한 환원율로 할인하여 대상부동산의 가치를 구하는 방법이다.
- ㉡ 잔여환원법은 순영업소득을 다시 토지귀속소득과 건물귀속소득으로 나누고, 이 귀속소득을 각각 토지환원율과 건물환원율로 환원하는 방법으로 대상부동산의 가치를 구하고 있다.

③ 저당지분환원법

- ㉠ 저당지분환원법에서는 순영업소득에서 저당지불액을 제한 나머지 세전현금수지를 할인하여 부동산의 가치를 구하고 있다.
- ㉡ 저당지분환원법에서는 순영업소득을 지분귀속소득과 저당귀속소득으로 나누는데, 지분귀속소득을 지분수익률로 할인하여 지분가치를 구한 후 여기에 저당가치를 합산하여 대상부동산의 가치를 구한다.
- ㉢ 저당귀속소득은 저당지불액을, 지분귀속소득은 세전현금수지를 의미한다. 저당지불액이란 매 기간마다 차입자가 대출자에게 지불하는 원금과 이자를 가리킨다.

④ 할인현금수지분석법

- ㉠ 할인현금수지분석법에서는 세전현금수지에서 영업소득세와 자본이득세를 제한 후 세후현금수지를 세후수익물로 할인하여 지분가치를 구한 후 여기에 저당가치를 합산하여 대상부동산의 가치를 구한다.
- ㉡ 할인현금수지분석법은 현재 가장 일반적으로 사용되고 있으며, 이론적으로도 가장 타당성이 있는 평가기법으로 인정받고 있다.

(2) 대상소득의 기간에 따라

- ① 소득접근법은 또한 환원대상소득을 <한 해의 소득>으로 하느냐 또는 <여러 해의 소득>으로 하느냐에 따라서 직접환원법과 수익환원법으로 나누어진다.
- ② 전통적 소득접근법과 잔여환원법은 직접환원법에 속하는 평가기법이며, 저당지분환원법과 할인현금수지분석법은 수익환원법에 속하는 평가기법이다.

(3) 자본회수방법에 따라

① 잔여환원법에서 자본회수

- ㉠ 자본회수의 방법에는 직선환원법, 평준연금환원법, 감채기금환원법으로 나누어지며, 흔히 잔여환원법과 결합해서 사용된다.
- ㉡ 잔여환원법에서는 대상부동산의 가치가 시간이 지남에 따라 언제나 감소하며, 소유자는 대상부동산을 그것의 경제적 수명까지 보유한다고 가정하고 있다.
- ㉢ 따라서 투자자는 대상부동산의 경제적 수명이 다하기 전에 즉, 가치가 없어지기 전에 매년 일정 비율로 투자자본을 회수해야만 한다.

② 저당지분환원법과 할인현금수지분석법에서의 자본회수

- ㉠ 저당지분환원법과 할인현금수지분석법에서는 대상부동산의 가치가 시간이 경과함에 따라 항상 감소한다고 가정하지 않으며, 대상부동산을 경제적 수명까지 보유한다고 가정하지도 않는다.
- ㉡ 이들 방법에서는 전형적인 보유기간 말에 대상부동산을 되팔아 투자자본을 회수한다고 생각하고 있기 때문에 매년의 자본회수율을 자본환원율에 포함시키는 방법을 사용하지 않는다.



기출문제

제3편

1. 수익환원법에 있어서 아래 물음에 답하라.(75.공.50점)

- (1) 순수익의 의미와 구하는 방법은?
- (2) 환원율의 의미를 말하고 기대이율과의 차이점에 대하여 설명하라.
- (3) 수익환원법에 있어서 예측의 원칙이 적용하는 이유를 설명하라.
- (4) 건물잔여법이 건물투자액의 과대 또는 과소를 검토하는데 유익한 이유를 설명하라.

2. 감정평가에 있어 수익환원법을 적용할 수 있는 기본적 요건을 약술하시오(75.공.10점)

3. 수익환원법에 대하여 다음을 설명하라.(78.공.20)

- (1) 개념
- (2) 환원율

4. 수익환원법을 적용할 경우 현재, 과거, 장래의 수익 중 장래의 수익 및 과거의 경영실적을 중요시하는 이유를 설명하시오.(79.공.15점)

5. 토지와 건물의 복합부동산에 있어 순수익을 환원하여 가격을 구하는 방법을 설명하시오.(86.공.20점)
6. 부동산감정평가의 수익환원에 관하여 다음 사항을 논술하시오.(92.감.40점)
- (1) 자본환원이론의 발달과정
 - (2) 수익가액과 가격원칙과의 관계
 - (3) 자본환원이론의 구조이론
 - (4) 동태적 부동산 시장에서의 자본환원율의 결정방법을 논하고 감정평가의 규칙에서 정한 기준에 관한 언급
7. 다음은 감정평가에서 많이 활용되는 기본적 산식을 열거한 것이다. 각 산식에 나타난 계수의 명칭과 의미 그리고 용도 또는 적용례를 설명하시오.(93.감.30점)
- (1) $V = F \cdot \{1/(1+r)^n\}$
 - (2) $a = V \cdot \{r(1+r)^n/(1+r)^n - 1\}$
 - (3) $F = V \cdot (1+r)^n$
 - (4) $F = a \cdot \{(1+r)^n - 1\}/r$
 - (5) $V = a \cdot \{(1+r)^n - 1\}/\{(1+r)^n \times r\}$
 - (6) $a = F \cdot r/\{(1+r)^n - 1\}$
8. 최근 상업용 부동산의 가치평가에서 수익방식의 적용이 중시되고 있는 바 수익방식에 대한 다음 사항을 설명하시오.(02.감.40점)
- (1) 수익방식의 성립근거와 유용성
 - (2) 환원율과 할인율의 차이점 및 양자의 관계
 - (3) 할인현금수지분석법의 적용시 매매도가격의 개념 및 구체적 산정방법
 - (4) 수익방식을 적용하기 위한 조사자료 항목을 열거하고 우리나라에서의 수익방식 적용의 문제점
9. 최근 수익성 부동산의 임대차시장에서는 보증부월세가 주된 임대차 계약형태로 자리를 잡고 있다. 이 수익성 부동산을 수익환원법으로 평가하고자 할 때, 다음 사항에 대하여 답하시오.(12.감.30점)
- (1) 이 수익성 부동산의 평가절차에 대해서 설명하시오.(10점)
 - (2) 보증금의 처리 방법과 문제점에 대해서 논하시오.(20점)

02 순수익

1. 순수익의 개념

순수익(순영업소득)은 조소득에서 영업경비를 제한 것이다. 아래 표는 순수익의 산출과정을 보여주고 있다.

단위당 예상임대료	
X 임대단위수	
가능조소득(PGI)	
- 공실 및 불량부채 총당금	
+ 기타소득	
유효조소득(EGI)	
- 영업경비(OE)	
순영업소득(NOI)	

제3편

· 단 실무기준은 임대수입에 기타수입을 합산한 것을 PGI로 규정함.(실무기준 상 PGI: 보증금 운용수익+연간 임대료+연간 관리비 수입+주차수입 · 광고수입 등 기타수입)

2. 순수익의 유형

(1) 가능조소득 (Potential Gross Income: PGI 또는 잠재총수익)

가능조소득이란 영업경비를 공제하기 전 완전(100%) 점유상태의 부동산에서 실현되는 잠재적 소득을 말한다.

(2) 유효조소득(Effective Gross Income: EGI 또는 유효총수익)

유효조소득이란 공실 또는 임대료 수집에 따른 손실 등을 뺀 다음 부동산운영에서 얻을 수 있는 기타 소득을 더한 소득을 말한다.

(3) 순영업소득(Net Operation Income: NOI 또는 순영업수익)

순영업소득이란 유효조소득에서 영업경비를 빼고 난 후 남은 실제 혹은 예상소득이며, 이는 저당지불액(부채서비스액)과 장부상 감가수정비를 공제하기 전의 순소득을 말한다. 이는 보통 연간금액으로 나타난다.

(4) **세(공제)전 현금수지**(Before-Tax Cash Flow: BTCF)

세전현금수지란 저당지불액을 지불하고 운영에 부과되는 일상적인 영업소득세를 공제하기 전의 순영업소득의 일부분을 말한다.

(5) **세(공제)후 현금수지**(After-Tax Cash Flow: ATCF)

세후현금수지란 세전현금수지에서 운영에 따른 일상적인 소득세를 공제한 후에 남아있는 부분을 말한다.

(6) **지분복귀액**

지분복귀액이란 투자자가 부동산에 대한 투자 종료시 대상부동산을 재매각할 때에 발생하는 기대소득이다.

3. 종류

(1) **영속성여부**

수익발생기간에 따라 영속적인 것과 반영속적인 것으로 구별이 가능하다.

(2) **감가수정여부**

감정평가에서 특히 중요시되는 분류는 감가수정 여부에 따른 상각전·후 순수익이다.

(3) **세공제여부**

영업소득세 공제 여부에 따라 세전순수익, 세후순수익이 있다.

(4) **안정화여부**

순수익의 안정화 작업 여부에 따라 안정수익과 불안정수익으로 구별이 가능하다.

(5) **기타**

필요제경비 항목에 따라서 유효총수익, 순영업이익, 잔여환원에 따라 토지귀속순수익, 건물귀속순수익이 있다.

4. 순수익의 기준(요건)

(1) 통상적 이용으로 산출되는 순수익

보통 일반적인 이용으로 산출되는 것으로 중용적인 수익이며, 최고의 유용성에 근거한 수익을 의미하지는 않는다.

(2) 계속적 · 규칙적으로 발생, 안전 · 확실한 수익

수익은 장래 상당기간 계속되는 것으로 일시적 · 불규칙적인 수익은 제외되어야 한다. 즉, 안전하고 확실한 수익이어야 한다.

(3) 합리성 · 합법적 수익

- ① 이용주체 · 규모 · 방법은 물론 기술적 · 경제적 · 합리성이 전제되며, 계속적 수익이어야 하므로 투기목적이나 불확실한 이용에 기한 수익은 배제된다.
- ② 지역 · 지구제 · 환경기준 등 법적으로 허용되는 이용에 기한 수익이어야 한다. 다만 법규의 변경 가능성에 기한 장래의 합법성이나 비적법성 등은 고려될 필요가 있다.

(4) 경험적 자료에 의한 표준적 · 객관적 수익

순수익이 평가주체의 주관에 따라 달라져서는 안 되느바, 경험적 자료에 의해 지지되는 이용에 의한 수익이어야 한다.

5. 산정방법

(1) 직접법과 간접법

① 직접법

대상부동산으로부터 직접 총수익과 총비용을 파악하여 그 내용을 객관적으로 검토하고, 과거의 실적 및 장래의 동향을 분석하여 순수익을 구하는 방법이다. 이는 주관의 개입이 적어 순수익의 산정이 확실하고 객관적일 수 있으나, 검증 · 비교과정의 타당성이 결여될 우려가 있다.

② 간접법

인근지역 또는 동일수급권내 유사지역에 존재하는 대상 부동산과 유사한 부동산의 순수익에 적절한 보정을 가하여 대상 부동산의 순수익을 구하는 방법이다. 이는 요인보정, 표준화보정에 있어 주관개입이 문제되나 대상 부동산에서 직접법에 의한 수익의 창출이 곤란할 때 또는 이를 검증하고자 할 경우에 유용하게 사용될 수 있다.

(2) 잔여법

토지 또는 건물에 귀속되는 순수익을 공제하여 필요한 부분의 순수익을 구하는 방법으로, 토지에 귀속되는 순수익을 구하는 방법을 토지잔여법, 건물에 귀속하는 순수익을 구하는 방법을 건물잔여법이라고 한다.

6. 순수익 산정시 유의 사항

(1) 최근사례

임료의 경직성, 지연성으로 인해 순수익을 환원율로 환원하여 구한 수익가격은 원본과 과실의 관계에 있음에도 불구하고 과소 판정이 가능하므로 순수익의 기초자료로서 임대료는 최근 계약된 정상실질임료를 기준으로 판정한다.

(2) 최유효이용상태

토지잔여법을 적용하여 토지순수익을 산정할 때는 건물의 최유효이용의 상태를 상정하여 파악하여야 한다.

(3) 장래동향파악

순수익은 장래의 기대순수익이므로 단순히 과거의 사례를 그대로 적용하여서는 안되고, 인근지역의 변화나 도시형성, 공공시설 정비상태 등의 수익에 영향을 줄 수 있는 장래 동향을 예측하여 정확히 판단하여 산정해야 한다.

(4) 안정적 수익

순수익은 일시적 초과수익을 제외하는 개념으로서 이는 경쟁의 원칙 하에서 판단하되, 특히 계약의 내용과 관련하여 공익비, 부가사용료 중 실비초과액은 수익발생이 안정 · 확실 · 지속가능한 경우 순수익의 범주내로 포함시켜야 한다.

(5) 회계학적 순수익과 구분

부동산평가에서의 순수익은 회계학에서의 순수익과 구별된다. 따라서, 손익계산서상 수입, 비용 항목의 일부 제외와 손익계산서에 반영이 안 되는 일부항목을 추가하여 순수익을 산정한다.

(6) 부동산의 종별과 유형에 맞는 임대사례를 선택한다.



기출문제

1. 순수익의 의의 및 구하는 방법에 대하여 약술하시오.(75.공.10점)
2. 순수익을 구하는 방법을 임대용부동산과 일반기업용부동산을 구분하여 설명하라.(80.공.20점)
3. 순수익의 종류를 열거하고 순수익을 구할 때의 유의사항(84.공.15점)
4. 순수익과 순임료의 차이점을 설명하시오.(88.공.10점)

03 영업경비

1. 개요

- ① 부동산 평가를 목적으로, 주어진 기준에 따라 대상 부동산의 수지를 회계처리하는 것을 부동산평가회계라 한다.
- ② 순영업소득은 어떠한 지출항목을 영업경비로 취급하느냐에 따라 달라지는데, 부동산 평가회계에서는 부동산과 직접 관계가 있는 지출만을 영업경비로 인정하므로, 일반회계에서 영업경비로 인정되지 않는 것이 있고 그 반대의 경우도 있다.
- ③ 따라서 일반회계기록을 부동산회계로 처리하기 위해서는 몇 가지 지출항목을 가감할 필요가 있으며, 또한 영업경비를 안정화시키는 작업도 병행해야 한다.

2. 첨가해야 할 지출항목

(1) 공실 및 불량부채에 대한 충당금

현재 점유율이 100%라 하더라도 평가사는 그것을 기준으로 유효조소득을 계산해서는 안된다. 현재 점유율이 높다는 것은 충분한 수요가 있다는 것을 뜻하므로 새로운 유사부동산이 가까운 시기 내에 공급될 수도 있다. 따라서 대상부동산이 기존의 다른 부동산하고만 경쟁관계에 있는 것이 아니라 미래의 부동산과도 경쟁관계에 있는바 평가사는 일정비율의 공실률을 계산하여 안정유효조소득을 산정해야 한다.

(2) 예상되는 연간 수선비

최근에 수선비 명목으로 경비가 지출된 적이 없다고 하면 이것은 수지명세상에는 나타나지 않는다. 그러나 부동산이 기능적 효율성을 계속적으로 수행하기 위해서는 건물의 수명동안 수선비는 계속적으로 지출되어야 한다. 따라서 평가사는 건물의 경제적 수명동안 예상되는 합리적인 수선비를 계산하여 이것에 대한 평균 수선비를 매년의 회계기록에 계상해야 한다.

(3) 관리비

전형적인 투자자는 자신들이 직접 부동산을 관리하는 것이 아니라, 일반적으로 부동산 관리자를 고용하여 관리하므로, 관리비는 부동산 운영의 필수적 경비이고, 비록 소유자가 직접 관리를 담당한다 하더라도, 적절한 관리비를 계상하여 영업경비에 포함되어야 한다.

(4) 재장식비 및 유지비

재장식비나 유지비도 당해 연도에 발생하지 않았다면, 수지명세서 상에 나타나지 않을 것이나, 수익성 부동산은 이러한 경비지출이 다른 유형의 부동산보다 상대적으로 빈번한 편으로 반드시 계상해야 한다.

(5) 장비 및 비품에 대한 대체준비금

대체준비금이란 장기적으로 교체를 해야 하는 수명이 짧은 동산 항목에 대한 연간 평균비용을 말한다. 명목상의 모든 대체준비금이 영업경비로 취급되는 것이 아니다. 대체준비금 중 대상부동산의 효용이나 가치를 단순히 유지시키기 위한 것은 영업비지출로 취급되어 경비항목에 포함되나 대상부동산의 효용이나 가치를 증진시키는 부가물이나 증치물을 설치하기 위한 대체준비금은 자본비 지출로 취급되어 영업경비에 포함되지 않는다.

3. 삭제해야 할 지출항목

제3편

(1) 저당지불액

대부조건은 개별부동산의 상태나 차입자의 신용상태에 따라 차이를 보이게 되므로, 영업경비에 포함시키게 되면, 유사부동산일지라도 저당대부가 있느냐 없느냐 또는 저당조건이 좋으냐 나쁘냐에 따라 순영업소득이 달라지게 되고 그에 따라 시장가치도 달라지게 된다.

(2) 소유자급여 · 인출금 계정

인출금 계정이란 소유자가 개인적으로 사용하는 비용이나 자신의 급여 등을 처리하기 위해 만들어 놓은 계정으로 부동산의 운영과 직접적 관련이 없는 개인적 업무비는 영업경비에 포함되지 않는다. 그리고, 소유자 자신에 대한 급여는 관리비로 처리된다. 따라서, 인출금을 경영경비에 포함시키는 것은 이중계산이 될 가능성이 많으므로 제외되어야 한다.

(3) 소득세

- ① 소득세에는 법인세와 개인소득세가 있는데, 이를 영업경비에 포함시키면, 소득창출능력에 따라 부동산 가치가 결정되는 것이 아니라, 개인이나 기업의 세율이나 법인의 형태에 따라 부동산 가치가 달라지는 결과를 초래한다. 소득세는 개인이나 기업의 투자가치에는 영향을 주지만, 대상 부동산의 시장가치에는 영향을 주는 것이 아니다.
- ② 재산세는 부동산과 직접 관계가 있으므로 영업경비에 포함시킨다.

(4) 개인적 업무비

대상부동산의 운영과 직접적인 관계가 없는 개인적인 업무비는 영업경비의 지출 항목에서 제외하여야 한다. 그러나 개인적인 성격을 띤 것이라고 하더라도, 부동산 운영에 관계 있는 업무비 지출은 경비에 포함될 수 있다. 예를 들어, 전문협회나 부동산 세미나에 참석하는 비용 등이 있다.

(5) 부가물 · 증치물

- ① 부가물은 추가로 덧붙여진 부분을, 증치물은 가치나 유효수명을 증진시키는 시설이나 물리적 변화로, 그 비용은 자본적지출로 취급되어 영업경비에 포함되지 않는다.

- ② 만일, 자본적 지출을 영업경비에 포함시키면, 순영업소득이 줄어들게 되어 부가물이나 증치물이 설치됨으로써, 부동산의 가치가 오히려 하락하는 모순이 발생한다.

(6) 감가수정비

소득접근법에서 감가수정비는 미래에 대한 감가수정으로서, 감가수정비를 영업경비에 포함시키는 것은 과거에 대한 감가수정이 된다. 따라서, 소득접근법에서는 감가수정비를 영업경비로 취급하지 않고 환원율을 조정하여 감가수정의 문제를 처리한다.

04 환원율

1. 환원율의 의의

환원율이란 대상부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 표준적인 순수익과 그 부동산가격과의 비율로서 부동산의 수익성을 나타내며, 순수익을 자본환원하여 수익가격을 구하는 데 적용된다.

2. 종류

(1) 개별환원율과 종합환원율

개별환원율이란 토지환원율, 건물환원율을 말하는데, 이들은 물건의 종별에 따라 다르며, 같은 건물일 지라도 지역별, 품등별로 달라질 수 있다. 또한 종합환원율이란 토지, 건물의 복합부동산에 적용되는 환원율로, 토지와 건물의 환원율을 가중산술평균하여 구한다.

(2) 상각전 환원율과 상각후 환원율

상각전 · 후의 구분은 감가수정비를 순수익에 포함시키느냐 않느냐하는 분류로, 상각전이란 포함되는 것이고, 상각후는 포함하지 않는 것이다. 이러한 구분의 실익은 상각전 순수익은 상각전 환원율로 환원하는데, 이는 상각 후 환원율에 상각률을 가산한 이율이다.

(상각전 환원율 = 상각후 환원율 + 상각률(회수율))

3. 성격

(1) 장래이익을 현재가치로 환원하는 이율

부동산 가치는 부동산의 소유에서 비롯되는 장래이익의 현재가치로 정의되는데, 이때 현재가치로 환원하는 이율이 자본환원율이다.

(2) 필수적 투자수익률

수익가격이 투자액의 의미를 지닌다면, 이때의 환원율은 투자액에 대한 최소한의 이익 보장을 전제로 하는 필수적 투자수익률이 된다.

(3) 가격의 폭을 가능하는 지렛대 역할

환원율이 높(낮)으면 수익가격이 낮(높)아지므로 양자는 역의 관계에 있게 되어 환원율은 가격의 폭을 가능하는 지렛대역할을 하게 된다.

(4) 자본화 승수

경제학적 개념으로 환원율은 매년의 투자로부터 얻어지는 예상수익의 현재가치를 초기의 투자지출액과 일치시키는 할인율, 즉 자본화승수가 된다.

(5) 소득률(income rate)

종합환원율은 소득을 가치로 변환시키는 비율로 단기에 적용되는 이율이다.

4. 방법**(1) 개요**

환원을 산정방법으로는 이론적으로 시장추출법, 요소구성법, 투자결합법, 엘우드법, 부채감당법이 있으며, 이는 자료의 구비상태와 평가목적, 물건의 성격과 상태 등에 따라 각기 달리 개별 · 구체적으로 적용하여야 할 것이다. 우리 감칙은 과거 요소구성법, 물리적 투자결합법이 규정되어 있었으나, 현재는 감칙상 규정은 없고 실무기준상 규정만 존재한다. 따라서 탄력적 적용이 가능한 장점이 있는 반면, 수익방식에 있어 환원율의 중요성을 감안할 때 명문의 근거가 요구된다.

(2) 시장추출법**① 의의 및 이론적 근거**

시장추출법은 부동산시장에서 직접 자본환원율을 추출하는 방법으로서, 대상부동산과 유사한 최근의 매매사례로부터 이 비율을 찾아내는 것으로 회귀분석의 사용이 가능하다. 이는 비교부동산들과 연수, 위치, 질, 상태 등 중요한 요인에 있어 유사성이 있어야 한다. 즉, 대상부동산과 대체, 경쟁관계에 있는 거래사례로부터 구하는 것으로 시장성의 원칙, 대체의 원칙, 경쟁의 원칙, 투자의 일반이율설 등에 근거하고 있다.

② 내용

㉠ 직접시장비교법

유사한 거래사례로부터 부동산의 환원율을 분석하여 이의 산술평균으로 대상부동산의 환원율을 구하는 방법으로 풍부한 거래사례를 바탕으로 환원율을 결정하므로 실증적·현실적, 객관적이다.

㉡ 투자시장질적비교법

투자시장질적비교법은 사례와 대상의 제항목을 비교하여 각각 평점을 부여하고, 각 평점을 합산하여 얻은 평점비교치를 사례부동산의 환원율에 곱하여 가중평균 또는 산술평균하여 대상부동산의 환원율을 구하는 방법이다.

③ 장단점

시장성에 근거하므로 실증적이고 설득력이 있는 반면에 과거의 사례가격, 순익에 근거하므로 사후적 개념이며, 이는 미래를 예측하여 구하는 환원율의 사전적 개념과는 배치된다. 또한 시장에는 전형적인 시장환원율이 존재한다는 논리로 유사매매사례가 충분할 경우에는 회귀분석을 통하여 자본환원율을 구할 수 있으나, 부동산 개개의 개별적 위험 등의 개별성을 반영하기가 곤란하다. 그리고 사례의 신뢰성 부족, 수집의 난이성 등이 지적된다.

(3) 조성법(요소구성법)

① 의의 및 이론적 근거

요소구성법은 대상부동산에 대한 위험을 여러 가지 구성요소로 분해하고, 개별적인 위험에 따라 위험할증률을 순수이율에 더해감으로써 자본환원율을 구하는 방법이다. 위험할증률에는 위험성, 비유동성, 관리의 난이성, 자금의 안전성 등이 있다. 이는 부동산의 환원율은 순수이율과 위험할증률에 상당하는 위험율이 복합되어 있다는 복합이율설에 그 근거가 있다.

② 산정방법

㉠ 환원율은 <무위험률+위험할증률>로 구성된다.

㉡ 순수이율은 채무불이행의 위험이 전혀 없다고 인정되는 가장 안전한 투자이율을 말하는 것으로 국공채, 금융채, 정기예금이자율을 말한다.

㉢ 위험할증률

㉠ **위험성**: 부동산에서 발생하는 순수익은 수익발생의 불확실성, 시장성의 감퇴에 따라 수익의 발생이 불안정하다는 것으로 환원율에 (+)로 작용한다.

㉡ **비유동성**: 부동산은 다른 금융자산에 비해 규모가 크고 비공개된 시장을 가지므로 매수인을 찾기 위해서는 장시간이 요구된다. 따라서, 환금성이 약한 특징을 가지며 환원율에 (+)로 작용한다.

㉢ **관리의 난이성**: 예금, 주식 등에 비해 관리에 많은 시간, 비용이 소요된다는 것으로서 환원율에 (+)로 작용한다.

- ④ **자금의 안전성**: 부동산은 타 재산에 비해 도난, 멸실, 화폐가치의 하락 등에 따른 원본가치 감소의 위험성이 적다는 것으로 환원율에 (-)로 작용한다.

증가성

학자에 따라서 토지는 인구의 증가, 교통의 발달, 지역개발 등으로 효용이 증가하고 가치가 상승하는 증가성을 분리하기도 한다. 이는 환원율에 (-)로 작용한다.

③ 장단점

이 방법은 구성요소를 분해하여 위험할증률을 가산하므로 이론적으로는 타당성을 가진다. 특히, 우리나라와 같이 불안정한 금융 및 저당대부가 일반적이지 못한 시장상황에서 유용하다. 그러나, 환원율 결정과정에서 감정평가사의 주관개입 가능성이 지나치게 높고, 저당금율이 환원율에 미치는 영향을 전혀 고려하지 않고 있으며, 일반투자자들의 투자행태와 부합하지 못한다는 비판이 있다.

(4) 투자결합법

① 의의

대상부동산에 대한 투자자본과 그것의 구성비율을 결합하여 자본환원율을 구하는 방법으로 물리적 투자결합법과 금융적 투자결합법으로 나눈다.

② 물리적투자결합법

㉠ 근거

순수익을 창출하는 부동산의 능력이 토지와 건물이 서로 다르며, 이것은 분리될 수 있다는 가정에 근거하여 성립하는 것으로 Babcock 등에 의해 제창되었으며, 잔여법에서 환원율을 구하는 방법으로 사용된다.

㉡ 산식

토지와 건물의 구성비율에 토지환원율, 건물환원율을 곱해 서로 합하여 종합환원율을 산정한다. 여기에서 토지와 건물의 가치비율, 토지와 건물환원율은 유사부동산에서 구해진다.

$$R=(L/V) \times R_L+(B/V) \times R_B$$

$$\text{종합환원율} = (\text{토지 환원율} \times \text{토지 가격구성비}) + (\text{건물 환원율} \times \text{건물 가격구성비})$$

㉢ 장단점

잔여환원법에 대한 논리적 근거를 제공하고 오랫동안 사용되어 왔으나 부동산소득은 전체 부동산이 결합해서 창출되므로 물리적 구성부분에 따라 나눌 수 없다. 그리고, 토지수익률과 건물수익률이 서로 달라지는 부동산은 최유효이용에 있는 것으로 볼 수 없기 때문에 부동산평가원리에 위배되는 평가기법이라는 비판이 있다.

③ 금융적 투자결합법

㉠ 근거

조성법이 가지는 주관성과 물리적 투자결합법이 가지고 있는 이론적 결점을 시정하기 위해 고안된 방법으로, 저당투자자의 요구수익률과 지분투자자의 요구수익률이 서로 다르다는 것에 착안하여, 투자자본을 금융적 측면에서 구분한다.

㉡ 산식

㉠ Ross 식

$$R = (L/V) \times i + (E/V) \times R_E$$

(i - 저당이자율, R_E - 지분배당률)

이는 지분투자자는 지분배당률, 저당투자자는 저당이자율을 요구수익률로 한다. 그러나, 저당대부에 있어 원금상환(자본회수)에 대한 고려가 없는 바, 이는 엄밀한 의미에서 자본환원율이 아니다.

㉡ Kazdin 식

$$R = (L/V) \times MC + (E/V) \times R_E$$

(MC - 저당상수, R_E - 지분배당률)

이는 지분투자자는 지분배당률(세전현금수지/지분투자액) 저당투자자는 저당상수로 요구수익률로 하는 바, 자본회수가 고려되어 있어 이에 의해 산출된 자본환원율은 종합환원율이다.

㉢ 적용

저당대부에 대해 Ross는 저당이자율, Kazdin은 저당상수를 적용한다. Ross의 방법은 저당자본의 회수를 고려하지 않으므로, 개량된 형태의 Kazdin의 방법이 주로 사용된다.

④ 장단점

㉠ 장점

저당대부가 일반화되고 자본시장이 고도로 발달한 나라에서는 빈번히 사용되고 있다. 그리고, 금융적 측면을 고려하고 장기의 저당대부에 유용하다.

㉡ 단점

지분형성분, 가치변화분을 미고려하며, 비율에 의한 가중평균한다. 그리고, Ross의 투자결합법은 저당이자율을 환원율결정에 사용함으로써 저당투자자의 자본회수가 미고려된다.

(5) 유효총수익승수에 의한 결정방법(실무기준)

환원율은 거래사례와 유효총수익을 바탕으로 한 유효총수익승수를 이용하여 구할 수도 있다. 여기서 유효총수익승수는 시장의 거래사례를 유효총수익으로 나눈 값으로, 거래가 활발하게 이루어지고 수익의 내역을 정확하게 파악할 수 있는 경우에 유용한 방법이다.

$$\text{환원율} = \frac{1 - \text{운영경비비율}}{\text{유효총수익승수}} = \frac{1 - \text{운영경비비율}}{\text{사례가격/유효총수익}} = \frac{\text{유효총수익}(1 - \text{운영경비비율})}{\text{사례가격}} = \frac{\text{순수익}}{\text{사례가격}}$$

(6) 시장에서 발표된 환원율(실무기준)

제3편

감정평가를 수행할 때 환원율을 직접 산정하지 않고 시장에서 발표된 환원율이 있는 경우 이를 활용할 수 있다. 시장에서 발표된 환원율은 대상이 되는 부동산 및 기간 등이 통일되어 있지 않은 경우가 많다. 따라서 환원율의 발표 주체, 적용 대상, 적용 기간 등에 대한 면밀한 검토가 선행되어야 한다. 또한 시장에서 발표된 환원율은 대부분 과거시점으로부터 작성시점까지의 자료에 기반한 것으로, 장래 기대편익의 현재가치를 산정하는 감정평가에 적용하기 위해서는 세심한 주의를 기울여야 한다. 지역적인 격차가 발생하는 경우에는 적절한 보정이 이루어져야 하며, 현실적인 상황을 반영할 수 있도록 금융자산 등 대체·경쟁관계에 있는 자산들과의 비교도 필요하다. 그리고 시장에서 발표된 환원율은 일반적인 시장의 표준적인 수준을 나타내는 경우가 많으므로, 대상물건의 개별성을 반영할 수 있도록 추가적인 조정이 요구된다.

(7) Ellwood법

① 의의

엘우드가 개발한 이 방법은 투자결합법을 대폭적으로 개량한 것으로, 자본환원율에 영향을 미치는 요소는 ① 매 기간 동안의 현금수지 ② 보유기간 동안의 부동산의 가치 상승 또는 하락 ③ 보유기간동안의 지분형성분이라 한다. 지분형성분이란 저당대부에 대한 원금과 이자를 정기적으로 지불함으로 인해서, 기간말 지분투자자의 몫으로 돌아가는 지분가치의 증분을 의미한다. 이 방식은 NOI보다 BTCF를 분석함이 투자행태에 적합함을 강조한다.

② 산식

$$R = y - (L/V) \times (y + p \times \text{SFF} - \text{MC}) \pm (\text{dep/app}) \times \text{SFF}$$

(y-지분수익률, L/V-대부비율, P-기간말상환비율, SFF-이자율 y%, 기간 n년 동안의 감채기금계수, MC-저당상수, dep-app-보유기간 동안의 가치하락을 또는 상승률)

지분수익률이란 투자로부터 기대되는 모든 세전현금수지의 현재가치를 지분투자액과 같게 만드는 내부수익률이다. 지분수익에는 매 기간 현금수지와 기간말 처분으로 인한 세전현금수지가 있다.

③ 장단점

투자자가 지불할 투자가치 계산이 가능하고, 부동산가격과 금융간의 관계를 고려하고 있다는 점과 전형적인 보유기간과 부동산의 가치변화와 저당대부가 상환되는 몫을 지분형성으로 반영하고 있다는 점에서 우수하다. 그러나, 부동산의 가치변화에 대한 평가주체의 주관개입, 세금이 부동산가격에 미치는 영향, 전형적인 투자자의 행태에 부합되지 않는다는 데에 비판이 있다.

(8) 부채감당법(Getty법)

① 의의

이 방식은 Getty가 발표한 것으로 저당투자의 입장에서 대상부동산의 순수익이 과연 매 기간 원금과 이자를 지불할 수 있느냐 하는 부채감당률에 근거하여 종합환원율을 구하는 방법이다.

② 산식

$$R = DCR \times (L/V) \times MC, \quad DCR = NOI / DS$$

[부채감당율 = 순영업소득 / 부채서비스액
= 순영업소득 / (저당대부액 × 저당상수)
= 순영업소득 / (부동산의 가치 × 대부비율 × 저당상수)]

③ 장단점

부채감당률법은 부동산 가치변화 등의 예측이 불요하므로 주관이 배제되고, 종합환원율을 객관적이고 간편하게 구할 수 있다는 장점이 있다. 그러나, 대부비율, 저당상수는 모두 대출자가 저당조건으로 중요시 여기는 요소들이라는 점에서 대출자의 입장에 지나치게 치우치고 있다는 비판이 있다.

추가자료 | 할인율의 산정방법(실무기준)

1. 투자자조사법(지분할인율)

투자자조사법은 시장에 참가하고 있는 투자자 또는 잠재적 투자자를 대상으로 할인율을 추정하는 방법을 말한다. 이때 투자자를 대상으로 한 설문조사 등을 토대로 공표된 자료가 있는 경우 이를 활용할 수 있으며, 감정평가업자가 개별적으로 투자자 또는 잠재적 투자자를 대상으로 의견을 청취하여 구할 수도 있다.

공표된 자료의 경우에는 조사시점과 공표시점 간의 괴리로 인하여 할인율의 변동이 생길 수 있으므로 변동요인과 그 영향력 등에 대해 주의해야 하며, 의미 있는 변화요인이 포착될 경우에는 적절한 수정절차가 있어야 한다. 그리고 조사대상이 된 물건과 감정평가의 대상이 되는 물건 간에 지역적, 개별적으로 투자자 또는 잠재적 투자자를 대상으로 의견을 청취하는 경우에는 청취대상의 선정에 주의를 기울여야 한다. 특정 집단을 대상으로 하는 경우 편의가 발생하여 감정평가의 결과가 왜곡될 수 있으므로, 시장참가자들의 행태를 정확하게 반영할 수 있는 표본의 선정이 특히 중요하다.

2. 투자결합법(종합할인율)

투자결합법은 대상부동산에 대한 투자자본과 그것의 구성비율을 결합하여 할인율을 구하는 방법으로서, 물리적 투자결합법과 금융적 투자결합법으로 나뉜다. 물리적 투자결합법은 토지와 건물의 구성비율에 각각 토지할인율과 건물할인율을 곱하고, 이들을 합산하여 할인율을 구한다.

$$\text{할인율} = \frac{\text{토지가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{토지할인율} + \frac{\text{건물가치}}{\text{토지가치} + \text{건물가치}} \times \text{건물할인율}$$

금융적 투자결합법은 저당투자자의 요구수익률과 지분투자자의 요구수익률이 서로 다르다는 점에 착안한 것으로, 할인율은 저당비율에 저당상수를 곱하고, 지분비율에 지분할인율을 곱한 후 이들을 합하여 구한다.

$$\text{할인율} = \frac{\text{저당액}}{\text{저당액} + \text{지분액}} \times \text{저당할인율} + \frac{\text{지분액}}{\text{저당액} + \text{지분액}} \times \text{지분할인율}$$

3. 시장에서 발표된 할인율

환원율과 마찬가지로 할인율을 직접 산정하지 않고 시장에서 발표된 할인율이 있는 경우 이를 활용할 수 있다. 시장에서 발표된 할인율은 대상이 되는 부동산 및 기간 등이 통일되어 있지 않은 경우가 많으므로, 발표주체, 적용대상, 적용기간 등에 주의해야 한다.

또한 시장에서 발표된 할인율은 대부분 과거의 자료에 기반하여 산정되기 때문에 장래 기대편익의 현재 가치를 산정하는 감정평가에 적용하기 위해서는 세심한 주의를 기울여야 한다. 지역적인 격차가 발생하는 경우에는 적절한 보정이 이루어져야 하며, 현실적인 상황을 반영할 수 있도록 금융자산 등 대체·경쟁관계에 있는 자산들과의 비교도 필요하다. 그리고 시장에서 발표된 할인율은 일반적인 시장의 표준적인 수준을 나타내는 경우가 많으므로, 대상물건의 개별성을 반영할 수 있도록 추가적인 조정이 요구된다.

실무상 환원율 및 할인율 결정 시 유의사항

환원율 및 할인율은 감정평가 대상물건과 대체상품으로서 수익성이 있는 기타 자산과 밀접한 관계를 맺고 있다. 따라서 자산수익률, 금융시장의 환경 그리고 거시경제적인 변수 등을 고려해야 할 것이다. 타 자산 수익률로는 회사채 수익률, 국채수익률, 리츠수익률, 주식수익률, 각종 금융상품 수익률 등을 참고할 수 있으며, 금리추세 등 금융환경의 변화 그리고 GDP성장률, 소비자물가지수 상승률 등의 거시경제적인 상황에 따른 부동산시장의 변동요인도 파악해야 한다. 또한 환원율 및 할인율은 평가 대상물건이 속한 지역, 용도, 유형, 상태 등에 따라 다양하게 나타날 것이므로, 대상물건의 지역요인 및 개별요인 등을 면밀하게 검토하여 결정해야 한다.



1. 환원율의 의미를 기술하고 환원율이 낮으면 감정가격이 높고 환원율이 높으면 감정가격이 낮게 평가되는 이유를 설명하시오.(83.공.10점)
2. 환원율을 구하는 방법에 관하여 논하시오.(85.공.20점)
3. 수익환원법을 적용함에 있어서 순수환원율에 추가되는 투자위험도의 유형과 반영방법에 대하여 설명하시오.
(99.감.10점)
4. 자본회수율과 자본회수방법(01.감.10점)
5. 부동산감정평가의 수익환원에 관하여 다음 사항을 논술하시오.(92.감.40점)
 - (1) 자본환원이론의 발달과정
 - (2) 수익가액과 가격원칙과의 관계
 - (3) 자본환원이론의 구조이론
 - (4) 동태적 부동산 시장에서의 자본환원율의 결정방법을 논하고 감정평가의 규칙에서 정한 기준에 관한 언급
6. 환원율과 할인율의 차이점 및 양자의 관계(02.감.10점)

05 환원방법과 자본회수법

1. 개설

자본환원방법은 그 기준에 따라 여러 유형으로 분류될 수 있다. 따라서 수익환원법은 대상물건의 종류, 순수익의 성질(상각전 · 후, 세공제전 · 후) 수익의 계속성, 수익추세 등을 고려하여 대상물건의 성격에 적합한 방법을 선택하여야 한다.

2. 수익환원방법 분류

(1) 적용수익률(소득률/수익률)에 따른 분류

① 직접환원법(Direct capitalization method)

환원율을 소득률(Income rate)을 사용하는 방법으로, 한 해를 기준으로 추계한 안정화된 순영업소득(NOI)을 자본환원율로 환원하는 방법으로, 전통적인 소득환원법, 잔여환원법, 총수익승수법(GIM, GRM)법이 이에 속한다.

② 수익환원법(Yield capitalization method)

여러 해의 미래소득을 현재가치로 할인해서 대상부동산의 가치를 구하는 방법으로 여기에는 저당지분환원법(Ellwood법)과 할인현금수지분석법(DCF법)이 있다.

(2) 환원대상소득에 따른 분류

산 식	환원방법
가능조소득(PGI) 단위당 예상임대료×임대단위수 － 공실 및 불량부채 + 기타소득	조소득승수법
유효조소득(EGI) － 영업경비(OE) 순영업소득(NOI)	유효조소득승수법
－ 저당지불액(DS) 세전현금흐름(BTCF)	전통적 수익환원법, 잔여법
－ 세금(TAX)	저당지분환원법
세후현금흐름(ATCF)	할인현금수지분석법

(3) 투자자본의 회수방법에 따른 분류

- ① 직선법, 연금법, 감채기금법이 있으나, 이들은 자본환원방법상 차이는 없고, 자본회수률에 차이가 있음에 유의해야 한다.
- ② 즉, 명칭은 환원방법이나 실제로는 자본회수방법상의 차이에 불과하다.

3. 자본회수법에 따른 분류

(1) 직선법(직선환원법)

순영업소득은 매 기간 감소하고, 회수액은 재투자되지 않고 대상부동산의 경제적 수명동안 적립한다고 가정한다. 매년 일정한 액수를 순영업소득에서 자본회수분으로 할당하고, 재투자가 없으므로 단리가 적용된다.

(2) 상환기금법(감채기금환원법)

매 기간 순영업소득은 일정하고 자본회수액에 대한 재투자율은 투기율이 아니라 안전율 즉, 위험이 수반되지 않는 투자에 대한 수익률로 재투자된다고 가정한다. 기간말의 원리금합계와 건물가치가 동일하게 회수액을 할당한다.

(3) 연금법(평균연금환원법)

매 기간 순영업소득은 일정하고, 동종수익률(r)로 재투자되며 회수액은 동종사업에 재투자됨을 가정한다. 매 기간 건물소득에서 건물에 대한 자본소득을 제한 나머지를 동일한 수익률로 건물의 경제적 내용연수까지 복리로 적립하여 투하된 자본을 기간 말에 모두 회수하는 방법이다.

4. 각 방법의 비교

(1) 공통점

- ① 모두 상각자산을 포함하는 복합부동산의 평가에 적용된다.
- ② 상각률을 고려한 환원율을 이용하는 유기환원방식 즉, 잔존내용연수동안 환원한다.
- ③ 상각전, 세공제적 순수익을 환원한다.
- ④ 순영업소득을 조정하지 않고 환원율을 조정하여 자본회수하는 방법이다.
- ⑤ 부동산을 경제적 내용연수동안 보유한다.

(2) 차이점

- ① 축적이율의 차이(내용연수 만료시 재투자의 여부에 따라)
 - ㉠ 직선법은 재투자를 고려하지 않으므로 축적이율은 0이 되고

- ㉞ 상환기금법은 이종산업 (안전성이 높은 정기예금 등)에 재투자자를 가정하므로
<축적이율=순수이율> 성격의 안전율이다.
- ㉟ 연금법은 동종산업에 재투자함을 전제로 하므로 매년 상각액이 종합환원율과 동일한 이율로
이자가 발생한다고 보아 <축적이율=환원율>이 된다.

② 기본산식의 차이

모두 기본식은 $P=a/(r+d)$ 에서 직선법은 상각율 d 를 $<1/n>$ 으로, 상환기금법은 축적이율($r>i$)을 적용한 $<SFFi,n>$ 를 자본회수율로 사용하고, 연금법은 상각후 환원율과 동종환원율을 적용한 $<SFFr,n>$ 을 적용한다.

③ 평가가격

연금법의 축적이율(r) > 상환기금법의 축적이율(i) > 직선법의 축적이율(0) 이므로,
따라서, 평가가격은 연금법 > 상환기금법 > 직선법이다.

④ 적용대상

- ㉠ 직선법은 순수익이 건물수명에 따라 점차 감소되는 부동산에 적용된다. 즉, 이미 경쟁력이 쇠퇴하고 있는 부동산, 수요에 비해 공급이 포화 상태인 부동산, 영업경비가 상승하는데도 불구하고 장기임대차 계약에 의해 임대료가 고정된 부동산에 적용된다.
- ㉡ 상환기금법은 소모성자산에 한정적으로 사용한다. 즉, 고정임대료로 장기임대차에 공여한 부동산, 매년 일정량을 생산할 수 있는 광산, 산림 평가시 적용된다.
- ㉢ 연금법은 재투자로 수명연장이 가능한 부동산 즉, 여장, 슈퍼 및 장기임대차부동산, 순영업소득 흐름이 연금의 성격이 강한 부동산, 임대료 가산조항이 포함된 부동산 평가시 사용된다.

5. 각 방법에 대한 비판

(1) 직선법

- ① 매 기간 순수익이 감소하므로 자본회수분을 초기에 크게 하는 현실과 부적합하며
- ② 재투자자를 고려하지 않음은 투자자의 행태와 맞지 않다.

(2) 상환기금법

투자자는 별도의 감채기금을 설치하거나 자본회수분을 안전율로 재투자하지 않는다.

(3) 연금법

- ① 상환기금법의 비판점을 극복하고 부동산시장, 투자자의 행태를 면밀히 반영하였으나
- ② 금융조건이나 부동산의 가치증감, 과세 등을 고려하지 못한다.

	직접법	직선법	상환기금법	연금법
적용	비상각 자산	상각자산		
적용 대상	대지, 농지, 염전	건물, 구축물	광산, 광업권	슈퍼마켓, 어업권, 임대용 부동산
수식	$\frac{\text{순수익}}{\text{환원율}}$	$\frac{\text{상각전순수익}}{\text{상각후환원율} + \text{상각률}}$		
자본회수방법	자본회수 불필요	정액법으로 상각	환원율과 축적이율 사용	환원율만 사용
		회수하는 상각액이 이자를 발생시키지 않음	축적이율로 이자 발생	환원율로 이자 발생
부동산 가격	직접법 > 연금법 > 상환기금법 > 직선법			



기출문제

1. 수익환원법 중 Inwood 방식에 대하여 설명하시오.(77.공.20점)
2. Inwood방식과 Hoskold방식을 비교하고 잔재가격 및 처분정리비의 처리방법(81.공.20점)
3. Inwood 방법과 Hoskold 방식을 비교하여라.(85.공.20점)

06 잔여환원법

1. 개설

잔여환원법은 George L. Schumutz에 의해 개발된 방법으로 수익배분의 원칙에 근거한다. 잔여환원법의 종류에는 물리적 측면에서의 토지·건물·부동산 잔여법과 금융적 측면에서의 저당·지분잔여법이 있다.

2. 물리적 측면

제3편

(1) 토지잔여법

① 의의 및 자본환원절차

복합부동산의 순영업소득을 토지와 건물로 분류할 수 있다는 전제하에 순영업소득에서 건물에 할당되는 소득을 제외한 토지잔여를 토지환원율로 할인하여 토지가치를 구하고, 여기에 건물가치를 합산하여 대상부동산의 시장가치를 구하는 방법이다.

② 전제

- ㉠ 부동산의 소득창출능력은 토지와 건물이 서로 다르며, 그 분리가 가능하고
- ㉡ 각각의 환원율이 서로 다르며 (토지위험 < 건물위험)
- ㉢ 경제적 내용연수 동안 보유하고
- ㉣ 시간이 지남에 따라 수익이 감소함을 전제한다.

③ 적용

㉠ 건축비용을 정확히 추계할 수 있는 신규건물

새로운 건물일수록 재생산비용과 대체비용은 쉽게 검증할 수 있어, 건물가치의 추계과정에서 오류가 발생할 가능성이 적으므로, 토지에 귀속되는 잔여소득 또한 오류가 발생할 가능성이 적다.

㉡ 감가수정이 거의 없는 부동산

건물이 오래되어 감가수정요인이 상당히 발생하고 있는 건물은, 감가수정추계가 부정확하여, 토지잔여분의 정도가 떨어지고 이는 시장가치추계의 오류로 직결된다.

㉢ 토지가치를 독립적으로 추계할 수 없는 부동산

예를 들어, 도심지역에는 나지가 거의 없기 때문에, 유용한 비교매매사례가 거의 없다고 볼 수 있다. 이때 도심지역의 토지가치는 토지잔여법으로 구할 수도 있다.

㉣ 건물이 최유효이용 상태에 있는 부동산

토지이용이 해당부지에 대한 최유효이용을 반영하고 있지 못할 경우, 토지잔여법을 적용하게 되면 대상 부동산의 시장가치는 왜곡된다.

㉟ **건물가치가 토지가치에 비해 상대적으로 작은 부동산**

주차장, 자동차연습장, 간단한 건물이 있는 공장부지 등 토지개량물의 가치가 상대적으로 작은 부동산의 경우 토지잔여법으로부터 발생가능한 오류를 줄일 수 있다.

④ **비판**

- ㉠ **최유효이용의 평가원리에 위배:** 수익률이 서로 다르면 최유효이용이라 할 수 없다.
- ㉡ **가설적 평가의 한계:** 건물이 없는 경우 최유효이용의 가상적 건물을 상정하여 토지가치를 추계하는 가설적 평가는 주관개입여지가 높아 특수한 경우가 아니면 인정할 수 없다.
- ㉢ **한계효용균등의 법칙에 위배:** 건물수익률과 토지수익률이 같도록 투자함이 경제원칙에 타당하다.
- ㉣ **소득분리의 문제:** 부동산의 소득은 토지·건물의 복합적 기여에 의해 산출된다는 것이다.
- ㉤ 건물귀속 소득을 산정할 경우 회수율(연금법, 상환기금법, 직선법)에 따라 건물소득이 상이하
다는 문제가 있다.

(2) **건물잔여법**

① **의의 및 자본환원절차**

복합부동산의 순영업소득에서 토지에 할당되는 소득을 제외한 건물잔여를 건물환원율로 환원하여 건물가치를 구하고 여기에 토지가치를 더하여 대상 부동산의 시장가치를 구하는 방법이다.

② **전제(토지잔여법과 동일)**

③ **적용**

- ㉠ 감가수정의 정도가 심한 부동산: 건물잔여법은 감가수정을 할 필요가 없기 때문에 건물 감가수정 과정에서 발생가능한 오류를 회피할 수 있다.
- ㉡ 최근의 매매사례로부터 토지가치를 정확히 추계할 수 있는 부동산
- ㉢ 전체가치 중에서 토지가치가 차지하는 비중이 상대적으로 작은 부동산에 대해 정확성을 기대할 수 있다.

④ **토지잔여법과의 비교**

건물잔여법에서는 건물가격이 간접적으로 추계되는 바, 건물의 재생산비용, 대체비용, 감가수정, 최유효이용 여부 등의 판단을 회피할 수 있어 토지잔여법보다 이론적으로 우수하다.

⑤ **비판**

순수익의 인위적 분리, 서로 다른 수익률의 적용문제로 이는 동일 수익률을 적용할 때 해결된다. 한편으로는 건물의 잔존경제적 수명이 유한한 것으로 가정하여 자본회수율을 계산하고 (직선법 등) 다른 한편으로는 그러한 소득이 영구히 계속되는 것을 가정하여 환원(영구환원법 $P=a/r$)한다는 것은 명백한 이론적 모순이다.

(3) 부동산잔여법

① 의의

부동산잔여법은 부동산의 가치가 토지와 건물일체에 의해 발생한다는 논리와 수익배분의 원칙에 이론적 근거를 두고, 부동산에 귀속되는 전체 순수익을 통상 건물의 잔존내용연수에 상응하는 환원율로 수익환원하는 방법이다. 종래의 토지잔여법과 건물잔여법의 비판에 따라 등장한 것으로 이론적 타당성을 검비하여 현재에도 부동산투자분석에 종종 이용된다.

② 기본가정

토지 · 건물잔여법과는 달리, 순영업소득이 건물의 잔존경제적 수명동안 전체부동산으로부터 발생하며, 기간말 건물의 잔존가치는 0이며, 토지는 감가수정이 없고 가치는 불변이라고 전제한다.

③ 자본환원과정

$$P = NOI \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} + \frac{P_L}{(1+r)^n}$$

(NOI: 매년순수익, r: 할인율, n: 보유기간, PL: 보유기간말 토지가치)

④ 적용

- ㉠ 부동산잔여법은 토지가치가 시장자료의 분석으로부터 추계되므로, 토지가치추계가 건물가치 추계보다 상대적으로 용이한 부동산에 유리하다.
- ㉡ **오래된 부동산**: 오래된 부동산일수록 건물가치추계는 어렵지만 토지가치추계는 상대적으로 용이하며, 건물의 잔존경제적 연수의 추계도 용이하다.
- ㉢ 전체가치에서 토지가치가 차지하는 비율이 높은 부동산: 토지가치의 추계과정에 오류가 있다고 하더라도, 할인기간이 길어짐에 따라 그것이 환원과정에서 최소화될 수 있다.
- ㉣ **건물가치만을 평가해야 하는 경우**: 전체부동산 시장가치에서 토지가치를 제하면 되므로, 건물가치는 직접추계하지 않아도 자동적으로 계산이 가능하다.
- ㉤ **순영업소득이 연금의 성격이 강한 부동산**: 부동산잔여법은 순영업소득이 일정하다고 가정하고 있기 때문에 매년의 순영업소득이 연금의 성격이 강한 부동산 예를 들어, 장기임대차에 제공되고 있는 부동산, 임대권 · 임차권의 평가에 권장된다.

⑤ 유용성 및 한계

㉠ 유용성

다른 잔여법과는 달리 오래된 부동산의 가치추계에 용이하고, 토지가치의 추계에 오차가 있더라도 토지가치의 할인기간이 길어 환원과정에서 그 오차가 최소화되며, 특히, 건물가치만의 평가나 연금의 성격이 강한 장기임대차 부동산 등의 평가에 유용한 방법이다.

㉔ 한계

그러나 실제 전형적 부동산 투자자들은 세후현금수지에 보다 관심이 많고, 부동산의 보유기간도 짧아 건물의 가치가 보유기간 말 0인 경우가 적어 현대부동산 투자의 경우에는 적용하기 어려운 점이 있다.

(4) 세 가지 잔여법의 비교

부동산잔여법에서는 연금법의 자본회수법을 적용하고 있는데, 토지잔여법에서 건물가치에 대한 연금회수를 가정하고, 건물잔여법에 사용되는 토지가치가 토지잔여법이나 부동산잔여법에서 추계된 토지가치와 일치한다면, 세 가지 잔여법에 의한 시장가치는 동일하다. 이는 각 방법이 논리적으로 동일한 방법임을 의미한다. 따라서 자료의 유용성과 부동산의 성격에 따라서 적절한 사용방법을 선택해야 하는 것이다.

3. 금융적 측면의 잔여법

(1) 지분잔여법

① 의의

부동산 순수익에서 저당소득을 제하고 난 뒤의 잔여지분소득을 지분환원율로 환원하여 지분가치를 구하는 방법이다.

② 전제

시장에서 저당대부에 관한 자료를 용이하게 구할 수 있을 것을 전제한다.

③ 자본환원절차

NOI 추계 → 저당소득(저당가치×MC)추계 → 잔여지분소득(NOI-저당소득) 추계 → 지분가치추계(잔여지분소득/지분환원율) → 부동산 가치 추계(저당가치+지분가치)

④ 적용

신규부동산의 소유권가치, 특수저당이 결부된 지분권가치를 추계할 때 용이하다.

(2) 저당잔여법

① 의의

부동산 순수익에서 지분소득을 제하고 난 뒤의 잔여저당소득을 저당환원율로 환원하여 저당가치를 구하는 방법이다.

② 전제

지분투자자가 대상 부동산에 대해 원하는 지분배당률이 이미 결정되었다고 가정하고 NOI에서 지분소득을 제하고 남은 잔여소득만큼 얼마든지 저당대부가 가능하다고 가정한다.

③ 절차

NOI 추계 → 지분가치와 지분소득의 추계 → 잔여저당소득(NOI-지분소득) 추계 → 저당가치추계(잔여저당소득/저당환원율) → 부동산 가치 추계(저당가치+지분가치)

④ 적용

유용한 지분액수는 알려져 있으나 저당대부 또는 저당가치가 알려져 있지 않은 경우에 적용된다.

⑤ 비판

- ㉠ NOI가 부채서비스액이 충분히 감당할 수 있을 때 대출기관의 저당대부가 가능한 것이며
- ㉡ 일단 저당대부가 설정되면, 부채서비스액이 먼저 변제 받을 권한을 가지므로 자본환원과정의 순서에 문제가 있다.



기출문제

1. 건물잔여법이 건물투자액의 과대 또는 과소를 검토하는 데 유효한 이유를 설명하라.(76.공.15점)
2. 잔여법의 의의와 토지잔여법의 적용시 유의사항을 설명하시오.(83.공.20점)
3. 토지잔여법과 건물잔여법에 관하여 약술하시오.(87.토.10점)

07 저당지분환원법(Ellwood법)

1. 개요

저당지분환원법은 1959년 Leon W. Ellwood에 의해 개발된 평가기법으로 대상부동산에 대한 연간 지분수익과 저당대부의 원리금상환으로 인한 지분형성, 보유기간 말의 복귀가격을 고려한 환원율을 통해 구한 지분가치와 저당가치의 합으로 부동산의 현재가치를 구하는 방식이다.

즉, 종래 잔여환원법은 대상부동산을 경제적 수명까지 보유하는 것을 가정하고, 투자자들은 대상부동산이 창출하는 순영업소득에 관심을 가지며, 저당에 대한 대상부동산 가치변화를 고려하고 있지 않다. 이를 비판하여 Ellwood는 시장가치추계 목적뿐만 아니라 투자대안의 분석에도 그 목적이 있는 저당지분환원법을 개발하였다.

2. 저당지분환원법의 기본가정

(1) 저당조건

부동산 가치는 타인자본과 자기자본으로 구성되어 있다는 금융적 측면에서 접근하는 바, 평가주체는 가장 전형적인 저당조건을 상정하고 이를 토대로 시장가치를 평가한다.

(2) 보유기간

부동산 가치는 그 보유기간에 따라 달라지는 바, 투자자는 전형적인 보유기간만 보유한다고 전제한다.

(3) 가치변화

투자자는 장래 대상 부동산의 가치가 상승 또는 하락할 것인지의 가능성을 판단하여 대상부동산 가치 결정한다.

(4) 환원대상소득

투자자의 관심소득은 자신이 투자한 지분에 대한 수익률로서 환원하는 수익은 순영업소득에서 부채서비스액을 공제한 세전현금수지(BTCF)이다.

(5) 가치구성요소

지분투자자가 향유하는 수익은 ① 매 기간 순영업소득에서 지분투자자의 몫 ② 보유기간말 예상되는 부동산 가치 증감 ③ 보유기간동안 원금상환에 의한 지분형성분이다.

구 분	저당지분	잔여법	구 분	저당지분	잔여법
①보유기간	단기간	건물의 경제적 잔존 내용연수 동안	④가치변화	고려함	고려×
②환원대상소득	세전현금수지	순영업소득	⑤저당조건	가치에 영향을 줌	가치에 영향 無
③구성요소	저당/지분/ 가치변화	토지+건물의 물리적 구성요소	⑥세금의 고려	×	×

3. 자본환원율의 구조

$$\text{자본환원율} = \underset{\textcircled{1}}{y} - \underset{\textcircled{2}}{(L/V) \times (y + p \times (SFFy, n) - MC)} \pm \underset{\textcircled{3}}{dep/app \times (SFFy, n)}$$

(y: 지분수익률 L/V: 저당비율 p: 상환비율 SFF: 감채기금계수 MC: 저당상수 dep, app: 가치증감비율)

- ① 지분수익률: 지분투자자가 요구하는 최소한의 수익률
- ② 지분형성분: 보유기간말 지분투자자 몫으로 돌아오는 원금상환분
- ③ 가치증감분: 증가(-), 감소(+)

4. 장단점

(1) 장점

① 투자자의 시장행태에 부합

저당지분환원법은 현실의 투자행태와 유사하며, 미래의 가치변화를 반영하고 있다는 측면에서 과거의 어떤 평가기법보다도 시장행태에 잘 부합한다.

② 정확한 가치추계

저당지분환원법은 대상부동산의 전형적인 보유기간 동안만 현금흐름을 추계하기 때문에, 잔존내용연수동안 현금흐름을 추계하는 기존의 방법보다는 훨씬 더 정확하다는 것이다.

③ 자료수집의 용이

저당지분환원법에서 필요한 자료는 시장으로부터 정상적으로 획득할 수 있으며, 현실적으로도 유용하게 사용되고 있다는 것이다.

④ 연금환원법의 논리

저당지분환원법은 과거로부터 사용되어온 연금환원법의 논리를 발전시킨 것으로 과거의 방법보다 진보한 것이다.

(2) 단점

① 차입자의 신용상태에 따른 가치왜곡

시장가치는 저당대부의 금융조건에 따라 달라져서는 안된다. 저당지분환원법에 의하면, 시장가치는 대상부동산의 금융조건에 의해 많은 영향을 받는다. 금융조건은 차입자의 신용상태에 따라 달라지고 있는바, 부동산의 시장가치가 왜곡될 수 있다. 이에 대해 시장의 전형적인 저당조건을 사용하면 된다고 반박하는 입장이 있다.

② 순영업소득의 안정화

저당지분환원법은 부동산에서 창출되는 소득을 안정화시키는데, 이는 대상부동산의 가치를 왜곡시킬 수 있다는 것이다. 왜냐하면, 부동산의 성격에 따라서는 기간별로 수익의 변동이 당연한 부동산이 있을 수 있기 때문이다.

③ 주관의 개입

지분수익률에 대한 추계가 평가사의 개인적 판단에 의해 좌우되는 수가 많다는 것이다. 또한, 보유기간 말의 예상매도가격이나, 순영업소득의 변동에 대한 추계가 상당히 주관적이라는 것이다.

④ 세금의 영향 미고려

저당지분환원법은 금융조건, 순영업소득, 가치의 변동이 부동산 투자에 미치는 영향을 고려하고 있지만, 세금이 미치는 영향은 고려하고 있지 않다. 세금의 효과는 부동산의 수요와 공급에 많은 영향을 미치고 있기 때문에, 가치를 실질적으로 변화시키는 역할을 한다.



기출문제

1. 최근 부동산 시장이 개방되면서 상업용 부동산의 가치 평가방법이 수익방식으로 변화하는 추세이다. 자본환원이론의 발전과정을 설명하고 저당지분환원법의 본질과 장점 및 문제점을 논술하시오. (89. 감.30점)

08 할인현금수지분석법(DCF법)

1. 의의 및 배경

- ① DCF분석법이란 장래 매 기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자의사결정에 활용되는 기법이다. 현금수지란 부동산 투자로 인한 현금유입과 현금유출을 일컫는 말이지만, 통상적으로 그 차이를 지칭하는 의미로 사용된다.
- ② 이는 안정화된 대표적 순수익으로 자본환원하는 직접환원법의 부정확성 및 세금효과를 간과하는 저당지분환원법을 비판하면서 Wendt에 의해 제창되었다.

제3편

2. 가정

- ① 부동산을 전형적인 보유기간 동안 보유하고,
- ② 투자자들은 저당을 지분자본과 혼합하여 지렛대 효과를 추구한다.
- ③ 지분투자자의 수익을 매 기간의 지분수익, 보유기간 동안 원금상환에 의한 지분형성분, 기간말 가치증감분으로 구성된다.
- ④ 기간말 부동산 가치변화를 고려하여 대상부동산에 대해 지불할 가치를 결정하고,
- ⑤ 투자자들은 순수익과 전체 수익률보다는 세후지분소득(ATCF) 및 지분수익률에 더 관심이 있으며,
- ⑥ 세금의 영향을 고려하여 지분투자자는 세후현금수지에 더 관심이 있다.

3. 종류

- ① 세전 DCF분석법: 영업소득세와 자본이득세 등을 감안하지 않은 세전현금수지를 기준한다.
- ② 세후 DCF분석법: 영업소득세와 자본이득세 등을 감안한 세후현금수지를 기준으로 가치를 산정한다.
- ③ 저당지분환원법은 세전 DCF법의 모형이며, 일반적으로 세후 DCF분석법을 지칭한다.
따라서 이하에서는 세후 DCF분석법을 위주로 설명한다.

4. 분석절차

(1) 세후현금수지의 분석

예상되는 매기의 장래 투자수입과 지출을 추계하되, 이에에는 매기의 세후현금수지뿐만 아니라 처분시의 지분복귀액도 포함된다.

(2) 할인율

할인율은 수익률 중 여러 기간의 수익을 현재가치화하는 수익률(yield rate)의 일종으로서, 지분수익률을 적용한다.

(3) 지분가치의 산정

매 기간현금수지의 현가합 + 보유기간 말 복귀가치의 현가

(4) **저당가치의 산정**: 저당지불액의 현가 + 기간말 미상환저당잔금의 현가

(5) **부동산 가치추계**: 지분가치와 저당가치를 합하여 부동산가치를 구한다.

5. 유용성 및 한계

(1) 유용성

- ① 가장 이론적인 방법으로 시장행태에 적합하고 오차도 상대적으로 적다는 점에서 투자분석에도 유용하며, NPV법과 IRR법의 활용이 용이하다.
- ② 특히 세금효과를 고려하므로 시장행태를 반영한다.
- ③ 불규칙한 소득흐름을 갖는 부동산 평가에 유용하며, 소득 및 가치증감의 안정화 과정에서 오는 불합리성, 주관개입의 회피가 가능하다.

(2) 한계

- ① 매 기간 현금수지와 부동산 가치변동은 예측에 의존해야 한다는 수익방식의 한계가 있다.
- ② 세금신분에 따라 가치변동 발생가능성이 있다.
- ③ 최근에는 통계적 처리기법의 기술적 발달로 그 우수성이 더욱 인정받고 있으나, 다만 자료의 수집이나 처리과정에서 발생하는 주관개입문제는 계속 지적되고 있다.

6. 유의사항

- ① 매 기간 현금수지는 경우에 따라 음(-) 또는 0이 될 수 있다.
- ② 대체충당금은 영업소득세의 과세대상이 된다.
- ③ 감가수정은 제한된 내용연수(가용수명)를 갖는 부동산에 대해서만 허용되므로 토지는 제외된다.

7. DCF법의 우수성

(1) 논리의 유연성

DCF법은 어떠한 소득흐름이나 부동산의 가격변동 유형에도 적용이 가능하다는 논리의 일반성, 유연성을 갖고 있다.

(2) 투자분석시 유용성

부동산 투자분석시 DCF법이 일반적으로 사용되는데 투자자는 매수가격과 매 기간 현금수지, 기간말 예상매도가치를 분석하여 투자여부를 결정하여 DCF법은 예정부동산, 문제부동산의 평가시에도 유용하게 된다.

(3) 가정의 현실성

DCF법은 부동산의 단기보유, 저당조건 및 세금효과의 고려, 부동산의 가치증감반영, 지분투자자의 지분수익률에 관심 등을 그 전제조건(가정)으로 삼고 있는 바, 이는 현실 부동산시장에 참여하는 부동산 투자자의 형태를 면밀히 현실성 있게 반영함으로써 평가의 설득력, 신뢰성을 인정받고 있다.

(4) 가격의 정확성

기존 방법들은 순수익, 영업경비 또는 부동산의 가치증감을 인정하면서 이를 수식을 통해 안정화하는 방법을 취함으로써 가치추계의 오류 가능성을 남겨 놓고 있었으나, DCF법에서는 이러한 안정화 과정을 회피하여 가치추계의 정확성을 제고하였다. 또한, 수익의 예상기간을 단축하여 가치추계의 오차를 감소시켰다.

(5) 시장상황변화에 따른 유용성

현실 부동산 시장은 ABS, MBS 등이 발행되고, REITs가 도입되는 등 새로운 변화로 인해 투자자들은 투자상품의 수익력에 관심을 갖게 되었다. 기존의 평가방법들은 가치산정에 주로 이용되는 방법으로 투자분석에 활용이 어려우나 DCF분석법은 다양한 방법으로 투자분석이 가능하다.

직접환원법과 할인현금수지분석법의 비교

구 분	직접환원법	할인현금수지분석법
환원대상소득	장래 1년간의 순영업소득, 안정화된 순영업소득	보유기간 동안의 모든 세후현금흐름
구성요소	토지가치 + 건물가치	지분가치 + 저당가치
보유기간	부동산의 경제적 내용연수	전형적인 투자자들의 보유기간 (단기간)
저당 · 과세조건	저당, 과세조건은 가치와 무관	저당, 과세조건은 가치에 영향을 줌
자본회수	환원을 적용, 감가수정률로 경제적 내용연수 동안에 걸쳐 자본을 회수함	할인을 적용, 보유기간 말 처분을 통하여 지분복귀액으로 자본을 회수함



1. 할인현금수지분석법의 적용시 재매도가격의 개념 및 구체적 산정방법(02.감.10점)
2. 수익성 부동산의 가치는 할인된 현금수지(discounted cash flow)와 순운영소득(net operating income)을 이용하여 구할 수 있고, 이 가치들은 대부기관의 담보가치 결정 기준이 된다. 다음 물음에 답하시오.(03.감.20점)
 - (1) 두 평가방법으로 구한 부동산의 담보가치를 비교하여 설명하시오.
 - (2) 담보가치의 결정에서 고려해야 할 사항들에 대하여 설명하시오.
3. 동적 DCF(dynamic discounted cash flow)분석과 정적 DCF(static discounted cash flow)분석법의 비교
(07.감.10점)
4. 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (16.감.30점)
 - (1) 본건 감정평가의 기준가치는 무엇인지 그 개념에 관해 설명하고, 시장가치 기준원칙과의 관계에 관해 설명하시오. (10점)
 - (2) 甲은 △△동 1번지 소재 업무용빌딩에 대하여 할인현금흐름분석법(discounted cash flow method)을 적용하려 한다. 이 때 적용할 할인율(discount rate)과 최종환원율(terminal capitalization rate)을 설명하고, 업무용 부동산시장의 경기변동과 관련하여 양자의 관계를 설명하시오.(15점)

제5절 임료의 평가

01 임료평가의 개관

1. 임료의 의의

임료는 부동산에 대한 사용수익의 경제적 대가로서 교환의 대가인 가격과 함께 광의의 가격을 구성한다.

2. 가격과 임료의 관계

(1) 원본과 과실관계

- ① 부동산의 임료는 당해 부동산의 경제적 가치를 적정하게 파악함으로써 구해지고, 반대로 경제적 가치를 임료를 정확하게 파악함으로써 구해진다.
- ② 즉, 임료는 적산법에 의해 $\text{<기초가격(경제가치)} \times \text{기대이율} + \text{필요제 경비} = \text{적산임료}>$ 산정할 수 있고 반대로 교환의 대가는 $\text{임료(순이익)} \div \text{환원율}$ 하는 수익환원법으로 구할 수 있다.

(2) 기간의 차이

- ① 부동산가격은 부동산이 물리적 · 기능적 · 경제적으로 소멸하기까지는 전 기간에 걸쳐 부동산을 사용 · 수익하는 것을 기초로 발생하는 경제가치(교환가치)이고
- ② 부동산임료는 위의 기간의 일부 즉 임대차등의 계약기간내에 사용 · 수익할 것을 기초로 발생하는 경제적 가치(사용가치)이다.

3. 임료의 기준시점과 실현시점

(1) 임료의 기준시점

임료의 기준시점은 임료산정기간 내의 수익의 시초시점을 기점으로 하는 것으로 그 기간의 초일이 된다. 즉, 임료가 매월 지불하면 월의 초일, 매년 지불하면 년의 초일이 된다. 임료산정기간은 원칙적으로 택지와 건물 및 그 부지에는 1개월 단위로 하고, 기타 토지에 대하여는 1년을 단위로 하는 것이 일반적이다.

(2) 임료의 실현시점

임료는 임료산정기간에 있어서 부동산의 경제적 가치가 기말에 집약적으로 실현된 것이기 때문에 기말이 임료의 실현시점이라고 한다.

4. 임료의 종류

(1) 평가 조건에 따라 (시장임료, 특정임료, 한정임료)

- ① **시장임료**: 대상물건이 통상적인 시장에서 충분히 거래된 후 대상물건의 내용에 정통한 당사자간에 통상 성립한다고 인정되는 적정임료
- ② **특정임료(시장임료 외의 임료)**: 평가 목적 · 대상물건의 성격상 시장임료로 결정함이 부적정한 경우나 특수한 조건이 수반되는 경우 그 목적 · 성격이나 조건에 부응하는 임료
- ③ **한정임료**: 부동산을 병합 · 분할하는 경우 부동산의 가치가 시장임료와 괴리되어 시장이 상대적으로 한정되는 경우 그 한정된 시장에 부응하는 임료

(2) 지불 방법에 따라 (실질임료, 지불임료): 후술

(3) 임대차 계약시기에 따라 (신규임료, 계속임료)

- ① **신규임료**: 기준시점 현재의 대상 부동산의 경제가치에 부응하는 정상실질임료
- ② **계속임료**: 기존 임대차 계약에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적정한 임료를 말하는 것으로 한 번 임대차 계약을 체결하면 그 계약의 해지가 곤란하고 시장이 제한된다는 측면에서 한정임료의 개념

5. 임료의 감정평가방법

감칙 제22조(임대료의 감정평가)

감정평가업자는 임대료를 감정평가할 때에 임대사례비교법을 적용하여야 한다.

6. 실질임료와 지불임료

(1) 실질임료의 의미

실질임료라 함은 종류의 여하를 불문하고 임대인에게 지불되는 모든 경제적 대가를 말하며, 순임료와 필요제 경비 등으로 구성된다. 실질임료는 지불임료 뿐만 아니라 권리금 등 임료의 선불적 성격을 갖는 일시금의 상각액과 운용익 및 보증금, 협력금 등 임료의 예금적 성격을 갖는 운용익까지 포함한다.

(2) 지불임료의 의의

- ① 지불임료라 함은 각 지불시기에 지불되는 임료로서 대상부동산의 순임료의 일부 또는 전부대상 부동산의 사용·수익을 위한 필요제 경비 등으로 구성된다. 지불임료는 실질임료에서 임료의 선불적 성격을 지닌 일시금의 운용익 및 상각액과 임료의 예금적 성격을 갖는 운용익을 공제하여 구한다.
- ② 지불임료 산정에서 유의할 점은 관례상 수도광열비, 청소비, 위생비, 냉난방비 등 소위 부가사용료와 공익비 등의 명목으로 지불되는 금액 중에는 실제 비용을 초과하는 부분이 있는 바, 이것도 실질적으로 임료에 해당한다는 점이다.

추가자료 공익비와 부가사용료

제3편

1. 개념

- (1) 공익비: 공용공간에 소요되는 공통비나 공용부분 관리비 등을 말한다.
(예 공용부분의 수도광열비, 위생비, 공용설비비, 공용안전관리비 등이 있다.)
- (2) 부가사용료: 임차자 전용공간의 가스료, 전기료, 수도료, 냉난방비, 환기료 등을 임차자가 공급회사에 직접 지불하지 않고 임대자에게 지불한 것을 말한다.

2. 지불임대료에는 부가사용료와 공익비가 포함되어 있음.

통상적으로 임대자는 지불임대료를 산정함에 있어, 임차자들의 전기나 가스, 상수도 등에 대한 평균적 사용량을 감안하여 이보다 약간 높게 설정하고 있다. 임대자는 수집된 지불임대료 중에서, 공익비와 부가사용료 등을 경비로 지출하고 나머지는 수입으로 수취하고 있다.

3. 회계처리방법

여기서 문제가 되는 것은 이 같은 실제경비 초과분을 어떻게 회계처리하느냐 하는 것이다.

- (1) 부가사용료와 공익비 중 실비: 경비로 취급
- (2) 실비 초과분: 임대료로 취급

4. 유의사항

- (1) 부가사용료와 공익비 자체는 유지관리비에 속하며, 유지관리비는 당연히 필요제 경비 항목에 포함된다.
- (2) 순임대차의 경우에는 부가사용료와 공익비는 임차자가 직접 지불하는 것이므로 임대자의 경비항목에 해당되지 않는다. 그러나 조임대차의 경우에는 임대자가 수령한 지불임료 중에서 이를 지불하므로 임대자의 경비항목에 해당한다.

(3) 실질임료의 구성

실질 임료		㉠ ① 예금 성격을 갖는 일시금의 운용익 ② 선불적 성격을 가는 일시금의 상각액 ③ 선불적 성격을 갖는 일시금의 미상각액에 대한 운용익	
	지불 임료	㉡ ① 각 지불시기에 일정액씩 지불되는 임료 중 순임료액 ② 부가사용료, 공익비 중 실비를 초과하는 금액	㉢ ① 감가수정비 ② 유지수선비 ③ 손해보험료 ④ 세금 및 공과금 ⑤ 대손준비비 ⑥ 공실 등에 의한 손실액
		순임료	필요제경비

$$\text{① 지불임료} = \text{㉡} + \text{㉢}$$

$$\text{② 실질임료} = \text{㉠} + \text{㉡} + \text{㉢} = \text{순임료} + \text{필요제경비}$$

(4) 임료평가시 원칙적으로 실질임료를 구해야 하는 이유

지불임료는 명목적인 임료에 불과하고 대상물건의 정확한 용익의 대가를 표시한다고 보기 어려우며, 실질임료가 임차인의 실질적 경제부담을 의미하기 때문이다.



기출문제

1. 실제실질임료와 실질임료의 의미 및 실질임료를 구하는 방법(80.공.20점)
2. 공익비와 부가사용료를 설명하라.(82.공.5점)
3. 부동산의 임대차에 수반하여 수수되는 일시금의 종류와 성격에 대하여 설명하고 지불임료를 구하는 방법에 관하여 설명하시오.(89.토.50점)
4. 다음 용어를 간략하게 설명하시오.(95.감.10점)
 - (1) 임료의 기준시점 (2) 임료의 실현시점 (3) 임료의 산정시기 (4) 임료의 지불시기
5. 최근 부동산시장에서 임료의 감정평가가 점차 중요시되고 있다. 이에 있어 다음 사항을 논하시오 (98.감.40점)
 - (1) 가격과 임료의 관계
 - (2) 신규임료와 계속임료의 평가방법과 유의점
 - (3) 부가사용료와 공익비의 차이점과 이들의 실질임료 산정시 처리방법
 - (4) 임료의 시산가액 조정시 유의점

02 임대사례비교법

1. 의의

임대사례비교법이라 함은 대상물건과 동일성 또는 유사성 있는 다른 물건의 임대사례와 비교하여 대상 물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 행하여 임료를 산정하는 방법으로 비준임료라고 한다.

2. 성립근거

임대사례비교법은 비교방식 중 임료를 구하는 것이므로 거래사례비교법과 마찬가지로 시장성의 사고방식과 대체의 원칙에 근거한다.

3. 임대사례비교법에 있어 사례수집의 기준과 유사점

(1) 개요

임대사례비교법은 임료의 특성상 일반적 사례의 선택, 수집기준 외에 계약내용의 유사성이 요구된다.

(2) 사례자료의 중요성

- ① 임대사례비교법은 임대차 사례에 착안한 것이기 때문에 가급적 풍부한 사례를 선택해야 함은 물론, 사례의 적절한 선택 역시 무엇보다 중요한 것이다.
- ② 그러나 우리나라의 부동산 임대차관행이 임대차의 조건, 내용, 기간, 임료의 종류 등 다양하게 이루어지고 있으며, 특히 임료에 있어서도 지불임료 외에 보증금, 권리금 등과 수도광열비, 청소위생비, 냉난방비 등이 부가사용료와 공익비 등의 명목으로 징수되는 경우도 있다.
- ③ 그러므로 임대사례의 수집에서도 비교성이 있는 자료여야 함은 물론, 임대차 계약의 내용에 있어서도 비교성이 있는 것이어야 한다.

(3) 사례 수집의 기준

① 위치의 유사성 및 물적 유사성

인근지역 또는 동일수급권 내의 유사지역에 있는 부동산이어야 하며, 대상부동산과 지역요인 및 개별요인의 비교가 가능한 부동산이어야 한다.

② 시점수정 및 사정보정 가능성

사례부동산과 대상부동산의 시간적 차이가 적은 사례일수록 유효하며, 사례의 임료를 기준시점의 임료로 시점수정이 가능하여야 한다. 또한 임대차 등의 계약이 체결된 사정이 정상적이거나 정상적인 것으로 보정이 가능한 사례이어야 한다.

③ 계약내용의 비교성

임대사례는 임대차기간이나 임료의 지불방법 등 계약내용이 동일성 내지 유사성이 있는 사례를 선택해야 한다.

④ 임대사례에 의한 임료의 기준

임료는 계약의 내용·조건·명목 여하에 관계없이 최근에 체결된 신규계약으로서 임대가 개시된 초회에 지급되는 실질임료를 기준으로 하여야 한다.

(4) 유의점

① 임료의 비교시점 및 임료의 종류

임료의 기준시점은 월초이고 실현시점은 월말이지만 임료의 비교시점은 월초임을 인식하여야 한다. 또한 임료에는 실질임료, 지불임료, 순임료 등이 있는바 개념을 명백히 파악하여야 한다.

② 계속임료와 신규임료 및 부동산가격과의 관계

임료의 종류에 따라 분명히 구분되어 선택되어야 하며, 지역에 따라 부동산 가격과 연동함에 있어 지연성, 경직성이 상이할 수 있음을 인식하여야 한다.

4. 장단점

(1) 장점

- ① 시장성 원리에 근거하므로 실증적, 객관적, 설득력이 있다.
- ② 임대사례가 있는 모든 부동산에 적용이 가능하다.
- ③ 산식이 간편하고 의뢰인이 이해하기 쉽다.

(2) 단점

- ① 임대사례가 없으면 적용이 불가능하다.
- ② 각 요인비교시 평가주체의 주관개입소지가 크다.
- ③ 부동산 가격급상승시 가격과 임료가 적정 비율을 형성하지 못했기 때문에 대상 부동산의 적정가격을 반영하지 못한다.

03 적산법

1. 적산법의 의의

대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다. 적산법에 의하여 산정된 시산임료를 적산임료라 한다.

$$\text{적산임료} = \text{기초가액} \times \text{기대이율} + \text{필요제 경비}$$

2. 기초가액

(1) 의의

기초가액이란 적산임료를 구하는 데 기초가 되는 가격으로, 임료의 기준시점에 있어서 대상물건의 원본가격을 말한다.

(2) 구하는 방법

적산법은 비용접근법을 적용한 것이므로 기초가격은 원가법에 의한 시산가액을 사용하는 것이 원칙이나, 거래사례비교법에 의한 시산가액을 사용할 수 있다. 하지만 소득접근법에 의한 시산가액은 대상부동산의 전형적인 임대료를 알고 있다는 전제하에 추계되는 것이므로, 이를 기초가격으로 사용한다는 것은 논리적으로 모순이 된다.

3. 기대이율

- ① 기대이율이란 임대차하는 부동산을 취득하는데 투입된 일정자본으로부터 발생하기를 기대하는 수익률을 말한다.
- ② 기대이율은 예금·증권수익률 등과 밀접한 관계가 있으며, 임대차기간에 적용되는 단기적인 이율이다.
- ③ 기대이율은 경합관계에 있는 금융자산 투자의 순수이율을 기초로 하고 위험률, 즉 현금의 비유동성, 관리의 난이성, 자금의 안정성 등을 고려하여 결정한다.

4. 필요제 경비

(1) 의의

임대차계약에 기하여 일정기간에 대상 부동산을 임대하여 투자수익을 확보하는 데 필요로 하는 제경비를 말한다. 즉, 임대인은 필요제경비를 임료에 포함시켜 임차인에게 전가함으로써 투자수익을 확보하게 된다.

(2) 필요제경비의 구성**① 감가수정비**

시간이 경과함에 따라 발생하는 물리적 · 기능적 · 경제적 가치감소분으로 정액법, 정률법, 상환기금법 등에 이용하여 구한다.

② 조세공과

재산세, 수익자부담금 등의 대상물건에 귀속되는 세액이다. 그러나 소득세 · 법인세와 같이 개인 또는 법인에 부과되는 세액은 여기에 포함되지 않는다.

③ 손해보험료

보험료는 계약에 따라 소멸성 보험료와 비소멸성 보험료로 구분되나, 필요제경비에 가산할 것은 소멸성 보험료를 기준으로 하여야 한다.

④ 대손준비비

임대차 기간 중에 임차인의 임료 지불불이행 등으로 인한 임대인의 손실을 전보하기 위한 결손준비금을 말한다. 그러나 보증금 등 대손에 대한 충분한 조치가 있으면 별도의 계상은 필요 없다.

⑤ 공실 등에 의한 손실상당액

임대기간의 공백이나 일부의 미입주 등으로 공실이 발생할 것에 대비한 손실상당액을 말한다. 대손준비비의 경우와 같이 과거의 경험, 장래동향, 지역적 관행 등을 감안하여 적정하게 계상하여야 한다.

⑥ 정상운전자금이자

임대영업을 하기 위해서 소요되는 정상적인 운전자금에 대한 이자를 말한다. 그러나 대상부동산의 일부를 구성하는 자금이자, 1년 이상의 장기차입금이자, 임대인의 자기자금이자상당액은 이에 포함시켜서는 안 된다.

⑦ 유지관리비

유지비 · 수선비 · 관리비 등 수익적 지출에 해당하는 비용으로 대수선비와 같은 자본적 지출과 임차인이 직접 지불하는 공익비 · 부가사용료는 제외된다.



1. 환원율과 기대이율의 차이점을 기술하시오. (75.공.10점)
2. 적산법을 설명하고 기대이율과 기초가격을 구하는데 유의사항을 약술하라.(75.공.10점)
3. 기초가격이 중요한 이유를 설명하시오.(75.토.5점)
4. 적산법에 대하여 다음을 설명하라.(80.공.40점)
 - (1) 적산법의 개념 및 성립근거(10점)
 - (2) 적산법의 기초가격의 의의와 수익환원법으로 구할 수 없는 이유를 설명하라.(10점)
 - (3) 기대이율의 의의와 기대이율과 환원율과의 차이점에 대하여 쓰라.(20점)
5. 적산법에서 기초가격의 의의를 기술하고, 기초가격을 수익환원법으로 구할 수 없는 이유를 설명하라. (81.공.10점)
6. 기대이율과 환원율의 차이점에 대하여 설명하라 (82.공.10점)

Chapter 5

감정평가의 절차

제1절 감정평가의 절차

제3편

01 감정평가의 절차

감칙 제8조(감정평가의 절차)

감정평가업자는 다음 각 호의 순서에 따라 감정평가를 하여야 한다. 다만, 합리적이고 능률적인 감정평가를 위하여 필요할 때에는 순서를 조정할 수 있다.

1. 기본적 사항의 확정
2. 처리계획 수립
3. 대상물건 확인
4. 자료수집 및 정리
5. 자료검토 및 가치형성요인의 분석
6. 감정평가방법의 선정 및 적용
7. 감정평가액의 결정 및 표시

1. 개요

감정평가 업자가 그 평가업무를 보다 합리적이고 능률적으로 수행하기 위해 설정한 일련의 단계가 감정평가절차이다. 감칙상 절차는 절대적인 것이 아니므로 합리적 · 능률적 평가를 위해서 필요한 경우 조정이 가능하다. 즉 부동산의 종류 및 평가목적 등에 따라 탄력적 · 신축적으로 적용해야 한다.

2. 감정평가 절차의 필요성

(1) 주관배제

평가과정상의 객관성을 제고하고 신뢰성을 확보하여 평가주체의 주관배제가 가능하다.

(2) 이해증진

평가의뢰인이 이러한 절차를 이해함으로써 평가결과에 대한 이해를 증진시킨다.

(3) 책임소재

평가 후 소송 등의 법적 문제 발생시 문제점 파악과 책임소재 및 해결에 도움이 된다.

(4) 능률성 제고

계획적이고 단계적인 평가를 수행함으로써 평가활동의 능률성을 제고시킨다.

3. 기본적사항의 확정

감칙 제9조(기본적 사항의 확정)

- ① 감정평가업자는 감정평가를 의뢰받았을 때에는 의뢰인과 협의하여 다음 각 호의 사항을 확정하여야 한다.
 1. 의뢰인
 2. 대상물건
 3. 감정평가 목적
 4. 기준시점
 5. 감정평가조건
 6. 기준가치
 7. 관련 전문가에 대한 자문 또는 용역(이하 "자문등"이라 한다)에 관한 사항
 8. 수수료 및 실비에 관한 사항
- ② 기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜로 한다. 다만, 기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 기준시점으로 할 수 있다.
- ③ 감정평가업자는 필요한 경우 관련 전문가에 대한 자문등을 거쳐 감정평가할 수 있다.

(1) 의의

감정평가의 실천적 작업을 결정하는 기본적 절차로서 ① 대상부동산 ② 기준시점 ③ 가격의 종류를 대상물건의 자료와 의뢰인으로부터 구체적으로 확정하는 단계이다.

(2) 중요성

대상물건의 물적 현황과 대상권리 및 평가목적 등을 명확히 하여 평가액의 적정성 보장, 의뢰자의 의뢰목적 만족으로 분쟁방지, 책임소재의 명확화, 평가사의 사회적 신용유지가 가능하다.

(3) 대상 부동산의 확정

① 의의

대상부동산의 확정조건에는 대상물건의 소재, 범위 등을 확정하는 것을 말한다.

② 중요성

부동산은 물적 · 법적 개별성이 있으므로, 위치, 형상, 용도, 권리태양 등을 명확히 해야 한다. 또한 병합분할가능성이 있는 바 평가대상을 확정해야 한다.

(4) 기준시점의 확정

① 의의

기준시점이라 함은 평가가격 결정의 기준이 되는 날로, 대부분 평가일 현재가 되나, 과거 또는 미래의 특정일 될 수도 있다. 감칙 9조에서는 가격조사완료일을 원칙으로 하나, 기준시점이 미리 정하여진 때에는 가격조사 가능한 경우에 한해 그 일자로 한다고 하여 예외를 인정하고 있다.

② 기준시점 확정의 중요성

- ㉠ **부동산의 영속성과 위치의 가변성**: 부동산의 영속성과 사회적 · 경제적 · 행정적 위치의 가변성이라는 특성은 가격형성요인을 변동시키고 이에 의해 부동산 가격도 항상 변동의 과정에 있게 된다. 따라서 부동산가격은 그 가격결정의 기준이 되는 날에만 타당한 것이 되어 기준시점 확정이 중요하다.
- ㉡ **책임소재**: 기준시점은 평가사의 책임소재를 명확히 하기 위해 필요하다. 즉 기준시점에 있어서 감정평가액에 잘못이 없었다는 것을 입증하는 것이다.
- ㉢ **장래이익의 현재**: 부동산 가격은 장래이익의 현재가치이며, 장기적인 배려하에 형성되므로 기준시점을 확정하여야 한다. 즉, 부동산 가격은 장래 모든 이익에 대한 특정시점 현재의 가치반영을 의미한다.

③ 기준시점의 종류

- ㉠ **가격조사 완료일**: 대상물건의 가격을 가장 정확히 파악할 수 있는 시점으로 특별한 사유가 없는 한 이 시점이 원칙적인 기준시점이 된다.
- ㉡ **과거의 특정일**: 쟁송중인 물건이나 중앙토지위원회에 이의신청된 물건 등의 소급평가가 해당된다.
- ㉢ **미래의 특정일**: 장래 특정일의 투자수익성 평가 등과 관련한 기한부 평가 등이 해당된다.
- ㉣ **임료의 기준시점**: 기준시점에 관한 논의는 임료에도 동일하게 적용된다. 다만, 임료는 가격과는 달리 시계열적 분할이 전제된다는 점에서 기준시점이 시분할 기간의 기준이 된다는 특징이 있다. 임료는 계약기간 시작일을 기준시점으로 한다.

④ 기준시점과 평가시점과의 관계

- ㉠ **의의**: 기준시점이 평가대상물건의 가격의 결정 기준일이라면, 평가시점은 평가대상 물건의 사실상의 평가기준일이다.
- ㉡ **시점확인의 중요성**: 부동산의 특성인 영속성과 가변성에 기인하여, 부동산 가격형성요인은 유동성을 지니고 변동의 과정 중에 있다는 것과 책임소재 파악의 실무적 중요성에 의해 제기된다.

㉔ 양자의 관계

(관련성) 양자는 일치함이 원칙이나, 기준시점이 미리 정해진 경우는 평가시점에서 가격조사가 가능한 경우에 한해 예외적으로 일치하지 않는다.

(불일치의 경우) 소급평가, 미래평가의 경우가 있다. 예를 들어 상속세, 보험금, 소송, 개발사업의 타당성 분석에 관한 평가 등을 들 수 있다. 보상평가의 경우는 따로 법률에서 정하고 있다.

(5) 가격종류의 확정

① 의의

감정평가는 일반적으로 시장가치를 구함이 원칙이나, 대상부동산의 성격, 평가목적, 의뢰조건에 따라 시장가치를 구하는 것이 적정치 않은 경우 그에 부합하는 가격 종류를 결정함을 말한다. 감칙 5조에서도 시장가치를 원칙으로 하면서도, 시장가치 외의 가치를 인정하고 있다.

② 필요성

감정평가의 의뢰목적, 조건에 따른 평가액의 차이가 생기며, 평가의 도구성에 부합하기 위해 필요하고, 가격다원론적 관점에서 적용 법률이나 평가기법이 달라진다.

③ 가격종류

감정평가의 목적에 의하여 결정되는 사항으로서 일반의 거래, 공공용지의 취득 등의 경우에는 시장가치를 구해야 할 것이며, 부동산의 병합·분할을 목적으로 하는 경우에는 부동산의 거래시장이 한정되므로 한정가격으로 구해야 하며, 기업자산재평가 등의 경우에는 시장을 전제로 하지 않는 특정조건하에 있으므로 특정가격을 구해야 할 것이다.

4. 처리계획의 수립

(1) 의의

확정된 기본적 사항에 의하여 감정평가의 능률화·적정화를 위하여 평가결과를 도출할 때까지의 과정을 미리 사전에 체계적으로 수립하는 것이다.

(2) 중요성

- ① 무계획에서 오는 비효율성, 시간과 비용의 낭비제거
- ② 작업성과 측정가능
- ③ 의뢰인에게 작업진척도 보고로 신뢰도를 제고 할 수 있다.

(3) 주요내용

처리계획의 내용으로는 ① 사전조사계획 ② 실지조사계획 ③ 가격조사계획 ④ 감정서 작성계획 ⑤ 회보계획 등이 포함된다.

5. 대상물건의 확인

감칙 제10조(대상물건의 확인)

- ① 감정평가업자가 감정평가를 할 때에는 실지조사를 하여 대상물건을 확인하여야 한다.
- ② 감정평가업자는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 실지조사를 하지 아니하고도 객관적이고 신뢰할 수 있는 자료를 충분히 확보할 수 있는 경우에는 실지조사를 하지 아니할 수 있다.
 1. 천재지변, 전사·사변, 법령에 따른 제한 및 물리적인 접근 곤란 등으로 실지조사가 불가능하거나 매우 곤란한 경우
 2. 유가증권 등 대상물건의 특성상 실지조사가 불가능하거나 불필요한 경우

제3편

(1) 의의

기본적 사항 확정단계에서 관념적 · 형식적으로 확정된 대상물건의 물리적 현황과 권리관계를 실지조사를 통해 대상물건의 물리적 현황과 제 권리관계의 실제와의 부합여부를 확인하는 작업이다.

감칙 제10조는 평가시 실지조사에 의해 대상물건을 확인하되, 예외적으로 신뢰할 수 있는 자료가 있는 경우에는 실지조사를 생략할 수 있다고 규정한다.

(2) 대상물건의 물적사항 확인

대상물건의 물적 확인에 있어서 대상 물건이 토지인 경우는 소재지, 지번, 지목, 면적, 경계 등을 그리고 건물일 경우에는 소재지, 구조, 용도, 면적, 층수 등을 확인자료를 통하여 실지확인하여야 한다. 물적 확인을 행함에 있어서는 특히 대상물건의 공부의 내용과 실지와 다른 점을 충분히 파악하여야 한다.

(3) 대상물건의 권리상태 확인

권리상태의 확인에 있어서는 물적 확인을 한 대상물건에 관계되는 모든 권리관계를 확인자료를 통하여 명확히 확인하여야 하며, 특히 대상물건의 가격형성에 영향을 미치는 권리의 하자 유무, 제한물권의 설정 유무, 소유형태 등을 조사 · 확인한다. 즉, 권리상태확인이란 물적으로 확인된 대상부동산에 대한 권리관계를 명확히 확인함으로써 대상권리의 존부 및 그 내용을 조사하는 것을 말한다.

(4) 물적 불일치의 처리

대상부동산의 현황과 확인자료가 부합되지 않는 경우로서, 경미하거나 경정가능한 불일치의 경우에는 이를 기재하고 정상적인 평가할 수 있으나, 동일성이 인정되지 않을 정도로 중대한 경우에는 평가를 반려하여야 한다.

6. 자료의 수집과 정리

(1) 의의

대상부동산의 물적사항, 권리관계, 이용상황, 가격평가를 위해 필요한 자료를 수집하고 정리하는 단계이다.

(2) 자료의 중요성

자료는 감정평가의 합리성 · 논리성을 부여하는 중요 기초자료가 되므로 풍부하고 질서있게 수집 · 정리하고, 후일의 증빙자료 및 다른 평가에 활용하기 위해 보존해야 한다.

(3) 자료의 종류 및 수집방법

자료의 종류에는 확인자료, 요인자료, 사례자료가 있으며, 자료의 수집방법에는 정구법, 실사법, 열람법, 탐문법이 있다.

(4) 자료의 정리

수집된 자료는 사후검증, 타 평가시 분석 · 검토로 활용된다. 따라서, 확인자료 정리시 물적인 것과 법적인 것으로 나누어 정리하고, 요인자료 정리시 일반자료는 용도지역마다 수집 · 정리하여야 하며, 개별자료는 사정보정, 시점수정, 지역 · 개별요인 비교가 가능한 것으로 분류하여 정리한다.

7. 자료의 검토 및 가격형성요인 분석

(1) 자료의 검토

① 의의

수집된 자료가 대상물건의 평가상 필요, 충분한 자료인가 또는 평가목적, 조건에 충족되는 자료인가 판단한다.

② 유의사항

확인 · 요인자료는 자료의 공신력 · 증거력이 중요하므로 평가목적 · 대상물건의 성격 등에 따라 적합한 사례만 채택해야 한다. 사례자료는 최근의 사례로 대상물건과의 물적 · 위치적 유사성이 인정되어야 한다.

(2) 가격형성요인 분석

① 의의

가격형성요인의 분석에서는 수집된 자료에 의하여 가격형성에 영향을 미치는 일반적 제요인(사회적, 경제적, 행정적 요인)과 개별적 제요인을 분석함과 동시에 지역분석 및 개별분석을 통하여 대상물건의 최유효이용을 판정하여야 한다.

② 유의사항

그 밖에 감정평가사는 가격제원칙과 경제동향을 충분히 이해하여야 하며, 특히 부동산시장의 경기별 유형에 맞는 사례자료의 적용에 유의하여야 한다.

8. 감정평가방법의 선정 및 적용

(1) 감정평가방법의 선정

최근 개정된 감칙 제12조에서는 주된 방법에 의한 시산가액을 서로 다른 방법으로 산출한 시산가액과 비교하여 합리성을 검토하여야 한다고 규정하고 있다.

(2) 감정평가방법의 적용

가격형성요인의 분석 단계에서 결정된 자료를 채택된 평가방법의 구체적 산식에 대입시킴으로써 평가가액이 도출된다.

9. 감정평가액의 결정 및 표시

(1) 감정평가액의 결정

평가방법의 적용에서 도출된 평가가액을 검토하여 전문가로서 양심에 따라 적정하다고 인정되는 평가액을 결정하되, 다만 필요하다고 인정되는 경우에는 예외적으로 가감조정이 가능하다 볼 것이다.

(2) 감정평가액의 표시

최종 결정된 감정평가액 기타 관련내용을 보고서로 작성하는 것으로, 규칙 제13조에서는 필수적 기재사항과 임의적 기재사항의 내용을 규정하고 있다.



1. 기준시점에 관하여 논하시오.(75.토.5점)
2. 기준시점에 관하여 간단히 설명하여라.(75.공.5점)
3. 감정평가보고서에 관하여 다음 물음에 답하라.(75.토.배점미상)
 - (1) 감정평가보고서란 무엇인가?
 - (2) 이 보고서상에 기재하여야 할 사항은 어떤 것인가?
4. 요인자료에 관하여 약술하라.(78.토.10점)
5. 다음을 설명하라.(86.공.20점)
 - (1) 기준시점의 의의 및 필요성
 - (2) 감정일정의 의의 및 필요성
 - (3) 감정조사일자의 의의
6. 자료의 기준시점에 관하여 간략하게 설명하라.(95.감.10점)
7. 감정평가시 기준시점의 필요성(01.감.10점)

02 평가보고서

1. 개념

- (1) 평가보고서란 평가의뢰인으로 하여금, 평가사가 어떠한 과정을 거쳐서 어떻게 가치결론에 도달했는지를, 알기 쉽게 압축적으로 기술한 보고서이다.
- (2) 평가보고서는 전문가로서 평가사의 서비스를 가시적으로 표현하는 하나의 작품이므로, 그 내용 자체에 대한 충실성 뿐만 아니라 문체의 유형, 문법의 정확성, 지면의 구성, 내용의 전시, 외관 등에도 주의를 요한다.

제3편

2. 보고서의 종류 및 작성기준

(1) 정형식 보고서 (우리나라)

미리 정해진 양식에 의거 해당사항을 기재한 것으로, 작성이 용이한 장점이 있으나, 서식의 제한으로 대상부동산의 상황이나 가격결정에 관한 의견 등이 상세히 기술되지 못하는 단점이 있다.

(2) 서술식 보고서 (미국, 일본)

정해진 양식 없이 서술식으로 기술하며, 부동산과 관련된 의사결정에 유용한 정보제공 등의 장점이 있으나 작성시간이 많이 걸린다는 단점이 있다.

(3) 단엽식

평가액만 표시할 뿐 평가내용이나 부속자료의 제시는 하지 않는다.

(4) 검토

우리나라에서는 정형식이 많이 사용되나, 부동산과 관련된 의사결정에 유용한 정보의 제공이라는 시대적 요청에 부응하기 위해서는 서술식의 활용이 많아져야 할 것이다.

3. 작성기준

(1) 분리작성기준

의뢰물건별, 평가목적별, 행정구역별로 분리하여 작성함이 원칙이나, 여러 개의 물건이라도 소유자가 동일하고, 의뢰물건이 동일업무와 관련되는 경우에는 일괄작성이 가능하다.

(2) 객관적, 합리적 기준

감정평가 결과는 의뢰자는 물론 제3자에게도 미치는 영향이 클 뿐만 아니라 이후의 부동산가격형성에도 영향을 미치므로, 객관적이고 합리적인 기준에 의해 작성되어야 한다.

4. 감정평가서의 기재사항

(1) 개설

감정평가보고서란 평가과정의 최종 단계에서 전문적인 학식과 경험에 근거하여 가격에 대한 의견을 표명하고 그 책임소재를 명백히 하는 것을 목적으로 하여 감정평가의 결과를 기재하는 문서이다. 평가보고서에는 필수적 기재사항과 임의적 기재사항이 있는 바 그 내용을 살펴 보고 필수적 기재사항 중 평가가액 산출 근거 및 그 결정에 관한 의견란에 대하여 살펴 본다.

(2) 필수적 기재사항

감칙 제13조(감정평가서 작성)

- ① 감정평가업자는 법 제32조에 따른 감정평가서를 의뢰인과 이해관계자가 이해할 수 있도록 명확하고 일관성 있게 작성하여야 한다.
- ② 감정평가서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 감정평가업자의 명칭
 2. 의뢰인의 성명 또는 명칭
 3. 대상물건(소재지, 종류, 수량, 그 밖에 필요한 사항)
 4. 대상물건 목록의 표시근거
 5. 감정평가 목적
 6. 기준시점, 조사기간 및 감정평가서 작성일
 7. 실지조사를 하지 아니한 경우에는 그 이유
 8. 시장가치 외의 가치를 기준으로 감정평가한 경우에는 제5조 제3항 각 호의 사항. 다만, 같은 조 제2항 제1호의 경우에는 해당 법령을 적는 것으로 갈음할 수 있다.
 9. 감정평가조건을 붙인 경우에는 그 이유 및 제6조 제3항의 검토사항. 다만, 같은 조 제2항 제1호의 경우에는 해당 법령을 적는 것으로 갈음할 수 있다.
 10. 감정평가액
 11. 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견
 12. 전문가의 자문등을 거쳐 감정평가한 경우 그 자문등의 내용
 13. 그 밖에 이 규칙이나 다른 법령에 따른 기재사항

5. 평가가액의 산출 근거와 그 결정에 관한 의견

(1) 의의

가격을 결정하는 일련의 작업이 합리적 근거 및 이론적 해석에 입각하여 수행되었음을 집약적으로 표시하는 것으로서 필수적 기재사항이다. 이 항목에서 합리적 · 이론적 근거를 제시함으로써 평가의뢰인의 이해를 돕고 분쟁의 소지를 미연에 방지 및 평가주체의 면책 근거가 되는 것이다.

③ 제2항 제11호의 내용에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 그 이유를 적고 일부를 포함하지 아니할 수 있다.

1. 적용한 감정평가방법, 감가수정 및 시산가액 조정 등 감정평가액 결정 과정
2. 공시지가기준법으로 토지를 감정평가한 경우 비교표준지의 선정 내용, 비교표준지와 대상토지를 비교한 내용 및 제14조 제3항 제5호에 따라 그 밖의 요인을 보정한 경우 그 내용
3. 적산법이나 수익환원법으로 감정평가한 경우 기대이율 또는 환원율(할인율)의 산출근거
4. 제7조 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 일괄감정평가, 구분감정평가 또는 부분감정평가를 한 경우 그 이유
5. 감정평가액 결정에 참고한 자료가 있는 경우 그 자료의 명칭, 출처와 내용
6. 대상물건 중 일부를 감정평가에서 제외한 경우 그 이유

제3편

제2절 물건별 감정평가방법

1. 토지의 평가

감칙 제14조(토지의 감정평가)

- ① 감정평가업자는 토지를 감정평가할 때에 법 제21조 제1항 본문에 따라 공시지가기준법을 적용하여야 한다.
- ② 감정평가업자가 법 제21조 제1항 단서에 따라 담보권의 설정·경매 등을 위하여 토지를 감정평가할 때에는 제12조를 적용한다.
- ③ 감정평가업자는 공시지가기준법에 따라 토지를 감정평가할 때에 다음 각 호의 순서에 따라야 한다.
 1. 비교표준지 선정: 인근지역에 있는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 같거나 비슷한 표준지를 선정할 것. 다만, 인근지역에 적절한 표준지가 없는 경우에는 인근지역과 유사한 지역적 특성을 갖는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준지를 선정할 수 있다.
 2. 시점수정: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제125조에 따라 국토교통부장관이 조사·발표하는 비교표준지가 있는 시·군·구의 같은 용도지역 지가변동률을 적용할 것. 다만, 다음 각 목의 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 같은 용도지역의 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니하다고 판단되는 경우에는 공법상 제한이 같거나 비슷한 용도지역의 지가변동률, 이용상황별 지가변동률 또는 해당 시·군·구의 평균지가변동률을 적용할 것
 - 나. 지가변동률을 적용하는 것이 불가능하거나 적절하지 아니한 경우에는 「한국은행법」 제86조에 따라 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 따라 산정된 생산자물가상승률을 적용할 것
 3. 지역요인 비교
 4. 개별요인 비교
 5. 그 밖의 요인 보정

2. 건물의 평가

감칙 제15조(건물의 감정평가)

- ① 감정평가업자는 건물을 감정평가할 때에 원가법을 적용하여야 한다.

3. 건물과 토지의 일괄평가

감칙 제16조(토지와 건물의 일괄감정평가)

감정평가업자는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유권의 대상이 되는 건물부분과 그 대지사용권을 일괄하여 감정평가하는 경우 등 제7조 제2항에 따라 토지와 건물을 일괄하여 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 이 경우 감정평가액은 합리적인 기준에 따라 토지가액과 건물가액으로 구분하여 표시할 수 있다.

4. 산림의 평가

감칙 제17조(산림의 감정평가)

- ① 감정평가업자는 산림을 감정평가할 때에 산지와 입목(立木)을 구분하여 감정평가하여야 한다. 이 경우 입목은 거래사례비교법을 적용하되, 소경목림(소경목림: 지름이 작은 나무·숲)인 경우에는 원가법을 적용할 수 있다.
- ② 감정평가업자는 제7조 제2항에 따라 산지와 입목을 일괄하여 감정평가할 때에 거래사례비교법을 적용하여야 한다.

5. 과수원의 평가

감칙 제18조(과수원의 감정평가)

감정평가업자는 과수원을 감정평가할 때에 거래사례비교법을 적용하여야 한다.

6. 공장재단 및 광업재단의 감정평가

감칙 제19조(공장재단 및 광업재단의 감정평가)

- ① 감정평가업자는 공장재단을 감정평가할 때에 공장재단을 구성하는 개별 물건의 감정평가액을 합산하여 감정평가하여야 한다. 다만, 계속적인 수익이 예상되는 경우 등 제7조 제2항에 따라 일괄하여 감정평가하는 경우에는 수익환원법을 적용할 수 있다.
- ② 감정평가업자는 광업재단을 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다.

7. 자동차 등

감칙 제20조(자동차 등의 감정평가)

- ① 감정평가업자는 자동차를 감정평가할 때에 거래사례비교법을 적용하여야 한다.
- ② 감정평가업자는 건설기계를 감정평가할 때에 원가법을 적용하여야 한다.
- ③ 감정평가업자는 선박을 감정평가할 때에 선체·기관·의장별로 구분하여 감정평가하되, 각각 원가법을 적용하여야 한다.
- ④ 감정평가업자는 항공기를 감정평가할 때에 원가법을 적용하여야 한다.
- ⑤ 감정평가업자는 제1항부터 제4항까지에도 불구하고 본래 용도의 효용가치가 없는 물건은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.

8. 동산의 평가

감칙 제21조(동산의 감정평가)

감정평가업자는 동산을 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다. 다만, 본래 용도의 효용가치가 없는 물건은 해체처분가액으로 감정평가할 수 있다.

9. 임대료의 평가

감칙 제22조(임대료의 감정평가)

감정평가업자는 임대료를 감정평가할 때에 임대사례비교법을 적용하여야 한다.

10. 무형자산의 평가

감칙 제23조(무형자산의 감정평가)

- ① 감정평가업자는 광업권을 감정평가할 때에 제19조 제2항에 따른 광업재단의 감정평가액에서 해당 광산의 현존시설 가액을 빼고 감정평가하여야 한다. 이 경우 광산의 현존시설 가액은 적정 생산규모와 가행조건 등을 고려하여 산정하되 과잉유희시설을 포함하여 산정하지 아니한다.
- ② 감정평가업자는 어업권을 감정평가할 때에 어장 전체를 수익환원법에 따라 감정평가한 가액에서 해당 어장의 현존시설 가액을 빼고 감정평가하여야 한다. 이 경우 어장의 현존시설 가액은 적정 생산규모와 어업권 존속기간 등을 고려하여 산정하되 과잉유희시설을 포함하여 산정하지 아니한다.
- ③ 감정평가업자는 영업권, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 전용특선이용권, 그 밖의 무형자산을 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다.

11. 유가증권의 평가

감칙 제24조(유가증권 등의 감정평가)

- ① 감정평가업자는 주식을 감정평가할 때에 다음 각 호의 구분에 따라야 한다.
 1. 상장주식[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제373조의2에 따라 허가를 받은 거래소(이하 "거래소"라 한다)에서 거래가 이루어지는 등 시세가 형성된 주식으로 한정한다]: 거래사례비교법을 적용할 것
 2. 비상장주식(상장주식으로서 거래소에서 거래가 이루어지지 아니하는 등 형성된 시세가 없는 주식을 포함한다): 해당 회사의 자산부채 및 자본 항목을 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후 기업체의 유·무형의 자산 가치(이하 "기업가치"라 한다)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나눌 것
- ② 감정평가업자는 채권을 감정평가할 때에 다음 각 호의 구분에 따라야 한다.
 1. 상장채권(거래소에서 거래가 이루어지는 등 시세가 형성된 채권을 말한다): 거래사례비교법을 적용할 것
 2. 비상장채권(거래소에서 거래가 이루어지지 아니하는 등 형성된 시세가 없는 채권을 말한다): 수익환원법을 적용할 것
- ③ 감정평가업자는 기업가치를 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다.

12. 소음 등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 평가

감칙 제25조(소음 등으로 인한 대상물건의 가치하락분에 대한 감정평가)

감정평가업자는 소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등(이하 "소음등"이라 한다)으로 대상물건에 직접적 또는 간접적인 피해가 발생하여 대상물건의 가치가 하락한 경우 그 가치하락분을 감정평가할 때에 소음등이 발생하기 전의 대상물건의 가액 및 원상회복비용 등을 고려하여야 한다.

13. 그 밖의 물건의 감정평가

감칙 제26조(그 밖의 물건의 감정평가)

감정평가업자는 제14조부터 제25조까지에서 규정되지 아니한 대상물건을 감정평가할 때에 이와 비슷한 물건이나 권리 등의 경우에 준하여 감정평가하여야 한다.

제3편

14. 조연·정보 등의 제공

감칙 제27조(조연·정보 등의 제공)

감정평가업자가 법 제29조 제1항 제8호에 따른 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조연이나 정보 등의 제공에 관한 업무를 수행할 때에 이와 관련한 모든 분석은 합리적이어야 하며 객관적인 자료에 근거하여야 한다.



1. 비상장법인 A주식회사는 특허권을 가지고 전자제품을 제조 판매하는 공장과 임대업에 사용하는 업무용빌딩을 소유하고 있다. A주식회사는 2009년 전자제품부문에서 50억원, 임대업에서 20억원의 당기순이익을 얻었다. A주식회사의 주식을 평가하고자 한다.(20.감.30점)

(1) 본건 평가와 관련하여 감정평가에 관한 규칙이 인정하는 2가지 방법 및 그 장단점을 논하시오.(15점)

(2) 감정평가에 관한 규칙에서 규정하고 있지 않은 주식평가방법(양 방법을 혼합한 방법 포함)들을 예시하고, 평가이론의 관점에서 동 규칙외의 방법에 의한 평가의 타당성을 논하시오.(15점)

2. 부동산업을 법인형태로 영위하는 경우, 해당법인의 주식가치 평가방법을 설명하시오.(13.감.10점)

3. 지식정보사회로의 이행 등에 따라 기업가치 중 무형자산의 비중(Portion)이 상대적으로 증가하고 있다. 『감정평가 실무기준』에 규정하고 있는 계속기업가치(going concern value)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (16.감.40점)

(1) 기업가치의 구성요소를 설명하고, 기업가치의 감정평가 시 유의사항을 설명하시오. (10점)

(2) 기업가치의 감정평가에 관한 이론적 배경과 감정평가방법을 설명하고, 각 감정평가방법 적용 시 유의사항 및 장단점을 설명하시오. (20점)

(3) 기업가치의 감정평가에 있어서 시산가액 조정에 대하여 설명하고, 조정된 기업가치에 대한 구성요소별 배분 방법에 관해 설명하시오. (10점)

Chapter 6

부동산 가격공시제도

제1절 토지가격공시제도

01 표준지공시지가

제3편

1. 의의

- (1) "표준지공시지가"라 함은 이 법의 규정에 의한 절차에 따라 국토교통부장관이 조사·평가하여 공시한 표준지의 단위면적당 가격을 말한다.
- (2) 표준지공시지가는 국토교통부장관이 전국의 개별토지(약 2,900만 필지) 중 지가의 대표성 등이 있는 토지(표준지 약 50만 필지)를 선정·조사하여 공시하는 것으로, 매년 1월 1일을 공시기준일로 하여 산정한 표준지의 단위면적당 가격을 말하며, 통상적으로 매년 2월 말경에 공시한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우는 일부 지역을 지정하여 당해 지역에 대하여 따로 공시기준일을 정할 수 있다.

2. 목적

부공법 제1조(목적)

이 법은 부동산의 적정가격 공시에 관한 기본적인 사항과 부동산 시장·동향의 조사·관리에 필요한 사항을 규정함으로써 부동산의 적절한 가격형성과 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

3. 표준지공시지가의 조사·평가 및 공시

부공법 제3조(표준지공시지가의 조사·평가 및 공시)

- ① 국토교통부장관은 토지이용상황이나 주변 환경, 그 밖의 자연적·사회적 조건이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선정한 표준지에 대하여 매년 공시기준일 현재의 단위면적당 적정가격(이하 "표준지공시지가"라 한다)을 조사·평가하고, 제24조에 따른 중앙부동산가격공시위원회의의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시하기 위하여 표준지의 가격을 조사·평가할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 토지 소유자의 의견을 들어야 한다.

- ④ 국토교통부장관이 제1항에 따라 표준지공시지가를 조사·평가하는 경우에는 인근 유사토지의 거래가격·임대료 및 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액, 인근지역 및 다른 지역과의 형평성·특수성, 표준지공시지가 변동의 예측 가능성 등 제반사항을 종합적으로 참작하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관이 제1항에 따라 표준지공시지가를 조사·평가할 때에는 업무실적, 신인도 등을 고려하여 둘 이상의 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등(이하 “감정평가법인등”이라 한다)에게 이를 의뢰하여야 한다. 다만, 지가 변동이 작은 경우 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 표준지에 대해서는 하나의 감정평가법인등에 의뢰할 수 있다.
- ⑧ 국토교통부장관은 제10조에 따른 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지와 산정대상 개별 토지의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표(이하 “토지가격비준표”라 한다)를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.

4. 표준지공시지가의 공시절차

(1) 표준지의 선정

① 표준지 선정기준

- ㉠ **지가의 대표성**: 표준지선정단위구역내에서 지가수준을 대표할 수 있는 토지 중 인근지역내 가격의 증화를 반영할 수 있는 표준적인 토지
- ㉡ **토지특성의 중용성**: 표준지선정단위구역내에서 개별토지의 토지이용상황 · 면적 · 지형 · 지세 · 도로조건 · 주위환경 및 공적규제 등이 동일 또는 유사한 토지중 토지특성빈도가 가장 높은 표준적인 토지
- ㉢ **토지용도의 안정성**: 표준지선정단위구역내에서 개별토지의 주변이용상황으로 보아 그 이용상황이 안정적이고 장래 상당기간 동일 용도로 활용될 수 있는 표준적인 토지
- ㉣ **토지구별의 확정성**: 표준지선정단위구역내에서 다른 토지와 구분이 용이하고 위치를 쉽게 확인할 수 있는 표준적인 토지
- ㉤ 특수토지 또는 용도상 불가분의 관계를 형성하고 있는 비교적 대규모의 필지를 일단지로 평가할 필요가 있는 경우에는 표준지로 선정하여 개별공시지가의 산정기준으로 활용될 수 있도록 하되, 토지형상, 위치 등이 표준적인 토지를 선정한다.
- ㉥ 국가 및 지방자치단체에서 행정목적상 필요하여 표준지를 선정하여 줄 것을 요청한 특정지역이나 토지에 대해서는 지역특성을 고려하여 타당하다고 인정하는 경우에는 표준지를 선정할 수 있다.

② 제외대상

- ㉦ 국·공유의 토지는 표준지로 선정하지 아니한다. 다만, 「국유재산법」상 일반재산인 경우와 국·공유의 토지가 여러 필지로서 일단의 넓은 지역을 이루고 있어 그 지역의 지가수준을 대표할 표준지가 필요한 경우에는 국·공유의 토지를 표준지로 선정할 수 있다.

- ㉠ 한 필지가 둘 이상의 용도로 이용되고 있는 토지는 표준지로 선정하지 아니한다. 다만, 부수적인 용도의 면적과 토지의 효용가치가 경미한 경우에는 비교표준지로서의 활용목적에 고려하여 표준지로 선정할 수 있다.

③ 표준지 선정 및 관리의 기본원칙

- ㉠ 토지의 감정평가 및 개별공시지가의 산정 등에 효율적으로 활용되고 일반적인 지가정보를 제공할 수 있도록 표준지를 선정·관리한다.
- ㉡ 다양한 토지유형별로 일반적이고 평균적인 토지이용상황, 가격수준 및 그 변화를 나타낼 수 있도록 표준지를 선정·관리한다.
- ㉢ 표준지 상호간 연계성을 고려하여 용도지역·용도지대별 또는 토지이용상황별로 표준지를 균형 있게 분포시키고, 인근토지의 가격비교기준이 되는 토지로서 연도별로 일관성을 유지할 수 있도록 표준지를 선정·관리한다.

제3편

(2) 표준지의 조사·평가

표준지 조사*평가기준

제15조(적정가격 기준 평가)

- ① 표준지의 평가가격은 일반적으로 해당 토지에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격(이를 "적정가격"이라 한다)으로 결정하되, 시장에서 형성되는 가격자료를 충분히 조사하여 표준지의 객관적인 시장가치를 평가한다.
- ② 특수토지 등 시장성이 없거나 거래사례 등을 구하기가 곤란한 토지는 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 조성에 필요한 비용추정액 또는 임료 등을 고려한 가격으로 평가하거나, 해당 토지를 인근지역의 주된 용도의 토지로 보고 제1항에 따라 평가한 가격에 그 용도적 제한이나 거래제한의 상태 등을 고려한 가격으로 평가한다.

제16조(실제용도 기준 평가)

표준지의 평가는 공부상의 지목에도 불구하고 공시기준일 현재의 이용상황을 기준으로 평가하되, 일시적인 이용상황은 이를 고려하지 아니한다.

제17조(나지상태 평가)

표준지의 평가에 있어서 그 토지에 건물이나 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 등 토지의 사용·수익을 제한하는 사법상의 권리가 설정되어 있는 경우에는 그 정착물 등이 없는 토지의 나지상태를 상정하여 평가한다.

제18조(공법상 제한상태 기준 평가)

표준지의 평가에 있어서 공법상 용도지역·지구·구역 등 일반적인 계획제한사항 뿐만 아니라 도시계획시설 결정 등 공익사업의 시행을 직접목적으로 하는 개별적인 계획제한사항이 있는 경우에는 그 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 평가한다.

제19조(개발이익 반영 평가)

- ① 표준지의 평가에 있어서 다음 각 호의 개발이익은 이를 반영하여 평가한다. 다만, 그 개발이익이 주위환경 등의 사정으로 보아 공시기준일 현재 현실화·구체화되지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 공익사업의 계획 또는 시행이 공고 또는 고시됨으로 인한 지가의 증가분
 2. 공익사업의 시행에 따른 절차로서 행하여진 토지이용계획의 설정·변경·해제 등으로 인한 지가의 증가분
 3. 그 밖에 공익사업의 착수에서 준공까지 그 시행으로 인한 지가의 증가분
- ② 제1항에 따라 개발이익을 반영함에 있어서 공익사업시행지구 안에 있는 토지는 해당 공익사업의 단계별 성숙도 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 유사용도 토지의 지가수준과 비교하여 균형이 유지되도록 하여야 한다.

제20조(일단지의 평가)

- ① 용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지(이하 "일단지"라 한다) 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.
- ② 제1항에서 "용도상 불가분의 관계"란 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적·경제적·행정적 측면에서 합리적이고 해당 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

(3) 중앙부동산평가위원회의 심의

국토교통부장관은 일련의 절차를 거쳐 조사·평가된 표준지의 가격에 대하여 중앙부동산평가위원회의 심의를 거쳐야 한다. 이는 공시지가의 적정성을 확보하고 공시지가의 지역, 지목 간 균형확보를 위한 것이다.

(4) 표준지공시지가의 공시사항(부공법 제5조)

1. 표준지의 지번
2. 표준지의 단위면적당 가격
3. 표준지의 면적 및 형상
4. 표준지 및 주변토지의 이용상황
5. 그 밖의 대통령령이 정하는 사항(표준지의 지목, 용도지역, 도로 상황, 그 밖에 표준지공시지가 공시에 필요한 사항)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	공시지가 (원/㎡)	지리적 위 치	이용 상황	용도 지역	주위 환경	도로 교통	형상 지세
11680 -1112	○○동 430	230.8	대	2,800,000	○○ 초등학교인 근	주거용	일반 주거 지역	후면 상가 지대	세각 (가)	정방형 평지

(5) 표준지공시지가의 열람(부공법 제6조)

국토교통부장관은 제3조에 따라 표준지공시지가를 공시한 때에는 그 내용을 특별시장·광역시장 또는 도지사를 거쳐 시장·군수 또는 구청장(지방자치단체인 구의 구청장에 한정한다. 이하 같다)에게 송부하여 일반인이 열람할 수 있게 하고, 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 도서·도표 등으로 작성하여 관계 행정기관 등에 공급하여야 한다.

(6) 표준지공시지가에 대한 이의신청(부공법 제7조)

- ① 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 그 공시일부터 30일 이내에 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 제3조에 따라 해당 표준지공시지가를 조정하여 다시 공시하여야 한다.

5. 표준지공시지가의 적용 및 효력**(1) 표준지공시지가의 적용(부공법 제8조)**

1. 공공용지의 매수 및 토지의 수용·사용에 대한 보상
2. 국유·공유 토지의 취득 또는 처분
3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 그 밖의 법령에 의하여 조성된 공업용지·주거용지·관광용지 등의 공급 또는 분양
4. 「도시개발법」에 의한 도시개발사업, 「도시 및 주거환경정비법」에 의한 정비사업 또는 「농어촌정비법」에 따른 농업생산기반 정비사업을 위한 환지·체비지의 매각 또는 환지신청
5. 토지의 관리·매입·매각·경매·재평가

(2) 표준지공시지가의 효력(부공법 제9조)

- ① 공시지가는 토지시장의 지가정보를 제공하고, 일반적인 토지거래의 지표가 된다.
- ② 표준지공시지가는 개별공시지가의 산정기준이 된다.
- ③ 공시지가는 국가·지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 지가를 산정하는 경우에 그 기준이 된다.
- ④ 공시지가는 감정평가업자가 타인의 의뢰에 의하여 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 그 기준이 된다.
- ⑤ 표준지공시지가는 수용할 토지의 보상액 산정기준이 된다.

02 개별공시지가

1. 의의

- (1) 개별공시지가라 함은 시장·군수 또는 구청장이 표준지공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 결정·공시하는 매년 공시기준일 현재 개별토지의 단위면적당 가격을 말한다.
- (2) 시장·군수 또는 구청장이 개별공시지가를 결정·공시하는 경우 시·군·구 부동산평가위원회의 심의를 거쳐야 한다.

부공법 제14조(개별공시지가를 공시하지 아니할 수 있는 토지)

1. 표준지로 선정된 토지
2. 농지보전부담금·개발부담금 등의 부과대상이 아닌 토지
3. 국세 또는 지방세의 부과대상이 아닌 토지(국·공유지의 경우에는 공공용 토지에 한한다)

2. 개별공시지가의 결정·공시절차

(1) 개별공시지가의 선정

시장·군수 또는 구청장은 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 산정하되, 표준지공시지와 균형을 유지하도록 해야 한다.

(2) 지가산정의 검증 및 의견청취(지가열람 및 의견제출)

- ① 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 그 타당성에 대하여 감정평가법인등의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인등의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는 지가의 변동상황 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 감정평가법인등의 검증을 생략할 수 있다.
- ② 시장·군수 또는 구청장이 제5항에 따른 검증을 받으려는 때에는 해당 지역의 표준지의 공시지가를 조사·평가한 감정평가법인등 또는 대통령령으로 정하는 감정평가실적 등이 우수한 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.

(3) 국토교통부장관의 지도·감독

국토교통부장관은 지가공시 행정의 합리적인 발전을 도모하고 표준지공시지와 개별공시지과의 균형유지 등 적절한 지가형성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 개별공시지가의 결정·공시 등에 관하여 시장·군수 또는 구청장을 지도·감독할 수 있다.

(4) 시 · 군 · 구 부동산평가위원회의 심의와 결정 · 공시

시장 · 군수 또는 구청장은 시 · 군 · 구 부동산평가위원회의 심의를 거쳐 매년 5월 31일까지 개별공시지가를 결정 · 공시하여야 하며, 개별공시지가의 결정 및 이의신청에 관한 사항을 시 · 군 · 구 게시판에 게시하여야 한다. 이 경우 필요하다고 인정하는 때에는 토지소유자 등에게 개별통지할 수 있다.

부공법 시행령 제16조

시장 · 군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 분할 · 합병 등이 발생한 토지에 대하여는 대통령령이 정하는 날을 기준으로 하여 개별공시지가를 결정 · 공시하여야 한다.

1. 1월 1일부터 6월 30일까지의 사이에 분할 · 합병 등이 발생한 토지에 대하여는 7월 1일을 기준으로 하여 10월 31일까지 결정 · 공시
2. 7월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 분할 · 합병 등이 발생한 토지에 대하여는 다음연도 1월 1일을 기준으로 하여 다음연도 5월 31일까지 결정 · 공시

제3편

(5) 이의신청

- ① 개별공시지가에 대하여 이의가 있는 자는 개별공시지가의 결정 · 공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장 · 군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② 시장 · 군수 또는 구청장은 이의신청기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 시장 · 군수 또는 구청장은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 당해 개별공시지가를 조정하여 다시 결정 · 공시하여야 한다.

(6) 토지가격비준표의 사용

- ① **개념**: 토지가격비준표란 개별필지의 가격을 도출하기 위해 토지특성 항목별 가격배율을 표시한 표로 대량의 토지에 대한 가격을 간편하게 산정할 수 있도록 계량적으로 고안된 간이지가산정표이다.
- ② **작성**: 국토교통부장관은 매년 <표준지와 개별토지의 지가형성요인에 관한 표준적인 비교표>를 작성하여 관계 행정기관에 제공하고 있다. 이러한 토지가격비준표는 개별공시지가를 산정하는데 있어 토지특성조사, 비교표준지 선정과 함께 개별필지의 가격을 결정하는 매우 중요한 항목으로 비교표준지의 가격에 토지가격비준표로부터 추출된 가격배율을 곱하여 개별공시지가가 결정된다.

주거지역 토지가격비준표의 예: 도로접면

토 지 용 도	대상필지 표준지	광대로 한면	광지로 각지	중로 한면	중로 각지	소로 한면	소로 각지	세로	맹지
	1) 광대로한면	1.00	1.20	0.68	0.81	0.53	0.62	0.48	0.44
	2) 광대로각지	0.83	1.00	0.56	0.68	0.44	0.52	0.40	0.37
	3) 중로한면	1.48	1.77	1.00	1.20	0.78	0.91	0.71	0.65
	4) 중로각지	1.23	1.48	0.83	1.00	0.65	0.76	0.59	0.54
	5) 소로한면	1.90	2.27	1.28	1.54	1.00	1.17	0.91	0.84
	6) 소로각지	1.62	1.94	1.09	1.31	0.85	1.00	0.78	0.71
	7) 세로	2.07	2.49	1.40	1.68	1.09	1.28	1.00	0.91

- ③ **구성**: 토지가격비준표는 표준지 공시지가의 토지특성을 다중회귀분석하여 추출된 토지특성별 배율을 행렬표로 재구성함으로써 작성된다. 즉 이는 토지특성에 따라 다중회귀분석을 통해 객관화 · 수량화하여 그 결과를 비전문가인 행정담당자가 용이하게 사용할 수 있도록 비교표를 만든 것이다. 세로방향은 표준지의 특성을 나열하고, 가로방향은 평가대상토지의 특성을 나열하여 그 조정률을 기재한 것이다.
- ④ **토지특성항목**: 지목, 토지면적, 공적규제(용도지역, 용도지구, 도시계획시설용지), 지형지세(토지고저, 토지형상, 방위), 도로조건(도로접면, 도로거리) 등이 있다. 다만, 토지특성에 대한 가격배율은 시 · 군 및 용도지역별로 다소 상이하다.
- ⑤ **토지가격비준표의 적용(활용)**: 대량적 · 계량적 평가에 활용할 수 있으며, 정밀평가에 있어서는 활용되지 않는다.

(7) 개별공시지가의 용도

- ① 부담금의 부과기준 : 개별공시지가는 개발이익환수에 관한 법률에 의한 개발부담금, 농지법에 의한 농지보전부담금 등 부담금부과의 기준이 된다.
- ② 국세 및 지방세의 산정기준 : 개별공시지가는 토지관련 국세인 양도소득세 · 증여세 · 상속세 등과 지방세인 취득세 등의 산정기준이 된다.
- ③ 기타 : 국 · 공유 재산의 대부 및 사용료의 산정기준이 되며, 각종 행정목적에 의한 지가산정에 활용된다.

제2절 주택가격공시제도

01 단독주택가격의 공시

1. 표준주택가격의 공시

(1) 표준주택가격 결정 · 공시

- ① 국토교통부장관은 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “표준주택가격”이라 한다)을 조사·산정하고, 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- ② 표준주택을 선정할 때에는 단독주택 중에서 당해 일단의 단독주택을 대표할 수 있는 주택을 선정하여야 한다.
- ③ 표준주택가격의 공시기준일은 1월 1일로 한다.
- ④ 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사·산정하고자 할 때에는 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원(이하 “부동산원”이라 한다)에 의뢰한다.

(2) 목적

매년 공시기준일 현재의 표준주택에 대한 적정가격을 평가·공시하여 국가·지방자치단체 등의 기관이 행정목적으로 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 적용하기 위함이다.

(3) 표준주택가격 조사 · 평가의 절차

- ① 표준주택 선정
- ② 표준주택가격 조사*산정
- ③ 중앙부동산공시위원회의 심의
- ④ 표준주택가격 공시
- ⑤ 표준주택가격 열람 등
- ⑥ 이의신청

(4) 표준주택가격의 조사 · 평가기준

- ① 시장성이 있는 표준주택은 인근 유사 단독주택의 거래가격 등을 고려하여 토지와 건물 일체의 가격으로 산정한다.
- ② 시장성이 없거나 주택의 용도 등이 특수하여 인근 유사단독주택의 거래가격을 고려하는 것이 곤란한 주택은 유사 단독주택의 건설에 필요한 비용추정액 또는 임대료 등을 고려하여 가격을 산정한다.

- ③ 제2항에 따른 비용추정액은 공시기준일 현재 해당 표준주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 단독주택의 건설에 필요한 표준적인 건축비와 일반적인 부대비용 및 부속토지가격 수준으로 한다.
- ④ 표준주택에 전세권 그 밖의 주택의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있는 경우에는 당해 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 적정가격을 평가하여야 한다.

(5) 공시사항

- ① 표준주택의 지번
- ② 표준주택가격
- ③ 표준주택의 대지면적 및 형상
- ④ 표준주택의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다.)
- ⑤ 기타 대통령령이 정하는 사항(지목, 용도지역, 도로·교통상황, 그 밖에 표준주택가격 공시에 관하여 필요한 사항)

(6) 표준주택가격의 이의신청: 표준지공시지가의 규정을 준용한다.

(7) 표준주택가격공시의 효력

- ① 국가·지방자치단체 등의 기관이 그 업무와 관련하여 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다.
- ② 국토교통부장관은 제17조에 따른 개별주택가격의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준주택과 산정대상 개별주택의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표(이하 “주택가격비준표”라 한다)를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.

2. 개별주택가격공시

(1) 개별주택가격 결정·공시

- ① 시장·군수 또는 구청장은 시·군·구 부동산평가위원회의 심의를 거쳐 매년 표준주택가격의 공시기준일 현재 관할구역 안의 개별주택의 가격을 결정·공시하고 이를 관계행정기관 등에 제공하여야 한다.
- ② 표준주택으로 선정된 단독주택 그 밖에 대통령령이 정하는 단독주택에 대하여는 개별주택가격을 결정·공시하지 아니할 수 있다. 이 경우 표준주택으로 선정된 주택에 대하여는 당해 표준주택가격을 개별주택가격으로 본다.
- ③ 시장·군수·구청장은 매년 4월 30일까지 개별주택가격을 결정·공시하여야 한다.

토지의 분할·합병 및 건물의 신축 등이 발생한 단독주택의 개별주택가격: 시장·군수 또는 구청장은 공시 기준일 이후에 토지의 분할·합병이나 건물의 신축 등이 발생한 경우에는 대통령령이 정하는 날을 기준으로 하여 개별주택가격을 결정·공시하여야 한다.

- 1월 1일부터 5월 31일까지 사이에 토지의 분할·합병이나 건물의 신축 등이 발생한 경우에는 6월 1일을 기준일로 하여 9월 30일까지 결정·공시
- 6월 1일부터 12월 31일까지 사이에 토지의 분할·합병이나 건물의 신축 등이 발생한 단독주택에 대하여는 다음연도 1월 1일을 기준일로 하여 다음연도 4월 30일까지 결정·공시

(2) 산정

시장·군수 또는 구청장이 개별주택가격을 결정·공시하는 경우에는 당해 주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준주택가격을 기준으로 주택가격비준표를 사용하여 가격을 산정하되, 당해 주택의 가격과 표준주택가격이 균형을 유지하도록 하여야 한다.

(3) 검증

시장·군수 또는 구청장은 개별주택가격을 결정·공시하기 위하여 개별주택의 가격을 산정할 때에는 표준주택가격과의 균형 등 그 타당성에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 부동산원의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장은 부동산원의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는 주택가격의 변동상황 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 부동산원의 검증을 생략할 수 있다.

(4) 공시

시장·군수 또는 구청장은 매년 4월 30일까지 개별주택가격을 결정·공시하여야 한다. 개별주택가격을 공시하는 시장·군수 또는 구청장은 당해 시·군 또는 구의 게시판에 개별주택가격에 관한 사항, 이의신청에 관한 사항 등을 게시하여야 한다. 이 경우 필요하다고 인정하는 때에는 주택소유자에게 개별통지할 수 있다.

(5) 개별주택가격 공시사항

- ① 개별주택의 지번
- ② 개별주택가격
- ③ 그 밖에 대통령령이 정하는 사항
(개별주택의 용도 및 면적, 그 밖에 개별주택가격 공시에 필요한 사항)

(6) 이의신청

개별주택가격에 대한 이의신청은 공시일로부터 30일 이내에 시장·군수 또는 구청장에게 이의신청서를 제출하여야 한다.

(7) 개별주택가격의 활용

- ① 종합부동산세 및 재산세 등 국세 및 지방세의 부과기준이 된다.
- ② 부동산실거래가 신고제도의 검증가격 기준이 된다.

02 공동주택가격의 공시

1. 공동주택가격의 결정 · 공시

- ① 국토교통부장관은 공동주택은 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 조사 · 산정하여 중앙부동산평가위원회의 심의를 거쳐 공시하고, 이를 관계행정기관 등에 제공하여야 한다.
- ② 다만, 대통령령이 정하는 바에 따라 국세청장이 국토교통부장관과 협의하여 공동주택가격을 별도로 결정 · 고시하는 경우를 제외한다. 국세청장이 별도로 공동주택의 가격을 고시하는 경우는 다음의 어느 하나에 해당하는 특정지역의 공동주택에 대하여 소득세법 제99조 제1항 제1호 라목 단서와 상속세 및 증여세법 제61조 제1항 제4호 단서의 규정이 정하는 바에 따라 기준시가를 결정 · 고시하는 경우를 말한다.
 - ㉠ 아파트
 - ㉡ 165㎡ 이상의 연립주택
- ③ 국토교통부장관이 제1항에 따라 공동주택가격을 조사 · 산정하고자 할 때에는 부동산원에 의뢰한다.
- ④ 공동주택은 부동산원에서 전수 조사하여 가격을 공시한다. 즉, 공동주택가격의 조사 · 산정을 의뢰 받은 부동산원은 공동주택가격 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항을 조사 · 산정하여 공동주택가격 조사*산정보고서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 공동주택가격의 공시기준일은 1월 1일로 한다.
- ⑥ 국토교통부장관은 매년 4월 30일까지 공동주택가격을 산정 · 공시하여야 한다.

2. 공동주택가격 조사 · 산정절차

- ① 공동주택의 특성 및 가격조사*산정
- ② 공동주택가격(안) 열람 및 의견청취
- ③ 중앙부동산가격공시위원회의 심의
- ④ 공동주택가격 공시
- ⑤ 공동주택가격 이의신청
- ⑥ 공동주택가격 조정*공시

3. 공동주택 소유자 등의 의견청취

국토교통부장관은 공동주택가격을 공시하기 위하여 공동주택의 가격을 산정한 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 공동주택소유자 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.

4. 공동주택가격 조사 · 산정의 기준

- ① 국토교통부장관이 공동주택의 적정가격을 조사 · 산정하는 경우에는 인근 유사공동주택의 거래가격 · 임대료 및 당해 공동주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 공동주택의 건설에 필요한 비용추정액 등을 종합적으로 참작하여야 한다.
- ② 공동주택가격을 조사 · 산정하는 경우에 공동주택에 전세권 그 밖에 공동주택의 사용 · 수익을 제한하는 권리가 설정되어 있는 경우에는 당해 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 적정가격을 산정하여야 한다.

5. 공동주택가격의 공시사항

- ① 공동주택의 소재지, 명칭*동*호수
- ② 공동주택가격
- ③ 공동주택의 면적
- ④ 그 밖에 공동주택가격의 공시에 관하여 필요한 사항

6. 공동주택가격의 이의신청

- ① 공시된 공동주택가격에 이의가 있는 공동주택소유자 그 밖의 이해관계인은 공시일부터 30일 이내에 서면으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 제1항에 따른 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 해당 공동주택가격을 조정하여 다시 공시하여야 한다.

7. 공동주택가격 공시의 효력

- ① 공동주택가격은 주택시장의 가격정보를 제공한다.
- ② 국가 · 지방자치단체 등의 기관이 과세 등의 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용될 수 있다.



기출문제

1. 비주거용 부동산가격공시제도의 도입 필요성에 대하여 설명하시오.(09.감.10점)
2. 부동산 가격공시와 관련한 '조사*평가'와 '조사*산정'에 대해 비교·설명하시오.(19.감.10점)